[٢] أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

عرف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

١٤٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ، وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَمَّنِي جَبْرَئِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ،.....

قوت عرف شيخ

قوت: قوله: أمّني جبريل عند البيت: في رواية الشافعي: "عند باب البيت". قال ابن العربي: سمعت من يقول في المجالس ولم أرَهُ في كتاب: "أن جبريل لم يكُن مُصَلِّيًا، وإنما أمَّه بقوله، أو أَتَى بصورَة الصَّلاة على معنى تعليم النبي ﷺ". وهذا ضعيف يرده ظاهر قوله: "فصَلَّى"، وَهَذا يقتضي أنه صَلَّى مثلهُ، والذي عندي أن فرار هذا القائل من هذا القول إنما هو من تَعَلُّق أصحاب الشافعي على علمائنا في صحّة إمامَة المتنفل بهذا الحديث، قالوا: "فإن جبريل كان متنفلاً مُعَلِّمًا، والنبي ﷺ مفترض. فحاد عن ذلك بأن جبريل لم يكن مُصَلِّيًا، وأسْقط قوله: "أمَّني". وقوله: "إن جبريل - إن كان مُصَلِّيًا - كان متنفلاً، وكان النبي ﷺ مفترضًا خلف متنفلٍ" دعوى، =

عرف: **وجه ذكر لفظ "عن رسول الله ﷺ"**: قوله: عن إلخ: ذكر لفظ "عن رسول الله ﷺ" بناء على أن المذكور ههنا مرفوع.

المذاهب في مسألة اقتداء المفترض خلف المتنفل: قوله: أمني جبريل إلخ: قيل: إن هذا دال على جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عن أحمد، وأما مذهب أبي حنيفة ومالك بن أنس رحمهما والرواية المشهورة عن أحمد: عدم جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل، وقال أبو بكر بن العربي المالكي: إنه تعالى مجده لما أمر جبريل بتعليمه النبي ﷺ صار جبريل عليه السلام مكلفاً، وصارت الصلاة عليه واجبة، ونقول أيضاً: إن هذه واقعة حال متقدمة لا عموم لها.

شيخ: قوله: أمّني جبريل: في هذه المسألة مذاهب: مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله: حدّ وقت الظهر إلى كون ظل كل شيء مثله، وأما بعد المثل فلا يبقى وقت الظهر نظرًا إلى الحديث المذكور في الباب، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أيضًا، وأما ظاهر الرواية وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن وقت الظهر يبقى إلى كون ظل كل =

.....

قوت = فمن أين عَلِم ما كان جبريل عليه السلام في الصلاة من تنفل أو افتراض؟ فإن قيل: لا تكليف على مَلَك في هذه الشريعة، وإنما هي على الجن والإنس، قلنا: ذلك لم يُعلم عقلاً، وإنما علم بالشرع، وجبريل مأمُور بالإمامة بالنبي ﷺ، ولم يؤمر غيرُه من الملائكة بذلك، فكما خُصَّ بالإمامة، جاز أن يُخصَّ بالفريضة، وقد روينا في حديث مالك من قول جبريل عليه السلام: "بهذا أُمِرت" برفع التاء وبفتحها. فأما رفع التاء فثابت صحيح، وهو في أمر جبريل صريح، ولم يُعلَم صفة أمر الله تعالى له، وهل قال له: بلغ إلى محمَّد هيئة الصلاة قولاً، أو فعلاً، أو قولاً وفعلاً، أو كيف شئت، فلا يجيء هذا الإلزام. وقال ابن التين: "لما أمر الله تعالى جبريل بتعليم النبي ﷺ هذه الصلاة، كانت فرضًا عليه؛ لأنه أُمر بذلك، فكانت صلاة النبي ﷺ خلفه صلاة مفترض خلف مفترض".

شيخ = شيء مثليه، وما بعده وقت العصر، ورواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه الله هي أن وقت الظهر إلى المثل فقط، ووقت العصر من بعد المثلين وما بينهما واسطة، ثم بعد ذلك أقول: إنه علم من رواية إمامة جبريل عليه السلام أن وقت الظهر إلى المثل فقط، كما قال الشافعي رحمه الله، وعلم من روايات أخرى أن وقت الظهر يبقى بعد المثل أيضًا، منها: ما قال النبي ﷺ: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم، والإبراد لا يحصل إلا بعد المثل الواحد، خصوصًا في العرب. ومنها ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فأخّر الظهر إلى أن رأينا فيء التلول، ثم صلى، فعلم من هذه الرواية بشرط الإنصاف أن وقت الظهر يبقى بعد المثل أيضًا؛ لما أن فيء التلول لا يرى إلا إذا انتقل من أعلاه إلى الأسفل، وانتقاله من الأعلى إلى الأسفل لا يكون إلا بعد مدّة مديدة؛ لما أن التلول تكون قاعدته عريضًا. ومنها: ما روي أنه ﷺ قال: مثالكم كمثال من أخذ أجيرًا من الصبح إلى نصف النهار على قيراط، ثم أخذ أجيرًا من نصف النهار إلى العصر على قيراط، ثم أخذ أجيرًا ثالثًا من العصر إلى المغرب على قيراطين، فغضب الأجيران الأوّلان على أنه ما بالنا، عملنا كثيرًا وأعطينا قليلاً، وعمل الثالث قليلاً وأعطي كثيرًا، فهذا لا يتأتى إلا إذا أخذ وقت العصر من بعد المثلين، وإلا فإن أخذ من بعد المثل فيزيد وقت العصر حينئذ على وقت الظهر من الزوال إلى المثل، وينقص من الصبح إلى نصف النهار فقط، كما هو معلوم بالمشاهدة.

فنظرًا إلى هذه الأحاديث قال أبو حنيفة رحمه الله بأن وقت الظهر تبقى بعد المثل أيضًا؛ ولذا قال بعض الناس: إن حديث الإمامة منسوخ، وهذا هو الجواب المشهور، لكن قال الأستاذ مدّ ظله: الأولى أن يؤوّل بتأويل تجمع به الروايات التي رويت في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ويجمع الأحاديث، ولا يحتاج إلى التكلف، فأقول وبالله التوفيق: إنه لما نظر أبو حنيفة إلى رواية الإمامة، فقال: صلاة الظهر إلى المثل، فلما نظر بعد ذلك إلى ما ذكرنا من الروايات فقال: يبقى الوقت إلى المثلين، ثم بعد ذلك قال: ينبغي للمستيقظ الحريص على الصلاة أن يصلي الظهر قبل المثل الواحد، فبهذا اشتهر أنه قال: وقت الظهر لا يبقى بعد المثل، بل الوقت الذي هو بين المثلين واسطة، وما كان غرضه في الواقع هذا، بل غرضه أن الصلاة قبل المثل أولى وأعلى، وإن لم يصل قبل الأول لعارض فليصل =

عرف قوت عرف سهر
فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ،.....
هو ظل الشمس بعد الزوال

سهر: قوله: الشراك: [هو أحد سيور النعل تكون على وجهها.(المجمع)]

قوت: قوله: حين كان الفيء مثل الشراك: هو سير النَّعْل. قال ابن العربي: يعني قِصَر الظل، وقال ابن قتيبة: يتوهم الناس أن الظل والفيء بمعنى، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية، ومن أول النهار إلى آخره، وأمَّا الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزَّوال: فَيْءٌ، وإنما قيل لما بعد الزوال: الفيء؛ لأنه ظِلٌّ فاءَ من جانب إلى جانب: أي رجع، والفيءُ: الرجوع.

عرف: **بيان سبب بداية إمامة جبرئيل عليه السلام في صلاة الظهر، وبيان اختلاط الراوي**: قوله: فصلى الظهر: قيل: لم يأت جبريل عليه السلام عند صلاة الصبح؛ فإنها أولى الصلوات الواجبة في ليلة الإسراء، كما قال محمد بن إسحاق في سيرته: إنه أتى جبريل عليه السلام صبيحة ليلة الإسراء، فقيل: إنه صلى الله عليه وسلم نام عند صلاة الصبح فلم يوقظه جبريل عليه السلام، وهذا غلط، واختلط الأمر على هذا القائل، ووجه الاختلاط أنه صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة صبح ليلة التعريس، وعبر بعض الرواة التعريس بليلة الإسراء.

تحقيق فرضية الفجر والعصر قبل ليلة الإسراء: وأقول: إن صلاتي الصبح والعصر كان يؤديهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل ليلة الإسراء، فلا حاجة إلى تعليمها، وقد ذهب بعض العلماء إلى فرضية الفجر والعصر قبل ليلة الإسراء، وكثير من آيات القرآن دالة على هاتين الصلاتين، وفي الصحيحين: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالنخلة حين ذهب عامداً إلى عكاظ، واستمع له الجن وجهر بالقراءة"، واتفق العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر، والاختلاف في فرضيتهما ونفليتهما، فقال بعض العلماء بكونهما فرضين، والأكثرون على أنهما نفلان.

وأقول: لما اتحد صفتاهما قبل ليلة الإسراء وبعدها، فما وجه الفرق بين النفلية قبلها والفرضية بعدها؟ وعندي لا تردد فيه، وقال عماد الدين بن كثير: إنه صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس حين ذهب إلى السماء وحين رجع، وصلاته ذاهباً كانت تحية المسجد، وصلاته آئبا كانت صلاة الصبح، ووقع في بعض الروايات: مجيء جبريل عليه السلام عند صلاة الصبح، أخرجه الدارقطني، وعندي فيه وهم الراوي، واختلط عليه واقعة تعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وواقعة تعليمه صلى الله عليه وسلم رجلاً في المدينة كما سيأتي في الصفحة اللاحقة، وتعليمه صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل من الصبح.

رفع اشتباه بعض اللامذهبية: قوله: كان الفيء: قال بعض غير المقلدين: إن استثناء الفيء من المثل والمثلين لا أصل له من الشريعة، ويلزمه جواز الظهر، بل العصر أيضاً وقت الظهيرة في البلدة التي يكون في الزوال فيها مثل الرجل أو أكثر منه.

شيخ = قبل الثاني، ولكن الأفضل هو الأول، وأيضًا العمل على الروايات التي ذكرنا في بداية العصر من المثلين أولى؛ لأن فيه احتياطا؛ فإن التقديم عن الوقت ليس له مثل في الشرع، بخلاف التأخير؛ فإنه إن لم يؤد يكون قضاء، وأيضًا الروايات المذكورة متأخرة عن رواية الإمامة، وظاهر أن للمؤخّر ترجيحًا على المتقدم.

ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ.

وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جَبْرَئِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ،.....

سهر: قوله: حين كان كل شيء مثل ظله: اعلم أن هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، وبه قال الجمهور، واختاره الطحاوي، وقال أبو حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت الظهر، ويدخل وقت العصر؛ لحديث الإبراد بالظهر؛ إذ شدّة الحر في ديارهم في هذا الوقت، أو لحديث: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك، كذا في "البرهان".

قوت: قوله: وجبت الشمس: أي سقطت. قوله: برق الفجر: بفتح الراء.

قوله: هذا وقت الأنبياء من قبلك: قال ابن العربي: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء، وليس كذلك، وإنما معناه: هذا وقتك المشروع لك يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين: الأول والآخر. و "وقت الأنبياء قبلك"، يعني: مثله وقت الأنبياء قبلك، أي: صلاتهم كانت واسعة الوقت، وذات طرفين =

عرف: مذاهب الأئمة في المراد بالشفق: قوله: الشفق: ذهب الجمهور إلى أن الشفق هو الأحمر، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه الشفق الأبيض، وقال قائل: إن الشفق في اللغة بمعنى الحمرة، وقال الفراء: إن الشفق البياض، وللعلماء هنا كلام. وأقول: إن الشفق رقة الحمرة، فيكون أمراً بين البياض والحمرة.

ظاهر الحديث مخالف للشافعي ومحمد وأبي يوسف رحمهم الله: قوله: لوقت العصر: ظاهر الحديث يخالف الشافعي ومحمداً وأبا يوسف ومن وافقهم؛ فإن ظاهره أداء الظهر حين صار الظل مثلاً فتأولوا فيه، ومذهب مالك رحمه الله أن المثل الأول وقدر أربع ركعات بعده وقت الظهر.

الصلوات الخمس من خصائص هذه الأمة: قوله: هذا وقت الأنبياء: قيل: إن الصلوات الخمسة من خصائص هذه الأمة. أقول: إن جميع الصلوات من خصائصنا، وإلا فهي متفرقة ثابتة عن الأنبياء السابقين كما يدل ما في "معاني الآثار"، وهذا حديث "معاني الآثار" لم أجده إلا في "شرح مسند الشافعي" لابن الأثير الجزري.

قوت عرف
وَالْـوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ ﷺ.

قوت = مثل هذا، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذه الميقات إلا لهذه الأمَّة خاصّة، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. وقد روى أبو داود في حديث العشاء: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فُضِّلتم بها على سائر الأمم، وكذا قال ابن سيِّد الناس: يريد التوسعة عليهم في أن للوقت أولاً وآخرًا، لا أن الأوقات هي أوقاتهم بعينها.
قوله: والوقت فيما بين هذين الوقتين: قال ابن سيد الناس: يريد هذين، وما بينهما. أما إرادته أن الوقتين اللذين أوقع فيهما الصلاة وقتٌ لها، فتبين بفعله. وأما الإعلام بأن ما بينهما أيضًا وقت، فبينه قوله ﷺ.

عرف: ظاهر الحديث لا يستقيم على مذهب أحد: قوله: والوقت فيما بين هذين الوقتين: ظاهره لا يستقيم على مذهب أحد، فقال الشوافع: هو الوقت المستحب، وسيأتي تطبيقه على مذهبنا، وقيل: إن المراد من الوقتين وقتا أمس مثلا ما بين الظهر والعصر، ولكنه لا يستقيم كليةً أيضاً، وأيضاً لا احتياج في هذا إلى مجيء جبريل ﷺ يومين.
اختلاف الأئمة في وقت الظهر: واعلم أن جمهور الأمة إلى أن وقت الظهر إلى المثل، والعصر منه إلى قبيل الاصفرار، وعن أبي حنيفة روايات، والمشهورة عنه - وذكرها أرباب المتون - أن وقت الظهر عنده إلى المثلين، وقال صاحب "النهاية" على "الهداية": إنها ظاهر الرواية، وتبعه ابن عابدين. أقول: في "البدائع" تصريح بأن آخر وقت الظهر ليس بمذكور في ظاهر الرواية، ومرتبة "البدائع" أعلى وأرفع، وإني ما وجدت هذا في الجامعين و"الزيادات" و"المبسوط"، وقد صرح السرخسي في مبسوطه أن محمداً لم يتعرض في مبسوطه لآخر وقت الظهر، ثم تعرض السرخسي وروى الروايتين.
"المبسوط" و"الجامع الصغير": يطلق لفظ المبسوط على مبسوط محمد وشروحه، ولعلها تبلغ عدة شروح، والتمييز بالإضافة إلى مصنفه، مثل أن يقال: مبسوط محمد ومبسوط السرخسي، وكذلك حال "الجامع الصغير"، وله شروح تبلغ خمسين شرحاً. والرواية الثانية عن أبي حنيفة: أن وقت الظهر إلى المثل، وبعده وقت العصر، وفي عامة كتبنا أنها عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وفي "مبسوط السرخسي": أنها عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة.
والرواية الثالثة: أن وقت الظهر إلى المثل، ووقت العصر من المثل الثالث، والمثل الثاني مهمل، وهذه مروية بطريق أسد بن عمرو. والرواية الرابعة في "عمدة القاري"، وصححها الكرخي عن أبي حنيفة: أن وقت الظهر إلى أقل قامتين، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثلين، وهذه الرواية مشتبهة أي مشتملة على زيادة الخبر، بخلاف غيرها؛ فإنها نافية أي غير مشتملة على زيادة الخبر، وهذه الروايات عندي عبارات محتاجة إلى التفصيل، ومحصل الكل عندي: أن المثل الأول مختص بالظهر، والمثل الثالث مختص بالعصر، والمثل الثاني مشترك بين الظهر والعصر، واشتراك الوقت ثابت عن بعض السلف كما قال الطحاوي، وثابت عن الأئمة الثلاثة من أحمد والشافعي ومالك بن أنس رحمهم الله، وقال الشافعي رحمه الله: من طهرت في آخر العصر يلزمها قضاء الظهر والعصر، ومن طهرت في آخر العشاء، يلزمها قضاء المغرب والعشاء، فلا بد من أن يقول باشتراك الوقت، وإلا فكيف يوجب قضاء الوقتين؟ =

١٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَمَّنِي جَبْرَئِيْلُ». فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ».*

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بِالْأَمْسِ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.]

عرف = حديث الباب دليل لأبي حنيفة ﷺ خاصة: فأقول: إن حديث الباب لأبي حنيفة ﷺ خاصة؛ فإن الظاهر أنه صلى الظهر يوماً ثانياً بعد المثل الأول، وهو مذهب أبي حنيفة ﷺ، وزعم الشارحون أن الحديث مخالف لأبي حنيفة ﷺ.

حاصل حديث الباب: وحاصل حديث الباب الفصل بين الوقتين أي إذا صلى الظهر تعجيلاً صلى العصر تعجيلاً، وإذا صلى الظهر تأجيلاً، يصلي العصر تأجيلاً.

المراد من الوقت بين الوقتين: وبعد هذا فأقول: إن المراد من الوقت بين الوقتين الوقت المستحب، ولا يرد علينا وقت العصر؛ فإن الظاهر من الحديث أنه صلى العصر بعد المثلين وقبل المثل الثالث، وهو المستحب عندنا فلا ضير.

تعارض عبارات الفتاوى في وقت الظهر: وأفتى صاحب "الدر المختار" بأداء الظهر في المثل الأول، ورد عليه ابن عابدين ﷺ بأن المثلين ظاهر الرواية.

وأقول: إن الحق إلى صاحب "الدر المختار"؛ فإن المثل الثاني وقت الضرورة للظهر، وذكر الشيخ سيد أحمد الدحلاني الشافعي في رسالة رجوع أبي حنيفة إلى المثل الأول ناقلاً عن "الفتاوى الظهيرية" و"خزانة المفتين"، والكتابان من المعتبرات، وأما خزانة الروايات فغير معتبر، وظني أن مراد أبي حنيفة ﷺ بوقت الظهر إلى المثلين أنه إلى أقل المثلين؛ فإنه قال محمد في "المبسوط" و"الموطأ": إن وقت العصر لا يدخل عند أبي حنيفة إلا بعد المثلين، وذكر مذهبه ومذهب أبي يوسف أن وقت الظهر إلى المثل وزيادة شيء، ولم يذكر آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة، فلعله لا يبلغ إلى المثلين.

رواية إمامة جبريل عليه السلام عن خمسة أصحاب النبي ﷺ: وإمامة جبريل عليه السلام مروية عن خمسة أصحاب النبي ﷺ، عن جابر بن عبد الله وابن عباس ﷺ، أخرجهما الترمذي، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند الدارقطني بسند حسن، وعن أنس عند الدارقطني وفي سنده رجل متكلم فيه، وأخرج عنه ابن السكن في صحيحه من رواة الحسان.

مستدلات الأحناف: وأما استدلالاتنا فذكرها صاحب "البحر" في رسالة: "إزالة الغشاء عن وقتي الظهر والعشاء"، =

وَحَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ فِي الْمَوَاقِيْتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.* وَقَالَ مُحَمَّدٌ (قوت): أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيْتِ حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: « حَسَنٌ»: [صَحِيْحٌ].

قوت: قوله: قال محمد: أصح شيء في المواقت حديث جابر: قال ابن القطان: حديث جابر يجب أن يكون مرسلاً؛ لأن جابرًا لم يذكر من حدثه بذلك، ولم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء، لِمَا عُلِمَ من أنه أنصَارِيٌّ، إنما صَحِب بالمدينة. قال: "وابن عباس، وأبو هريرة اللذان رويَا أيضًا قصة إمامة جبريل، فليس يلزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر؛ لأنهما قالا: إن رسول الله ﷺ قال ذلك وقصّهُ عليهما".

عرف = ومنها حديث: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وفيه نظر؛ لأن الإبراد أمر إضافي يختلف باختلاف الفصول، ومنها حديث قوله عليه الصلاة والسلام في السفر: أبرد أبرد، وقال الراوي: حتى تساوي فيء التلول، وقال النووي: إنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وقتاً، فلم يصح حجة لنا عليهم، ومنها حديث البخاري حديث تمثيل هذه الأمة بالأمم السابقة، وأخرجه محمد في آخر موطئه، واحتج به على تأخير العصر كما هو مستحب عندنا.

وأقول: إن الاحتجاج به على المثلين فيه نظر، وعلى استحباب تأخير العصر صحيح، ووجه استدلال المتأخرين على المثلين أن الوقت بعد العصر يجب أن يكون أقل من الوقت بعد نصف النهار إلى آخر الظهر، ولو كان الوقت إلى المثل يكون أقل مما بعده إلى غروب الشمس، وإلا فلا يتحقق فضل هذه الأمة على الأمم السابقة.

أقول: إن الوقت مما بعد نصف النهار إلى المثل الأول بأكثر مما بعد المثل الأول إلى غروب الشمس، فلا يصح الاستدلال، وقد ضعف الاستدلال ابن حزم الأندلسي في "المحلى"، وقال: إن المثل الأول أزيد من جميع الأمثال الباقية، نعم الاستدلال بالتشبيه الأول المذكور في إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة إلخ بتأييد الحديث الآخر: بعثت بين يدي الساعة كهاتين الإصبعين إلخ، وهو دال على وقت يسير، وأما وجه استدلال محمد رحمه الله على استحباب تأخير العصر، فمذكور في "الموطأ"، وقيل: أول من احتج بهذا الحديث على المثلين القاضي أبو زيد الدبوسي رحمه الله.

الوقت بعد العصر سدس النهار عند الأحناف: قيل: إن الوقت بعد العصر إلى الغروب سدس النهار على مذهب الأحناف، وربع النهار عند الشوافع، على بناء اختلاف وقت العصر المستحب.

عرف
(٢) بَابٌ مِنْهُ

١٤٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ، .....

شيخ — أي المستحب — سهر

سهر: قوله: يغيب الشفق: وهو الحمرة عند الأئمة الثلاثة، أي مالك والشافعي وأحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله غير أبي حنيفة رحمه الله؛ فإن أشهر الرواية عنه أن الشفق هو البياض، قال في "الدر": الشفق: وهو الحمرة عندهما، وبه قالت الثلاثة، وإليه رجع الإمام، كما هو في شروح "المجمع" وغيره، فكان هو المذهب، قال صدر الشريعة: وبه يفتى، وفي "المواهب": وعليها الفتوى، ورجّحها في الشرح أي "البرهان" حيث قال: وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وعليه انطباق أهل اللسان.
لكن قال ابن الهمام: لا تساعده رواية ولا دراية، وكذا نقل عنه الحلبي في "شرح المنية"، وقال العيني: وقال عمر بن عبد العزيز وابن المبارك، والأوزاعي في رواية، ومالك في رواية، وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرّد والفراء: لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيض، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وأبيّ بن كعب وعبد الله بن زبير رضي الله عنهم، وإليه ذهب أبو حنيفة؛ لقوله عليه السلام: وآخر وقت المغرب إذا اسودَّ الأفق، واختاره الثعلب، كذا في "البرهان". وقال الطحاوي ما حاصله: إنهم أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها، وأما اختلافهم في البياض الذي بعدها، فقال بعضهم: حكمه حكم الحمرة، وقال آخرون: حكمه خلاف حكم الحمرة، فنظرنا في ذلك، فرأينا الفجر، فوجدنا الحمرة والبياض وقتًا لصلاة واحدة، فالنظر على ذلك أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضًا وقتًا لصلاة واحدة. ولا يخفى أن الاحتياط في تأخير العشاء، والله تعالى أعلم.

عرف: أوقات الصلوات محالة إلى العرف واللغة: قوله: باب منه: واعلم أن الشريعة أحالت أوقات الصلوات إلى العرف واللغة، فالمذكور في الأحاديث تقريب لا تحديد.

شيخ: قوله: إن للصلاة أولا وآخرا: هذا حجة على الشافعي رحمه الله في أنه قال: وقت المغرب مقدار ثلاث ركعات، وكذا قوله: "قبل أن يغيب الشفق إلخ"، وكذا قوله: "إن وقت المغرب حين يغيب حاجب الشمس، وآخرها حين يغيب الشفق".

وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: حَدِيْثُ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَوَاقِيْتِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ، وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ خَطَأٌ، أَخْطَأَ فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ.

١٤٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

سهر: قوله: أخطأ فيه: [أي أخطأ في الإسناد حيث قال: عن الأعمش، عن أبي صالح، والصواب: عن الأعمش، عن مجاهد.]

عرف: تأخير العشاء: قوله: أول وقت العشاء: تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحب، وإلى نصف الليل جائز، وبعده مكروه تحريماً أو تنزيهاً، والثاني مختار الطحاوي والمحقق ابن أمير الحاج.

ظاهر الحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة رحمه الله: قوله: يغيب الأفق: ظاهره يؤيد مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن غيبوبة الأفق بغيبوبة الشفق الأبيض، قال الخليل بن أحمد شيخ سيبويه: إن الشفق الأبيض يبقى إلى ثلث الليل، بل إلى نصفها أيضاً في بعض الأحيان.

الغوارب والطوالع أربعة: أقول: إن الغوارب أربعة مثل الطوالع؛ فإنها أيضاً أربعة، أما الطوالع: فالصبح الأول، والثاني الأبيض، ثم الأحمر، ثم طلوع الشمس، فكذلك يكون في الغوارب، غروب الشمس، ثم الحمرة، ثم البياض، وشيء آخر بدل الصبح الكاذب والمتمادي إلى ثلث الليل، ونصفها هو هذا الشيء، واختلط الأمر على الخليل، فإنه ليس هو البياض الذي يبقى فيه وقت المغرب عند أبي حنيفة رحمه الله، وليعلم أن الوقت بعد طلوع الفجر الصادق إلى الطلوع، مثل الوقت بعد الغروب إلى غيبوبة الشفق الأبيض لذلك اليوم.

قول علماء الهيئة والرد عليهم: قوله: حين يطلع الفجر إلخ: قال علماء الرياضي: إن طلوع الفجر الكاذب على ثمانية عشر درجة، وطلوع الفجر الصادق خمسة عشر، ورد عليهم ابن حجر المكي الشافعي في "تحفة المحتاج" بأن الصبح قد يتقدم وقد يتأخر، وكذلك قال الفقهاء، وذكر الشيخ في تفسيره "روح المعاني" قطعة "تحفة المحتاج". =

١٤٧ - حَدَّثَنَا* أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوْا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ (بمهملة في آخره)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ (عرف) فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِيْنَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ (عرف) بَيْضَاءُ (أي لم تختلط بها صفرة) مُرْتَفِعَةٌ (أي عن حد الاستواء)، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنْ الغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ (سهر) أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ (عرف)، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: «مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ» (أي أنا ههنا).

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ قَبْلَ رَقْمِ: (١٤٧): [بَابٌ مِنْهُ].

سهر: قوله: وأنعم أن يبرد: أي زاد وبالغ في الإبراد حتى انكسر وهج الحر بالكلية، يقال: أحسنت وأنعمت، أي زدت في الإحسان وبالغت. (الشيخ عبد الحق)

عرف = أقول: إن قول ابن حجر رحمه الله صادق، وقال أرباب الرياضي الجديد: ربما نشاهد قرص الشمس بالأعين مع أنها غير طالعة، وذكروا له مثالا.

قوله: رجل فسأله: قال الزرقاني: لا أعلم هذا الرجل، والواقعة واقعة السفر. أقول: إن الواقعة واقعة داخل المدينة، كما صرح البيهقي في بعض عباراته، وهو المتبادر من ألفاظ الحديث.

استدلال الشوافع به على تعجيل العصر واستدلال الطحاوي به على التأخير: قوله: والشمس بيضاء مرتفعة: قال الشوافع: إنه دليل لنا، وقال الطحاوي: لعله مفيد لنا بأن الراوي لم يقدر على بيان تأخير العصر إلا بهذا التعبير. أقول: إن في "مسند أحمد" بسند صحيح عن أنس: والشمس محلقة.

معنى الشفق لغةً: قوله: الشفق: أصل اللغة أن الشفق هو بين الأحمر القاني والأبيض الناصع، وفي بعض الألفاظ: =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ أَيْضًا.

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيْسِ بِالْفَجْرِ

عرف سهر

١٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنْ كَانَ قوت

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ - قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: فَتَمُرُّ النِّسَاءُ - أي إنه كان

مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الغَلَسِ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ: مُتَلَفِّعَاتٍ. قوت سهر قوت سهر عرف

سهر قوله: التغليس بالفجر: يعني أداء صلاة الفجر في الغلس، والغلس ظلمة آخر الليل، كذا في "المجمع" وغيره. قوله: بمروطهن: أي أكسيتهن، وتكون من صوف، وربما كان من خزّ أو غيره، جمع مرط بكسر ميم وسكون راء. (المجمع) قوله: متلفّعات: ومتلفّفات متقاربان في المعنى، أي مغطّيات الرؤوس والأجساد، كذا في "المجمع".

قوت: قوله: إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح: قال ابن سيد الناس: على معنى التأكيد، و"إن" مخففة من الثقيلة المؤكدة، واللام لازمة بعدها؛ للفرق بينها وبين التي بمعنى ما. قوله: متلففات: بفاءين.

قوله: بمروطهن: قال ابن العربي: المرط كساء، وأكثر ما يستعمل للنساء. وقال ابن فارس: هو ملحفة يؤتزر بها. وقال ابن قتيبة: "متلفعَات" بعين مهملة بعد الفاء. قال ابن العربي: التلفع هو التلفف، إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس، فكل متلفع متلفف، وليس كل متلفف متلفعًا.

عرف = "حين يسود الأفق"، وقد مر "حين يغيب الشفق"، فيفيد أبا حنيفة ﵀.

قول الشافعي ﵀ القديم في وقت المغرب: القول القديم للشافعي: أن وقت المغرب قدر خمس ركعات، ويجوز إخراج الصلاة عن هذا القدر بإطالة القراءة بشرط أن يشرعها في الوقت، وأعجب من هذا ما في كتب الشافعية أنه يجوز إخراج كل صلاة عن وقتها بإطالة القراءة، هكذا في كتبنا أنه: لو شرع في العصر وأطال القراءة إلى داخل الاصفرار فمتحمل، كما في "الدر المختار" عن "القنية"، وذكر هذه المسألة فخر الإسلام في "أصول البزدوي" فلا يمكن إسقاطها، واعتذروا بأن المصلي مستغرق، فلا يدري دخول الاصفرار، والعذر بعيد ذو قَزَل، فإما أن يبين عذر آخر، أو يقيد في هذا العذر قيد؛ فإن حديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس متواتر.

مذاهب الأئمة في الوقت المستحب للفجر: قوله: باب إلخ: مذهب الشافعي ومالك وأحمد ﵃: استحباب التغليس =

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَقَيْلَةَ ابْنَةِ مَخْرَمَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.* وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ (عرف) وَعُمَرُ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ. وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحاقُ، يَسْتَحِبُّوْنَ التَّغْلِيْسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ نَحْوَهُ.]

عرف = بداية ونهاية، ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وسفيان الثوري ﷺ: أفضلية الإسفار بداية ونهاية، ومذهب محمد واختاره الطحاوي: البداية في الغلس والنهاية في الإسفار، وزعمت من كتاب الحج أن مذهب محمد هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ﷺ، ثم وجدت في كتب أركان النقل أنه مذهب محمد ﷺ فقط.

معنى متلفعات: قوله: متلفعات: التلفع: إرخاء الثوب على الوجه كما قال البختري:

متلفعاً ببروقه ورعوده إلخ

نقول: إن المعرفة حال التلفف والتلفع متعذرة حال طلوع الشمس أيضاً، وقال النووي: إن عدم المعرفة هو عدم التمييز بين الذكور والإناث. أقول: إن هذا بعيد جداً، وأما لفظ "من الغلس" ففي "ابن ماجه": "تعني من الغلس" فيكون مدرجاً من الراوي، وكذلك في "الطحاوي" ما يدل على الإدراج بسند صحيح.

الرد على القائلين بالتغليس: قوله: أبو بكر وعمر إلخ: نقول: إن الإجمال في الغلس غير كاف لكم؛ فإن مذهبكم الابتداء والانتهاء في الغلس، وفي "معاني الآثار": "إن أبا بكر كان يطول صلاة الفجر حتى يخاف طلوع الشمس" عن أنس ﷺ، وفي سنده سليمان وهو ابن قيس الكيساني، والسند صحيح، وفيه: "كان عمر يطول الفجر حتى نخشى طلوع الشمس"، وفي سنده محمد بن يوسف وهو الفريابي.

وقت الفجر عندنا ثلاث حصص: ووقت الفجر عندنا ثلاث حصص، كما قال أرباب الفتوى: الأولى لأداء السنة، الثانية لأداء الفرض، والثالثة خالية ليقضي فيها لو بدا فساد الصلاة.

الاطلاع: في باب تيمم من "مبسوط السرخسي": يستحب الغلس وتعجيل الظهر إذا اجتمع الناس، ولكنه لم يذكره في باب المواقيت.

* * * *

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ سهر عرف

١٤٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَجَابِرٍ وَبِلَالٍ رضي الله عنهم. قوت

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَيْضًا عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: في الإسفار بالفجر: قال ابن الهمام: تأويل الإسفار بتبيّن الفجر، حتى لا يكون شك في طلوعه ليس بشيء؛ إذ ما لم يتبيّن لم يحكم بصحة الصلاة، فضلاً عن إصابة الأجر، على أن في بعض الروايات ما ينفيه: أسفروا بالفجر، وكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر، أو قال: لأجوركم.

وروى الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا القعنبي، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء كما اجتمعوا على التنوير، وهذا إسناد صحيح، ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما فارقهم عليه رسول الله ﷺ، فيلزم كونه لعلمهم بنسخ التغليس المروي من حديث عائشة: "كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح بغلس" الحديث، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في "الصحيحين" ظاهر في ما ذهبنا إليه، وهو: "ما رأيت رسول الله ﷺ صلّى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع"، =

قوت: قوله: أسفروا بالفجر: قال ابن العربي: الإسفار الضوء مأخوذ من سَفَر، أي تَبَيَّن فانكشف. وقال ابن سيد الناس: الإسفار التبين والتيقن، والمراد به هنا: إذا انكشف واتضح؛ لئلا يظل المصلي في شك من دخول الوقت. قال في "النهاية": قالوا: يحتمل أنهم حين أمروا بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها، كانوا يصلونها عند الفجر الأول حرصًا ورغبة، فقال: "أسفروا بها" أي أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه، ويُقوي ذلك أنه قال لبلال: نَوِّر بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نَبْلهم، وقيل: إن الأمر بالإسفار خاص في الليالي المقمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبين فيها، فأُمرُوا بالإسفار احتياطا.

عرف: قوله: الإسفار: قال بعض الأحناف: إن لفظ الإسفار يقتضي الزيادة، فإن المزيد للزيادة كما في "القاموس" وغيره.

وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ الْإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: مَعْنَى الْإِسْفَارِ أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ فَلَا يُشَكَّ فِيْهِ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الْإِسْفَارِ تَأْخِيْرُ الصَّلَاةِ.

عرف شيخ

سهر = صلّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، مع أنه كان بعد الفجر، كما يفيده لفظ البخاري: "وصلّى الفجر حين بزغ الفجر"، فعلم أن المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه.

عرف: رد معنى الإسفار: قوله: معنى الإسفار أن يضح: قال ابن الهمام: إن هذا بعيد جداً، فإن الصلاة قبل تبين الفجر غير صحيحة، فضلاً عن الفضل وزيادة الأجر؛ فإن مقتضى ظاهر الحديث صحة الصلاة لو صلى قبل الإسفار، وأيضاً في "معاني الآثار" و"ابن حبان" لفظ: "كلما أسفرتم" بأسانيد قوية ولم يجب أحد من الشوافع، ويمكن لهم قول: إن المراد من "كلما" كل يوم يوم، لكن التبادر والظهور للإكثار في يوم واحد وهو مراد الحديث، وتعرض السيوطي إلى أنه رواية بالمعنى، كما في حواشيه على الستة.

ترجيح مذهب الأحناف في الإسفار: وفي "شرح الإحياء" عن السخاوي يقول شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن مذهب الأحناف في الإسفار راجح، وللشوافع ما في "أبي داود" في قصة عمر بن عبد العزيز وأبي مسعود الأنصاري: "أنه عليه السلام صلى مرة بالغلس، وصلى مرة بالإسفار، ثم جرى عمله على التغليس حتى لقي الله تعالى". وقال أبو داود: إن الراوي في تفسير الحديث متفرد، وعندي محمله أنه غلس شديداً مرة، وأسفر شديداً مرة، ثم توسط أمره، وهذه واقعة تعليمه عليه السلام أوقات الصلاة لرجل في المدينة. ولنا حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أنه عليه السلام غلس في المزدلفة، وصلى قبل ميقاتها لا في غيرها"، ونقول: إن المراد من قبل ميقاتها هي الميقات المعتاد؛ فإنه لا يقول أحد بصلاة الفجر في الليل قبل طلوع الفجر في المزدلفة، وقال الحافظ: لعله غلس شديداً.

أقول: ما مراد التغليس الشديد والضعيف؟ فإن مذهبكم ابتداء الصلاة حين تحقق وتبين طلوع الفجر في الفور، =

شيخ: قوله: معنى الإسفار: أن يضح ولا شكّ، مذهب الشافعي رحمه الله أن التغليس أفضل، ومذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله الأفضل الإسفار. وجمع الشافعي رحمه الله بين الروايات بأن قال: إن معنى الإسفار: أن يكون الفجر واضحًا لا يشكّ في وجوده، لا أنه يؤخّر الصلاة، وهذا التأويل ليس بصحيح؛ لأن النبي ﷺ قال: أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر، والصلاة لا يجوز في وقت الشكّ فضلاً عن الأجر، وأوّل الطحاوي رحمه الله بتأويلات، منها أن معنى قوله: "فتمرّ النساء متلففات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس إلخ": ما يعرفن في مسجد النبي عليه السلام، والتأويل الثاني للجمع بين الروايات الواردة في الغلس والإسفار: يعني أن النبي ﷺ كان يشرع الصلاة في الغلس، ويختم في الإسفار. قال مد ظله: كلا التأويلين خلاف الظاهر، بل الأولى أن يقال: إن ما قال أبو حنيفة رحمه الله: الإسفار أفضل، يعني فيه فضيلة لغيرها، وهو كثرة الجماعة، لا أنه أفضل في ذاته.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيْلِ بِالظُّهْرِ عرف

١٥٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَا مِنْ عُمَرَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَخَبَّابٍ عرف وَأَبِي بَرْزَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

عرف = وقال النووي: إنكم تقولون بالجمع بين المغرب والعشاء في عرفة، والحال أنه ليس بمذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحال أن جمع المغرب والعشاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مذكور عند النسائي، ونقول: إن فعله عليه السلام مختلف من التغليس مرة والإسفار مرة، ولنا قوله عليه السلام، والحديث القولي مقدم أي: أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر.

وأما ثبوت الغلس فلا ننكره؛ فإنه أيضاً جائز؛ فإن الخلاف في الأفضلية، فصار الترجيح لمذهب الأحناف، وفي حديث مرفوع: التغليس في الشتاء والإسفار في الصيف، وتتبعته فوجدته ساقط السند؛ فإن في سنده سيفاً صاحب "كتاب الفتوح"، وهو قريب من الاتفاق على ضعفه، ثم وجدت متنه في "حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصبهاني، وليس في سنده، والله أعلم.

استحباب تأخير الصلوات كلها ما دون المغرب: قوله: باب إلخ: يستحب تأخير الصلوات في الجملة إلا المغرب عندنا، ويستحب التعجيل في الجملة إلا العشاء عند الشوافع.

محمل حديث الباب: وحديث الباب نحمله على الشتاء أو على الابتداء؛ فإنه قد صرح المحدثون أن آخر عمله عليه السلام المستمر على الإبراد، وكذلك يروى عن بلال، وأيضاً نقول: إن له عليه الصلاة والسلام فعلاً وقولاً، وقوله عليه السلام مقدم، وهو في أيدينا حديث: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم إلخ، وأيضاً فعله عليه السلام مختلف.

قوله: وخباب إلخ: حديث خباب أخرجه في "صحيح مسلم"، وفيه: شكونا إلى رسول الله ﷺ فلم يشكنا.

المراد من قوله: "فلم يشكنا": ومراد "لم يشكنا" أي لم يدفع شكوتنا وعجل بالظهر، وقال بعض: معنى "فلم يشكنا" لم يدع شكوتنا بل أزالها وأبرد بالظهر، وعندي هذا التأويل بعيد غاية بعد، ومراده ما ذكرت أولاً.

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ حَدِيْثِهِ الَّذِي رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ». قَالَ يَحْيَى: وَرَوَى لَهُ سُفْيَانُ وَزَائِدَةُ، وَلَمْ يَرَ يَحْيَى بِحَدِيْثِهِ بَأْسًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَعْجِيْلِ الظُّهْرِ.

١٥١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتْ الشَّمْسُ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ»: [وَهُوَ أَحْسَنُ حَدِيْثٍ فِي هَذَا الْبَابِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.]

سهر: قوله: الحلواني: بضم المهملة وسكون اللام وبالنون، منسوب إلى الحُلوان موضع قريب بالشام.

قوله: حين زالت الشمس: هو محمول عندنا على زمان الشتاء، أما في أيام الصيف فالمستحب الإبراد كما سيجيء، والدليل عليه ما في "البخاري"، قيل لأنس: كيف كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر؟ قال: كان رسول الله ﷺ إذا اشتدّ البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتدّ الحر أبرد بالصلاة، والمراد الظهر؛ لأنه جواب السؤال عنها، كذا في "فتح القدير"، وبه تجتمع الأدلة.

عرف: المراد من يحيى قوله: ولم ير يحيى بحديثه بأساً: هذا يحيى بن سعيد القطان، وما كتب المحشي من يحيى بن معين فهو غلط صريح.

حلي: قوله: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير إلخ: قلت: رواه الترمذي في "باب من تحل له الزكاة" من أبواب الزكاة، وحكى قول شعبة هناك مفصلاً.

* * * *

(٦) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

١٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا (قوت) اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا (عرف) عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (سهر قوت عرف)». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَالْمُغِيرَةِ وَالْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ ﷺ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا، وَلَا يَصِحُّ (سهر). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: فيح: [وهو سطوع الحر وفورانه.] قوله: ولا يصح: [أي رواية عمر مرفوعا بل موقوف عليه.]

قوت: قوله: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة: قال ابن العربي: معنى "أبردوا" أخِّروا إلى زمَن البرد، ولا ينتظم ذلك مع قوله: "عن"؛ فإن صُورته أخِّروا عن الصَّلاة، إلا بإضمار تقديره: أخروا أنفسكم عن الصلاة. وقد رواه مُسْلم: فأبردوا بالصلاة، وهو انتظامه في الظاهر. وقال ابن سيد الناس: أبردوا، أي أخروها عن ذلك الوقت وادخلُوا بها في وقت البرْد، وهو الزمَان الذي يتبين فيه انكسارُ شدّة الحرّ، وتوجد فيه برودة مَّا. يقال: "أبرد الرَّجُل" أي صار في برْد النهار. و"عن" في قوله: "عن الصلاة" بمعنى الباء، كما رُوي في بعض طرقه: أبردوا بالصلاة، و"عَن" تأتي بمعنى الباء، كما يقال: "رميت عن القوس" أي به، وقيل: "عن" هنا زائدة أي أبردوا الصلاة، يقال: "أبرد الرجل كذا" إذا فعله في برد النهار.

قوله: من فيح جهنم: هو انتشار حرّها وشدة غليانها. قال ابن العربي: وأصله الواو. قال ابن سيد الناس: =

عرف: **مذهب الشافعي** ﷺ **في تأخير الظهر**: قوله: باب إلخ: قال الشافعي: إن كان المسجد قريباً تعجل وإلا فيؤجل، ولو كانوا في السفر مجتمعين يعجل وإن كان الحر شديداً، وفي "سنن أبي داود" عن ابن مسعود ﷺ: "كان قدر صلاة رسول الله ﷺ في الصيف من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء من خمسة أقدام إلى سبعة".

قوله: فأبردوا عن الصلاة: قال العلماء: إن الأفصح صلة الإبراد بالباء.

كلمة "عن" يساعد مذهبنا في التأخير: أقول: إن كلمة "عن" سيفيد في الرد على من لا فهم له في الحديث من غير المقلدين، فقد رأيت لبعضهم أن المراد إبرادها بأداء الصلاة.

سؤال منطقي والجواب عنه: قوله: من فيح جهنم: ههنا سؤال عقلي، هو أن التجربة أن شدة الحر وضعفها =

وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ (عرف) وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا الْإِبْرَادُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا يَنْتَابُ (عرف) أَهْلُهُ (أي يحضرون نوبا) مِنَ الْبُعْدِ، فَأَمَّا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَالَّذِي أُحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالْاِتِّبَاعِ. وَأَمَّا (حلي) مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَلِلْمَشَقَّةِ

قوت = وقد روي به في حديث أبي سعيد: من فوح جهنم. قال أحمد: لا أعلم أحدًا رواه بالواو إلا الأعمش.

عرف = بقرب الشمس وبعدها، فكيف "إن شدة الحر من فيح جهنم"؟ فنقول: لو كان السؤال على طريق اليونانيين فالجواب: إن قول: "إن الشدة والضعف بسبب الشمس" غير مستقيم على قولهم؛ فإن الأجرام الأثرية خالية عن البرودة والحرارة، وأما شرّاح "قانون ابن سينا" فتعرضوا إلى إثبات الحرارة والبرودة، فقال البعض: إن الحرارة بسبب تحرك الأشعة، فيقال: إنه قد صرح في "الشفاء" الذي هو مرض في الحقيقة: أن الشعاع من مقولة الكيف، فكيف توجد النقلة؟ وأما أرباب الفلسفة الجديدة من الأوروبيين، فقالوا: إن حرّ الأشياء شمسي، فنجيب بما يفيد في مواضع عديدة، وهو: للأشياء أسباب ظاهرة وباطنة، والباطنة يذكرها الشريعة، وأما الظاهرة فلا تنفيها الشريعة الغراء؛ فإنه أخبر بها المخبر الصادق، فكذلك يقال في الرعد والبرق والمطر ونهر جيحان وسيحان.

وجه إبراد الظهر عندنا: قوله: شدة الحر: لنا قولان في إبراد الظهر، قيل: إن المدار على الحرارة، واختاره العيني، وهو المختار؛ لأنه أوفق بالحديث، وقيل: إن المدار على الصيف، واختاره في "البحر"، وكذلك قولان في تبكير الجمعة، وفي الحديث: إن لجهنم نفساً في الصيف، فيوجد حراً شديداً، ولها نفساً في الشتاء، فيوجد البرد الشديد، ويرد على هذا اختلاف البرودة والحرارة في البلاد المختلفة في زمان واحد، فيجاب أنها إذا أدخلت النَفَس في جانب فتوجب البرودة، وأخرجتها إلى جانب آخر فتوجب الحرارة في زمان واحد.

معنى "ينتاب": قوله: ينتاب: معناه الإتيان نوبة بعد نوبة، وقد يكون بمعنى الإتيان متوالياً. أقول: إذا نسب إلى الجماعة يكون بالمعنى الأول، وإذا نسب إلى المفرد يكون بالمعنى الثاني، كما قال:

وعجبت من ليلاك وانتيابها من حيث زارتني ولم أدري بها

وسيفيدنا هذا في مسألة الجمعة في القرى، وفي حديث الجمعة في لفظ من الافتعال وفي لفظ من التفاعل كما في "البخاري".

حلي: قوله: وأما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله: قلت: يدل على أن الترمذي ليس بشافعي.

عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ فِي حَدِيْثِ أَبِي ذَرٍّ ﷺ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ ﷺ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا بِلَالُ، أَبْرِدْ ثُمَّ أَبْرِدْ». فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَكُنْ لِلْإِبْرَادِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَعْنًى؛ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ، وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُوْنَ أَنْ يَنْتَابُوْا مِنَ الْبُعْدِ.

١٥٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ، فَقَالَ: «أَبْرِدْ»، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَبْرِدْ فِي الظُّهْرِ». قَالَ: حَتَّى رَأَيْنَا .....

سهر: قوله: لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد: بل كانوا مجتمعين في مكان واحد، وقيل: هناك علّة أخرى، وهي شدة النزول والسجود في عين الحر. (التقرير)

قوت: قوله: حتى رأينا فيء التلول: قال ابن العربي: هي الروابي المرتفعة، والكدى الثابتة في الأرض، واحدها تل. =

عرف: **اعتراض الترمذي على الشافعي** رحمهما الله **والجواب عنه**: قوله: خلاف ما قال الشافعي: هذا هو الموضع الذي اعترض فيه الترمذي على الشافعي مع كونه مقلد الشافعي، ويمكن الجواب من جانب الشافعي، بأن الأحوال تختلف في السفر أيضاً، ربما يجتمعون كلهم تحت شجرة واحدة، وربما يتفرقون تحت أشجار متفرقة.

شيخ: قوله: يدلّ على خلاف ما قال الشافعي: قال مدّ ظلّه: اعتراض أبي عيسى رحمه الله على الشافعي رحمه الله ليس في محلّه؛ لأن غرض الشافعي رحمه الله أن الأفضلية في أوّل الوقت إلا إذا عارض عارِض، فحينئذ يؤخّرون، والعوارض كثيرة، مثل انتياب الأهل من البعيد وغيرها؛ لأن الشافعي رحمه الله قال بالتأخير لوجه الانتياب خاصّة، ففي قصّة السفر وإن لم يكن الانتياب من البعيد، لكنه يمكن أن يكون وجه آخر موجب للتأخير، مثل عدم وجود مكان وسيع يسع فيه جميع العسكر ويصلون فيه، فلذا أخّر عليه السلام إلى الإبراد؛ لأن المكان الوسيع وإن لم يكن موجودًا، لكنه إذا حصل البرودة، فحينئذ يمكن أن يصلى بدون الظل.

قوله: حتى رأينا فيء التلول: وفي بعض الروايات: حتى بدأ فيء التلول، وفي بعضها: حتى ساوى التلول، ومآل =

سهر عرف

فَيْءَ التُّلُوْلِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوْا عَنْ الصَّلَاةِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: فيء التلول: الفيء أصله الرجوع، من فاء يفيء، والمراد هنا الظل الذي يكون بعد الزوال، والتلول جمع تل: كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل، وهي منبطحة لا يظهر لها ظل، إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر، كذا في "المجمع".

قوت = قال ابن سيد الناس: وظلها لا يظهر إلا بعد تمكن الفيء، واستطالته جدًّا، بخلاف الأشياء المنتصبة التي يظهر ظلها سريعًا في أسفلها؛ لاعتدال أعلاها وأسفلها.

عرف: قوله: فيء التلول: في بعض الألفاظ: ساوى فيء التلول، وفي هذا تأخير شديد؛ فإن التلول مخروطية فتساوي الفيء يكون بعد زمان طويل، وحمله النووي على الجمع وقتاً.

الرد على بعض السفهاء: وزعم بعض المستغرقين في السفاهة والفكاهة مع أئمة الدين أن مراد الحديث إبراد نار جهنم بأداء صلاة الظهر عجلة لا تأخير الصلاة، وترد عليهم صرائح النصوص؛ فإنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال رضي الله عنه: أبرد أبرد، وقال الراوي: "وساوى فيء التلول"، وأيضاً في الحديث: أبردوا عن الصلاة.

شيخ = الكل واحد، وقال بعض من هو راسخ في الحنفية بأن معنى "ساوى فيء التلول" هو أن ظل التلول صار مساويًا له في الطول والعرض، مثلاً: لو كان التلول مقدار عشرة أذرع في الطول، فصار ظله كذلك في الأرض، ثم صلى النبي ﷺ، وهذا ليس بسديد؛ لأنه يفضي إلى أنه صلى النبي ﷺ قريب الغروب، بل المعنى ما ذكرنا يعني بدأ فيء التلول في قاعدته، وانفصل عنه إلى الأرض.

* * * *

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ عرف

١٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا. عرف شيخ سهر قوت سهر قوت عرف

سهر: قوله: في حجرتها: [أي في داخل بيتها، والجملة حالية.]
قوله: لم يظهر: [أي لم يرتفع، قال القاري: وهذا باختلاف الأمكنة والأزمنة، وهو ظاهر لا يخفى.]

قوت: قوله: في حجرتها: أي دارها. قوله: لم يظهر الفيء: قال ابن سيد الناس: أي لم يعدُ السطحَ. وقيل: لم يزُل عنها، والظهور يستعمل فيهما.

عرف: **استحباب تأخير الصلاة عند الأحناف وتعجيلها عند الشوافع**: قوله: باب إلخ: يستحب عندنا تأخير كل صلاة في الجملة إلا المغرب، ويستحب عند الشوافع تعجيل كل صلاة في الجملة إلا العشاء.
قالوا: إن الأفضل التبادر إلى العمل؛ لحديث: أفضل الأعمال الصلاة لميقاتها، أخرجه أرباب الصحيحين، وفي حديث: الصلاة لأول وقتها، أخرجه الترمذي والحاكم بسند ساقط، وتعرض الحاكم إلى تصحيحه، ولكنه لا يمكن تصحيحه؛ فإن الراوي متفرد، ومر عليه الحافظ فلم يحكم عليه بشيء، وأما الأحناف فتركوا العمومات والإجمالات وأخذوا بالخصوصيات، فقد أثبتنا الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر، ونثبت تأخير العصر، وأما تعجيل المغرب وتأخير العشاء فمسلم عند الخصوم أيضاً، وليتدبر الفهيم في نهج الاستدلالين من الاستدلال بالعموم والخصوص أيهما أوفق؟ وأما عمله ﷺ في العصر فمختلف فيه، وكذلك قوله.
المراد من الشمس: قوله: والشمس إلخ: الشمس قد يكون بمعنى ضياء الشمس، وقد يكون بمعنى قرصها، كما قال الشاعر:

قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس

الفرق بين الحجرة والبيت: والحجرة: هو بناء غير مسقف، والبيت: هو البناء المسقف، ذكر السيد السمهودي في "الوفاء بأخبار دار المصطفى": أنه ﷺ بنى أولا المسجد النبوي ثم بيت سودة ﵂.
قوله: لم يظهر الفيء: أي لم يعل على الجدار الشرقي، وهذا ثابت كما قال:

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها =

شيخ: قوله: والشمس في حجرتها: أي صحن حجرتها [جدران بلا سقف]، وعلى هذا يكون الحديث مطابقًا لترجمة الباب. وقال بعض من هو راسخ في التقليد بأن معناه بلغ شعاع الشمس داخل حجرتها، بأن كان لحجرة عائشة ﵂ باب صغير إلى جانب الغروب، فلما بلغت الشمس الأفق الأسفل، وقربت إلى الغروب فبلغ شعاعها داخل حجرتها من جانب الباب المقابل لها، وظاهر أن هذه الحالة لا تتأتى إلا إذا قرب الشمس للغروب، فلو صلى النبي ﷺ حينئذ، لأدى إلى خلاف ما في ترجمة الباب أي تعجيل العصر.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي أَرْوَى وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ. قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ رَافِعٍ عرف ﷺ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ، وَلَا يَصِحُّ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةُ وَأَنَسٌ ﷺ - وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ تَعْجِيْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَكَرِهُوْا تَأْخِيْرَهَا، وَبِهِ يَقُوْلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

١٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عرف فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قُوْمُوْا فَصَلُّوْا الْعَصْرَ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، سهر .....

سهر: قوله: تلك صلاة المنافق: [إشارة إلى ما في الذهن من الصلاة المخصوصة.(الطيبي)]

عرف = ظاهر الحديث لا يدل على التعجيل: وقال الطحاوي: ينظر في جدران الحجرة، إن كانت قصيرة فلا يظهر الفيء إلا بلبث، ونقول: إنه ﷺ شرع في التهجد وهو في حجرة، واقتدى أصحابه خارجها، فلا بد من كون الجدران قصيرة؛ فإن معرفة انتقالات الإمام شرط لصحة الاقتداء، وهذه الواقعة غير واقعة اقتداء الصحابة خلفه ﷺ، وهو في الحجرة المتخذة من الحصير في المسجد، فلا يختلط، قال الحافظ ههنا: إنه قال الطحاوي: إن التغليس بالفجر كان بسبب الجدران، وكان في الواقع الإسفار.

أقول: إن الطحاوي لم يقل بما نقل الحافظ؛ فإن كلامه في الجدران في العصر لا الفجر.

قوله: عن رافع: أخرجه الدار قطني بسند ساقط.

تأخير حجاج بن يوسف الصلاة عن أوقاتها: قوله: على أنس بن مالك: وكان عهد الحجاج الثقفي مبير هذه الأمة، وكان يميت الصلاة، فكان السلف لا يصلون معه، وفي الآثار: أن بعض التابعين صلوا الظهر في خطبة الحجاج الظالم في الجمعة بالإشارة؛ فإنه كان يطيل الخطبة إلى أن يدخل العصر، وكان السلف يخافون على أنفسهم فصلوا بالإشارة، فإذن تعجيل أنس ﷺ لم يكن فيصلاً بين المذهبين؛ فإنه تعجيل من تأخير الحجاج الذي يميت الصلوات.

عرف قوت عرف سهر قوت عرف
يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ
أي قريب من الغروب سهر
فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلاً». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: فنقر أربعًا: يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله، كذا في "الدر". قوله: إلا قليلا: [لعدم اعتقاده أو لخلو إخلاصه. (المرقاة)]

قوت: قوله: إذا كان بين قرني الشيطان: قيل: هو على حقيقته وظاهره. والمراد: أنه يحاذيها بقَرْنَيْه عند غروبها، وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها؛ ليكون الساجدُون لها في صُورَة الساجدين له. وقيل: هو على المجاز، والمراد بقرنيه: عُلُوُّه وارتفاعه، وسُلطانه وغلبة أعوانه، وسجود مُطيعيه من الكفار للشمس. قوله: فنقر أربعًا: كناية عن سُرعَة الحركات كنقر الطائر.

عرف: **الإجماع على كراهية الصلاة بعد الاصفرار وحد الاصفرار**: قوله: يرقب الشمس إلخ: أجمعوا على كراهية الصلاة تحريماً بعد الاصفرار، وأما حد الاصفرار فقال قاضي خان: إنه تغير ضياء الشمس، وقيل: تغير قرص الشمس، والمختار قول قاضي خان.

الحديث على ظاهره: قوله: قرني الشيطان إلخ: الصحيح شرحاً حمل الحديث على الظاهر، وفي الحديث: يقوم الشيطان عند الشمس، وأما الشروح الأخر من الاستعارات والتمثيل فسقيمة عندي، والقرنان جانبا الرأس.

بيان كروية الأرض: واعلم أن الأرض كروية اتفاقاً، فيكون طلوع الشمس وغروبها في جميع الأوقات، فقيل: إن الشياطين كثيرة، فيكون شيطان لبلدة وشيطان آخر لبلدة أخرى وهكذا، وعلى كروية الأرض تكون ليلة القدر مختلفة، وكذلك يكون نزول الله تعالى أيضاً متعدداً، وظني أن سجدة الشمس بعد الغروب تحت العرش المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه في "الترمذي" والصحيحين لا تكون متعددة، بل تكون بعد دورة واحدة لا كل حين من الغوارب المختلفة بحسب تعدد البلاد، وعيَّن موضعها الشيخ الأكبر وكذا ابن كثير.

وجوب تعديل الأركان: قوله: فنقر أربعاً: هذا يدل على وجوب تعديل الأركان؛ فإن الشريعة عدت السجدات الثمانية الخالية عن الجلسة أربع سجدات، وعن أبي حنيفة: من ترك القومة أو الجلسة أخاف أن لا تجوز صلاته، وأيضاً يمكن لنا الاستدلال بحديث الباب على عدم فساد صلاة العصر بغروب الشمس، بخلاف صلاة الفجر عند طلوع الشمس، وأما حديث: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة إلخ، فسيجيء شرحه، ووجه الاستدلال بحديث الباب أن الشريعة سماها صلاة مع كونها عند الغروب، وأما تقييد أنها صلاة المنافق، فنقول أيضاً بكراهتها تحريماً مع بقاء وجودها.

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

عرف سهر

١٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ.

حلي

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها نَحْوَهُ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها نَحْوَهُ»: [وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَهَذَا أَصَحُّ.]

سهر: قوله: تأخير إلخ: قال محمد: تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صلّيتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة، وبذلك جاءت عامة الآثار، وهو قول أبي حنيفة، وقد قال بعض الفقهاء: إنما سميت العصر؛ لأنها تعصر وتؤخر. (الموطأ)

عرف: **الإبهام في حديث الباب وأحوال رجاله**: قوله: باب إلخ: حديث الباب ظاهره مبهم، والتأخير ههنا إضافي، وإطلاق الألفاظ الإضافية ليست بفاصلة، نعم يخرج شيء لنا، ورجال حديث الباب ثقات، فلا أعلم وجه كف اللسان من المصنف عن تصحيحه.

مستدلات الأحناف: وأدلتنا كثيرة لا أستوعبها، ومنها ما في "أبي داود" عن علي رضي الله عنه: "أن وقت الإشراق من جانب الطلوع مثل بقاء الشمس بعد العصر". ومن المعلوم أن وقت الإشراق يكون بعد ذهاب وقت الكراهة، ولنا حديث آخر حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه الحافظ في "الفتح": "أن الساعة المحمودة من الجمعة بعد العصر في الساعة الأخيرة" واليوم اثنا عشر ساعة، وفي "فتح الباري" في موضع: أن ما بعد العصر ربع النهار، وفي موضع: أنه خمس النهار، وفي "رد المحتار" لابن عابدين رحمه الله: أن وقت ما بعد العصر إلى الغروب قدر سدس النهار.

حلي: قوله: وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه: قلت: فيه حجة أبي حنيفة رحمه الله.

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ عرف

١٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَنَسٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَأَبِي أَيُّوْبَ وَأُمِّ حَبِيْبَةَ وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ. وَحَدِيْثُ الْعَبَّاسِ ﷺ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَوْقُوْفًا، وَهُوَ أَصَحُّ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، اخْتَارُوْا تَعْجِيلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَكَرِهُوْا تَأْخِيْرَهَا، حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ، وَذَهَبُوْا إِلَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ صَلَّى بِهِ جَبْرَئِيْلُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ. في قول

سهر: قوله: إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب: هما بمعنى، وفائدة التكرار التأكيد، وهذا أول وقت المغرب، وتمام البحث مضى في شروع ذكر المواقيت، فليراجع ثمه.

قوت: قوله: وتوارت بالحجاب: أي استترت.

عرف: **كراهة تأخير المغرب**: قوله: باب إلخ: اتفقوا على تعجيل المغرب، وفي "الدر المختار": أن التأخير إلى اشتباك النجوم مكروه، وفي "حلية المحقق ابن أمير الحاج": أن التأخير إلى ما قبل الاشتباك مكروه تنزيهاً، والتأخير إليه مكروه تحريماً، وأما الجمع فعلا بين المغرب والعشاء، ففي "الأشباه والنظائر" لصاحب "البحر": أنه مكروه للمسافر، وكذلك روي الجواز عن عيسى بن أبان تلميذ محمد رحمه الله.

* * * *

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عرف

١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ سهر بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ. سهر عرف سهر سهر عرف

١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ هُشَيْمٌ: «عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ». وَحَدِيْثُ أَبِي عَوَانَةَ أَصَحُّ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ رَوَى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ.

سهر: قوله: النعمان: كـ"عثمان"، هو من صغار الصحابة، قليل الرواية بلا واسطة. (التقرير)

قوله: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة: هذا من باب التحديث بنعمة الله عليه بزيادة العلم، مع ما فيه من حمل السامعين على اعتماد مرويه، ولعل وقوع هذا القول منه بعد موت غالب أكابر الصحابة وحفّاظهم الذين هم أعلم بذلك منه. (علي القاري) قوله: لسقوط: [أي وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب.(المرقاة)]

قوله: لثالثة: [أي في ليلة ثالثة من الشهر.]

عرف: العشاء منقسم إلى ثلاثة أجزاء: قوله: باب إلخ: للعشاء ثلاث حصص؛ فإنه يستحب إلى ثلث الليل، وفي رواية إلى نصف الليل، ويجوز إلى نصف الليل، ويكره إلى الصبح كراهة تحريم أو تنـزيه على القولين.

ظاهر الحديث يدل على تأخير كثير: قوله: لثالثة: هذا يدل على زيادة التأخير؛ فإن القمر يتأخر كل ليلة قدر ٧/٦ ساعة [أي ستة أسباع الساعة] فيكون جميع الوقت إلى سقوط القمر للثالثة ساعتين ونصفها، أو ثلاث ساعات إلا ربعها.

* * * *

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

١٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ». من المشقة وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي بَرْزَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ، رَأَوْا تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا عرف سهر

١٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ. قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ عرف ابْنُ عَبَّادٍ - هُوَ الْمُهَلَّبِيُّ - وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ عَوْنٍ،[1] عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، عرف سهر

---

(١) ذكر العلامة أحمد محمد شاكر نقلا عن "تحفة الأحوذي": "كذا في النسخ المطبوعة بالنون، والظاهر أنه تصحيف من الكاتب، والصحيح: "عوف" بالفاء، وهوابن أبي جميلة الأعرابي، والله أعلم.

سهر: قوله: السمر: بفتح الميم، والمسامرة: الحديث بالليل. (الدر)

قوله: عون: التفاوت في هذا الاسم؛ لأن هشيمًا قال: عوف، وعباد قال: عون. (التقرير)

عرف: معنى السمر وبيان جوازه للمصلي والمسافر: قوله: باب إلخ: السمر هو ضياء القمر، ثم يطلق على المحادثة في ضياء القمر توسعاً، وفي حديث مرفوع جواز السمر للمصلي أو المسافر.

مسألة النوم قبل العشاء: وأما النوم قبل العشاء فقال الفقهاء: من كان له من يوقظه عند قيام الجماعة، يجوز له النوم قبل العشاء بلا كراهة، وثبت الاضطجاع في المسجد قبل العشاء عن عثمان ﷺ. =

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ (سهر) النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ كَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيْثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ. وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ.

سهر: قوله: يكره النوم: أصل الحديث الطويل إنما هو عن عوف بن أبي جميلة عن سيار، وفيه ذكر الصلوات كلّها، نقلته من كتاب مدرسة حضرة شاه وليُّ الله قدّس سرّه.

عرف = **فائدة في بيان تخصيص النص بالرأي**: في أصول الفقه أن تخصيص النص بالرأي ابتداء غير جائز، ورأيت في "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد ﷺ تحت مسألة: متى يجوز تلقي الجلب ومتى لا يجوز؟ أن تخصيص النص بالرأي جائز إذا كان الوجه جلياً، وهذا صحيح، فيجب تقييد ما قال الأصوليون؛ فإنا نجد تخصيص النصوص الواردة في الأخلاق من الشكر والصبر وغيرهما، وكذلك قد يخصص نصوص المعاملات بالرأي أيضاً. قوله: قال أحمد وحدثنا عباد إلخ: ههنا تحويل، والمدار سيار.

قوله: جميعاً عن عون: المراد من الجميع هو عون وعباد وإسماعيل.

* * * *

عرف

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

بالتحريك: الليل وحديثه

١٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَنَا مَعَهُمَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٍّ يُقَالُ لَهُ: قَيْسٌ أَوِ ابْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثَ فِي قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الحَوَائِجِ. وَأَكْثَرُ الْحَدِيْثِ عَلَى الرُّخْصَةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ».

ينتظر الصلاة

عرف: **معنى السمر الجائز**: قوله: الرخصة في السمر إلخ: المرخص من السمر ليس هو المنهي عنه، بل المذكور ههنا من حوائج الدين، وهو ليس بسمر، واستعمل لفظ السمر مشاكلة، واعلم أن الأمور قد تختلف باختلاف النيات. في "فتح القدير": يجوز قراءة الأشعار العربية بشرط أن لا تكون الممدوحة حاضرة، وتكون القراءة بنية معرفة العربية، وثبت أثر إجازة الأشعار عن عمر ﷺ. أقول: إن معرفة العربية فرض كفاية، وكذلك في "رد المحتار" لابن عابدين ﷺ.

* * * *

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مِنَ الفَضْلِ عرف

١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ رضي الله عنها - وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا». حلي سهر

١٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللهِ».* قوت سهر

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَفْوُ اللهِ»: [قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.]

سهر: قوله: لأول وقتها: قال القاري في "شرح المشكاة": والمختار أن المراد بأوّل الوقت الوقت المختار، أو مطلق، لكنه خصّ ببعض الأخبار. قوله: رضوان الله: أي سبب رضائه كاملاً؛ لما فيه من المبادرة إلى الطاعات. قال الشيخ في "اللمعات": والظاهر أن المراد ما سوى ما استحب فيه التأخير، كالتبريد للظهر والإسفار للفجر ونحو ذلك. فالأظهر أن كلمة "من" في قوله: "من الصلاة" تبعيضية، كما قال علي القاري، وبه يجتمع النصوص. قوله: عفو الله: [بحيث يحتمل أن يكون خروجا من الوقت، والمراد به وقت الكراهة.]

قوت: قوله: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله إلخ: قال ابن العربي: "روي عن أبي بكر الصديق أنه قال فيه: =

عرف: الاختلاف في تعيين أول الوقت: قوله: باب إلخ: قال الشوافع: إن المراد من الصلاة في أول الوقت هو أولى حصص الوقت، من ابتداء دخول الوقت، والمراد عندنا من أول الوقت أول وقت كان معتاد النبي ﷺ، وأخذ الشوافع بالعمومات، ونزلنا على أخذ الخصوصات، وهو أقرب، وحديث الباب ساقط سنداً، وكذلك أخرجه =

حلي: قوله: الصلاة لأول وقتها: قلت: مقابل الآخر، ويؤيده الحديث الآتي حيث قابل بين الأول والآخر، فالأوسط داخل في الأول، ثم حديث فضل الوقت الأول فيه عبد الله العمري الذي ليس بقوي.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنهم.

١٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ (قوت، سهر)، وَالْجَنَازَةُ (عرف) إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ (مثل حانت مبنىً ومعنىً) إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أُمِّ فَرْوَةَ (هي من لا زوج لها) رضي الله عنها لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ (سهر)، وَلَيْسَ (سهر) هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، وَاضْطَرَبُوْا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فِي هَذَا الْحَدِيْثِ»: [وَهُوَ صَدُوْقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.] غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ: [وَهُوَ صَدُوْقٌ] لَمْ يُذْكَرْ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ.

سهر: قوله: إذا آنت: قال التوربشتي: المشهور الموجود في أكثر النسخ: أتت - بالتائين - من الإتيان، وهو تصحيف، وإنما المحفوظ من ذوي الإتقان "آنت" على وزن كانت، بمعنى حانت، كذا في "اللمعات".

قوله: العمري: [ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.]

قوله: وليس هو بالقوي: [لأنه شغلته العبادة عن حفظ الحديث وضبطه. (اللمعات)]

قوت = "رضوان الله أحب إلينا من عفوه". قال عُلماؤنا: "لأن رضوانه للمحسنين، وعفوه عن المقصرين". وللدار قطني من حديث أبي محذورة زيادة: "ووسط الوقت رحمة الله".

قوله: الصلاة إذا أتت: قال ابن العربي وابن سيد الناس: كذا رُويناه بتائين، كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوقها، ورُوي: "آنت" بنون ومد، بمعنى حانت وحضرت.

عرف = في "مستدرك الحاكم"، وهو أيضاً معمول، وتعرض الحاكم إلى تصحيحه، ولا يمكن التصحيح، كيف وقد ورد الحديث في مواضع في الصحيحين؟ وفيها: "الصلاة على ميقاتها".

حكم الجنازة في الأوقات المكروهة إذا حضرت: قوله: والجنازة إذا حضرت: في قولنا لو حضرت الجنازة =

١٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ،(١) عَنْ الوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ عَنْ(٢) رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيْتِهَا». قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى الْمَسْعُوْدِيُّ وَشُعْبَةُ وَالشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ هَذَا الْحَدِيْثَ.

١٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ

---

(١) وفي نسخة: "أبي يعقوب" بدل قوله: "أبي يعفور". (٢) وفي نسخة بدون "عن".

عرف = في الأوقات الثلاثة المكروهة تجوز الصلاة عليها في الوقت المكروه، ثم اختلف فقيل: الأفضل تأخيرها إلى خروج الوقت المكروه، وقيل: تعجيلها في ذلك الوقت، وأما لو حضرت قبلها فلا يجوز أداؤها فيها؛ فإن الوجوب كامل، فيجب الأداء أيضاً كذلك، ومثل الجنازة حال سجدة التلاوة.

اختلاف الأحاديث في بيان أفضل الأعمال، والتوفيق بينها: قوله: أي العمل أفضل: اختلفت الأحاديث في بيان أفضل الأعمال، وجواباته متعددة بتعدد أسئلة السائلين، فقيل في التوفيق: إن الاختلاف بحسب أحوال السامعين، وقال ملك العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: والشرط أن يكون السامع حاضراً، وأن يكون السؤال من باب الأعمال لا العقائد، وقيل: ينظر إلى خصوص ألفاظ جوابه ﷺ، ومنهم الشيخ الأكبر، وقال: لا ترادف في الألفاظ أصلاً، فمعنى الأفضل والخير مغاير، وقال: لكل اسم من أسماء الله حضرة لا يدخل فيها غيره، والمختار مختار الشيخ الأكبر وابن تيمية من نفي الترادف، والأقرب جواباً ما قال الطحاوي في "مشكل الآثار" بما حاصله: أن يؤخذ كل الأحاديث ويتتبع الطرق، فيؤخذ كل أول أفضل الأعمال، فيدرج تحت نوع واحد، فالأولوية نوعية، وكذلك يؤخذ كل ثاني الأحاديث الدالة على أفضل الأعمال، فيدرج تحت نوع آخر =

شيخ: قوله: ما صلى رسول الله ﷺ لوقتها الآخر مرتين: استشكل بقصة إمامة جبريل وتعليم الأعرابي أوقات الصلاة، وأجيب بأن معناه أنه ﷺ ما صلى باختياره وبغير عذر في آخر الوقت، وما وقع في قصّة إمامة جبرئيل وتعليم الأعرابي فهو للضرورة بوجه التعليم والتعلّم، وقيل في الجواب بأن عائشة ﷺ لم تكن عالمة بقصّة جبريل؛ =

سهر عرف
مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. سهر حلي
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ اخْتِيَارُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَخْتَارُوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَفْضَلُ، وَلَمْ يَكُوْنُوْا يَدَعُوْنَ الْفَضْلَ، وَكَانُوْا عرف يُصَلُّوْنَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو الْوَلِيْدِ الْمَكِّيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ.

سهر: قوله: مرتين: لعلّها ما حسبت صلاته مع جبريل للتعلم وصلاته مع السائل للتعليم، يعني أن أوقات صلاته ﷺ كلّها كانت في وقت الاختيار، إلا ما وقع من التأخير إلى آخره لبيان الجواز ونحوه، كذا قاله علي القاري.
قوله: وليس إسناده بمتصل: [لأنه لم يثبت ملاقاة إسحاق مع عائشة.]

عرف = وهكذا، وأما إشكال اختلاف الأحاديث تقديماً وتأخيراً في بيان أفضل الأعمال، فلم يجب عنه الطحاوي؛ فإنه محتاج إلى تتبع طرق الأحاديث وخصوص المتون، ولا تحتوي عليه ضابطة.
ثبوت التأخير مرتين: قوله: مرتين: قد ثبت التأخير مرتين، مرة في مكة حين إمامة جبريل عليه السلام، ومرة في المدينة حين تعليمه عليه السلام رجلاً مواقيت الصلاة.
محمل قول عائشة رضي الله عنها: وأما قول عائشة رضي الله عنها فمبني على علمها؛ فإنها لم تكن في واقعة إمامة جبرئيل عليه السلام في مكة عند النبي ﷺ. قوله: وكانوا يصلون إلخ: هذا منظور فيه.

حلي: قوله: وليس إسناده بمتصل: قلت: فلا يصح الاحتجاج به.

شيخ = لوقوعها قبل ولادتها، لكن مثل هذا التأويل ليس له مجال في كل موضع؛ فإنه لا يمكن أن يقال: إن عائشة رضي الله عنها لم تكن عالمة بقصّة تعليم الأعرابي وقضاء الصلوات المتعدّدة يوم الخندق وجمع الصلاتين في السفر بتأخير الأولى وتقديم الأخرى، مع سفرها مع النبي ﷺ، فالأولى أن يقال: إن غرض عائشة رضي الله عنها بيان عادة النبي ﷺ، يعني أنه ﷺ كانت عادته الشريفة بأن كان يصلي الصلاة مهما أمكن في أوّل الوقت، وما وقع خلاف عادته المستمرّة من المواضع المذكورة فهو شاذ، ولا يثبت به خلاف العادة؛ إذ وقع للضرورة. قال مدّ ظله: إن الأحاديث الواردة في مواقيت الصلاة متخالفة متعارضة، تثبت من بعضها أفضلية أول الوقت ومن بعضها آخر الوقت، كما في رواية الإسفار والإبراد، فلذا لا بدّ من التأويل للجمع بين الروايات، فيقال: إن الأفضلية في أول الوقت، وما وقع خلافه فهو مخصوص، أو يقال: إن المراد من أوّل الوقت وقت المستحب، لا أول الجزء من الوقت، أو يقال: إن وجوه الأفضلية كثيرة، فنظرًا إلى بعض الوجوه تثبت فضيلة أول الوقت، مثل تطويل القنوت والقيام في طاعة الله تعالى =

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

١٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَنَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر: قوله: فكأنما وُتر أهله وماله: بلفظ المجهول أي سُلب وأُخذ، أي فكأنهما فقدهما بالكلية ونقصهما. قال السيد: روي بالنصب على أنه مفعول لـ"وتر"، أضمر في "وتر" مفعول ما لم يسمّ فاعله، وهو عائد إلى الذي تفوته، فالمعنى: أصيب بأهله وماله، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ٣٥)، وروي بالرفع على أن "وتر" بمعنى أخذ، فيكون "أهله وماله" هو المفعول الذي لم يسمّ فاعله، كذا في "المرقاة".

قوت: قوله: فكأنما وُتر أهله ومالَه: قال ابن العربي: معناه: سلب عنه فبقي وترًا، أي فردًا. قال: رُوِيَ "أَهْلَهُ" بنصب اللام ورفعه، فإن رُفِعَت فعلى البدَل من ضمير "وتر"، وإن نُصِبَت فعلى المفعول به. زاد ابن سيد الناس: ويحتمل في الرفع أن يكون ضمِّن "وُتر" معنى نُزِع، فيكون "أَهْلُهُ" هو المفعول الذي لم يسمّ فاعله، و"ماله" معطوف عليه، قال: وهذا فيمن فاتته بغير عذر حتى تغيب الشمس. وقال الداودي: معناه أنه يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على مَنْ وُتِر أهْله ومَاله. قلت: ودخلت الفاء في الخبر - وهو فكأنما - لتضمُّن المبتدأ - وهو الموصول - معنى الشرْط.

عرف: ضبط الكلمة: قوله: أهله وماله: قرئ: "أهله وماله" منصوباً وقرئ مرفوعاً، والأفصح الأول، ويكون متعدياً إلى المفعولين، وفي القرآن: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ٣٥).

بيان الأقوال في مفهوم فوات العصر: ثم في فوات العصر أقوال، قال الأوزاعي: فواتها بدخول الاصفرار، كما في "أبي داود"، ولكنه مبني على قوله: إن وقت العصر إلى الاصفرار، وهو قول الحسن بن زياد من الأحناف والإصطخري الشافعي، وفي رواية: وفواتها أن تدخلها صفرة، وكنت أزعمه مرفوعاً حتى أن وجدت في "علل أبي حاتم" أنه موقوف، وقول نافع، وهذا الشرح كان لطيفاً لكنه غير مرفوع. =

شيخ = وامتثال أمره تعالى بمجرّد الوجوب بدون التأخير، ونظرًا إلى بعض الوجوه تثبت فضيلة آخر الوقت، مثل تكثير الجماعة وغيرها، والترجيح في وجوه الأفضلية من شأن المجتهد، وشأن المقلّد أن يتبع إمامه ومقتداه فقط.

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيْلِ الصَّلَاةِ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ (عرف)

١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ (سهر) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، أُمَرَاءُ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِي يُمِيْتُوْنَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، .....

(قوت شيخ) (المراد تأخيرها عن وقتها المختار) (المستحب)

سهر: قوله: الضبعي: بضم المعجمة وفتح موحدة، نسبة إلى ضبيعة بن نزار.

قوت: قوله: أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة: قال ابن سيد الناس: إماتتها: إخراجها عَنْ وَقتها، حتى يكون كالميت الذي لا روح له، قال: وقوله: "فصل الصلاة لوقتها" يعني المختارَ، بدليل قوله: "فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة" أي زيادة في العمل والثواب، وإلا كنت قد أحْرزت صلاتك، أي فعَلتها في وقتها، وعلى ما يجب أداؤهَا.

عرف = أقول: يحمل الفوات على الظاهر، أي الفوات بغروب الشمس، ومحاورة "وتر أهله وماله" أنه يقال في حق من قتل ولم يود ولم يقتص لوليه، فوليه موتور الأهل والمال، وإن قيل: إن تخصيص العصر يدل على أن الفوات بدخول الاصفرار، أقول: إن حكم وتر الأهل والمال حكم الخمسة، وأما وجه التخصيص بالذكر فمذكور في "مسلم": أنها عرضت على الأمم السابقة فضيعوها، ولو أقمتموها فلكم الأجران، ولذا اهتم القرآن بشأن صلاة الوسطى، ولحديث الباب شرح آخر، وهو: أن الفوات فوات الصلاة بالجماعة، ذكره المهلب شارح البخاري، ويؤيده ما في "معرفة الصحابة" لابن منده الأصبهاني مرفوعاً: الموتور أهله وماله من فاتته صلاة العصر بالجماعة، نقل الزرقاني متنه، وتتبعت الأسانيد، وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهو من رواة مسلم مقروناً مع الغير، وقد يحسن حديثه فيكون من رواة الحسن.

مذهب الجمهور في الصلاة حالة اصفرار الشمس، واجتماع الصحة والكراهة: مذهب الجمهور: أن الصلاة حالة اصفرار الشمس مكروهة تحريماً وتصح، وربما تجتمع الصحة مع الكراهة، مثل البيع حال أذان الجمعة، وقال ابن تيمية: لا يجتمعان، ويرد عليه جواز نكاح المخطوبة في العدة، مع كون الخطبة في العدة منهياً عنه، وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة.

مسألة إماتة إمام الجور الصلاة وحكم إعادتها: قوله: أخرها الإمام: أي الإمام الجائر. واعلم أن ههنا مسألتين لا يختلط بينهما، إحداهما: إن يعلم أن إمام الجور يميت الصلاة. والثانية: إن صلى في البيت لعذر ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة، وللشوافع في المسألة الأولى وجوه أربعة، والمختار عندهم أن يصلي في البيت صلاته، ثم يصلي خلف إمام الجور بنية ما صلى في البيت من الظهر والعصر، الحاصل أنه يعيد الصلاة وتقع نفلاً، =

شيخ: قوله: أمراء يكونون بعدي إلخ: علم من هذه الأحاديث أن ترك الوقت المستحب لإحراز فضل الجماعة لا يجوز.

فَإِنْ صُلِّيَتْ[سهر] لِوَقْتِهَا كَانَتْ[حلي] لَكَ نَافِلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ[قوت] أَبِي ذَرٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ لِمِيْقَاتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ، وَالصَّلَاةُ الْأُوْلَى هِيَ الْمَكْتُوْبَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ.

سهر: قوله: صليت: [هذا مبني على كونه ببناء المجهول، ويحتمل احتمالا ههنا أن يكون هذا أيضاً للخطاب، والله أعلم.]

قوت: قوله: حديث أبي ذر حديث حسن: بل هو صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه.

عرف = ثم صرحوا بأنه يتبع الإمام، وإن ارتكب الكراهة تحريماً. فالحاصل أنهم يقولون بالأداء في البيت وبالإعادة في الأوقات الخمسة وباتباع الكراهة تحريماً، وأما مذهب أبي حنيفة ﷺ فليس بمذكور في مسألة إمام الجور، ومسألة أخرى يجوز تعديتها إلى هذه المسألة، ويذكر في كتبنا أنه لو صلى في بيته منفرداً يعيد الظهر والعشاء لا الثلاثة، ويذكر أن يعيدها متنفلاً، وزعم البعض أنه ينوي النفل حتى أن صرح الشلبي في "حاشية الزيلعي": أنه ينوي النافلة، والحال أن مراد أرباب التصنيف أنها تقع نفلاً لا أن ينوي النافلة، بل ينوي باسم ما صلى قبل وتقع نفلاً، كيف وقد صرح الطحاوي بالإعادة في قوله؟ وممن قال بأنه لا يعاد من الصلاة إلا الظهر والعشاء أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ﷺ، وكذلك عبر محمد بالإعادة في موطئه وكذلك عبر في "كتاب الآثار" و"الجامع الصغير" و"المبسوط". وأما تفقه الشافعية فبأنه إذا أمات الإمام الصلوات فلا بد من أدائها صحيحة، وأيضاً يخاف جور الإمام، فيدخل معه في الصلاة.

حكم من صلى منفردا ثم أدركها بالجماعة: وأما شرح الحديث على مذهب الشوافع فمعنى "فصل الصلاة لوقتها، فإن صُلّيت لوقتها" أي بعد أن صلى في بيته، فيقولون بتكرار الصلاة في الشق الأول المذكور في الحديث، وشرحه عندنا: فمعنى "فصل الصلاة لوقتها" أي يقرر في نفسه، ويعوِّد أنه يصلي الصلوات لوقتها، ثم إن صُلّيت لوقتها أي مع الإمام قبل أن تصلي منفرداً، فلا نقول بتكرار الصلاة في الشق الأول، وإن قيل: كيف يصح قول: "فإنها لك نافلة" فإن هذه الصلاة فرض؟ نقول: قد يطلق النافلة على صلاة الفرض، ويكون معناه أنها زيادة أجر لك، ويقع لك مجاناً كما في حديث "المشكاة": من توضأ فمشى فتنحط الخطيئات بخطوته اليمنة، وترفع =

حلي: قوله: كانت لك نافلة: قلت: صريح في كون الثانية هي النافلة.

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ عرف

١٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: ذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». عرف

عرف = درجته بخطوته اليسرى، وتكون صلاته نافلة، وكذلك ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة التهجد واجبة على النبي ﷺ، وأطلق في القرآن: ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ (الإسراء: ٧٩) والقرينة على شرحنا ما في "المسلم": فصلِّ الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، وإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد إلخ، فدل على عدم التكرار، وتصدَّى النووي إلى التأويل فيه، وأما ما في "مسلم": فلا تقل: إني صليت فلا أصلي، فمعناه لا تقل باللسان، أو يقال: لا يأتي عليك نوبة أن تقول: إني صليت بل انتظر صلاة الإمام، فإن صُلِّيَت في الوقت فصلّ معهم، وأيضاً ظاهر شقي حديث الباب يخالف الشوافع؛ فإن الصلاة في الحالين نافلة عندهم.

مذهب الشافعي رحمه الله في النائم إذا انتبه: قوله: باب إلخ: مذهب الشافعي أن النائم إذا تنبه فذلك وقت صلاته، وإن استيقظ عند الأوقات المكروهة فيها الصلاة، ويقولون: إن حديث الباب مخصص لحديث: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وتفصيل هذه الضابطة سيأتي في موضع ما.

قوله: نومهم عن الصلاة إلخ: واقعة ليلة التعريس.

القول الراجح في قصة ليلة التعريس: والراجح عند المحدثين أنها حين القفول من غزوة خيبر، وأطنب الطحاوي في المسألة.

الاختلاف في وقت القضاء: ومذهبنا أنه لا يصلي في الوقت المكروه، وقال الطحاوي: إن فعله في هذه الواقعة مفسر لقوله في هذه الواقعة؛ فإنه أخَّر الصلاة حتى خرج وقت الكراهة؛ لما في "البخاري": حتى ابيضت الشمس، وفي "الدارقطني": حتى أمكنتنا الصلاة. وقال الشافعية: تأخيره عليه السلام كان ليخرج من موضع الشيطان، ونقول: إن المكان والزمان مؤثران؛ لما روينا آنفاً، وأقر الحافظ في "الفتح" بأن مذهب أبي بكرة رضي الله عنه ومذهب كعب بن عجرة موافق لمذهب أبي حنيفة.

بناء اختلاف المذهبين على كلمة "إذا": وقال عبد العلي بحر العلوم في "الأركان الأربعة": إن بناء اختلاف المذهبين على أن "إذا" ظرفية عند الحجازيين وشرطية عند العراقيين، كما قال أبو حنيفة فيمن قال: "إذا لم أطلقك فأنت طالق": أن يقع الطلاق في آخر زمان الحياة، على أن "إذا" شرطية، وقال صاحباه: لو لم يطلق يقع في الحال؛ لأن "إذا" ظرفية، وليس البناء على ما قال بحر العلوم.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي مَرْيَمَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَذِي مِخْبَرٍ* وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: كمنبر خادم النبي ﷺ

وَحَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُرُ، وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوْبِهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّيْهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوْبِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ. سهر حلي

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «ذِي مِخْبَرٍ»: [وَيُقَالُ: ذِي مِخْمَرٍ] وَزَادَ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ: [يَقُوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ: وَهُوَ ابْنُ...].

سهر: قوله: وقال بعضهم: لا يصلّي حتى تطلع الشمس أو تغرب: وبه قالت الحنفية؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا طلع حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخّروها حتى تغيب.

حلي: قوله: وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب: قلت: وعندنا لا يصلي وقت الطلوع، ويصلي عند الغروب، ولا دلالة للحديث على الإطلاق.

* * * *

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ

١٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». (شيخ) وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ، قَالَ: يُصَلِّيْهَا (عرف) مَتَى مَا ذَكَرَهَا فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَيُرْوَى (عرف) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يُصَلِّ (حلي) حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ إِلَى هَذَا. وَأَمَّا (شيخ) أَصْحَابُنَا فَذَهَبُوْا إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ.

عرف: **غرض قول علي** ﷺ: قوله: يصليها متى ما ذكرها: يمكن أن يقال: إن التعميم باعتبار وقت الأداء ووقت القضاء، لا باعتبار وقت الكراهة أو غيره.

قصة أبي بكرة ﷺ: قوله: عن أبي بكرة: قصته أنه نام في بستانه عن صلاة العصر، وكان عنده أولاده فلم يوقظوه، =

حلي: قوله: فلم يصل حتى غربت إلخ: قلت: دليل لنا في الاحتراز عن الوقت المكروه وإن خالفنا في خصوصية العصر.

شيخ: قوله: فليصلّها إذا ذكرها: وجاء في رواية البخاري ومسلم ﷺ أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، فلما تعارضت الروايات فالترجيح لرواية النهي؛ لكونها محرمًا، وللمحرم ترجيح على المبيح، وإن حديث النهي قوي من رواية الإجازة. فالحاصل: أن الشافعي ﷺ خصّص واستثنى من حديث النهي الناسي والمستيقظ من منامه إذا ذكر الصلاة، وأبو حنيفة ﷺ خصّص هذه الأحاديث بحديث النهي، وقال الشافعي ﷺ: لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات المكروهة إلا لهذين الرجلين، وقال أبو حنيفة ﷺ: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها في أي وقت ذكرها، إلا في هذه الأوقات المكروهة.

قوله: وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي: لا يصح أن يستدل الشافعي ﷺ بقول علي ﷺ؛ لأن معناه: فليصلها إذا ذكرها في وقت الصلاة الفائتة، أو في عين وقتها، فإن استيقظ في وقتها فليؤدها، وإلا فليقضها.

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوْتُهُ الصَّلَوَاتُ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ عرف

١٧٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ عرف ﷺ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ ﷺ.

قوت: **قوله:** عن أربع صلوات يوم الخندق إلخ: قال ابن العربي: الصحيح ما يأتي بعد هذا، أن الصلاة التي شُغل عنها رسولُ الله ﷺ وأصحابُه يوم الخندق صلاةٌ واحدةٌ، وهي: العَصْرُ. وقال ابن سيد الناس: اختلفت الروايات في الصلاة المنسيّة يوم الخندق، ففي حديث جابر الآتي أنها العصر، وهو في الصحيحين، وفي "الموطأ" أنها الظهر والعصر، وفي هذا الحديث أنها أربع صلوات. فمن الناس من اعتمد على ما في الصحيحين كابن العربي، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أيَّامًا، وكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام، وهذا أولى من الأول؛ لحديث أبي سعيد في ذلك، وإسناده صحيح جليل، ثم أنه منسوخ بصلاة الخوف.

عرف = فاستيقظ والشمس قربت أن تغرب فغضب عليهم، وجلس إلى أن غربت فصلى العصر، أخرجه في "مشكل الآثار" في الحصة القلمية، وأبو بكرة الطائفي اسمه نفيع بن حارث.

اختلاف الأئمة في حكم الترتيب في قضاء الفوائت: قوله: باب إلخ: الترتيب في قضاء الفوائت واجب عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، ويستحب عند الشافعي وأحمد رحمهما الله، وقد ثبت ترتيبه عليه السلام في واقعة الباب غزوة الخندق، والخلاف في أنه باعتبار الوجوب أو الاستحباب، وقال مولانا عبد الحي رحمه الله: إن الرجحان لمذهب الحجازيين، فإن فعله عليه السلام لا يورث الوجوب. أقول: إن ضابطته منقوضة في مواضع كثيرة.

تخصيص عبد الله والحسن: قوله: عبد الله: إذا أطلق عبد الله في مرتبة الصحابي فهو ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا أطلق الحسن في مرتبة الصحابي فهو ابن علي، وإذا أطلق في مرتبة التابعي فهو الحسن البصري رحمه الله.

التوفيق بين رواية الترمذي والبخاري: قوله: أربع إلخ: في البخاري ذكر العصر فقط، فقال ابن سيد الناس اليعمري بتعدد الواقعتين، وأتى برواية الأربع بما في "معاني الآثار" بسند الشافعي، وهو أجلُّ الأسانيد.

اختلاف الأئمة في وجه ترك النبي ﷺ الصلوات: ثم اختلف في وجه تركه عليه السلام الصلوات، فقال الشوافع: إن صلاة الخوف لم تكن نازلة، وقال الموالك: إنه عليه السلام فرغ قبل المغرب، ولكنه تأخر بسبب بطء توضئ الصحابة، =

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْفَوَائِتِ: أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَضَاهَا، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ أَجْزَأَهُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

حلي

١٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ، إِنْ صَلَّيْتُهَا». قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ

سهر عرف شيخ وهو غزوة الأحزاب نافية قوت كعثمان، وادٍ بالمدينة

سهر: قوله: ما كدت أصلي العصر إلخ: فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمر ﷺ صلّى وقت الغروب، قلت: لا نسلّم، بل يقتضي أن كيدودته كانت وقت الغروب، ولا يلزم منه وقوع الصلاة عنده، كذا ذكره الكرماني.

قوت: قوله: بطحان: بضم أوله وسكون ثانيه، وادٍ بالمدينة، وذكر أبو عبيد البكري وغيره: أنه بفتح أوله وكسر ثانيه، وأنشد:

عنان بطحان من منى فالمحصب

عرف = وهذا على رواية الصحيحين لا رواية السنن، وهذا المحمل مستبعد، ونقول: إن وجه الترك أن الصلاة حالة المسايفة غير صحيحة، وأما جواب أن عصر اليوم جائز عندكم عند الغروب أيضاً، فنجيبه عنه إن شاء الله تعالى، ويصح لنا فعله المذكور في الصحيحين دليلاً على تأخير الصلاة من الوقت المكروه، وإني تتبعت كتباً كثيرة لمسألة: هل الرجل مأمور بأداء عصر يومه عند الغروب؟ فما وجدته، بل يدل عبارة محمد في موطئه على عدم المأمورية، فلعل مسألة الحنفية في الصحة لا غير.

فوائد الحديث: قوله: ما كدت أصلي إلخ: قيل: إن هذا يدل على أن عمر ﷺ أدى الصلاة قبل الغروب. =

حلي: قوله: ليس بإسناده بأس: قلت: يؤيد مذهبنا أن مرسل التابعي مقبول.

شيخ: قوله: ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس: الترتيب بين الفائتة والوقتية واجب عند أبي حنيفة رحمه الله =

مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٢٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَنَّهَا الْعَصْرُ*

١٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ،.....

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَنَّهَا الْعَصْرُ»: [وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّهَا الظُّهْرُ.]

عرف = كلمة "كاد" عند النحاة: والمختار عند النحاة أن "كاد" مثل باقي الأفعال مثبت عند الإثبات، ومنفي عند النفي، وأما إذا علم وجود الفعل وثبوته في الواقع فيدل "كاد" المنفي على تحقق ذلك الفعل بالبطء.

مذاهب الأئمة في تفسير الصلاة الوسطى: قوله: باب إلخ: في تفسير الصلاة الوسطى خمس وأربعون قولاً: مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية أنها العصر، وفي "شرح النقاية" لملا علي القاري رواية شاذة عن أبي حنيفة: أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وله ما في "أبي داود"، وعندي لا بد من توجيه الرواية الشاذة والحديث، وعندي أن ما في "أبي داود" فهو من اجتهاد زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولنا صحت المرفوعات. وقال النووي: كان مذهب الشافعي رحمه الله أنها صلاة الفجر، إلا أنها صحت الأحاديث في أنها صلاة العصر، وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيكون مذهبه أنها صلاة العصر.

أساس مذهب أبي حنيفة رحمه الله: في "مدخل البيهقي" عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذكر البيهقي عن ابن المبارك عن أبي حنيفة: ما جاء عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وما جاء من الصحابة نختار منهم، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أو قال: زاحمناهم.

دليل الأحناف: ودليلنا في مسألة الباب ما في "مسلم": أن في مصحف حفصة: "الصلاة الوسطى وصلاة العصر"، =

شيخ = ما لم يؤد إلى الكثرة، أعني ست صلوات، وعند الشافعي رحمه الله مستحب، وهذا الحديث حجّة عليه، وبهذا الحديث يثبت وجوب الترتيب؛ لأن عند الشافعي رحمه الله وقت المغرب منحصر في ثلاث ركعات أو خمس ركعات، فلما كان وقت المغرب ضيّقًا مقدار ثلاث ركعات، فكيف صلّى النبي ﷺ أربع ركعات العصر قبل المغرب؛ لأن الترتيب مستحب، ولفعل الاستحباب لا يجوز ارتكاب المكروه التنزيهي فضلاً عن التحريمي، وفي تفويت وقت المغرب كراهة تحريمية، بل زائد عنها؛ لأنه إذ جاء تعارض الاستحباب والكراهة التنزيهية فترك الاستحباب أولى؛ لئلا يقع في الكراهة، وهذا مسلم عند الشافعي رحمه الله أيضًا، فلو كان الترتيب مستحبًا فلم لم يترك النبي ﷺ الأمر المستحب في مقابلة الحرام، أعني تفويت وقت الصلاة. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا ضرر فيه؛ لأن الترتيب كان ضروريًا بعدم مسقطه يعني الكثرة أو تفويت الوقتية؛ لوسعة المغرب عنده إلى الشفق.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى: «صَلَاةُ الْعَصْرِ». عرف سهر

١٧٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. شيخ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ سَمِعَ عنْهُ. حلي

سهر: قوله: صلاة العصر: اعلم أنه قد وقع الاختلاف في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: ٢٣٨)، والأكثر على أنها صلاة العصر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ﷺ، وذهب مالك والشافعي إلى أنها صلاة الصبح، وقال النووي: والذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها صلاة العصر، وهو المختار. ومن ثم قال الماوردي من الشافعية: نص الشافعي ﷺ أنها الصبح، وصحت الأحاديث في أنها العصر، وكأن هذا هو مذهبه؛ =

عرف = ولا يقال: إن العطف يقتضي التغاير؛ فإنه قد صرح أنه إذا كان لموصوف واحد صفات يجوز إدخال حرف العطف فيها مثل:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

وقيل: إن الصلاة الوسطى صلاة الوتر، واختاره الشيخ علم الدين السخاوي الشافعي، وصنف فيه كتاباً مستقلاً، وقال: إن الوتر ملحق بالخمسة، وإنها فريضة، وقال: إني أبلغ للأمة أن الوتر فرض، ذكره ابن عابدين ﷺ.

اختلاف المحدثين في سماع الحسن عن سمرة وعن علي ﷺ: قوله: عن سمرة بن جندب إلخ: قيل: سمع الحسن البصري عن سمرة كثيراً، وقيل: إنه لم يسمع منه شيئاً، وقيل: إنه سمع حديث العقيقة، واختلف في سماع الحسن ﷺ عن علي بن أبي طالب ﷺ.

حلي: قوله: وقد سمع عنه: قلت: فيه سماع الحسن من سمرة.

شيخ: قوله: صلاة الوسطي صلاة العصر: هذا هو مذهب أبي حنيفة ﷺ؛ لورود النصوص الصريحة فيها.

وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَمُرَةَ ﷺ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَائِشَةُ ﷺ: صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ ﷺ: صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ.

سهر: لأنه واقعة في وسط النهار

حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ: سَلِ الحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيْثَ الْعَقِيْقَةِ، فَسَأَلْتُهُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيٌّ: وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ﷺ صَحِيْحٌ. وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

سهر = لقوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بمذهبي على عرض الحائط"، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات".

قوله: وقال ابن عباس: [قال زيد: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، أي إحداهما نهارية والأخرى ليلية.]

قوله: صلاة الصبح: لأنها بين صلاتي الليل والنهار، والواقع بين الحد المشترك بينهما، ولأنها مشهورة، وقيل: إنها المغرب؛ لأنها المتوسطة بالعدد، وقيل: العشاء؛ لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل، مع ما في أدائها من مزيد مشقة ومزيد فضل؛ لكونها من خصائص هذه الأمة، كذا في "اللمعات"، وقيل: إنها الوتر؛ لأنه الوسط بين الفرض والنفل، والله أعلم، وعلمه أتم.

* * * *

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ عرف

١٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ - وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ سهر - عَنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى حلي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

سهر: قوله: زاذان: [معرب زادان، وهو بالفارسية بمعنى الشجاع.]

عرف: **درجة الحديث**: قوله: باب إلخ: قال أبو عمر في "التمهيد": إن حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب متواتر، وأما حديث: نهي الصلاة عند الطلوع والغروب والاستواء فصحيح أيضاً.
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها واختلاف الأئمة فيها: فالأوقات المنهية فيها الصلاة خمسة، وجعل أبو حنيفة طائفتين، فقال: لا تحل الصلاة في وقت الغروب والطلوع والاستواء، ثم إن صُلِّيت فيها ففيه تقسيم البطلان وعدمه، فتبطل الفريضة وكل ما هو دين في الذمة ووجب كاملاً، وتصح النوافل مع الكراهة التحريمية. وأما تفسير لعينه ولغيره فعند ما هو ظاهر "الهداية" من أن الواجب لعينه ما يكون مطلوباً بنفسه، والواجب لغيره ما يكون مطلوباً لغيره، وقال الشارحون: إن الواجب لعينه ما يكون من الله، والواجب لغيره: ما يكون من جانب العبد، وأوهمهم لفظ "الهداية": "من جهة"، وأشكل عليهم ركعتا الطواف؛ فإنهما واجبتان للعين على ما قالوا، وأما على ما قلت فواجبتان للغير أي لختم الطواف، فظهر الفرق بين ركعتي الطواف وسجدة التلاوة، ولنا في نفي ركعتي الطواف أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فإنه طاف قبل طلوع الشمس، ولم يصل ركعتي الطواف حتى بلغ ذي طوى". أخرجه الطحاوي موصولاً، والبخاري معلقاً، ولنا أيضاً أمر النبي الكريم ﷺ أم سلمة رضي الله عنها: طوفي وراء الناس فطافت، ولم تصل حتى خرجت ولم ينكر النبي ﷺ عليها.
وقال أبو حنيفة رحمه الله في الطائفة الثانية للأوقات المكروهة: تجوز فيها الفرائض والواجبات لعينها لا النوافل والـــواجبات لغيرها، ولم يفرق الشافعي رحمه الله بين الطائفتين، وقال: تصح الفرائض وذوات الأسباب من النوافل،=

حلي: قوله: نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس: قلت: فيه حجة لأبي حنيفة بإطلاقه فهو لكونه ناهيا ينسخ الجواز.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ وَالصُّنَابِحِيِّ[سهر] - وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ - وَعَائِشَةَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَمُعَاوِيَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهم حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، أَنَّهُمْ كَرِهُوْا الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْفَوَائِتُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ.

سهر: قوله: والصنابحي: [بضم الصاد، منسوب إلى صنابح بطن من مراد.(اللمعات)]

عرف = مثل التحيتين والخوف لا غيرها، وتجوز السنن الآكدة أيضاً. وقال مالك رحمه الله: يجوز الفرائض لا النافلة، وتفقه الشافعي أن ذوات الأسباب سماوية، وغيرها في خيار العبد، فيرد النهي على ما في طوعه، وقال صاحب "الهداية": إن وقت بعد الفجر والعصر، ينبغي أن يكون مشغولاً بالفرض، فالقبح ليس بسبب الوقت فتجوز الفرائض والواجبات لعينها، وقال ابن الهمام: هذا تخصيص بالرأي ابتداءً، فلم يجب عن الإيراد، وأخذ طريقاً آخر لإثبات المسألة، وقال الطحاوي في التفقه: إن النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر، صلى في الفور بعد دخول الوقت أو ببطء، فعلم أن التأثير للصلاتين فلا قبح في الوقت.

وأقول فيما قال الشيخ صاحب "الهداية": بأنه تخصيص النص بالنص؛ فإنه قد خص منه صلاة العصر والفجر، ونص آخر مستقل وهو قضاء الوتر أخرجه الترمذي بسند فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متكلم فيه، بخلاف أخيه عبد الله؛ فإنه ثقة، وأخرجه أبو داود وصححه العراقي، ولكنه غير واضح، والأوضح ما في "سنن الدار قطني"، وقال الشوافع: حديث الباب عام، ويخصصه حديث التحية، فتحول إلى مسألة الأصول.

حكم تعارض العام والخاص عند الشوافع والأحناف: فقال الشافعية: إذا تعارض العام والخاص فيراد من العام ما وراء الخاص، تقدم الخاص أو تأخر أو لم يعلم التاريخ، وقال الأحناف: لو علم التاريخ فالمتأخر ناسخ، وإلا فوقع التعارض، فيحول إلى باب التعارض، وهذا يوهم الناظر، قال الشافعية: يؤخذ بالزائد فالزائد، وتعبيرهم هذا =

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: حَدِيْثَ عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُوْلَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى». عرف وَحَدِيْثَ عَلِيٍّ رضي الله عنه: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ».

عرف = جيد مؤثر قوي مما قال الأحناف، فأقول: إن المراد من التعارض عندنا أنه يعامل فيه بمقاسمة الأصول؛ فإنه قد كثر تخصيص النوعيات بأحكام لا تكون في الجنسيات، وهذا من تعبيراتي، فصار تعبيرنا أيضاً أجود وأقوى، وصارت ضابطتنا أشمل على ضابطتهم، ومقاسمة الأصول أن يكون جزئي واحد مثلاً يصلح للاندراج تحت العام، ويصلح للاندراج تحت الخاص، فإدخاله تحت ما له زيادة استحقاق مقاسمة الأصول، فنجري الضابطة فيما نحن فيه، بأن الشريعة تأمر بعدم حلة الصلاة.

ثم ما كان ديناً من الله من الفرائض والواجبات لعينها يجوز أداؤه، وما كان من التبرع من الواجب لغيره والنافلة لا يجوز أداؤه، وبألفاظ أخر أن ما كان في ذمة من الله يجوز أداؤه، وإلا فلا، يفيد هذا الأصل فيما مر عن الصلاة منفرداً إذا أمات الإمام الجائر الصلوات، فقال الشافعية: إن الشريعة أمرت بتكرار الصلوات، فيكون في الصلوات الخمسة، ونقول: أمر الشارع بأداء الصلاة في وقتها لا بالتكرار كما هو مزعوم الخصم، ثم سأل سائل: أفأصلي معهم؟ قال: نعم لو شئت كما يدل على هذا صراحة ما في "أبي داود" فلا تكون الإعادة إلا فيما تجوز منه، فإذن انكسر سورة تكرار الصلاة في الأوقات الخمسة، وليتدبر في هذا.

مصداق "أنا": قوله: أنا خير من يونس إلخ: قيل: إن مصداق "أنا" هو المتكلم، وقيل: مصداقه هو النبي ﷺ، ثم تخرج المحامل في شرح الثاني؛ فإن فضله ثابت على جميع الأنبياء السابقين بلا ريب.

قوله: حديث عليّ إلخ: هو قول علي رضي الله عنه كما في "السنن الكبرى"، وليس بمرفوع.

بحث في اجتماع الصحة والكراهة: وأما ما قلنا من كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة مع الصحة فاجتماع الصحة مع الكراهة ليس ببعيد، قال الشيخ ابن الهمام: إنهما يجتمعان في المعاملات لا العبادات؛ فإن في المعاملات طرفين، طرف الدنيا وطرف الدين، بخلاف العبادات؛ فإن الطرف فيها واحد هو طرف أخروي.

وأقول: يلزم على هذا ارتفاع باب كراهة الصلاة، ويحتمل أن يقال: إن الكراهة الواقعة على نفس الصلاة لا تجتمع معها، بخلاف الكراهة في بعض أجزائها، فيصح قول الشيخ بلا ارتفاع باب الكراهة، وهذا يفيد الشافعية أيضاً في إشكالٍ أشكل عليهم حله، وهو عدم اجتماع الصحة مع الكراهة التنزيهية، وهو قول عندهم، والله أعلم وعلمه أتم.

(٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ عرف

١٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ شيخ

عرف: تعارض رواية الصحيحين والسنن: قوله: باب إلخ: في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ثبوت الركعتين بعد العصر مواظبة في بيت عائشة رضي الله عنها، وفي السنن عن ابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم: "أنه عليه السلام شغل عن سنتي الظهر فقضاهما بعد العصر".

اختلاف الأئمة في الركعتين بعد العصر: قال الشافعية بجواز الركعتين بعد العصر، وعندنا من خصوصيته عليه السلام، وقال الشافعية: إن الخصوصية باعتبار المواظبة لا في أصل المشروعية، والسلف أيضاً مختلفون.

مستدلات الأحناف: ولنا ما في "البخاري" و"معاني الآثار": "أن عمر كان يعزّر من يصلي الركعتين بعد العصر. وهذا لا بد من كونه علانية، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فلنا: أن نقول: إن قول جمهور الصحابة مع أبي حنيفة رحمه الله، وسئل الدارمي فقال: أقول بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديث الباب لنا، وقال الحافظ: إن عطاء اختلط في آخر عمره، وأخذ عنه جرير بعد الاختلاط، ولنا ما في "معاني الآثار": عن أم سلمة رضي الله عنها: قلت له عليه السلام: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا إلخ". وسكت الحافظ عن الحكم على حديث الطحاوي، وقال رجل: إن سند "يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة" فيه شيء؛ فإن حماداً قلّ حفظه في الآخر.

وأقول: تتبعت مسلماً، فاستخرجت منه سند يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة في مواضع كثيرة، فكيف حكم ذلك الرجل على ذلك السند؟ ومر عليه السيوطي في "الخصائص الكبرى" وصححه، والحديث موجود في "مسند أحمد"،=

شيخ: قوله: إنما صلى رسول الله ﷺ الركعتين بعد العصر: وروي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ ما دخل عليها بعد العصر إلا صلّى ركعتين. لا تعارض بين الروايات؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما يبيّن حال خارج البيت، وأمّ المؤمنين تبيّن حال داخل البيت، والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها: أن حديث النهي قولي، وهذا فعلي، والترجيح للقول على الفعل. وقال بعض أهل العلم في التأويل بأن النهي من الصلاة بعد العصر وإن كان صحيحًا، لكن من عادة رسول الله ﷺ أنه لم يكن يترك العبادة بعد أدائها مرّة. وقال البعض: إن النهي بعد العصر عن النوافل والتي صلّى النبي ﷺ هي ما فات بعد الظهر من السنّة، وكلا الجوابين مخدوش. أما الأول؛ فلأنه لو كان الأمر كما ذكروا لما يترك النبي ﷺ ركعتين بعد طلوع الشمس؛ لأنه قضى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس في ليلة التعريس، وأما الثاني؛ فإنه وإن سلّم أنه ﷺ قضى ما فاته بعد الظهر، لكن قضاء السنة والنفل يكون نفلاً، والنفل بعد العصر ممنوع، سواء كان قضاء أو أداء، فالأولى أن يقال: إنه ﷺ كان من خصوصياته الصلاة بعد العصر، ولا تجوز لغيره من الناس، والبداهة تدل على أنها من خصوصياته ﷺ؛ لأنها لو لم تكن من خصوصياته ﷺ لما زجر عمر رضي الله عنه الناس على الصلاة بعد العصر، وقد نقل عنه أنه كان يضرب بالدرة على الصلاة بعد العصر.

فَشَغَلَهُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. سهر حلي وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُوْنَةَ وَأَبِي مُوْسَى ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. وَهَذَا خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ

سهر: قوله: فصلاهما بعد العصر: هذا يدلّ على أن قضاء السنة سنة، وبه أخذ الشافعي، والظاهر أن هذا من خصوصياته ﷺ؛ لعموم النهي للغير، ولأنه ورد في حديث: "أنه كان يصلّيهما دائمًا"، وقد ذكر الطحاوي بسنده حديث أم سلمة وزاد: فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. فمعنى الحديث كما قاله ابن حجر: أي وقد علمت أن من خصائصي أني إذا عملت عملاً داومت عليه، فمن ثم فعلتهما ونهيت غيري عنهما، لكن خالف كلامه حيث قال: ومن هذا أخذ الشافعي ﷺ أن ذات السبب لا تكره في تلك الأوقات، ولا يخفى أنه إذا كان من خصوصياته ﷺ، فلا يصلح للاستدلال، والله أعلم بالحال.

قال القاضي: اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى الغروب، فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقًا، وقد روي عن جمع من الصحابة، فلعلّهم لم يسمعوا نهيه صلوات الله وسلامه عليه، أو حملوه على التنزيه دون التحريم، وخالفهم الأكثرون، فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها، أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجاز؛ لحديث كريب، واستثنى أيضًا مكة واستواء الجمعة. وقال أبو حنيفة ﷺ: يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار، ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة، كذا في "المرقاة".

عرف = فالحاصل عندي أن حديث الطحاوي في أعلى مراتب الحسن لذاته. ولنا ما في "مسند أحمد" وبعضه في "البخاري": "أن معاوية ﷺ دخل المدينة، وكان ابن الزبير يصلي الركعتين بعد العصر، فقال معاوية: ما تفعل فإني ما وجدته من النبي ﷺ؟ قال ابن الزبير: علمته من عائشة، فأرسل معاوية رجلاً إلى عائشة ﷺ فقالت: ما صلى في بيتي، وأرسلته إلى أم سلمة ﷺ وقالت أم سلمة ﷺ: "إنه عليه السلام قضى الركعتين اللتين بعد الظهر، رحم الله عائشة قد كنت ذكرت لها"، فاضطرب حديث الصحيحين عن عائشة ﷺ، ولهذه العلة رجح الترمذي حديث ابن عباس ﷺ على حديث البخاري، وقال: حديث ابن عباس أصح، ولنا أيضاً ما في "مصنف عبد الرزاق" عن أبي سعيد ﷺ: "نفعل ما أُمِرنا، وفعل النبي ﷺ ما أُمر"، فدل على أن حملهما على خصوصيته عليه السلام كما قلنا.

حلي: قوله: فصلاهما بعد العصر: قلت: محمول عندنا على الخصوصية، سواء ثبت يومًا أو كل يوم، وإنما يضرّ صلاة كل يوم الشافعي ومن معه؛ لأنه غير ذات السبب.

الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ: «لَمْ يَعُدْ لَهُمَا». وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ ﷺ نَحْوُ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ، رُوِيَ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَرُوِيَ عَنْهَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. عرف

وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوَافِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ رُخْصَةٌ فِي ذَلِكَ. عرف سهر

وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ أَيْضًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ. وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ.

سهر: قوله: فقد روي عن النبي ﷺ رخصة في ذلك: لما قال ﷺ: لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلّى أيّة ساعة شاء من ليل أو نهار، وعند أبي حنيفة ﷺ: حكمها حكم سائر البلاد في الكراهة؛ لعموم حديث النهي، وقيل: إنه ناسخ لما سواه، ولأن المحرّم راجح، قال ابن الملك: والظاهر أن المراد بقوله: "صلّى أيّة ساعة شاء" في الأوقات الغير المكروهة توفيقًا بين النصوص.

عرف: قوله: عنها عن أم سلمة ﷺ: لعل عن أم سلمة ليس بصحيح؛ فإن عائشة روت بدون الواسطة كما قال المصنف، وفي الباب عن عائشة ﷺ إلا أن يراد ما في "مسند أحمد" في قصة معاوية وابن الزبير ﷺ.

قوله: إلا ما استثني من ذلك: إسناد الاستثناء ضعيف.

(٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

عرف

١٧٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ».

سهر قوت حلي شيخ

أي الأذان والإقامة

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: بين كل أذانين إلخ: قال ابن الجوزي: فائدة هذا الحديث: أنه يمكن أن يتوهّم متوهّم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذّن لها، فتبيّن أن التطوّع بين الأذان والإقامة جائز، كذا ذكر في "فتح الباري". والصواب: أن المراد بيان أن مع كل فريضة نفلاً، وينبغي أن يصلّي بينهما نافلة؛ لشرف الوقت وكثرة الثواب، وأما الإشكال بالمغرب فجوابه: القول بالنسخ فيها، وأنها خصّت من العموم. (اللمعات)

قوت: قوله: بين كل أذانين صلاة: قال ابن سيد الناس: "المراد: الأذان وَالإقَامَة، فهو من باب التغليب، كالعُمرين والقمرين - طلبًا للخفة - إذ المذكر أَخَفُّ من المؤنث.

عرف: اختلاف الأئمة في الركعتين قبل المغرب: قوله: باب إلخ: تسن الركعتان قبل المغرب عند الشافعي رحمه الله، وفي قول منه الإباحة، وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: لا ينبغي، وقال ابن الهمام بالإباحة ونفى الاستحباب، وحديث الباب للشافعي.

الجواب عن حديث الباب والرد عليه: وأجيب بأن المراد المكث مقدار الصلاة بين الأذانين لا فعل الصلاة، ويرد على هذا الجواب ما في "البخاري" في الموضعين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: صلوا قبل المغرب ركعتين، وإني تتبعت لأجد أنهما حديثان أو حديث واحد، فلم أجد فيه شيئاً من المحدثين إلا أن بوّب البخاري على الفصل بين الأذانين، وأتى فيه بحديث الباب، وبوّب على الركعتين قبل المغرب، وأتى فيه بحديث: صلوا قبل المغرب ركعتين، وفي "مسند البزار": بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، وأدرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"، وقال السيوطي في "اللآلئ المصنوعة": إنه ليس بموضوع، وقال: إن حيان بن عبيد الله - مصغراً - ثقة،=

حلي: قوله: بين كل أذانين صلاة: قلت: وقال في الثالثة: كراهية أن يتخذ الناس سنة، فدل صريحًا على كراهية الدوام عليهما، وهو المذهب المحقق عندنا، وهو الحق، لا حكم الكراهية مطلقًا، ونفي كراهية الدوام.

شيخ: قوله: بين كل أذانين صلاة لمن شاء: يستحب النوافل بين الأذانين إلا في المغرب؛ لأنه يستلزم تأخير المغرب، وهو مكروه، ولو صلّى قبل المغرب من غير التزام وتأخير الصلاة فلا حرج، لكن لم ينقل عن النبي ﷺ أنه صلّى قبل المغرب.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ (سهر) الصَّلَاةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. وَقَدْ رُوِيَ (عرف) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِنْ صَلَّاهُمَا فَحَسَنٌ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ.

سهر: قوله: فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب: وهو قول أبي حنيفة، قال التوربشتي: إنما ذهب أبو حنيفة إلى كراهة النافلة قبل صلاة المغرب؛ لحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يصلوها، وما رواه غيره من الصحابة فهو منسوخ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ما رأيت أحدًا يصلّيها على عهد النبي ﷺ"، ففيه دليل على نسخ ما كان قبل رؤيته، كذا في "اللمعات"، وتمامه في "فتح القدير".

عرف = وهو راوي الحديث، لا حيان بن عبد الله المكبر الذي كذبه فلاسٌ، وابن عبيد الله وثقه البزار، والزيلعي والحافظ نقلا قول ابن الجوزي والبزار، ولم يخبرا بما قال السيوطي، وهذا عجب منهما، وأخرجه الدارقطني أيضاً. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار": إنه وهم حيان وأدرجه من نفسه، وعندي قرائن من "سنن الدار قطني" على كونه مرويّا من الفوق، وليس من إدرج الراوي، ونقول بعد تسليم الإباحة كما قال ابن الهمام: إن الحديث لا يدل على الاستحباب؛ لما في "البخاري" و"أبي داود": "لمن شاء أن يصليهما كراهية أن يتخذها الناس سنة"، وأما الفرق بين السنة والاستحباب فبعيد في نصوص الشارع، ونقول أيضاً: إن البزار وابن شاهين في "كتاب الناسخ والمنسوخ" يقولان بالنسخ، والناسخ لفظ إلا المغرب، فدل هذا أنهما من الصحيحين لحديث: إلا المغرب

دليل الأحناف: قوله: وقد روي عن غير واحد إلخ: لنا ما في "أبي داود": سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أحداً يصليهما قبل المغرب في زمن النبي ﷺ، بسند حسن، وقال النووي في "شرح مسلم": إن الجمهور مع أبي حنيفة، ولكن الأحاديث ترد عليهم، وفي "فتح الباري" و"عمدة القاري": سئل أحمد عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما صليت إلا مرة واحدة، ثم في "العمدة": "حين بلغني الحديث"، أي ما صليت إلا مرة واحدة حين بلغني الحديث، وهو دأب أحمد، وفي "الفتح": حتى بلغني الحديث، فظاهره أنه صلاهما مرة، ثم إذا بلغه الحديث استمر عمله من الإتيان بهما، ولكن الصحيح ما في "العمدة" بقرينة ما في "مسند أحمد".

خطأ الشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله: ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي في الحاشية لحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يصلوها" إلخ، وهذا غلط؛ فإن المروي عن بريدة استثناء "إلا المغرب" في "مسند البزار"، وأما ما رواه الشيخ فهو مروي عن إبراهيم النخعي مرسلاً في "كتاب الآثار".

(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

عرف

١٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنْ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،

عرف: مذهب الأحناف ومسألة الباب: قوله: باب إلخ: مذهبنا أن طلوع الشمس في خلال الصلاة مفسد للصلاة، ثم قال الشيخان: تحولت الصلاة إلى النافلة، وقال محمد: تبطل من الأصل ولا تبقى النافلة أيضاً، ورواية شاذة عن أبي يوسف في "الفتح": أنها لا تبطل وتبقى فريضة، ثم إذا طلعت فالسبيل عنده إذن أن يمكث المصلي على حاله، ويؤدي الباقية بعد خروج وقت الكراهة، وأما إذا غربت الشمس فلا تفسد الصلاة، فحديث الباب يخالفنا إلا على الرواية الشاذة عن يعقوب.

المراد من حديث الباب عند الأئمة الثلاثة: وقال الأئمة الثلاثة من الحجازيين: إن مصداق حديث الباب المعذور من النائم وغيره، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات لغير المعذور، والحال أنه لا إيماء في متن الحديث إلى المعذور، وقال الشافعية: من تعمد وأخّر العصر صحت صلاته، ويكون مرتكب الكبيرة، وألحقوا به اجتهاداً من صار أهل الوجوب من البالغ والمُسلم بأنه إذا صلى وغربت الشمس في خلالها، لم تفسد صلاته بدون إثم. وأما الأحناف فما أجاب أحد بما يشفي ما في الصدور.

محمل حديث الباب عند الطحاوي: وقال الطحاوي: إنه محمول على من صار أهل الوجوب بأنه تجب الصلاة عليه ثم يقضيها، ثم رد الطحاوي بأن رواية الصحيحين: فليضف إليها ركعة أخرى، يخالفه، ثم اختار الطحاوي بطلان الصلاة عند الطلوع والغروب، وجعل حديث الباب منسوخاً بكلا الجزئين، ونقله الحافظ ثم رده من جانبه بما رد به الطحاوي، والعجب من الحافظ أنه نقل جواب الطحاوي، ولم ينقل رده، وأخذ أرباب التصنيف مسألة الأصول، كما ذكر شارح "الوقاية".

بحث مفصل في أن حديث الباب هل يتعلق بالأوقات أو بالمسبوق: وسنح لي الجواب، وأذكره بمحض الدعوى، ومادته كثيرة لا يسعه المقام الضيق، فأقول: إن الحديث في حق الجماعة لا في حق الأوقات، فيكون المعنى: من أدرك ركعة مع الإمام فليضف إليها ركعة أخرى، ولتكن الركعتان قبل الطلوع والغروب، وزعم الحجازيون أن المفهوم كون الركعة الثانية بعد الطلوع، ولا يخالفني رواية: فليضف إليها ركعة أخرى، ولي في هذا الجواب قرائن، منها: أن الحديث مروي في أربعة مواضع بألفاظ متقاربة، واتفقوا في المواضع الثلاثة على أنها في حق المسبوق، فيقال في هذا الموضع أيضاً: إنه في حق المسبوق، ومن تلك المواضع ما في "مسلم" عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة، وفي "مسلم" في بعض الطرق: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام إلخ، فيكون نصاً في أنه في حق المسبوق، وأيضاً جمع مسلم حديث الباب وحديث: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام في باب واحد، فيدل على أن مصداق الحديثين واحدٌ، ومن تلك المواضع ما في "أبي داود": من أدرك الركعة =

.....

عرف = فقد أدرك الصلاة، أي من أدرك الركوع، وغمض البخاري في سند حديث أبي داود في "جزء القراءة"، وقد أخرجه ابن خزيمة، فعلم صحته عند ابن خزيمة، ومن تلك المواضع ما في "النسائي": من أدرك ركعة من الجمعة إلخ.

فأقول: إن حديث الباب أيضاً في حق المسبوق، ولا أقول بأن الحديث واحد واختلاف الألفاظ من الرواة، بل أقول: إنه عليه السلام ذكر المسألة مراراً، وإن قيل طالباً للنكات: ما وجه تخصيص الصلاتين بالذكر؟ فيقال: لعل هذا حين وجوب الصلاتين، ولعل رواية أبي هريرة رضي الله عنه تكون بالواسطة، وإما أن يقال: إن آخر الوقت إجماعاً ليس إلا لهاتين الصلاتين، وإما أن يقال: إن آخر الوقت المعلوم حساً للكل ليس إلا لهاتين الصلاتين، وبهذا ينقح وجه ذكر "قبل أن تطلع الشمس"، و"قبل أن تغرب"، وأيضاً يقال: إنه مثل حديث فضالة رضي الله عنه في "سنن أبي داود": قال النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على البردين أو العصرين، وحمله أهل التدريس على زيادة الاهتمام وغيره، وقال السيوطي: إنه من خصوصيته وليس عليه إلا صلاة العصرين، وينافي ما ذكرت من المراد ما في "فتح الباري" من "السنن الكبرى": من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد أن تطلع الشمس فقد تمت صلاته.

فأقول: إن هذا الباب من "السنن الكبرى" موجود عندي، وما وجدت فيه ما حكى الحافظ، وذكر الشوكاني هذا الحديث من "الفتح" ولم يذكر "السنن الكبرى"، وقال في بعض الروايات: ولكن الإنصاف أن الرواية ثابتة، وأقول: قد سها الحافظ في فهم مراد الحديث، والحال أن الحديث في مسألة سنتي الفجر كما روى الترمذي: من لم يصل ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس، وهذا الحديث ثابت عندي من أزيد من عشرين طريقاً، خمس في "مسند أحمد"، وخمس في "سنن الدارقطني"، وثلاث في "سنن البيهقي"، واثنان في "صحيح سنن ابن حبان"، واثنان في "المستدرك"، وواحد في "طبقات الذهبي"، وواحد عند النسائي في "الكبرى" وعند الطحاوي، ومدار الكل قتادة، ثم عبر بعض الرواة وهم خمس: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدها، والمراد من الركعة الصلاة، والصلاة قبل الطلوع هي المكتوبة، والصلاة بعد الطلوع السنن، ويعبر بعض الرواة بالمراد الواضح، فكان ما في "السنن الكبرى" متعلقاً بالسنن بمراد ما ذكرت، وزعم الحافظ متعلقة بحديث الباب، ولقد بلغ الحافظ المراد الصحيح في "التهذيب" تحت ترجمة عزرة بن تميم، وقال: إنه متفرد بهذا المتن، وأحاله على "النسائي الكبرى"، ولم ينبه على هذا في "الفتح"، وأجزاء كل ما قلت على كلام الحافظ موجودة بالدلائل والقرائن، ومر العيني على حديث الباب، وأخرج بعض الطرق مشتملاً على وجدان ركعة بعد الطلوع والغروب.

وأقول: إن هذا فتوى أبي هريرة وليس بمرفوع، ولم يميز الحافظ العيني بين الموقوف والمرفوع، والدليل على أنه فتوى أبي هريرة رضي الله عنه عبارة البيهقي في "السنن الكبرى"، وأقول أيضاً: إن ابن عباس رضي الله عنهما راوي حديث الباب في "مسلم"، وفتواه ببطلان الصلاة لو طلعت الشمس بسند صحيح في "مسند أبي داود الطيالسي"، وأخرجه في "النسائي" أيضاً، إلا أن القطعة المفيدة لنا ليست بمذكورة فيه. =

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

سهر شيخ حلي

سهر: قوله: من أدرك من الصبح: قال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، والحديث حجّة عليه، وجوابه ذكره صدر الشريعة في "شرح الوقاية"، فليطالع ثمه. قال ابن الملك: قيل: معناه: فقد أدرك وقتها، فإن لم يكن أهلاً للصلاة، ثم صار أهلاً، وقد بقي من الوقت قدر ركعة، لزمته تلك الصلاة، كذا في "المرقاة".

عرف = **تتمة**: والجواب الذي ذكره الطحاوي ثم رده مذكور في "مدونة مالك" عن ابن قاسم تلميذ مالك رحمه الله، ويمكن نفاذ ذلك الجواب في الجملة، فإن فخر الإسلام والسرخسي مختلفان فيمن طهرت أو أسلم أو بلغ، هل يجب عليه الأداء في الحال أو بعد طلوع الشمس؟ ويرد على ما قال الحجازيون فعله عليه السلام في غزوة الخندق كما في الصحيحين، وسيما على ما عند مسلم، وفعله عليه السلام في ليلة التعريس، فبعد الفراغ من حديث الباب نحول مسألة جواز عصر يومه عند الغروب إما إلى الاجتهاد، أو إلى الحديث السابق في "الترمذي" من صلاة المنافق، و لم يبق لحديث الباب التعلق بمسألة العصر والفجر المنازعتين فيهما.

حلي: قوله: فقد أدرك الصبح: قلت: أي أدرك الوقت، فتكون الصلاة واجبة عليه، ولا دليل على صحة الصلاة.

شيخ: قوله: من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح: [وقال شيخنا مولانا أنور شاه سلمه: إن من المعلوم أن الطلوع والغروب من التخمينيات بأن الأرض كروي، ولكل شخص باعتبار الطلوع والغروب فرق كما بين في الهيئة، فإذا صلى ركعة أحد مثلا في مسجد فقال شخص: لا تصل الركعة الأخرى بطلوع الشمس، وفي ظن المصلي أنه لم يطلع، فقال رسول الله ﷺ: فليبن الركعة الأخرى عليها وليصل، ومن أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك العصر، وعلى هذا من أدرك ركعة قبل الطلوع فقد أدرك الصبح، والله أعلم.]

ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى هذا الحديث، وحمله في حق الناسي والنائم، واستثناهما من رواية النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة هكذا، وأخذ إمامنا أبو حنيفة رحمه الله بحديث النهي؛ لترجيحه بكونه محرّمًا، وجوابه عن هذا الحديث بأن يقال: لما تعارضت الروايات فنرجع إلى القياس، والقياس يرجّح حديث النهي في الصبح لا العصر، كما ذكره شارح "الوقاية"، أو يقال: إن هذا الحديث في حق الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والحائض والنفساء إذا طهرتا في وقت الطلوع أو الغروب، فيجب عليهم قضاء صلاة هذا الوقت؛ لما أنهم أدركوا =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَهُمْ لِصَاحِبِ الْعُذْرِ، مِثْلُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا، فَيَسْتَيْقِظُ وَيَذْكُرُ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا.

شيخ = الجزء الأخير الذي هو موجب الصلاة، أو يقال: إن معنى من أدرك صلاة قبل الغروب والطلوع، فقد أدرك الصلاة أي ثواب الصلاة مطلقًا، وأما أداء الصلاة الكاملة في هذا الوقت المكروه، فلا بحث عنه في الحديث، بل يجب عليه أن يؤدّي الصلاة كيف ما أمكن في الوقت الضيق، ثم يقضيها في وقت آخر لاحتراز الكمال، كما روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه كان مع شيخه أبي حنيفة رحمه الله في السفر، ولم يجد أوّل وقت صلاة الفجر لعارض، وكانت الشمس كادت أن تطلع، فقدم أبو حنيفة أبا يوسف رحمهما الله، وصار لأبي يوسف رحمه الله تلميذه مقتديًا به، فصلّى أبو يوسف رحمه الله ركعتي الفجر من غير رعاية تعديل الأركان، وإقامة الحدود، ورعاية الآداب والسنن والواجبات، بل أدّى الفرائض فقط على سبيل التعجيل؛ مخافة طلوع الشمس في الصلاة، ثم إن أبا حنيفة رحمه الله أعاد الصلاة بنيّة النفل في وقت آخر لترك الواجبات والسنن وغيرها من الآداب، إلا أنه لم يترك هيئتها أيضًا؛ ابتغاءً للثواب، ومن ههنا قال أبو حنيفة رحمه الله: صار يعقوبنا فقيهًا.

* * * *

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

عرف

١٨٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا تَحْرَجَ أُمَّتُهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

عرف: اختلاف الأئمة في الجمع بين الصلاتين: قوله: باب إلخ: إجمال مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جواز جمع الصلاتين وقتاً باختلاف الروايات في السفر والمطر والمرض، ثم الجمع جمع تقديم وجمع تأخير، وأنكر البخاري جمع التقديم، وعن أبي داود: لم يصح حديث في جمع التقديم، ثم لجمع التقديم شروط: منها أن ينوي الجمع قبل تسليم الصلاة الأولى منهما، وأن لا يفصل بينهما، ولا يتطوع بينهما، ومنها الترتيب، ويشترط في جمع التأخير نية الجمع قبل فوت وقت يسع فيه الصلاة الأولى، وقال أبو حنيفة وأصحابه بالجمع فعلاً، والجمع فعلا من تعبيري، وكذلك في "البرهان"، فإن تعبير الجمع الحقيقي والصوري يوهم الناظر القاصر، وأما تفصيل المسألة فسيأتي عن قريب، وأما حديث الباب فقال النووي رحمه الله: إنه جمع في متن المدينة لعله لمرض.

وأقول: إنه يخالف صراحة حديث الباب من غير خوف ولا مطر، وكيف مرض كل القوم؟ ثم قال النووي: ذهب بعض القدماء إلى الجمع الوقتي بدون سفر ومطر ومرض أحياناً، بشرط أن لا يعتادوا. =

شيخ: قوله: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر: وفي بعض الروايات: "بلا مرض"، فيه للفقهاء فريقان، قال بعضهم، منهم أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الجمع الحقيقي بعذر وبغير عذر إلا في الموضعين من الحج، وقال بعضهم: الجمع بعذر جائز. ثم اختلفوا في سبب الجمع، فقال الشافعي رحمه الله: المرض والسفر، وقال مالك رحمه الله: المرض فقط.

الحاصل أنه لا يقول أحد بالجمع بغير عذر، فهذا الحديث إما متروك بالإجماع كما قال الترمذي رحمه الله، أو يحمل على الجمع الصوري كما قال الإمام البخاري رحمه الله، وقال الترمذي رحمه الله في "كتاب العلل" في صحيحه: كل حديث أدخلته في كتابي هذا، فهو معمول به لأحد من أهل العلم لا محالة إلا الحديثين؛ فإنهما متروكان إجماعًا مع قوّة سندهما وصحتهما، الأول: ما ذكر. والثاني: حديث القتل، وهو ما قال رسول الله ﷺ في حقّ شارب الخمر: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فعلم منه أن الحديث الصحيح القوي قد يترك بوجه ويعمل على الضعيف، لا أن وجوه الترجيح منحصرة في القوّة والصحّة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيُّ. وَقَدْ (عرف) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ هَذَا.

١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ». (قوت عرف) (لقب حسين بن قيس)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَنَشٌ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ، وَهُوَ حَنَشُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ. (عرف) (حلي)

قوت: قوله: من جمع بين الصَّلاتين إلخ: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات"، وأعله بحنش، وقال: كذبه أحمد. وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: حنش ثقة، سَكن الكوفة. وأخرجه أيضًا البيهقي في سُننه، وله شاهد موقوف على عمر بن الخطاب، أخرجه البيهقي، وآخر عن أبي مُوسَى الأشعَري، أخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه.

عرف = وأقول: إن في واقعة الباب جمع فعل بإقرار الحافظ في "الفتح"، وكذلك قال أبو الشعثاء وتلميذه كما في "صحيح مسلم"، وفي "النسائي" قول ابن عباس ﷺ بأنه جمع فعلاً.

اختلاف أحاديث ابن عباس ﷺ: قوله: وقد روي عن ابن عباس إلخ: لعله أشار إلى ما في "مسلم" عن ابن عباس ﷺ ما يدل على أنها واقعة السفر، ويدل حديث الباب على أنها واقعة المدينة، ولم يتوجه أحد من المحدثين إلى أنه اختلاط الراوي أو غيره، والحال أن ألفاظ الحديثين متحدة متقاربة.

قوله: من جمع بين الصلاتين بدون إلخ: لا يصح هذا حجة على الحجازيين، وهذا أصح موقوفاً على ابن الخطاب ﷺ.

تحقيق حنش: قوله: حنش إلخ: حنش اثنان: حنش بن ربيعة تلميذ علي ﷺ، وهو ثقة، وأما حنش ههنا فهو حنش ابن قيس، وهو ضعيف، وصحح الحاكم حديثه، لكن تصحيح الحاكم وتضعيف ابن الجوزي لا يعتد به بدون موافقة أحد من المحدثين، وحسَّن ابن كثير في تفسيره رواية حنش بن قيس، إلا أنه أيضاً متساهل في حق الرواة.

حلي: قوله: وهو ضعيف عند إلخ: قلت: لكن ذهاب أهل العلم إليه يؤيد صحة الحديث، وهو بإطلاقه حجة للحنيفة.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيْضِ[عرف]، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيْضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ[سهر]

١٨٢ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ،

سهر: قوله: الأذان: في اللغة: الإعلام، وفي الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، وهو مشروع للصلوات الخمس بالإجماع، والمشهور أن شرعيته في السنة الأولى من الهجرة، وقيل: في الثانية، ثم المشهور أنه ثبت برؤيا عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه ورؤية عمر بن الخطاب، وقد وقع في "الأوسط" للطبراني: أن أبا بكر رأى أيضًا الأذان. وفي "الوسيط" للغزالي: أنه رآه بضعة عشر رجلاً، وصرّح بعضهم بأربعة عشر. وقال الحافظ ابن حجر: لا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد، وقصّة عمر جاءت في بعض الطرق، والصحيح أنه ثبت إذا أوحي إليه ﷺ بعد رؤيا عبد الله بن زيد، وهو المراد بقوله ﷺ حين ذكر عبد الله بن زيد رؤياه: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ترقيًا منه ﷺ نزول الوحي بذلك، وقد وقع فيما رواه عبد الرزاق وأبو داود في "المراسيل" من طريق عبيد بن عمر الليثي أحد كبار التابعين: أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي ﷺ، فقال له ﷺ: قد سبقك بذلك الوحي، وهذا أصحّ، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات شرح المشكاة"، والله تعالى أعلم.

عرف: قوله: للمريض إلخ: ما كان النبي ﷺ مريضاً لنص حديث: "بلا خوف ولا مطر"، ولو سلم بتقدير المحال، فهل كان المقتدون كلهم مريضين أيضاً؟ ولا يقبل العاقل هذا الاحتمال الأعرج المريض.

قوله: وبه يقول أحمد إلخ: نسب إلى أحمد بن حنبل رحمه الله ما ذكر النووي عن بعض الشوافع.

عدم اعتماد الإمام الترمذي على هذه الرواية: ولعل المصنف رحمه الله لم يعتمد على هذه؛ فإنه قال في "العلل الصغرى": ما أتيت في "الترمذي" برواية إلا عمل به بعض العلماء إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جمع بين الظهر والعصر بالمدينة إلخ، وحديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وأقول: إن الحديثين معمول بهما عندنا، ونقول: إنه جمع فعلي.

بدء الأذان وسنيته: قوله: باب إلخ: بدأ الأذان في المدينة، وفي بعض الروايات الساقطة أن جبرئيل عليه السلام علمه عليه السلام الأذان في ليلة الإسراء، والأذان عندنا سنة، ونسب وجوبه إلى محمد رحمه الله. وأقول: لعله مأخوذ مما قال محمد: أن يقاتل الإمام بقوم اجتمعوا على ترك الأذان، ولا يخرج الوجوب من هذا؛ فإنه روي عنه مثل هذا في أهل قرية اجتمعوا على ترك الختنة، =

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا (قوت) أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَإِنَّهُ أَنْدَى (قوت) وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ».

قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ، خَرَجَ (عرف) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَذَلِكَ أَثْبَتُ». (للعجلة) وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى (الراوي): حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ (قوت) ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوت: قوله: لما أصبحنا أتينا رسول الله ﷺ فأخبرته بالرؤيا فقال: إن هذه لرؤيا حق: قال ابن العربي: رؤيا الأنبياء وحي ومرآهَا حق من جملة شرائع الدين، ورؤيا غيرهم في الدين ليسَت بشيء، إلا أن هذه الرؤيا من غير الأنبياء استقرت في الدين لوجوه، أحدهَا: أنه يحتمل أنه قيل للنبي ﷺ: "أنفذهَا" وَحْيًا فأنفذهَا؛ إذ كانت مما يتشوّف إليها ويميل إلى العمل بها، فأُمر بها حتى يُقَرَّ عليها أو يُنهى عنها، على القول بجواز الاجتهاد له، وعلى أن يبين أن هذه المسألة من مسائل القياس، ولأنه رأى نظمًا لا يستطيعه الشيطان، ولا يدخل في جملة الوسَاوس والخواطر المرسلة. ورُوِي أن النبي ﷺ رأى الأذان ليلة أسري به وسمعه، ولم يؤذن له فيه عند فرض الصلاة حتى بلغ الميقات، وفي قول النبي ﷺ لعُمر: فذلك أثبت، دليلٌ على ترجيح أحد الاحتمالين الثاني والثالث على الأول؛ لأنه كان الإقرار عليه أولاً بوحي.

قال ابن سيد الناس: وذكر أبو داود في مراسيله: أن عمر لما رأى الأذان في المنام أتى ليخبر به النبي ﷺ، وقد جاء الوحي بذلك، فما راعه إلا بلال يؤذن، فقال له النبي ﷺ: سَبَقَكَ بذلك الوَحْيُ. قال: وهذا يعضد التأويل الأول.

قوله: فإنه أندى إلخ: أي: أحسن صوتًا، وقال ابن حجر: أي أقعَد بالمد وَالإطالة.

قوله: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح: قال ابن سيد الناس: عبد الله بن زيد اثنان من الأنصار من =

عرف = وعندي مدار القتال أنه ترك شعار الإسلام، ثم بين القتل والقتال بون بعيد، وظهر ضعف استدلال النووي بهذا البون على قتل تارك الصلاة بحديث: أمرت أن أقاتل الناس إلخ؛ فإن المذكور في الحديث هو القتال لا القتل.

قوله: خرج إلى رسول الله ﷺ إلخ: في بعض الروايات: أنه خرج عمر بعد عشرين يوماً، وظاهر حديث الباب أنه خرج في الحال، وللحافظين فيه كلام طويل.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ وَأَطْوَلَ، وَذَكَرَ فِيْهِ قِصَّةَ الْأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةِ مَرَّةً مَرَّةً. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَبْدِ رَبٍّ. وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا يَصِحُّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيْثَ الْوَاحِدَ فِي الْأَذَانِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ لَهُ أَحَادِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ عَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ.

١٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (سهر): أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ (قوت) الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى (سهر)، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا قَرْنًا (سهر) مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ (قوت): أَوَلَا تَبْعَثُونَ (سهر شيخ) رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟.....

سهر: قوله: جريج: [اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.] قوله: مثل ناقوس النصارى: الناقوس: الذي تضربه النصارى لأوقات صلاتهم، خشبة كبيرة طويلة، وأخرى قصيرة، واسمها الوبيل. (القاموس)
قوله: قرنا: [وهو البوق الذي ينفخ فيه.] قوله: أولا تبعثون: الواو للعطف أي على مقدر، أي أتقولون بموافقة =

قوت = بني مازن أحدهما: ابن عبد ربّه، صاحب حديث الأذان، والآخر: ابنُ عاصم، له أحاديث في الوضوء وصلاة الاستسقاء وغير ذلك، وقد نُسب بعض المتقدمين إلى الوهم حيث جعل حديث الأذان لابن عاصم.
قوله: فيَتَحَيَّنُون الصلوات: قال عياض: معناه يَقْدُرُون حينها؛ ليأتوا إليها فيه، والحين: الوقت من الزمان.
قوله: فقال عمر: أَوَلَا تَبعثوا رجلاً ينادي بالصلاة: قال ابن سيد الناس: ظاهره مُعَارض للحديث الأول، ويمكن الجمع بأن نداء بلال لم يكن - إذْ أشار به عمر - على صُورَة الأذان الشرعي، بل لعله على سبيل الإعلام بدخول الوقت، وإنما استقر الأذان الشرعي بعد ذلك، ولا يُعَارِض هذا رؤيا عمر؛ لجواز وقوعها بعد ذلك، وليس في حديث عمر أكثر من مطلق النداء.

شيخ: قوله: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة: أي يقول في السوق والسكك: "الصلاة جامعة وحاضرة"، وغير ذلك.

قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

سهر = اليهود والنصارى ولا تبعثون، والهمزة لإنكار الجملة الأولى، ومقرّرة للثانية حثًا وبعثًا. (المرقاة)

قوله: فناد بالصلاة: أي بـ"الصلاة جامعة"؛ لما في مرسل عند ابن سعد: أن بلالاً كان ينادي بقوله: "الصلاة جامعة"، ثم شرع الأذان. وفي "شرح المسلم" عن القاضي: الظاهر أنه إعلام وإخبار بحضور وقتها، وليس على صفة الأذان الشرعي.

قال النووي: هذا هو الحقّ؛ لما يؤذن بوجه التوفيق بين هذا وبين ما روي عن عبد الله بن زيد: أنه رأى الأذان في المنام، وذلك بأن يكون هذا في مجلس آخر، فيكون الواقع أولا الإعلام ثم رؤية عبد الله بن زيد، فشرعه النبي ﷺ إما بوحي أو اجتهاد عند من يجوزه عليه، وهو الجمهور، وليس هو عملاً بمجرّد النوم، وهذا مما لا شك فيه بلا خلاف، والله أعلم. (علي القاري والطيبي)

عرف: **الاختلاف في هذا النداء هل هو أذان معروف أو نداء غيره:** قوله: يا بلال قم فناد إلخ: اختار ابن حجر أن هذا النداء غير الأذان المعروف، وذكر احتمال أن يكون هو الأذان المعروف، ويقدر العبارة، لكنه رجح الأول، ورجح العيني الاحتمال الثاني، ولهما كلام مطنب.

والمختار عندي مختار الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفي روايتين قويتين مرسلتين أن النداء: "الصلاة جامعة، الصلاة جامعة" كان في زمان.

شيخ: قوله: قم فناد بالصلاة: هذه العبارة تحتمل معنيين، أحدهما: أنه إذا اتفقوا على رأي عمر رضي الله عنه، فقال النبي ﷺ: قم يا بلال، وناد في السوق والسكك: "الصلاة جامعة" بصوت أندى وأمد. وثانيهما: أن يراد بالنداء بالصلاة الأذان، يعني رأى بعد هذه المشورة عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه كيفية الأذان في الرؤيا، فقصّ على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: قم يا بلال، فناد بالصلاة، أي بالأذان.

* * * *

(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيْعِ فِي الْأَذَانِ
عرف سهر

١٨٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَجَدِّي جَمِيْعًا عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْعَدَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: مِثْلَ أَذَانِنَا. قَالَ بِشْرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَوَصَفَ الْأَذَانَ بِالتَّرْجِيْعِ.
سهر

سهر: قوله: الترجيع: [هو إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما بخفض الصوت.]

قوله: فوصف الأذان بالترجيع: وقال ابن الملك: الترجيع في الشهادتين سنة عند الشافعي بهذا الحديث، وعند أبي حنيفة رحمه الله ليس بسنة؛ لاتفاق الروايات أن لا ترجيع في أذان بلال وابن أم مكتوم إلى أن توفّيا، وأوّلنا الحديث بأن تعليمه عليه السلام أبا محذورة الأذان عقيب إسلامه، فأعاد كلمة الشهادة وكرّرها؛ ليثبت في قلبه، فظن أبو محذورة أنه من الأذان، ذكره علي في "المرقاة".

عرف: **اختلاف الأئمة في الترجيع في الأذان:** قوله: باب إلخ: قال مالك والشافعي رحمهما الله بالترجيع، وعن أحمد رحمه الله جواز الأمرين، ومختار الحنابلة على ما نقل ابن الجوزي في كتابه "التحقيق"، ومذهب الأحناف عدم الترجيع، وفي الصحاح أن أذان بلال رضي الله عنه خال عن الترجيع، وكذلك أذان الملك المنزل من السماء، وثبت الترجيع في أذان أبي محذورة رضي الله عنه.

اختلاف الروايات في الإقامة: وأما الإقامة ففي إقامة أبي محذورة التثنية، وفي إقامة بلال الإفراد والتثنية، وأما الروايات الساقطات ففيها اختلاف.

اختلاف الأئمة في كلمات الأذان والإقامة: وكلمات الأذان عند الشافعي رحمه الله تسع عشرة كلمة، وعند مالك رحمه الله سبع عشرة كلمة؛ فإنه لا يقول بتربيع "الله أكبر"، وكذلك روي عن أبي يوسف رحمه الله في "الدر المختار"، وعند أبي حنيفة رحمه الله خمس عشرة كلمة. وأما كلمات الإقامة فعند أبي حنيفة رحمه الله سبع عشرة كلمة، وعند الشافعي رحمه الله إحدى عشرة كلمة، وعند مالك عشر كلمات؛ فإنه قال بإفراد "قد قامت الصلاة".

ثم المأثور سكون أواخر الكلمات، وعن المبرد: "الله أكبرَ الله أكبرَ" بفتح راء "الله أكبر"، ولكن الرواية لا يساعده، ثم على كل كلمة أذان وقف اصطلاحي إلا أن "الله أكبر" مرتين بمنزلة كلمة، وهذا الوقف ترسّل، وفي الإقامة الوقف على كل كلمتين، ويسمى هذا حدراً في الإقامة، ثم إن ترسّل في الإقامة أو حدر في الأذان ففي أكثر كتبنا لا يعيده ولا يعيدها، وفي "قاضي خان" إعادتهما. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي مَحْذُورَةَ ﷺ فِي الْأَذَانِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَكَّةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً.

عرف = حكم ترجيع الحنفي في الأذان: وإن رجع الحنفي في الأذان ففي "البحر": إنه مباح ليس بسنة ولا مكروه، وعليه الاعتماد، وقال صاحب "النهر" بالكراهة تنزيهاً، فلا بد من التأويل في كلام "النهر" بحمله على أنه مفضول مثل التأويل في كراهية صوم عاشوراء منفرداً في "الدر المختار"؛ فإن كل ما ذكر محمول على أنه مفضول، واستمر الترجيع بمكة إلى عهد الشافعي ﷺ، وكان السلف يشهدون موسم الحج كل سنة ولم ينكر أحد، فلا يقال بالكراهة، وأما إيتار الإقامة فلم يجئ تصريح جوازه في كتبنا، ولا بد من القول بجوازه، وفي "مواهب الرحمن": أنه لعله كان، ففي الجملة لا بد من القول بثبوت الترجيع وعدمه، وكذلك في إفراد الإقامة وتثنيتها، ويتكلم في الرجحان.

بيان تعبير علمائنا في مذهب الحنفية: ثم قال أرباب التدريس: أخذ أبو حنيفة بأذان بلال وإقامة أبي محذورة ﷺ، ولكن المؤثر تعبيراً ما في "الهداية" بأن مأخوذ أبي حنيفة ﷺ أذان الملك النازل من السماء وإقامته، وأما ما في "أبي داود" من إيتار إقامة الملك النازل من السماء، فيقال: إن تلك الرواية اختصار أو إحالة على كلمات الأذان؛ فإن الكلمات مشتركة فيمكن أنه قرأ فرادى وقال: اجعلها كالأذان، كما في "مسلم" إجابة عمر ﷺ الأذان؛ فإنها مروية إفراداً، ويقول الكل بأنه اختصار.

الجواب عن حديث الباب: وأما حديث الباب من الترجيع فأجاب عنه الطحاوي بأن أبا محذورة ﷺ لم يرفع صوته بالشهادتين على ما يبغي النبي ﷺ فأمره ثانياً: ارفع بهما صوتك.

وقال صاحب "الهداية": إن التكرار بالشهادتين كان للتعليم، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": إن أهل مكة كانوا حديثي العهد بالإسلام، فأمره ﷺ بالترجيع؛ ليرسخ الشهادة في قلوبهم، فالترجيع كان عارضياً. والأشبه ما قال ابن الجوزي؛ فإن الحق ثبوت الترجيع، ووجه الرجحان لنا في عدم الترجيع أن بلالاً ﷺ استمر أمره بين يدي رسول الله ﷺ بعدم الترجيع قبل تعليمه الأذان أبا محذورة ﷺ وبعده، وفي "تحقيق ابن الجوزي" تواتر عدم الترجيع، وأما الإقامة فتصدى الشافعية إلى نفي التثنية في إقامة بلال ولكن النفي غير ممكن، ومذهبنا ثابت بدون ريب كما في "الآثار" و"الزيلعي"، ونقل ابن الهمام تواتر التثنية عن الطحاوي وابن الجوزي، ولم أجده عنهما، نعم ادعى ابن الجوزي تواتر عدم الترجيع.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو مَحْذُوْرَةَ (قوت) اسْمُهُ سَمُرَةُ بْنُ مِعْيَرٍ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا فِي الْأَذَانِ. وَقَدْ رُوِيَ (حلي) عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يُفْرِدُ الْإِقَامَةَ. (كمنبر)

(٢٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

١٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَيَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُمِرَ (سهر عرف) بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ (عرف) الْأَذَانَ وَيُوْتِرَ (عرف) الْإِقَامَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: أمر بلال إلخ: فيه حجّة للشافعي رحمه الله، ولنا: ما روى ابن أبي شيبة بسندٍ رجاله رجال الصحيحين: "أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلاً قام، وعليه بردان أخضران، فأقام على حائط فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى"، وقال الطحاوي: فأذن مثنى وأقام مثنى، =

قوت: قوله: وأبو محذورة اسمه سمرة بن معير: قال ابن سيد الناس: هذا الذي اختاره الترمذي، وقال غيره: أوس ابن مِعْيَر، ويقال: سمرة بن عمير.

عرف: **الباب من مستدلات الحجازيين:** قوله: باب إلخ: هذا الباب للحجازيين.

توجيه حديث الباب: قوله: أمر بلال إلخ: قال الأحناف: من الآمر؟ قال الحافظ في "الفتح": إن الآمر هو النبي ﷺ، وأتى برواية على هذه الدعوى، وقد وجدت الرواية في "علل أبي حاتم"، وأنكرها أبو حاتم.

استدلال المالكية ورد الأحناف عليه: قوله: يشفع الأذان إلخ: استدل الموالك بهذا على أن "الله أكبر" مرتين، ونقول: إن أربع مرات منزلة المرتين عندنا أيضاً، كما قال أبو يوسف لمالك بن أنس رحمهما الله.

المراد من الحديث عند الأحناف: قوله: يوتر الإقامة: قال الأحناف: إنه إيتار في الصوت، ويخالفهم ما في الصحيحين =

حلي: قوله: وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة: قلت: لعل مقصوده بيان سقوط الاحتجاج بحديث أبي محذورة في كون الإقامة سبع عشرة كلمة بإثبات التعارض بين روايتيه، قلت: لكن هذه معلقة، فلا تساوي ما ذكر سابقاً.

عرف شيخ
(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى

١٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

سهر = والجواب عن الأمر بالإيتار بها: أنه من باب الاختصار في بعض الأحوال؛ تعليمًا للجواز لا ليستمرّ سنة، بدليل ما روى الطحاوي وابن الجوزي أن بلالاً كان يثني الإقامة إلى أن مات، كذا في "البرهان شرح مواهب الرحمن".

عرف = "إلا الإقامة"، وما توجهوا إليه. وأقول: إن الإقامة ليس باستثناء عن الإفراد والتشفيع، بل بيان الإقامة مثل الأذان إلا أن فيها زيادة "قد قامت الصلاة".

بيان سهو الكاتب: في "مصنف ابن أبي شيبة" الله أكبر ثلاثاً عن ابن عمر ﷺ، وكنت أزعمه سهو الكاتب، حتى وجدت مثله في "موطأ محمد" عن ابن عمر ﷺ. قوله: باب إلخ: هذا الباب للعراقيين.

الجواب عن حديث الباب من جانب الحجازيين وبيان رده: وأجاب الحجازيون بأن لفظ الإقامة ليس بداخل تحت الشفعية، ورده تقي الدين بما في الحديث: أن الإقامة سبع عشرة كلمة.

شيخ: قوله: باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى: الاختلاف بين أبي حنيفة والشافعي ﷺ أنه يقول بالترجيع في الأذان، وهو ينكر، وأنه يقول: الإقامة فرادى فرادى، وهو يقول: هي مثل الأذان، في الأولوية وعدمها لا في نفس الجواز؛ فإن عند أبي حنيفة ﷺ الأولى بدون الترجيع ومع تكرار الإقامة، وعند الشافعي ﷺ الأولى الترجيع والإفراد في الإقامة، فتمسك أبو حنيفة ﷺ في هذا الباب بما هو الأصل والأساس في قصّة الأذان، يعني منام عبد الله بن زيد بن عبد ربه ﷺ؛ فإنه لم ينقل فيه الترجيع ولا إفراد كلمات الإقامة، فالعمل على حديث عبد الله ﷺ أصحّ وأولى من حديث أبي محذورة ﷺ؛ لأن الحال إليه أكشف بالنسبة إلى أبي محذورة ﷺ، وأيضًا لا ترجيع في أذان بلال، ولو فرضنا أن بلالاً كان يرجع في الأذان ثم ترك الترجيع، فنقول: لما لم يأمره النبي ﷺ بالترجيع على تقدير الترك، فتركه الترجيع عندكم وعدم أمر النبي ﷺ يدلّ على ما قال إمامنا أبو حنيفة ﷺ، وأما حديث أبي محذورة فجوابه: أن النبي ﷺ ما أمره بالترجيع، بل فهم الترجيع من تكرار كلمات الأذان عليه للتعليم.

والقصّة: أن مؤذن النبي ﷺ أذن يومًا في السفر فتمسخر الصبيان بالأذان، وكان منهم أبو محذورة ﷺ، وكان اليوم كافرًا، وكان أندى صوتًا، فلما تمسخر بالأذان بلغت صوته النبي ﷺ، فأمر النبي ﷺ أن يحضر، فلما جاء بمجلس النبي ﷺ أمره النبي ﷺ بأن قل: الله أكبر الله أكبر، فقال، ثم قال ﷺ: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال بصوت خفي؛ لما أن أبا محذورة كان مشركًا، والمشركون لا يعترفون بوحدانية الله تعالى، بل يقولون: هو أكبر الآلهة، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ رَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ ﷺ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ. وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ ﷺ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ. عرف

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، كَانَ قَاضِيَ الْكُوْفَةِ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيْهِ.]

عرف: **تحقيق سماع الراوي في حديث الباب**: قوله: وعبد الرحمن بن أبي ليلى إلخ: قيل: لم يسمع عبد الرحمن عن عبد الله ابن زيد، وأجاب الزيلعي عن هذا، وأيضاً صحح ابن دقيق العيد حديث الباب. وأقول: قد رأى عبد الرحمن مائة وعشرين صحابياً، وفي "بيوع الدارقطني": أن عبد الله بن زيد عاش إلى عهد ذي النورين، وأن عبد الرحمن وجد عهد عمر ﷺ.

شيخ = ثم قال ﷺ: قل: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال بصوت خفي؛ لأن المشركين لا يعترفون برسالته ﷺ، وهو منهم، فهدده النبي ﷺ وقال: قل بصوت أندى، فكرّر عليه الشهادتين، ثم علّمه ﷺ بقية كلمات الأذان، فهداه الله وشرف بالإسلام، فقال للنبي ﷺ: يا رسول الله، فوّضني هذا الأمر، فقال ﷺ: اذهب إلى مكة، وكن فيها مؤذنًا. ففهم أبو محذورة ﷺ من هذه القصّة الترجيع، مع أنه لا يقضيه الذهن السليم والفهم المستقيم، وأيضًا الخلاف بيننا وبين الشافعي ﷺ في أذان الصلاة، وظاهر أن أذان أبي محذورة ﷺ ما كان للصلاة، بل أذان الصلاة قد كان أذّن، ثم بعد ذلك وقعت هذه القصّة، ونحن أيضًا نقول: إن رجلاً لو يذكر الله من الصبح إلى العشاء، ومن العشاء إلى الصبح، ويكبّر الله ويشهد بالشهادتين مرارًا، بل آلافًا فلا بأس فيه، بل هو أحبّ وأولى، وأيضًا أبو محذورة ﷺ كان مشركًا في تلك الأيام، والكلام في المسلمين؛ فإن أبا محذورة أسلم بعد تعليم الأذان. =

(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرَسُّلِ فِي الْأَذَانِ سهر

١٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ - وَهُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «يَا بِلَالُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

قوت سهر قوت أسرع وعجل تأن ولا تعجل سهر قوت

١٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ رضي الله عنه هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ. حلي

سهر: قوله: الترسل: [أي قطع الكلمات بعضها عن بعض، كذا في "المجمع".]

قوله: فترسل: الرسل بكسر الراء وسكون السين: التؤدة، والترسل: طلبه، وقوله: "فاحدر" بلفظ الأمر من باب نصر، والحدر الإسراع، والأمر للندب. (اللمعات)

قوله: والمعتصر: [هو من يؤذيه بول أو غائط. (المجمع) أي يفرغ الذي يحتاج إلى الغائط، ويعصر بطنه وفرجه. (المرقاة)]

قوت: قوله إذا أذنت فترسل: هو ترك العجلة مع الإبانة.

قوله: وإذا أقمت فاحدر: بإهمال الحاء والدال، وتضم وتكسر. ويُروى: "فاحذِم" بالذال المعجمة والميم، وكلاهما بمعنى الإسراع. قوله: المعتصر: هو كناية الداخل لقضاء حاجته، وأصل الاعتصار: ارتجاع العطية.

شيخ = [وقال شيخنا الشاه مد ظله: يمكن معنى حديث أبي محذورة رضي الله عنه في ترجيع الأذان وإيتار الإقامة: الترجيع في النفَس في الأذان، والإيتار في النفَس في الإقامة، يعني يؤذن ويشهد في نفَس ثم يشهد في نفَس أخرى، ويقيم ويشهد الشهادتين الأوليين في نفَس، ويشهد الشهادتين الأخريين في نفَس. ترجيع، زوج، شفعة مرادف. ووتر، فرد، طاق مرادف.]

حلي: قوله: وهو إسناد مجهول: قلت: لما في "التقريب": عبد المنعم بن نعيم الأسواري أبو سعيد البصري صاحب السقاء متروك، من الثامنة.

(٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْإِصْبَعِ الْأُذُنَ عِنْدَ الْأَذَانِ

عرف

١٩٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ وَيَدُوْرُ، وَيُتْبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، سهر

أي يمينه وشماله

وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ، أُرَاهُ قَالَ: مِنْ أَدَمٍ، فَخَرَجَ بِلَالٌ سهر

هي من الخيام، بيت صغير

بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ، فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ سهر سهر عرف

وَالْحِمَارُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ. قَالَ سُفْيَانُ: نُرَاهُ حِبَرَةً. سهر عرف

لمعان

سهر: قوله: ويدور: أي عند الحيعلتين، وفي "البرهان": ويستدير بهما في صومعته إذا لم يستطع التبليغ بتحويل وجهه يمينًا وشمالاً، مع ثبات قدميه مكانهما، بأن كانت متسعة؛ لما في "الترمذي": "رأيت بلالاً يؤذن ويدور" الحديث، وسمعت من شيخنا ومولانا المرحوم محمد إسحاق ﷺ يقول: بأن يستدير المؤذن بحيث لا ينحرف صدره عن مواجهة القبلة.

قوله: من أدم: بفتحتين أي من جلد، كذا في "المجمع".

قوله: بالعنزة: هي رميح بين العصا والرمح، فيه زج، كذا في "القاموس".

قوله: فركزها: أي غرزها، قوله: "بالبطحاء"، وهي في اللغة: مسيل واسع فيه دقاق الحصى، صار علَمًا للمسيل الذي ينتهي إليه السيل من وادي منى، وهو الموضع الذي يسمّى محصّبًا أيضًا، كذا في "المرقاة".

قوله: حُلّة: هي بضم الحاء إزار ورداء، ولا يسمّى حُلّة حتى تكون ثوبين، "حمراء" أي فيها خطوط حمر، ولعلّها كانت من البرد اليمانية، كذا قاله علي القاري، ويؤيّده قول سفيان: "نراه حبرة"؛ لأن الحبرة على ما في "القاموس" و"المجمع": هي ضرب من البرود اليمن موشّى مخطّطًا.

عرف: **إدخال الإصبعين في الأذنين وحكمته**: قوله: باب إلخ: يدخل الأصبعين في الأذنين؛ ليرتفع الصوت، وأذان الباب كان في منى.

طريقة الأذان في الميذنة: وفي كتب الفقه: أنه إذا أذن في المِيذنة يخرج فاه إلى الطرفين، ولا يحول صدره عن القبلة.

قوله: بالبطحاء: هذا هو محصب مكة وخيف بني كنانة.

معنى الحلة وحكم لبس الثوب الأحمر للرجال: قوله: حلة حمراء: الحلة: الرداء والإزار من جنس واحد، وأما لبس الثوب الأحمر للرجال، فصنف الشرنبلالي رسالة في هذا، وفيه تسعة أقوال، فقيل: إن الأحمر القاني يستحب لبسه، وقيل: إنه حرام. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَفِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ. وَأَبُو جُحَيْفَةَ اسْمُهُ وَهْبٌ السُّوَائِيُّ.

عرف = وأقول: إن المعصفر والمزعفر مكروه تحريماً، وأما الأحمر القاني فيكره تنزيهاً، وأما ما فيه خطوط حمراء فلبسه جائز، ويمكن لأحد ادعاء استحبابه، وأما الحلة الحمراء المذكورة في حديث الباب، فقال ابن القيم: إن فيها خطوطاً حمراء، والقرينة على هذا لفظ الحبرة؛ فإنها ذات جداول حمراء تجلب من اليمن، ولأن في "سنن أبي داود": أن عبد الله بن عمرو شهد النبي ﷺ لابساً الثوب الأحمر القاني، فنهاه رسول الله ﷺ فأحرقه عبد الله. وقد ذكروا تحويل الوجه يمنة ويسرة في الإقامة أيضاً.

* * * *

(٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّثْوِيبِ فِي الْفَجْرِ عرف

١٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ بِلَالٍ ﷺ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيِّ سهر. وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ. وَأَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي التَّثْوِيبِ غَيْرَ هَذَا، قَالَ: هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمُ، شيخ أي في معناه

سهر: قوله: الملائي: [بمضمومة وخفة وبمدّ، نسبة إلى بيع الملاء، نوع من الثياب. (المغني)]

عرف: معنى التثويب والتفصيل فيه: قوله: باب إلخ: التثويب هو الإعلام بعد الإعلام، من الثوب، وكان العرب يحركون الثوب معلقاً على خشبةٍ، قائماً على موضع مرتفع حين خوف الغنيم. ثم التثويب اثنان، أحدهما: زيادة "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر، وهو ثابت مرفوعا، وقول "حي على الصلاة" بعد الأذان قبل الإقامة، وتعرض له محمد في "الموطأ"، وكذا في "التخريج" خلافاً لما في "الدر" و"رد المحتار"، والثاني حدث في عهد التابعين، وعن أبي يوسف رحمه الله جوازه للإمام، كما ثبت نداء بلالٍ ﷺ النبيَّ ﷺ.

شيخ: قوله: فقال بعضهم: التثويب أن يقول إلخ: وقال إسحاق: للتثويب معنى آخر. ولا تخالف في هذين القولين؛ لأن من قال: التثويب هو "الصلاة خير من النوم" فمراده التثويب المسنون، وهو جائز بلا ريب، ومن يقول: "بين الأذان والإقامة" فمراده المحدث والبدعة، وهو ليس بجائز اتفاقًا، فتدبر.

قَالَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ: «قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ». وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ التَّثْوِيبُ الَّذِي كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَالَّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. وَالَّذِي فَسَّرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ: أَنَّ التَّثْوِيبَ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ»، فَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَيُقَالُ لَهُ: التَّثْوِيبُ[1] أَيْضًا، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُ.

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ».

وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَسْجِدًا وَقَدْ أُذِّنَ فِيهِ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ، فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما مِنْ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه التَّثْوِيبَ الَّذِي أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ. (لأنه كان أعمى)

(٣٣) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

١٩٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَعْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ (عرف) بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ (سهر) قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُؤَذِّنَ

---

(١) وفي النسخة الهندية: "التثوب".

سهر: قوله: الصدائي: بضم الصاد منسوب إلى صداء ممدودا، وهو حي من اليمن، قاله ابن الملك. (المرقاة)

عرف: أولوية المؤذن للإقامة وحكمتها: قوله: باب إلخ: في كتبنا: أن الأولى أن يقيم المؤذن، وجاز لغيره لو لم يشق على المؤذن، فوجه الأولوية أن المؤذن أحرز ثواب الأذان الموعود، فينبغي له ثواب الإقامة أيضاً، وفي كتب الشافعية: أن الإقامة حق المؤذن فصار الأمر ضيقاً، وقد صح كثير من الأحاديث في فضل الأذان.

سهو الناسخين في معاني الآثار: قوله: زياد بن الحارث: في "معاني الآثار" "عبد الله بن حارث"، وقال الحافظ =

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ زِيَادٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الْإِفْرِيْقِيِّ، وَالْإِفْرِيْقِيُّ هُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَكْتُبُ حَدِيْثَ الْإِفْرِيْقِيِّ. قَالَ: وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ، وَيَقُوْلُ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ.

سهر: قوله: ومن أذّن فهو يقيم: فيكره أن يقيم غيره، وبه قال الشافعي رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يكره؛ لما روي أن ابن أم مكتوم ربما كان يؤذّن ويقيم بلال، وربما كان عكسه، والحديث محمول على ما إذا لحقه الوحشة بإقامة غيره، قاله ابن الملك. (المرقاة)

عرف = في "الإصابة": ما وجدت عبد الله في غير كتاب الطحاوي، ثم تتبعت نسخ "معاني الآثار"؛ كيلا يكون من سهو الكاتب، فوجدت عنده النسخ على هذا النمط، فسكت الحافظ، والظاهر أنه من سهو الناسخين، والواقع أنه زياد؛ فإن المذكور في الأحاديث واقعته.

"مقارب الحديث" من ألفاظ التوثيق: قوله: مقارب الحديث: تكلم المحدثون في أن لفظ "مقارب الحديث" لفظ توثيق أو تليين، وقد قلت: إنه لفظ توثيق كما صرح ههنا بأنه يقوي أمره.

حكم لفظ "فلان على يدي عدل": وفي "علل أبي حاتم" كثيراً ما يوجد لفظ: "فلان على يدي عدل" في حق الرواة، وقال الحافظ: قال الشيخ العراقي: إنه بإضافة "يدي" إلى ياء المتكلم، وأنه لفظ التوثيق، وكنت تمشيت على قول شيخي العراقي، حتى أن وجدت أنه بإضافة "يدي" إلى "عدل"، وعدلٌ لقبُ بوابِ محبسِ تبعٍ، ويكون المعنى: "فلاں شخص جیل خانہ کے قابل ہے"، فعرفت أنه لفظ التليين، ومأخذ هذا محاورة أهل اليمن.

حلي: قوله: والإفريقي وهو ضعيف: قلت: فيه تحقيق الإفريقي.

قوله: من أذّن فهو يقيم: قلت: مقيد بما إذا لحقه الوحشة.

* * * *

(٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوْءٍ

عرف

١٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ».

سهر حلي

١٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: لَا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ الحَدِيْثِ الْأَوَّلِ. وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ لَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ. وَالزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ.

سهر: قوله: لا يؤذن إلا متوضئ: هذا عند الحنفية محمول على الاستحباب، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف: حكم أذان المحدث: قوله: باب إلخ: المشهور في مذهبنا إعادة أذان المحدث بالحدث الأكبر، ويجوز أذان المحدث بالحدث الأصغر ويكره إقامته، وعن أبي حنيفة كراهة أذان غير متوضئ، كما في "الهداية" وهذه الرواية تحفظ؛ لأن الحديث يساعدها؛ لما في "التخريج" عن وائل بن حجر بسند صحيح: لا يؤذن إلا وهو طاهر قائم، وقال الحافظ: إنه معلول؛ لأن عبد الجبار بن وائل ليس له سماع عن أبيه، وسأذكر سماعه في باب الجهر بآمين.

حلي: قوله: لا يؤذن إلا متوضئ: قلت للتنزيه، ثم هو غير مرفوع؛ لما سيأتي.

* * * *

(٣٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

عرف سهر

١٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنِي سِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُمْهِلُ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ، أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَحَدِيثُ سِمَاكٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ.

أي وجه إسرائيل

(٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ

عرف شيخ

١٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

سهر: قوله: أحقّ بالإقامة: الغرض أن لا تقام الصلاة قبل حضور الإمام، والأذان يجوز قبل حضوره. (التقرير)

عرف: وقت قيام المأموم للصلاة: قوله: باب إلخ: أي لا يقام إلا عند خروج الإمام، والخروج يكون بالقيام إن كان في الصف، وبدخوله المسجد لو كان خارجه، وأما الأذان فالأحق به المؤذن ويؤذن بلا انتظار إمام.

المذاهب في الأذان بالليل وإعادته بعد طلوع الفجر: قوله: باب إلخ: قال الحجازيون: يجوز الأذان بالليل للفجر، ثم قال النووي: يجوز التقديم إلى نصف الليل، وقال غيره بتقديمه إلى سدس الليل الآخر، وصححه تقي الدين السبكي الشافعي في "شرح المنهاج"، ثم اختلفوا في إعادته بعد طلوع الفجر، قال تقي الدين السبكي بوجوب الإعادة، وادعى الموالك توارث الأذانين من السلف في المدينة، وفي كتبنا: أن أبا يوسف رحمه الله وقع مناظرته مع مالك رحمه الله في هذه المسألة، فأفتى أبو يوسف رحمه الله بجواز الأذان قبل الفجر حين رجع من المدينة، وعند الطرفين لو أذن بالليل يعيده.

شيخ: قوله: ما جاء في الأذان بالليل: غرض الترمذي رحمه الله من ههنا إثبات مذهبه، يعني يجوز أذان الصبح بالليل، واستدل بحديث سالم عن أبيه أن النبي ﷺ قال: إن البلال يؤذن بليل إلخ، وكان رواية حماد بن سلمة موافقا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، فضعّفه بأنه غير محفوظ، وكان أثر عمر رضي الله عنه موافقًا لمذهب الإمام، فضعّفه بأنه منقطع، ثم بعد ذلك ضعّف حديث حماد بن سلمة رحمه الله من جهة المعنى بقوله: لم يكن لهذا الحديث معنى، لكن مذهب أبي حنيفة رحمه الله =

قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً (عرف) يُؤَذِّنُ (سهر) بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى تَسْمَعُوْا تَأْذِيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ».

سهر: قوله: يؤذن بليل: استدل به مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف، وقالوا: يجوز الأذان للفجر وحده قبل وقته في النصف الأخير من الليل، قلنا: كان ذلك في رمضان فقط؛ تسحيرًا وترجيعًا، لا يستمرّ في العام كله؛ لقوله ﷺ لبلال: لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومدّ يديه عرضًا، رواه أبو داود، وأعلّه البيهقي بالانقطاع، وهو غير مضرّ عندنا، ثم روى هو بإسناد كل رجاله ثقات أنه ﷺ قال: يا بلال! لا تؤذّن حتى يطلع الفجر. (البرهان)

عرف: التعارض بين حديث الباب وحديث صحيح ابن خزيمة ورفعه: قوله: إن بلالاً يؤذن بليل إلخ: مفهوم حديث الباب أن أذان بلال رضي الله عنه كان في الليل، وأذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه بعد طلوع الفجر، ومفهوم حديث =

شيخ = كالشمس بين النجوم موافق بالرواية والدراية والقياس، ولا يحتاج فيه إلى ترك الحديث، ويجمع جميع الروايات. فقال رئيس المحدثين: أما مذهب الترمذي، فلا يثبت من هذا الحديث أصلاً إلى يوم القيامة؛ فإن الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله في أن أذان الليل هل يكفي لصلاة الصبح أم لا بدّ من الإعادة؟ فقال الشافعي رحمه الله: يكفي أذان الليل، ولا ضرورة إلى الإعادة، والظاهر: أن هذا المذهب لا يثبت من هذا الحديث، أي من حديث سالم رحمه الله؛ لأن أذان بلال لم يكن في الليل لصلاة الصبح، كيف! ولو كان لصلاة الصبح، فأيّ ضرورة إلى تأذين ابن أم مكتوم رضي الله عنه بعد الصبح؛ فإن تكرار الأذان في الوقت محدث شنيع، فعلم من قرينة تأذين ابن أم مكتوم رضي الله عنه بعد الصبح أن أذان بلال لم يكن لصلاة. وأيضًا جاء في روايات أخرى: "أن أذان بلال ليرجع قائمكم ولينتبه نائمكم"، فهذا صريح في أن أذان بلال لم يكن للصلاة، وأيضًا لو كان أذان الصبح مشروعًا في الليل، فبأيّ وجه إذا سئل سفيان بن سعيد عن الأذان قبل الفجر، قال: لا، حتى ينفجر الفجر، وبأيّ وجه إذا سمع علقمة رحمه الله مؤذنًا في طريق مكة يؤذن قبل إدبار الليل، قال: أما هذا، فقد خالف عليه السلام. فجميع هذا يدل على أن الأذان قبل الصبح ليس بمشروع، وأن أذان بلال رضي الله عنه لم يكن للصلاة، بل لينتبه النائم، ويرجع القائم.

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله فموافق للقياس والروايات، أما القياس؛ فلأن الشافعي رحمه الله وغيرهم اتفقوا على أنه لا يجوز تأذين الصلاة قبل أوانها في المغرب والعصر والعشاء والظهر، إلا أنهم اختلفوا في الصبح فقط، وجوّزوا قبل الصبح، وأبو حنيفة رحمه الله يقيسه على أخواته بأنه لا يجوز فيه أيضًا، وأما الروايات فما ذكرنا من إنكار الصحابة رضي الله عنهم على التأذين قبل الفجر، وبيانه عليه السلام "أن أذان بلال رضي الله عنه لينتبه نائمكم" لا للصلاة، فعلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا تعارض بين الروايات.

وأما تضعيف الترمذي رحمه الله حديث حماد من جهة المعنى بقوله: "لم يكن لهذا الحديث معنى" لا يصح؛ لأن معنى حديث حماد واضح، وليس بمعارض لقوله عليه السلام كما قال الترمذي رحمه الله، بل قصّته أنه كان يؤذن في الصبح في زمانه عليه السلام أذانان، أذان قبل الصبح؛ لينتبه النائم وليرجع القائم، وأذان بعد الصبح للصلاة، والمؤذن كان بلالاً، وابن أم مكتوم أعمى "صحيح ابن خزيمة" عكسه، وأجيب بما في "فتح الباري" بأن الأمرين في زمانين؛ فإنه كان بلال يؤذن بعد الفجر، =

.....

عرف = ثم لحق بصره شيء، فأخذ يقدم الأذان ويؤخره من الوقت، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا باطلاع الناس، فانتقل أذان بلال ﷺ إلى الليل وأذان ابن أم مكتوم ﷺ إلى الفجر، وقيل: إن في "صحيح ابن خزيمة" قلباً، وفي "معاني الآثار": "فإن في بصره شيئاً"، وفي بعض الروايات: "إن في بصره سوءاً"، وفي "السنن الكبرى": قالت عائشة ﷺ: إن ما روى ابن عمر ﷺ أن بلالاً كان يؤذن بليلٍ غير صحيح، مع أن رواية أذان بلال ﷺ بليل عنها موجودة في "البخاري"، وفي "عين الإصابة" للسيوطي مثل ما في "السنن الكبرى"، فلا بد من ثبوت تلك الرواية عن عائشة.

ووجه التوفيق أن أذان بلال ﷺ كان قريب الفجر، كما في "معاني الآثار": أن فصل ما بين أذان بلال ﷺ وأذان ابن أم مكتوم قدر ما يصعد ابن أم مكتوم وينزل، بسند قوي، وفي سنده علي بن معبد بن نوح وهو ثقة، وهو غير علي بن معبد بن شداد راوى "الجامع الكبير" وشيخ البخاري، وأشكل على النووي هذا الفصل القصير، وقال: كان بلال ﷺ يؤذن ثم يقعد على المنارة ثم ينزل، فيصعد ابن أم مكتوم ﷺ فيؤذن.

بيان سبب الأذان قبل الفجر وتخصيصه برمضان: وأجيب عن حديث الباب من جانب الأحناف بأن التكرار كان للتسحير كما في كتاب الحج، وهو المتبادر من ألفاظ الصحيحين: ليرجع قائمكم، وينتبه نائمكم، =

شيخ = فكان بلال يؤذن قبل الصبح والأعمى بعد الصبح، ولهذا قال ﷺ: إن بلالاً يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وبقي الأمر عليه إلى مدّة، ثم عكس الترتيب بأن الأعمى كان يؤذّن قبل الصبح؛ لينتبه النائم وليرجع القائم، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح للصلاة، ففي هذه المدّة أخطأ بلال يومًا عن وقته، وأذّن قبل الصبح خطأ، فقال ﷺ: يا بلال، ناد "إن العبد نام"؛ لئلا يقع الناس من أذانك في الخبط والظنون أن الصبح قد بدت، فعلى هذا لا حاجة إلى قول الترمذي ﷺ بأنه لم يكن لهذا الحديث معنى، وما قال الترمذي ﷺ: إن أثر عمر ﷺ منقطع لا يصح الاحتجاج به، فليس بصحيح؛ لأن الشافعي ﷺ ربما يستدل بمنقطعات نافع، فبأيّ وجه ألقاه ههنا عن النظر؟ أو نقول: إنه يجوز أذان الصبح قبل الفجر، لكنه للشارع ﷺ لا لنا؛ فإن الشارع ﷺ يجوز أن يخصص أمرًا.

فلما قال مدّ ظله إلى ههنا، سأل عنه بعض الطلبة بأنه علم من جميع ما ذكرتم أن أذان بلال ﷺ لم يكن للفريضة، بل للتهجد والنوافل، ففي زماننا هذا، هل يجوز التأذين للنوافل أم لا؟ فقال الأستاذ بعد بسط المقام بأن كلاً من الأئمة والمجتهدين يرغب إلى أن يعمل بالحديث، ولا يخالفه أصلاً، لكن الروايات إذا تعارضت، ولا يمكن العمل على الجميع، فيسلك كل واحد مسلكه، ولكل وجهة هو موليها، فمسلك الإمام المالك أنه إذا تعارضت الروايات يرجّح قول أهل المدينة؛ لأنه منهم، والشافعي يرجّح قول أهل مكة؛ لأنه منهم، ومسلك أحمد بن حنبل أنه يساوي، ويقول: إن عمل على هذا فيجوز، وإن عمل على ذلك فيجوز أيضًا، ومسلك رئيس المجتهدين النعمان الكوفي أبي حنيفة ﷺ: أنه يلاحظ القواعد الكلية والضوابط الشرعية، فما هو موافق للقواعد الكلية الشرعية فيرجّحه على ما ليس كذلك، فنظر أبو حنيفة ﷺ إلى القواعد الكلية الشرعية بأنه لم يكن التأذين جائزًا للصلاة الواجبة مثل العيدين، والمسنونة مثل الكسوف، فالأولى أن لا يكون التأذين في الصلاة النافلة جائزًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَأُنَيْسَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَأَهُ وَلَا يُعِيْدُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَذَّنَ بِاللَّيْلِ أَعَادَ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنَادِيَ: «إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ».

أي غفل عن وقت الأذان

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ. وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ».

عرف = ولازمه أن يكون التكرار في رمضان، وصرح الحافظ عبد الملك بن قطان المغربي الفارسي الشافعي والحافظ تقي الدين بن دقيق العيد بأن التكرار كان في رمضان، وفي "شرعة الإسلام": استحباب الأذان للتسحير في رمضان، والكتاب معتبر؛ لأن المصنف هو شيخ صاحب "الهداية".

وأيضاً أقول: إن التكرار لم يكن مستمراً في السنة كلها، وفي هذه الدعوى مادة كثيرة في "معاني الآثار" و"الزيلعي" وروايات أُخر عندي، ولعله كان حين كان تحريم الطعام في رمضان بفعل اختياري، ويدل على هذا أي التحريم بفعل اختياري ما في "معاني الآثار" عن نافع عن ابن عمر ﷺ عن حفصة بسند قوي من أن النبي ﷺ يصلي الركعتين بعد أذان الفجر، ثم يذهب يحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح.

الأقوال في ابتداء الصوم: ولنا في ابتداء الصوم قولان [كما في "رد المحتار" وقاضي خان وغيرهما، ومن السرخسي أن الأول محتاط و الثاني يسر] قيل: من ابتداء طلوع الفجر، وقيل: من حين انتظار الصبح، وقال: الآخرون: إن حكم الأكل إلى ما بعد الصبح منسوخ، وحملوا فعل أبي بكر الصديق ﷺ حين كان يأكل، فأخبر بطلوع الفجر، فقال: أغلق الباب، على النسخ، وفي "فتح الباري" روايات موقوفة ومرفوعة دالة على ختم السحر بالفعل الاختياري.

وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ مُؤَذِّنًا (عرف) لِعُمَرَ رضي الله عنه أَذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يُعِيْدَ الْأَذَانَ. وَهَـذَا (حلي) لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه مُنْقَطِعٌ.

وَلَعَلَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَرَادَ (سهر) هَذَا الْحَدِيْثَ. وَالصَّحِيْحُ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَالزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَلَوْ كَانَ حَدِيْثُ حَمَّادٍ صَحِيْحًا لَمْ يَكُنْ (عرف) لِهَذَا الْحَدِيْثِ مَعْنًى؛ إِذْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ». فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيْمَا يُسْتَقْبَلُ، فَقَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ»، وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الْأَذَانِ حِيْنَ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَمْ يَقُلْ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ». قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ: حَدِيْثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَأَخْطَأَ فِيْهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

سهر: قوله: هذا الحديث: [أي أثر ابن عمر، فوقع له الوهم عند الرواية فقال موضع عمر: ابن عمر.]

عرف: قوله: أن مؤذناً لعمر: اسم هذا المؤذن مسروح.

غرض الترمذي والرد عليه: وغرض الترمذي تضعيف الحديث، وأخرج الحافظ الحديث الدال على أن الواقعة وقعت لبلال رضي الله عنه أيضاً بست طرق، كلها ضعاف، ثم قال الحافظ: إن تعدد الطرق دال على أن لها أصلاً.

اعتراض الترمذي والجواب عنه: قوله: لهذا الحديث معنى إلخ: اعتراض الترمذي هذا معنوي، والجواب: أن قول: إن بلالاً يؤذن بليل إلخ في الزمان الذي كان فيه تكرار الأذان، وأما قول: "ألا إن العبد قد نام إلخ" في الزمان الذي لم يكن فيه تكرار الأذان، وأما قول علي بن المديني، فنقول له ما قال الحافظ: من أن تعدد الطرق دال على أن لهذا أصلاً.

حلي: قوله: وهذا لا يصح؛ لأنه عن نافع عن عمر منقطع: قلت: غير مضر عند الحنفية؛ لأن مرسل التابعي مقبول عندنا، فهو كاف للاحتجاج، وليس عند الخصم ما يدل على أن أذان الليل قد كفى.

* * * *

(٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ عرف

١٩٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيْهِ بِالْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه. قوت سهر

سهر: قوله: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ: قال الطيبي: "أما" للتفصيل يقتضي شيئين فصاعدًا، والمعنى أما من ثبت في المسجد وأقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم، وأما هذا فقد عصى، قال القاري: رواه أحمد وزاد: "ثم قال: أمرنا رسول الله ﷺ: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلّي، وإسناده صحيح. قال الشيخ عبد الحق في "اللمعات": وقد جاء في هذا الباب أحاديث متعدّدة، منها: قال ﷺ: من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج، لم يخرج لحاجته وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق، رواه ابن ماجه، وأخرج أبو داود في "المراسيل" عن سعيد بن المسيب: أن النبي ﷺ قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع، ومراسيل ابن المسيب مقبولة بالاتفاق، ثم هذا النهي مقيّد عندنا بما إذا لم ينتظم به أمر جماعة، =

قوت: قوله: خرج رجل من المسجد إلخ: قال ابن سيد الناس: ذكر بعضهم أن هذا موقوف، وقال أبو عمر: هو مسند عندهم. وقال: لا يختلفون في هذا وذاك، إنهما مُسندان مرفوعان، يعني هذا، وقول أبي هريرة: ومن لم يجب - يعني الدعوة - فقد عصى الله ورسوله.

عرف: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان: قوله: باب إلخ: يكره الخروج بعد الأذان تحريماً لمن كان داخل المسجد، وهذا الحكم مقتصر على من كان داخل المسجد، وكذلك حكم كراهة الجماعة الثانية.

الحكم قد يختلف مع اتحاد الغرض: وهذا دال على أن الحكم قد يختلف مع اتحاد الغرض، ويصلح هذا نظراً على ابن تيمية؛ فإنه قال: إذا اتحد الغرض فلا يختلف الحكم باختلاف الألفاظ والصور، ويرد عليه ما سيأتي من أن الصحابة أتوا بالتمر الجيد وأخذوها بدل التمر الرديء ضعفاً، فقال النبي ﷺ: بيعوا الرديء بالنقد، ثم اشتروا الجيد بتلك الدراهم، فاختلف الحكم مع اتحاد الغرض، وكذلك يجوز استقراض الدرهم ولا يجوز بيعها نسيئة، مع أن الغرض واحد، وفي "البحر": يجوز الخروج بعد الأذان لمن أراد الرجوع بعد قضاء حاجته وأتى على هذا برواية "معجم الطبراني"، وفي كتبنا: إذا أقيمت الصلاة، فيكره الخروج تحريماً لمن قد صلى صلاته إلا الفجر والعصر والمغرب.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، أَنْ يَكُوْنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ.

وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَخْرُجُ مَا لَمْ يَأْخُذْ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الْخُرُوْجِ مِنْهُ.

وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ، وَهُوَ وَالِدُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْهِ.

سهر = فإذا انتظم لم يكره؛ لأنه تكميلٌ معنىً وتركٌ صورةً، وإن كان قد صلّى قبل، ففي الظهر والعشاء لا بأس بأن يخرج؛ لأنه أجاب داعي الله مرّة إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة؛ لأنه يتّهم بمخالفة الجماعة، وفي العصر والمغرب والفجر يخرج؛ لكراهة النفل بعدها، ولما ورد في حديث صحيح. أخرجه الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: إذا صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة، فصلّها إلا الفجر والمغرب، انتهى كلام الشيخ مع اختصار وتغيير يسير.

قوله: عن أبيه: قال ابن الهمام: وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال: "كنا مع أبي هريرة ﷺ في المسجد، فخرج رجل" الحديث، وقال: مثل هذا موقوف عند بعضهم، وإن كان ابن عبد البر قال فيه: وفي نظائره مسند كحديث أبي هريرة: "من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم"، قال: لا يختلفون في ذلك، كذا قاله علي في "المرقاة".

* * * *

(٣٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ

١٩٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لَنَا: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

(سهر عرف) (سهر)

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، اخْتَارُوا الْأَذَانَ فِي السَّفَرِ. وَقَالَ (عرف) بَعْضُهُمْ: تُجْزِئُ الْإِقَامَةُ، إِنَّمَا الْأَذَانُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: فأذّنا وأقيما: أي يؤذّن ويقيم أحدكما، أي فليقع الأذان والإقامة بينكما.

وقوله: وليؤمكما إلخ: أي ليكن إمامًا أكبركما، ولعلّهما كانا متساويين في العلم والقراءة والورع، أو المراد أكبركما في الفضل. (اللمعات)

عرف: قوله: باب إلخ: يكره تركهما للمسافر، ولو تركه لا بأس، كما قال الأحناف.

حكم الجمع واسم الجمع والتثنية عند النحاة: قوله: فأذنا وأقيما إلخ: واعلم أن الجمع عند النحاة وأرباب الأصول والمعاني يشتمل على الحكم فرداً فرداً، وهو في حكم المتعاطفات، وأنه عام. وأما اسم الجمع فالحكم فيه على المجموع، وقد يراد المجموع من حيث المجموع من الجمع أيضاً بقرينة المقام. وأما التثنية فعدوها من الخاص، وما ذكروا حكمه إلا أن في مفهوم "تحرير الشيخ": من قال لامرأتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقان، فدخلت إحداهما، فقيل: يقع الطلاق، وقيل: لا، وكذلك في "الطبقات الشافعية"، فعلم أن العلماء مختلفون في التثنية، وعندي حكمها حكم الجمع أصلاً وقرينةً.

المراد من حديث الباب: ومراد حديث الباب أن أذان أحدكما كاف، وعليه أهل الإجماع، والعجب من النسائي بوّب الترجمة على إقامة كل واحد بنفسه، مع أنه ليس مذهب أحد، فلا بد من التأويل في كلام النسائي، من أن غرضه أن أذان أحدهما بلا تعيين كاف.

قوله: وقال بعضهم تجزئ الإقامة: هو الشافعي رحمه الله، ولم يصرّح باسمه؛ فإن الترمذي قال بأن الأصح خلافه.

* * * *

(٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَذَانِ عرف

١٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ». قوت بضم الفوقية

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَثَوْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنهم. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَأَبُو تُمَيْلَةَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ. وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ. وَجَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ ضَعَّفُوْهُ، تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ: لَوْلَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ بِغَيْرِ حَدِيْثٍ، وَلَوْلَا حَمَّادٌ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ بِغَيْرِ فِقْهٍ. حلي عرف

قوت: **قوله:** من أذّن سبع سنين محتسبًا كتب له براءة من النار: **روى ابن حبّان من حديث ثوبان:** من حافظ على النداء بالأذان سنة أوجب الجنة. **وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر:** من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستُّون حسنة، وبإقامته ثلاثون حسنة. **وروى أبو الفتح من حديث أبي هريرة:** من أذن خمس صلوات إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه. =

عرف: **غرض إيراد الترمذي الحديث مما لم يأت به المتقدمون:** قوله: باب إلخ: قد صح كثير من الأحاديث الدالة على فضل الأذان، وقد أتى الترمذي بما هو ساقط، وقال بعض الحفاظ: إن الترمذي ربما يأتي بما لم يأت به المتقدمون، لعل غرضه الاطلاع على حديث لم يخرجه المتقدمون.

اختلاف أقوال المحدثين في جابر الجعفي: قوله: لولا جابر الجعفي: هذا مختلف فيه كثيراً، في نسخة الترمذي للحماني ههنا عن أبي حنيفة: ما وجدت أفضل في نفسي من عطـــاء بن أبي رباح، وما وجدت أكـــذب من جابر الجعفي؛ فإني ما أقول برأي إلا يأتي عليه بالحديث. وقال بعض الناس: إن قول وكيع هذا إنما هو لتضعيف =

حلي: قوله: سمعت وكيعًا يقول: لولا جابر الجعفي: قلت: فيه أن جابر الجعفي وثقه وكيع.

.....

قوت = قال ابن سيد الناس: ولا تعارض بين هذه المُدَدِ المختلفة في الإقامة بوظيفة الأذان - بالطول والقصر - لاختلاف الثواب المترتب عليها. ففي حديث أبي هريرة: "غفر له ما تقدم من ذنبه" وهو وإن كان ثوابًا حسنًا، فليس فيه ما يقتضي دخول الجنة، ولا البراء من النار؛ لما قد يحدث عنه بعد مما قد يطلب بعهدته. وحديث ثوبان المقيّد بِسَنَة أطول مدةً وأكمل ثوابًا؛ إذ الوعد فيه محقق فهو يقتضي السلام مما يحول بينه وبين الجنة فيما تقدم له قبل الأذان - تلك المدة - وما تأخر عنها.

وحديث ابن عباس المقيد بسبع سنين كذلك أيضًا؛ إذ البراءة من النار أمر زائد على دخول الجنة، وليس كل من دخلها سلم من النار. وحديث ابن عمر - الأطول منها كلها مدةً - تضمن مع وجوب الجنة له زيادة تسعين حسنة كل يوم على الأذان، والإقامة تقتضي زيادةً في رفع الدرجات في الجنة.

عرف = جابر الجعفي. وهذا غلط؛ فإن وكيعاً وسفيان الثوري وشعبة ممن يوثق الجعفي، وفي "سنن الدارقطني" عن أحمد: أن جابراً متهم في رأيه لا روايته، وقيل: إنه كذاب، وقال أبو محمد الجويني: إنه كفر وليس إلا أنه يخطئ، وقيل: كان يعرضه المرض من شدة الحرارة فكان يهذي فيه، وهكذا أقول في من قيل في حقه: إنه كذاب، وظني أن أرباب الجرح يطلقون من أخطأ مرةً بالكاذب، وعلى من أخطأ مراراً بالكذاب، وقد وقع هذا مضرا للناظر، وأما وجه تضعيف جابر الجعفي فقيل: إنه يقول: عندي خمسون ألفا من الحديث ما ذكرته.

وأقول: إنه لا يصلح للقول بالكذاب؛ فإن السلف كانوا حافظين لدفاتر من الأحاديث، كما قال المحدثون: إن أحمد بن حنبل رحمه الله حافظ ألف ألف حديث متناً وسنداً.

وقيل: إنه قائل برجعة علي رضي الله عنه، وأقول: قد قال عمر رضي الله عنه حين توفي النبي ﷺ: "من قال: إن النبي ﷺ مات أضربه بالسيف، فخطب أبو بكر إلخ"، كما في "البخاري". وقيل: إنه ذو شعبدات؛ فإنه كان يعطي الناس القثاء في غير الموسم، وهذا أيضاً لا يصلح حجة للجرح، بل يمكن حمله على محمل.

* * * *

(٤٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ

عرف

٢٠٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ». قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ.

سهر قوت قوت

سهر: قوله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن: لا يفهم من هذا الحديث تفضيل الأذان على الإمامة أو تفضيل الإمامة على الأذان، بل المقصود بيان حالهما، والدعاء لهما بالرشاد والمغفرة والتوفيق للعلم وصلاح الحال فيما تحمّلوا من الخير وفرطوا فيه شيئًا، فالإمام ضامن ومتكّفل ومتحمّل صلاة المقتدين، فيتحمل القراءة عنهم، ويتحمل القيام إذا أدركوا في الركوع، ويحفظ عليهم أفعال الصلاة وأعداد الركعات، والمؤذّن أمين في محافظة الأوقات للصلاة والصيام. وللعلماء اختلاف في فضل أحدهما على الآخر في الثواب، والمختار أن من علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل؛ لكونها خلافة عنه ﷺ وإلا فالأذان، ثم تكلموا في أن النبي ﷺ هل أذن بنفسه؟ وقد روي: "أنه أذّن في سفر وهم على رواحلهم" الحديث، وقد أوّلوا ذلك بأن المراد الأمر بالأذان، وجاء ذلك صريحًا في "الدارقطني": أنه أمر بالأذان، و لم يقل: أذّن، والمفصل يقضي على المجمل والمحتمل، والله أعلم. (اللمعات)

قوت: قوله: الإمام ضامن: قال ابن العربي: اختلف في معناه، فقيل: ضامن أي راع، وقيل: حافظ لعدد الركعات. قال: وهما ضعيفان؛ لأن الضمان في اللغة بمعنى "الرعاية والحفظ" لا يوجد، وحقيقة الضمان في=

عرف: **معنى الضامن وشرح حديث الباب**: قوله: باب إلخ: الحديث مشتمل على كثير من المسائل. قال الشافعية: ضمن من سمع رعى أي مراعاة عدد الركعات، فيقولون: إن فساد صلاة الإمام لا يسري إلى فساد صلاة المقتدي، فإذا ظهر فساد صلاة الإمام لا يجب الإعادة على المقتدي؛ فإنه تمت صلاته، حتى أنه قال بعضهم: إن المقتدي لو شاهد ترك الإمام الأركان تمت صلاة المقتدي، كما في "فتح الباري"، ونقول: إن الضمانة التكفل، فيسري فساد صلاته صلاة المقتدي، وقال بعض الأحناف: إن التكفل والنيابة إنما هو في القول؛ فإن الفعل يؤديه المقتدي بنفسه، ووجهوا الحديث إلى نفي القراءة خلف الإمام، وفي رواية: "أن سهل بن سعد الساعدي كان لا يؤم بل يأتم، وكان يقول: إن الإمام ضامن"، فزعم مراد الحديث ما قلنا، وظني أن هذه الرواية ثابتة.

تعرض المصنف إلى إسقاط حديث الباب والرد عليه: وتعرض المصنف إلى إسقاط حديث الباب، وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": إن مسلماً أخرج بسند الباب أربعة عشر حديثاً.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلُ: حَدِيْثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: حَدِيْثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَصَحُّ. وَذَكَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ حَدِيْثَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، وَلَا حَدِيْثَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ فِي هَذَا.

قوت = اللغة والشريعة: هو الالتزام، ويأتي بمعنى الوعاء؛ لأن كل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياهُ. فإذا عرف مَعْنى الضمان، فإن ضمان الإمام لصلاة المأموم: هو التزام شروطها وحفظ صلاته في نفسه؛ لأن صلاة المأموم تبني عليها، فإن أفسد صلاته فسدت صلاة من ائْتم به، فكان غارمًا لها.

وإنما قلنا: "بمعنى الوعاء" فقد دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمام؛ لتحمل القراءة عنه والقيام إلى حين الركوع والسَّهْو، ولذلك لم يَجُزْ صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن ضمان الواجب بما ليس بواجب محال، وهي فائدة قوله: اللهم أرشد الأئمة، فإنهم إذا رشدوا بإجراء الأمور على وجهها صحَّت عبادتهم في نفسها، واغفر للمؤذنين، مَا قصروا فيه من مُراعاة الوقت بتقدم عليه أو تأخر عنه.

وفي رواية لابن حبان: فأرشد الله الأَئمَّة، وعفا عن المؤذنين، قال ابن حبَّان: الفرق بين العفو والغفران: أن العفو قد يكُون من الرب جل وعلا لمن استوجب النار من عباده قبل تعذيبه إياهم، وقد يكون بعد تعذيبه إياهم الشيء اليسير، ثم يتفضل عليهم بالعفو، إما من حيث يريد أن يتفضل وإما بشفاعة شافع.

والغفران: هو الرضى نفسُه، ولا يكون الغفران منه - جل وعلا - لمن استوجب النيران، إلَّا وهو يتفضل عليهم بأن لا يدخلهم إياها بفضله.

وقال في "النهاية": قوله: "الإمام ضامن" أراد بالضمان هنا الحفظَ والرعايةَ، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عُهْدته، وصحّتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحّة صلاتهم.

قوله: والمـــؤذن مؤتمن: مؤتمن القوم الذي يثقُون إليه، ويتخذونه أمينًا حافظًا. يقال: أُومِنَ الرجل فهو مؤتمن، =

(٤١) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ عرف

٢٠١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ». سهر

سهر: قوله: فقولوا مثل ما يقول المؤذن: إلا في الحيعلتين؛ فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا في قوله: "الصلاة خير من النوم"؛ فإنه يقول: صدقت وبررت وبالحقّ نطقت، و"بررت" بكسر الراء الأولى، وقيل: بفتحها، أي صرت ذا بر وخير كثير، كذا في "المرقاة".

قال الشيخ في "اللمعات:" إجابة المؤذن واجبة، ويكره التكلّم عند الأذان، ولو تعدد المؤذنون في مسجد واحد، فالحرمة للأول، ولو سمع الأذان من جهات وجب عليه إجابة مؤذن مسجده، ولو كان في المسجد لم يجب، ولم يكن آثمًا؛ لحصول الإجابة الفعلية، فلا حاجة إلى الإجابة القولية. وفي "الدر المختار": ويجب وجوبًا، وقال الحلواني: ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم وإن كان وجوبها بلسانه؛ لظاهر الأمر في حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوله، كما بسطه في "البحر" وأقره المصنف، وزاد في "النهر" ناقلاً عن "المحيط". وفي "شرح المنية" للعلامة الحلبي: الإجابة قيل: واجبة، وقيل: الإجابة بالقدم واجبة، وأما باللسان فمستحبة، وهو الأظهر، وفي الإقامة مستحبة إجماعًا، وفي "التجنيس": لا يكره الكلام عند الأذان بالإجماع. وكذا قاله ابن الهمام في "الفتح"، لكن لا يخفى أن الإجابة بالقدم إذا كانت واجبة، فالجماعة بالأولى تكون واجبة، وأكثر المتون على أن الجماعة سنة. والله تعالى أعلم.

قوت = يعني أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. وقال ابن سيد الناس: في معنى ضمان الأئمة أوجه: أحدها: أنهم ضمناء لما غلبوا عليه من الإسرار بالقراءة والذكر. الثاني: أن المراد ضمان الدعاء أن يعم به القوم، ولا يخصّ نفسه. الثالث: أنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبُوق. وأما أمَانة المؤذنين فقيل: لأنهم أمناء على مَواقيت الصلاة، وقيل: أمناء على حُرَم الناس؛ لأنهم يُشرفُون على المواضع العالية، وقيل: أمناء في تبرّعهم بالأذان. وَروى ابن ماجه من حديث ابن عمر: خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صلاتُهم وصيَامُهم. وروى البيهقي من حديث أبي محذورة: أُمناء المسلمين على صلاتهم وسحُورهم المؤذنُون.

عرف: **الأذكار في أثناء الأذان وبعده وإجابة الأذان:** قوله: باب إلخ: ثبت أذكار في خلال الأذان وبعده، فثبت إجابة الأذان في السكتات، وفي الصحيحين أن يجيب الحيعلتين بالحيعلتين، وفي رواية: أن يجيبهما بالحوقلتين، =

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ حَبِيْبَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعَائِشَةَ وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ حَدِيْثِ مَالِكٍ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيْثَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحُّ.

عرف = والعمل على الرواية الثانية؛ فإنها مفسِّر، وقيل - منهم ابن الهمام - بالجمع بينهما. وأقول: إن الغرض اختيار أحدهما، وفي بعض الروايات جواب الشهادتين بـ"أنا أشهد"، وفي "فتح الباري" الاكتفاء على "وأنا" فقط اعتماداً على ظاهر البخاري، لكن "أنا أشهد" مصرح في "النسائي". ومن الأذكار الصلاة على النبي ﷺ بعد الفراغ، وقال ابن القيم في "الزاد": إن المختار صلاة التشهد. ومن الأذكار دعوة الباب، وأما زيادة "والدرجة الرفيعة" فليس لها أصل، وزيادة "إنك لا تخلف الميعاد" ثابتة في "السنن الكبرى" بسند قوي، وأما زيادة "وارزقنا شفاعته" فلا أصل لها، "والوسيلة" مرتبة في الجنة، وفي بيته ﷺ شجرة وفروعها في بيت كل من أتباعه، وليسأل كل واحد من المسلمين ارتباطه بالنبي ﷺ، فالغرض فائدة المكلف لا فائدة النبي ﷺ.

الاختلاف في حكم جواب الأذان: وأما جواب الأذان فالأحناف وغيرهم على استحبابه، ونسب إلى الحلواني وجوبه، وإن قيل: إن الأذان سنة، فكيف يكون الجواب واجباً؟ نقول: مثل سلام التحية إنه سنة وجوابه فرض، وقيل: إن الجواب عنده الإجابة بالقَدَم، وأما من فاته جواب الأذان فبعد الفراغ هل يجب أم لا؟ فتردد النووي وصاحب "البحر"، فقيل: لو أجاب بعده بلا فصل يجزئ وإلا فلا.

* * * *

(٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا عرف

٢٠٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. سهر حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُثْمَانَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.* وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا، وَاسْتَحَبُّوْا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَحْتَسِبَ فِي أَذَانِهِ. سهر

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيْحٌ].

سهر: قوله: ما عهد: [أي وقت الرخصة إلى الطائف على العمل.]

قوله: أهل العلم إلخ: [قال الخطابي: أخذ الأجرة للمؤذن على أذانه مكروه بحسب مذهب أكثر العلماء، قال الحسن: أخشى أن لا يكون صلاته خالصة، وكرهه الشافعي.]

عرف: أخذ الأجرة على الأذان وغيره عند المتقدمين والمتأخرين: قوله: باب إلخ: نهى المتقدمون عن أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم، وأجاز المتأخرون، وظاهر "الهداية": أن القول بالجواز خروج عن المذهب، وأنه قيل به للضرورة، وقال: إن منشأ النهي أن التعليم متفاوت بحسب أفهام المخاطبين فلا ينضبط، وفي "قاضي خان": أن في الزمان القديم كانت الوظائف مقررة في بيت المال للعلماء والمؤذنين بخلاف هذا الزمان، فيجوز الأجرة، فلا يلزم الخروج عن المذهب، والاعتماد على قاضي خان؛ فإن له مرتبة عالية كما صرح قاسم بن قطلوبغا ﷺ، ولنا أثر سعد بن أبي وقاص ﷺ حين أخذ القوس على قراءة القرآن، فأنكر عليه النبي ﷺ.

وتمسك الشافعية على الجواز بواقعة أبي سعيد ﷺ أنه أخذ غنماً على تعويذ الفاتحة واستحسنه، ونقول: إن واقعة أبي سعيد ﷺ في الرقية، والرقية جائزة عليها الأجرة عندنا، وأما ختم القرآن والبخاري لأمور الدنيا فيجوز الأجرة عليه، لا الختم لأمور الدين من إيصال الثواب للميت وغيره فلا تجوز، كما في "رسالة ابن عابدين الشامي"، إلا أن الثواب في الأذان والإمامة والتعليم حين أخذ الأجرة فيتلاشى، كما صرح به قاضي خان.

حلي: قوله: لا يأخذ على أذانه أجرا: قلت: فيه دليل للحنفية.

(٤٣) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الدُّعَاءِ

عرف

بيان لـ"ما"

٢٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ حِيْنَ يُؤَذِّنُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً: غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ».

مصغرا

سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ حُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ.

الصغائر

بجميع أحكامه

سهر: قوله: حين يسمع المؤذن: أي صوته وأذانه، أو قوله، وهو الأظهر، وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع التشهد الأول والأخير، وهو قوله آخر الأذان: "لا إله إلا الله"، وهو أنسب، ويمكن أن يكون معنى "يسمع" يجيب، فيكون صريحًا في المقصود؛ لأن الظاهر أن الثواب المذكور على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة، ولأن قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات الآتية. (المرقاة)

عرف: **محل الدعاء وتردد النووي فيه:** قوله: الدعاء: تردد النووي في محل هذا الدعاء أنه بدل الشهادتين أو بعد الفراغ، وفي "معاني الآثار" تصريح بأنه بدل الشهادتين، وفيه: "حين يسمع المؤذن يتشهد".

* * * *

(٤٤) بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

سهر: قوله: القائمة: [لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة. (علي)]

قوله: الوسيلة: أي المنزلة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا له، و"الفضيلة" أي المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين. "وابعثه" أي أرسله وأوصله مقامًا محمودًا يحمده الأولون والآخرون، وهو آدم ومن دونه تحت لوائه ومقام الشفاعة العظمى. "وعدته" أي بقوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾ (الإسراء: ٧٩)، وهو مفعول "ابعثه" بتضمين معنى "أعطه". "حلت" أي وجبت، كذا في "المجمع". قال علي في "المرقاة": أما زيادة الدرجة الرفيعة المشهورة على الألسنة، فقال البخاري: لم أره في شيء من الروايات.

قوت: قوله: الدعوة التَّامة: بفتح التاء، دعوة الأذان، سميت بذلك؛ لكمالها وعظم موقعها.

قوله: والصلاة القائمة: أي التي ستقُوم، أي تقام وتُحضر.

قوله: وابعثه مقامًا محمودًا: قال ابن سيد الناس: كذا ورد مُنكَّرًا، حكايةً للفظ القرآن: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾. وقال الحافظ ابن حجر: نصبه على الظرفية؛ أي ابعثه يوم القيامة، فأقمه مقامًا. أو ضُمِّن "ابعثه" معنى: أَقِمْه. أو على أنه مفعول به، ومعنى ابعثه: أعطه. أو على الحالية: ابعثه ذا مقام.

قوله: الذي وعدته: بدل من "مقامًا" أو بيان. قوله: حلت له الشفاعة: أي: وجبت، كما في رواية الطحاوي، أو نزلت عليه، واللام بمعنى "على"، ويؤيده رواية مُسلم: "حلت عليه".

عرف: قوله: مقاما محمودا: قال صاحب "الكشاف": إن مقاماً محموداً اكتسب العلمية، فيصلح نعتاً له "الذي" وقيل: إن "الذي" بدل منه.

حلي: قوله: حلت له الشفاعة: قلت: من حلول الدين، أي وجوبه في وقته. وقوله: في الحاشية: أما زيادة الدرجة الرفيعة إلخ: قلت: فيه تحقيق زيادة الدرجة الرفيعة.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ* غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ.**

(٤٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

٢٠٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ.*** وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ هَذَا.

بضم الموحدة وفتح الراء

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيحٌ].

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ»: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ دِينَارٌ.]

*** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيحٌ].

قوت: قوله: حديث جابر حديث حسن: بل صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه.

قوله: غريب من حديث محمد بن المنكدر إلخ: قال الحافظ ابن حجر: فهو غريب مع صحته، وقد تُوبع ابن المنكدر عليه عن جابر، أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق أبي الزبير عن جابر.

قوله: وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد إلخ: قال المنذري: حديث بُرَيْد أجود. فكأن الأولى إخراجه من =

عرف: الدعاء بحضرة الله تعالى كالعرض في حضرة السلطان: قوله: باب إلخ: قال الشاه ولي الله الدهلوي في "حجة الله البالغة": إن الدعاء بحضرة البارئ عز اسمه كالعرض في حضرة السلطان العادل؛ فإنه يحكم فيه بحفظ النظام.

وجه التسمية بالعمي: قوله: زيد العمّي: وجه التسمية بالعمّي قيل: إنه إذا سئل عن المسألة كان يقول: لا أدري إلا بعد أن أسأل عمي، ولكن الصواب أن هذا بطن من القبائل.

(٤٦) بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ عرف

٢٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِيْنَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُوْدِيَ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذَا الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ». شيخ سهر

سهر: قوله: لدي: فيه إشارة دقيقة إلى أن ليس في النسخ تغيير وتبديل بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأن الحكم الأول كان مقيدًا في علمه بزمان معيّن، فالنسخ بالنسبة إلى الله تعالى بيان لانتهاء مدّة الحكم، وفيه إشارة دقيقة أخرى، =

قوت = حديث بُرَيْد. وقال ابن سيد الناس: إنما كان أجوَد؛ لأنه لم يُختَلف في رَفعه، وَحديث مُعَاوِيَة مُختَلفٌ في رَفعه ووقفه، وموقوفه عندهم أصحُّ ممن وقفه عن سُفيان بن مَهدي. فما صنعه الترمذي أولى؛ لأنه أخرج المختلف فيه، واستشهد بما لم يختلف فيه؛ لأن الاستشهاد لا يحسن بمختلف فيه. و"بُرَيْد" بموحدة وراء، مُصَغرة.

عرف: أقوال العلماء في نسخ الصلوات: قوله باب إلخ: قال العلماء: كانت خمسين صلاة، ثم نسخت وبقيت خمس صلوات، وعندي لا نسخ فيها، والاختلاف بحسب اختلاف العالَمَين، والآن أيضاً خمسون ثواباً وأجرة، وخمس فعلاً بضابطة أن الحسنة بعشرة أمثالها، ثم رأيته في "الروض الأنف" وفي "مسلم" أنه ﷺ أعطي ضابطة: "الحسنة بعشرة أمثالها" في ليلة الإسراء.

أقسام النسخ ومعنى النسخ: والنسخ على ثلاثة أنواع: نسخ المتقدمين: وهو تقييد المطلق، وتخصيص العام، أو تأويل الظاهر، كما صرح به ابن تيمية والسيوطي وابن حزم الأندلسي، والنسخ في كلام الطحاوي: ظهور أمر خلاف ما كنا نعلمه وإن كانا باقيين حكماً، وكذلك مصرح في مواضع في "الطحاوي"، ولذلك قال: إن رفع اليدين منسوخ، ولذا قيل: إن الطحاوي يطلق النسخ كثيراً، وقال المتأخرون: إن النسخ ارتفاع حكم الأمر الفرعي بعد كونه مشروعاً. =

شيخ: قوله: لا يبدّل القول لديّ، وإن لك بهذا الخمس خمسين: له معنيان، أحدهما: أن يقال: إن ما كان في علمي أن لك ثواب خمسين صلاة فهو لا يبدّل، بل لك ثواب خمسين صلاة وإن نقصت تعداد الصلوات من الخمسين إلى الخمسة، أو يقال: ما يبدّل القول لديّ؛ لأنه كان في علمي أن الفرض عليك خمسة صلوات في يوم وليلة، لكنه كان في علمي أن أفرض عليك خمسين صلاة أولاً، ثم إنك تشفع لأمّتك، فبقي خمس صلوات على ما كان في علمي من أوّل الأمر.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

سهر = وهو أن مراد الله تعالى في هذه الأمة كان كثرة الثواب وشدة العمل، وعارضه في عناية الله تعالى قصور هممهم، فأبقى صورة التخفيف وراعى معنى التشديد، حيث جعل لكل عشرة مثلها، وهذا الاختلاف إنما في التغير بحسب العنايتين، وإلا فأمر واحد، فتأمل. (التقرير)

عرف = **الاختلاف في جواز النسخ قبل العمل**: ثم اختلف، فقال المعتزلة: لا بد للنسخ من العمل بالمنسوخ ولو مرة واحدة، وقال الأشاعرة: لا يجب العمل، بل يكفي التبليغ إلى الأمة، ثم اتفقوا على أن وقوع النسخ ليس إلا بعد العمل بالمنسوخ، والنزاع في الإمكان لا في الوقوع، فتكون المسألة من وظيفة أرباب الكلام، وتمسك المعتزلة بما في حديث الباب، وأما على ما نفيت من النسخ فلا ينهض احتجاجهم.

اختلاف العلماء في التكليف بالناسخ: ثم اختلف العلماء في التكليف بالناسخ، فقال الأحناف والحنابلة: من بعد تبليغ الناسخ إلى مكلف من المكلفين، وقيل: إن الشرط وصول الناسخ إلى النبي ﷺ، ولا يلزم تبليغه إلى مكلف، ويرد على هذا صلوات أهل مسجد قبا حين تحويل القبلة؛ فإنهم اطلعوا على تحويل القبلة في صلاة الفجر وما أمروا بالقضاء، فلا يصح على أحد من المذهبين، وظني أن النبي ﷺ يحكم بما شاء في عهده، والعمل بالضابطة بعد عهده ﷺ، ويدل على هذا كثير من النصوص؛ فإنه يقال: إن الجهل ليس بعذر، مع أنه ﷺ لم يأمر عدي بن حاتم بقضاء الصيام المارة قبل بيانه ﷺ مسألة الصوم له، ولم يصرح بأمر القضاء في طريق من طرق الحديث صحة وضعفاً، وأيضاً كان النبي ﷺ تصدى بنفسه لإرسال رسول إليهم بالخبر، فلزوم التكليف قبله عود على الموضوع بالنقض.

ثم إن أورد علينا وجوب الوتر، فنقول: إن الصلوات خمسة والوتر واجب، وأيضاً الوتر تبع العشاء فإن وقته بعد العشاء إلى آخر وقت العشاء، وقيل: إن مراد الحديث خمس صلوات باعتبار خمسة أوقات، وقال البخاري بوجوب الوتر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في "البخاري"، وذكر محمد بن نصر المروزي في قيام الليل: أن رجلاً سأل أبا حنيفة رحمه الله كم فرض الصلوات؟ قال الإمام: خمسة، قال: ما الوتر؟ قال: واجب، ثم قال: ما الوتر؟ قال الإمام: واجب، فقال: كم صلوات مفروضة؟ قال الإمام: خمسة، فذهب بسبيله ضاحكاً، ويقول: إنك لا تعلم الحساب. وأقول: إن إبا حنيفة أجابه مرتين، لكنه لم يدرك مراده؛ لقلة العلم والفهم.

* * * *

(٤٧) بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عرف

٢٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ عرف إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ سهر قوت حلي شيخ مَا لَمْ يُغْشَ الْكَبَائِرُ عرف». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَحَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: كفارات لما بينهن: أي تكفّر الذنوب كلّها غير الكبائر، ولا يريد اشتراط الغفران باجتنابها، كذا في =

قوت: قوله: كفارات لما بينهن إلخ: قال النووي: ومعناهُ أن الذنوب كلها تغفر، إلا الكبائر؛ فإنها لا تغفر، وليس المراد =

عرف: **فضائل الأعمال كخواص المفردات**: قوله: باب إلخ: ذكر كثير من فضائل الأعمال من الوضوء والصلاة والصوم وغيرها. ويرد أنه إذا كان الصوم مثلاً كفارة فيلغوا الجمعة والوضوء وغيرهما، فيقال في الجواب: إن المذكور في هذا العالم مفردات، ثم يقابل في المحشر بين الأعمال والسيئات، مثل التذكرة وقرابا دين في الطب، وأي شيء يخلو عن العوارض والموانع، ومع هذا يحكم على الأشياء بآثارها وأحكامها؛ فإنهم يذكرون دواء وخواصه ثم إذا كف الدواء عن التأثير لعارض آخر، لا يقول أحد بكذب صاحب الكتاب، فكذلك ههنا للأعمال تأثيرات وعوارض وموانع.

المراد من "جمعة إلى جمعة": قوله: والجمعة إلى الجمعة: أي من صلاة جمعة إلى صلاة جمعة، ويوم جمعة إلى يوم جمعة؛ فإن في بعض الطرق: "وزيادة ثلاثة أيام" بضابطة "الحسنة بعشرة أمثالها"، وعلى التقدير الثاني تصير الأيام أحد عشر، وعلى الأول عشرة.

أقوال العلماء في تفسير "الكبيرة": قوله: ما لم يغش الكبائر: في تفسير "الكبيرة" أقوال، وقيل: لا تقسيم إلى الصغيرة =

حلي: قوله: كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر: قلت: كلمة "ما" عامة شاملة للصغائر والكبائر، فالمعنى: أن كونها كفارة لجميع المعاصي مقيدة بعدم غشيان الكبائر، أما إذا غشي الكبائر فلا يكون كفارة لجميعها، أما كونها كفارة لبعضها فليس بمنتفٍ، فافهم.

شيخ: قوله: كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر: مذهب المعتزلة أن الاجتناب عن الكبائر شرط لغفران الصغائر، ودليلهم قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (النساء: ٣١)، وهذا الحديث يشير إلى مذهب أهل السنة والجماعة أن غفران الصغائر ليس بمشروط باجتناب الكبائر، بل غفران الصغائر =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر = "المجمع"، قال علي القاري في "المرقاة": إن الكبيرة لا يكفّرها الصلاة والصوم وكذا الحج، وإنما يكفّرها التوبة الصحيحة لا غيرها، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه بعد ما حكى في "تمهيده" عن بعض معاصريه: أن الكبائر يكفرها غير التوبة، ثم قال: وهذا جهل وموافقة للمرجئة في قولهم: إنه لا يضرّ مع الإيمان ذنب، وهو مذهب باطل بإجماع الأمة.

قال القاضي عياض: ما في الأحاديث من تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة؛ فإن الكبائر لا يكفّرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى، أي فهي لا تكفّر بعمل. فإن قلت: إذا وجد بعض المكفّرات فما يكفّر غيره؟ قلت: أجاب العلماء عن ذلك بأن كل واحد صالح للتكفير؛ فإن وجد صغيرة أو صغائر كفّرها، وإلا كتبت له به حسنات، ورفعت له به درجات، وقال النووي: وإن صادف كبيرة أو كبائر، رجونا أن يخفّف من كبائره أي من عذابها.

قوت = أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملاً فسياق الأحاديث يأبَاهُ. قال: وقد يقال: إذا كفّر الوضوء فماذا تُكفِّر الصَّلاةُ؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجُمعَات ورَمضان، وكذا صوم عرفة وعاشوراء ومُوافقة تأمين الملائكة؟ قال: والجواب ما أجاب به العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورَات صالح للتكفير، فإن وجد مَا يكفره من الصغائر، كَفّره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات، ورفعت به درجات. وإن صادف كبيرة أو كبائر و لم يصادف صغيرة، رجونا أن يخفف من الكبائر.

قال ابن سيد الناس: وفي قول النووي: رجونا أن يخفف من الكبائر" نظر من وجهين، الأول: أن تكفر الذنوب، والثواب المترتب على الطاعات أمرٌ توقيفي ليس للنظر فيه مجال. الثاني: أن النص الوارد باجتناب الكبائر يرده، والذي نقله المحققون أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. وقال القرطبي وغيره من المتأخرين: لا يبعد في أن يكون بعض الأشخاص يُكَفَّرُ له بذلك الكبائرُ والصغائرُ؛ بحسب ما يحضره من الإخلاص، وَيَرِدُ عليه من الإحسان والآداب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

عرف = والكبيرة، نعم تفاوت بين المعاصي، منهم ابن حزم الأندلسي، ثم تمسك المتأخرون بحديث الباب على تقييد الذنوب بالصغائر في جميع أحاديث الكفارة، والسلف يفوّضون إلى الله. وأقول: لا يؤخذ القيد إلا فيما ذكر فيه، نعم ينظر إلى خصوص ألفاظ الأحاديث؛ فإن الذنوب والخطايا والمعاصي ليست بمترادفة، والحذاق على إنكار الترادف في اللغة. =

شيخ = بالطاعات، وغفران الكبائر بالتوبة، ثم اختلف أهل السنة في ما بينهم في أن الكبائر هل يغفر بالطاعات أم لا؟ والجواب عن الحديث بأنه ليس معنى الحديث كما زعمتم من تعليق غفران الصغائر على اجتناب الكبائر، بل معناه: إن اجتنب عن الكبائر يغفر جميع ما بين الجمعتين من الصغائر، وإن لم يجتنب عن الكبائر، فلا نقول: إنه يغفر جميع الصغائر، بل نرجو غفران البعض، وإن شاء الله تعالى يغفر جميعًا، إنه غفور رحيم.

(٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

٢٠٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهم.

قوت: قوله: صلاةُ الجماعةِ تَفْضُل على صلاة الرجل وحدَه بسبع وعشرين درجة: المراد بالدرجة: الصلاة، فتكون صلاة الجماعة بمثابة سبع وعشرين صلاة، كذا دلَّ عليه ألفاظ الأحاديث، ورجَّحه ابن سيد الناس.

عرف = تحقيق قوله: "ما لم يغش": ثم قال الشاه ولي الله رحمه الله في "شرح الموطأ": إن "ما لم يغش" غاية، وهو الظاهر؛ لأن "ما" وقتية، وقال النووي وإليه ذهب الجمهور: إن "ما لم يغش إلخ" استثناء؛ فإن الغاية تسيق إلى الاعتزال؛ فإنهم يقولون: إن مرتكب الكبيرة خالد في جهنم وجوباً على الله، ومرتكب الصغائر فقط يجب عفوه على الله، ونقول: كل ذلك في مشيئته تعالى، ويرد على المعتزلة القدر المشترك المتواتر الدال على خروج العصاة من جهنم، فأنكروا المتواتر بتواتر القدر المشترك.

وأقول: إن قول الغاية في حديث الباب لا يسيق إلى الاعتزال؛ فإن الحديث تحت سياق الوعد لا تحت المشيئة، وكذلك آية: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ﴾ (النساء: ٣١) تحت سياق الوعد، وليس في صدد بيان المشيئة. في "الجامع الكبير": من قال لامرأته: لا تخرجي من الدار إلا أن آذن لك، إنها تحتاج إلى الإذن لكل خروج، بخلاف قوله: لا تخرجي حتى آذن لك، وأشكل وجه الفرق في المسألتين على الرازي في "التفسير الكبير"، والحال أن وجه الفرق ظاهر؛ فإن الاستثناء إخراج شيء من متعدد كالإخراج من البيت، والغاية انتهاء المسافة فينعدم الحكم بعد ذلك بنفسه.

التوفيق بين الحديثين المتعارضين: قوله: بسبع وعشرين درجة: في رواية: "بخمس وعشرين درجة"، والجمع بينهما =

شيخ: قوله: بسبع وعشرين درجة: وفي رواية: بخمس وعشرين درجة، فلا تعارض بين الروايتين كما قال أهل الأصول: لا تعارض في اختلاف العدد؛ لوجود الأقل في الأكثر، أو يقال: إن التفاوت باعتبار تفاوت حال المصلّين، فللبعض خمس وعشرين [قوله: خمس وعشرين: الأظهر خمس وعشرون]، وللبعض سبع وعشرين [قوله: سبع وعشرين: الأظهر سبع وعشرون]، وللبعض زائد على سبع وعشرين، هذا على تقدير أن يقال: إن العدد ليس للتحديد.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهَكَذَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيْعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً». وَعَامَّةُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا قَالُوْا: «خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ» إِلَّا ابْنَ عُمَرَ ﷺ؛ فَإِنَّهُ قَالَ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ.

٢٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف = قيل: بعدِّ خصال فضل الجماعة، فتكون سبعة وعشرين في الجهرية، وخمسة وعشرين في السرية، وقيل بالاختلاف بحسب خلوص النية، قال سراج الدين بن ملقن الشافعي ﷺ: إن أقل الجماعة ثلاثة رجال، وضابطة الأجر: الحسنة بعشر أمثالها، فصار ثلاثين، وأخرج منه ثلاثة، وهو أقل الثواب، وأصل الصواب مأخذ الفضل، فيبقى سبعاً وعشرين، ولكنه لم يذكر وجه التوفيق، فتضم إليه ضميمة أن كل صلاة لها ارتباط بالأربعة الباقية؛ لنص حديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفروا الله في ذمته، فيحصل خمس وعشرون بضرب الخمس في الخمس، ويؤخذ الارتباط من قول مالك وأبي حنيفة ﷺ بوجوب الترتيب في قضاء الصلوات، وليعلم أن قلة الجماعة وكثرتها مؤثرة في قلة الأجر وكثرته، ثم ليعلم أن "خمساً وعشرين" مراده صلاة، أي خمس وعشرين صلاة كما وجدته من الروايات.

* * * *

(٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيْبُ عرف

٢١٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوْا حُزَمَ الْحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: حزم الحطب: جمع حزمة بضم الحاء: ما حزم كذا في "القاموس".

قوله: أحرّق: بالتشديد، قيل: هذا يحتمل أن يكون عامًا في جميع الناس، وقيل: المراد به المنافقون في زمنه، نقله ابن الملك، والظاهر الثاني؛ إذ ما كان أحد يتخلّف عن الجماعة في زمانه ﷺ إلا منافق ظاهر النفاق أو الشاك في دينه، وقال ابن حجر: لا دليل فيه لوجوب جماعة عينا، الذي قال به أحمد وداود؛ لأنه وارد في قوم منافقين. وفيه: أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (المرقاة)

قوت: قوله: ثم آمر بالصلاة فتقام: قال ابن سيد الناس: اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله ﷺ إحراق بيوت المتخلفين عنها، ما هي؟ فقيل: هي صلاة العشاء، وقيل: العشاء والفجر، وقيل: الجمعة. قال يحيى بن معين: هو في الجمعة لا في غيرها، وقيل: هي كل صلاة.

عرف: **مفهوم الإجابة وحكم الجماعة**: قوله: باب إلخ: المراد من الإجابة هي الفعلية، الجماعة واجبة في القول الراجح لنا، فتاركها فاسق، وفي قول سنة مؤكدة، وعند الشافعية: المختار سنيتها، وفي قول لهم فرض كفاية، وعند الحنابلة: فرض عين، شرط للصحة أو غير شرط، وقالوا على الثاني: لو صلى منفرداً تصح صلاته ويكون مرتكب الحرام، وعند الظاهرية: شرط لصحة الصلاة، ثم للجماعة أعذار عند كل من المذاهب الخمسة.

وأقول: ههنا نظر معنوي، وهو أن أبا حنيفة حكم على الجماعة بدون ضم الأعذار ولحاظها معها، وحكم الشافعي عليها بالسنية مع لحاظ الأعذار، وكذلك حكم بسنية الوتر مع لحاظ التهجد معه، وحكم أبو حنيفة رحمه الله على الوتر فقط بالوجوب، وفي الاستقساء عكس هذا المذكور، والاستسقاء على ثلاثة أنحاء: الدعاء بلا صلاة، والدعاء بعد الصلاة، والدعاء في المصلى، كما في "النووي شرح مسلم"، فحكم الشافعي بسنية الجماعة بدون لحاظ القسمين الأولين، وحكم أبو حنيفة رحمه الله بالاستحباب مع لحاظ الأقسام الثلاثة، وهذا النظر من مدارك الاجتهاد. قوله: أحرق على أقوام إلخ: الحرق على القوم أعم من أن يكون القوم في البيوت أم لا. =

شيخ: قوله: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمع حزم الحطب: علم من هذا الحديث ثلاثة قواعد، الأولى: تأكيد الجماعة، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوْا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّغْلِيْظِ وَالتَّشْدِيْدِ، وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ. قَالَ مُجَاهِدٌ: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ رَجُلٍ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ، لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً، فَقَالَ: هُوَ فِي النَّارِ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَمَعْنَى الْحَدِيْثِ: أَنْ لَا يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ وَالْجُمُعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَاسْتِخْفَافًا لِحَقِّهَا (أي إعراضا) وَتَهَاوُنًا بِهَا.

عرف = استدلال القائلين بكراهة الجماعة الثانية وعدم كراهتها بحديث الباب: واستدل القائلون على عدم كراهة الجماعة الثانية بحديث الباب؛ فإنه لا بد من أن يصلي النبي ﷺ بالجماعة بعد الرجوع عن الإحراق عليهم، وتمسك القائلون بالكراهة على الكراهة بحديث الباب، بأنه لو جازت الجماعة الثانية لأمكن لهم قول: "إنا نجد الجماعة الثانية"، ولكن الصواب أن حديث الباب لا يصح حجة لكلا الأمرين.

شيخ = ولهذا قال الأحناف بتأكيدها، وبسنتها قريبًا من الواجب، بل بوجوبها عند البعض. الثانية: كراهة الجماعة الثانية، فإن الجماعة الثانية لو كانت مشروعة لما شدّد النبي ﷺ في أوّل الجماعة. الثالثة: أن ترك الأمر العظيم - مثل الجماعة - لمصلحة المسلمين جائز؛ لما أن النبي ﷺ قصد على ترك الجماعة وإن لم يترك.

* * * *

(٥٠) بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ عرف

٢١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ. عرف

فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فَجِيْءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟».....

شيخ موضع بمنى

سهر قوت

سهر: قوله: ترعد فرائصهما: جمع فريصة، أي ترجف عروق رقبتهما من الخوف. (الدر)

قوت: قوله: ترعد فرائصهما: فقال ابن سيد الناس: الفريصة: لحمة عند نَغَص الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب، وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع.

عرف: بيان المذاهب في مسألة الباب: قوله: باب إلخ: قال الشافعي: من صلى منفرداً ثم وجد الجماعة يعيد الصلوات الخمسة، ثم تقع الأولى فرضاً والثانية نفلاً، وقيل بالعكس، وقيل: يفوض الأمر إلى الله تعالى، ولا يقول أحد بنية النافلة في المرة الثانية، وأما إعادة الخمسة عندهم فلأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب عندهم، وقال مالك بن أنس ﷺ: لا يعيد المغرب والفجر، وقال أبو حنيفة ﷺ: لا يعيد إلا الظهر والعشاء.

الجواب عن حديث الباب: قوله: مسجد الخيف: أي بمنى، لا خيف بني كنانة. وأما الجواب عن حديث الباب فمن وجوه "الطحاوي": أنه يطلب الأوقات التي تصح فيها النافلة. ثم إن يقال: إنه يلزم تخصيص السبب من الحكم على مذهبكم - فإن الحديث ورد في صلاة الفجر - والحال أنه غير جائز كما في كتب الأصول، فنقول أولاً: إنه قال تقي الدين السبكي: إن النص الذي فيه الحكم طرداً أو عكساً يجوز فيه تخصيص المورد من النص كما في قصة ابن وليدة زمعة، قال النبي ﷺ: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، هو إما إثبات للملزوم أو نفي له على المذهبين. ونقول ثانياً: إن في حديث الباب انتقالاً إلى شيء آخر ورد ما زعموه، وزعمهم مذكور في "كتاب الآثار" =

شيخ: قوله: فإذا هو برجلين في أخرى القوم إلخ: ذهب الشافعي ﷺ إلى هذا الحديث، وجوّز إعادة الصلوات بعد أداء الصلاة وحده بالإمام، وأما أبو حنيفة ﷺ فنظر إلى قاعدة كلية - يعني النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر - فلم يجوّز فيهما، وما جاء في "الدار قطني" عن ابن عمر ﷺ عن النبي ﷺ قال: إذا صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة فصلّها إلا العصر والمغرب، يؤيده. ووجوه ترجيح مذهب إمامنا من حيث الرواية قد مرّت مرارًا.

فَقَالَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ». وَفِي الْبَابِ عَنْ مِحْجَنٍ وَيَزِيْدَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، قَالُوْا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّهُ يُعِيْدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الْجَمَاعَةِ، وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ قَالُوْا: فَإِنَّهُ يُصَلِّيْهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، وَالَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ الْمَكْتُوْبَةُ عِنْدَهُمْ.

سهر: قوله: قالوا فإنه يصليها معهم إلخ: وعند الحنفية: لا يصلي بعد المغرب، وكذا بعد العصر والصبح؛ لحديث نهي التنفّل بعدهما، ولما ورد في حديث صحيح أخرجه الدارقطني عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: إذا صلّيت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلّها إلا الفجر والمغرب، كذا في "اللمعات".

عرف = كما فيما سبق من قصة النبي ﷺ: وابن عباس ﷺ: فإنه إذا استرخت مفاصله إلخ؛ فإن المورد النبي ﷺ، وليس ذلك حكمه، فإن فيه انتقالاً إلى شيء آخر، وأيضاً في "كتاب الآثار" و"أمالي أبي يوسف" كما في "البدائع" و"المبسوط": أن الحديث في صلاة الظهر.

الرد على قول الشوافع: قوله: وإذا صلى الرجل المغرب وحده إلخ: في قول للشوافع: تصح النافلة وتراً، ولم يذهب أحد إلى هذا، ولا دليل لهم على هذا، كما صرح به أبو عمرو ابن الصلاح في "الطبقات الشافعية" بأنه لا دليل للشافعية على هذا.

البحث عن اضطراب حديث الباب بالتفصيل: وأقول في حديث الباب: إنه مضطرب؛ فإن في حديث الباب أنها واقعة الفجر، وفي بعض الروايات أنها واقعة الظهر، كما في "كتاب الآثار" لمحمد بن الحسن "باب من صلى الفريضة"، وأخرجه مرسلاً، وألفاظ حديث الباب وحديث "كتاب الآثار" متقاربة، ومرسل "كتاب الآثار" وصله في =

حلي: قوله: فإنها لكما نافلة: قلت: تصريح بكون الثانية نافلة، وبهذا خرج جوابه بأن الحديث الآخر نهي عن النافلة، فيقدّم على المبيح.

.....

عرف = "مسند أبي حنيفة" للحارثي بذكر جابر بن الأسود، وهو جابر بن يزيد الأسود، ولكن الحارثي متكلم فيه، وهو مع هذا حافظ كما صرح به ابن حجر رحمه الله، وهو شيخ الحافظ ابن منده الأصبهاني.

وأقول: إن الحارثي حافظ بلا ريب، ولكن تصانيفه غير منقودة، وقد استمر الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن الحارثي في تعيين راوٍ مبهم، فالحاصل أنه عندي من رواة الحسان، ولنا ما في "كتاب الآثار" من أثر ابن عمر رضي الله عنهما: "لا يعيد الفجر والمغرب". وأقول: يضم إليه العصر أيضاً؛ لما في "سنن الدارقطني" بسند قوي: أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل المسجد النبوي، ولم يدخل في جماعة العصر بل جلس على البلاط، فقيل له، فأجاب بما قال النبي ﷺ: لا تصلوا في يوم مرتين، وفي "عقود الجواهر" للزبيدي أيضاً لفظ الظهر، وكذلك في "البناية"، وكذلك في "البدائع" عن "أمالي أبي يوسف".

وأقول أيضاً: إن الحافظ أبا الحجاج المزي الشافعي قال في "التهذيب": إن محجناً صاحب واقعة الفجر، وكذلك قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب": إنها واقعة محجن بن أبي محجن الديلي واقعة الفجر، فهذه النقول تدل على أن صاحب الواقعة محجن بن أبي محجن الديلي، ويخالفه بعض الروايات؛ فإن أبا داود أخرج الروايتين: رواية يزيد بن عامر، وجعله صاحب الواقعة والرواية، وجعله قصة رجل واحد. ورواية يزيد بن الأسود، وفيها واقعة رجلين مع تقارب ألفاظهما. وفيه: "وهذه مكتوبة" أي الصلاة الأولى مكتوبة لا الثانية، وعندي نُقُولٌ كثيرة دالة على أن يزيد بن الأسود ويزيد بن عامر واحد، منها أن الذهبي ذكر في "التجريد" يزيد بن الأسود، وذكر فيه قصة حنين، ثم ذكر يزيد بن عامر، وذكر تحته تلك القصة بعينها، فدل كلامه على الوحدة وإن لم يصرح بالوحدة، وأيضاً ذكر ابن سعد أبا حاجز كنية ابن الأسود، وذكر الحافظ في "التهذيب" أبا حاجز كنية ابن عامر، فعلمت الوحدة، ثم ما في "أبي داود" مروي بسند نوح بن صعصعة، وتكلم فيه النووي في "الخلاصة" وضعفه.

أقول: قد ذكره ابن حبان في "كتاب الثقات"، فلا بد من كونه من رواة الحسان، ورواية أبي داود أخرجها الدار قطني في "السنن الكبرى" سنداً ومتناً، وأيضاً عندي مروية بطرق أخر. فإذا ثبت وحدة يزيد بن عامر ويزيد بن الأسود فأقول: إن صاحب الواقعة هو محجن، ومعه رجل آخر لا يزيد بن عامر، ولي على هذه الدعوى قرائن، منها: أن في حديث الباب تصريح بأنه كان يصلي خلفه، وقد ثبت اتحادهما، وفي "معاني الآثار" شك الراوي بين الفجر والظهر، وفي "مسند أحمد" بسند جيد جزم بواقعة الظهر.

وأذكر بعض أوهام الكبار، منها: ذكر مجد الدين ابن تيمية جد الحافظ ابن تيمية في "المنتقى" محجن بن أدرع، وهذا غلط قطعاً؛ فإن ابن أدرع صحابي آخر، وكذلك ذكر السيوطي في "الجامع الكبير" محجن بن أدرع، وهو أيضاً غلط، وقال الحافظ في "الإصابة": إن البخاري روى في "الأدب المفرد" عن محجن بن أبي محجن، وإني تتبعت "الأدب المفرد"، فما وجدت فيه، نعم أخرج رواية ابن أدرع، هذا ما حصل لي الآن في هذا الحديث كلاماً، فالحديث صار مضطرباً. =

عرف شيخ
(٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيْهِ مَرَّةً

٢١٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ،.....

عرف = بيان اختلاف الغرض في أحاديث الإعادة: ثم أقول: إن حكم الإعادة ليس إلا في ثلاثة أحاديث، أحدها: حديث أئمة الجور السابق، وغرض الشارع فيه محافظة وقت الصلاة لا حكم الإعادة، فلا يكون في الخمسة، كما ثبت من "سنن أبي داود". وثانيها: في حديث الباب، والغرض منه تحصيل الجماعة لنفسه لا حكم الإعادة. وثالثها: حديث الباب اللاحق: أيكم يتجر على هذا إلخ، والغرض منه تحصيل الجماعة للغير، فتقصر المواضع الثلاثة على مواردها، وليعمل بالتشريع العام الكلي: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، أخرجه الطحاوي والنسائي وأبو داود وابن السكن وغيرهم.

وتمسك الشافعية بحديث معاذ ﷺ، وأجابوا عن التشريع العام بأنه فيما ينوي الصلاتين فرضاً. أقول: إنه لا إيماء إليه في الحديث، وأيضاً في قصة معاذ ﷺ إعادة الصلاة المؤداة بالجماعة مرة بجماعة أخرى، ولا يقول أحد بهذا إلا الشوافع، ونقول: إن حديث: لا تصلوا صلاة إلخ ينسخ حديث معاذ ﷺ.

وقال الحافظ: إن قصة الباب قصة حجة الوداع، وناسخة لحديث: لا تصلوا صلاة إلخ، أقول: إن مورد الباب وجدان الجماعة بعد ما صلى منفرداً، وتعذر الجواب على الشافعية عن حديث: لا تصلوا صلاة إلخ، وأشكل عليهم.

حكم من فاتته الجماعة في المسجد وحكم الجماعة الثانية: قوله: باب إلخ: من فاتته الجماعة في المسجد له أن يصلي ثمة منفرداً أو يأتي بيته ويجمع وإما يذهب إلى مسجد آخر، ويستحب هذا. ثم الجماعة الثانية بتكرار الأذان والإقامة تكره تحريماً، وأما بدون التكرار فعند أبي حنيفة تكره، وهو ظاهر الرواية، كما في "رد المحتار"، =

شيخ: قوله: باب ما جاء في الجماعة في المسجد قد صلّي فيه مرّة: للجماعة الثانية ثلاث صور، الأولى: بالأذان والإقامة، وهو مكروه تحريمًا بالاتفاق. والثانية: بلا أذان وبلا إقامة، وهو مكروه تنزيهًا. والثالثة: أن يصلّى فرادى فرادى، وهو أولى، كما نقل في "الغنية" أنه سئل أبو حنيفة رحمه الله عن رجل يصلّي في مسجد قد صلّي فيه مرّة بالجماعة، فقال في الجواب: يصلي فردًا فردًا. فإن قيل: في هذا الحديث إشارة إلى جواز الجماعة الثانية بدون الكراهة؛ لما أنه عليه السلام أمر وقال: من يتجر على هذا؟ قلنا: إنه عليه السلام أمره لبيان الجواز وإن كانت مكروهة تنزيهًا، أو إن هذه القصّة خارجة عما نحن فيه؛ فإن كلامنا في اقتداء المفترض خلف المفترض بالجماعة الثانية، وفي هذه القصّة اقتداء المتنفّل خلف المفترض، وهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله، إلا في الفجر والعصر والمغرب. وتحقيق هذه المسألة على وجه التفصيل في الرسالة التي صنّفها مولانا رشيد أحمد الگنگوهي غفر الله له، إن شئت فارجع إليها.

فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ[1] عَلَى هَذَا؟» فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي مُوسَى وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ ﷺ.

(١) وفي بعض النسخ "يَأْتَجِرُ" بدل قوله: "يَتَّجِرُ".

سهر: قوله: يتّجر: هو يفتعل من التجارة؛ لأنه يشتري بعمله الثواب، لا من الأجر؛ لأن الهمزة لا تدغم حينئذ، =

قوت: قوله: أيكم يتجر على هذا: قال في "النهاية": الرواية إنما هي "يأتجر" من الأجر، والهمزة لا تدغم في التاء، فإن صح فيها "يتّجر" فيكون من التجارة لا الأجر؛ كأنه بصلاته معه حصل لنفسه تجارة، أي مكسبًا. قوله: فقام رجل فصلى معه: قال ابن سيد الناس: هذا الرجل الذي قام هو أبو بكر الصديق، رواه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً.

عرف = وفي رواية شاذة عن أبي يوسف: لا بأس بتبديل الهيأة بتبديل المصلى، وعن أبي حنيفة: لا بأس إذا كان الرجال نحو ثلاثة، وحمل مولانا رشيد أحمد ﷺ ما روي عن أبي يوسف ﷺ من "لا بأس" على الكراهة تنزيهاً، ويكون لفظ: "لا بأس" دالاً على أنه خلاف الأولى، وقلما يدل على الاستحباب، وقريب من مذهب أبي حنيفة مذهب مالك، كما في "المدونة"، ومذهب الشافعي ﷺ موافق لنا على ما ذكر الترمذي مذهبه، وفي "رد المحتار": أن علماء المذاهب الأربعة أجمعوا على كراهة الجماعة الثانية، ولو بدون تكرار الأذان والإقامة، في مكة سنة خمس مائة وإحدى وخمسين (٥٥١)، وليعلم أن حكم الكراهة منحصر على داخل المسجد لا خارجه ولو بذراع، وقد صنف مولانا الكنكوهي ﷺ رسالة في مسألة الباب، وأتى فيه بحديث: "أنه دخل المسجد، وقد صلي فيه، فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى بالجماعة"، ولو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوي، أخرجه في "معجم الطبراني الأوسط والكبير". وقال الحافظ نور الدين الهيثمي: إن رجال السند ثقات محسنة، أقول: إن في سنده معاوية بن يحيى من رجال "التهذيب"، متكلم فيه.

وتمسك القائلون بالجواز بأثر أنس بن مالك ﷺ "أنه دخل المسجد فأذّن وأقام وصلى بالجماعة الثانية". أقول: إن في "مصنف ابن أبي شيبة" تصريحاً بأن أنساً ﷺ توسط في الصف كما يتوسط إمامُ النسوان، وهو مكروه اتفاقاً، وفي سند آخر في "مصنف ابن أبي شيبة": "أنه تقدم في الصف" فتعارض الروايتان، وأما واقعة الباب فليست بحجة علينا؛ فإن المختلف فيه إذا كان الإمام والمقتدي مفترضين، وفي حديث الباب كان المقتدي متنفلاً، ولنا حديث ابن عمر ﷺ: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، أخرجه الطحاوي والنسائي وغيرهما.

قوله: يتجر على هذا: في رواية: "أي رجل يتصدق على هذا؟" وفي حديث الباب تضمين التصدق، أي يتجر متصدقاً على هذا. قوله: فقام رجل: هو أبو بكر الصديق ﷺ.

حلي: قوله: أيكم يتّجر على هذا: قلت: ثبت بهذا صلاة المتنفل خلف المفترض، فلا يحتج به في جماعة الفريضة ثانيًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، قَالُوْا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيْهِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ آخَرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُصَلُّوْنَ فُرَادَى، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، يَخْتَارُوْنَ الصَّلَاةَ فُرَادَى.*

(٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

عرف

٢١٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَعُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ وَجُنْدَبٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مُوْسَى وَبُرَيْدَةَ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «الصَّلَاةَ فُرَادَى»: [وَسُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ بَصْرِيٌّ، وَيُقَالُ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ. وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ.]

سهر = كأنه حين صلّى معه فقد اتّجر بتحصيل الثواب، وأما من الأجر فيأتجر بمعنى أيكم يحصل لنفسه أجرًا بالصلاة معه، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه، كذا في "المجمع". وفي "النهاية": الرواية إنما هي "يأتجر"، وإن صحّ "يتجر" فهو من التجارة، كأنه بصلاته حصل لنفسه تجارة.

عرف: الاعتراض على زيادة الثواب والجواب عنه: قوله: باب إلخ: إن قيل: إن الثواب يزداد بازدياد المشقة، والمشقة في قيام الليل زائدة كما في "نهاية ابن أثير" حديث: أفضل الأعمال أحمزها، أي أشقها، يقال: إن المأخوذ في الصلاة بالجماعة الثواب الأصلي والفضلي، وفي قيام الليل المأخوذ الثواب الأصلي. =

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ عُثْمَانَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَـذَا الْحَـدِيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ ﷺ مَوْقُوْفًا، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُثْمَانَ ﷺ مَرْفُوْعًا. حلي

٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَـلَا تُخْفِرُوْا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ».* سهر قوت عرف

٢١٥ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ الْكَحَّالِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ،.....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ»: [مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوعٌ. هُوَ صَحِيْحٌ مُسْنَدٌ وَمَوْقُوْفٌ إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُسْنَدْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.]

سهر: قوله: في ذمّة الله: الذمام والذمة: العهد والضمان. قوله: فلا تخفروا الله في ذمّته: والخفارة بالكسر والضم: =

قوت: قوله: فلا تُخفِرُوا الله في ذمته: قال في "النهاية": خَفرتُ الرجلَ: أجَرْته. وأخفرتُه: إذا نقَضْت عَهْده وذِمَامه. والهمزة فيه للإزالة، أي أزلت خفارته، كأشكيته إذا أزلت شكواه، وهو المراد في الحديث.

عرف = واعلم أن الثواب الأصلي ثواب العمل بقدره والفضلي هو الزائد بضابطة: "إن الحسنة بعشر أمثالها"، والجواب المذكور ذكره القرطبي شارح "مسلم"، وسيأتي جواب آخر في فضل "سورة الإخلاص" على ما قال ابن تيمية، وأما القرينة على جواب القرطبي فهو أن صلاة الفجر والعشاء بالجماعة مأخوذة تحقيقاً، فيؤخذ الثواب الأصلي والفضلي، والمأخوذ في صلاة الليل مقدر فيؤخذ ثوابها الأصلي.
قوله: فلا تخفروا الله إلخ: فإن قيل: كيف يتحقق التخفير من العباد؟ نقول: إن أفعال البارئ وقدرته في دار الدنيا مستورة تحت الأسباب.

حلي: قوله: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفًا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعًا: قلت: لا تتوّهم الاضطراب؛ فإنه قد ينشط الراوي فيرفع، ويكسل أخرى فيقف على الصحابي.

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَشِّرْ المَشَّائِيْنَ (سهر قوت) فِي الظُّلَمِ (جمع ظلمة) إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.*

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فِي ذِمَّتِهِ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.]

سهر = الذمام، وأخفرته: إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة للسلب، وهو المراد في الحديث، أي لا تتعرّضوا له بشيء؛ فإنكم إن تعرّضتم له يدرككم الله، وضمير "ذمته" لـ"الله" أو لـ"من"، ويحتمل أن يراد بالذمة الصلاة المقتضية للأمان، أي لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض عهده، كذا في "المجمع"، والله أعلم.

قوله: بشّر المشائين: الخطاب عام، ويمكن أن يكون أمرًا من جانب الحقّ سبحانه وتعالى لنبيه ﷺ، فيكون حديثًا قدسيًّا، والله أعلم. (اللمعات)

قوت: قوله: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة: هذا من باب الخطاب العام، ولم يُرِدْ به أَمْرَ واحدٍ بعينه.

* * * *

(٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عرف

٢١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا سهر قوت وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأُبَيٍّ وَعَائِشَةَ وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَنَسٍ رضي الله عنهم.

سهر عرف لبعدهن من الرجال لقربهن من الرجال

سهر: قوله: خير صفوف الرجال أوّلها إلخ: [لقربهم من الإمام واستماعهم لقراءته وبعدهم من النساء. (المرقاة)] لأنهم مأمورون بالتقدّم، فمن كان أكثرها تقدّمًا فهو أشدّ تعظيمًا لأمر الشرع، وهن مأمورات بالاحتجاب من الرجال، فمن كانت أكثر تقدّمًا كانت أقرب إلى الرجال. (مجمع البحار)

قوله: وشرها إلخ: [لقربهم من النساء وبعدهم من الإمام.]

قوت: قوله: خير صفوف الرجال أولُها: قال ابن سيد الناس: يعني أكثرها أجرًا. "وشرها آخرها" يعني: أقلها أجرًا، وكذا المعنى في صُفوف النساء، وإنما كان ذلك؛ لأن الصف الأول من صُفوف الرجال مختص بكمال الأوصاف، ومختص بكمال الضَّبْط عن الإمام والاقتداء به والتبليغ عنه، وكل ذلك معدُوم في النساء، فاقتضى ذلك تأخيرَهن. وأما الصف الأول من صُفوف النساء فإنما كان شرًّا من آخرها؛ لما فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء، فقد يخاف أن تُشَوشَ المرأة على الرجل والرجُل على المرأة. وهذا القول في تفضيل التقديم في حق الرجال على إطلاقِه، وأما القول في صفوف النساء فليس على إطلاقه، وإنما هو حيث يَكُنَّ مع الرجال، فأمَّا صفوف النساء إذا لم يَكُنَّ مع الرجال فأولها خيرها، فالقول فيها كالقول في صُفوف الرجال سَواء. =

عرف: اختلاف العلماء في تفسير الصف الأول: قوله: باب إلخ: اختلفوا في تفسير الصف الأول، قيل: هم الأولون دخولاً المسجد، وقيل: الصف الأول هم المتصلون بالإمام، والمختار هو الثاني، وإن كان للأولين دخولاً أيضاً ثوابا، ولكن مصداق الصف الأول هم المتصلون بالإمام، ثم اختلفوا في أن الصف الأول هو الصف التام أو الصف الذي يكون في المقصورة أو المحراب الكبير، والمختار هو الأول أي البالغ من جدار إلى جدار.

قول الأحناف في صلاة الجنازة: قوله: وشرها آخرها: قال الأحناف: إن خير الصفوف في صلاة الجنازة آخرها، والغرض التحريض على صلاة الجنازة كيلا يتخلفون على أنها فرض كفاية.

علة حديث الباب: وأما علة حديث الباب من شرها آخرها أن النساء كن يحضرن المساجد، وأما الأحناف فجوزوا حضور العجائز، ثم منعهن أرباب الفتيا؛ لفساد الزمان.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً».

٢١٧ - وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ». (قوت) (من الأجر والثواب) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ (سهر)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.(١)

---

(١) وفي نسخة: "بمثله" بدل قوله: "مثله".

سهر: قوله: سمي: [بضم السين وفتح الميم وشدة التحتية.]

قوت = وقال القاضي عياض في معنى قوله: "وشرُّ صفوف الرجال آخرها" قد يكُون سمّاه شرًّا؛ لمخالفة أمره فيها، وتحذيرًا من فعل المنافقين بتأخيرهم عنه وعَن سماع ما يأتي به.

قوله: عليه إلخ: أفرد الضمير مع عَوْدِهِ إلى اثنين؛ لأنه على معنى ذلك الثواب. كما قال رُؤْبة:

فيها خطوط من سَوَاد وبَلق كأنه في الجلد توليع البهَق

والاسْتهام: الاقتراع، وقيل: الترامي بالسِّهَام. قال ابن سيد الناس: واختلفوا هل المراد بالنداء هُنا النداء للجمعَة فقط، أوْ لها ولغيرهَا؟ وإلى الأول ذهب الداودي، وإلى الثاني ذهب الجمهور.

* * * *

(٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوْفِ عرف

٢١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوْفَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ عَنْ القَوْمِ، فَقَالَ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: لتسون صفوفكم: بضم التاء وفتح السين وضم الواو المشددة مع النون الثقيلة، وللمستملي: "لتسوون" =

قوت: قوله: أو ليخالفن الله بين وجوهكم: قال في "النهاية": يريد أن كلًّا منهم يصرف وجهه عن الآخر، ويوقع بينهم =

عرف: **بيان أن تسوية الصفوف من واجبات الإمام:** قوله: باب إلخ: تسوية الصفوف واجبة على الإمام كما في "الدر المختار"، وتركها مكروه تحريماً، وقال ابن حزم بفرضيتها.

الاعتبار في التسوية: والاعتبار في التسوية للكعاب، وأما ما في "البخاري" من إلزاق الكعب بالكعب فزعمه بعض الناس أنه على الحقيقة، والحال أنه من مبالغة الراوي، والحق عدم التوقيت في هذا، بل الأنسب ما يكون أقرب إلى الخشوع، وفي "النسائي": "أن رجلاً من السلف كان يصف بين قدميه" أي يلزق بين كعبيه، [وسندي ثبت بسند صحيح، وهو عند أبي داود: الزبير كان يلزق بين كعبيه، ولا يدع فرجة، وفي أكثر كتب الشافعية: أن فرج المصلي بين كعبيه قدر شبر. ولي حاشية الأنوار الأرويلي، وكذلك في كتبنا: أن يكون بين القدمين قدر أربع أصابع.] وفي "السنن" وكذلك في "الوفاء": قال أنس لرجل: أتعلم لم هذه الخشبة في الجدار؟ فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضع عليها يده الشريفة ويسوي الصفوف، وكان رجل في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما يمر في الصفوف، ويقول: سووا صفوفكم، وإن كان صف بعضه معدل وبعضه غير معدل، فظني أن رجال ذلك الصف والذين خلفه آثمون؛ فإنه كان عليهم الترصيص لا على الذين قدامهم، والله أعلم وعلمه أتم، ومن رأى فرجة في الصف يجوز له الدخول فيها، ولو تخطى الرقاب، كما هو مصرح في كتب الفقه.

شرح قوله ﷺ: "ليخالفن الله": قوله: ليخالفن الله بين وجوهكم: قيل: المراد البغض، وقيل: المراد المسخ صورة، ثم قيل: إن المسخ مرفوع عن هذه الأمة المرحومة، فأجيب بأن المرفوع هو المسخ العام، ويجوز مسخ البعض.

شيخ: قوله: أو ليخالفن الله بين وجوهكم: إما في الدنيا بالمسخ، وإما في الآخرة، وإما كناية عن التخالف في القلوب، كما ورد في رواية أخرى: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وتغليط الاحتمال الأول بأن المسخ معفو من أمّة محمّد رسول الله ﷺ ليس بسديد؛ لأن العفو هو المسخ الكلي، كما كان في الأمم الماضية، وأما الجزئي فليس بممنوع.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ[عرف] تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ». وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ رَجُلاً بِإِقَامَةِ الصُّفُوْفِ وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوْفَ قَدْ اسْتَوَتْ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما: أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ، وَيَقُوْلَانِ: اسْتَوُوْا. وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَقُوْلُ: تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَأَخَّرْ يَا فُلَانُ.

سهر = بواوين، وقوله: "أو ليخالفن الله بين وجوهكم" أي يحولها إلى أدباركم، أو يمسخها على صورة بعض الحيوانات، كالحمار مثلاً، أو المراد بالوجوه الذوات أو وجوه قلوبكم، كما ورد: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أي أهويتها وإراداتها، فيه غاية التهديد والتوبيخ، أي والله لا بدّ من أحد الأمرين: إما لتسوّن صفوفكم أو ليقع المخالفة بين وجوهكم، كذا في "اللمعات".

قوت = التباغض، فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودَّة والألفة. وقيل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار. وقيل: تغيير صورها إلى صور أخرى.

عرف: **الفرق بين التمام والكمال**: قوله: من تمام الصلاة إلخ: التمام يتعلق بالأجزاء، والكمال يتعلق بالصفات.
فائدة: تسويةُ الصفوف مؤثرةٌ في رفع الحقد والشَّحناء من بينِ الصدور.

* * * *

(٥٥) بَابُ مَا جَاءَ لِيَلِيْنِي مِنْكُمْ أُوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

٢١٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِيَلِيْنِي مِنْكُمْ أُوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُوْدٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ ﷺ.

سهر: قوله: لِيَلِيني: أي ليدن مني، قال الطيبي: من حقّ هذا اللفظ أن يحذف منه الياء؛ لأنه على صيغة الأمر، وقد وجدنا بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث، والظاهر أنه غلط، قال النووي: هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد.

قوله: أولو الأحلام: قال صاحب "القاموس": الحِلم بالكسر: الأناة والعقل، والجمع أحلام. =

قوت: قوله: لِيَلني منكم أولو الأحلام والنهى: قال ابن سيد الناس: الأحلام والنُّهى بمعنى واحد، وهي العقول. وقال بعضهم: المراد بأولي الأحلام: البالغون، وبأولي النُّهى: العُقلاء. فعلى الأول: يكون العطف فيه من باب قوله:

وألفى قولها كذبًا ومَينا

وهي أَنَّ تَغايُرَ اللَّفظ قائمٌ مقام تغاير المعنى، وهو كثير في الكلام. وعلى الثاني: يكون لكل لفظ معنى مُستقل.

قوله: ولا تختلفوا فتختلف قلوبُكم: أي: لا يتغير عن التَّوادِّ والألفة إلى التباغض والعداوة.

قوله: وإياكم وهيشات الأسواق: بفتح الهاء وسكون الياء التحتية وشين معجمة، أي اختلاطها، وَالمنازعة والخصومات، وارتفاع الأصوات، واللغط، والفتن التي فيها.

عرف: ضبط الكلمة: قوله: الأحلام: الأحلام جمع حِلم بالكسر، أو جمع حُلُم بالضم، وقرينة الأول قرينة النهى أي العقول. قوله: فتختلف قلوبكم إلخ: هذا دال على أن المراد في الحديث السابق الحِقد.

المراد من الحديث: قوله: وهيشات الأسواق إلخ: قيل: إنه كلام مستأنف، ونهي عن الذهاب إلى الأسواق بلا ضرورة، وقيل: إن الكلام يتعلق بالسابق، والنهي عن رفع الصوت في المسجد. =

شيخ: قوله: وإياكم وهيشات الأسواق: يعني في المساجد، أو معناه: وإياكم والمشي إلى الأسواق بغير الضرورة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ؛ لِيَحْفَظُوْا عَنْهُ. وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ هُوَ خَالِدُ ابْنُ مِهْرَانَ، يُكْنَى أَبَا الْمَنَازِلِ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ: إِنَّ خَالِدًا الْحَذَّاءَ مَا حَذَا نَعْلًا قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى حَذَّاءٍ فَنُسِبَ إِلَيْهِ. وَأَبُو مَعْشَرٍ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ.

سهر = وكذا قوله: "النُهى" جمع نهية بالضم، بمعنى العقل، فيكون من قبيل التأكيد والتفسير، قال الشيخ عبد الحق: هذا ما عليه الأكثر، وقد يجعل جمع حلم بالضم، على ما في شروح "الهداية" بمعنى البالغ والبلوغ نفسه، أي البالغون العقلاء، وإنما أمرهم ليلوه؛ ليحفظوا صلاته، ويضبطوا الأحكام والسنن التي فيها، فيبلّغونها، فيأخذ عنهم من بعدهم.

قوله: وهيشات: [بفتح هاء وسكون ياء وبشين معجمة، هي ما يكون من الجلبة وارتفاع الأصوات.]

قوله: أبا المنازل: [بفتح الميم، وقيل: بضمها وكسر الزاي.]

عرف = حكم الذكر بالجهر في المسجد: وقال الملا علي القاري: إن الجهر بالذكر في المسجد حرام، هكذا في "المرقاة"، وكذا ثبت النهي في أثر، وأما الكردري صاحب "البزازية"، فأجاز رفع الصوت بالذكر، وكذا في "الخيرية" إلا أنهما لم يذكرا قيد المسجد، وفي المنع عن الكلام في المسجد حديث في الطريقة المحمدية، وأثر عن عمر رضي الله عنه.

شيخ: قوله: حذاء: معناه بالفارسية: كفش دوز، يعني ما كان خالد يفعل فعل الحذاء، إلا أنه نسب إليه؛ لجلوسه عند الحذاء.

* * * *

(٥٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي عرف

٢٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيْرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ.

عرف: **حكم القائم بين الساريتين والعضادتين من الإمام والمقتدي والمنفرد:** قوله: باب إلخ: حكم القائم بين عضادتي المسجد حكم القائم بين الساريتين، وفي "معراج الدراية" لقوام الدين الكاكي عن أبي حنيفة رحمه الله: يكره للإمام أن يقوم بين الساريتين، وهذا صادق على من يقوم بين العضادتين أيضاً، وأما المقتدي فلم أرَ له في كتبنا إلا ما ذكر ابن سيد الناس اليعمري، كما في "نيل الأوطار" نسبة كراهته إلى الأحناف.

وأما المفرد فلا كراهة له عند أحد؛ فإنه "صلّى في بيت الله بين العمودين" كما في "البخاري"، وفي "مجمع الزوائد" لنور الدين الهيثمي عن ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا كان رجلاً أو ثلاثة بين الساريتين يجوز القيام بينهما؛ فإنه صار كالصف".

حلي: **قوله:** كنا نتّقي هذا إلخ: **قلت: فيه نهي عن الصف بين السواري.**

* * * *

(٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ عرف

٢٢١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ - يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ - مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ: أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ - وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ - فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ وَابِصَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوْا: يُعِيْدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: حديث حسن: قال ابن الهمام: ورواه ابن حبان في "صحيحه"، وقال ابن حجر: وصحّحه ابن حبان والحاكم، ويوافقه الخبر الصحيح أيضًا: لا صلاة للذي خلف الصف، ومنها أخذ أحمد وغيره بطلان صلاة المنفرد عن الصف مع إمكان الدخول فيه، وحمل أئمتنا الأول على الندب، والثاني على الكمال؛ ليوافقا حديث البخاري عن أبي بكرة: أنه دخل والنبي ﷺ راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر للنبي ﷺ، فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد أي لا تفعل ثانيًا. [قلت فيه: حديث البخاري في عدم إعادة الصلاة للمصلي وحده خلف الصف، وهو أنه دخل والنبي ﷺ راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر للنبي ﷺ، فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد، الحديث. (الثواب الحلي)] ولو كان الانفراد مفسدًا لم تكن صلاته منعقدة؛ لاقتران المفسد بتحريمها، مع أن حديث الباب وإن صحّحه وحسّنه من ذكر، أعلّه ابن عبد البر بأنه مضطرب، وضعّفه البيهقي، كذا في "المرقاة".

عرف: مذاهب الأئمة في القيام خلف الصف وحده: قوله: باب إلخ: مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله كراهة القيام خلف الصف وحده، وقال أحمد رحمه الله ببطلان الصلاة، وسبيل هذا الرجل عندنا أن يجر رجلاً من الصف بالإشارة، وأفتى أرباب الفتوى بعدم الإشارة للجر؛ لقلة العلم وفساد الزمان، وأما دليل أصل المذهب من الجرّ، فما رواه أبو داود في مراسيله، وقال الحافظ في "فتح الباري": إن البخاري موافق لأحمد في "جزء القراءة".

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: تُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى حَدِيْثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه أَيْضًا، قَالُوْا: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ يُعِيْدُ، مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَوَكِيْعٌ.

عرف
وَرَوَى حَدِيْثَ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ رضي الله عنه. حلي وَفِي حَدِيْثِ حُصَيْنٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِلَالاً قَدْ أَدْرَكَ وَابِصَةَ رضي الله عنه. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيْثِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ رضي الله عنه أَصَحُّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيْثُ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه أَصَحُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ حَدِيْثٍ هِلَالُ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه.

عرف: قوله: وروى حديث حصين إلخ: وهو أخذُ زياد ابن أبي الجعد يدَ هلالٍ وقيامُه به على وابصة الشيخ.

اختلاف أهل الحديث في حكم الحديث: فاختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد الآتي عن وابصة أصح، وقال بعضهم: حديث حصين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة أصح، وهو المذكور سابقاً، قال أبو عيسى: هذا - المذكور سابقاً - أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه - أي عمرو بن مرة - قد روى من غير حديث هلال بن يساف عن زياد ابن أبي الجعد "عن وابصة" متعلق بـ"روى" "حدثنا محمد بن بشار - إلى - عن وابصة" هذا حديث زياد بن أبي الجعد غير حديث هلال بن يساف عنه، "حدثنا محمد بن بشار - إلى - أن رجلاً" هذا الحديث الذي صححه البعض الأول، وقال: إن حديث عمرو بن مرة إلخ، فحديث زياد بن أبي الجعد من طريقين: عمرو بن مرة وطريق هلال بن يساف، وأما حديث عمرو بن راشد فمن طريق واحد، وهو طريق عمرو بن مرة، فالحديث الذي بطريقين أصح من الذي بطريق واحد.

حلي: قوله: وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالاً قد أدرك وابصة: قلت: فيه تصريح بأن هلالاً أدرك وابصة.

٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَن وَابِصَةَ ﷺ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حَدَّثَنَا محمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ. سهر عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُعِيْدُ.

سهر: قوله: أن يعيد الصلاة: أي استحبابًا بارتكابه الكراهة، قال الطيبي: إنما أمره بإعادة الصلاة تغليظًا وتشديدًا. قال القاضي: ذهب الجمهور إلى أن الانفراد خلف الصف مكروه غير مبطل، كذا قاله علي.

عرف: **وجه الإعادة عند الأئمة:** قوله: أن يعيد الصلاة: الإعادة عند أحمد ﷺ لبطلان الصلاة، وعندنا لأداء الصلاة بالكراهة تحريماً، ولا يقال: إن هذا إعادة الصلاة، بل هذه الصلاة لتكميل الصلاة الأولى، حتى لا يجوز لأحد أن يقتدي بهذا الرجل، وأما إعادة الصلاة المقرونة بالكراهة التحريمية فظاهر "الهداية" أن كل صلاة مؤداة على الكراهة تحريماً سبيلها الإعادة، سواء كانت الكراهة داخلة أو خارجة؛ فإنه ذكر المسألة تحت الصلاة على التصاوير، وهذه الكراهة خارجة، وتردد في هذا ابن عابدين ﷺ بأن الجماعة واجبة، ومن صلى منفرداً لم أجد رواية أن يعيد في الجماعة، وأما إعادتها منفرداً فلا فائدة فيه. أقول: إن المنفرد لا يعيد بل يستغفر.

حكم إعادة الصلاة المؤداة بالكراهة تحريماً: ثم إعادة الصلاة المؤداة بالكراهة تحريماً قيل: واجبة، اختاره السرخسي وصاحب "الهداية" وابن الهمام، وقيل: إنها مستحبة.

اختلاف الأئمة في الإعادة داخل الوقت أو خارج الوقت: ثم اختلفوا في أن الوجوب والاستحباب داخل الوقت أو خارجه، فذهب ذاهب إلى هذا، وذاهب إلى ذاك، وقال صاحب "البحر": تجب في داخل الوقت، ويستحب في خارجه، وقال ابن عابدين: جمع صاحب "البحر" بين القولين؛ فإن القائلين بالوجوب قائلون به داخل الوقت وخارجه، وكذلك القائلون بالاستحباب.

* * * *

(٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ عرف

٢٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ. عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالُوْا: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ يَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ الْإِمَامِ.

عرف: **مذاهب الأحناف في كيفية قيام المقتدي إذا كان واحداً**: قوله: باب إلخ: مذهب الشيخين أن يكون قدما المقتدي حذاء قدمي الإمام، وقال محمد: يتأخر المقتدي بشيء، وعلى هذا العمل، وحديث الباب طويل أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه: "أن النبي ﷺ وميمونة رضي الله عنها كانا نائمين على طول الوسادة وابن عباس رضي الله عنهما على عرضها، وكان ابن عباس رضي الله عنهما غير محتلم".

قوله: ذات ليلة: في "الرضي": إن موصوف "ذات" مقدّر، أي مدة ذات إلخ.

جواز دفع المكروه في الصلاة: وفعله يدل على أن يدفع المكروه اللاحق في خلال الصلاة في خلالها، وفي كتبنا: من سقطت عمامته يجوز له أن يضعها على رأسه بيد واحدة، وفي "شرح ابن الملك" أيضاً تصريح جواز دفع المكروه في الصلاة.

تنبيه في اختلاف جهات الفتوى: واعلم أن الفتوى قد يكون على الأقوى دليلاً، وقد يكون على الأرفق بالناس، وقد يكون على الموافق بعرف بلدة، وقد يكون على الأوفق بالحديث، وقد يكون على الموافق لإمام من الأئمة المجتهدين.

* * * *

(٥٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ عرف

٢٢٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ سَمُرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.* وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً قَامَ رَجُلَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، وَرَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ: [حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ».

سهر: قوله: أن يتقدمنا أحدنا: معمول "أمرنا" بحذف الباء أي بأن يتقدّمنا أحدنا، و"إذا كنا" ظرف "يتقدّمنا"، قاله الطيبي.

عرف: **المرأة لا تدخل في صف الرجال والصبي الواحد يدخل في صف الرجال**: قوله: باب إلخ: المرأة الواحدة لا تدخل في صف الرجال، ويدل حديث الباب على أن يدخل الصبي الواحد في صف الرجال، وهو مذهبنا، وإذا كانا اثنين فصاعداً، فيطلب الحكم من حديث: ليليني أولو الأحلام والنهى منكم السابق.

المذاهب في تقدم الإمام الرجلين: مذهب الطرفين أن الرجلين يتأخران عن الإمام، ونسب إلى أبي يوسف رحمه الله مثل ما في هذا الباب عن ابن مسعود ﷺ، كما في "الدر المختار": إذا كانا رجلين يكره لهما القيام مع الإمام تنزيهاً، وإذا كانوا ثلاثة فيكره تحريماً. **فائدة**: الحديث الساكت عن العذر لا يحمل على المعذور بدون ضيق.

دفع اشتباه الجهال: قوله: وروي عن ابن مسعود: قال بعض السفهاء: كما لم يبلغ ابن مسعود ﷺ مسألة تأخير المقتدين ومسألة نسخ التطبيق في الركوع، كذلك لعله لم يبلغه مسألة رفع اليدين؛ لأنه كان قصير القد.

أقول: إن هذا القول من غاية الجهل، ولا يصدر إلا ممن تم عليه الجهل؛ فإن رفع اليدين يعمل في يوم وليلة مائة مرة بل أزيد، فهل يقول العاقل بما قاله السفهاء؟ وأما ما في حديث الباب فيقع قليلاً، ولعله تأسى فيه النبي ﷺ في واقعة له قد مضت له معه ﷺ ولا يجعله سنة، وأما التطبيق فمروي عن علي ﷺ أيضاً بسند حسن بإقرار الحافظ، فلعلهما حملا النسخ على الرخصة. في "التلخيص الحبير": "إذا قام الرجل بالصلاة في الصحراء يقوم معه ملكان يميناً وشمالاً، وإذا أذن أيضاً فيصفون خلفه".

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. حلي عرف

(٦٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ

٢٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُوْمُوْا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ ﷺ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. سهر سهر أي استعمل

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوْا: إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِيْنِ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا. حلي

وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوْا: إِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ، وَكَانَ أَنَسٌ ﷺ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَحْدَهُ.

سهر: قوله: جدّته: يمكن أن يكون الضمير راجعًا إلى أنس؛ لأن مليكة جدّة أنس من جانب الأم، ويمكن أن يكون راجعًا إلى إسحاق بن عبد الله؛ لأن جدّة العم جدته أيضًا. (التقرير) قوله: فنضحته: [للتطهير أو للتليين، كذا في "المجمع"، ويمكن أن يكون النضح لزول سواده.] قوله: واليتيم: قيل: هو اسم علم لأخي أنس، وقيل: اسم اليتيم ضُمَيرة، وهو جدّ الحسين بن عبد الله بن ضميرة، كذا في "المرقاة".

عرف: **تحقيق الراوي**: قوله: إسماعيل: هما اثنان: عبدي وهو ثقة، ومكي وهو المذكور ههنا، وهو ساقط، وقد وثقه المصنف في موضع.

حلي: قوله: وقد تكلّم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه: قلت: لعل المقصود ترجيح الرواية الثانية على الأولى لكن الأولى تأيدت بالعمل، وأيضًا الثانية معلّقة، وأيضًا يحتمل الفعل كونه بعارض بخلاف القولي.

قوله: حديث أنس حديث صحيح: قلت: فالحديث الصحيح يدل على تقدم الإمام على اثنين.

وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوْا إِلَيْـهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيْمِ خَلْفَـهُ، فَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْيَتِيْمِ صَلَاةً لَمَا أَقَامَ الْيَتِيْمَ مَعَهُ، وَلَأَقَامَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ دَلَالَةٌ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا، أَرَادَ إِدْخَالَ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِمْ.

عرف

(٦١) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

٢٢٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ،

عرف: أقسام الإمامة وشروطها: قوله: باب إلخ: الإمامة على قسمين: صغرى وكبرى، والكبرى: تولي أمور المسلمين أي الخلافة، واشترطوا لها أن يكون قرشياً، وعن أبي حنيفة كما في "التحرير المختار": واختار إمام الحرمين عدم اشتراطه. والإمامة الصغرى: كون الرجل ضامناً لصلاة من يقتدي خلفه، وكان الإمام الصغير والكبير واحداً في السلف ثم افترقا في آخر الزمان، وحديث الباب لم يخرجه البخاري إلا أنه أخذ المسألة.

مذاهب الأئمة فيمن هو أولى بالإمامة: ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن الأعلم مقدم، ثم الأقرأ، وعن أبي يوسف رواية عكس هذا، وعند الشوافع قولان، والمشهور عندهم تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنة، واحتج صاحب "الهداية" بحديث الباب، الظاهر أنا مجيبون عنه لا مستدلون به، وليعلم أن "أقرأ الحديث" غير "أقرأ العرف"، فلا يكون حديث الباب وغيره متعلقاً بما في الفقه، والأقرأ في عرف الحديث هو الحافظ للمقدار الزائد للقرآن، وفي العرف هو عالم التجويد، وفي حديث قصة بئر معونة وغزوة يمامة استعمل لفظ القراء على ما قلت من عرف الحديث. اعتراض ابن الهمام على صاحب "الهداية" والدفع عنه: وأورد ابن الهمام على صاحب "الهداية" إيرادين، أحدهما: أنه لو كان أقرأ السلف أعلم أيضاً كما قلت، يلزم تقديم من كان حافظاً لزيادة مقدار القرآن ويعلم علم الكتاب ولا يعلم الفقه إلا القدر الضروري على من هو متبحر في الفقه وعالم قدر القرآن الضروري، والحال أنه خلاف تصريحات الفقهاء. أقول: إن إيراد الشيخ مندفع بالنظر إلى أحوال الصحابة، والإيراد الثاني على صاحب "الهداية": أن قوله خلاف نص الحديث؛ فإن نص الحديث، بالفرق بين الأعلم والأقرأ، ويلزم التساوي بينهما على ما قلت. =

حلي: قوله: وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعًا: قلت: لكن عند الحنفية تكره الجماعة في النافلة إذا كان المقتدون أكثر من ثلاثة، ولم يثبت في حديث أكثر منهم.

عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ سهر شيخ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، .....

سهر: قوله: أقرؤهم لكتاب الله: وبه قال أحمد وأبو يوسف آخذًا بهذا الحديث وأمثاله، وذهب أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأحمد ﷺ في رواية إلى أن يقدّم الأعلم على الأقرأ، ومتمسّكهم: أن القراءة مفتقر إليها لركن واحد، والعلم لسائر الأركان، وقالوا: إن الأحاديث دالّة على تقديم الأقرأ؛ لأن أقرأهم كان أعلمهم؛ لأنهم كانوا يتلقّون القرآن بأحكامه، فقدم في الحديث، ولا كذلك في زماننا، فقدمنا الأعلم، كذا في "الهداية"، ذكره الشيخ في "اللمعات".

وقال ابن الهمام: وأحسن ما يستدلّ به لتقديم الأعلم على الأقرأ حديث: مروا أبا بكر فليصلّ بالناس، وكان ثمه من هو أقرأ منه لا أعلم، دليل الأول قوله ﷺ: أقرؤكم أبيّ، ودليل الثاني قول أبي سعيد: "كان أبو بكر أعلمنا"، وهذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ [قلت: فيكون ما قبله منسوخا. (الثواب الحلي)] فيكون المعول عليه.

عرف = أقول: إن إيراد الشيخ مندفع؛ فإنه مناقشة لفظية؛ فإنه مع التساوي في القراءة يكون أحدهم أعلم بالسنة، ولم يدَّعِ صاحب "الهداية" انحصار العلم في الأقرأ؛ فإن السلف كانوا يتعلمون القرآن ومسائل الحديث أيضاً.

استدلال ابن الهمام: واستدل ابن الهمام على المسألة من تلقائه، وكنت متردداً فيه، حتى أن وجدت إليه إيماء البخاري، والاستدلال بأنه أخبر: أقرؤكم أبي بن كعب، ومع ذلك جعل الصدِّيق الأكبر إماماً؛ لكونه أعلمهم؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري ﷺ أنه خطب يوماً وقال: إن الله خير عبداً بين الدنيا والآخرة فاختار العبد الآخرة، فبكى أبو بكر الصديق ﷺ، فتعجبنا من بكائه، ثم علمنا أن ذلك العبد هو النبي ﷺ، فعلمنا أن أعلمنا أبو بكر الصديق ﷺ، وأشار البخاري إلى هذا.

الإشكال على اعتبار الفقهاء الحسن لترجيح الإمامة ورفعه: ثم إن قيل: كيف اعتبر الفقهاء الحسن أيضاً مرجح التقديم للإمامة؟ نقول: إن الشريعة بوَّب على أن يُقدَّم ذو وقار، والجميل أيضاً ذو وقار؛ فإنه كان يرسل دحية الكلبي إلى الملوك؛ لأنه كان جميلاً وذا وقار.

شيخ: قوله: أقرؤهم لكتاب الله تعالى: هذا الحديث بظاهره مخالف بمذهب أبي حنيفة، وأجاب عنه صاحب "الهداية"، فليطالعه. وقال مدّ ظله: معنى "الأقرأ": أن يكون عالمًا بتفاصيل القرآن وبأحكامه، وماهرًا بوجوبه وفرائضه، وواقفًا بأوامره ونواهيه، ومن هو هذا شأنه فهو عالم لا محالة، فثبت أحقّية تقديم العالم، وليس معناه أن يكون حافظًا لألفاظ القرآن فقط من غير فهم المعنى، كما في زماننا. كيف! وقد نقل أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ كان حفظ سورة البقرة في سنين، ولو كان الحفظ عبارة عما في زماننا، فأيّ حاجة إلى سنين.

سهر عرف
وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». قَالَ مَحْمُودٌ:
متعلق بجميع ما تقدم
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيْثِهِ: «أَقْدَمُهُمْ سِنًّا». وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَعَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: لا يؤمّ الرجل في سلطانه: أي في موضع يملكه أو يتسلّط عليه بالتصرّف، كصاحب المجلس وإمام المسجد؛ فإنه أحقّ من غيره، وإن كان أفقه؛ فإن شاء تقدّم، وإن شاء يُقدّم غيره ولو مفضولاً.
قوله: ولا يجلس على تكرمته: هي بفتح تاء وبكسر راء، موضع خاص لجلوسه من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، كذا في "مجمع البحار".

عرف: قوله: ولا يؤم الرجل في سلطانه: السلطان مصدر أو صيغة صفة، وههنا مصدر.
قول الفقهاء فيما يليق بالزائر وإمام الحي: قال الفقهاء: لو كان الزائر أحق بالإمامة فعلى إمام الحيِّ أن يقدمه، وأما الزائر فلا يتقدم بنفسه بدون الإذن، وشبيه هذا ما في الحديث: لا تمنعو إماء الله من المساجد، وحث النساء على الصلوات في قعر البيت لا في المسجد؛ فإن مثل هذه الأمور يتقوم بالطرفين، فيأمر الشارع الطرفين بما يليق كل واحد منهما.
مسألة الاقتداء خلف المخالف في الفروع: مسألة: أقول: يجوز الاقتداء خلف المخالف من المذاهب الأربعة مطلقاً بدون كراهة، وهو الظاهر، ونقل ابن الهمام عن شيخه الشيخ سراج الدين قارئ "الهداية" أن عدم جواز الاقتداء خلف المخالف ليس بمروي عن المتقدمين، وكذا ذكره الشاه عبد العزيز رحمه الله في فتاواه، واعترض ابن الهمام بما في "الجامع الصغير" في مسألة تحري القبلة. أقول: إن مبنى ما في "الجامع الصغير" ليس على ما زعم الشيخ ابن الهمام؛ فإنه خلاف المتابعة في داخل الصلاة، وأما الفتاوى ففي بعضها صحة الصلاة، وإن لم يتحرز الإمام عن الخلافيات، وفي بعضها صحة الصلاة بشرط أن يتجنب الخلافيات، وفي بعض كتب المذهبين عدم جواز الاقتداء بمشاهدة ما يرى المقتدي من نواقض الوضوء في الإمام، مثل أن يرى المقتدي الشافعي مس المرأة والذكر من الإمام الحنفي، وتصح الصلاة لو لم يشاهدها، ولا يكلف بالسؤال عن الإمام.
أقول: قد اجتمع السلف عملاً على مسألة جواز الاقتداء بلا خلاف وتقييد؛ فإنهم كانوا مختلفين في الفروع، وكانوا يقتدون خلف كل منهم بلا نكيرٍ وسؤالٍ من أنك توافقني في الفروع أم لا؟ ثم قالت جماعة من أرباب الفتيا: إن العبرة في الخلافيات لرأي الإمام، وقيل: لرأي المقتدي، والمتحقق ما حررت آنفاً، وليس خروجاً عن المذهب بل هو المذهب. قوله: إلا بإذنه: قيل: إنه يتعلق بجملتين، وقيل بواحدة.
قصة الدامغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي: في "تاريخ ابن خلكان": أن الدامغاني الحنفي مر بمسجد الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي عند المغرب، فحان وقت الصلاة، فدخل المسجد، فأشار الأستاذ إلى المؤذن أن لا يرجّع في الأذان، فقدم الدامغاني على الصلاة، فصلى بهم الدامغاني صلاة الشافعية.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. وَقَالُوْا: صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالُوْا: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.

متعلق بكلا الفعلين

(٦٢) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

عرف

٢٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَالْمَرِيْضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ».

شيخ

عرف: بيان ما يؤمر فيه الإمام بالتخفيف: قوله: باب إلخ: ظهور التخفيف إنما يكون في القراءة لا في الركوع والسجود، وتعديل الأركان كما هو معلوم من فعل صاحب الشريعة، وأما ختم القرآن مرة في رمضان فلا يترك وإن كسل القوم.

شيخ: قوله: فليصل كيف شاء: هذه الجملة وقعت بصورة الضابطة للإمام والمنفرد، يعني إذا كان إمامًا فليخفف، وإن كان وحده فليصل كيف شاء، بتطويل القراءة أو بتخفيفها، وليس معناه أنه يصلي كيف شاء في الأوقات المكروهة، والمنهي عنها، وغير ذلك.

والشافعي رحمه الله موافق لأبي حنيفة رحمه الله في هذا القدر، والتعجب على أنه يخالفنا في موضع آخر؛ لما قال النبي ﷺ لخدام الكعبة: لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلّى في أيّ وقت شاء، فالشافعي رحمه الله يستنبط من هذا القول جواز الصلاة بمكة في الأوقات المكروهة، والحال أن هذا القول أيضًا ورد في ضوابط خدام الكعبة، =

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَمَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي وَاقِدٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَأَبِي مَسْعُوْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، اخْتَارُوْا أَنْ لَا يُطِيْلَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ مَخَافَةَ الْمَشَقَّةِ عَلَى الضَّعِيْفِ وَالْكَبِيْرِ وَالْمَرِيْضِ. وَأَبُو الزِّنَادِ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ. وَالْأَعْرَجُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْمَدِيْنِيُّ، يُكْنَى أَبَا دَاوُدَ.

٢٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَاسْمُ أَبِي عَوَانَةَ وَضَّاحٌ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَأَلْتُ قُتَيْبَةَ، قُلْتُ: أَبُو عَوَانَةَ مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: وَضَّاحٌ، قُلْتُ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، كَانَ عَبْدًا لِامْرَأَةٍ بِالْبَصْرَةِ.]

شيخ = بل معناه: أنتم لا تمنعوا من طاف وصلّى في أيّ وقت شاء بعد خروج الأوقات المكروهة؛ لحديث ورد بها، فمعنى قوله ﷺ: فليصل كيف شاء يعني بعد خروج الأوقات المكروهة فليصل كيف شاء.

* * * *

(٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا

عرف

٢٢٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ﷺ.

بمجوز الدخول فيها — سهر حلي — سهر — أي كاملة

سهر: قوله: وتحريمها التكبير: لأنه يحرم الأكل والشرب ونحوهما على المصلّي، وهو شرط عندنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الأعلى:١٥)، وركن عند الشافعي.

قوله: وتحليلها التسليم: أي يحل للمصلي بالتسليم ما حرم عليه بالتكبير، ثم الخروج عن الصلاة بلفظ السلام فرض عند الشافعي ومالك وأحمد، قالوا: لأن ظاهر قوله ﷺ: وتحليلها التسليم أن لا تحليل لها سواه، ولأنه جاء في "الصحيحين" من حديث عائشة: "فكان يختم الصلاة بالتسليم"، وقد قال: صلّوا كما رأيتموني أصلي، وواجب عند أبي حنيفة، وعند الثوري سنة.

والدليل لنا: أن النبي ﷺ لم يعلّم الأعرابي حين علّمه الصلاة، ولو كان فرضًا لعلّمه؛ لأن المقام مقام التعليم والبيان، وحديث ابن مسعود ﷺ، وهو: أن النبي ﷺ لما علّمه التشهد، قال له: إذا فعلت هذا فقد تمّت صلاتك، ويكفي في صحة قوله ﷺ: وتحليلها التسليم كونه واجبًا بل سنة، وقول عائشة ﷺ: "يختم الصلاة بالتسليم" لا يدل على الفرضية، بل لا يدل إلا على فعله، والصحابة قد رأوا صلاته بجميع ما اشتملت عليه من الفرائض والسنن والآداب، كما في حديث أبي حميد الساعدي وغيره، فعلى هذا قوله ﷺ: صلّوا كما رأيتموني أصلّي لا يقتضي الفرضية، بل يشملها وغيرها، كذا في "اللمعات".

عرف: حكم حديث الباب: قوله: باب إلخ: حديث الباب ليس بقوي؛ فإن أبا سفيان متكلم فيه، ولو كان صحيحاً لأفادنا في وجوب ضم السورة، وأما ما مر من حديث علي ﷺ فكان قوياً، ولكنه خال عن هذه القطعة. اجتماع الصحة مع كراهة التحريم: وأما ما في "الهداية": "من أحدث بعد التشهد فقد أجزأت صلاته"، فالمراد صلاته مشتملة على أداء الأركان؛ فإنه مصرح في كتبنا أن يتوضأ ويسلم واجباً، وربما يطلق لفظ الصحة على ما يكون مشتملاً على الكراهة تحريماً، وفي كتب المذاهب الأربعة: أن الساجد قبل الإمام مرتكب الحرام، وصحت صلاته وأجزأت.

حلي: قوله: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم: قلت: يحتمل تقديم الخبر في الجملتين، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، أو يقال: إنه دليل ظني، فلا يثبت الفرضية.

وَحَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ أَوَّلُ فِي كِتَابِ الْوُضُوْءِ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِنَّ تَحْرِيْمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيْرُ، وَلَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ دَاخِلاً فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيْرِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُوْلُ: لَوْ افْتَتَحَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ بِتِسْعِيْنَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ وَيُسَلِّمَ، إِنَّمَا الْأَمْرُ عَلَى وَجْهِهِ.

وَأَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ مُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ.

(٦٤) بَابٌ فِي نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ عرف

٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ. قوت

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ* قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،.....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ»: [حَسَنٌ].

قوت: قوله: نشر أصابعه: أي: بسطها.

عرف: بيان كيفية نشر الأصابع عند التكبير: قوله: باب إلخ: ذكر الطحاوي السنة أن يمد أصابع يديه، ويستقبل بها القبلة، ويوجه الكف إلى القبلة، ولا يضم كل الضم، ولا يفرج كل التفريج، ثم قال الشافعي ﷺ: يرفع يديه إلى أذنيه، وفي رواية: أن يرفع يديه إلى منكبيه، وكلامه في مصر جامع لهما، وهو المختار عند الأحناف، أي يكون الكف حذاء المنكب والأصابع حذاء الأذنين.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَـدًّا». وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ، وَأَخْطَأَ ابْنُ يَمَانٍ فِي هَذَا الْحَـدِيْثِ.

٢٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا. قَالَ أَبُو عِيْسَى: قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، وَحَدِيْثُ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ خَطَأٌ.

(٦٥) بَابٌ فِي فَضْلِ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى

٢٣٢ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».

سهر: قوله: مدا: حال، والمعنى مادًّا يديه إن كان الحال عن الفاعل، أو ممدودتين إن كان الحال عن المفعول. (التقرير)

قوت: قوله: رفع يديه مَدّا: قال ابن سيد الناس: يجوز أن يكون "مدًّا" مصدرا مختصا كقَعَد القُرفصاء أَوْ مصْدرا من المعنى كقعدتُ جلوسًا، أو حالاً من رَفع.

عرف: قوله: باب إلخ: **امتداد فضل التحريمة إلى الركوع**: عند أبي حنيفة رحمه الله واجد الركعة الأولى واجد فضل التحريمة، أي فضل التحريمة ممتد إلى الركوع، وقال علماء المذاهب الأربعة: من أدرك الركوع أدرك الركعة، خلاف الضُّبعي تلميذ ابن خزيمة وتقي الدين السبكي، وقال الحافظ: ما نسب إلى ابن خزيمة ما وجدته في صحيحه. أقول: إنه كان منسوباً إلى تلميذه، فاختلط على البعض، ونسبوه إلى ابن خزيمة أيضاً، وكان يقول الشوكاني أولاً مثل قول الضبعي، ثم رجع عنه في فتاواه.

الرد على القول المشهور بين الناس: قوله: من صلى لله أربعين يوماً: اشتهر بين العوام: من صلى أربعين يوماً =

قَالَ أَبُو عِيسَى: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَنَسٍ (عرف) ﷺ مَوْقُوْفًا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رَوَى سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو.*

وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَوْلَهُ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَرَوَى إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَـذَا. وَهَذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَهُوَ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ، عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ لَمْ يُدْرِكْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ.**

(أي منقطع)

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو»: [عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ].

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ»: [قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ: حَبِيْبُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ يُكْنَى أَبَا الْكَشُوْثَى، وَيُقَالُ: أَبُو عُمَيْرَةَ.]

عرف = بالجماعة يعتاد الصلاة، لعلهم أخذوا من هذا الحديث، ولكنه ضعيف.

الموقوف هنا في حكم المرفوع: قوله: عن أنس موقوفاً: أقول: لا مدخل للعقل في ذكر البراءتين، فلا بد من كونه مرفوعاً حكماً.

* * * *

(٦٦) بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ عرف

٢٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: «سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، سهر عرف

سهر: قوله: سبحانك: اسم أقيم مقام المصدر، وهو التسبيح، أي أسبحك تسبيحًا متلبّسًا مقترنًا بحمدك، فالباء للملابسة، والواو زائدة، وقيل: الواو بمعنى مع، أي أسبحك مع التلبس بحمدك، "وتبارك اسمك" أي كثرت بركة اسمك، "وتعالى جدك" أي عظمتك، أي ما عرفوك حقّ معرفتك، ولا عظموك حق عظمتك، ولا عبدوك حق عبادتك، كذا في "المرقاة".

عرف: **اختلاف الأئمة في الذكر قبل الفاتحة**: قوله: باب إلخ: قال الثلاثة باستحباب الذكر قبل الفاتحة، وقال مالك بن أنس ﷺ بعدم استحبابه، وثبت كثير من صيغ الثناء يجوز كلها في المذاهب، واختار الشافعية ما في الصحيحين، ومختار الأحناف والحنابلة كما صرح به أحمد ﷺ: "سبحانك اللهم وبحمدك إلخ" موقوفاً على عمر ﷺ، أخرجه مسلم، ولنا مرفوع أيضاً أخرجه في كتاب الدعوات، وأخرجه الزيلعي أيضاً بسند صحيح في كتاب، وفيه سؤال أهل كوفةٍ عمر ﷺ، فعلمهم بالفعل وأجهر به ليتعلموا، وأما المرفوع الذي أخرجه الزيلعي من كتاب الدعوات للطبراني، ففي "التخريج" سهو الكاتب؛ فإنه كتب "زحموية" بالزاي المعجمة بدل "رحموية" بالراء المهملة.

ثبوت الأذكار من النبي ﷺ في ستة مواضع: وثبت الأذكار منه ﷺ في ستة مواضع: عقب تكبيرة التحريمة، والركوع، والاعتدال منه، والسجود، وبين السجدتين، وقبل السلام، كذا في "المواهب"، وكان يدعو أيضاً في القنوت، وإذا مر بآية رحمة وآية عذاب.

تنبيه في جواز الأذكار الواردة في النافلة والمكتوبة: في "الحلية" للمحقق ابن أمير الحاج: أن الأذكار الواردة في الأحاديث جائزة عندنا في النافلة والمكتوبة، بشرط أن لا يثقل على الناس، وأما عامة مصنفينا أهملوها، ويزعم الناظر عدم تعرض الأحناف إلى الأذكار، وأما ما ذكروا من الإتيان بالأذكار في النافلة فمداره على تثقيل القوم.

تحقيق كلمات الثناء في الصلاة: قوله: سبحانك اللهم وبحمدك إلخ: عندي اختصار من الجملتين، أي من سبحت سبحانك، وحمدت الله حمداً، فلا تكون واو "وبحمدك" زائدة، وقال العلماء: إن "بحمدك" حال، و"سبحانك" مصدر "سبح" مجرداً، لا كما قال بعض المناطقة فإنهم عارون عن اللغة.

وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، ثُمَّ يَقُوْلُ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا»، ثُمَّ يَقُوْلُ: «أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ أَشْهَرُ حَدِيْثٍ فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ أَخَذَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ. وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوْا: إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: «سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ، كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ يَتَكَلَّمُ فِي عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيْثُ.

سهر: قوله: من همزه إلخ: بدل اشتمال أي من وسواسه، و"نفخه" أي كبره المؤدي إلى كفره، و"نفثه" أي من سحره، قاله علي. قال الطيبي: النفث عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفثه الإنسان من فيه رقية، أي الشعر المذموم من هجو مسلم؛ أو كفر أو فسق، كذا في "المجمع".

قوت: قوله: وتعالى جَدُّكَ: أي: علا جلالك وعظمتك. قوله: من همزه: فُسِّر في الحديث: بالموتَة، وهي شبه الجنون. قوله: ونفخه: فسر بالكبر. قوله: ونَفثه: فسّر بالشِّعر. قال ابن سيد الناس: وتفسير الثلاثة بذلك من باب المجاز.

عرف: قوله: همزه إلخ: همزه وسواسه، ونفخه كبره، ونفثه السحر أو الشعر.
حسن الشعر وقبحه: وليُعلم أن حسن الشعر وقبحه بحسن ما فيه وقبحِه، ولكن أكثر الأشعار تكون قبيحة فذمته الشريعة، وثبت الأشعار عن الشافعي رحمه الله، والشيخ عبد القادر القرشي نسب شعرين إلى أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك إلى البخاري رحمه الله، وأما أحمد ومالك فلم أجد عنهما، وقد ثبت سماعه عليه السلام الأشعار مائة شعر من قصيدة أمية بن أبي الصلت.
حكم الإسناد: قوله: وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد: أقول: يمكن تحسين حديث أبي سعيد؛ فإن النسائي أخرجه.

حلي: قوله: وأما أكثر أهل العلم فقالوا إلخ: قلت: فيه عدم ثبوت الزيادة على "سبحانك اللهم إلخ".

٢٣٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَحَارِثَةُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَأَبُو الرِّجَالِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.*

(٦٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجَهْرِ بِـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» عرف

٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ،

---

* وَفِي نُسْخَتَيِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»: [الْمَدِينِيُّ].

عرف: **اختلاف الأئمة في أن التسمية آية من آيات القرآن**: قوله: باب إلخ: التسمية من القرآن عند أبي حنيفة ﵀، وليست جزء سورة، وفي رواية عنه أنها جزء الفاتحة، وعند الشوافع ﵀ جزء الفاتحة قطعاً، وفي جزئيتها لسائر السور قولان، وعند مالك ﵀ إنما هي نازلة للفصل بين السورتين، وقال الأحناف: يخفي بـ"بسم الله"، وقال الشوافع: يجهر به، ومالك وأحمد ﵉ موافقان لنا، وصنف الدارقطني رسالة في هذا، وحكي: لما بلغ الدارقطني مصر، استحلفه مالكي: هل أتيت في الرسالة بحديث صحيح؟ قال الدارقطني: لا، كذا نقله ابن تيمية، وزعم البعض أن مدار الجهر وتركه قول جزئية الفاتحة وعدمها. أقول: إنه خطأ؛ فإن بعض القائلين بالجزئية قائلون بالإسرار، وقد ثبت الآثار في جهر "بسم الله"، ولم يصح مرفوعا، وتعرض بعض المتأخرين إلى إثبات المرفوعات، مثل السيوطي في "الإتقان"، ولكن كلها معلولة، وقال الزيلعي: وجه إكثار الروايات في الجهر إدخال الروافض في المسألة، وهم الملاعنة والوضاعون.

أقول: وإن لم يصح المرفوع سنداً، ولكنه لا بد من ثبوته من صاحب الشريعة، وإلا فكيف قال به الصحابة ﵃، نعم استمراره على الإخفاء. ونقول: كان الجهر للتعليم، أي تعليم ثبوت التسمية في الصلاة لا لتعليم الجهر بالتسمية، كذا في "الهداية"، وفي "كتاب الآثار": أن عمر ﵁ جهر بالتسمية لتعليم أهل كوفة، فنقول: إن جهره كان للتعليم، كما قال الشافعي ﵀ في حديث التكبير على ختم الصلاة، أخرجه مسلم عن ابن عباس ﵄ أنه للتعليم، ولم يقل أحد بسنية الجهر بالذكر بعد الصلاة إلا ابن حزم الأندلسي، وقد ثبت الجهر في مواضع للتعليم، مثل ما روى السيوطي ﵀ =

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ، عَنْ[عرف] ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، فَقَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ! إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ.

قَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ فِي الْإِسْلَامِ، يَعْنِي مِنْهُ. وَقَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ[حلي] أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوْلُهَا، فَلَا تَقُلْهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

عرف = أنه جهر بالقراءة في صلاة الظهر، وقال في آخرها: إنما جهرت لتعلموا، ولكني لم أجد سنده، ولا يلزم سجدة السهو بجهر ما يخافت أو عكسه عند الشافعي رحمه الله، وله آثار في "مصنف ابن أبي شيبة"، ويلزم سجدة السهو عند أبي حنيفة رحمه الله وله أيضاً آثار، وكذلك ثبت جهر عمر رضي الله عنه بالثناء للتعليم، كما في "كتاب الآثار"، وقد ثبت جهر آية في الظهر والعصر للتعليم كما في "مسلم"، وأما تسبيح الركوع فلم تكن حاجة إلى الجهر؛ فإنه لما نزل: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الواقعة:٧٤) قال النبي ﷺ: اجعلوها في الركوع، وقد ثبت جهر الدعاء في القومة كما في "سنن ابن ماجه"، وما أتى الحافظ بدليل مذهبه مرفوعاً إلا ما في "النسائي" عن أبي هريرة أنه فعل أشياء كثيرة وجهر ببسم الله أيضاً، وقال: أنا أشبه منكم بصلاة رسول الله ﷺ ونقول: ربما ينقل الصحابي أشياء كثيرة، ثم يقول: هكذا وجدت من النبي ﷺ، مع أن بعض الأشياء لا تكون مرفوعة بل من اجتهاده.

تعيين راو مبهم: قوله: عن ابن عبد الله إلخ: ههنا راو مبهم استمد الحافظ في تعيينه بـ"مسند الحارثي"، وقال: إنه يزيد بن عبد الله بن مغفل، وأخرج النسائي حديث ابن عبد الله، وفيه أيضاً مبهم.

مسألة التعارض بين المثبت والمنفي: في "الأشباه والنظائر في النحو": أن العلماء كانوا مجتمعين في حضرة السلطان برسبائي لختم البخاري، فأخذوا في مسألة الباب، وقالوا: إن المثبت المشتمل على زيادة الجزء مقدم على النافي المشتمل على قلة الجزء ونقصانه، وكان السلطان يستفتي ابن الهمام؛ لتورعه، فاستفتاه فكتب الشيخ رسالة في الجواب قبل ختمهم البخاري، وأرسلها بحضرة السلطان.

مسألة حكم التسمية في ابتداء كل ركعة: قراءة التسمية في ابتداء كل ركعة سنة عندنا، وفي رواية واجبة، وقال ابن وهبان في نظمه:

ولو لم يبسمل ساهياً كل ركعة فيسجد إذ إيجابها قال الأكثر

وعندي أن الأكثرين إلى السنية، ولعله أراد بالأكثر سائر الأئمة من الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله، واختار الوجوب الشيخ السيد محمود الآلوسي رحمه الله في تفسيره "روح المعاني"، وفي رواية عن محمد استحباب التسمية بين السور والفاتحة، وقال الشيخان بجوازها وإباحتها.

حلي: قوله: فلم أسمع أحدًا منهم يقولها: قلت: فيه حجة للحنفية.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ﷺ وَغَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِـ«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ»، قَالُوْا: وَيَقُوْلُهَا فِي نَفْسِهِ.

(٦٨) بَابُ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِـ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ»

٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِـ«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ.

سهر

سهر حلي

أي بذاك القوي

سهر: قوله: يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم: أي سرًّا، قال الشيخ ابن الهمام: والصريح ما عن ابن عباس ﷺ: كان رسول الله ﷺ يجهر بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، وفي رواية: جهر، قال الحاكم: صحيح بلا علّة، وصحّحه الدار قطني، وهذان مثل حديث في الجهر، وقال بعض الحفاظ: ليس حديث صريح في الجهر إلا وفي إسناده مقال عند أهل الحديث، ولذا أعرض أرباب المسانيد المشهورة الأربعة وأحمد، فلم يخرجوا منها شيئًا مع اشتمال كتبهم على أحاديث ضعيفة، وقد روى الطحاوي وأبو عمر ابن عبد البر عن ابن عباس: الجهر قراءة الأعراب، لم يجهر النبي ﷺ بالبسملة حتى مات، فقد تعارض ما روي عن ابن عباس، ثم إن تمّ فهو محمول على وقوعه أحيانًا، يعني ليعلّمهم أنها يقرأ فيها، وأوجب هذا الحمل صريح رواية مسلم عن أنس: صلّيت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﷺ، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، ولم يرد نفي القراءة، بل السماع للإخفاء بدليل ما صرح به عنه، فكانوا لا يجهرون بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح، وعنه: "صلّيت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر، فكلهم يخفون بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، رواه ابن ماجه، وفي "مسلم" لفظ: أن رسول الله ﷺ كان يسرّ بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، وأبا بكر وعمر ﷺ. وفي "آثار الطحاوي" و"معجم الطبراني" و"حلية أبي نعيم" و"مختصر ابن خزيمة": فكانوا يسرّون بـ"بسم الله الرحمن الرحيم"، ورجال هذه الروايات كلّهم ثقات مخرج لهم في "الصحيحين". (البرهان)

قوله: ليس إسناده بذاك: قال الطيبي: المشار إليه بـ"ذاك" ما في ذهن من يعتني بعلم الحديث، ويعتد بالإسناد القوي.

حلي: قوله: وليس إسناده بذاك: قلت: فيه ضعف حديث الجهر بالتسمية.

وَقَدْ قَالَ بِهَذَا عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، رَأَوْا الْجَهْرَ بِـ«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ». وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ. وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَأَبُو خَالِدٍ هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ، وَاسْمُهُ هُرْمُزُ، وَهُوَ كُوْفِيٌّ.

منسوب إلى والبة وهو جده

عرف

(٦٩) بَابٌ فِي افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِـ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

٢٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِـ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ[1] الْقِرَاءَةَ بِـ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾.

---

(١) وفي نسخة: "يفتتحون" بدل قوله: "يستفتحون".

سهر: قوله: كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله إلخ: ظاهره أنهم كانوا لا يقرؤون البسملة، وهو ليس بمراد؛ فإن قراءتها في الصلاة مجمع عليه، لم يخالف فيها أحد، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات"، فمعناه عندنا: أنهم يسرّون بالبسملة كما يسرّون بالتعوّذ، ثم يجهرون بـ الحمد لله، وعند الشافعي معناه: ما ذكره المؤلف، والله تعالى أعلم.

عرف: **ظاهر حديث الباب يؤيد الأئمة الثلاثة ومستدلاتهم، وبيان قول الشافعي** رحمه الله: قوله: باب إلخ: ظاهر حديث الباب يؤيد الأحناف والحنابلة والموالك رحمهم الله، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن "الحمد لله رب العالمين" اسم سورة الفاتحة، والتسمية جزء الفاتحة، فتدرج في الفاتحة، قال الزيلعي: إن اسم السورة "الحمد الله رب العالمين"، ولنا ما في "مسلم": قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وفي "سنن أبي داود": "كان النبي ﷺ لا يفرق بين السور، فنزلت التسمية"، فعلم عدم كونها من الفاتحة؛ فإنها نزلت مؤخرة عن بعض القرآن، وقال شمس الدين الجزري: أنزل القرآن على سبعة أحرف، والتسمية جزء باعتبار بعض الأحرف، فيكون قوله جامعاً بين جميع المذاهب، =

قَالَ الشَّافِعِيُّ[عرف]: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ[حلي] الْقِرَاءَةَ بِـ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كَانُوْا يَبْدَؤُوْنَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّوْرَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَقْرَؤُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يُبْدَأَ بِـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَأَنْ يُجْهَرَ بِهَا إِذَا جُهِرَ بِالْقِرَاءَةِ.

عرف = وقد يختلف الحكم باختلاف الأحرف كما في "الدر المختار": أن في قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾ (النمل:٢٥) تشديداً وتخفيفاً اختلافاً في محل السجدة، وبالاختلاف يختلف الحكم، ولعله كذلك الاختلاف في وحدة السجدة في سورة الحج وتثنيتها، والله أعلم.

الرد على قول الشافعي رحمه الله: قوله: قال الشافعي إلخ: أقول: كيف يقال بمثل هذا، وقد وقع تصريح نفي الجهر بـ"بسم الله" في "مسلم" و"النسائي" في رواية الباب؟

قصة زيارة الإمام الشافعي قبر الإمام الأعظم رحمهما الله: في بعض الكتب كـ"الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان": دخل الشافعي بغداد، وصلى ركعتين عند قبر أبي حنيفة رحمه الله ولم يجهر بالتسمية، فقيل: ولم تركت؟ قال: أدباً لصاحب هذا القبر، وقد صح هذا النقل، وقال الشافعية: لم يترك رفع اليدين، نقول: لعله كان عنده جهر التسمية غير أكيد خلاف رفع اليدين.

حلي: قوله: يفتتحون القراءة بـ الحمد لله رب العالمين: قلت: فيه حجة الحنفية في عدم الجهر بالتسمية.

* * * *

(٧٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٢٣٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، (سهر عرف حلي شيخ) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.

سهر: قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: استدل الشافعية وغيرهم، كما ذكره المؤلف بهذا على أن قراءة الفاتحة فرض، وقال الحنفية: ليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (المزّمّل: ٢٠)، وتقييده بالفاتحة زيادة على النص، وذا لا يجوز، فعملنا بكلا النصين أعني الآية والحديث، ففرضنا القراءة مطلقًا بالآية، وأوجبنا بالحديث الفاتحة بأن النفي في قوله: "لا صلاة" للكمال، والدليل عليه ما ورد: =

عرف: **اختلاف الأئمة في حكم الفاتحة، وفي قراءتها خلف الإمام**: قوله: باب إلخ: ههنا مسألتان: مسألة حكم الفاتحة، فقال أبو حنيفة بوجوبها، وقال الثلاثة بركنيتها، وفي رواية للمالكية وجوب الفاتحة كما في "العيني"، ونقل الوزير ابن هبيرة الحنبلي رواية عدم ركنيتها في "الأشراف بمذاهب الأشراف"، ورأيت مكتوباً عليه: الإفصاح، ولكنه غلط الكاتب؛ فإن "الإفصاح عن معاني الصحاح" كتاب آخر للوزير ابن هبيرة، ولابن منذر أيضاً "إشراف".

والمسألة الثانية: قراءة الفاتحة خلف الإمام، والمذكورة ههنا الأولى، وأما الثانية فمذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك والجمهور نفي القراءة خلف الإمام في الجهرية، واختلفوا في السرية، قيل: سنة، وقيل: مستحبة، وقيل: مباحة، وقال الشافعي بوجوبها في السرية والجهرية، وكان قول الشافعي القديم: عدم وجوبها في الجهرية، وقوله الجديد وجوبها، كما قال المزني في مختصره: بلغنا من بعض أصحابنا أن الشافعي رحمه الله قال كذا، وقال الشافعية: إن ذلك المبلغ هو ربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، ولم يذكر الشافعي رحمه الله وجوبها في الجهرية في "كتاب الأم"، وأما المتقدمون مثل صاحب المذهب فيذكرون القولين، وأما المتأخرون فلا يذكرون إلا الجديد.

قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ: حديث الباب أخرجه أرباب الصحيحين لا القصة المذكورة. =

حلي: قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: قلت: والقراءة كما جاء في حديث آخر يعم الحقيقي والحكمي، فلا يضر الحنفية.

شيخ: قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ إلخ: الاختلاف بين أبي حنيفة والشافعي في المسألتين، الأولى: أن الفاتحة قراءتها فريضة أو سنة أو واجب؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله بوجوبها، والشافعي رحمه الله بفرضيتها، نظرًا إلى الحديث، وقال أبو حنيفة رحمه الله: =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُبَادَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر = من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج غير تمام؛ لأنه يدل على النقصان لا على البطلان؛ لأنه وقع مثل هذا في ترك الدعاء بعد الصلاة، وأيضًا من الدليل على عدم فرضية الفاتحة قوله ﷺ حين تعليم الأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث رواه البخاري؛ إذ لو كانت فرضًا لأمره البتة؛ لأن المقام مقام التعليم، فلا يجوز تأخير البيان عنه، وما قال النووي من أن حديث "ما تيسر" محمول على الفاتحة؛ فإنها متيسرة. قال العيني: هو تمشية لمذهبه بالتحكم، وخارج عن معنى كلام الشارع؛ لأن تركيب الكلام لا يدلّ عليه أصلاً؛ لأن ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما يطلق عليه اسم القرآن، وسورة الإخلاص أكثر تيسرًا من الفاتحة، فما معنى تعيين الفاتحة في التيسر؟ وهذا تحكم بلا دليل.

عرف = **تأويل حديث الباب**: أقول: إن حديث الباب ليس في حق الجماعة، بل في حق الجماعة حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وحديث إذا قرأ فانصتوا إلخ، وقال بعض الأحناف: إن النفي في "لا صلاة" نفي الكمال، وعندي أنه مدخول فيه؛ فإن الفاتحة واجبة عندنا، ويلزم على هذا نفي الوجوب؛ فإن ظني الدلالة والثبوت لا يوجب الوجوب كما صرح به الأصوليون، والحق أن يبحث في ظنية الثبوت لا الدلالة، ولم يتعرض صاحب "الهداية" إلى الدلالة أصلاً.

تقدير حديث الباب بقوله: "لا صلاة كاملة" غير صحيح: وأقول: إن تقدير "لا صلاة كاملة" أيضاً غير فصيح عندي، قال حذاق النحاة: إنه يكفي في التقدير رائحة المقدر لا أن يقدر في العبارة والنظم، وقالوا: إن متعلق الجار وكذلك عامل الحال المستنبط من الإشارة أو التنبيه عامل معنوي، وزعمه القاصرون ذكره في نظم العبارة، وإني لا أقول بالتقدير فيما لم يتلفظ في نوعه، فلا أقول بالتقدير في الظرف المستقر، نعم أقول بتقدير المبتدأ والخبر، وقال الرضي: من قال: "زيد كائن في الدار"، خرج من لغة العرب، فلا أقول بتقدير الكمال، نعم قد أقول بنفي الكمال إلا أنه ينفي الكمال في المصداق أي تنزيل الناقص منزلة المعدوم، واستعمال ما هو للمعدوم في الناقص لا في الدلالة والكلام كما قال صحابي: "ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان في قتل قرمان المشركين في غزوة خيبر"، كما في الصحيحين. =

شيخ = الحديث من أخبار الآحاد، وبمثله لا يزاد على الكتاب الشريف. والثانية: في أن قراءتها واجب على الكل، أعمّ من أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، فقال الشافعي ﷺ بالعموم، وأوجب قراءتها على المقتدي، نظرًا إلى كلمة: "من" في الحديث؛ لأنها عامّة شاملة للإمام والمأموم، وخصّ سيّدنا أبو حنيفة ﷺ المقتدي نظرًا إلى القرائن والنصوص والوعيد، منها: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (الأعراف: ٢٠٤) كما قال الشافعي ﷺ: إن الآية وردت في القراءة خلف الإمام ونسخت بعد ما كانت جائزة، وهذا أرجح الأقوال. وقيل: وردت في الخطبة، وقيل: في غيرها، لكن الراجح ما ذكرناه. ومنها: ما قال ﷺ: من صلّى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن، فلم يصل =

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﷺ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوْا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَإِسْحَاقُ»: [سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُوْلُ: اخْتَلَفْتُ إِلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ الْحُمَيْدِيُّ أَكْبَرَ مِنِّي بِسَنَةٍ. وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُوْلُ: حَجَجْتُ سَبْعِيْنَ حَجَّةً مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيَّ.]

عرف = دقيقة من قواعد اللغة العربية: واعلم أن الباء الداخلة على "بفاتحة الكتاب" في حديث الباب ليست إلا للتعدية؛ فإن القراءة ونحوها من المسح والوتر كان متعدياً بنفسه في اللغة، ثم إذا نقل إلى الشريعة صار لازماً، فعدي بالباء، كما قال العلماء في ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: ٩) أنه إما لازم وإما متعدٍ، وكذلك أقول في باء ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (المائدة: ٦) ولم ينبه الأصوليون على هذه الضابطة، ونبه عليها الزمخشري في "المفصل"، وكذلك أشار إليها في "الكشاف" في آية: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ (مريم: ٢٥) أي افعلي فعل الهز، وكذلك أشار سيبويه حين قال: إن المزيد يدخل على المجرد، مثل: قبرته وأقبرته، ومعنى أقبرته أدخلته في القبر، وكذلك أقول في "أتتني صحيفة فلان فقرأت بها"، خلافَ ما قال ابن هشام في "المغني"، معناه قرأت تبركاً بها. وأقول: الباء عندي للتعدية، وقال الطيبي في "شرح المشكاة" بتضمين الابتداء في حديث الباب، أي لا صلاة لمن لم يبدأ بفاتحة الكتاب، وهذا يفيدنا في وجوب ضم السورة، وعن مالك ﷺ أيضاً وجوب ضم السورة كما في "الهداية"، ولكني لم أرضَ بما قال الطيبي، وإن قيل: لقد تواتر العمل بقراءة الفاتحة، فتكون فرضاً لثبوتها بالقطع، نقول: إن التواتر عملاً في الإتيان بها لا على كونها ركناً، كما ثبت التواتر عملاً في بعض المستحبات.

شيخ = إلا أن يكون وراء الإمام. ومنها: ما قال ابن مسعود ﷺ: ليت الذي يقرأ خلف الإمام بأن في فيه ترابًا. فجميع ما ذكرنا تدل على خصوصية المقتدي من الحديث. وأيضًا ورد في رواية أبي سعيد: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة وسورة معها"، والحال أن الشافعي ﷺ لا يقول بفرضيّة ضمّ السورة، بل يقول باستحبابها، وحمل دخول كلمة: "لا" على قوله: "وسورة معها" لنفي الكمال، فما هو وجه الشافعي ﷺ في عدم فرضيّة ضمّ السورة، فهو دليلنا في عدم فرضيّة الفاتحة. وقال أبو حنيفة: إن الفاتحة واجبة قراءتها، فلما دخل كلمة: "لا" على نفي الكمال =

(٧١) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي التَّأْمِيْنِ

٢٣٩ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ (الفاتحة:٧) وَقَالَ (شيخ): «آمِيْنَ»، وَمَدَّ (سهر) بِهَا صَوْتَهُ.

سهر: قوله: ومدّ بها صوته: أي بالكلمة، يعني أخرها، والمد عارضي، ويجوز فيه الطول والتوسط والقصر، أو مدّ بألفها؛ فإنه يجوز قصرها ومدّها، وهو مدّ البدل، ويجوز فيه الأوجه الثلاثة أيضًا، ولا يلزم من ارتفاع صوته الجهر كما لا يخفى، وما ورد يحمل على التعليم والجواز، وفي "شرح الأبهري" قال الشيخ: آمين بالمدّ والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء، وهو اسم فعل، ومعناه: اسمع واستجب، أو معناه: فليكن كذلك، أو اسم من أسماء الله تعالى، قاله ابن الملك، وقيل: اللهم آمِنا، ذكره الأبهري، وليس له وجه ظاهر على التخفيف. =

عرف: اختلاف المذاهب في التأمين: قوله: باب إلخ: قال مالك رحمه الله: يؤمن المقتدي فقط سراً، وهكذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله في "موطأ محمد"، والرواية الثانية عن أبي حنيفة رحمه الله وهو مختار صاحبيه: أن يأتي به الإمام والمقتدي سراً، والقول الجديد للشافعي رحمه الله: أن يجهر الإمام ويسر القوم، وفي القديم جهرهما به، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله، ولم أجد تصريح الجهر عن الموالك، بل صرح في "المدونة" بالإخفاء، وأما السلف الصالحون فإلى الطرفين، والأكثر هو الإخفاء عند السلف، ذكره في "الجوهر النقي" عن ابن جرير الطبري، فكان هو السنة، والجهر جائزا غير سنة، قيل: المراد مد الألف لا رفع الصوت، والحال أن رفع الصوت مصرح في الصحاح.

شيخ = بترك السنة [أي السورة] أي كما قال الشافعي، فالأولى أن تدخل "لا" لنفي الكمال بترك الواجب، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وأيضًا ورد في رواية أخرى: أنه ﷺ قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، خداج غير تمام، فهذا الحديث صريح في أن ترك الفاتحة موجب لنقص الصلاة لا لعدم أدائها، وأبو حنيفة رحمه الله أيضًا قال: إن ترك الفاتحة موجب لنقصان الصلاة؛ لما أنها واجبة عندنا، ومخلصه من هذا الحديث: أن قراءة الإمام قراءة المقتدي، فلا يصدق في حقّ المأموم أن صلاته خداج غير تمام؛ لأن المقتدي قارئ حكمًا.

فالحاصل: أن قراءة الفاتحة كانت فريضة على المقتدي، ثم نسخت، وتحقيق هذه المسألة الخلافيّة في الرسالة التي صنّفها مولانا رشيد أحمد الگنگوهي رحمه الله في القراءة خلف الإمام.

قوله: وقال آمين ومدّ بها صوته: مذهب الترمذي رحمه الله: أن الجهر بالتأمين أولى، ومؤيّدنا رواية مخالفة لمذهب الترمذي، فضعّفه بوجوه، الأول: أنه قال شعبة في روايته: عن حجر أبي العنبس، وإنما الرواية عن الحجر بن العنبس، =

عرف
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما.

سهر = وأما "آمّين" بالمدّ والتشديد، فهو خطأ في هذا المحل، واختلف في فساد صلاة من يقول به، والأصح عدم فسادها؛ لمجيئه في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ (المائدة: ٢) أي قاصدين. قال ابن الهمام: روى أحمد وأبو يعلى والطبراني والدار قطني والحاكم في "المستدرك" في حديث شعبة عن علقمة بن وائل، عن أبيه: "أنه صلّى مع رسول الله ﷺ، فلما بلغ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ (الفاتحة: ٧)، قال: "آمين" أخفى بها صوته"، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث سفيان عن وائل بن حجر، وذكر الحديث فيه: "ورفع بها صوته"، فقد خالف سفيان شعبة في الرفع، ولما اختلف في الحديث عدل صاحب "الهداية" إلى ما عن ابن مسعود أنه كان يخفي؛ فإنه يفيد أن المعلوم منه عليه السلام الإخفاء. قلت: مع أنه الأصل في الدعاء؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إلخ﴾ (الأعراف: ٥٥)، ولا شك أن آمين دعاء، فعند التعارض ترجّح الإخفاء بذلك، وبالقياس على سائر الأذكار والأدعية، ولأن آمين ليس من القرآن إجماعًا، فلا ينبغي أن يكون فيه صوت القرآن، كما أنه لا يجوز كتابته في المصحف، ولهذا أجمعوا على إخفاء التعوّذ؛ لكونه ليس من القرآن، والخلاف في الجهر بالبسملة مبني على أنه من القرآن أم لا. (المرقاة) اعلم أن التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة سنة، سواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وإن لم يؤمّن إمامه، وفي الصلاة السرّية على تقدير سماعها خلاف، فعند البعض يؤمن بظاهر الحديث، وعند آخرين لا يؤمن؛ لعدم اعتبار هذا الجهر، كذا في شرح ابن الهمام. (اللمعات شرح المشكاة)

عرف: قوله: وفي الباب إلخ: رواية علي رضي الله عنه أخرجها ابن ماجه، ورواية أبي هريرة رضي الله عنه أخرجها الدار قطني في سننه وحسنها، وأخرجها في علله وأعلها، وأخرجها في "النسائي". =

شيخ = وكنية حجر أبو السكن. قال مدّ ظله: التضعيف ليس بصحيح؛ لأنه يمكن أن يكون أبو العنبس كنية حجر أيضًا، بأن يكون اسم ولده ووالده واحد، فيكون للحجر كنيتان: أبو السكن وأبو العنبس، وقد ثبت من الشارح ثبوت الكنيتين له.

والتضعيف الثاني: أنه زاد فيه علقمة، وليس فيه علقمة، وهذا لا يصح؛ لأنه يمكن رواية سفيان التي لم يذكر فيها علقمة غير متصلة، ولا يلزم من عدم ذكره علقمة في رواية عدم وجوده في الأصل، وكيف لا يكون موجودًا ومذكورًا في السند؛ فإنه مذكور في رواية شعبة، وهو أقوى وأصح؛ لأن شعبة في حفظ الحديث زائد من سفيان، وسفيان زائد عنه في الاجتهاد، كما قال بعض المحققين: إن الشعبة أمير المؤمنين في الحديث.

والتضعيف الثالث: أن الشعبة قال: "خفض بها صوته"، وإنما هو "مدّ بها صوته" ليس بسديد؛ فإنا ذكرنا زيادة حفظ شعبة على سفيان، فلروايته اعتبار، وأيضًا نقول: إن قوله: "مدّ بها صوته" لا يدل على رفع الصوت بالتأمين؛ إذ معناه: مدّ الصوت بـ"آمين"، ولم يقصر، وقوله: "سمعت" لا يدل على السماع بالجهر؛ لأن السماع يمكن بالسرّ أيضًا؛ لأن أدنى السر إسماع نفسه، وأيضًا جاء في رواية أخرى: أنه عليه السلام مدّ بها صوته، وسمع من يليه من الصف الأول. فلو كان المدّ بالصوت عبارة عن الجهر، فما وجه سماع من يليه، وعدم سماع الآخرين؟ =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِيْنِ وَلَا يُخْفِيْهَا، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

عرف = **حديث الباب لم يخرجه الشيخان لاختلاف شعبة وسفيان ورجح المحدثون حديث سفيان**: وحديث الباب لم يخرجه أرباب الصحيحين للتأثر عن اختلاف شعبة وسفيان، ورجح المحدثون حديث سفيان، وقالوا: أخطأ شعبة في مواضع، منها: أنه قال: أبو العنبس، وإنما هو ابن العنبس، فقال الأحناف: قد قال سفيان أيضاً: أبو العنبس في "أبي داود"، فلعل العنبس اسم الجد والحفيد، وأما ما قيل عن ذكر أبي السكن، فلعله أبو السكن أبو العنبس، وأما ما قيل من ذكر علقمة، ففي "مسند أبي داود الطيالسي"، قال شعبة: سمعت الحديث عن علقمة عن وائل، ثم سمعت من وائل بلا واسطة علقمة، فلم يبق البحث إلا في رفع الصوت وخفضه.

توفيق ابن الهمام بين الحديثين: وقال ابن الهمام جامعاً بين الحديثين: إن الرفع كان في ذاته والخفض بالنسبة، وهذا عين مذهب الشافعي، وزعم البعض أن الشيخ يجعل الحديث للأحناف، والحال أن تلميذه المحقق ابن أمير الحاج صرح بأنه جمع ما يوافق الشافعية، وفي "مجمع الزوائد" لنور الدين الهيثمي، وظاهره يؤيد الشافعية، وهو: أن اليهود ما حسدوا مثل حسدهم على ثلاثة أشياء: رد السلام وآمين وإقامة الصفوف، وهذا الحديث في واقعة بيت عائشة ﵂ من مسند معاذ، وهو عن عائشة ﵂ أيضاً مع اضطراب، وفيه علي بن عاصم متكلم فيه، ونقول: إن في "السنن الكبرى": إن اليهود يحسدون على قول: ربنا لك الحمد، والحال أنه لا يقول أحد بجهره، فما هو جوابكم ههنا فهو جوابنا ثمه، فما دل على الجهر، وأيضاً نقول: وقع في "الخصائص الكبرى" للسيوطي بطريق حارث بن أبي أسامة أعطي أمتي آمين، و لم يعط من قبلهم إلا موسى ﵇ حين دعا وأمّن أخوه هارون، فلعل اليهود علموا من الجهر في خارج الصلاة مثل تأمين هارون ﵇، فلا يثبت الجهر به في داخل الصلاة. =

شيخ = ولو كان الجهر يسمع في الصفوف الأخر، والتأمين بالسرّ يسمع من يليه الإمام من الصف الأول على ما رأينا وسمعنا، وأيضًا قال ابن الهمام: روى أحمد والطبراني وأبو علي والدارقطني والحاكم في "المستدرك" في حديث شعبة عن علقمة بن وائل عن أبيه: أنه صلّى مع النبي ﷺ، فلما بلغ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (الفاتحة: ٧) أخفى صوته. قال مدّ ظله: والحقّ ما قال ابن القيم في كتابه: إن الاختلاف بين الأئمة في التأمين بالجهر ورفع اليدين ليس نزاعًا، كما في القراءة خلف الإمام، بل النزاع في الاستحباب والأولوية، وثبت عن النبي ﷺ الجهر والسرّ كلاهما، والروايات وأقوال الصحابة موجودة في الجانبين، ثم المجتهدون رجّحوا في الأحاديث، وسلك كل واحد مسلكه، والإلزام والاحتجاج على أحد لا يصح، فأبو حنيفة ﵀ رجّح جانب السرّ؛ لما أن التأمين دعاء، كما ورد في الحديث، والإخفاء أولى في الدعاء، كما قال الله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً﴾ (الأعراف: ٥٥)، وأن الآمين ليس من القرآن؛ ولهذا لا يكتب في القرآن عقيب الحمد، ولهذا أجمعوا على إخفاء التعوذ، فالأولى أن لا يجهر بها كما بالتعوّذ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ فَقَالَ: «آمِيْنَ»، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: حَدِيْثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ فِي هَـذَا، عرف

عرف = **جهر النبي ﷺ كان للتعليم**: وأيضاً نقول: إن جهره عليه السلام كان للتعليم؛ لما في "أبي داود": حتى يسمع من يليه من الصف الأول بطريق بشر بن رافع، وهو متكلم فيه، وقد ثبت الجهر بالأدعية للتعليم؛ لما روينا فيما سبق، كيف لا! وقد صرح وائل بنفسه: "ما أراه إلا ليعلمنا إلخ"، أخرجه أبو بشر الدولابي في "كتاب الأسماء والكنى" بسند يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو مختلف فيه، وثقه الحاكم في "المستدرك"، ولكنه متساهل في حق الرواة في مستدركه، ووثقه ابن حبان؛ فإنه ذكره في "كتاب الثقات"، ولكنه ذكره في "كتاب الضعفاء" أيضاً، فتحيرت من هذا، وربما يذكر راوياً في الكتابين، فقيل: إنه يسهو عن ذكره في الكتاب الأول.

وإني رأيت في "كتاب الضعفاء" تحت ترجمة إبراهيم بن طهمان أن هذا له دخل في الضعاف والثقات، فذكرته في الكتابين فذهب ما أبرئ قلبي ما وقع عند ابن خزيمة؛ فإنه لما تكلم على مسألة وضع الركبتين بعد اليدين على الأرض، نقل حديث تقديم الركبتين بسند جيد، ثم ذكر ناسخه، وقال: إن الأول منسوخ، وقد وقع يحيى بن سلمة بن كهيل في سند الناسخ، وضعف حديث سفيان ابن قطان المغربي، ذكره الزيلعي في "التخريج"، ولكن الجمهور يصححون حديث سفيان ويضعفون حديث شعبة، وقد صححهما القاضي عياض رحمه الله، وقد نقل العيني تصحيح بعض أئمة الحديث، ولكنه لم يسمّهم، وقال ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار": إن الحديثين صحيحان، وأختار الإخفاء؛ فإن جمهور السلف إلى الإخفاء.

وأما بعد تسليم المحدثين تصحيح الحديثين فكيف الجمع بينهما؟ ولعله يكون مثل ما قال الشيخ ابن الهمام، ويؤيدنا ما في "أبي داود" من مجيء وائل بحضرته عليه السلام مرتين، فلعله جهر للتعليم، ويدل على التعليم ما في "معجم الطبراني" عن وائل أنه عليه السلام أمَّن ثلاث مرات، وقال الحافظ كما في "شرح المواهب": تثليث آمين بتثليث الواقعة لا أنه أمَّن ثلاثاً في واقعة واحدة، كما زعمه بعض الناس الجاهلون، فدل على التعليم، وفي "معجم الطبراني" زيادة: "اللهم اغفر لي" قبل آمين، والله أعلم، وفي "سنن الدارقطني" قال عبد الرحمن بن مهدي: أشد شيء في حديث سفيان أن رجلاً وجه سفيان إلى نفسه، وتكلم معه في أثناء الحديث، فما أدركت ما قال سفيان كل الإدراك.

راوي الجهر سفيان مذهبه إخفاء آمين: ولنا أن مذهب سفيان إخفاء آمين مع أنه يروي جهره، ومر ابن تيمية وابن القيم على مسألة الباب، فقالا: إن الاختلاف في اختيار المباح، ورجحا الجهر في بعض المواضع، فعلم أن الخلاف ليس بشديد.

بيان المتابعة لسفيان: قوله: حديث سفيان: في هذا أصح ما أتوا بالمتابعات لسفيان، مع أنه موجود في "النسائي" =

وَأَخْطَأَ[حلي] شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: «عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ»، وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ الْعَنْبَسِ، وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ. وَزَادَ فِيْهِ: «عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ»، وَلَيْسَ فِيْهِ «عَنْ عَلْقَمَةَ»، وَإِنَّمَا هُوَ «حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ». وَقَالَ: «وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ»، وَإِنَّمَا هُوَ «مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: حَدِيْثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ، قَالَ: رَوَى الْعَلَاءُ[عرف] بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ.

٢٤٠ - قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عن الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ.

عرف = وفي سنده عبد الجبار بن وائل، لكنه لم يسمع من أبيه، نعم يصح للمتابعة بلا ريب؛ فإنه سمع عن أخيه علقمة؛ فإنه يروي عن أخيه علقمة لرفع اليدين ووضع اليدين عند الصدر، واعتمدوا عليه.

بيان حال الراوي: قوله: العلاء بن صالح: هذا ضعيف، وذكر بعض الناقلين علي بن صالح وهو ثقة، ولكن الصحيح العلاء بن صالح.

مستدلات الأحناف: ولنا ما روى ابن جرير الطبري عمل جمهور الصحابة، ولنا ما في "معاني الآثار" عمل علي وعمر ﷺ، وفي سنده أبو سعيد بن مرزبان البقال، وهو متكلم فيه، وفي البعض "أبو سعد" بدل "أبو سعيد"، وما في "الطحاوي" أخرجه ابن جرير الطبري وصححه، وحسن الترمذي أبا سعيد في بعض المواضع، وأخذ عنه في دية الذمي، وقال في "العلل الكبرى": قال البخاري: إنه متقارب الحديث فعلم توثيقه من البخاري، ويذكر جرح البخاري أيضاً في كتب الجرح والتعديل، والأكثرون يجرحون والبعض يوثقونه، وقد ثبت الإخفاء عن ابن مسعود بسند صحيح. والظاهر عندي من جانب الأحناف تسليم صحة حديث سفيان، وتوفيق لفظ شعبة معه، والتمسك في المسألة بعمل جمهور الصحابة، وحمل حديث سفيان على التعليم.

حلي: قوله: وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث: قلت: وعندنا يرجح رواية شعبة؛ لأنه غير مدلس، وما تكلم في روايته ليس بشيء.

(٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّأْمِيْنِ عرف

٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». عرف

عرف: قوله: باب إلخ: حديث الباب أخرجه مسلم والبخاري.

استدلال البخاري بحديث الباب ووجه استدلاله: وتمسك البخاري بحديث الباب على جهر آمين، ووجه التمسك أن الشريعة أحالت تأمين المقتدي على تأمين الإمام، فلا يعلم تأمين الإمام إلا بجهره، ويكون التأمينان مشاكلتين.

بيان الرد على البخاري: نقول: في الصفحة اللاحقة في "البخاري": إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، ولا يقول أحد بجهر: "ربنا ولك الحمد"، فلا يجب التشاكل، ولا يستنبط جهر الإمام أيضاً؛ فإن تأمينه يعلم بقوله: "ولا الضالين" كما في الحديث: إذا قال الإمام: "ولا الضالين" فقولوا: آمين.

جواب المالكية عن حديث الباب: وأجاب الموالك عن حديث الباب بأن معنى: إذا أمن الإمام إلخ إذا بلغ آمين، كما يقال: أنْجَدَ أي بلغ النجد، وأشأم أي بلغ الشام، وأعرق أي بلغ العراق.

وجه اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله ودليل الأحناف: وظني أن اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة في تأمين الإمام للاختلاف في لفظ الحديثين، ولنا حديث السكتتين؛ فإن السكتة بعد "ولا الضالين" لقول "آمين"، فعلم إخفاء تأمين الإمام، وأقر في "حجة الله البالغة": بأن حديث السكتتين لعله على ما قيل من إخفاء آمين.

محمل الحديث عند الشافعية والمالكية: وحمل الشافعية حديث: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين على حديث الباب، وحمل الموالك حديث الباب على ذلك الحديث، وظني أن الحديثين محمولان على ظاهرهما، فحديث: إذا أمَّن الإمام في ذكر نفس فضيلة التأمين، لا في بيان صفة الجهر أو الإخفاء، وحديث: وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين في بيان المسألة الفقهية وتعليم الصفة، وكذلك روي عن أبي حنيفة رحمه الله من اختلاف الروايتين، وفي "معجم الطبراني" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: إذا قال الإمام: ولا الضالين قولوا: آمين، يحببكم الله

المراد من الحديث: قوله: إذا أمن الإمام: قيل: إن الحديث عبارة في تأمين المأموم، وإشارة في تأمين الإمام.

اختلاف العلماء في تعريف عبارة النص وإشارته: واختلفوا في عبارة النص وإشارته، قال صدر الشريعة: إن العبارة ما سيق له الكلام، والإشارة غيره، وقال ابن الهمام: المنطوق في العبارة كله عبارة النص سيق له أو لا. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

عرف = **استنباط ابن عبد البر من حديث الباب**: استنبط أبو عمر بن عبد البر ﷺ نفي القراءة خلف الإمام من حديث الباب، بأن الحديث يدل على أن المقتدي منتظر لتأمين الإمام، والمنتظر لا يكون إلا صامتاً، ولا يكون قارئاً.

وأقول: يؤيده ما في بعض الروايات: إذا أمَّن القارئ فأمنوا، أخرجه مسلم والبخاري في كتاب الدعوات، ويشكل على الشوافع من سُبق ولَحِق في خلال فاتحة الإمام، فإذا قرأ المقتدي فإما أن يؤمن مع الإمام ثم يأتي بباقي الفاتحة، فيكون عكس الموضوع؛ فإن الوضع أن يكون آمين خاتم الفاتحة؛ لما في "أبي داود": إن آمين طابع الفاتحة، وإما أن يؤمن حين ختمه، فيلزم خلاف حد الباب؛ فإنه يدل على أن الفضل في المعية، أي توافق آمين المقتدي والإمام والملائكة، والاحتمال الأول مذكور في "المنهاج"، أي يؤمن مع الإمام ثم يأتي بباقي الفاتحة، وقال الغزالي: يأتي المقتدي بالفاتحة حين يثني الإمام، والحال أن نص الحديث دال على أن الثناء للإمام والمقتدي والمنفرد.

وأما أصل مذهبهم فهو أن يأتي بها إذا سكت الإمام بعد "ولا الضالين" قبل آمين، وينتظر الإمام فاتحة المقتدي ثم يؤمِّنوا جميعاً، والحال أن هذه السكتة الطويلة لا أصل لها من الشريعة الغراء؛ فإن السكتة قصيرة بحيث أن اختلف الصحابيان في وجودها، وأيضاً نص الحديث أن هذه السكتة كانت ليتراد إليه نَفَسُه، ويقولون: إنها لفاتحة المقتدي، وغاية المسألة لهم ما في "أبي داود" من أثر مكحول وسعيد بن جبير، ولكنه تطرق فيه اجتهاد ابن جبير، والسكتات عند الشافعية أربعة، وأومأ عماد الدين بن كثير ﷺ في تفسيره أن "آمينَ" قائم مقام فاتحة الإمام، فدل على نفي الفاتحة للمقتدي، ويلزم على ما قال ابن كثير ﷺ وجوب آمين للمقتدي؛ لكونه مقام الفاتحة، ولكنه لم يقل أحد بوجوب آمين إلا الظاهري، فالحاصل أن قول القراءة خلف الإمام في الجهرية يوجب إشكالات كثيرة.

تحقيق كلمة آمين: "آمين" قيل: عربي، وقيل: عبراني، ومعناه: استجب أو افعل، وفي "كافي النسفي": أن آمين معرب هَمين الفارسي، والله أعلم وعلمه أتم.

* * * *

(٧٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ* (سهر)

٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﷺ، قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﷺ، وَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ، فَكَتَبَ أُبَيٌّ ﷺ: أَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ.

قَالَ سَعِيْدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ القِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَإِذَا قَرَأَ ﴿وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾. (شيخ) (عرف)

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «السَّكْتَتَيْنِ»: [فِي الصَّلَاةِ].

سهر: قوله: السكتتين: اعلم أن السكتة الأولى بعد التكبير متّفق عليها عند الأربعة، يقرأ فيها الدعاء للاستفتاح، وهي ليست سكتة في الحقيقة، بل المراد به عدم الجهر بالقراءة، والثانية سنة عند الشافعي، وكذا عند أحمد على ما حكاه الطيبي، وقد جاء سكتة أخرى بين القراءة والركوع، وعندنا وعند مالك: لا سكتة إلا الأولى.

عرف: اختلاف الصحابة في السكتة الثانية واختلاف الأئمة في عدد السكتات: قوله: باب إلخ: اختلف الصحابيان في السكتة الثانية لقصرها، السكتات في كتب الحنفية ثلاثة: بعد التحريمة، وبعد "ولا الضّالين"، وبعد ختم القراءة، وعند الشافعية أربعة: بعد التحريمة، وبعد "ولا الضالين"، وبعد آمين قبل ضم السورة، وبعد ختم القراءة، والحق أن الثالثة لا يليق بأن يعتد بها، وإلا لزم كثير من السكتات في حديث أم سلمة ﷺ.

المراد من الحديث: قوله: إذا قرأ: ولا الضالين: قيل: هذا تفسير لما قبله، وقيل: سكتة ثالثة، قال البيهقي: إن الإنصات في آية ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (الأعراف: ٢٠٤) بمعنى الإخفاء، فلا تنفي الآية القراءة مثل السكتة ههنا؛ فإن السكتة بمعنى الإخفاء؛ فإنه يسكن ويقرأ في نفسه في سكتة الثناء.

أقول: بين السكتة والإنصات فرق، لا سيما إذا اجتمع الاستماع والإنصات، وسيأتي التفصيل.

شيخ: قوله: ثم قال بعد ذلك إلخ: هذه العبارة تحتمل أن تكون بيانًا وتفسيرًا لقوله: وبعد الفراغ من القراءة، يعني المراد من القراءة ختم الفاتحة، وتحتمل أن تكون بيانًا لسكتة ثالثة، فيكون ثلاث سكتات، الأولى: إذا دخل في الصلاة. والثانية: بعد الفراغ عن الحمد. والثالثة: بعد ختم السورة.

قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ القِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

حلي شيخ

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَمُرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّوْنَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ بَعْدَ مَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ القِرَاءَةِ. وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُنَا.

حلي: قوله: حتى يترادّ إليه نفسه: قلت: هي حكمة حسنة، ولا دليل على قول بعضهم: إن هذه لقراءة المؤتمين، بل يدل الدليل على خلافه لوجهين، الأول: بيان الراوي. والثاني: كونه خفيفًا بحيث لم يلتفت إليه عمران، ولو كان للقراءة كان أطول من الأول.

شيخ: قوله: حتى يترادّ إليه نفسه: نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول: إذا يختم الفاتحة فعليه بالسكتة حتى يفرغ المقتدي عن قراءة الفاتحة ويقرأ حينئذ، ثم بعد ذلك يضمّ السورة، وهذا الحديث حجّة عليه، فإنه لما كانت السكتة قدر ما يترادّ إليه نفسه فقط، فمن أين قال الشافعي رحمه الله بقراءة الفاتحة للمقتدي فيها؟ فإنه لا بدّ لقراءتها من ساعة طويلة على ما يتعارفه الناس.

* * * *

(٧٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ عرف

٢٤٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ قوت، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ[1] ﷺ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "سهل بن سهل".

قوت: قوله: هُلْب: قال ابن سيد الناس: المشهور أنه بضم الهاء وسكون اللام، وقيل: بفتح الهاء وكسر اللام، وقيل: هو مشدد الباء، وهو لقب وهب، واسمه يزيد بن عدي بن قنافة، وقيل: هو هُلب بن يزيد بن قنافة.

عرف: اختلاف الأئمة في وضع اليدين وإرساله: قوله: باب إلخ: خلافاً لمالك؛ فإنه يقول بإرسال اليدين خلاف الثلاثة، ومذهب أبي حنيفة ﷺ في وضع اليدين وضعهما تحت السرة، ومذهب الشافعي ﷺ تحت الصدر فوق السرة، وخيّر أحمد ﷺ في الوضع بأنه يضعهما حيث شاء من تحت الصدر أو عند الصدر أو تحت السرة، وكذلك خير ابن المنذر، وقال: لا نص في المسألة.

حديث وائل ﷺ حديث واحد وألفاظه مختلفة: وأما الأحاديث ففي حديث وائل في "صحيح ابن خزيمة": "فوق الصدر"، وفي "مسند البزار": "عند الصدر"، وفي "مصنف ابن أبي شيبة": "تحت السرة"، فالحديث واحد، واختلفت الألفاظ، وأما في تحت السرة فلنا أثر علي ﷺ في "سنن أبي داود" بسند ضعيف، وفي نسخة لأبي داود مرفوع أيضاً، وأما في "ابن خزيمة" ففي سنده مؤمل بن إسماعيل، واختلط في آخر عمره، وصححه الحافظ في "بلوغ المرام"، والعجب من عدم التفاته إلى اختلاطه في الآخرة واختلاف الألفاظ، وأيضاً في سند "فوق السرة": عاصم بن كليب، وضعفوه في حديث "ترك رفع اليدين"، ووثقوه في حديث "فوق السرة".

تحقيق لفظ "تحت السرة": وأقول: إني رأيت نسختين من "مصنف ابن أبي شيبة"، فما وجدت لفظ "تحت السرة" فيهما، وقال الشيخ حيات السِّندي: ما وجدته في "مصنف ابن أبي شيبة"، وقال الشيخ قائم السندي: وجدته في النسختين، وقال أبو الطيب السندي: وجدته في نسخة في خزانة كتب الشيخ عبد القادر، وأول من نبّه على كونه في "مصنف ابن أبي شيبة" هو العلامة قاسم بن قطلوبغا، فلا بد من ثبوته في "مصنف ابن أبي شيبة"؛ فإن العلامة حافظ الحديث، وله خدمة في علم الحديث، فإنه رتب إرشاد أبي يعلى، وذكر الثقات الذين سوى رواة الستة، وأفرد زوائد الدارقطني وحكم عليها، وخرّج على "مسند أبي حنيفة" للمقرئ، وكتب التخريج على الاختيار في الفقه وغيرها من الخدمات، والصحيح أن فوق السرة وتحتها وعند الصدر ألفاظ متقاربة، وليس ببون بعيد.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ هُلْبٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ. وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ. وَاسْمُ هُلْبٍ يَزِيْدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ.

(٧٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

عرف

٢٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي مُوْسَى وَعِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف: **بيان محمل قول الطحاوي، وغرض المصنف** رحمه الله **من هذا الباب**: قوله: باب إلخ: ويفهم من الطحاوي التكبير عند الرفع من الركوع، وكذلك في "الكنز" على جر "الرفع" في: "تكبير الركوع والرفع منه"، وعندي لا بد من أن يكون في المذهب؛ لكونه في الطحاوي، وتأول البعض في كلام الطحاوي، والظاهر عندي حمله وإبقاؤه على الظاهر.

ولعل غرض المصنف من هذا الباب الرد على ما ارتكبه أمراء بني أمية؛ فإنهم تركوا تكبير الخفض، كما قال ابن تيمية: إنهم تركوه، ويدل على تركه ما في "أبي داود"، وضعفه الحافظ في "التلخيص الحبير"، وحسنه في "الإصابة، وقيل: مراده أن لا يطول التكبير ولا يمده إلى أن يبلغ التكبير إلى السجود، وذكر في "النهاية" أن لفظ الحديث "فكان لا يتم" بالتاء، وأخرجه الطحاوي أيضاً، وقيل: إنه خلاف مشاهير الأحاديث الواردة في صفة الصلاة، والله أعلم.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهم وَغَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ.

٢٤٥ - حَدَّثَنَا* عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي. سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالُوْا: يُكَبِّرُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَهْوِي لِلرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ. أي يهبط للسجود

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِر وَالشَّيْخ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ قَبْلَ رَقْمِ (٢٤٥): [بَابٌ مِنْهُ].

سهر: قوله: وهو يهوي: أي يهبط إلى السجود الأول من هوى يهوي هويًا كضرب يضرب إذا سقط، أما هوي بمعنى مال وأحبّ، فهو من باب سمع يسمع، كذا في "اللمعات".

* * * *

عرف شيخ
(٧٦) بَابُ رَفعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ

٢٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ،

عرف: **المذاهب في رفع اليدين عند الركوع**: قوله: باب إلخ: قال الشافعي وأحمد رحمهما الله برفع اليدين، وقال أبو حنيفة رحمه الله بالترك، وعن مالك رحمه الله الترك واختاره الموالك، وفي رواية: الرفع، وأما الحديث فقد ثبت فيه رفع اليدين بين السجدتين أيضاً، كما في "النسائي"، ولم يختره الشافعي، وصح الرفع عند القيام إلى الثالثة أيضاً وما قالوا، وفي "سنن النسائي" ما يدل على الرفع عند الرفع من الركوع والانحناء إلى السجود، ولم يتوجه إليه أحد، وظني أن المراد منه أنه يرفع اليدين مرة عند الانتصاب من الركوع، ومرة عند الهُوي إلى السجود لا أن يجمع، وله أصل من الأحاديث أيضاً.

وفي "الترمذي": أنه عليه السلام رفع اليدين بعد السجدتين، وزعمه الخطابي على ظاهره، والجمهور على أن المراد من السجدتين الركعتان، ورد النووي في "الخلاصة" على الخطابي بأنه مصرح في بعض الطرق بعد الركعتين، فلو أخذ قول الخطابي في رواية النسائي يصح إلا أنه ليس مذهب أحد، وقال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": إن الإمام مالكاً رجح الترك؛ لأنه جرى عليه تعامل السلف من أهل المدينة، وروى أبو عمر في "التمهيد" روايتين عن مالك، ونقل علاء الدين عبارة أبي عمر في "الجوهر النقي"، اختار الترك على رواية ابن القاسم، وإني في هذا متردد، فإنه ذكر الحافظ عبارة أبي عمر في "الفتح" وهو خلاف ما في "الجوهر النقي"، وذكر الزرقاني شارح "الموطأ" عن أبي عمر عن ابن عبد الحكم: لم أجد الترك عن مالك، إلا ما روى ابن قاسم عنه وأخذ الرفع، وظاهر الزرقاني أن اختيار الرفع عن ابن عبد الحكم مخالفهما ما في الزرقاني، وذكر الزبيدي في "شرح الإحياء" أيضاً خلاف ما في "الجوهر" و"الفتح"، والله أعلم. =

شيخ: قوله: باب رفع اليدين عند الركوع: ومالك رحمه الله يرسل ولا يرفع إلا في الافتتاح، وعنه أيضًا كالشافعي، ذهب الشافعي رحمه الله إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال برفع اليدين عند الركوع وعند القيام منه، وقال إمامنا أبو حنيفة رحمه الله: لا رفع إلا في الافتتاح، ولا يرفع عند الركوع والقيام منه، ولا بين السجدتين؛ لما أن رفع اليدين كان مشروعًا في أوّل الإسلام، ثم نسخ شيئًا فشيئًا إلا في الافتتاح، فنقول في مقابلة الشافعي رحمه الله: إنه أخذ بالرفع في الركوع والرفع منه، وترك البواقي، فما وجه ترك البواقي؛ فإن الشوافع يقولون: نحن نعمل على حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لقوّة سندها، مع أنه ذكر في البخاري رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وروايته صحيحة، فيها ثبوت الرفع عند القيام عن القعدة الأولى، وجاء في رواية أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند كل خفض ورفع، وعند كل انتقال، مع أنه ترك الشافعي جميع الأحاديث، فما هو وجهه وجوابه في ترك هذه الأحاديث، فهو جوابنا في ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، مع أنه نقل مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يرفع سوى الافتتاح.

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل من روي عنه حديث رفع اليدين فقد نقل عنه رواية عدم الرفع أيضًا، ومؤيّد=

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ (ابن عمر) ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ .....

عرف = رفع اليدين غير مأخوذ به عندنا لا أنه مكروه: واعلم أن رفع اليدين غير مأخوذ به، وعندنا لم يصرح بالكراهة إلا بعضهم.

ثبوت التواتر في الرفع والترك كليهما: وقد ثبت الرفع والترك تواتراً، لا يمكن لأحد إنكار أحدهما، ولكن تواتر العمل لا تواتر الإسناد، وأما ما قال الطحاوي من النسخ، فليس هو النسخ المتعارف عنده الذي ذكرته سابقاً، فإذا ثبت الترك والرفع متواتراً عملاً فالاحتمالات ثلاثة، ترجيح الرفع أو الترك أو التخيير، وذهب ذاهب إلى الأول، وذاهب إلى الثاني، وذاهب إلى الثالث، وأما المرفوعات ففي بعضها ذكر الرفع، وفي بعضها ذكر الترك، وبعضها ساكتة، فإذا تمسكنا بما فيه ذكر الترك، فيقل عدد أحاديثنا، ويكثر عدد أحاديثهم، وإذا تمسكنا بالساكتات أيضاً، فإنهم يذكرون جميع صفة الصلاة مع المستحبات، ولا يذكرون رفع اليدين إلا في الاستفتاح، فتبادر تلك الأحاديث لنا، فيكثر عدد أحاديثنا من عدد أحاديثهم، وأكثر الناس عن هذا غافلون.

فائدة في قول الترمذي: إذا قال الترمذي: "وبه عمل غير واحد من السلف"، فلا حاجة لنا إلى إثبات السند، بشرط أن يكون ذلك الأمر بحيث لا يخفى عند الناس، ويكون كثير الوقوع، والرفع والترك يعمل بهما في يوم وليلة أكثر من مائة مرة، فكيف يخفى على أحد الناس؟

شيخ =أبي حنيفة رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ فإنه لم يرفع يديه سوى الافتتاح إلى أن مات. فلو كان رفع اليدين جائزًا لرفع ابن مسعود بعده ﷺ مرّة أو مرّتين، فترك ابن مسعود رواية الرفع، مع كونه حافظًا ومجتهدًا، حتى فضّله بعض الناس على الشيخين رضي الله عنهما في العلم والاجتهاد أيضًا، دليل مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نقل في مناقب ابن مسعود أنه كان رجلاً ذا احتياط، وكان لا يترك الحديث إلا إذا تحقّق عنده كالنّهار نسخه؛ فلذا لم يترك التطبيق في الركوع إلى أن مات؛ فإنه كان رأى ﷺ أنه وضع يديه على ركبتين، وروى أصحابه ﷺ أنهم كانوا يضعون أيديهم على ركبتيهم، ومع هذا لم يترك التطبيق؛ فإنه كان يقول: كيف أترك ما أمرني به ﷺ؟ يعني التطبيق، وأما فعله ﷺ وأصحابه خلاف أمره لا يدلّ على نسخ التطبيق. غاية ما في الباب: أنه يكون كلا الأمرين جائزًا، فعلم أن الاحتياط كان في طبيعة ابن مسعود، فلما ترك بعده ﷺ، وترك ابن عمر بعد ما فعل، وقال: فعل ﷺ وفعلنا، وترك وتركنا، يستدل به على نسخ رفع اليدين.

ونقل عن سفيان بن عيينة في "المحيط": أن الإمام الأوزاعي ناظر أبا حنيفة لِم لا ترفع يديك؟ فأجاب: لم يثبت عندي، فقال الأوزاعي: وكيف لم يثبت؟ فإنه حدّثني ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ: أنه كان يرفع يديه، فقال أبو حنيفة رحمه الله: حدّثني حماد، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود عن النبي ﷺ: أنه لم يرفع. فقال الأوزاعي: بينك وبين ابن مسعود ثلاث وسائط، وبيني وبين ابن عمر واسطتان. فقال أبو حنيفة رحمه الله: نعم، ولكن رجال سندنا أقوى من رجال سندكم؛ فإن حمادًا أفضل عن الزهري، وإبراهيم النخعي عن سالم، وأما ابن عمر رضي الله عنهما فلو لم تكن للصحابة فضيلة صحبة النبي ﷺ لقلت: إن علقمة زائد عنه،=

سهر عرف
حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا سهر رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيْثِهِ: «وَكَانَ عرف لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».

٢٤٧ - قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ.

سهر: قوله: حتى يحاذي منكبيه: ذكر الطيبي أن الشافعي رحمه الله حين دخل المصر سئل عن كيفية رفع اليدين عند التكبير، فقال: يرفع المصلّي يديه بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه، وإبهاماه حذاء شحمتي أذنيه، وأطراف أصابعه حذاء فرع أذنيه؛ لأنه جاء في رواية: "يرفع اليدين إلى المنكبين"، وفي رواية: "إلى أذنين"، وفي رواية: "إلى فروع الأذنين"، فعمل الشافعي بما ذكر جمعًا بين الروايات، قلت: هو جمع حسن، واختاره بعض مشايخنا. (المرقاة)

قوله: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع إلخ: قال ابن الهمام: وجوابه المعارضة بما في أبي داود والترمذي عن وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب أي إلى آخر ما ذكره المؤلّف بعد وحسّنه، وقال: وما نقل عن ابن المبارك أنه قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود فغير ضائر بعد ما ثبت بالطرق التي ذكرنا. هذا نبذة من كلامه، وتمامه في "الفتح".

قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أوّل تكبيرة افتتاح الصلاة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك، وفي "المختصر" عن مجاهد قال: "صلّيت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى"، وظاهر أنه لم يترك بعد النبي ﷺ ما كان يفعله إلا لما يوجب له ذلك من النسخ، قال محمد يعني في "موطئه": أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: =

عرف: كيفية رفع اليدين: قوله: حتى يحاذي منكبيه إلخ: عندنا يجعل اليدين حذاء المنكبين، والأصابع إلى الأذنين، وكلام الشافعي رحمه الله في مصر موافق لنا.

توجيه حديث الباب: قوله: كان لا يرفع بين السجدتين: كيف يقال! وقد ثبت رفع اليدين بين السجدتين في "النسائي" ومر عليه الحافظ وقال: أصح ما وقفت على الرفع بين السجدتين رواية النسائي، والحافظ صنيعه على النقد في "كتاب النسائي" جزئياً جزئياً، وقد صرح ابن عدي الجرجاني وابن منده وغيرهما بأن النسائي كله صحيح، فلا يحتاج إلى النقد.

شيخ = وأما ابن مسعود رضي الله عنه فهو رجل يعرفه كل واحد، حتى فضّله الناس على الشيخين، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حقه: هو بيت العلم، وقال أُبي رضي الله عنه: ما دام هذا الحبر موجودًا فيكم فلا تسألوني، وكان خادمًا للنبي ﷺ في كل حال، سفر وحضر، فالانكشاف عليه زائد عن ابن عمر، فسكت الأوزاعي وتحيّر. فهذا هو دليل في قوّة رواية ابن مسعود رضي الله عنه.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَجَابِرٍ وَعُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ ﷺ.

عرف

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ

سهر = "دخلت أنا وعمرو بن مرّة على إبراهيم النخعي، قال عمرو: حدّثني علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه صلّى مع رسول الله ﷺ، فرآه يرفع يديه إذا كبّر، وإذا ركع، وإذا رفع، قال إبراهيم: ما أدري لعلّه لم ير النبي ﷺ يصلّي إلا ذلك اليوم، فحفظه هذا و لم يحفظ ابن مسعود وأصحابه، ما سمعته من أحد منهم، إنما كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة حين يكبّرون".

قال علي القاري: لعلّه كان ﷺ يرفع يديه في الانتقال؛ ليطلع القوم على ما صدر له عن اختلاف الأحوال، وفي "المختصر": قال إبراهيم النخعي: إن كان وائل رآه مرّة يفعل ذلك، فقد رآه عبد الله بن مسعود خمسين مرّة لا يفعل ذلك. وفيه من الآثار ما رواه الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسنده إلى الأسود قال: "رأيت عمر بن الخطاب ﷺ يرفع يديه في أوّل تكبيرة ثم لا يعود"، قال: ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك، قال الطحاوي: والحديث صحيح؛ فإن مداره على الحسن بن عياش، وهو ثقة حجّة، ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره، أفترى عمر بن الخطاب خفي عليه أن النبي ﷺ كان يرفع في الركوع والسجود، وعلم ذلك من دونه، ومن هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله ﷺ يفعل، ثم لا ينكر ذلك عليه هذا عندنا محال، وفعل عمر هذا، وترك أصحاب رسول الله ﷺ إياه على ذلك دليل صريح أن هذا هو الحقّ الذي لا ينبغي لأحد خلافه.

عرف: **ثبوت ترك رفع اليدين عن علي وعمر** ﷺ: قوله: وفي الباب عن عمر إلخ: ثبت عن علي وعمر ﷺ ترك رفع اليدين، ولعل المصنف أخذ ما روي في "مسلم" عن علي ﷺ في صلاة الليل، وأما عن عمر ﷺ فلعله أوحى إلى ما في "تخريج الزيلعي" عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي ﷺ وأعله المحدثون، وقالوا: الصحيح عن ابن عمر عن النبي ﷺ، ولا شيء عن عمر سوى هذا، وصح عن أنس ﷺ موقوفاً في "الدار قطني"، وصح عن أبي هريرة ﷺ، وعمله الرفع مرة والترك مرة، ولينظر إلى ما في "الموطأ" عن أبي هريرة ﷺ؛ فإنه دال على أنه لم يرفع إلا المرة الأولى، ورواية أبي موسى رواها البخاري في "جزء رفع اليدين" تعليقاً، وهي صحيحة، ورواية جابر بن عبد الله ﷺ غير محفوظة، ورواية عمير الليثي لا تصلح أن تعرض؛ لكونها قريبة إلى الموضوعات.

وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ﷺ وَغَيْرُهُمْ، وَمِنَ التَّابِعِيْنَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَنَافِعٌ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ. وَبِهِ سهر يَقُوْلُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قَدْ ثَبَتَ حَدِيْثُ مَنْ يَرْفَعُ، وَذَكَرَ حَدِيْثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، وَلَمْ يَثْبُتْ عرف حلي شيخ حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

سهر: قوله: وبه يقول عبد الله بن المبارك: [في نسخة بزيادة مالك ومعمر والأوزاعي.]

عرف: **عدم قبول ابن المبارك الخبر لا يقدحه:** قوله: ولم يثبت حديث ابن مسعود إلخ: قال ابن دقيق العيد: إن عدم قبول ابن المبارك لا يقدح؛ لثبوته عند غيره من المحدثين، وصححه ابن قطان المغربي في "كتاب الوهم والإيهام" وكذلك صححه ابن حزم الأندلسي، ونقل الحافظ تصحيح الدار قطني حديث الترك في "الدراية"، وذكر تعليله في "التلخيص الحبير"، فكنت متردداً في هذا، حتى رأيت في "البدر المنير" لبدر الدين الزركشي أن الدارقطني صححه في موضع، وأعله في موضع، ونقل الزركشي تصحيح الثلاثة المذكورين.

وقال ابن دقيق العيد: كيف يعلل ابن المبارك حديث ابن مسعود ﷺ والحال أنه يدور على عاصم بن كليب، وهو من رواة مسلم، وقال حنفي فاضل: إن حديث ابن مسعود ﷺ مروي بالمضمونين الرفع الفعلي والرفع القولي، وتغليط ابن المبارك للمضمون الثاني، والمضمونان رواهما الطحاوي بسند صحيح، وقال ذلك الفاضل: كيف وقد روى ابن المبارك فعل ابن مسعود ﷺ أي المضمون الأول في "النسائي"، وتعرض البخاري إلى تعليل حديث الترك في "جزء رفع اليدين"، ولكنه علل قطعة "لم يرفع يديه إلا في أول مرة".

عدم إمكان تعليل حديث ابن مسعود ﷺ: وأقول: لا يمكن تعليله، ولعل منشأه أن سفيان بن عيينة يقول: إني سمعت حديث براء بن عازب ﷺ عن يزيد بن أبي زياد مرة، ولم يذكر لفظ: "ولم يعد"، ثم أتيته فسمعته مرة أخرى، وقال: "ولم يعد"، وفي غير نسخة اللؤلؤي لأبي داود، وقال ابن عينية: لعل يزيد لقّن، فقيل: والتلقين أن يروي الشيخ، =

حلي: قوله: ولم يثبت حديث ابن مسعود: قلت: لا يضر قول ابن المبارك بعد ثبوته بالسند.

شيخ: قوله: ولم يثبت حديث ابن مسعود: رواية ابن عمر حسن صحيح، ورواية ابن مسعود أدنى درجة من رواية ابن عمر ﷺ لكنها ليست من الروايات التي لا تصح الاحتجاج بها ههنا؛ لأنها رويت بطرق متعددة، والرواية إذا رويت بطرق متعددة تصير صحيحا لغيرها، وأيضا قال بعض العلماء: تقوية رواية ابن مسعود ﷺ

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْآمُلِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ.*

٢٤٨ - حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﷺ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ»: [قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَرَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: كَانَ مَعْمَرٌ يَرَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ: كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعُمَرُ بْنُ هَارُونَ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ.]

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ قَبْلَ رَقْمِ (٢٤٨): [بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ].

عرف = ويقول الآخر: هذا اللفظ أيضاً في روايتك، فيقول الشيخ: نعم، والتلقين علامة الضعف، فسرى إلى الأذهان أن لفظ "لم يعد" في رواية ابن مسعود ﷺ أيضاً خطأ، ورواية ابن مسعود ﷺ في بعض طرقها: "ولم يعد"، وفي بعضها: "لم يرفع يديه إلا في أول مرة".

بيان حكم الحديث: قوله: حدثنا هناد إلخ: هذا هو الذي تعرض البخاري إلى الكلام فيه، والحال أنه على شرط مسلم، وصححه الثلاثة المذكورون، والسيوطي في "اللآلي المصنوعة"، ولم يقل الحافظ بشيء، ولكنه يلزم الحافظ تصحيحه؛ فإنه رد به في تلك الصفحة على من قال بوجوب الرفع بحديث ابن مسعود ﷺ. =

حلي: قوله: فلم يرفع يديه إلا في أول مرة: قلت: فيه حجة الحنفية.

قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

عرف = بيان آثار الصحابة على ترك الرفع: ولنا ما في "الطحاوي" بسند قوي عن ابن أبي داود، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش إلخ قال: ما رأيت فقيهاً قط يرفع يديه في غير تكبير التحريمة، ولنا كبار الصحابة مثل علي وعمر ﷺ، أخرجه في "معاني الآثار"، وحسن الحافظ إسناده في "الدراية"، وعمل ابن مسعود و لم يثبت منه إلا الترك كما في "الطحاوي"، وعمل ابن عمر ﷺ وهو راوي الرفع، رواه في "معاني الآثار" بسند قوي، وقيل: في سنده أبو بكر بن عياش، واختلط في آخر عمره، ونقول: إنه من رجال الصحيحين، وأخذ عنه أحمد بن يونس قبل الاختلاط، وأخرج عنه البخاري في أكثر من عشرين موضعاً، ولنا عمل ابن عباس ﷺ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن، وعمل أبي هريرة ﷺ الرفع مرة والترك أخرى، ذكره في "استذكار أبي عمر"، وعمل التابعين وتبعهم أخرجه الطحاوي، ولنا حديث آخر مرفوع عن ابن عمر ﷺ: "أنه عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه إلا في أول مرة"، في "خلافيات البيهقي"، ونقله الزيلعي في "التخريج"، وقال الحاكم: إنه موضوع.

وأقول: رجاله المذكورون في "التخريج" ثقات، و لم أطلع على أول إسناده، لكن عادتهم أنهم يأخذون في التعليق من الذي هو مخرج، فلعل إسناده قوي، ولو كان فيه ضعيف لما أخذ منه؛ لأن المشهور عن ابن عمر ﷺ الرفع، ولما ثبت فعل ابن عمر الترك فلا يمكن تعليله أيضاً، ولنا حديث آخر مرسل عن عباد بن عبد الله بن الزبير، وعباد تابعي، قال: لم يرفع النبي ﷺ إلا في أول مرة، ومر عليه الحافظ في "الدراية"، وقال: ولينظر في إسناده، وإني رأيت السند وبدا لي أن في "نصب الراية" سهو الكاتب؛ فإنه كتب محمد أبي يحيى وهو غير مشهور، والحق أنه محمد بن أبي يحيى، وهو ثقة فصار السند صحيحاً، ووجوه كونه سهو الكاتب محفوظة عندي أخذتها من كتب الرجال، والمسألة لم تكن لأن يطول فيها، وذكرت ببعض الطول لفساد الناس والقاصرين، كما قال علي ﷺ: العلم نكتة كثرها الجاهلون.

قوله: وفي الباب عن البراء بن عازب: أخرجه أبو داود، وتكلم فيه.

توضيح تعليل أبي داود: وقال الحافظ: أعل أبو داود حديث ابن مسعود ﷺ وكذا صاحب "المشكاة"، والحال أن أبا داود تكلم في حديث البراء ﷺ لا حديث ابن مسعود ﷺ، وقد ذكر نحو ما قال أبو عمر في "التمهيد"، فلينظر.

* * * *

(٧٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوْعِ عرف

٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ: إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ، فَخُذُوْا بِالرُّكَبِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُمْ كَانُوْا يُطَبِّقُوْنَ، وَالتَّطْبِيْقُ مَنْسُوْخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. سهر سهر

سهر: قوله: يطبقون: [هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما على ركبتيه في الركوع والتشهد. (الدر)]

قوله: والتطبيق: [هو أن يضم يديه إحداهما مع الأخرى ويخفيهما بين الفخذين، وهو مذهب ابن مسعود ﷺ في الركوع. (التقرير)]

عرف: **نسخ التطبيق في الركوع وبيان صفته:** قوله: باب إلخ: كان أولاً حكم التطبيق في الركوع، ثم أمر بوضع اليدين على الركبتين، والتطبيق قيل: هو وضع اليدين - وهما مضمومتان - بين الركبتين مع التشبيك، وعندي بغير تشبيك؛ فإنه نهى الشارع عن التشبيك في حال الذهاب إلى الصلاة، فكيف يجوّزها في داخل الصلاة؟ وفي بعض الكتب أن التطبيق كان لحكم التوراة، وفي "البخاري": أنه ﷺ كان يعمل بما في التوراة قبل نزول القرآن، وما في بعض الكتب من أنه كان لحكم التوراة وجدته مرويا عن عائشة ﷺ أيضاً.

ثبوت التطبيق عن ابن مسعود وعلي ﷺ: وأما عمل ابن مسعود ﷺ بالتطبيق بعد نسخه أيضاً، فلعله كان زعم ابن مسعود ﷺ عدم نسخه، بل زعمه عزيمة، والنسخ رخصة، ومثل ابن مسعود ثبت عن علي ﷺ، فكيف طعن جهلة الأمة على ابن مسعود ﷺ؟

٢٥٠ - قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ: كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فَنُهِيْنَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الْأَكُفَّ عَلَى الرُّكَبِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُوْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٍ ﷺ بِهَذَا.*

(٧٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوْعِ

٢٥١ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ﷺ، فَذَكَرُوْا صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ﷺ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي حُمَيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٍ ﷺ بِهَذَا»: [وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ. وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ. وَأَبُو حَصِينٍ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ. وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيْبٍ.

وَأَبُو يَعْفُوْرٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ. وَأَبُو يَعْفُورٍ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ وَاقِدٌ، وَيُقَالُ: وَقْدَانُ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ.]

(٧٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيْحِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ عرف

٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوْعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ». قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: أدناه: [أي أدنى تمام ركوعه، قال ابن الملك: أي أدنى الكمال في العدد، وأكمله سبع مرات، فالأوسط خمس مرات. (المرقاة)]

عرف: الأقوال في ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود: قوله: باب إلخ: المشهور في مذهبنا سنية ثلاث تسبيحات، ويدل ما في "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي على فرضية ثلاث تسبيحات في رواية، ونسب إلى نوح بن أبي مريم وجوبها، وأطنب المحقق ابن أمير الحاج، وقال: ينبغي وجوبها، واختار بعض مشايخنا الوجوب في بعض المسائل، مثل اختيار ابن الهمام وجوب صيغة: "الله أكبر"، واختار ابن وهبان وجوب التسمية في كل ركعة، كما قال في منظومه:

ولو لم يسمل ساهياً كل ركعة فيسجد إذ إيجابها قال أكثر

وظني أن المراد من الأكثر ليس مشايخنا بل الأئمة الآخرون.

حكم تعديل الأركان وبيان المذاهب فيه: واختار ابن همام تعديل الأركان وجوباً، وكان سنة في المواضع الأربعة في تخريج الجرجاني وواجباً في الركوع والسجود في تخريج الكرخي، فقال ابن الهمام بلزوم السجدة بترك التعديل. واعلم أن المشهور في مذهبنا فرضية ما يصدق عليه الركوع، وهو الانحناء، ووجوب المكث قدر تسبيحة، وسنية ثلاث تسبيحات، وعند الشافعية: وجوب تعديل الأركان بحيث تنقطع الحركة، والمحقَّق فرضية التعديل بحيث تنقطع الحركة، فلا خلاف في المذهبين، ونسب إلى أبي يوسف رحمه الله فرضية التعديل خلاف الطرفين، والحال أن الطحاوي لم يذكر الخلاف بينهم، وكذلك صرح العيني في "شرح الهداية" بأن الطحاوي لم يذكر الخلاف بينهم. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيْحَاتٍ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيْحَاتٍ؛ لِكَيْ يُدْرِكَ مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيْحَاتٍ. وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ.

٢٥٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ»، وَفِي سُجُوْدِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل: والظاهر أنه كان في الصلاة، وهو محمول عندنا على النوافل. (اللمعات)

عرف = الصفة المسنونة في القيام: في "كتاب الصلاة" لأحمد بن حنبل رحمه الله: انحناء الرأس في القيام، وكذلك في كتبنا، وفي "تفسير ابن كثير": أنه مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: يجعل وجهه قدامه، وفي "صحيح ابن حبان" عن عائشة رضي الله عنها: الرص بين العقبين في السجدة أي ضمهما، وأكثر الناس عن هذا غافلون.

حلي: قوله: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل: قلت: غير مضر عندنا؛ لأن مرسل التابعي مقبول.
قوله: وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل: قلت: محمول على النوافل بحديث: إذا أمَّ أحدكم فليخفّف.

شيخ: قوله: أستحب للإمام أن يسبّح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه: مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المؤتم إذا سبّح مع الإمام في السجود وقام [الإمام] ولم يقم المؤتم وسبّح بعد رفع الإمام فلا يعتبر، وهو فعل شنيع يحذر عنه، =

٢٥٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ»: [وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ: أَنَّهُ صَلَّى بِاللَّيْلِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.] غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ: «بِاللَّيْلِ» غَيْرُ مَذْكُوْرٍ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ.

شيخ = ففي مذهب ابن المبارك إشارة إلى مذهب إمامنا، وأنه لو كان فعل المقتدي معتبراً سوى الإمام، فأيّ حاجة إلى أن يقول الإمام خمس تسبيحات، بل يتم المأموم بعد رفع الإمام رأسه، وهذا في السنن، وأما في الواجبات فيقول أبو حنيفة ﷺ: أن يتمّ فعله، وإن تقدم الإمام، مثلاً: قام الإمام عن القعدة الأولى، فعلى المأموم أن يختم التشهد، ولا يقوم إلا بعد الاختتام.

* * * *

(٨٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ عرف

٢٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوْعِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. سهر عرف قوت

سهر: قوله: القسي: هي ثياب من كتان، مخلوط من حرير، نسبت إلى قرية قس بفتح قاف، وقيل: بكسرها، وقيل: أصله قزي بالزاء، نسبة إلى قز، ضرب من الإبريسم، فأبدلت سينًا. (مجمع البحار) اعلم أن الله سبحانه عيّن كل هيئة من هيئات الصلاة بنوع من أنواع الذكر، وعيّن القيام - الذي هو أوّل الهيئات وأعظمها وأدخلها=

قوت: قوله: نهى عن لبس القَسِّيِّ: بفتح القاف وكسْر السِّين المهملة المشدَّدة، نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسِّيَّة؛ وهي ثياب مضلعة بالحرير، تعمل بالقسّ من بلاد مصر، مما يلي الفرمَا.

عرف: **حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود**: قوله: باب إلخ: في "البحر": يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود تحريماً. وأقول: لا يلزم بهذا سجدة السهو؛ فإن عدم القراءة وإن كان واجباً؛ لكنه يبحث أنه من واجبات الصلاة أو غيرها، كما قال صاحب "البحر" بوجوب الترتيب بين السور، ثم قال بعدم وجوب السجدة من سوء الترتيب؛ فإنه من واجبات التلاوة لا من واجبات الصلاة، وتعرضوا إلى بيان نهي القراءة في الركوع والسجود، فقيل: إن الركوع والسجود حالة العبدية المحضة، والقرآن صفة البارئ وكلامه، فلا يليق بحالة العبدية المحضة، ولا يقال للبارئ: راكع وساجد، ويقال: قائم وقيوم وقيام. ويمكن أن يقال: إن قراءة القرآن تكون للاستماع، ولا يمكن الاستماع في الركوع والسجود؛ فإن كل واحد يسبح بنفسه. وذكر السيوطي في "الدر المنثور" رواية وعندي سندها، ثم ذكر بعدها قول أبي عمرو بن الصلاح: إن الملائكة ممنوعون عن القرآن إلا الفاتحة، وعلى هذا تأتي الملائكة لاستماع القرآن من الناس، وفي الركوع يسبحون بأنفسهم.

وأقول: إن المتبادر من القرآن هو قول أبي عمرو بن الصلاح؛ فإن المنسوب إلى الملائكة في القرآن التسبيحات والتهليلات لا القرآن، وفي "جمع الجوامع": إن الملائكة تضع أفواههم على قراءة القرآن؛ لتدخل الألفاظ في بطونهم، إلا أن في "جمع الجوامع" الأحاديث الرطبة واليابسة.

تحقيق القسي وبيان وجه النهي: قوله: القسي: قيل: قسّ قرية من قرى مصر، وقيل: معرب قز"ابريشم خام"، فأبدل الزاي سيناً كما في التصريف، فإذا كان من القز فمثار النهي لعله لون أو غيره.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، كَرِهُوْا الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

(٨١) بابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ عرف

٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوْعِ وَفِي السُّجُوْدِ». قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

سهر = في الخدمة - بقراءة القرآن المعظم الذي هو أعلى وأقدم وأعظم الأذكار وأفضلها، ومن لوازمها أن لا يجوز في كل موضع غير ما عيّن الشارع من الذكر فيه حرمة أو كراهية، وذلك أمر تعبّدي لا يهتدي العقل لإدراكه، وقد ذكر بعضهم مما اهتدى إليه إدراكه من أن الركوع والسجود لما كان من هيئات الخضوع وأمارات التذلّل من العباد، نهى أن يقرأ الكتاب الكريم - الذي عظم شأنه وارتفع محله - في هيئة موضوعة للخضوع والتذلل. (اللمعات) وعن الخطابي: كأنه كره أن يجمع بين كلام الله سبحانه وكلام الخلق في موضع واحد، فيكونان على السواء، والله أعلم. ثم اختلف في بطلان الصلاة، والمختار أنه لا تبطل. هذا عند الشافعي محمول على الحقيقة؛ لكون القومة والجلسة فرضًا عنده، وعند أبي حنيفة محمول على المبالغة ونفي الكمال؛ لكونهما سنة عنده.

عرف: قوله: باب إلخ: التفصيل في تعديل الأركان مر آنفاً.

حكم صلاة تارك التعديل: وكبار مشايخنا يأمرون بإعادة صلاة تارك التعديل، وفي "البدائع" عن أبي حنيفة رحمه الله: من ترك التعديل أخشى عليه أن لا تجوز صلاته.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: مَنْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَصَلَاتُهُ (حلي) فَاسِدَةٌ؛ لِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ». وَأَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ. وَأَبُو مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ (عرف) الْبَدْرِيُّ رضي الله عنه اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو. (بفتح الباء والراء)

(٨٢) بَابُ (عرف) مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

٢٥٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ (سهر عرف) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

سهر: قوله: ملء إلخ: بالنصب، وهو الأكثر على أنه صفة الحمد، والملء بالكسر: اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، =

عرف: **تحقيق الراوي**: قوله: الأنصاري البدري: قيل: إنه ليس من أصحاب بدر، بل من المقيمين في موضع بدر، وقال البخاري: إنه ممن شهد غزوة بدر.

الاختلاف في قصة حديث الباب: قوله: باب إلخ: واعلم أن المفهوم من صنيع مسلم أنه واقعة صلاة الليل، وفي رواية الترمذي في "كتاب الدعوات" تصريح أنها واقعة المكتوبة، وصرح ابن حبان والشافعي بأنها واقعة المكتوبة، وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إن في "مسلم" أنها واقعة الليل، والحال أن الدال عليه ليس إلا صنيع مسلم، ثم ظني أن الواقعة واقعة صلاة الليل؛ فإن مثل هذا الدعاء الطويل لم يكن إلا في صلاة الليل، وكذلك رواية علي رضي الله عنه أيضاً قرينة على هذا؛ فإن الواقف على صلاته عليه السلام بالليل هو علي رضي الله عنه كما يدل بعض الروايات، وهما قطعتان أو حديثان اختلطا.

حقيقة السماء والفلك والعرش والكرسي والمراد من حديث الباب: قوله: ملء السموات إلخ: قال الشيخ الأكبر: =

حلي: قوله: فصلاته فاسدة لحديث إلخ: قلت: مؤول؛ لحديث: وما نقصت من ذلك نقصت من صلاتك.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: يَقُوْلُ هَذَا فِي الْمَكْتُوْبَةِ وَالتَّطَوُّعِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ: يَقُوْلُ هَذَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَلَا يَقُوْلُهُ فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «صَلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَإِنَّمَا يُقَالُ: «الْمَاجِشُوْنِيُّ»؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْمَاجِشُوْنِ.]

سهر = وهو مجاز عن الكثرة، قال المظهر: هذا تمثيل؛ إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية، إنما المراد تكثير العدد حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجسامًا تملأ الأماكن، لبلغت من كثرتها ما تملأ السماوات والأرضين. (المرقاة)

عرف = إن السماوات السبع مركبة من العناصر الأربعة، والفلك الثامن والتاسع من العنصر الخامس، وجعل العرش والكرسي فلكاً عاشراً والحادي عشر، وقال: إن السماوات كنصف الدائرة، وقال علماء الشريعة: إن السماء والفلك متغايران، والفلك هو المدار. (الزوائد: ٣٥/١، مطبوعة بهند) وقالوا: إن الكواكب سيارة بأنفسها، وقال أبو بكر بن العربي المالكي: إن الذي نراه فوقنا ليس سماء، بل السماء لا نراه، واعلم أن المراد من الملء في حديث الباب القدر لا الامتلاء؛ فإن السماوات وإن كانت مجوفة، ولكن الأرضين السبع مستوية ومسطحة.

فائدة في المسافة بين العرش والكرسي: في رواية صحيحة عن ابن مسعود ﷺ: أن بين العرش والكرسي بحراً، مسافته خمس مائة سنة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (هود: ٧)، والله أعلم وعلمه أتم.

* * * *

(٨٣) بَابٌ مِنْهُ آخَرُ عرف

٢٥٨ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». حلي سهر سهر عرف سهر أي من الصغائر

سهر: قوله: فقولوا: ربّنا ولك الحمد: بالواو، وورد بدونها، قال الطيبي: والمختار أن الوجهين جائزان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، وقال القاضي عياض: على إثبات الواو يكون قوله: "ربّنا" متعلّقا بما قبله، تقديره: سمع الله لمن حمده، يا ربنا، فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد. قال الشيخ في "اللمعات": هذا الحديث تمسّك للإمام أبي حنيفة، أي في إتيان الإمام بالتسميع والمأموم بالتحميد، وأن لا يجمع الإمام بينهما؛ لأن هذه قسمة، والقسمة تنافي الشركة، ولهذا لا يأتي المقتدي التسميع عندنا، ومذهب مالك أيضًا مثل مذهب أبي حنيفة، وكذا مذهب أحمد في المشهور عنه تمسّكًا بالحديث المذكور، وعند الشافعي كذا ذكره الطيبي: الجمع بينهما للإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه ثبت أنه ﷺ قال: صلّوا كما رأيتموني أصلي، وكذا قاله النووي، قال القاري: فيه أن الدليل القولي أقوى من الدليل الفعلي؛ لأن قوله تشريع لا يحتمل الخصوصية بخلاف فعله، وأيضًا يحمل جمعه على حالة الانفراد، وإفراده على حالة الجمع، وبه يحصل الجمع ويوافق قوله: صلّوا كما رأيتموني أصلي، والله أعلم.

قوله: من وافق: [في الزمان أو الخشوع أو الإخلاص.] قوله: الملائكة: [أي الحفظة أو أعم من الحفظة وغيرهم.]

عرف: **المذاهب في التسميع والتحميد للإمام والمقتدي**: قوله: باب إلخ: المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن يكتفي الإمام على التسميع، والمقتدي على التحميد، واستدل عليه صاحب "الهداية" بأن الحديث يدل على القسمة، والقسمة تخالف الشركة، وعند الصاحبين: يجمع الإمام بينهما ويكتفي المقتدي على التحميد، وهكذا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، اختارها الحلواني السبذموني ومحمد بن فضل والنسفي الكبير، وروى الترمذي عن الشافعي رحمه الله الجمع بينهما لهما، وما روي عن أبي حنيفة رحمه الله يؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثر عدد الصحيحين يدل على القسمة، ولا ضير علينا، وتأول فيه الشافعية بأنه لا يدل على نفي الجمع، بل المقصود فيه ذكر الترتيب بين قول الإمام والمأموم.

وجوه مختلفة في كلمات التحميد: قوله: ربنا ولك الحمد إلخ: في هذا الدعاء أربعة أوجه: بالواو، أو بدونها، وبـ "اللهم"، أو بدونه، وأنكر ابن القيم رواية اللهم والواو جمعاً، وقال النووي بثبوت أربعة أوجه في الروايات، =

حلي: قوله: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد: قلت: فيه حجة الحنفية بعد انضمام مقدمة، وهي أن القسمة تنافي الشركة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، أَنْ يَقُوْلَ الْإِمَامُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ*»، وَيَقُوْلَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ.

قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَغَيْرُهُ: يَقُوْلُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْإِمَامُ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ.

(٨٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ[1] فِي السُّجُوْدِ

عرف

٢٥٩ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

نسبة إلى حلوان، الحلوان قرية

حلي

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»: [رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ].

---

(١) وفي نسخة: "وضع الركبتين قبل اليدين" بدل قوله: "وضع اليدين قبل الركبتين".

عرف = وما ذكر الأسانيد، وسند ما أنكر عليه ابن القيم موجود في "السنن الكبرى". ثم إن "ربنا لك الحمد" أي هذا الدعاء من خصائص هذه الأمة.

المذاهب في وضع اليدين في السجود: قوله: باب إلخ: في "الهداية": أنه يضع الأقرب إلى الأرض أولاً ثم وثم، والنهوض عكسه. وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال مالك رحمه الله بوضع اليدين قبل الركبتين على الأرض، وللطرفين حديثان، والخلاف في السنية.

حلي: قوله: إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه: قلت: خلافًا لمالك رحمه الله، متمسكًا بما في الحاشية مع الجواب.

وَزَادَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيْثِهِ: قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ: وَلَمْ يَرْوِ شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيْثَ.

قَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شَرِيْكٍ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ رضي الله عنه.

سهر: قوله: عند أكثر أهل العلم: منهم أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله عملاً بهذا الحديث، وذهب مالك والأوزاعي وأحمد في رواية إلى أن يضع يديه قبل ركبتيه بحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويضع يديه قبل ركبتيه، ولا يخفى أن أوّل هذا الحديث يخالف آخره؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك برك البعير، وأوله النهي عنه، وما قيل في توفيقه: إن الركبة من الإنسان في الرجلين، ومن ذوات الأربع في اليدين، فردّه صاحب "القاموس" في "سفر السعادة" وقال: هذا وهم وغلط ومخالف لأئمة اللغة، وقال علي القاري في "المرقاة": والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا الحديث آخره انقلب على بعض الرواة، وأنه كان "ولا يضع يديه قبل ركبتيه". وقال بعضهم: هذا الحديث منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين"، رواه ابن خزيمة، والله تعالى أعلم.

عرف: قوله: رواه غير شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وهو شريك القاضي من رواة مسلم رحمه الله.

حلي: قوله: وروى همام عن عاصم هذا مرسلاً: قلت: لا يضر؛ لأن زيادة شريك الثقة مقبول.

* * * *

(٨٥) بَابٌ آخَرُ مِنْهُ عرف

٢٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ سهر حلي فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ سهر الْجَمَلِ؟»

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ.

سهر: قوله: يعمد: [بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري.] قوله: برك الجمل: [بأن يضع يديه قبل ركبتيه كالبعير.]

عرف: قوله: باب إلخ: حديث الباب لم يخرجه المصنف بطوله، وفي بعض الروايات: وليضع يديه قبل ركبتيه، وفي "يعمد أحدكم إلخ" إنكار، وتوجه العلماء إلى حديث الباب من وجهين، أحدهما: أنه يخالف ما مر في الباب السابق. توجه العلماء إلى حديث الباب: والثاني: أن صدر الأول يغائر عجزه. فقال قائل للتطبيق بين الجملتين: إن ركبتي الحيوانات تكونان في اليدين أي في الرجلين المقدمتين، فلا خلاف بين الصدر والعجز، وقال صاحب "القاموس" راداً على هذا القائل: لم نعلم هذا في لغة العرب.

وأقول: قد صرح صاحب "الصحاح" بأن الركبتين في اليدين والعرقوبين في الرجلين، ذكره تحت لفظ العرقوب عن الأصمعي، وكذا في "الفرق بين الفرق" من علوم العرب في مقابلة الباطنية، ثم قال ابن القيم في "زاد المعاد": إن الراوي قلب في الرواية قطعاً، وأصل الرواية هذا: "وليضع ركبتيه قبل يديه" فارتفع الاعتراضان.

المراد حديث الباب: وأقول بأن مراد الحديث أن يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا للمعذور، ولا يبرك بروك الجمل، وهو أن يخفض نصفه الأعلى ويرفع نصفه الأسفل، فحاصل المعنى أن المعذور يقدم يديه قبل ركبتيه، ولا يرفع عجيزته من نصفه الأعلى، بل يخفضهما معاً، وعلى هذا لا نتعرض إلى ركبتي الجمل من كونهما في اليدين أو الرجلين، بل نتكلم في البروك، وهو جعل الأسفل مرتفعاً والأعلى منخفضاً، ويحتمل أن يقال: وليضع يديه قبل ركبتيه،=

حلي: قوله: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل: قلت: فيه حجة الحنفية.

(٨٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُوْدِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ عرف

٢٦١ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْأَرْضَ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي حُمَيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُوْنَ أَنْفِهِ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُجْزِئُهُ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ.

سهر: قوله: إذا سجد أمكن أنفه وجبهته:[يقال: مكنه الله من الشيء وأمكنه منه بمعنى، كذا في "الصراح".] فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، ويكفي بعضها، والأنف مستحب، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهما والأكثرين، وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك رحمه الله: له أن يقتصر على أيهما شاء، قال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك رحمه الله: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا، قاله النووي، ولنا: أن المراد بقوله تعالى: ﴿اسجُدُوْا﴾ هو وضع بعض الوجه عما لا سخرية فيه؛ للقطع بأن مجموعه غير مراد؛ لعدم إرادة الخد والذقن، وهو يتحقّق بالأنف، فتوقيف أجزائه على وضع آخر معه زيادة بخبر الواحد، وذا لا يجوز، وتمام البحث في "فتح القدير".

عرف = أي وليضع يديه على ركبتيه قبل أن يضع ركبتيه على الأرض، وأما ما قال ابن القيم من قلب الراوي، فله قرينة مما رواه في "معاني الآثار" عن أبي هريرة ﷺ إلا أن إسناده ضعيف.

بيان حقيقة السجدة وحكم الاقتصار بأحد من الجبهة والأنف: قوله: باب إلخ: حقيقة السجدة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله وضع الجبهة، ويشترط وضع إحدى الرجلين؛ فإن وضع الجبهة بدون إحدى الرجلين متعذر، وله ما في حديث: سجد وجهي؛ فإنه أسند السجدة إلى الوجه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو سجد على الأنف أو على الجبهة يجزئه، وقال صاحباه والجمهور: لا يجوز الاكتفاء على الأنف، وذكر في "الدر المختار" رجوع أبي حنيفة رحمه الله إلى قول صاحبيه، ومشهور مذهبنا سنية السجدة على الأعضاء السبعة، واختار ابن همام الوجوب ولزوم السجدة بتركها. قوله: حذو منكبيه: هذا للشافعي رحمه الله، ولنا أيضاً حديث صحيح أخرجه الطحاوي رحمه الله.

(٨٧) بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ

٢٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ: أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ ﷺ.

حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ يَدَاهُ قَرِيْبًا مِنْ أُذُنَيْهِ.

(٨٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُوْدِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

٢٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ (حلي) وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ». قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْعَبَّاسِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

٢٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثِيَابَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قوت: قوله: آرَاب: أي أعضاء، واحدها إرب.

حلي: قوله: وجهه إلخ: قلت: ولما صدق وضع الوجه بوضع الأنف وحده، قلنا بإجزائه.

سهر عرف
(٨٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَافِي فِي السُّجُوْدِ

٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْـرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ سهر سهر
نَمِرَةَ فَمَرَّتْ رَكَبَةٌ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، قَالَ: فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ
بتقديم القاف على الراء سهر سهر قوت عرف
بفتح النون فميم
إِذَا سَجَدَ وَأَرَى بَيَاضَهُ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ بُحَيْنَةَ وَجَابِرٍ وَأَحْمَرَ بْنِ سهر
جَزْءٍ وَمَيْمُوْنَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ وَأَبِي مَسْعُوْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ
بفتح جيم وسكون زاي
وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَلَا يُعْرَفُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ. وَالْعَمَلُ عَلَيْه عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: [قوله: باب ما جاء في التجافي: هو مستحبّ باتّفاق العلماء، ولو تركه كان مسيئًا، وصلاته صحيحة. (التقرير)] قوله: بالقاع: القاع: المكان المستوي، أي الواسع، في وطأة من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسك ويستوي نباته، والجمع قيعة وقيعان. (الدر) قوله: من نمرة: [بفتح ثم كسر مكان قريب عرفات.] قوله: ركبة: [بالتحريك أقل من الركب، جمع راكب.] قوله: عفرتي إبطيه: العفرة: بياض ليس بالناصع. وقال في "المجمع": عُفرة إبطيه: هو بياض سواد الشعر. قوله: وابن بحينة: [أي عبد الله، وبحينة اسم أمه على المختار.]

قوت: قوله: عفرتي إبطيه: أي بياضهما، والعفرة: بياض ليس بالناصع.

عرف: قوله: باب إلخ: التجافي سماه الحديث التجخية، وحديث الباب أخرجه أحمد رحمه الله في مسنده بطوله.
معنى العفرة وبيان اختلاف علماء السير في كون الأشعار في إبطي النبي ﷺ: قوله: عفرتي إبطيه: العفرة: البياض غير ناصع، اختلف علماء السير في كون الأشعار في إبطيه عليه السلام، ورواياتهم لا تكون منقودة مثل روايات المحدثين، ورواية عفرتي إبطيه عليه السلام لعلها كانت عند كونه عليه السلام مرتدياً، والله أعلم.

وَأَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، لَهُ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ الزُّهْرِيُّ كَاتِبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رضي الله عنه. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيُّ رضي الله عنه إِنَّمَا يُعْرَفُ لَه هذَا الْحَدِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

بتقديم الراء على القاف

(٩٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِدَالِ فِي السُّجُوْدِ

عرف سهر

٢٦٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ».

سهر عرف

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَخْتَارُوْنَ الْاِعْتِدَالَ فِي السُّجُوْدِ، وَيَكْرَهُوْنَ الْاِفْتِرَاشَ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ.

سهر

سهر: قوله: الاعتدال في السجود: هو التوسّط بين الافتراش والقبض وبوضع الكفّين على الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين والبطن عن الفخذ؛ إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة. (مجمع البحار)
قوله: كافتراش الكلب: [بأن لا يرفعهما من الأرض.] قوله: كافتراش السبع: هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، كبسط الكلب والذئب ذراعيه. (مجمع البحار)

عرف: **مصداق الاعتدال في السجود:** قوله: باب إلخ: قالوا: إن مصداق الاعتدال في السجود كون السجدة على الهيئة المسنونة، أي رفع العجيزة وتطويل السجود والتجافي، كنت متردداً في هذا؛ فإن ظاهر لفظ الاعتدال هو تعديل الأركان، وكذلك قال ابن دقيق العيد، حتى أن رأيت رواية في "المعجم" للطبراني دالة على أن في الهيئة المسنونة تقع السجدة على الأعضاء السبعة؛ فإنه لو لم يتجاف مثلاً، لا تقع السجدة على اليدين، فهذه شافية للتردد، ثم وجدت في "شرح الترمذي" لابن سيد الناس اليعمري موافقاً لما قلت في المرفوع في "المعجم".
نهي الشريعة عن التشبه بالحيوانات في الصلاة: قوله: افتراش الكلب إلخ: نهى الشريعة عن اختيار هيئة سبع حيوانات في الصلاة، منها افتراش السبع وتدبيح الحمار وإقعاء الكلب والتفات الثعلب وبروك الجمل ونقرة الديك وعقبة الشيطان.

٢٦٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ﷺ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بَسْطَ الْكَلْبِ». (سهر) قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٩١) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي وَضْعِ (سهر) الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

٢٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ.

٢٦٩ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَالَ الْمُعَلَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «عَنْ أَبِيهِ ﷺ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ. (عرف) مُرْسَلٌ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاخْتَارُوهُ.

سهر: قوله: بسط الكلب: أي كافتراشه، قال ابن حجر: يكره ذلك لقبح الهيئة المنافية للخشوع والأدب، إلا لمن أطال السجود وشقّ عليه اعتماد كفّيه، فله وضع ساعديه على ركبتيه لخبر: شكا أصحاب رسول الله ﷺ مشقّة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال ﷺ: استعينوا بالركب، رواه جماعة موصولاً. وسيجيء في الصفحات الآتية.

قوله: وضع اليدين: [وإن لم يضع يديه فكرهه بعض العلماء، وقال بعضهم: لم يجز السجود وعليه الإعادة. (التقرير)]

عرف: **قول صاحب "الغنية" في مسألة الباب مخالف للقواعد**: قوله: باب إلخ: في "غنية المستملي" للحلبي شرح "المنية": من حَرَفَ أصابع رجليه عن القبلة في السجود تفسد صلاته، والموافق للقواعد أنه مكروه تحريماً، ولا تفسد الصلاة.

ضبط المرسل وتعريفه اصطلاحاً: قوله: مرسل: كان القياس كتابة "مرسل" بالألف أي مرسلاً، كما هو مقتضى =

(٩٢) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّلْبِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَالرُّكُوْعِ

٢٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ قَرِيْبًا (سهر عرف) مِنَ السَّوَاءِ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ.

٢٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.]

سهر: قوله: قريبا من السواء: أي كان زمان ركوعه وزمان سجوده وزمان الجلوس بين السجدتين قريبًا من السواء - وهو بفتح سين ومد - أي كان أفعال الصلاة قريبًا من السواء، إلا القيام للقراءة والقعود للتشهد؛ فإنه يطولهما، وقيل: أراد أن صلاته كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا أخفها أخف بقية الأركان. (المجمع)

عرف = حالة النصب، وقال السيوطي: وجدت المتقدمين يكتبون المنصوب بلا ألف على لغة ربيعة، إلا أنهم يشكلون النصب، والمرسل في اصطلاح أصول الحديث ترك الصحابي، وفي اصطلاح أصول الفقه ترك الراوي في أي موضع كان، ومرسل مصطلح أصول الحديث حجة عند الجمهور، ولكن الأقوى المتصل كما قال الطحاوي، لا كما قال صاحب "الحسامي".

قوله: باب إلخ: واقعة الباب واقعة المكتوبة. قوله: قريبا من السواء: في "البخاري" استثناء القيام والقعود أي التشهد. المراد من حديث الباب: وفي حديث الباب مبالغة الراوي، وقيل: إن المراد التناسب لا التقارب، وظني أن غرض الراوي التقارب.

* * * *

(٩٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادِرَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

٢٧٢ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ ﷺ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ - قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَسْجُدَ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الْجُيُوْشِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

سهر: قوله: لم يحن رجل منا إلخ: [بضم النون وكسرها من نصر وضرب، أي لم يعوج.] قال المظهر: فيه دلالة على أن السنة للمأموم أن يتخلّف عن الإمام في أفعال الصلاة مقدار هذا التخلف، وإن لم يتخلف جاز إلا في تكبير الإحرام؛ إذ لا بد للمأموم أن يصبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، ومذهبنا: أن المتابعة بطريق الموصولة واجبة، حتى لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل تسبيح المقتدي ثلاثًا، فالصحيح أنه يوافق الإمام، =

عرف: **حكم المبادرة**: قوله: باب إلخ: المبادرة مكروهة تحريماً فيكون تركها واجباً، قال علماء المذاهب الثلاثة من الشوافع والموالك والحنابلة ﷺ: إن المبادر صار مرتكب الحرام وصحت صلاته، وهذا يدل على اجتماع الكراهة تحريماً والصحة عندهم خلاف ابن تيمية ﷺ.

معنى كلمة "غير كذوب": قوله: وهو غير كذوب: غرضه نفي الكذب من الرأس، وإن كان صيغة المبالغة، وإن قيل: إن الصحابة كلهم عدول، فكيف اهتم بشأن هذا الصحابي؟ ولِمَ ذكر عدم كذبه؟ يقال: مثل هذه المحاورة تكون لداعية مقام.

قوله: حتى يسجد رسول الله إلخ: هذا حين بدن النبي ﷺ وكبر سنه.

المذاهب في متابعة الإمام: اختار أبو حنيفة ﷺ أن يعقب المقتدي، واختار صاحباه التراخي.

شيخ: قوله: لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله ﷺ: في مذهب إمامنا أنه تجب متابعة الإمام على المأموم على سبيل الاتصال من غير مكث كثير؛ لقوله ﷺ: إذا ركع فاركعوا إلخ، فمعنى الحديث: أن هذا وقع =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِنَّ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ إِنَّمَا يَتْبَعُوْنَ الْإِمَامَ فِيْمَا يَصْنَعُ، وَلَا يَرْكَعُوْنَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوْعِهِ، وَلَا يَرْفَعُوْنَ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا.

سهر = ذكره علي في "المرقاة"، ولعل مكثهم هذا المقدار للاحتياط من وقوع السبقة على الإمام، ويدلّ عليه ما ورد أنه ﷺ قال: لا تبادروا في ركوع ولا سجود؛ فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا سجدت؛ أني قد بدنت.

شيخ = أحيانًا للضرورة، وهي أن الإمام إذا كان شيخًا، والمأموم شابًا قويًّا، فعلى المأموم أن ينتظر الإمام حتى يقرب إلى السجود، ثم بعد ذلك ينحني المأموم ويسجد، وإلا فيبلغ المأموم الشاب قبل الإمام الشيخ في السجود، وفيه وعيد، فلهذا كان ينتظر الصحابة؛ لأنه ﷺ صار في آخر عمره جسيمًا، وأما لو كان المأموم شيخًا والإمام شابًّا فعلى المأموم أن يتابعه متّصلاً مع إمامه، وإلا فربما يقع أن يقوم الإمام الشاب من السجود، والمأموم لم يسجد إلى الآن، أو معنى قوله: "حتى يسجد عليه السلام" يعني قرب إلى السجود.

* * * *

(٩٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عرف

٢٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ». سهر حلي

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﷺ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ. وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ. عرف

سهر: قوله: لا تقع إلخ: بضم التاء وسكون القاف من الإقعاء، وهو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه، كذا في "الهداية"، وقال: هو الصحيح. قال ابن الهمام: هذا احتراز عن قول الكرخي: "أن ينصب قدميه كما في السجود، ويضع أليتيه على عقبيه"؛ لأن المذكور في الكتاب هو صفة إقعاء الكلب، وقوله: "هو الصحيح" أي كون هذا هو المراد في الحديث، لا أن ما قال الكرخي غير مكروه، بل يكره ذلك أيضًا. وصرّح بكراهتهما تحريمًا في "البحر الرائق".

عرف: **تفسير الإقعاء وحكمه**: قوله: باب إلخ: للإقعاء تفسيران، أحدهما: أن ينصب الركبتين ويضع الألية على الأرض، بشرط وضع اليدين على الأرض، هذا تفسير الطحاوي، ويساعده اللغة، وهذا مكروه تحريماً، والثاني: أن يجلس على عقبيه في الجلسة، وهذا تفسير الكرخي، وهذا مكروه تنزيهاً، وقال النووي تبعاً للبيهقي: إن الإقعاء بالمعنى الثاني سنة على ما قال ابن عباس ﷺ، وذكر الشيخ ابن الهمام عبارة النووي، ولم يرد عليه بشيء، وصنف العلامة قاسم بن قطلوبغا رسالة سماها "الأسوس في سنة الجلوس" وقال: لم يذهب أحد من الأربعة إلى سنية ما قال النووي، وأتى بالعبارات، وحديث الباب ليس بذلك القوي، وهو مشتمل على التفسيرين، وقيل: الإقعاء هو الانحناء إلى القدام.
الكلام في حارث الأعور: قوله: الحارث الأعور: هو تابعي وليس بكذاب؛ لما قال الذهبي في خارج "التهذيب": إن التابعين ليس فيهم كذاب، نعم بعضهم سيء الحفظ.
حكم حديث الباب: وضعف الترمذي حديث الباب، وعندي بسند آخر صحيح بهذا اللفظ.

حلي: قوله: لا تقع بين السجدتين: قلت: نقل عن ابن الهمام في "الحاشية": فالجواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين: أحدهما مستحب، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه، وركبتاه في الأرض، وهو المروي عن العبادلة، والمنهي أن يضع أليتيه ويديه على الأرض، وينصب ساقيه. قلت: واستحباب الأول أيضًا مقيد بالعذر.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَكْرَهُوْنَ الْإِقْعَاءَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

(٩٥) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِقْعَاءِ

٢٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

قوت سهر عرف سهر شيخ عرف

سهر: قوله: جفاء بالرجل: ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم، أي بالإنسان، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع رواة مسلم. قال ابن عبد البر: بكسر الراء وسكون الجيم، وقال: ومن ضم الجيم فقد غلط. وردّ الجمهور على ابن عبد البر، وقالوا: الضمّ، هو الصواب. (النووي)

قوله: هي سنة نبيّكم: ظاهره مخالف لما مضى من النهي عن الإقعاء، قال ابن الهمام: روي عن طاوس، قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: "هي السنة" الحديث، وكذا روى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يقعون، =

قوت: قوله: إنا لنراه جفاءً بالرجل: قال ابن سيد الناس: كان ابن عبد البر يقوله بكسْر الراء وسكون الجيم، ويقول: من فتح الراء وضم الجيم فقد غلِط. قال: والذي اختاره الأكثرون مَا رده ابن عبد البر، قالوا: وهذا الذي يصلح أن ينسب لهُ الجفا.

عرف: قوله: جفاء إلخ: روي "جفاءً بالرِّجل" والمشهور "جفاءً بالرَجل"، والجفاء: البلادة لا الفهيم.

مستدلات الجمهور: قوله: سنة نبيكم: هـــذا مسلك النووي. ولنا ما في "موطأ مالك" عن ابن عمر ﷺ تصريح أنه ليس بسنة.

زيادة الاعتماد عند المحدثين في نقل السنة على ابن عمر ﷺ: ومن المعلوم عند المحدثين أن زيادة الاعتماد في نقل السنة على ابن عمر ﷺ، فإن ابن عباس ربما يقول باجتهاده ورأيه ويعبره بالسنة، ويمكن التأويل في =

شيخ: قوله: بل هي سنة نبيّكم ﷺ: الإقعاء على قسمين، أحدهما: أن يقعد على أليتيه ناصبًا ركبتيه كإقعاء الكلب. وثانيهما: أن ينصب قدميه كما في السجود ملصقًا ركبتيه بالأرض، واضعًا أليتيه على قدميه. فلما تعارض قول ابن عباس ﷺ مع نهي النبي ﷺ عن الإقعاء، فأوّل بعض العلماء بأن الإقعاء المكروه هو الأول كإقعاء الكلب، والسنّة =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، لَا يَرَوْنَ بِالْإِقْعَاءِ بَأْسًا. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُوْنَ الْإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

سهر = قال في الجواب المحقق عنه: إن الإقعاء على ضربين: أحدهما مستحب، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه، وركبتاه في الأرض، وهو المروي عن العبادلة، والمنهي أن يضع أليتيه ويديه على الأرض، وينصب ساقيه.

وفيه: أن قوله: "أحدهما مستحب" مخالف لما مرّ عن قريب من قوله: "بل يكره ذلك أيضًا" ولما صرّح في "البحر"، اللّهم إلا أن يقال: إن هذا الجواب المحقّق على رأي ابن عباس كما جاء مفسرًا عن ابن عباس: من السنّة أن يمسّ عقبيك أليتيك، ذكره القاضي عياض، أما مذهبنا فهو كراهة الضربين كما ذكره.

ثم الجواب عن قول ابن عباس: "هي السنة" ما قال الخطابي: إن الحديث ضعيف منسوخ، يؤيده ما في "الموطأ" لمحمد: أخبرنا مالك، أخبرني صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة، فذكرت ذلك له، فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت. قال علي القاري: والمعنى: أنه خلاف السنة إلا أني أفعله لعذر، قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين، ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والله تعالى أعلم.

عرف = كلام ابن عباس رضي الله عنهما بحمله على مورد من موارد الكلام، ولنا ما في "مسند أحمد" بسند قوي: "نهى رسول الله ﷺ عن التورك والإقعاء"، وهذا يفيدنا خاصة في اختيار الافتراش في القعدة الثانية، وقال أحمد بعد رواية الحديث: "وليس العمل على هذا"، فوالله أعلم ما أراد بذلك؟ أتعليلاً أو عدم اختياره فقهاً؟

شيخ = هو الثاني أي الإقعاء على القدمين، لكنه ليس بسديد؛ لأن إقعاء الكلب مكروه اتفاقًا، والخلاف في الثاني فقط؛ لأن الإقعاء يفعل لحصول الاستراحة بين السجدتين، وهي بالإقعاء على القدمين لا بإقعاء الكلب.

فالأولى أن يقال: الإقعاء على القدمين أيضًا ليس بأولى سوى الضرورة، وأما للضرورة فجائز، وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: "سنة نبيكم" أي جائز في الضرورة، يحتمل أنه عليه السلام فعله للضرورة أو لبيان الجواز.

* * * *

(٩٦) بَابُ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عرف

٢٧٥ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي».

٢٧٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه. وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ هَذَا جَائِزًا فِي الْمَكْتُوْبَةِ وَالتَّطَوُّعِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ مُرْسَلاً.

عرف: قوله: ما يقول بين السجدتين: قال أحمد بفرضية دعاء "اللهم اغفر لي إلخ" بين السجدتين، وقال القاضي ثناء الله الپاني پتي رحمه الله باستحباب الدعاء؛ خروجاً عن الخلاف، ونعم ما قال القاضي المرحوم: لا سيما في هذا العصر؛ فإن تحفظ الجلسة متعذر بدون تعيين الدعاء فيها.

* * * *

(٩٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِمَادِ فِي السُّجُوْدِ
عرف

٢٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَشَقَّةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوْا، فَقَالَ: «اسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ».
سهر قوت

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا. وَكَأَنَّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ.
عرف

سهر: قوله: استعينوا بالركب: [أي وضع المرفقين على الركبتين، كذا سمعته.]

قوت: قوله: استعينوا بالرُّكب: قال ابن العربي: لما شَكَوْا إليه المشقة، قال: يكفيكم الاعتماد على الركب رَاحَة. وقال صاحب "التتمة": إذا كان يُصلي وَحده وطوَّل السجود ولحقه مشقة بالاعتماد على كفيه، وضع سَاعديه على ركبتيه؛ لحديث أبي هريرة هذا.

عرف: أنواع الاعتماد في السجود واختلاف الأئمة فيه: قوله: الاعتماد في السجود: الاعتماد على نوعين، أحدهما: أن يضع الذراعين على الفخذين في السجدة عند العذر، وهو مراد الترمذي، والثاني: أن يعتمد على الأرض حين القيام إلى الثانية، وهذا معمول الشافعية، وقالوا: إنه سنة، ولم أجد لهم ما يدل على السنية، ونقول بالاعتماد على الركبتين عند القيام إلى الثالثة، وأشار أبو داود إلى مختار الأحناف في شرح الحديث، بأن الحديث يدل على مختارنا، ونسب الشوكاني إلى أبي داود والترمذي شيئاً في حاشية أبي داود [في] "باب صفة السجود"، ولم أجد ما نسب إليهما فاتركه. قوله: هذا حديث لا نعرفه إلخ: الرجال كلهم ثقات.

* * * *

(٩٨) بَابٌ كَيْفَ النُّهُوْضُ مِنَ السُّجُوْدِ

عرف

أي القيام

٢٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

في الأولى والثالثة

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَصْحَابُنَا.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «يَقُوْلُ أَصْحَابُنَا»: [وَمَالِكٌ رضي الله عنه يُكْنَى أَبَا سُلَيْمَانَ.]

عرف: غرض الباب واختلاف الأئمة في جلسة الاستراحة: قوله: باب إلخ: الغـــرض ههنا ذكر جلسة الاستراحة، وهذه سنة عند الشافعي رحمه الله، ومذهب أبي حنيفة ومالك والجمهور رحمهم الله والمشهور عن أحمد رحمه الله تركها، ونقل المحدثون عن أحمد رحمه الله: إن أكثر الأحاديث على تركها، وليس مراد قول أحمد أنها نافية، بل شبيه ما قلت: إن أكثر أحاديث في ترك رفع اليدين أي أكثرها ساكتة، مع ذكر أكثر السنن والمستحبات في أحاديث صفة الصلاة، وفي "فتح الباري" رجوع أحمد إلى جلسة الاستراحة، ونقله ابن القيم في "زاد المعاد" ورجح الترك من جانبه، وظني أن أحمد لم يرجع، وفي "البحر" عن الحلواني: أن الخلاف في الأفضلية لا في الجواز، فلو أتى بها الحنفي أو تركها الشافعي لا بأس، وذكر مثل قول الحلواني في "شرح الفرائد السنية" للكواكبي، وفي "الكبير": من أتى بجلسة الاستراحة يلزمه سجدة السهو.

وأقول: لعله أراد ما خرج عن القدر المسنون، وأما أدلتنا على تركها، فما أخرجه في "فتح القدير" و"الجوهر النقي"، وقد أقر الحافظ وغيره بأن حديث مسيء الصلاة خال عنها، وذكرها بعض الرواة في حديث مسيء الصلاة، فأشار البخاري إلى تعليله في "كتاب الاستيذان"، ولعل البخاري قائل بمختارنا؛ فإنه بوب بـــ"باب من قال إلخ"، وعندي أنه إذا بوب بهذا التعبير لا يختار ذلك المذكور، وبوب الطحاوي على جلسة الاستراحة، وحملناها على حالة العذر، والمراد بها الحاجة.

* * * *

(٩٩) بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

٢٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِيَاسٍ - وَيُقَالُ: خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ - عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

حلي

اسم امرأة

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. وَخَالِدُ بْنُ إِيَاسٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَيُقَالُ: خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ. وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ هُوَ صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ. وَأَبُو صَالِحٍ - اسْمُهُ نَبْهَانُ - مَدَنِيٌّ.

سهر

أي بدون الجلوس

يقوم

بالنون ثم الموحدة

سهر: قوله: خالد بن إياس: قال ابن الهمام: قول الترمذي: "العمل عليه عند أهل العلم" يقتضي قوّة أصله وإن ضعف خصوص هذا الطريق، وهو كذلك أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، ولم يجلس، وأخرج نحوه عن علي، وكذا عن ابن عمر وابن الزبير، وكذا عن عمر، وأخرج عن الشعبي قال: كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله ﷺ ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم، وأخرج عن النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ، فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة، ينهض كما هو ولم يجلس، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ﷺ، وأخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، فذكر معناه.

فقد اتّفق الأكابر الذين كانوا أقرب إلى النبي ﷺ وأشدّ اقتفاء لأثره والتزاما بصحبته من مالك بن الحويرث ﷺ على خلاف ما قال، فوجب التقديم؛ ولذا كان العمل عليه كما سمعته من قول الترمذي وابن عمر: "إنه نهى النبي ﷺ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة"، رواه أبو داود، وفي حديث وائل: أنه ﷺ إذا نهض اعتمد على فخذيه"، والتوفيق أولى، فيحمل ما روى مالك بن الحويرث على حالة الكبر، وقد روي أنه ﷺ قال: لا تبادروني بركوع ولا بسجود؛ فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت، تدركوني به إذا رفعت؛ أني قد بدنت. (أبو داود)

حلي: قوله: كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه: قلت: فيه حجة الحنفية، والجواب عن التضعيف ما في الحاشية عن ابن الهمام، والحديث الأول محمول على الكبر.

عرف شيخ

(١٠٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

٢٨٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم.

سهر عرف حلي

أي أبو عيسى

سهر: قوله: التحيات: جمع تحية: أي السلام، وقيل: الملك، وقيل: البقاء. والصلوات: أي الخمس، وقيل: العبادات. والطيبات: أي من الصلاة والدعاء والثناء، وقيل: التحيات: العبادات القولية، والصلوات: الطاعات البدنية، والطيبات: الخيرات المالية، نقله السيوطي، وهو أجمع الأقوال، قال ابن الملك: روي أنه ﷺ لما عُرج به أثنى على الله تعالى بهذه الكلمات، فقال الله تعالى: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، =

عرف: أشهر كلمات التشهد واختلاف الأئمة في اختيار التشهد: قوله: باب إلخ: ثبت كثير من صيغ التشهد، والأشهر - وهو أصح ما في الباب بإقرار المحدثين - تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مختار الأحناف، واختار مالك تشهد الفاروق الأعظم رضي الله عنه، واختار الشافعي تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، وفي عامة كتبنا جواز كل من التشهدات، وقال صاحب "البحر" باحثاً عن جانبيه: ينبغي وجوب تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وتشهد ابن مسعود رضي الله عنه مروي بستين طريقاً، ذكره البزار، وأخرجه محمد في "كتاب الآثار"، قال محمد: أخذ أبو حنيفة بيدي وعلمني تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أخذ حماد بيدي وعلمني تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، قال أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ووصله إلى رسول الله ﷺ.

شرح كلمات التشهد: قوله: التحيات إلخ: "التحيات" أي العبادات القولية. و"الصلوات" أي الفعلية. =

شيخ: قوله: باب ما جاء في التشهد: أخذ أبو حنيفة رحمه الله بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه؛ لكون حديثه أصح الأحاديث =

حلي: قوله: التحيات لله إلخ: قلت: فيه تشهد الحنفية.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيْثٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ.

سهر = فقال ﷺ: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال جبريل: "أشهد أن لا إله إلا الله". وبه يظهر وجه الخطاب، وأنه على حكاية معراجه ﷺ في آخر الصلاة التي هي معراج المؤمنين. (المرقاة)

قوله: وهو أصحّ حديث عن النبي ﷺ في التشهّد: وهو قول أبي حنيفة وجمهور العلماء، وهو أصحّ، واختار مالك تشهّد عمر ﷺ، والشافعي وأحمد تشهّد ابن عباس، كذا في "شرح الموطأ" لعلي القاري، قال ابن الهمام: تشهّد ابن مسعود اتّفق الأئمة الستّة عليه لفظًا ومعنىً، وهو نادر؛ لأن أعلى درجات الصحيح عندهم ما اتّفق عليه الشيخان ولو في أصله، فكيف إذا اتّفق الستة على لفظ، وتشهّد ابن عباس معدود من أفراد مسلم، وإن رواه غير البخاري من الستة. قال محمد في "الموطأ": وكان ابن مسعود يكره أن يزاد فيه حرف أو ينقص، وهذا منه يدلّ على غاية حفظه ونهاية ضبطه. =

عرف = "الطيبات" أي المالية، وذكر بعض الأحناف: قال رسول الله ﷺ في ليلة الإسراء: التحيات لله إلخ، قال الله تعالى: "السلام عليك أيها النبي إلخ"، قال رسول الله ﷺ: السلام علينا وعلى عباد الله إلخ، ولكني لم أجد سند هذه الرواية، وذكره في "الروض الأنف".

التعارض في قول البخاري والسبكي: وفي "البخاري" عن ابن مسعود ﷺ: كنا نقول بالخطاب في حياته عليه الصلاة والسلام، وبالغيبة بعد الوفاة، وقال السبكي في "شرح المنهاج": كان جمهور الصحابة يقولون بالخطاب في الحالين خلاف ابن مسعود ﷺ وتبعه.

حقيقة ألفاظ الخطاب: وأقول: إن ألفاظ الخطاب في لسان العرب لاستحضار المخاطب تخييلاً، ولا يجب علم المخاطب، كما يقال: وا جبلاه وا ويلاه يا زيداه للميت، فعلى هذا لا يدار الخطاب على حالة الحياة، وفي "المفصل": المنادى ما يدخل عليه لفظ النداء.

الإنكار على ثبوت علم الغيب للنبي ﷺ: واعلم أنه من قال: "السلام عليك" وهو يزعم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم كلامه، فارتكب الأمر غير الجائز، وعلم النبي ﷺ اطلاعي لا كلي، فإن علم الله تعالى غير متناه وعلمه عليه الصلاة والسلام متناه، كما يدل كثير من الآيات والأحاديث على هذا، وأكفر الفقهاء من قال: "عَلِمَ الغيبَ" لغير الله تعالى.

شيخ = في هذا الباب، ومعنى قوله: "التحيات لله والصلوات والطيبات": أن العبادات القولية والبدنية والمالية كلّها لله. وروى النسائي في هذا التشهد: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، فعليك أن تتأمّل بازدياد الكلمات بعد قولك: "أشهد أن لا إله إلا الله" في حالتي الإمامة والانفراد.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَإِسْحَاقَ»: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوْا فِي التَّشَهُّدِ. فَقَالَ: عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ.]

سهر = وذكر ابن الهمام: قال أبو حنيفة: أخذ حماد بيدي وعلّمني التشهّد، وقال حماد: أخذ إبراهيم بيدي وعلّمني التشهّد، وقال إبراهيم: أخذ علقمة بيدي وعلّمني التشهّد، وقال علقمة: أخذ عبد الله بن مسعود بيدي وعلّمني التشهّد، قال عبد الله: "أخذ رسول الله ﷺ بيدي وعلّمني التشهّد كما يعلّمني السورة"، فكان يأخذ علينا بالواو والألف واللام. والمعنى أنه كان يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، بالواو العاطفة وبالألف واللام موضعي "السلام".

ومن اللطائف المناسبة للمقام ما في "شرح السنة": حكي أن أعرابيًا دخل على أبي حنيفة، وهو جالس مع أصحابه، فقال: بواو أم بواوين، فقال أبو حنيفة: بواوين، فقال: بارك الله فيك، كما بارك في لا ولا، فلم يعلم بعد من الأصحاب السؤال والجواب، فسألوه عن ذلك، فقال: سألني عن التشهد: هل هو بواو واحدة كتشهد أبي موسى الأشعري أم بواوين كتشهّد ابن مسعود؟ فقلت له: بواوين، فقال لي: بارك الله فيك، كما بارك في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية.

* * * *

(١٠١) بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

٢٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، فَكَانَ يَقُوْلُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. وَرَوَى أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ (بنونٍ وموحدة) الْمَكِّيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي التَّشَهُّدِ.

(١٠٢) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي التَّشَهُّدَ (عرف)

٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

عرف: إخفاء التشهد وعدم وجوب سجدة السهو بجهره: قوله: باب إلخ: يخفي التشهد عند الكل، ولا يجب سجدة السهو عندنا بجهره؛ فإن وجوب السجدة في جهر ما يخافت أو عكسه في القراءة، لا في التشهد.

* * * *

(١٠٣) بَابٌ[عرف] كَيْفَ الْجُلُوْسُ فِي التَّشَهُّدِ

٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ - افْتَرَشَ[حلي] رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى - يَعْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى - وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

(١٠٤) بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

٢٨٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ﷺ، فَذَكَرُوْا صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ﷺ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ - فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى،

عرف: اختلاف الأئمة في هيئة الجلوس المسنونة: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة ﷺ بالافتراش في القعدتين، وقال مالك ﷺ بالتورك فيهما، وهو نصب اليمنى أو إسقاطها وإخراج اليسرى إلى الجانب الأيمن، والجلوس على الأرض، وقال الشافعي ﷺ بالافتراش في الأولى والتورك في الثانية، وقال أحمد ﷺ بالتورك في القعدة التي بعدها سلام، وتمسك الشوافع بحديث الباب، وسيأتي مفصلة بتصريح مرادهم، وصرح ابن جرير الطبري بالتخيير في الطرق الأربعة، وسيأتي تفصيل الأدلة عن قريب.

حلي: قوله: افترش رجله اليسرى إلخ: قلت: فيه حجة الحنفية، والحكاية وإن لم يكن لها عموم، لكن انضمام القرائن من اهتمامه للنظر في صلاته ﷺ، ثم بيانه يدل على نظره في جلسات متعددة، فافهم، وأيضًا لو كان هيئة القعود الأخير غير هذا، لما سكت عنه، فالسكوت في معرض البيان بيان.

وَأَقْبَلَ حلي بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ، يَعْنِي السَّبَّابَةَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوْا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ عَلَى وَرِكِهِ، وَاحْتَجُّوْا سهر بِحَدِيْثِ أَبِي حُمَيْدٍ رضي الله عنه، وَقَالُوْا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى. الورك ما فوق الفخذ

(١٠٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ* عرف

٢٨٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فِي الْإِشَارَةِ»: [فِي التَّشَهُّدِ].

سهر: قوله: واحتجوا بحديث أبي حميد: [كما سيجيء في آخر باب صفة الصلاة] ولنا: ما مرّ من حديث وائل ابن حجر وقول عمر رضي الله عنهما: "من سنّة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، والجلوس على اليسرى" رواه النسائي، والبخاري بلفظ: "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى"، وقول عائشة: "كان رسول الله ﷺ يفتتح الصلاة" إلى أن قالت: "وكان يفترش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى"، كذا في "البرهان".

عرف: قوله: الإشارة: أي الإشارة بالمسبحة في التشهد.

بيان الصفات في كيفية الإشارة: ثبت الإشارة بصفات ثلاثة، إحداها: ما في "أمالي أبي يوسف"، ورواية وائل في "مسلم" أي يعقد الوسطى والإبهام ويضم الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. والثانية: ما في الصحيحين و"موطأ محمد" عن ابن عمر رضي الله عنهما. والثالثة: ما في "ابن ماجه" عن ابن الزبير رضي الله عنهما.

الإشارة سنة عند أئمة الأحناف الثلاثة: والإشارة سنة باتفاق أئمتنا الثلاثة، فإنه ذكر محمد في موطئه، وقال: وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك روى الحديث أبو يوسف رحمه الله في أماليه، وزعم بعض المصنفين نفيها؛ لعدم ذكرها في ظاهر الرواية، وهذا الوهم فاسد، وأطنب ملا علي القاري رحمه الله في رسائله وأكثر الروايات، =

حلي: قوله: وأقبل بصدر اليمنى على قبلته: قلت: وفي "البخاري" عن حميد: وقعد على مقعدته.

فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَنُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ.

سهر: قوله: وضع يده اليمنى على ركبته إلخ: ظاهره موافق لما في "الدر المختار": أن المفتى به عندنا أنه يشير باسطًا أصابعه كلّها. قال ابن الهمام: لا شكّ أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة، فالمراد - والله أعلم - وضع الكف، ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة، وهو المروي عن محمد في كيفية الإشارة، قال: يقبض خنصره والتي تليها، ويحلق الوسطى والإبهام، ويقيم المسبحة، كذا عن أبي يوسف في "الأمالي"، وهذا فرع تصحيح الإشارة، وعن كثير من المشايخ: لا يشير أصلاً، وهو خلاف الرواية والدراية.

وفي "الموطأ" لمحمد رحمه الله: كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الصلاة، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلّها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال محمد: وبصنع رسول الله ﷺ نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قال علي القاري: وكذا قول مالك والشافعي وأحمد، ولا يعرف في المسألة خلاف للسلف من العلماء، وإنما خالف فيها بعض الخلف في مذهبنا من الفقهاء، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف = وقال في بعض رسائله: لولا حديث ظنوا بالمؤمنين خيراً لأكفرت صاحب "الكيدانية"، ولا نعلم صاحب "الكيدانية" أنه معتبر أو غيره، وقال صاحب "الدر المختار": يشير باسطاً أصابعه، ورد عليه صاحب "رد المحتار"، وقال: لم أجد ما نسب صاحب "الدر" إلى "البرهان"، وكتب ابن عابدين الشامي رحمه الله رسالة في هذا، وقال الشيخ السرهندي المجدد رحمه الله: إن الحديث مضطرب فيه، وقال: والعجب من ابن الهمام رحمه الله أنه لم يقل بالاضطراب بين الأحاديث، ولا اضطراب؛ فإن الحديث مروي عن كثير من الصحابة، والغرض من الكل رفع المسبحة وضم باقيتها، كما قال ابن قيم في "الزاد"، وقال صاحب "القاموس" في "سفر السعادة": إن الأحاديث تبلغ عدداً كثيراً. وأقول: إن الأحاديث ثلاثة، نعم طرقها كثيرة.

اختلاف الأئمة في وقت الإشارة: وأما موضع الإشارة، فقال الشافعية: يرفعها على كلمة "أشهد"، ويضع على الإثبات، ويضم الأصابع من ابتداء التشهد، ويقول الحلواني: يضم حين الرفع وهو على كلمة "لا" النفي ويخفضها على الإثبات، ثم لا يبسط الأصابع؛ لعدم ثبوته، كما قال الملا علي القاري رحمه الله في بعض رسائله، وأما المرفوع في موضع الرفع ووضعه، فلم أجده ولا الموقوف، ولعل لعمل أهل المذهبين مسكة، وأما هذا الموضع المذكور هنا، فقول الحلواني وليس من الأئمة، وقال مولانا المرحوم الگنگوهي: لا يضعها كل الوضع، وهناك حديث يخبر الراوي فيه بأنه أمال شيئاً ولم يضع، ودل كلام الطحاوي في ضمن التورك والافتراش أنه لا يضع إلى الآخر، وقال: إن ظاهر رفعها، وهو يدعو أنه رفعها إلى الدعاء، والدعاء يكون في الأخير. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ، يَخْتَارُوْنَ الْإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا.

عرف

(١٠٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيْمِ فِي الصَّلَاةِ

٢٨٦ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ:

حلي

ابن مسعود

عرف = وأقول: إن مسألة الطحاوي صحيحة، ولكن استنباطه فيه نظر؛ فإن الدعاء في عرف الشريعة وهو ذكر الله تعالى، فيطلق الدعاء على التشهد أيضاً، وبعض ألفاظ "مصنف ابن أبي شيبة" مؤمية إلى أن رفعها ليس من ابتداء التشهد، وفي الروايات أن في الرفع إشارة إلى توحيد البارئ عزّ برهانه.

فائدة في أقسام الدعاء: في وتر "البحر" عن "المبسوط": أن الدعاء على أربعة أنحاء: دعاء التضرع: وهو برفع اليدين، ويجعل ظهريهما إلى الأرض والكفين أي باطنهما إلى السماء. ودعاء الابتهال: بمحض القلب. ودعاء التوحيد: بـــ إصبع واحدة. ودعاء آخر يجعل فيه باطن الكفين إلى وجهه، وظهرهما إلى السماء، وفي بعض كتبنا أن هذه الأنحاء الأربعة عن محمد بن الحنفية رحمه الله.

المذاهب في عدد التسليم: قوله: باب إلخ: مذهب الثلاثة التسليمتان، وقال مالك رحمه الله: يسلم الإمام واحدة تلقاء الوجه ويسلم المأموم ثلاث تسليمات يميناً وشمالاً، وتلقاء الوجه لجواب الإمام، وتمسك المالكية بحديث عائشة رضي الله عنها اللاحق، وتكلم الطحاوي والترمذي في سنده، وقال متأولونا: إنه بدأ السلام من تلقاء وجهه ومده إلى الجانب الأيمن. وأقول: عندي حديثان صحيحان لمذهب مالك رحمه الله: ما استدل به أحد.

أحدهما: ما في "سنن أبي داود" باب الوتر، قال أبو عمر المالكي كما ذكره الزرقاني: إن الخلفاء الأربعة روي عنهم التسليمة الواحدة. وثانيهما: ما أخرجه النسائي في سننه عمل ابن عمر رضي الله عنهما، ثم رفعه في "باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر المغرب والعشاء"، ولمالك رحمه الله حديث آخر أخذته من "تاريخ ابن معين"، ولكني لم أجد سنده.

بيان حكم التسليم: والمشهور في مذهبنا وجوب التسليمتين، وفي رواية شاذة وجوب أحدهما وسنية الثانية كما في "فتح القدير"، ولعل المختار هي الشاذة، والمذكور لنا مسكت في التسليمة الواحدة للإمام قبل سجدة السهو، وكان اعترض علينا لا ثبوت للتسليمة الواحدة.

حلي: قوله: أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: خلافا لمالك رحمه الله فيما ذكروه، وأولوا "تلقاء وجهه" أنه عند السلام يكون وجهه نحو القبلة، ثم يلتفت، لا أن الالتفات منفي لا سيما والرواية ضعيفة.

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ وَعَمَّارٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

(١٠٧) بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

٢٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَمِيْلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

سهر: قوله: كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة إلخ: ذهب مالك إلى أنه يسلم بتسليمة واحدة قبل وجهه أخذًا بهذا الحديث، والثلاثة على أنه يسلّم بتسليمتين؛ لما سبق من حديث ابن مسعود، رواه الخمسة ومسلم بمعناه، قال الشيخ ابن الهمام: حديث ابن مسعود أرجح مما أخذ به مالك عن حديث عائشة، وروي عن الإمام أحمد في تأويل حديث عائشة ﷺ أن معناه أنه كان يجهر بتسليمة واحدة. =

شيخ: قوله: تسليمة واحدة من تلقاء وجهه: له معنيان، أحدهما: أن يشرع السلام من تلقاء وجهه ويحول إلى الأيمن ويختمه. والثاني: أنه ﷺ كان يدور بعد التسليم إلى الجانب الأيمن كثيرًا، وإلى الأيسر قليلاً، فعلى هذا المعنى، =

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ: زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ الشَّامِ يَرْوُوْنَ عَنْهُ مَنَاكِيْرَ، وَرِوَايَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَشْبَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَأَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ وَقَعَ عِنْدَهُمْ (أي عنه) لَيْسَ هُوَ هَذَا الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالْعِرَاقِ، كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ، قَلَّبُوْا اسْمَهُ.

وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيْمِ فِي الصَّلَاةِ. وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِيْمَتَانِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَرَأَى قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً فِي الْمَكْتُوْبَةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيْمَتَيْنِ.

سهر = قال ابن قدامة: والمعنى في هذا أن الجهر في غير القراءة إنما هو للإعلام، وقد حصل بالأولى، وقال: معنى قول عائشة: "تلقاء وجهه": أنه ﷺ كان يبتدئ بقوله: "السلام عليكم" إلى القبلة، ثم يلتفت عن يمينه ويساره، والتفاته كان في أثناء سلامه.

شيخ = لا تعارض بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن حمل على التعارض، فالأخذ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أولى؛ لكونه أقوى من حديث عائشة رضي الله عنها كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، وإن لم يحمله على التعارض فيمكن التطبيق بينهما، بأن في حديث عائشة ليس نفي السلام الثاني؛ لأن فيه كيفية السلام الأول، بأنه كان يشرع من تلقاء وجهه، ويختم بالجانب الأيمن، وأما السلام الثاني فمسكوت عنه في الحديث، وابتداؤه من الأيمن، واختتامه في الأيسر. وقال أحمد في تأويل حديث عائشة رضي الله عنها: يعني أنه عليه السلام كان يسلم بالجهر في الجانب الأيمن فقط.

* * * *

(١٠٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ حَذْفَ السَّلَامِ سُنَّةٌ

سهر عرف

٢٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَعْنِي أَنْ لَا تَمُدَّهُ مَدًّا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيْرُ جَزْمٌ، وَالسَّلَامُ جَزْمٌ. وَهِقْلٌ يُقَالُ: كَانَ كَاتِبَ الْأَوْزَاعِيِّ.

سهر: قوله: حذف: [حذف السلام تخفيفه وترك الإطالة فيه. (الدر)] قوله: لا تمده: [أي لا يمدون ولا يعرب أواخر حروفها بل يسكن، فيقال: الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، والجزم: القطع. (مجمع البحار)]

قوت: عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة: قال ابن سيد الناس: هذا ممَّا يدخل في المسند عند أهل الحديث أو أكثرهم، وفيه خلاف بين أرباب الأصول معروف. قوله: التكبير جزم: قال ابن سيد الناس: بالجيم والزاي المعجمتين، قال: وقيده بعضهم بالحاء والذال المعجمة، ومعناه: سريع، من الجزم، وهو السرعَة. =

عرف: معنى الحذف: قوله: حذف: أي يقف في الآخر ولا يمد الألف.

قوله: قرة بن عبد الرحمن إلخ: هذا هو راوي كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله إلخ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

بيان حال الراوي: وهذا الراوي متكلم فيه، وضعفه الأكثر وحسنه الشيخ تاج الدين السبكي تلميذ الذهبي في "الطبقات الشافعية"، وحسنه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح شيخ النووي، وقرة بن عبد الرحمن قد يسمى بقرة بن حَيْوِيل أيضاً.

بيان الاضطراب في الحديث "كل أمر إلخ" وغرضه وحكمه: وأما حديث كل أمر ذي بال إلخ، ففي بعض طرقه لفظ "بسم الله"، وفي بعضها: "الحمد لله"، وفي بعضها: "بذكر الله"، والحديث واحد، والغرض من جميع الألفاظ هو ذكر الله تعالى، والحديث لا يبلغ مرتبة الحسن إلا بـــ"اللهم".

قوله: جزم: وفي "المقاصد الحسنة" نقل السخاوي عن السروجي الحنفي رواية "حذم" بالحاء المهملة بدل المعجمة، والذال بدل الزاي.

حلي: قوله: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم: قلت: وبهذا علم جهل من كسر الهاء في الأول.

(١٠٩) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ* عرف

٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ: «اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». سهر حلي سهر

٢٩٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». من المعائب والحوادث أي تعاليت وتعظمت

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِذَا سَلَّمَ»: [مِنْ الصَّلَاةِ].

سهر: قوله: إذا سلم لا يقعد إلخ: قال ابن الهمام: مقتضى العبارة أن يفصل بذكر قدر ذلك تقريبًا، فأما ما يكون من زيادة غير متقاربة مثل العدد السابق من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، فينبغي استنان تأخيره عن السنة البتة، وكذا آية الكرسي، وما ورد في الأخبار لا يقتضي وصل هذه الأذكار، بل كونها عقيب السنة، انتهى مختصرًا.
قوله: ومنك السلام: [أي منك يرجى ويستفاد ويستوهب. (التقرير)]

قوت = وقد أخرج عبد الرزاق هذا الأثر في "مُصنفه"، وزاد في آخره يقول: "لا يُمَدُّ"، وبهذا فسَّرهُ ابن الأثير في "النهاية"، والرافعي في "الشرح الكبير" وآخرون، وأغرب المحب الطبري فقال: معناه: لا تُمدُّ ولا تُعربُ بل يُسكَّن آخِرُه. وهذا الأخير مردود كما بسطته في الفتاوى.

عرف: قدر الجلوس بين الفرائض والسنن وعادة النبي ﷺ فيه: قوله: باب إلخ: في "فتح القدير": إن السنة في الصلاة التي بعدها سنن أن لا يجلس بعد السلام إلا قدر: "اللهم أنت السلام ومنك السلام إلخ"، ومثل هذا الدعاء، وكذلك صح عن عائشة ﵂، ثم قال الشيخ: إن عادته أداء السنن في بيته، والسنة بعد الصلاة الجلوس قدر هذا الدعاء، وقد ثبت أدعية طويلة بعد الصلاة فكيف وجد الصحابة الأدعية الطويلة من النبي ﷺ؟ فأجاب بأن طرق معرفة الأذكار كثيرة.
وأقول: قد ثبت رواية الصحابة الأذكار الخفية منه ، فما كان سبيل المعرفة في الأذكار الخفية هو السبيل بعينه ههنا، ثم ذكر عن الحلواني: لو أتى بالأذكار الكثيرة بعد الفريضة قبل السنن لا بأس، =

حلي: قوله: لا يقعد إلا مقدار ما يقول إلخ: قلت: أي في غالب الأحوال؛ لئلا يعارض الروايات الأخرى.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَوْبَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.*

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ (عرف) لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ (سهر شيخ) ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ».

٢٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ (عرف)، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَقَدْ رَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ نَحْوَ حَدِيْثِ عَاصِمٍ.]

سهر: قوله: ولا ينفع: [أي لا ينفع ذا الغناء منك غنىً، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. (مجمع البحار)]

عرف = وقال بعد هذا: إن قول الحلواني لا يخالفني؛ فإن "لا بأس" يدل على أنه خلاف الأولى، وهو مرامي، والأدعية بعد الفريضة قبل السنن ثبتت كثيرة، ولكنه لا يجمعها، بل يأتي بأيتها شاء.

قوله: لا شريك له: أقول: الأولى الوقف على كلمة "له".

معنى الرحبة: قوله: الرحبي: الرحبة - بفتح الحاء - فناء المسجد، وبسكونها بلدة أو قرية، وقال صاحب "القاموس": إن الرحبة بسكون الحاء إذا نسب إليها، يقال: الرحبي، بفتح الحاء.

شيخ: قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد: له معنيان، أحدهما: ذكره المحشون، فانظروا. والثاني: يعني لا ينفع منك لصاحب النسب نسبه، بل صاحب النسب الشريف والخسيس سواءان عندك، والمرجّح العمل، فمن عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها، والله الواحد الصمد، سبحانه لا إله إلا هو.

مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». قَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.* وَأَبُو عَمَّارٍ اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(١١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِنْصِرَافِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ عرف

٢٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا، عَلَى يَمِيْنِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ بَدْلَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ»: [حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ].

سهر: قوله: على يمينه وعلى شماله: يعني أن الأمر واسع لم يجب الاقتصار على جانب واحد لما يجيء، وقد صحّ الأمران عنه ﷺ، ولما يروى عن علي أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. قال علي القاري: فإن استوى الجانبان، فينصرف إلى أيّ جانب شاء، واليمين أولى؛ لأنه ﷺ كان يحب التيامن في كل شيء. =

عرف: **تحقيق معنى الانصراف في حديث الباب**: قوله: باب إلخ: ليس مراده إلا ما قال الكبار، وقد شرح الحديث قول علي رضي الله عنه مفسراً، وكذلك قرينة على هذا الشرح في "أبي داود" عن عبد الله، فشرح الحديث أن السنة إما استقبال القوم بالوجه، أو الذهاب إلى الحاجة أو البيت، ويأخذ الذهاب عن جانب يمينه أو يساره، وقد بوب البخاري على هذا المراد، وقال الطيبي في مراد الحديث: كان يُقبل على الناس إذا لم يرد الخروج بوجهه من جانب يمينه إلخ، (حاشية أبي داود) فالسنة ما ذكرت، وفي ظاهر الرواية: قال محمد: يستقبل الإمام قومه، بشرط أن لا يكون تجاه وجهه مصل يصلي.

وأقول: لو كان المصلي خلف الصف الأول لا يدخل تحت قول محمد رحمه الله، وأما شرط الاستقبال زيادة المقتدين على عشرة رجال، فلا تعويل عليه، واعلم أنه يستثنى من استقبال القوم قدر عشر كلمات توحيد، كما صح في صلاة الصبح وصلاة المغرب أيضاً.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ هُلْبٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ، إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ. وَقَدْ صَحَّ الأَمْرَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ.

عرف

(١١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ

سهر

٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى

سهر = فعلم من هذا أن الانصراف على اليمين مندوب، وعلى الشمال رخصة، كذا يفهم من الطيبي، وقول ابن مسعود ﷺ: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه" الحديث، هذا إذا اعتقد الوجوب كما يدل كلمة "عليه" قال الطيبي: فيه أن من أصرّ على أمر مندوب، وجعل عزمًا و لم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر؟ هذا محل تذكر للذين يصرون على الاجتماع في اليوم الثالث للميت، ويرونه أرجح عن الحضور للجماعة ونحوه.

قوله: حدثنا علي بن حجر إلخ: اعلم أنه قد استدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأبو يوسف على فرضية الطمأنينة والقومة والجلسة؛ فإنه ﷺ نفى عن الرجل الصلاة، وكان قد ترك الطمأنينة والقومة والجلسة، وعند أبي حنيفة ومحمد: الاطمئنان في الركوع والسجود في ظاهر الرواية على تخريج الكرخي واجب، يجب سجود السهو بتركه، وعلى تخريج الجرجاني سنة، وأما القومة والجلسة فسنة، وعليه بعض المالكية، كذا في "اللمعات".

قال الشيخ ابن الهمام: ولهما: أن الركوع هو المطلوب بالنص جزء للصلاة، وكذا السجود بقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (الحج: ٧٧)، ولا إجمال فيهما؛ ليفتقرا إلى البيان، ومسماهما يتحقق بمجرد الانحناء ووضع بعض الوجه مما لا يعد سخرية مع الاستقبال، فخرج الذقن والخد، والطمأنينة دوام على الفعل لا نفسه، فهي غير المطلوب به أي بالنص، فوجب أن لا تتوقف الصحة عليها بالخبر الواحد، وإلا كان نسخًا؛ لإطلاق القاطع به، وهو ممنوع عندنا، مع أن الخبر يفيد عدم توقّف الصحة عليها، وهو قوله ﷺ: وما انتقصت من هذا شيئا فقد انتقصت من صلاتك، فعلم أنه ﷺ إنما أمره بإعادتها؛ ليوقعها على غير كراهة، لا للفساد، ومما يدلّ عليه تركه ﷺ إياه بعد =

عرف: اسم خاص لحديث الباب: قوله: باب إلخ: حديث الباب حديث مسيء الصلاة، ورواه أبو هريرة ورفاعة ابن رافع أخو صاحب الواقعة خلاد بن رافع ﷺ والأخوان بدريان، وفي هذا الحديث ذكر ذخيرة من أحكام الصلاة كما يظهر على من يتتبع في جميع طرق الحديث.

ابْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا - قَالَ رِفَاعَةُ: وَنَحْنُ مَعَهُ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ، فَصَلَّى فَأَخَفَّ (عرف) صَلَاتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، (أي صلاة كاملة أو صحيحة) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا،.....

سهر = أوّل ركعة حتى أتم، ولو كان عدمها مفسدًا لفسدت بأول ركعة، وبعد الفساد لا يحل المضي في الصلاة، وتقريره عليه السلام من الأدلة الشرعية، وحينئذ وجب حمل قوله عليه السلام: فإنك لم تصل على الصلاة الخالية عن الإثم على قول الكرخي، والمسنونة على قول الجرجاني، والأول أولى؛ لأن المجاز حينئذ في قوله: "لم تصل" يكون أقرب إلى الحقيقة، ولأن المواظبة دليل الوجوب، وقد سئل محمد عن تركها، فقال: إني أخاف أن لا تجوز.

عرف: قوله: فأخف صلاته إلخ: أي في تعديل الأركان، وأما تخفيف القراءة فثابت عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً، وكانت صلاته في المسجد كما في "المستدرك" بعد أن فرغ رسول الله ﷺ.

الاختلاف في تعديل الأركان: وتمسك الحجازيون بحديث الباب على ركنية تعديل الأركان بأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنك لم تصل، وتمسك العراقيون به على وجوب تعديل الأركان بقوله عليه الصلاة والسلام: وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك إلخ.

الإشكال في حديث الباب ورفعه: ولي في حديث الباب إشكال، وهو: أنه كيف يسكت صاحب الشريعة على فعل المكروه تحريماً أو الحرام الصريح؟ قال صاحب "البحر": إن ارتكاب المكروه تحريماً صغير، وقال العلامة في "التلويح": إنه قد يكون كبيرة أيضاً، والحق مع العلامة، وفي المتون أن المكروه تحريماً أقرب إلى الحرام، ونص محمد رحمه الله على أن كل مكروه حرام، فرجل الباب مرتكب الحرام عند جمهور الأئمة، ومرتكب المكروه تحريماً عندنا، فما أجاب العلماء إلا بأن سكوته عليه الصلاة والسلام كان للتعزير، وهذا بعيد لا يقبله اللبيب، وأيضاً هذا إنما يصح على تقدير عدم إساءة من يصلي بالكراهة أو بالحرام، ويريد أنه يصلي بالصحة بعده ثانياً في الوقت، ولم أجد النقل فيه.

اختلاف الأئمة في حصول الثواب لمرتكب المكروه: هذا، وينظر أن الرجل الذي ارتكب المكروه تحريماً، هل يحرز شيء ثواب أم لا؟ فذكر في "النهر" أنه لا ثواب له أصلاً في قول، وشيء ثواب في قول، وأما الشافعية فلهم في وجدان الثواب أقوال أربعة ذكرها في "جمع الجوامع".

وأقول: إنه لا يحرز الثواب في صوم الأيام الخمسة، ويحرز شيء ثواب لو عرض الكراهة في الصوم سوى كراهة الأيام الخمسة، ولو ارتكب المكروه تحريماً يحرز شيء ثواب في الصلاة، ودل كثير من مسائل صاحب المذهب أبي حنيفة رحمه الله =

كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَعَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُوْنَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيْبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ: «أَجَلْ،

عاف الطعام أي كرهه شاق عليهم

عرف = على ما حررت من وجدانه شيء ثواب. قال أبو حنيفة رحمه الله: من شرع الصوم في الأيام الخمسة لا يجب عليه القضاء، ولو شرع الصلاة في الأوقات المكروهة، يجب عليه قضاؤها بإفسادها، وأشكل وجه الفرق بين الصوم والصلاة على كثير من العلماء، وقال أبو بكر الحنفي رحمه الله في وجه الفرق: إن كراهة الصوم في الأيام الخمسة مجمعة عليها خلاف كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة، وقال أيضاً: إن تحريمة الصلاة قول، فيكون نذراً حكماً، ويدل على هذا المسائل الثمانية لأبي حنيفة رحمه الله بخلاف الصوم؛ فإنه لا نذر فيه حكماً، واتفقوا على لزوم النذر فتفرقا، هذا يشفي ما في الصدور، وأما ما قال العلامة في "التلويح" لا يشفي، وكذلك يدل بعض أمور الشارع على إحراز ثواب قليل، فعلى هذا سكوته عليه الصلاة والسلام لا يكون بعيداً، وأيضاً كان الرجل غير عالم بالمسألة فلا يأثم، هذا ما اتفق.

وحديث الباب يدل على مرتبة الواجب، وتفصيل مرتبة الواجب مر سابقاً.

حاصل مرتبة الواجب وحقيقته: وحاصل مرتبة الواجب أن الواجب نشأ من الظنية، فعلمنا بما هو ظني الثبوت، وعامل الخصم معاملة القطع، فخرج الواجب من صورة الدليل، وأما حقيقة الواجب فلا يتعرض إليه الأصوليون، بل يبحثون من صورة الدليل، فقال الشيخ: لما كان مدار الوجوب على الظنية لم يكن الواجب في حقه عليه الصلاة والسلام، فإن الظن عنه متعذر، أقول: إن حقيقة الواجب التكميل كالسنن فإنها مكملات، إلا أن للتكميل مراتب، أعلى وأدنى، ومرتبة التكميل في الواجب أيضاً، وأشار بعض العلماء إلى التكميل كما قال في "الاختيار شرح المختار": إن النوافل والسنن تكون مكملات للفرائض في الحشر، كالواجب إنه مكمل للفرض.

الإشكال على تعديل الأركان ورفعه: واعلم أن ما استدل الأحناف على وجوب تعديل الأركان بحديث الباب أورد عليه الخصم، بأن حكم الانتقاص ليس براجع إلى تعديل الأركان، بل إلى المجموع من المذكور في الجملة، نقول: دلت الأحاديث على بقاء شيء مع ترك التعديل مثل حديث سرقة الصلاة في "أبي داود"، وحديث كجائع يأكل تمرة أو تمرتين؛ فإن هذا الحكم راجع إلى ترك التعديل، والبحث بقدر الضرورة مر ابتداءً، وذكر ابن تيمية أن تركيب الصلاة عند الأئمة الثلاثة من الفرائض والسنن والواجبات، وعند الشافعي من الفرائض والسنن، ثم ذكر حديث الباب، فإذا سلم الوجوب عند الحنابلة، فكيف يرد على الأحناف على مرتبة الواجب؟ وليعلم أن الخلاف في واجب الشيء لا الشيء الواجب، وواجب الشيء ليس إلا في الصلاة والحج، وأما الشيء الواجب ففي كل شيء.

ما ثبت بالقاطع لا يثبت أركانه وشروطه بالظني، وما ثبت بالظني يجوز إثبات أركانه وشروطه بالظني، كصلاة الاستسقاء وغيرها.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ».

قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الأُوْلَى أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رِفَاعَةَ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ،.....

سهر: قوله: رجل: [قال العسقلاني: هو خلاد بن رافع الأنصاري. (المرقاة)]

حلي: قوله: فإن كان معك قرآن فاقرأ: قلت: فيه دليل الحنفية في عدم افتراض تعيين الفاتحة.

قوله: وكان هذا أهون عليهم من الأولى: قلت: صريح في مذهب الحنفية أن ترك الواجب يكون موجبًا للنقصان لا للفساد.

شيخ: قوله: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك: فهم سيدنا أبو حنيفة رحمه الله معنى قوله عليه السلام: فارجع فصل فإنك لم تصل من أوّل الأمر ما فهم الصحابة بعد بيانه عليه السلام، يعني إنك لم تصل على وجه الكمال، وفهم الشافعي رحمه الله من قوله: فارجع فصل إلخ ما فهم أصحابه ﷺ قبل تفسيره عليه السلام، يعني عدم جواز الصلاة، فعليك بالإنصاف في فرق الذهانة بين إمامنا والشافعي وأبي يوسف رحمهم الله في فهم معنى قوله عليه السلام، فقالا: إن التعديل من أركان الصلاة، ولا تجوز الصلاة بدون التعديل، وأيضًا استدلّا بقوله عليه السلام: لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.

فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: «ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي. فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».

عرف: محمل أمر الشارع، وعدم الفرق في العمل بين الفرض والواجب: قوله: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن: اعلم أن أمر الشارع يحمل على ما هو مرضي عنده، بحيث يكون جامع الفرائض والواجبات والسنن، وأيضاً لا فرق في العمل بين الفرض والواجب عندنا.

المراد من حديث الباب: وقال الحافظ: إن هذه القطعة في ضم السورة كما في "أبي داود": ثم اقرأ بأم القرآن و ما شاء الله أن تقرأ في حديث رفاعة رضي الله عنه، وأما قوله ﷺ: وإلا فاحمد الله إلخ ففي حق المعذور عندنا وعند الشافعية وغيرهم، والمسألة للمعذور هكذا عند الكل.

المذاهب في حكم الفاتحة في الأخريين: قوله: وافعل ذلك في صلاتك كلها: اختار ابن الهمام والشيخ العيني رحمهما الله وجوب الفاتحة في الأخريين، والمشهور في المذهب سنية القراءة في الأخريين، وأما مختار العيني والشيخ فمروي عن حسن بن زياد عن أبي حنيفة، وتمسك العيني والشيخ بحديث الباب بأنه أمر الشارع، وسيما ما أخرجه أحمد في مسنده: وافعل ذلك في كل ركعة، ولكني متردد في هذا؛ فإن المحقق ابن أمير الحاج خالف شيخه، وقال: ثبت عن جماعة من الصحابة ترك القراءة في الأخريين، ولم يذكر إلا اسم علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وأثر علي رضي الله عنه أخرجه العيني في "العمدة" بسند حسن: "أن علياً يسبح في الأخريين" وأثر ابن مسعود رضي الله عنه في "مصنف ابن أبي شيبة"، والمتبادر من أثرهما الترك، وإن كان مجال التأويل، ثم ذكر في موضع أن في القراءة خمسة مذاهب: مذهب الحسن البصري السنية، ولا يقول بوجوب الفاتحة، وفي مذهب الوجوب في الركعتين وهو مشهور مذهبنا، ورواية عن مالك، وأما المشهور عن مالك فالفرضية في الثلاثة، وفي رواية عن مالك الوجوب، أي الفرضية في أربع ركعات، ومذهب آخر خامس، ونحمل حديث الباب على مشهور مذهبنا على السنية لا الوجوب.

حلي: قوله: ثم اقرأ بما تيسّر إلخ: قلت: صريح في مذهب الحنفية.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَى ابْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ». وَرِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَصَحُّ.

وَسَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، وَرَوَى عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَأَبُو سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ اسْمُهُ كَيْسَانُ. وَسَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ يُكْنَى أَبَا سَعْدٍ.*

٢٩٥ - حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ ﷺ - يَقُوْلُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالُوْا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالُوْا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ،فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ» وَرَكَعَ،.....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَبَا سَعْدٍ»: [وَكَيْسَانُ عَبْدٌ كَانَ مُكَاتَبًا لِبَعْضِهِمْ].

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ قَبْلَ رَقْمِ (٢٩٥): [بَابٌ مِنْهُ].

حلي: قوله: بلى: قلت: أي بوجه خاص، هو الاعتناء بالنظر إلى حفظ الصلاة عنه.

ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ،

سهر قوت سهر قوت عرف قوت عرف شيخ نزل باعد

سهر: قوله: فلم يصوِّب رأسه: بضم ياء وفتح صاد وكسر واو مشدد، أي لم يحطّ حطًّا بليغًا حتى لم يعتدل. (المجمع)
قوله: ولم يُقنع: من "أقنع رأسه" إذا رفع، أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. (المرقاة)

قوت: قوله: فلم يصوب رأسه: أي لم يخفضه. قوله: ولم يقنع: أي: لم يرفع رأسه.
قوله: وفتخ أصابع رجليه: بفاء ومثناة فوقيَّة وخاء مُعجمة، أي نصبها وغمز موضع المفاصِل منها، وثناها إلى باطن الرِجل، وأصل الفتخ اللين.

عرف: مذهب الزيدية والشافعية: قوله: ثم هوى إلى الأرض ساجداً: قال الزيدية: يرفع اليدين عند الهوي إلى السجود، وقال الشافعية: يرفع عند الانتصاب أو حال الانتصاب الكامل.
ذكر جلسة الاستراحة في حديث الباب ودليل الأحناف: في حديث الباب ذكر جلسة الاستراحة، ولنا الحديث القولي في قصة خلاد بن رافع، وهو ظاهره نفي جلسة الاستراحة.
معنى الفتخ: قوله: فتخ أصابع رجليه: أي عطفها، وأصل الفتخ بسط الطائر جناحيه مائلاً إلى الأرض للجلوس، حديث الباب للشافعية، أخرجه البخاري بطريق عطاء.
تضعيف حديث الباب: وعلله الطحاوي بأن في "البخاري" محمد عن أبي حميد، ولكنه ليس له سماع، فيكون الحديث منقطعاً، ووجه عدم السماع أن في الحديث ذكر أن أبا قتادة أيضاً كان في المجلس ومات أبو قتادة في عهد علي ﷺ، وصلى عليه علي ﷺ، وولد محمد بن عمرو بن عطاء بعد عهد علي ﷺ، وتعقب الحافظ على الطحاوي، والحال أن ابن قطان المغربي وابن دقيق العيد موافقان له في تعليل الحديث، كما ذكر الزيلعي في "التخريج" إلا أن في "التخريج" حذف العبارة من الناسخ، ثم قال الطحاوي: إن الراوي ساقط من البين هو عباس بن سهل، فأجاب الحافظ في "الفتح" بأن في موت أبي قتادة قولين، قيل: مات في عهد علي ﷺ، وقيل: بعد عهد علي ﷺ.
وأقول: كيف يقول الحافظ بهذا؟ والحال أنه صحح في "التلخيص الحبير" في الجنائز موت أبي قتادة في عهد علي ﷺ وصلاته عليه، وأجاب الحافظ ثانياً بأنه لعل ذكر أبي قتادة وهم، ولكن المحاضرين الآخرين كافون للمسكة والاحتجاج. واعلم أنه روى أبو حميد صفة الصلاة مرتين، مرة في عهد علي ﷺ قولاً ورواه عباس بن سهل، =

شيخ: قوله: وفتخ أصابع رجليه: أي وجه أصابع رجليه إلى القبلة.

ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ،

أي عطف

عرف

عرف = ثم رواها بعده فعلاً، وكان محمد في هذه الواقعة وأبو قتادة في الأولى، ويتأول في قول محمد: "سمعت أبا حميد"، أي سمعت كلامه وإن كان بالواسطة، كما يقال في "الهندية": میں نے فلاں کی سنی.

المراد من السجدتين: قوله: من السجدتين: أي الركعتين، وإليه جمهور العلماء، وحمل الخطابي السجدتين على ظاهرهما في "معالم السنن".

حديث الباب دليل الشافعية: وحديث الباب دليل الشافعية في التورك، ولأحدٍ أن يقول: إن التورك يصدق على افتراشنا أيضاً لغة كما في "القاموس" وغيره، ولكن الحق أن تغيير الراوي التعبير في القعدتين يدل على توركهم.

تعرض الأحناف للشافعية: وعارض الأحناف الشافعية بما في "مسلم" عن عائشة رضي الله عنها ذكر الافتراش في القعدتين، ويمكن لهم أن في التورك أيضاً فرش اليسرى ونصب اليمنى، لكن تبادر الحديث عن اتحاد التعبير في القعدتين للأحناف.

تنبيه في الفرق بين التورك والافتراش: يصدق الافتراش على التورك والتورك على الافتراش لغة، وإذا كان بينهما تصادق، فالفارق هو الجلوس على الأرض على مذهبهم، والجلوس على الرجل اليسرى على مذهبنا.

بيان مستدلات الأحناف والاعتراض عليها والجواب عنه: فلنا ما في "النسائي" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإن قيل: ما في "النسائي" في القعدة الأولى، وكلامنا في الثانية، فنقول بناءً على الروايتين أخرجهما مالك في موطئه، أحدهما: "عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فإنك تفعل إلخ"،

وظني أن الرجل الذي تربع هو ابن دينار نفسه، فدل هذه الرواية على تربع ابن عمر رضي الله عنهما في الرابعة، ولعله كان تربع في الثانية أيضاً؛ فإن العذر فيهما، والرواية الثانية في "موطأ مالك": "عن عبيد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له إلخ" فانسحب حكم الافتراش على القعدتين، وهذه الرواية رواية النسائي، فخرج مرامنا من النظر إلى ما في "موطأ مالك" من الحديثين وما في "النسائي". ثم اعلم أن المذكور في "الموطأ" سند الرواية الثانية من عبيد الله مصغراً غلط، والصحيح عن عبد الله مكبراً؛ لما في "النسائي" عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإذاً ثبت افتراشنا بحديث النسائي، وتوركهم بحديث الباب. =

ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ[عرف] رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ[سهر] عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «إِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ» يَعْنِي إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ.

سهر: قوله: وقعد على شقه: اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: فقال بعضهم: يتورّك في التشهدين، وهو قول مالك، وقال بعضهم بالافتراش فيهما، وهو قول أبي حنيفة، وبعضهم بالتورّك في تشهد بعده السلام، سواء كان هناك تشهدان أو تشهد واحد، وفي غيره الافتراش، وهو قول الشافعي، وقال بعضهم: كل صلاة فيها التشهدان، ففي الآخر منهما يتورّك، وإن كان التشهّد واحدًا يفترش، وهو مذهب أحمد، وقيل: وجه قول أبي حنيفة أن في كثير من الأحاديث وقع ذكر الافتراش مطلقًا، بأن السنة في التشهد هذا، وأن جلوس النبي ﷺ في التشهّد كان هكذا من غير تقييد بالأولى أو بالأخرى، ففي "مسلم" عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يفترش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. وفي "سنن النسائي" عن ابن عمر، عن أبيه، قال: من سنة الصلاة نصب القدم اليمنى. واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى، كذا قال الشيخ ابن الهمام، وأيضًا هذا الجلوس أشقّ وأشدّ وأفضل الأعمال، وقد وقع في بعض الأحاديث التورك في التشهّد الأخير، فحملوها على حالة العذر، أو كبر السن، أو طول الأدعية؛ لأن المشقّة فيه أقلّ. (اللمعات)

عرف = وجه الترجيح لنا: فوجه الترجيح لنا إطلاق ابن عمر رضي الله عنهما لفظ السنة على الافتراش، والخلاف في المختار لا في الجواز، وقال الحافظ: إن للشافعية ما في "موطأ مالك" أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه إلخ، نقول: وإن فعله ابن عمر، لكنه أطلق لفظ السنة على افتراشنا، وأما الجواز فلا ننكره أيضاً، وبعد هذا قوي استدلالنا بما في "مسلم" عن عائشة رضي الله عنها، وقال النووي: إنه للأحناف، ولكنه لم يخرجه البخاري؛ لأنه لم يثبت عنده سماع أبي الجواز عن عائشة رضي الله عنها، ولكن المعاصرة كافية عند الجمهور ومسلم خلاف البخاري، وحديث مسلم أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه سنداً ومتناً، وظاهره يخالفنا ولكنه وقع فيه سقط من الناسخ، فينبغي النظر فيه، وذكر الشوافع نكتة أن اختلاف الهيئة في السجدتين يرفع الالتباس، وقال الأحناف: إن المكرر في الصلاة يكون على شاكلة واحدة مثل السجدة والركوع.

قوله: أخر رجله إلخ: أي أخرجها إلى الجانب الأيمن.

٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ[عرف] بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ ﷺ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيْهِ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا الْحَرْفَ: «قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ».*

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: زَادَ أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا الْحَرْفَ: «قَالُوْا: صَدَقْتَ، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ».]

عرف: تحقيق الحلواني في الرواية: قوله: والحسن بن علي الحلواني إلخ: واعلم أن الحلواني هذا منسوب إلى بلدة حلوان، وأما شمس الأئمة الحلواني فليس بمنسوب إلى بلدة حلوان كما زعموا، بل نسبته إلى الحلوى، ويقال له: الحَلواني بفتح الأول وضمه، والحَلاوي والحَلوائي.

* * * *

(١١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ عرف

٢٩٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ وَأَبِي بَرْزَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِالْوَاقِعَةِ. وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مِنْ سِتِّينَ آيَةً إِلَى مِائَةٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى ﷺ: أَنْ اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ سهر.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ.

سهر: قوله: المفصل: [من سورة محمد أو الفتح أو الحجرات - هو أشهر - إلى آخر سورة البروج.]

عرف: اختلاف عبارات كتبنا في تقدير مقدار القراءة: قوله: باب إلخ: اختلف كتبنا، ففي بعضها اعتبار السور، وفي بعضها اعتبار الآيات، وكذلك في الأحاديث أيضاً، وقال مولانا المرحوم الكنگوهي باعتبارهما. المراد من ستين أو مائة وبيان حجتنا: واعلم أن المراد من ستين أو مائة في الصبح ستون أو مائة في الركعتين، ولنا ما ذكرنا من أوساط المفصل وطوالها وقصارها أثر عمر الفاروق ﷺ الذي كتبه إلى أبي موسى ﷺ في اليمن.

* * * *

(١١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عرف

٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ﴿السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ﴾ وَ﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ وَشِبْهِهِمَا. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ خَبَّابٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْبَرَاءِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ تَنْزِيْلِ السَّجْدَةِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ آيَةً. حلي سهر عرف

سهر: قوله: كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر إلخ: تطويل القراءة في الركعة الأولى هو مذهب الأئمة في الصلوات كلّها، ومذهب محمد من أصحابنا، وعندهما مخصوص بصلاة الفجر؛ إعانةً للناس على إدراك الجماعة؛ لأن الركعتين استويا في حقّ القراءة، فيستويان في المقدار، ويستأنس به بالرواية في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري ﷺ، قال: كنا نحرز قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين قدر قراءة الم تنزيل السجدة، وفي رواية: في كل ركعة قدر ثلاثين آية، بخلاف الفجر؛ فإنه وقت نوم وغفلة، وحديث الإطالة =

عرف: اختلاف الأئمة في تطويل الركعة الأولى على الثانية: قوله: باب إلخ: عن محمد بن حسن ﷺ تطويل الأولى على الثانية في الخمسة وهو مذهب الشافعي ﷺ، وعند الشيخين التساوي بين الركعتين إلا في الفجر، وظاهر الحديث لمحمد والشافعي ﷺ، وأجيب من جانب الشيخين بأن تطويل الأولى كان بسبب الثناء، والخلاف في الأولوية لا في الجواز واختار ابن همام قول محمد ﷺ.

تنبيه: تعيين الأوساط أو الطوال أو القصار من بين المفصل بالصلوات مستحب.

قوله: الركعة الأولى: أي الشفعة الأولى كما يدل ما في "مسلم" عن أبي سعيد الخدري، وكذلك ما في "سنن ابن ماجه".

حلي: قوله: أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة: قلت: فيه حجة للحنفية في القراءة بالظهر بطوال المفصل، فيقدم على ما كتب عمر ﷺ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوْسَى رضي الله عنه: أَنْ اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ. سهر

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ كَنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، عرف

يَقْرَأُ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ. سهر

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تَعْدِلُ صَلَاةُ الْعَصْرِ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي الْقِرَاءَةِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: تُضَعَّفُ صَلَاةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْقِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ.

سهر = محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوّذ والتسمية، وبما دون ثلاث آيات، وقال في "الخلاصة": إن قول محمد أحبّ، هكذا في "اللمعات".

قوله: بأوساط المفصل: [من البروج إلى آخر لم يكن.]

قوله: بقصار المفصل: [من لم يكن إلى آخر القرآن.]

عرف: القراءة في العصر: قوله: أن القراءة في صلاة العصر إلخ: عندنا في العصر أوساط المفصل، وهذا يخالفنا ظاهره، ولكن الأمر من السواء وأحواله في السفر مختلفة؛ فإنه ثبت عنه قراءة المعوذتين في الصبح، وفي العشاء قراءة: "والتين والزيتون".

بيان الأقوال في ضم السورة في الأخريين: واعلم أن في ضم السورة في الأخريين ثلاثة أقوال لنا ذكرها ابن عابدين الشامي رحمه الله: قيل: بلزوم سجدة السهو بضم السورة، وقيل: مكروه ولا يلزم سجود السهو، وقيل: مباح ليس بسنة ولا مكروه، اختارها فخر الإسلام وهو المختار، وأكثر عمله عليه السلام عدم الضم؛ لما في "مسلم": "ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب إلخ".

* * * *

(١١٤) بَابٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ عرف

٢٩٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عرف وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ بِالْمُرْسَلَاتِ، فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عزَّ وَجَلَّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم. أي بالجماعة

عرف: قوله: باب إلخ: واقعة الباب واقعة مرض موته عليه الصلاة والسلام.

قوله: المراد من الخروج وبيان صلاة النبي ﷺ في مرض موته: قوله: خرج إلينا إلخ: قال الحافظ والعيني: إن خروجه عليه الصلاة والسلام لم يكن إلى المسجد بل إلى البيت، وقال الحافظ: إنه عليه الصلاة والسلام لم يصل في المسجد في مرض موته حين جعل أبا بكر رضي الله عنه إمام القوم إلا صلاة واحدة، ونقل عن الشافعي رحمه الله: أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد مرة واحدة، وقال البيهقي: إنه عليه الصلاة والسلام غاب في مرض موته في سبع عشرة صلاة إلا الصلاتين: ظهر يوم السبت أو يوم الأحد، وأمَّ الناس، وصلاة صبح، واقتدى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وسبق بركعة وأدرك أخرى، ووافقه الزيلعي وتبعه ابن همام، ونقل الزيلعي عن الحافظ ابن ناصر: من لم يقل بتعدد دخوله عليه الصلاة والسلام في المسجد فقد أخطأ، فتمشى ابن حجر على تحقيقه، وكان حديث الباب يخالفه فتأول فيه.

وأقول: إنه عليه الصلاة والسلام شهد في المسجد النبوي في مرض موته أربع صلوات، والبحث طويل سيأتي في "البخاري"، وأذكر أدلتي ثمه، وأثبت عن الشافعي شهوده عليه الصلاة والسلام في صلاتين، وعندي أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى المسجد في واقعة الباب، وعَضَّ الحافظ على ظاهر ما في "النسائي" عن أم الفضل رضي الله عنها لفظ "في بيته إلخ"، وإني أرى فيه علّة، ولو سلم عدم الإعلال فأخرج المحمل فيه بأن "في بيته" حال "أم الفضل" رضي الله عنها لا حال "النبي" ﷺ، والنبي ﷺ كان في المسجد، واقتدت أم الفضل رضي الله عنها خلفه، وهي في البيت وهو في المسجد، وروي عن مالك رحمه الله: أن الناس كانوا يقتدون بالإمام من حجرات أمهات المؤمنين.

استحباب قصار المفصل في المغرب: قوله: فقرأ بالمرسلات إلخ: يستحب عندنا قصار المفصل في المغرب، ولا ننكر جواز غيرها، وأكثر عادته عليه الصلاة والسلام القصار في المغرب، ولنا في هذا كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه وهو في يمن، وقال الطحاوي: لا يدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام أتم السورة، بل لعله تلا بعض الآيات، وتعقبه البيهقي على هذا، وأتى برواية أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الطور، وادعى أبو داود النسخ، وكيف يقال بالنسخ، والحال أن الواقعة واقعة آخر عمره عليه الصلاة والسلام ومرض موته؟ إلا أن يقال بأنه استعمل النسخ بنسخ الطحاوي، كما نقل الحافظ في "الفتح" عن ابن حزم أن تهجير صلاة الظهر منسوخ، والناسخ إبرادها، ولا يقول أحد بعدم جواز تهجيرها، فنسخ الطحاوي أخذه بعض المحدثين.

قَالَ: حَدِيْثُ أُمِّ الْفَضْلِ ﵂ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوْسَى ﵁: أَنْ اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ. سهر

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ.

قَالَ: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذُكِرَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالسُّوَرِ الطِّوَالِ نَحْوَ الطُّوْرِ وَالْمُرْسَلَاتِ. سهر قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَكْرَهُ ذَلِكَ، بَلْ أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ السُّوَرِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

سهر: قوله: بقصار المفصّل: اختلف في أول المفصّل، قيل: سورة محمد، وقيل: سورة الفتح، وقيل: سورة الحجرات، وهو أشهر، ذكره في "المرقاة".

قوله: والمرسلات: وذلك لأن الصحابة كانوا كثير الحرص على استماع القرآن منه ﷺ، وكان ﷺ يطيل القراءة للتعليم، وهاتان مفقودتان اليوم.

* * * *

(١١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ عرف

٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِـ﴿الشَّمْسِ وَضُحٰهَا﴾ وَنَحْوِهَا مِنْ السُّوَرِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُوْرَةِ ﴿وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ﴾، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِسُوَرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ، نَحْوِ حلي سُوْرَةِ الْمُنَافِقِيْنَ وَأَشْبَاهِهَا. وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ: أَنَّهُمْ قَرَؤُوْا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَأَقَلَّ، كَأَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَهُمْ وَاسِعٌ فِي هَذَا. وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأَ بِـ﴿الشَّمْسِ وَضُحٰهَا﴾ وَ﴿التِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ﴾.

٣٠١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِـ﴿التِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ﴾. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف: **رد النسبة الفاسدة إلى الأحناف**: قوله: باب إلخ: نسب إلى الأحناف أنهم لا يبالون بما وردت السور المعينة في الصلاة المعينة عنه ، ويقولون: لا تعين سورة، وقد صرح في "البحر" باستحباب قراءة السور الواردة في الأحاديث، ولكنه يتركها أحياناً قليلة؛ كيلا يتوهم الناظر عدم صحة الصلاة بدونها، فلا يتمشى على ظواهر متوننا، كما زعمه أهل العصر، وصرح المحقق ابن أمير الحاج في "الحلية" بجواز الأذكار الواردة في الأحاديث في التطوع والمكتوبة بلا نكير، لكنه إن لا يثقل على الناس.

حلي: قوله: نحو سورة المنافقين: قلت: لم يرد أن سورة المنافقين من الأوساط، بل المعنى: أن الأوساط التي تساوي سورة المنافقين، كالغاشية والفجر يقرؤها.

(١١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عرف

.....

عرف: **ذكر التأليفات في مسألة الباب**: قوله: باب إلخ: مسألة الباب طويلة الذيل، ولقد صنف فيها الشافعية كثيراً من الأجزاء والكتب، وصنف البيهقي "كتاب القراءة"، ولنا فيه حديثان صحيحان صريحان ما أخرجهما البخاري في "جزء القراءة"، وتكلم البيهقي في أسانيد مستدلاتنا، وبه عمل البخاري، وما صنف حنفي في هذه المسألة تصنيفاً مستقلاً إلا أن البيهقي يرد على حنفي، وهذا يدل على أن حنفياً صنف فيها شيئاً، والله أعلم. وحديث الباب أخرجه الشيخان في صحيحيهما بدون القصة المذكورة في حديث الباب.

المراد من الحديث: وأقول: إن قطعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليست في حق الجماعة بل في أحكام الصلاة، وأما في حق الجماعة فحديث: وإذا قرأ فأنصتوا إلخ، فإنه سوق الجماعة، وظاهر حديث الباب للشافعي؛ فإن الواقعة واقعة الجهرية، وسيجيء الكلام في هذا إن شاء الله تعالى.

المذاهب في القراءة خلف الإمام: وأما مذاهب الأئمة: فالجمهور من أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وليث بن سعد وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم رحمهم الله إلى عدم الجواز في الصلاة الجهرية، وأما في السرية فلهم أقوال من الوجوب والاستحباب أو الإباحة، والقول القديم للشافعي عدم الجواز في الجهرية لا السرية، ثم لما دخل مصر قال بالوجوب فيهما، وكذلك في "مختصر المزني": بلغني عن بعض أصحابنا أن الشافعي رحمه الله قال بالوجوب فيهما، وقال الشافعية: إن المراد من بعض الأصحاب هو ربيع بن سليمان، فهذا مسكة الشافعية في نقل المذهب لهم عن إمامهم، ولم يسمع المزني بأذنه الوجوب عن الشافعي، و"كتاب الأم" للشافعي خالٍ عن الوجوب في الجهرية، وفي كتب المتقدمين منهم ذكر القولين، واشتهر في كتب المتأخرين القول الجديد، فتفرد الشافعي في الوجوب في الجهرية.

واعلم أن المروي عن أبي حنيفة رحمه الله عدم القراءة في السرية والجهرية، وقالوا في الجهرية بعدم الجواز، وفي السرية تحت ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أقوال خمسة، والمشهور في المتأخرين ما قال ابن همام رحمه الله من عدم الجواز والكراهة تحريماً، وتمسك ابن همام رحمه الله بآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (الأعراف: ٢٠٤)، وقال: إن الاستماع في الجهرية والإنصات في السرية والجهرية، والمذكور في الآية النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهرية، ولا تعلق لها بالسرية، والإنصات معناه في اللغة: **كان لگانا اور سننا**، ويكون في الجهرية سيما إذا اجتمع الاستماع والإنصات، وما من كلام فصيح يكون الإنصات فيه في السر، وفي حديث: من أتى الجمعة واستمع وأنصت استعمل في الجهرية، وكذلك في حديث صور إسرافيل أنه قائم استمع وأنصت في الجهرية، وكذلك في:

يا من يؤمل أن يكون صفاته ... كصفات عبد الله أنصت واسمع

إذا قالت حذام فأنصتوها ... فإن القول ما قالت حذام =

.....

عرف = **بيان تأييد قول صاحب "الهداية"**: وقال الشيخ: إن ما ذكر صاحب "الهداية" من استحسانها في السرية، لعله ليس بصحيح؛ فإنه ينفيها في موطئه و"كتاب الآثار". وأقول: إن رواية الاستحسان لعلها قد تكون عن محمد؛ فإن صاحب "الهداية" مثبت، وأما ما في "الموطأ" و"كتاب الآثار"، فلا يدل على عدم الجواز، بل يدل على عدم الرضا، ولا يدل على الكراهة أيضاً، بل الأولى عدم القراءة في السرية، والمتحقق عندي عن مذهب أبي حنيفة رحمه الله عدم جواز القراءة في الجهرية، وكونها غير مرضية في السرية، واختار مولانا عبد الحي الجواز في السرية بلا كراهة، وأتى بأقوال المشايخ وما أتى بالرواية، وأتى بما في "المجتبى" لصاحب "القنية" شرح "القدوري"، وبعمل أبي حفص الكبير تلميذ محمد، وبعمل الشيخ نظام الدين شيخ التسليم معاصر شارح "الوقاية"، وعندي أيضاً: فقول المتقدمين في جوازها في السرية، منها ما في "الذخيرة" للبرهاني جد صاحب "شرح الوقاية"؛ فإنه ذكر اختلاف مشايخنا في القراءة في السرية، ولـــكنه اختار من جانبه نفي القراءة في السرية، ومنها مـــا في "المقدمة الغزنوية القلمية": أن أبا حنيفة رحمه الله أجاز القراءة في السرية ثم رجع عنه، والجمع بين المرويين عنه للرجوع، ومنها تفسير أبي منصور الماتريدي "التأويلات السمرقندية"، ومنها ما في "الأسرار" للقاضي أبي زيد الدبوسي رحمه الله، ومنها ما في "شرح مختصر الطحاوي" لأبي بكر الرازي رحمه الله.

بيان المسامحة في حكاية أبي عمر: في "استذكار أبي عمر" أن الليث بن سعد موافق للشافعي رحمه الله فكان مخالفاً لما ذكرت من مذهبه، وكنت متردداً في ما نقل أبو عمر؛ لأن ليثاً يروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إلخ، وله سماع عن أبي يوسف، فكيف يقول مثل ما قال الشافعي مع رواية هذا الحديث؟ أخرجه الطحاوي عن أحمد بن عبد الرحمن، عن ابن وهب، عن ليث، عن يعقوب، عن نعمان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسند أقوى؛ فإنه قلما يوجد مثل هذا؛ لأن فيه أربعة أئمة، حتى أن وجدت في "فتاوى ابن تيمية"، وفيه: إن ليثاً قائل باستحباب القراءة في السِّرية، فعلم أن ما في "الاستذكار" مسامحة، وفي "كتاب الخراج" رواية يعقوب عن الليث هذا المذكور مذاهب الأئمة.

مذاهب الصحابة: وأما مذاهب الصحابة فلا أعلم من قال بالقراءة خلف الإمام في الجهرية إلا قليل، وعنهم أيضاً اختلاف النقل إلا عبادة بن صامت رضي الله عنه، وهو أيضاً محتمل فيه بالقول بالوجوب أو الاستحباب، ومذهب الشافعية وجوبها، ومن الذين عنهم اختلاف النقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنه أمر بالقراءة في الجهرية في "سنن الدارقطني" و"كتاب القراءة" للبيهقي، وفي "جزء القراءة" للبخاري أيضاً القراءة عن عمر رضي الله عنه، لكنه خالٍ عن قيد الجهرية، وما في "سنن الدارقطني" فيه رجل متكلم فيه، وعندي يبلغ مرتبة الحسن، ثم روي عن عمر رضي الله عنه خلاف هذا في "موطأ محمد بن حسن"، ولكنه منقطع، والمنقطع عن الآثار مقبول ورجاله ثقات، وكذلك في "مصنف عبد الرزاق"، و"مصنف ابن أبي شيبة"، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، ففي "جزء القراءة" للبخاري القراءة خلف الإمام، وفي "الطحاوي" خلافه، وهو النهي عن القراءة خلف الإمام، ومنهم صحابي آخر، وعنه أيضاً =

.....

عرف = اختلاف النقل، فلم يبق من الصحابة قائل بالقراءة في الجهرية إلا عُبادة، وفي مذهبه أيضاً احتمال الاستحباب، ويمكن حمل قول عمر ﷺ: "وإن جهرت إلخ" في "سنن الدارقطني" على ثالثة العشاء ورابعتها، أي في الركعة السرية للصلاة الجهرية، ولا يقال: إنه حمل على ما هو ليس مذهب أحد.

أقول: إنه وإن لم يكن مذهب أحد من الأئمة الأربعة، لكنه مذهب بعض السلف، كما وقع في "كتاب القراءة" للبيهقي في موضعين: أن بعض العلماء يقولون بالقراءة في الركعات السرية للصلاة الجهرية، ووجدت هذا المذهب في "جزء القراءة" للبخاري أيضاً، وفيه: "إذا لم يجهر الإمام في الصلاة فاقرأ بأم القرآن في الأوليين من الظهر والعصر، وفي الأخريين من العشاء، وفي الآخرة في المغرب" فلا يكون حمل قول عمر ﷺ على البدعة، ولكن الحمل على هذا بعيد.

مذاهب التابعين: وأما مذاهب التابعين ففي القراءة في السرية طائفتان، قالت طائفة بالقراءة في السرية، وقالت أخرى بتركها فيها، وأما القائلون في الجهرية فشرذمة قليلة منهم مكحول، وعد البخاري في "جزء القراءة" جماعة التابعين، لكن بعد فرق السرية والجهرية لا يبقى إلا شرذمة قليلة، ومأخذ المذاهب الجزئيات المروية عن ذويها، والإجمال في "فتاوى ابن تيمية"؛ فإنه أثبت النفي في الجهرية والاستحباب في السرية كما هو مذهبهم.

البحث في الفاتحة خلف الإمام رواية ودراية: وأما التفقه ففي المسألة، أحاديث أحدها حديث إيجاب الفاتحة، وهو صحيح بلا ريب، والثاني: حديث أمر الإنصات، وهو صحيح بلا ريب وتردد، وإن تردد فيه البخاري في "جزء القراءة"، وحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهو صحيح إن شاء الله تعالى، كما سيأتي عن قريب، فاختلفوا في الجمع بين الأحاديث، فالتفت الأحناف إلى أحوال الأشخاص، واستثنوا المقتدي من ظواهر أوامر إيجاب الفاتحة، وأما الجمهور فخصصوا أوامر إيجابها بالسرية، وقصروا الإنصات على الجهرية، وأما الشافعية فتمشوا على ظواهر أوامر الإيجاب، واستثنوا الفاتحة من أمر الإنصات، وحديث: قراءة الإمام له قراءة.

الكلام على حديث الباب حديثاً وفقهاً بكل دقة: وأما حديث الباب فظاهره للشافعية؛ فإن الواقعة واقعة الجهرية، وتصدى الأحناف إلى الجواب عنه، وكذلك توجه الجمهور إلى الجواب عنه، فأذكر ما أجاب مولانا المرحوم الكنگوهي ﷺ مع إضافة أشياء من جانبي، فقال مولانا ﷺ: لا يخرج من الحديث وجوب القراءة بل إباحتها، والإباحة أيضاً غير مرضية، ثم نسخت الإباحة بحديث الباب اللاحق، والوجه أن في الحديث استثناء من النهي، وهو لا يدل على الوجوب، ولا يتوهم الوجوب من قطعة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها؛ فإنها في حق الإمام والمنفرد، ومرادها أن جنس الصلاة لا تكون خالية عن الفاتحة، ويؤيد مولانا ما في "أبي داود" قال سفيان: هذا لمن يصلي وحده، ثم لما كان شأن صلاتهما عدم خلوها عن الفاتحة، تحملت الفاتحة في حق المقتدي أيضاً إباحة، والفاتحة في حقهما واجبة معينة، وسائر السور واجبة مخيرة، ثم بعده ارتفعت الإباحة أيضاً، وتلخيص الدعوى أن قطعة: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ليس بتعليل لما سبق بل شاهد عليه، والتعليل ما يجري في الجزئية التي نحن فيها، والشاهد ما يلائم تلك الجزئية وإن لم يجر فيها، وأمثلة الشواهد مروية عنه؛ فإنه يتلو آية، =

.....

عرف = ولا تكون واردة فيما تلا فيه إلا أنها تكون ملائمة له، ويقول كبار الشارحين: إنه استشهاد، وكما في "النسائي" عن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: هو مسجدي هذا، فالآية واردة في مسجد قباء، واستشهد النبي ﷺ على مسجده النبوي، والدليل على أنه استشهاد: أن حديث الباب حديث محمد بن إسحاق، وحديث الزهري السابق حديث الصحيحين حديث واحد [ومراج مولانا عن اتحاد الحديثين: الاتحاج في النظر الفقهية وإن كانا متعددين في نظر المحدثين، ولا يجب أن يكون حديث الزهري جزءا لحديث محمد بن إسحاق، وقال الحافظ: إن الاتحاد كالتحاد الجزء والكل] وفي حديث الزهري زيادة "فصاعداً" أيضاً، أخرجها أرباب السنن كما في "أبي داود" وغيره، فتفهم الزيادة بحديث الباب أيضاً، فإذن تناقض صَدْر حديث الباب وعَجُزُه لو كانت القطعة الثانية في حق المقتدي أيضاً، ولو قلنا بأنه استشهاد لا يلزم التناقض، وأما اتحاد الحديثين فأقرَّ به الحافظ ابن حجر في "الفتح"؛ فإنه قال: إن الحديثين واحد، إلا أنه يذكر الحكم وموردِه في بعض الطرق، والحكم فقط في بعضها، وكذلك أشار الترمذي إلى اتحاد الحديثين بقوله: "وروى هذا الحديث الزهري إلخ" أي سابقاً، وهذا أصح أي المختصر السابق أصح، وأشار إليه البخاري في "جزء القراءة" وابن حبان في "كتاب الثقات"، إلا أن إشارة ابن حبان خفية لا يدركها عامة الناس.

البحث عن زيادة قوله "فصاعداً": وأما إثبات زيادة "فصاعداً" وإن تردد فيها البخاري في "جزء القراءة" فمطلوب منا، وقال البخاري: إن راوي الزيادة عبد الرحمن بن إسحاق، ولم يبالِ بعبد الرحمن، وراويها معمر وهو متفرد. وأقول: إن عدم المبالاة بعبد الرحمن غير صحيح؛ فإن عبد الرحمن اثنان: ابن إسحاق أبو شيبة الواسطي، وهو متفق على ضعفه، والثاني ابن إسحاق المدني، وهو ثقة من رواة مسلم، وقد أخذ عنه البخاري معلقاً في موضعين، وراوي الزيادة هو المدني، وهو ثقة.

تنبيه في بيان زعم ابن الهمام: زعم ابن الهمام أن عبد الرحمن الواسطي والمدني واحد، وذكر عبارة "تخريج الزيلعي" بعينها، مع أنها إما من سهو الكاتب، أو مسامحة الزيلعي؛ فإنه لا يمكن عدم اطلاع الزيلعي على كون عبد الرحمن بن إسحاق اثنين، وذكر الزيلعي في حديث أبي داود: ولا تدعوا سنتي الفجر، ولو طردتكم الخيل ما في "التخريج" بعينها، مع أن الواسطي ضعيف متفق على ضعفه، والمدني ثقة، وإن تكلم فيه البعض.

تحقيق لغوي في كلمة "فصاعدا": وأقول: لا يمكن إسقاط زيادة "فصاعداً" رواها معمر في "مسلم" و"النسائي"، وتابعه سفيان بن عيينة في "سنن أبي داود"، وتابعه الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة كما في "كتاب القراءة" للبيهقي، فلما رواها عبد الرحمن المدني والأوزاعي وسفيان ومعمر وشعيب بن أبي حمزة لا يمكن إسقاطها، ولها شواهد أيضاً رواها بعض الصحابة عن أبي هريرة وأبي سعيد ورفاعة وجابر بن عبد الله ﷺ فصح زيادة "فصاعداً"، =

.....

عرف = ثم زعم الأحناف مراد الحديث وجوب الفاتحة، ووجوب ضم السورة، ولكنه يخالف اللغة؛ فإن أرباب اللغة متفقون على أن ما بعد الفاء يكون غير ضروري، وصرح به سيبويه في "الكتاب" في باب الإضافة، وقال أيضاً: إن "بعه بدرهم وصاعد" في هذا المراد غلط، وكذلك "بعه بدرهم فصاعد" - بجر صاعد - أيضاً غلط بل صاعداً، منصوباً عطف جملة على الجملة، فعلى هذا يمكن للشافعية قول: إن "لا صلاة إلا بأم القرآن" بدون "فصاعداً" في حق المقتدي، وبزيادتها في حق الإمام والمقتدي.

وأقول: وإن كان التأويل ممكناً ولكنه يوجب سوء الربط في نظم الحديث، ولا يشير الحديث إلى التقسيم أصلاً، ولنا أن نقول بأنا نحمل على المعنى فيه حسن الربط، ثم إني تتبعت الأحاديث الكثيرة فالتعبيرات أنواع، أحدها: ما فيه صيغة الأمر وبعدها ذكر الفاتحة وضم السورة، وفي هذا التعبير صح حديثان، حديث رفاعة في "أبي داود": ثم اقرأ بأم القرآن أو ما شاء الله أن تقرأ فدل على وجوبهما. والثاني: حديث أبي سعيد: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"، أخرجه النسائي وأبو داود، وفي التعبير الثاني نفي الصلاة بانتفاء القراءة، وأخذ فيه الفاتحة والسورة، وصح في هذا التعبير عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأخرج الطحاوي رواية جابر، وأخرجها ابن ماجه أيضاً، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود. وفي هذا التعبير في بعض الطرق "وما زاد" بالواو، وفي بعضها: "فما زاد" بالفاء، [أقول: إن في "فما زاد" عطف المفرد على المفرد، فيقرب إلى وجوب ما بعد الفاء وما قبلها.]وفي التعبير الثالث الحكم على الفاتحة فقط، وذكر فيه: فصلاته خداج أخرجه الترمذي.

فأقول بعد هذا: إن حديث الباب حديث عبادة على أسلوب التعبير الثاني، فيكون فيه أيضاً لفظ "فصاعداً"، ثم في حديث جابر ورفاعة رضي الله عنهما "وما زاد" أو "وما تيسر" بالواو، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعضها: "واو"، وفي بعضها: "فاء"، والواو تدل على وجوب ما قبل الواو وما بعدها، فيوجب وجوب الفاتحة ووجوب ضم السورة، وهو مذهبنا، فإذن خالف حديث الباب بزيادة "فصاعداً" الشافعيةَ؛ فإنهم يقولون بعدم وجوب ضم السورة، ووقع التعارض بين صدر الحديث وعجُزِه، فلا بد من قول: إن في الحديث استشهاداً لا تعليلاً، ثم أقول: إن ما ذكر أرباب اللغة "أن مصداق "صاعداً" يكون أولى غير واجب" لا بد من قصره على الفاء، ويكون مصداق "صاعداً" بعد الواو ضرورياً، فعليهم الترميم في ضابطتهم، فإذن لا يمكن للشافعية قول التقسيم في الحديث.

زائدة: أقول: إن بفاتحة الكتاب في لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلخ، لو كان متعلقاً بالنفي لا يكون للشافعية مخلص مذكور، ولو يتعلق بالمثبت يكون لهم مخلص، وبحث ابن حاجب في أماليه في أن المتعلقات الواردة بعد المنفي هل هي متعلقة بالنفي أو المثبت أي المنفي، وأطنب وحاصله تعلقها بالمثبت. وأقول: كيف قال ابن حاجب هذا مع أنها متعلقة بالنفي أيضاً في القرآن العظيم وغيره من كلام الفصحاء؟ والآية من ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ (الكهف: ٨٢).

اعتراض الأحناف على الشافعية في متن الحديث: ثم أورد الأحناف على الشافعية في متن الحديث، بأن قراءة الفاتحة لو كانت فريضة على المقتدي، كيف قال الشارع بلفظ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، =

.....

عرف = وأجاب الشافعية بوجهين، أحدهما: أن سؤاله ﷺ ليس عن أصل القراءة، بل عن الجهر، وكان حق المقتدي الإسرار، وقال مولانا: إنه مستبعد؛ فإن الرجل كان من عن يمينه ويساره يسر، فكيف يجهر هذا؟ وثاني وجه الجواب ذكره البيهقي: بأن مورد السؤال السورة لا الفاتحة، فيكون في كلامه ﷺ قصر إفراد.

بحث ترك القراءة في الجهرية وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وأقول: يرده الرواية الصريحة، أخرجها الدارقطني في سننه وحسن إسنادها، وفيها: منكم من أحد يقرأ شيئاً من القرآن، ففي هذه الرواية نكرات، ودلت على أن أحداً قرأ شيئاً من القرآن، فلم يجهر هذا الرجل ولم يزد على الفاتحة، ويمكن للشافعية وله رواية قوية عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنهم كانوا يجهرون فنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ (الأعراف: ٢٠٤)، أخرجها الدارقطني والبيهقي في "كتاب القراءة"، ولم يتوجه إليها شافعي للعرض في الجواب.

وأقول مجيباً من جانب الأحناف: إني تتبعت طرق الحديث واستقريتها، فما وجدت في أحدها لفظ الجهر في سؤاله ﷺ، فيقال: إن جهرَ الرجل كان ذريعة لعلمه ﷺ، ولم يكن مورد سؤاله ﷺ، ولم يكن سؤاله ﷺ إلا عن القراءة، فمثار الصلاة القراءة لا الجهر.

فبعد اللتيا والتي لا يخرج من الحديث إلا إباحة الفاتحة، وهي أيضاً غير مرضية، والقرائن على هذا أن حديث الاختلاف في القراءة والمنازعة فيها رواه غير عبادة عن أنس وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم بأسانيد قوية، والحال أن مذاهب الثلاثة ترك القراءة في الجهرية، فزعموا مراد الحديث ما زعمنا، وأما حديث المنازعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الترمذي وفيه مذهبه من ترك القراءة في الجهرية، وفتوى عائشة رضي الله عنها من تركها في الجهرية، ذكرها مولانا في رسالته من "السنن الكبرى"، وقع فيها غلط في السند من الناسخ، وأخرجها البخاري أيضاً في "جزء القراءة"، والسند فيه صحيح، وفي متنه فيه غلط فاحش من الناسخ ويخالفنا، والصحيح ما في "كتاب القراءة" للبيهقي: "كان عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما يأمران بالقراءة في الظهر والعصر" وفيه مروي بسندين، والمتن التام في السند الأول، وهو متكلم فيه؛ لأن فيه عكرمة بن عمار وهو ضعيف، والتمسك بالسند الثاني، وهو يضم به المتن التام، وهذا أقوى ومروي بطريق عاصم بن بهدلة، وليضم هذا الفتوى بقول أبي هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، أي اقرأ بها في السرية، وأما مرفوع أنس رضي الله عنه ففي "آثار السنن" رواه البخاري في "جزء القراءة"، وأعله البيهقي.

وأقول: قد صححه البيهقي في "كتاب القراءة"، وأما فتوى أنس رضي الله عنه ففي "مصنف ابن أبي شيبة" أنه كان يسبح خلف الإمام، فعلم أنه لا يقرأ خلف الإمام، وفي سند فتواه ثعلبة، ولم أعرفه إلا أنه أبو بحر، وهو من رجال الأربعة للحافظ لا "السنن الأربعة"، وأما مرفوع ابن مسعود رضي الله عنه ففي "آثار السنن" رواه الطحاوي والطبراني، وأما فتواه فمشهور وقرائن أخر على دعاوينا في رواية أنس رضي الله عنه مرفوعة؛ فإنه روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلة [وصححه بعض المحدثين موصولاً أيضا] عن أبي قلابة: هل تقرؤون خلف إمامكم؟ فقال أحدهم: نعم، =

.....

عرف = وقال أحدهم: لا، فقال ﷺ: إن كنتم لا بد فاعلين، فليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه إلخ، فمن قال: لا، لم يأمره النبي ﷺ بالإعادة، ولم يشنع عليه، وأيضاً قال: إن كنتم لا بد فاعلين، ولم يجد عليهم بل دل على عدم الرضاء بها، وأيضاً قال: فليقرأ أحدكم ولم يأمر كلهم استغراقاً، ولفظ "أحد" لا يدل على العموم، وعندي في هذا كثير من الشواهد مثل آية ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ (الكهف:١٩) هذا ما تيسر لي الآن.

وأما حديث الباب حديث ابن إسحاق فحسنه الترمذي، وصححه بعض الشافعية، وقال الحافظ: صححه البخاري، والحال أنه لم يصححه بل متردد في صحته، نعم أخرجه في "جزء القراءة"، وأعله أبو عمر في "التمهيد" في عبارتين، ونقل ابن رشد في "بداية المجتهد" عن أبي عمر أنه يصححه، والله أعلم أنه من أين أخذ؛ فإن عبارتي أبي عمر عندي موجودتان، وفيهما إعلال، ولعله تصحف من ابن حزم، وأعله أحمد ذكره ابن تيمية في فتاواه، وأشار ابن حبان إلى الإعلال في "كتاب الثقات"، وأعله الحافظ ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن تيمية، وأعله ابن تيمية في فتاواه، وقال: صنفت في إعلاله كتاباً مستقلاً، وذكر ابن تيمية وجه الإعلال في فتاواه أن واقعة الباب لم يقع في عهده ﷺ، بل قرأ عبادة بنفسه خلف إمامه، فسأله سائل فروى عنده حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقريب من هذا ما في "أبي داود" عن الربيع بن سليمان عن عبد الله بن يوسف عن الهيثم إلخ، إلا أن فيه ذكر القصة أيضاً، أي وقعت الواقعة في عهده ﷺ، وليعلم أن في ذلك الحديث قلب من الراوي، وأساء في ذكر ترتيب ألفاظ الحديث: فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأم القرآن، وعندي أنه من الراوي.

وأقول: إن إعلال ابن تيمية هذا غير جار، ويمكن في وجه الإعلال في حديث عبادة بأنه روي عنه ثلاث مضامين، أحدها: أنه قرأ بنفسه، فسأله سائل لم قرأت خلف الإمام؟ فتمسك بعموم حديث: لا صلاة لمن لم إلخ وما احتج بالقصة، وليس فيه ذكر القصة الواقعة في عهده ﷺ، وهذا قوي سنداً، والثاني: ما بين أيدينا من حديث الباب، والثالث: قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا قصة فيه أصلاً، هذا أيضاً صحيح، والحديث بالمضمون الأول مروي عن نافع بن محمود، والحديث الثالث مروي عن محمود بن ربيع، وأخطأ مكحول في الجمع بين ما عنده عن نافع، وما عنده عن محمود، وتفرد مكحول في ذكر القصة والحديث القولي، فالعلة هذا لا ما قال ابن تيمية.

سهو البخاري والحافظ ابن حجر: واعلم أنه قد سها البخاري في "الجزء"؛ فإنه ذكر في السند ابن ربيع، وكتب الكاتب ابن ربيعة، وزعمه البخاري محمود بن ربيع، والحال أنه هو نافع بن محمود بن ربيع، وسها الحافظ حيث قال: إن حديث عبد الله بن عمرو قوّى سنده البخاري كما في "التهذيب"، والحال أن البخاري متردد فيه، وسها الحافظ حيث قال في "التلخيص الحبير": إن البخاري صحح حديث محمد بن إسحاق، والحال أن البخاري متردد فيه، نعم أخرجه في "جزء القراءة".

٣٠٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِي وَاللهِ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».

حرف إيجاب

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُبَادَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». وَهَذَا أَصَحُّ.

شيخ

عرف: توضيح أحاديث "وفي الباب": قوله: وفي الباب إلخ: رواية أبي هريرة ﷺ ليست في الصلاة الجهرية بل في السرية، ورواية عائشة ﷺ في وجوب الفاتحة كما في "مسلم"، وقد مر مذهب عائشة ﷺ في "كتاب القراءة"، ورواية أنس ﷺ مختلفة في الرفع أي الاتصال والإرسال، وقالوا: إن الصواب الإرسال كما قال الدارقطني في علله، وفيه: إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وهو أيضاً في السرية لا الجهرية، والحمل على الجهرية بعيد كل البعد، ونقول: إن إسرار القراءة في الصلاة النهارية، والجهر في صلوات الليل مجمع عليه، فقول الشافعي بالإسرار للمقتدي في الجهرية غير المجمع عليه، فلا بد من دليل قوي غاية القوة، وحمل مالك حديث أنس ﷺ: في نفسك إلخ، على ما حملت قبل.

شيخ: قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: مؤيّد مذهب الشافعي ﷺ في الصحاح حديثان فقط، الأول: ما مرّ من رواية عبادة، يعني: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". والثاني: ما ذكر في هذا الباب، يعني رواية عبادة بن الصامت، ولا يصح الاحتجاج بكلا الحديثين. أما رواية عبادة التي مرّت في "باب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، فإنها وإن كانت قويّة، لكنها ليست بصريحة في المقتدي؛ لأنا نخصّ من كلمة "مَن" المأموم بقرائن، وأما رواية الباب، فإنها وإن كانت صريحة في حق المقتدي الذي هو محل الخلاف بين الإمامين، لكنها ليست بقويّة، بل ضعيفة غاية الضعف. =

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ. وَهُوَ[عرف] قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ.

عرف: بيان مسامحة الترمذي رحمه الله: قوله: وهو قول مالك بن أنس: هذا خلاف الواقع؛ فإن مالكاً ينفي القراءة في الجهرية كما في موطئه، وكذلك مذهب ابن المبارك لا يوافق الشافعي في الجهرية، كما سيأتي في "الترمذي"، وكذلك ليس مذهب أحمد مذهب الشافعي كما سيأتي، وكذلك ليس مذهب إسحاق بن راهويه مذهب الشافعي، كما هو موجود في الخارج، فلا يصح قول الترمذي إلا بحمله على أنهم قائلون بالقراءة خلف الإمام في الجملة.

شيخ = فالحاصل أن ما هو مصرّح لمقصود الشافعي رحمه الله فهو ضعيف، وما هو قوي فهو غير مصرّح، فاستدلال الشوافع رحمهم الله برواية الباب على فرضية الفاتحة لا يصحّ بوجهين، الأول: إنا نتكلّم في إسناد الحديث، وإسناده واهٍ؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق، فهو ضعيف غاية الضعف، حتى قال بعضهم بأن حديثه إن كان في فضائل الأعمال فيقبل، وإن كان في الأحكام من الحرام والحلال فلا يقبل، وههنا في الأحكام فلا يقبل، وقال البعض: إن كان حديثه معنعنًا فلا يقبل، وإن كان بقوله: "حدثنا" و"أخبرنا" فمقبول، ورواية الباب معنعنة، والثاني: أن استدلال الشوافع على فرضية الفاتحة بالاستثناء بعد النهي، والاستثناء بعد النهي يفيد الإباحة لا الوجوب والفرضية إلا بقرينة، وأي قرينة عند الشوافع على أن الاستثناء للفرضية؟

* * * *

(١١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

عرف سهر

٣٠٣ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ،.....

سهر: قوله: في ترك القراءة إلخ: ذهب أبو حنيفة إلى أن المقتدي لا يقرأ الفاتحة في السرية ولا في الجهرية بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (الأعراف: ٢٠٤)؛ لأن الإنصات لا يخص الجهرية، فيجري على إطلاقه، فيجب السكوت عند القراءة مطلقًا، هذا بناء على أن ورود الآية في القراءة في الصلاة، وأخرج البيهقي عن الإمام أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة بما ورد في القراءة خلف الإمام، ذكره الشيخ في "اللمعات"، وأيضًا قال ﷺ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وثبت بطرق صحيحة، منها: ما روى محمد في "موطئه"، قال: أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر ﷺ، عن النبي ﷺ قال: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة.

قال ابن الهمام: فيعارض حـــديث "ما لي أنازع إلخ" وكذا ما رواه أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت: "لا تفعلوا إلا بأمّ القرآن"، ويقدم؛ لتقدم المنع على الإطلاق ولقوّة السند؛ فإن حديث المنع أصحّ، ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر وإن ضعفت، وبمذاهب الصحابة، حتى قال صاحب "الهداية": "إن عليه إجماع الصحابة" أي أكثرهم، لا يقال: إن حديث جابر أعني: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة المراد به ما سوى الفاتحة بدليل حديث الباب عن عبادة؛ لأن جابرًا ﷺ راوي الحديث ثبت عنه بطرق صحيحة: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة أيضًا. منها ما أورده المؤلف بعد بإسناد صحيح: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلّى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام وكذا رواه مالك في موطئه، وابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه الطحاوي مرفوعًا في "معاني الآثار".

وكذا لا يسمع أن يحمل حديث: من كان له إمام إلخ على الصلوات الجهرية دون السرية؛ لأن وروده في صلاة الظهر أو العصر، قال محمد في "الموطأ": أخبرنا إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد قال: "أم رسول الله ﷺ الناس في العصر، قال: فقرأ رجل خلفه، فغمزه الذي يليه، فلما أن صلّى قال: لم غمزتني؟ قال: كان رسول الله ﷺ قدامك، فكرهت أن تقرأ خلفه، فسمع النبي ﷺ، فقال: من كان له إمام الحديث.

عرف: **هذا الباب مستدل الأحناف**: قوله: باب إلخ: هذا الباب للعراقيين بل للجمهور.

شيخ عرف عرف
قَالَ: «إِنِّي أَقُوْلُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ، حِيْنَ سَمِعُوْا ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

عرف: الاستدلال من كلمة المنازعة على أن القراءة حق الإمام: قوله: ما لي أنازع إلخ: قال رجل فاضل حنفي: إن لفظ المنازعة يدل على أن الفاتحة حق الإمام، ويختلس المقتدي عنه وليس حقه؛ فإن المنازعة خلس حق الغير بالخصومة، وإني متردد في هذا؛ فإن في المنازعة محاورة خاصة فصيحة، وهو أخذ الكلام نوبة بنوبة كما قال الأعشى:

نازعتهم قضب الريحان متكئاً وقهوة مزة راووقها خضل

وقال الحويدرة أو الحادرة:

وإذا تنازعك الحديث رأيتها حسناً تبسمها لذيذ المكرع

تعيين القائل: قوله: قال: فانتهى الناس إلخ: قال الشافعية: إنه قول الزهري وليس قول أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون مرسلاً، وأقول أولاً: إن الزهري رأى عمل كثير من الصحابة، فلا يكون قوله مخالفاً لهم. وثانياً: إن الجمهور من المحدثين من أبي داود والذهلي والبخاري وغيرهم على أنه قول الزهري، والحق أنه قول أبي هريرة رضي الله عنه، ومنشأ حكمهم أن الزهري روى الحديث، ولما روى عن أبي هريرة "فانتهى الناس" لم يبلغ صوته بعض تلامذته، فلم يسمع، وسأل عن الآخر ما قال الزهري؟ قال: قال الزهري: "فانتهى الناس عن القراءة" فزعمه المحدثون أنه قول الزهري من جانبه، والدليل على هذا ما في "أبي داود" قال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: "فانتهى الناس إلخ"، وقال عبد الله بن محمد: الزهري من بينهم، قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: "فانتهى الناس عن القراءة إلخ".

ونظائر هذا عندي كثيرة، وقالوا فيها: إنه قول من الراوي كما قالوا ههنا، وهو في الأصل موصول، منها ما في "البخاري": حفظت بعضه وثبتني معمر، ومنها ما في "الترمذي" المجلد الثاني وهو عين نظير ما في "أبي داود"، وفي "كتاب القراءة" للبيهقي بسند قوى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فليس لأحد أن يقرأ معه. ومر عليه البيهقي في "كتاب القراءة"، وقال: إنه منكر ولو صح إلخ. وأقول: كيف يقال بأنه منكر مع ثقة الرجال؟ وحديث الباب لنا. =

شيخ: قوله: قال: إني أقول إلخ: هذا الحديث مصرّح لجزء من دعوى أبي حنيفة رحمه الله، يعني عدم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ثم نقول: إن العاقل المنصف يعلم من هذا أن القراءة ممنوعة مطلقاً خلف الإمام؛ فإن علّة المنع النزاع مع القرآن، وهو كما يتحقّق في الجهرية يتحقق في السرّية أيضًا، بل في السرّية زائد من الجهرية؛ فإن الإمام إن تكلّم بالجهر لا يضرّه تكلم غيره؛ لما أنه مشغول بفعله، وأما إن يقرأ سرًّا فيضرّه تكلّم غيره؛ لأنه ليس بشاغل حينئذ كاملاً، حتى يشغل عن سماع صوت غيره، مع أن عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (الأعراف: ٢٠٤) يدل على ما ذكرنا، وكذا يدل قوله عليه السلام: وإذا قرأ فأنصتوا.

.....

عرف = **حديث الباب ناسخ لحديث الباب السابق**: وقال مولانا المرحوم الجنجوهي: إن حديث الباب ناسخ للإباحة المستفادة من حديث الباب السابق، وبناؤه على كون حديث الباب غير ذلك الحديث، ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي في "كتاب الناسخ والمنسوخ": إن بعض العلماء على تعدد الحديثين، فإذا كان حديث الباب غير ذلك الحديث، فمن الظاهر أن حديث الباب متأخر عن ذلك الحديث، ويظن أن الحديثين واحد، وفي حديث الباب في "أبي داود": وقال راوٍ: أظن أنها الصبح، وقال راوٍ: إنها الصبح بالجزم. لكنه يلزم الخلاف بين الحديثين، فإن في السابق ذكر قراءة الفاتحة خلف الإمام، وفي حديث الباب انتهاء الناس عن القراءة.

فأقول: إنه ﷺ استثنى الفاتحة، لكنه كان غير مرضي عنده ﷺ، ولما زعم الصحابة عدم رضائه ﷺ انتهى عنها الجمهور إلا عبادة، فعبر الرواي بـــ "فانتهى الناس عن القراءة"، فيكون الحديثان متحدين، ثم نكتة ترك أبي هريرة رضي الله عنه ذكر إجازته ﷺ الفاتحة أنه لو ذكر مع قوله: "فانتهى الناس عن القراءة إلخ" لما صار الكلام مربوطاً، ومسد كلام أبي هريرة وغرضه بيان انتهاء الناس عن القراءة وتركهم القراءة، ولا مدخل استثناء الفاتحة في غرضه ومسده.

الرد على تأويل الشافعي رحمه الله: ثم قال الشافعية: ولو سلمنا أن "فانتهى الناس عن القراءة" قول أبي هريرة رضي الله عنه، لكان المراد من الانتهاء الانتهاء عن الجهر.

وأقول: إن هذا التأويل محض تأويل لا يقبله العقل السليم، ولو قيل: إنهم تركوا السورة وانتهوا عنها لا عن الفاتحة، فلا بد من النص عليه.

مستدلات الأحناف: ولما حققت من مذهب أبي حنيفة عدم جواز القراءة في الجهرية وجوازها في السرية مع اختيار تركها فيها، فأذكر الأدلة: فلنا في السرية ثلاثة أحاديث، أحدها: حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أخرجه الدارقطني والبيهقي مرسلاً وصله أبو حنيفة، وقالا: الصواب الإرسال، وتكلم الدارقطني في وصل أبي حنيفة رحمه الله، وذكره جابر بن عبد الله، ورد تكلمه في حقه.

وأقول: إن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة صحيح بلا ريب، وأما قول: إنه مرسل فجوابه من ثلاثة أوجه، الأول: أنه لو سلمنا أن الصواب الإرسال كما اعترفتم، فنقول: إن المرسل المؤيد بفتيا الصحابة يكون مقبولاً عند المحدثين بلا نكير، ووافقه كثير من فتاوى الصحابة، حتى إن ألفاظ بعض الفتاوى قريبة من ألفاظ الحديث، منها فتوى ابن عمر رضي الله عنهما أخرجها مالك في موطئه، ومنها فتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجها مسلم في صحيحه في باب سجدة التلاوة، ومنها فتوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجها الترمذي في سننه كما سيأتي، فلا وجه لتركه.

والوجه الثاني: أن منتهى السند المرسل عبد الله بن شداد، وأقر الحافظ في "الفتح" بكونه صحابياً صغيراً، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه وجد رؤيته ﷺ ولم يسمع عنه، فيكون مرسل الصحابي، ومن المعلوم أن مرسل الصحابي مقبول بلا ريب؛ فإنهم اتفقوا على قبول مراسيل الصحابة.

والوجه الثالث: أن الشيخ ابن همام أخرج الحديث متصلاً من "مسند أحمد بن منيع" أستاذ البخاري وغيره =

.....

عرف = بسند على شرط الشيخين، صورة السند هذا: حدثنا إسحاق الأزرق، أخبرنا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر بن عبد الله. وليس في هذا السند أبو حنيفة ﷺ، فلا يكون أبو حنيفة متفرداً، وأما تفصيل رواة الإسناد، فإسحاق الأزرق من رواة الصحيحين، وسفيان هو الثوري، وشريك هو ابن عبد الله النخعي، وموسى بن أبي عائشة ثقة اتفاقاً، وعبد الله وجابر صحابيان. وفي "البدر المنير حاشية فتح القدير" لأبي حسن السندي حكاية ولازمها تصحيح أحمد بن منيع، والحكاية أن العلامة قاسم بن قطلوبغا كتب لحضرة شيخه الشيخ ابن همام يسأله عن مأخذ حديثه وقدوته في تصحيح الحديث، فأجاب الشيخ: أخذته من "إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة" للبوصيري.

زائدة: اختلف الناقلون في تعيين اسم الكتاب، فقيل: إتحاف المهرة، وقيل: إتحاف الخبرة، وقيل: إتحاف الخِيَرة، والمعروف الأول، وفيه قال البوصيري: أخذت بقراءة السند بحضرة الشيخ حافظ الدنيا، فما وصلت إلى متن الحديث، قال الحافظ: هذا رائحة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فتعجبت من ذكاء الحافظ.

أقول: عرضت الحكاية على شيخنا مولانا دام ظله العالي على رؤوس المسترشدين، فقال: إن الحافظ لم يرض بالحديث، قلت: إن الحافظ وإن لم يرض به لكنه لم يقدر على بيان العلة أيضاً، فالحاصل أن الحديث صحيح، وأما أنا فما وجدت الحديث في النسخة التي تحت مطالعتي لـ"إتحاف المهرة"، لكني أقطع بأن الحديث صحيح، وأن في نسختي سقطاً من الناسخ، فإن القصة المفصلة المذكورة لا يمكن إنكارها، ثم أخرجه الشيخ ابن همام بسند آخر من مسند عبد بن حميد عن أبي نعيم فضل بن دُكَين عن حسن بن صالح إلخ، وقال: إنه صحيح على شرط مسلم. وأقول: فيه تردد؛ فإن في سنده جابرا الجعفي، ولعله ليس من المزيد في متصل الأسانيد، كما هو مذكور في "سنن ابن ماجه"، ولكن السند الذي وجده الشيخ حذف منه جابر، وربما يقلد الشيخ جمال الدين الزيلعي، ولم يأت بالزائد على تخريج الزيلعي إلا في عدة مواضع، منها ما في باب المهر، ومنها ما في باب التطوع، ومنها ما في هذا الموضع الحديث الذي نحن فيه، ثم إن قيل: إن في حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة احتمال وهم الراوي وخطؤه. نقول: لا يمكن هذا الاحتمال؛ فإن فتاوى الصحابة ﷺ مؤيدة له، سيما إذا كانت ألفاظ الفتاوى قريبة من ألفاظ الحديث المرفوع.

واعلم أن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أخرجه الحاكم ولم أجده في نسخة "المستدرك"، وإنما ذكره ابن الهمام بسند أبي حنيفة، وفيه ذكر صلاة الظهر، وذكر أن الرجلين تنازعا بعد الفراغ عن الصلاة، فقال أحدهما بالقراءة خلف الإمام، وقال الآخر بتركها، فقال النبي ﷺ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فدل الحديث على ترك القراءة في السرية، ولكنه لا يدل على عدم جوازها في السرية، نعم يدل على تركها في السرية، ولنا حديثان آخران في تركها في السرية. وأما أدلة عدم جوازها في الجهرية فكثيرة، منها آية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠٤) وأجاب عنها الشوافع شافياً، ونقل الزيلعي عن البيهقي عن أحمد بن حنبل: أجمع العلماء على أن الآية واردة في الصلاة، =

.....

عرف = وقال رجل: إن البيهقي لم ينقل عن أحمد في "كتاب القراءة"، وغرضه الاعتراض على الزيلعي.
أقول: إن الزيلعي لم يحل إلى "كتاب القراءة" ليلزم ذلك الرجل الجاهل، على أن أبا عمر أيضاً نقل عن أحمد بن حنبل في "التمهيد"، إلا أن الزيلعي نقل بالسند بخلاف أبي عمر. ومن أدلتنا حديث الباب أخرجه مالك في "الموطأ" وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم، وحديث: وإذا قرأ فأنصتوا قد صححه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أثرم تلميذ أحمد، وابن جرير في تفسيره، وأبو عمر وابن حزم الأندلسي وزكي الدين المنذري والحافظ ابن حجر العسقلاني، وكل من الحنابلة والموالك والأحناف، وأخرج أبو داود والنسائي حديث: وإذا قرأ فأنصتوا عن أبي موسى وأبي هريرة، صححهما مسلم؛ فإنه أخرج حديث أبي موسى في تشهد "مسلم"، وسأله تلميذه عن حديث أبي هريرة، فأجاب مسلم بأنه صحيح. ولنا حديثان صحيحان في "كتاب القراءة" أحدهما: حدثنا أبو الحسن علي ابن أحمد ابن الحمامي المقرئ، حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فليس لأحد أن يقرأ فيها إلخ.
وقال البيهقي: هذه رواية منكرة لم أجدها، فإن صحت فالمراد بها: ليس لأحد أن يجهر بها أو يقرئها مع سورة إلخ، فكلامه يشير إلى الصحة، ولا يمكن إنكار هذه الرواية، ورجال السند ثقات؛ فإن أبا الحسن علي بن أحمد ليس من رواة الستة؛ لأنه متأخر عنهم، نعم ثقة، وترجمته موجودة في الأنساب تحت لفظ الحمامي، وأما أحمد ابن سلمان ففي أكثر الكتب سلمان بلا ياء، وفي بعضها سليمان بالياء، وظني أنه بالياء، ولقبه نجاد في "تذكرة الحفاظ"، وإبراهيم ثقة، وآدم بن أبي إياس من رجال الصحيحين، وكذلك ابن أبي ذئب، وأما محمد بن عمرو فمن رجال مسلم، ومحمد بن عبد الرحمن ثقة مشهور. ورواية أخرى لنا عن أبي هريرة بواسطة عبد الرحمن بن إسحاق في "كتاب القراءة"، وضعفها البيهقي من جانب عبد الرحمن، والحال أنه مدني، وهو ثقة، وليس بواسطي وهو ضعيف، ولنا أدلة أخر لا أذكرها.
واعلم أن تلخيص الدعوى أن آية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ (الأعراف: ٢٠٤) نزلت في مكة، ودلت على نفي القراءة خلف الإمام في الجهرية، ثم ورد حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في المدينة في حق الإمام والمنفرد، وكذلك قال أحمد في الصفحات اللاحقة: إن الحديث في حق المنفرد، ولا تعلق للحديث بالمقتدي ولا يتناوله، ثم بعده قرأ رجل في الفجر خلفه بدون تعليم من صاحب الشريعة، فقال النبي ﷺ: إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ أحدكم في نفسه. وكذلك ورد حديث محمد بن إسحاق، وفي هذا الحديث إحالة إلى ما سبق أولاً، فلا يتناول الحديث المقتدي؛ فإن حال المقتدي كان مفروغاً عنه حين نزول الآية، فلا يكون في حديث ابن إسحاق إلا استشهاداً، وعرضت الإباحة غير مرضية ومرجوحة، فكف جمهور الصحابة لما رأوا الإباحة العارضة غير مرضية.
وهذا المذكور سابقاً كان على مشرب مولانا المرحوم، ويمكن لنا بحث آخر، ولكنه بحث وإفحام الخصم، ولا يبقى الإباحة أيضاً على هذا، ويكون فيه تسليم تناول الحديث المقتدي، وهو أنه في الحديث: لا تفعلوا إلا بأم القرآن =

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَابْنُ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ عُمَارَةُ، وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ أُكَيْمَةَ.

وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيْثَ، وَذَكَرُوْا هَذَا الْحَرْفَ «قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ». وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثَ.

عرف = فعل القراءة، أعم من قراءة الفاتحة حقيقة كما في حال الإمام والمنفرد، أو حكماً كما في حق المقتدي، وكذلك يقال في فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حقيقةً أو حكماً، فيكون في الحديث إحالة إلى الأحاديث الأخر الدالة على قراءة الإمام والمنفرد وسكوت المقتدي، ونظيره كما يقال: "لا تفعلوا إلا بالأذان" لقوم يثوبون بتثويب بدعة، فليس مراده أن يؤذن كل واحد منهم بنفسه، ويمكن أن يقال: إن لا تفعلوا إلا بأم القرآن من قبيل: قتلوه بنو فلان أي صدر فيهم فعل القتل لا أن قتله كل واحد وباشر بقتله، كما في آية: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا﴾ (البقرة:٧٢) ولكن هذا البحث لإسكات المناظر وليس حقيقة الأمر.

قوله: وفي الباب إلخ: ثبت القراءة في السرية، وتركها عن ابن مسعود ﷺ، وحديث عمران بن حصين ﷺ أخرجه مسلم وغيره حين قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (الأعلى:١) وأقول: إنه قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ بدون قراءة الفاتحة، وأما حديث جابر ﷺ فسيأتي في الكتاب عن قريب.

قوله: ما يدخل: من الدخل بمعنى الغش لا من الدخول.

شيخ: قوله: وليس في هذا الحديث ما يدخل على: [أي لا يرد هذا الحديث الاعتراض على إلخ] ولما كانت رواية أبي هريرة مخالفة لما ذهب إليه الإمام الشافعي ﷺ، فقصد الترمذي ﷺ تخليص نفسه من الحديث وتأييد مذهبه، وقال: وليس في هذا الحديث إلخ، وحاصل قول الترمذي: أن رواية أبي هريرة التي ذكرت في أول الباب ليست بمعتبرة؛ لأن أبا هريرة أفتى خلاف مرويه، وروى عنه ﷺ: أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام، وقال لتلميذه في الجواب: اقرأ بها في نفسك. والعجب من الشافعي أنه يترك الحديث المرفوع في مقابلة رأي الصحابي، ولم يعمل بالحديث، ولله در أبي حنيفة ﷺ! لم يترك الحديث ولا قول الصحابي، فقال: إن ما روى أبو هريرة واستدل به الترمذي على فرضيّة الفاتحة - يعني خداج غير تمام - فيه دليل على أن الفاتحة ليس بفرض، ولم يفهم الترمذي ﷺ أن قوله: "خداج غير تمام" لا يصحّ إلا إذا انتقص وصف من أوصاف الصلاة؛ فإن نقصان الركن يبطل الصلاة، وحينئذ ينبغي أن يقول النبي ﷺ: فهي باطلة فاسدة أو غيرها. =

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»، فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيثِ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

عرف: **معنى الخداج وبيان مدلول الحديث:** قوله: فهي خداج إلخ: خدجت الناقة - من المجرد - إذا ولدت قبل تمام المدة، كان الفصيل تام الأعضاء أو غيرها، وأخدجت الناقة - من المزيد - إذا ولدت فصيلاً ناقص الأعضاء، سواء كان على تمام المدة أو قبلها، وعنه الخديجة اسم من أسماء نساء العرب، وبعض علماء اللغة لا يذكرون الفرق بين المجرد والمزيد، فدل الحديث على أن الصلاة بدون الفاتحة ناقصة غير باطلة، كما يقول الأحناف، ولا يلزم على هذا إدخال المكروه تحريماً في أمر الشارع، فإنه ليس ههنا أمر، بل نفي الشيء بانتفاء شيء آخر، بخلاف آية: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (المزمل: ٢٠) أو حديث: فاقرأ بما تيسر معك من القرآن، أو حديث ضعيف السند: من تشهد تمت صلاته، قال الشيخ عبد الحق الدهلوي ﷺ: إن الحديث يدل على عدم ركنية السلام، فيلزمه إدخال الكراهة تحريماً في أمر الشارع، وذا غير جائز، وفي كتبنا تصريح أنه إذا أحدث بعد التشهد، يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويسلم.

بيان تقييد الحديث بالصلاة السرية: قوله: اقرأ بها في نفسك إلخ: هذا مقيد بالصلاة السرية، ولا يكون في الجهرية؛ لما في "كتاب القراءة" للبيهقي من مذهب أبي هريرة وعائشة ﷺ، ولما في "موطأ مالك": ومن فاتته فاته خير كثير، قال البخاري في "جزء القراءة" بأن مُدرِكَ الركوع ليس بمُدرِكِ الركعة، ولم يقل بإدراكها بإدراكه إلا من قال بترك القراءة خلف الإمام، وذكر من موافقيه أبا هريرة ﷺ، ويخالفه صراحة ما في "موطأ مالك"، وأتى البخاري بأثر أبي هريرة ﷺ الذي يوهم إلى وفاق البخاري، ولكن مراد ذلك الأثر أن المسبوق يجب عليه =

شيخ = ثم قوله: "اقرأ بها في نفسك" لا يصحّ أن يستدل به الإمام الترمذي ﷺ؛ لأن المراد من قوله: "اقرأ بها في نفسك" القراءة النفسية لا اللفظية، وكيف تكون لفظية؟ فإن الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال، والتطبيق لا يصحّ إلا بالقراءة النفسية؛ لأن قول السائل: إنا نكون أحيانًا وراء الإمام، لا يصحّ أن يحمل على السؤال عن القراءة بالجهر؛ لأنه لا يجوزه كل عاقل، وقد منع بقول النبي ﷺ: ما لي أنازع القرآن أولاً، بل يحمل على القراءة السرّية خلف الإمام، فلو حمل جواب أبي هريرة ﷺ على القراءة اللفظية انعدم التطابق، فلما سأل التلميذ عن أوقات القـــراءة وقال: إنا نكون وراء الإمام، وأنت تأمر يا أستاذ بقراءتها مطلقًا، فقال الأستاذ: اقرأ بها في نفسك، ففهم التلميذ أن مراد الأستاذ التدبر والقراءة لنفسه، فلذا سكت. وفي قول أبي هريرة ﷺ قرينة على أن المراد بـــ"اقرأ" التدبر، وإن كان الأصل في القراءة التلفّظ، وهي قوله: في نفسك، فإن قول النبي ﷺ: أقول: ما لي أنازع القرآن؟ المراد بالقول التخييل في القلب بالاتفاق، مع أنه ليس هناك قرينة، ففيما نحن فيه بعد وجود قرينة كيف لا يكون التخييل مرادًا. .

وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَنْ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَاخْتَارَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ* أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالُوْا: يَتَّبِعُ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ. عرف

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ: [وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «وَاخْتَارَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ».

عرف = أن يدرك الإمام قبل انحطاطه إلى الركوع، ولا يجب وجدان الفاتحة فلا يختلط، ثم رأيت مذهب أبي هريرة ﷺ بعين ما ذكرت من أنه يقول: أن يدرك المقتدى إمامه قبل انحطاط الإمام، ولا يجب وجدان الفاتحة لوجدان الركعة، وإن أدرك إمامه بعد انحطاطه فلم يدرك الركعة، ذكره ابن رشد في "البداية".

بلاغات "موطأ مالك" وذكر التمهيد لابن عبد البر: واعلم أن ما في "موطأ مالك" فهو من المبلغات، ولكن أبا عمرو صنف "التمهيد" لوصل مبلغات مالك، ووصل كلها الأربعة، وما ذكر البخاري في "جزء القراءة" من مذهبه لا يوافقه السلف ولا علماء المذاهب الأربعة، إلا أبو بكر الضبعي تلميذ ابن خزيمة وتقي الدين السبكي والشوكاني، ثم رجع الشوكاني في "الفتح الرباني"، ونسب إلى ابن خزيمة وفاقه البخاري، وقال الحافظ [في "التلخيص"]: وجدت في صحيحه خلافه. أقول: إنه كان مذهب تلميذه أبي بكر، فنسب إلى ابن خزيمة سهواً.

الرد على مراد المدرسين: هذا المذكور من حمل "اقرأ بها في نفسك" على السرية؛ لما في "كتاب القراءة" حقيقة الأمر. وأما ما قال المدرِّسون من أن المراد بالقراءة في نفسه التدبر والتفكر، فلا يوافقه اللغة؛ فإنه لم يثبت معنى التفكر للقراءة في النفس، نعم، ثبت التفكر معنى للقول في النفس، ويمكن لنا حمل القراءة في النفس على السرية بدون الالتفات إلى ما في "كتاب القراءة" بأن الإسرار في صلوات النهار والجهر في صلوات الليل مما أجمع عليه، وقول الإسرار في الصلوات الجهرية - كما يقول الشافعية - للمقتدي غير ما أجمع عليه، فنحمل قول أبي هريرة ﷺ على ما أجمع عليه، وعلى الشوافع ذكر نص شاف في ما ادعوا.

قول الشافعي ﷺ مخالف للقواعد الشرعية: قوله: يتبع سكتات الإمام: قال الشافعية: المستحب للإمام أن يسكت ليأتي المقتدي بالفاتحة. وأقول: إنه خلاف قواعد الشريعة؛ فإن الشريعة تنبئ بـ إنما جعل الإمام ليؤتم به إلخ، وتجعل الشريعة الإمام متبوعاً، ولزم على ما قالوا كونه تابعاً، وذكر الشوافع أربع سكتات، منها سكتة بعد "ولا الضالين" قبل آمين قدر ما يسع فيه فاتحة المقتدي، ويلزم عليهم إشكالات كثيرة ذكرتها في باب آمين، وأيضاً ما من حديث يدل على هذه السكتة الطويلة، حتى أن اختلف صحابيان في وجوبها أيضاً كما مر سابقاً، وبالجملة يلزم إشكالات على قول القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ القِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ شيخ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ يَقْرَؤُوْنَ إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْكُوْفِيِّيْنَ، وَأَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ.

شيخ: قوله: وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال إلخ: ليس بمؤيّد للترمذي؛ لأنه لا يعلم أن قراءة عبد الله والناس خلف الإمام كانت على سبيل الوجوب أو الفرضية أو الإباحة. وذهب الترمذي إلى الفرضية، وتصريح الترمذي بمذهب الفقهاء بقوله: وبه يقول أحمد وابن المبارك ومالك وإسحاق، لتكثير السواد؛ لأن القول بفرضية الفاتحة ليس إلا قول الشافعي فقط، وما سواه فقال بعضهم بالكراهة التحريمية، ومنهم أبو حنيفة الكوفي رحمه الله، وقال بعضهم بالقراءة في السريّة دون الجهريّة، ومنهم مالك، وقال بعضهم بالإباحة في الجهريّة والسريّة، ومنهم أحمد.

فالأحق بالتحقيق والأولى بالنظر والتدقيق مذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله الذي هو موافق للدراية والرواية؛ فإن الصلاة كانت فيها وسعة في أول الإسلام، ثم نسخ فيها التكلم بقوله ﷺ: وهذا صلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل لكن القراءة بقيت مشروعة مطلقًا خلف الإمام، ثم بعد ذلك نسخت في الجهريّة بقوله ﷺ: أقول ما لي أنازع القرآن، وبقيت القراءة مشروعة في الصلاة السريّة، ثم نسخت بعد الأيام بقوله ﷺ: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، لكن لما كان فكر أبي حنيفة رحمه الله صائبًا وذهنه سليمًا، ففهم من أول الأمر أن مقصود الشارع ﷺ أن المأموم تابع للإمام، وصلاة الإمام والمأموم واحدة، وقد ثبت غرضه بعد الأيام بفضل الله تعالى، فحكم من أوّل الأمر بنهي القراءة للمأموم، والأئمة الباقية لما لم يكن لهم يد طولى في مثل أبي حنيفة رحمه الله فحكم البعض بالفرضية مطلقًا، وحكم البعض بالمنع في الصلاة الجهريّة، وحكم البعض بالإباحة في السريّة والجهريّة وغير ذلك.

وأما الدراية فكلّهم اتفقوا على أن سهو الإمام سهو المأموم، فلو كانت صلاة كل واحد على حدة فما وجه وجوب سهو الغير على الغير؟ وكذلك قالوا: إن الإمام لو تلا آية السجدة فعلى المأموم أن يسجد، مع أن سجدة التلاوة لا تجب إلا على من تلا أو سمع آية السجدة، فلو كانت صلاة كل واحد على حدة فما وجه وجوب سجدة التلاوة على من لم يقرأ ولم يسمع في الصلاة السرية؟ وأما على طرز أبي حنيفة رحمه الله فلا إشكال؛ لأن عنده رحمه الله صلاة الإمام والمأموم واحدة، فيصدق في حق المقتدي أنه قرأ بقرينة قوله ﷺ: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وهكذا ما قال رسول الله ﷺ ينبغي أن يكون الإمام عالمًا متقيًا، وأقرأ، وأتقى، فلو كانت صلاة كل واحد على حدة فأيّ حاجة إلى تقوى الإمام وحفظه؟ وأما على طرز أبي حنيفة رحمه الله فلا إشكال؛ فإنه يقول بالإفادة من الإمام، والاستفادة من المأموم، فيكون علمه واتقاؤه وحفظه أزيد ممن خلفه، ومنها ما قال ﷺ: =

وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالُوْا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَذَهَبُوْا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَرَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ﷺ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا.

عرف

وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. وَاخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ هَذَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَأَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ.

عرف

عرف: معنى التأول: قوله: وتأول: التأول في عرف السلف والحديث بيان المصداق لا ما تعارف بين أهل العصر من صرف الكلام عن ظاهره.

بيان مذهب أحمد رحمه الله: قوله: واختار أحمد إلخ: مذهب أحمد القراءة خلف الإمام في السرية، كما في "فتاوى ابن تيمية"، وفي الجهرية إذا كان المقتدي بموضع لا يبلغه صوت قراءة الإمام.

شيخ = الإمام ضامن، والضمانة لا تتحقق إلا بالاتحاد والإفادة والاستفادة، وأمثالها كثيرة تظهر بالتتبّع، سنذكر في موضعه إن شاء الله تعالى، فانتظر.

روي أن الإمام الأوزاعي وغيره قالوا لأبي حنيفة رحمه الله: لم لا تقرأ خلف الإمام؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: لم يثبت عندي، فقالوا لأبي حنيفة رحمه الله: تعال، نناظر معك في هذه المسألة، فقال: نعم، ولكن عيّنوا منكم رجلاً واحدًا عالمًا مقتدى للكل؛ لأناظر معه؛ فإنه لا يمكن المعارضة والمناظرة بالجميع في آن واحد، فقالوا: عيّنا، فقال أبو حنيفة رحمه الله: لو ألزمته في هذا المبحث فإلزامه إلزام لكم؟ فقالوا: نعم. فقال: ولو غلب علي في المسألة فغلبته غلبة لكم؟ فقالوا: نعم. =

٣٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ (عرف) وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ (عرف) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ (سهر) وَرَاءَ الْإِمَامِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: إلا أن يكون وراء الإمام: جاء مثله مرفوعًا أيضًا، ذكره الطحاوي في "معاني الآثار": حدثنا بحر بن نصر، حدثنا يحيى بن سلام، أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: من صلّى ركعة فلم يقرأ فيها بأمّ القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام. ولا يجوز القراءة خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، كما هو مذهب الحنفية. ويؤيّده الآثار أيضًا، منها ما ذكر الطحاوي في "معاني الآثار": =

عرف: **التردد في رواية أبي نعيم**: قوله: عن أبي نعيم: روى أبو نعيم ههنا موافقاً لنا، وروى في "سنن الدارقطني" عن عبادة حديثه موافقاً للشافعية، وأخرج العيني في "العمدة" حديث عبادة بسند أبي نعيم من "مستدرك الحاكم"، وعبارته تدل على جزمه بأن راوي حديث عبادة هو أبو نعيم وهب بن كيسان، ولكني متردد في هذا؛ لأن وهب بن كيسان يروي عن الصحابة الصغار والكبار الذين طالت أعمارهم، وربما يروي عن ابن عمر ﷺ، وجابر وقد يروي عن أبي هريرة أيضاً، وأما عبادة فمتقدم الوفاة، ولأن أرباب كتب الرجال ما ذكروا أخذ وهب ابن كيسان عن عبادة، فلهذا صرت متردداً، ثم رأيت الذهبي تردد فيه في "تلخيص المستدرك"، واعلم أن لنا في نفي القراءة ما في "مصنف عبد الرزاق" عن موسى بن عقبة ﷺ وهو من صغار التابعين أنه روى النهي عن القراءة عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﷺ، فيكون هذا مرفوعاً حكماً، والله أعلم وعلمه أتم.

الكلام في حديث جابر ﷺ: قوله: سمع جابر بن عبد الله يقول إلخ: هذه فتوى جابر، والأكثر وقفوها على جابر، والبعض رفعوه إلى صاحب الشريعة، كما في "الطحاوي"، لكنه فيه كلام من وجهين، أحدهما: أنه مروي بسند مالك، ووقفه مالك في موطئه بهذا السند. والثاني: أن في سنده يحيى بن سلام، وهو متكلم فيه، ووثقه أربعة من أئمة الحديث، وفيه شيء آخر أخذه البيهقي، وهو أن في "الطحاوي" قال: قلت لمالك: أرفعه، قال: خذو برجله إلخ، فزعم البيهقي أن مالكاً شنع على رفعه. وأقول: لعله لم يشنع على رفعه، بل غرض مالك أن المسألة هكذا، فغضب مالك لتعنته في المسألة، فالحاصل أن قول جابر ﷺ مختلف في رفعه ووقفه. =

شيخ = فقال أبو حنيفة ﷺ: عجبت منكم؛ فإنكم قلتم: إن إلزام الواحد وغلبته إلـــزام للجميع وغلبـــة لهم، ولا تحسنوا أن يتكلّم كل واحد، فكيف في سلطان السلاطين ومالك الأملاك خالق الأفلاك، يتكلّم كل أحد، ولا يسمع عن غيره، وتصدر عنه الحركات المشعرة إلى سوء الأدب؟ وأوجبتم القراءة على المأموم في حضرة الله تعالى، مع كون الإمام كفيلاً للكل، فسكتوا.

.....

سهر = حدثنا ابن وهب أبي مخرمة عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت سمعه يقول: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في شيء من الصلاة، ومنها: ما رواه محمد رحمه الله في "الموطأ" عن ابن عمر قال: من صلّى خلف الإمام كفته قراءته، وعن ابن عمر بإسناد آخر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام، قال: تكفيك قراءة الإمام، وعن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. هذا آخر حديث النبي، ذكره محمد أيضًا.

عرف = بيان وجه ترك رفع اليدين وإخفاء آمين: المراجعة إلى ما سبق من رفع اليدين ومسألة آمين.

فأذكر وجه ترك رفع اليدين وإخفاء آمين، فأقول: إن حديث الترك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي الرفع أحاديث كثيرة، و لم يتكلم في حديثنا إلا من اختار عمل رفع اليدين، مثل البخاري لا غيره كالنسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم، ويتوهم من هذا أن ترك الرفع خامل لوحدة الحديث وكثرة أحاديث الرفع، ولكني أدعي أن أحاديث الترك كثيرة؛ فإن كثيراً من الصحابة يروون صفة صلاته ولا يذكرون رفع اليدين، وإني أدمجهم في رواة الترك.

ثم إن قيل: إنهم ساكتون، والساكت يحمل على الناطق، فأقول: إنهم ليسوا بساكتين بل نافون، وتوضيح هذا موقوف على ما قال ابن تيمية تحت اختياره إخفاء "بسم الله": إن الجهر بالتسمية نادر والإخفاء كثير؛ لأن أكثر الأحاديث خالية عن ذكر جهر التسمية، ولا يقال بحمل الساكت على الناطق؛ لأنها ليست بساكتة بل نافية؛ فإن المهتم بذكره هو الشيء الوجودي، ولا يتعرض الراوي إلى ذكر الشيء العدمي؛ لأنه غير معقول، فعلى هذا الساكت عن ترك رفع اليدين ناف، فتصير ذخيرة الترك كثيرة من ذخيرة الرفع، وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث تعرض إلى ذكر ترك رفع اليدين، فأيضاً غنيمة ونعمة غير مترقبة لتعرضه إلى الشيء العدمي، فعلم أن ترك رفع اليدين كثير عملاً في عهده ، ولكنه قليلٌ ذكراً؛ لأنه شيء عدمي، فهذا الكلام مما يشفي ما في الصدور، وهذا هو حقيقة الحال.

وإن قيل: إن رفع اليدين عزيمة، وتركه رخصة، والعمل بالعزيمة أولى، فيستفاد جوابه مما ذكرت تحت كلام ابن تيمية في فتاواه، ثم إن قيل: إن رفع اليدين عبادة، والترك ترك عبادة، نقول: إن جواب النكتة بالنكتة، وهي أن هيئة اليدين في كل ركن تكون مناسبة لتلك الوظيفة، كما في القيام والسجود وغيرهما، فعلى هذا ترك الرفع عبادة. فهذا وجه رجحان ترك رفع اليدين، وأما وجه رجحان إخفاء آمين، فهو عمل أكثر السلف بإقرار ابن جرير الطبري، كما حررت تفصيل كلامه سابقاً.

* * * *

(١١٨) بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ دُخُوْلِهِ الْمَسْجِدَ عرف

٣٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ».

سهر عرف سهر عرف

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ: «رَبِّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ[1] رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «رَبِّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ[2] فَضْلِكَ».

---

(١) وفي نسخة: "باب" بدل قوله: "أبواب". (٢) وفي نسخة: "باب" بدل قوله: "أبواب".

سهر: قوله: صلّى على محمد إلخ: يحتمل قبل الدخول وبعده، والأول أولى، ثم حكمه بعد تعليم أمّته أنه ﷺ كان يجب عليه الإيمان بنفسه كما يجب على غيره، فلذا طلب منه تعظيمًا بالصلاة منه عليها، كما طلب ذلك من غيره.

قوله: أبواب رحمتك إلخ: قال الطيبي: لعل النكتة في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل في الخروج أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته فيناسب الرحمة، وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل، كما قال تعالى: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: ١٠).

عرف: قوله: عند دخوله: عيّن الشارع عليه الصلاة والسلام الأذكار في الأحوال المتواردة.

الصلاة على النبي ﷺ عند دخول المسجد: قوله: صلّ على محمد إلخ: قال العلماء: أن يصلي الداخل في المسجد عليه عليه الصلاة والسلام الآن أيضاً.

المراد من الحديث: وإني متردد في مراد الحديث، لعل الغرض منه دعاء رجل لنفسه، ولما كان النبي ﷺ معلماً للدعاء لكل واحد لنفسه، وكان عليه الصلاة والسلام متكلماً، فعبر بهذه الدعوة، والله أعلم.

وجه تخصيص الفضل بوقت الخروج: قوله: أبواب فضلك: خص الفضل بوقت الخروج؛ لأن الفضل في الرزق، وهذا تعليمه عليه الصلاة والسلام للأمة المرحومة.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ فَاطِمَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ الْحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى ﷺ، إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ ﷺ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَشْهُرًا.

(١١٩) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

٣٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ.

سهر: قوله: فليركع ركعتين: أمر استحباب لا وجوب خلافًا للظاهرية، والركعتان تحيّة المسجد، أو ما يقوم مقامهما من صلاة فرض أو سنة في غير وقت مكروه عندنا أو طواف، والظاهر من الحديث اختصاص ندبها بمزيد الجلوس، ويحتمل أن التقييد بالجلوس جري على الغالب، ومن دخله وقت كراهية الصلاة أو هو محدث، قال أربع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زاد بعضهم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، =

عرف: عادة الأئمة الحذاق في الحديث: قوله: حديث حسن إلخ: حسن الترمذي الحديث مع انقطاعه، وكذلك فعل في عدة مواضع؛ لأن الحذاق يتمشون على ذوقهم، ولا يتبعون الضوابط والقواعد.

تحية المسجد: قوله: باب إلخ: هذه الصلاة تحية المسجد سنة عندنا وعند غيرنا، وتتأدى عندنا في ضمن الفرائض والسنن أيضاً لو صلى، وإن لم يصلّ بشيء في المسجد لم يحرز سنة تحية المسجد، وقال الشافعية بجوازها في الأوقات المكروهة أيضاً، بضابطة حمل العام على الخاص، وقال داود الظاهري بوجوب تحية المسجد ولم يقل غيره.

عمل جهلة العصر: قوله: قبل أن يجلس إلخ: عمل الجهلة من أهل العصر خلاف نص الحديث، وهو جلوسهم قبل أداء الركعتين، وهذا من سوء الجهل.

شيخ: قوله: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين: سوى الأوقات المنهي عنها والمكروهة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَرَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، اسْتَحَبُّوْا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ لَهُ عُذْرٌ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ: وَحَدِيْثُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ خَطَأٌ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ.

سهر = فقد روي عن بعض السلف أن ذلك تعدل ركعتين في الفضل، ويؤيّده ما صحّ عن جابر بن زيد الإمام الكبير التابعي أنه قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه؛ فإن لم تصل فيه فاذكر الله، فكأنك قد صلّيت.

حلي: قوله: استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي الركعتين: قلت: فالأمر محمول على الاستحباب، والدليل عليه الذوق الاجتهادي.

* * * *

(١٢٠) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

٣٠٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا[سهر] الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي ذَرٍّ ﷺ، قَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَيْنِ، مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ. وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ. رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر: قوله: إلا المقبرة: بفتح الباء وضمّها، وقال ابن حجر: بتثليثها، وفي "القاموس": المقبرة مثلثة الباء وكالمكنسة، موضع القبور، قال علي القاري: اختلفوا في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، هل هو للتنزيه أو للتحريم؟ ومذهبنا الأول، ومذهب أحمد التحريم، بل عدم انعقاد الصلاة، وقال شارح "المنية" في "الفتاوى": لا بأس بالصلاة بالمقبرة إذا كان فيه موضع أعدّ للصلاة، وليس فيه قبر.

عرف: الفرق بين المقبرة والمقبر: قوله: باب إلخ: المقبرة - بالتاء - ما فيه قبور، وأما الذي فيه قبر واحد لا يطلق عليه المقبرة، بل المقبر بلا تاء، هذا فرق لغة.

كراهة الصلاة تجاه المقبرة وخصوصية الأمة المحمدية: وفي "الجامع الصغير" لمحمد: تكره الصلاة تجاه المقبرة إلا أن تكون سترة حائلة، أو كان المصلي بيمين أو شمال من المقبرة. وكون الأرض كلها مسجداً من خصائص الأمة المرحومة، وأقول: كان عيسى عليه السلام سياحاً، ولعل البِيعَ والكنائس كانت في الشام كثيرة لذلك، والله أعلم.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: وَكَانَ (حلي) عَامَّةُ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ». وَكَأَنَّ (عرف) رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْبَتُ وَأَصَحُّ.*

(١٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

٣٠٨ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ (قوت) بَنَى (سهر) لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ (عرف) لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ».

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَثْبَتُ وَأَصَحُّ»: [مُرْسَلًا].

سهر: قوله: بنى الله له مثله: أي مثل المسجد في القدر، ولكنه أنفس منه بزيادات كثيرة، أو مثله في مسمى البيت وإن كبر مساحة، أو يريد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، وهذا لمن بنى في مظنّة الصلاة. (مجمع البحار)

قوت: قوله: من بنى لله مسجدًا بنى الله له مثله في الجنة: قال ابن العربي: يعني مثله في القدر والمساحة، وقيل: في الجودة والحصانة وطول البقاء. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وما صدَّر به كلامه في غاية البُعد، ويردُّه ما في رواية أحمد: بيتًا أوسع منه، وكذلك ما حكاه ثانيًا؛ لأن بناء الجنة لا يَخْرَب ولا يَشْعَث. وفي رواية لأحمد والطبراني: بنى الله له في الجنة أفضل منه. وقال القرطبي: ليست هذه المثلية على ظاهرها، =

عرف: بيان ترجيح الترمذي المرسل: قوله: وكأن رواية الثوري إلخ: رجح المرسل، وجعل الاتصال مرجوحاً. المراد من المماثلة: قوله: مثله في الجنة: المماثلة في الفضل والثواب، وفي أن مكانه يكون ذا شرف من أبنية الجنة، كما أن المسجد يكون ذا شرف في الدنيا، وليست المماثلة في الطول والعرض أو غيره كما قيل. =

حلي: قوله: وكان عامة روايته عن أبي سعيد: قلت: أي أكثر روايات محمد بن إسحاق بهذه الواسطة عن أبي سعيد، لكن هذا الحديث مع كونه بهذه الواسطة ليس فيه عن أبي سعيد.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيْبَةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُثْمَانَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: عمرو بن عبسة: بموحّدة ومهملتين مفتوحات، ابن عامر بن خلد السهمي. أبو نجيح صحابي مشهور أسلم قديمًا، وهاجر بعد أُحد، ثم نزل الشام. (التقريب)

قوت = وإنما يعني أنه يُبنى له بثوابه بيتًا أشرف وأعظم وأرفع. وقال النووي: يحتمل أمرين، أحدهما: أن يكون مَعْنَاهُ مثلهُ في مسمَّى البيت، وأما صفته في السّعَة وغيرها فمعْلُوم فضلُهَا؛ فإنها ما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. والثاني: أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا.

عرف = ذكر بناء المسجد النبوي: واعلم أن المسجد النبوي بني في عهده ﷺ مرتين: مرة ستين ذراعاً، وأخرى مائة في مائة، ثم بناه أبو بكر الصديق ﷺ في عهده على هيئته الأولى، وبلا زيادة في عرصة الأرض، ثم بناه عمر ﷺ في عهده، وزاد في بقعة المسجد، واختار الهيئة الأولى الساذجة، ثم بناه عثمان ﷺ وشيده بالأحجار والخشب، ولم تكن الأحجار منقوشة بالنقش المتعارف، فاعترض السلف على عثمان ﷺ؛ لتشييده المسجد وعدم اختياره الساذجية السابقة، مع أنه بناه من مال نفسه، فلما امتد اعتراضهم قام عثمان ﷺ خطيباً وتمسك بحديث: من بنى مسجداً لله - جل مجده - بنى الله له مثله في الجنة، وأما بناء المسجد النبوي الآن فبناه السلطان عبد المجيد، وقد ميز في الحدود التي كانت في عهده ﷺ وعهد عمر ﷺ وعهد عثمان ﷺ، وما اطلع بعضهم على تكرار بناء المسجد النبوي في عهده ﷺ، ونبه عليه الشيخ السيد السمهودي في "الوفا بأخبار دار المصطفى".

حكم إحكام المسجد ونقشه وما فيه من الخلاف: **مسألة**: إحكام المسجد جائز بلا ريب، وأما نقشه المتعارف في عصرنا، ففي بعض كتبنا: لا بأس به من غير مال بيت المال، وقيل: يكره من غير بيت المال، وأما من مال بيت المال فغير جائز. وأقول: الآن يجوز القولان الأولان في النقش من مال المسجد أيضاً؛ فإن غرض الواقفين في هذا العصر يكون النقش ولا ينهون عنه، والله أعلم. وفي "ابن ماجه" رواية: ولو كمفحص قطاة إلخ

شرح حديث "ولو كمفحص قطاة": وترددوا في شرحه؛ فإنه لا يمكن فيه الصلاة، فقالوا ما قالوا، منها ما قيل: إنه في حق من اشترك في المتفرقات لبناء المسجد؛ فإن من أدخل فيها شيئاً قليلاً يحرز الثواب أيضاً، وإن تهيأ من متفرقة قدر مفحص قطاة من أجزاء المسجد. أقول: إن في الحديث مبالغة، ولا تكون المبالغة كذباً أصلاً، فلا إشكال، ثم قيل: إن وجه اختصاص القطاة بالذكر أن مفحصه يكون على الأرض كالمسجد يكون على الأرض سطحها.

٣٠٩ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (قوت) مَوْلَى قَيْسٍ، عَنْ زِيَادٍ (قوت) النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

وَمَحْمُوْدُ بْنُ لَبِيْدٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ (عرف) قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، وَهُمَا غُلَامَانِ صَغِيْرَانِ مَدَنِيَّانِ.

(١٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ (عرف) مَسْجِدًا

٣١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ (قوت) مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ (قوت) رَسُوْلُ اللهِ ﷺ .....

قوت: قوله: عن عبد الرحمن مولى قيس: ليس له عند المصنف غير هذا الحديث، ولم يذكر له نسب ولا حال.

قوله: زياد النميري: هو ابن عبد الله النميري ليس له عند المصنف غير هذا الحديث، ولا يعرف له رواية إلا عن أنس.

قوله: عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس: قال العراقي: لم يرد في شيء من السنن بيان اسم أبي صالح. وقد ذكر ابن عبد البر أن الذين رووا عن ابن عباس ممن يكنّى أبا صالح سبعة، وهم أبو صالح السَّمان، واسمه ذكوان. وأبو صالح مولى أم هانئ واسمُهُ باذام، وقيل: باذان، وقيل: ذكوان أيضًا. وأبو صالح البصري، واسمه ميزان. وأبو صالح عبد الرحمن بن قيس وأبو صالح مولى السفاح، واسمهُ عبيد. وأبو صالح مولى ابن عباس، واسمُه سميع. وأبو صالح قيلويه.

وقد اختلف في تعين الراوي لهذا الحديث من المذكورين، فقيل: هو مَوْلى أمّ هانئ، كذا ورد مُعَيَّنًا في "مسند أبي داود الطيالسي"، وجرى عليه ابن عساكر في "الأطراف"، وتبعه المزِّيْ، وقيل: هو السمَّان، وقيل: هو ميزان، جزمَ به ابن حبان في موضعين من صحيحه. قال العراقي: وقال فيه يحيى بن معين: ثقة مأمون، ولم يذكره المزي في "التهذيب"؛ لكونه جعل أبا صالح راوي الحديث هو مولى أم هانئ.

قوله: لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها إلخ: قال ابن العربي: نسخ من هذا الحديث الزيارةُ وحدها.

عرف: اختلاف المحدثين في سن تميز الراوي للرواية: قوله: ومحمود بن الربيع: اختلف المحدثون في سن تميز الراوي للرواية، فقيل: خمسة سنين؛ لحصول التميز لمحمود في خمسة سنين.

قوله: على القبر مسجدا: أي بناء المسجد على قبر كان سابقاً. =

زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ﵄. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.*

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ حَسَنٌ»: [وَأَبُو صَالِحٍ هَذَا هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ﵄، وَاسْمُهُ بَاذَانُ، وَيُقَالُ: بَاذَامُ أَيْضًا.]

سهر قوله: زائرات القبور إلخ: قد نهي في الابتداء عن زيارة القبور للرجال والنساء، ثم رخّص بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فقيل: الرخصة شاملة للرجال والنساء، ولفظ المذكر للأصالة، على ما هو عادة الشارع في أغلب الأحكام، وقيل: الرخصة للرجال، وبقيت النساء في النهي؛ لكثرة جزعهن ونياحتهن، والنهي عن اتّخاذ المساجد على القبور؛ لأن الغالب في المقبرة قذارة المكان واختلاط التربة بصديد الموتى ونحوه، حتى لو كان المكان طاهرًا فلا بأس، ومنهم من ذهب إلى أنه يكره الصلاة في المقبرة مطلقًا بظاهر الحديث، وأما السرج فالنهي عن اتّخاذها لأجل الإسراف وتضييع المال، وعلى هذا لو كانت إليها حاجة لم يكره، وقيل: لتعظيم القبور، كذا ذكره في "اللمعات".

عرف = حكم البناء على القبور: وأما بناء الأبنية على القبور، كما هو عمل أهل العصر من اتخاذ القبة على القبر، فغير جائز في المذاهب الأربعة، ونقل الشيخ عبد الحق الدهلوي جوازه عن محمد بن سلمة الحنفي، وفي هذا النقل تردد ما لم تراجع عبارة محمد بن سلمة بعينها؛ فإن نقل المذهب عسير جداً.

حكم زيارة القبور للنساء: قوله: زائرات القبور إلخ: في زيارة القبور للنساء عن أبي حنيفة ﵀ روايتان، ذكرهما في "رد المحتار"، وبناء رواية النهي أنه نهى عن زيارة القبور ثم أجاز وقال: ألا فزوروها إلخ، والإجازة للرجال، وبناء رواية الجواز أن حكم النسوان والرجال واحد، كما هو دأب أكثر آيات القرآن؛ فإن الحكم فيها للرجال وتكون النسوان تابعة لهم كذلك ههنا، ثم تردد ابن عابدين ﵀ في الروايتين، وعندي يجمع في الروايتين، ويقال باختلاف الحكم باختلاف الأحوال، لوكن يجزعن يمنعن، وإلا فلا.

حكم إيقاد السرج على القبور: قوله: والسرج: لا يجوز إنارة السراج على القبر على زعم أنه مفيد للميت، وأما لإفادة الزائرين فأباحه العلماء.

* * * *

(١٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ
عرف

٣١١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.
حلي

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لَا يَتَّخِذُهُ مَبِيْتًا وَمَقِيْلاً. وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.
قوت

قوت: قوله: قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ومقيلا: رواه ابن أبي شيبة في المصنف: أن رجلاً قال لابن عباس: إني نمت في المسجد الحرام فاحتلمت، قال: أمَّا أن تتَّخذه مبيتًا أو مقيلاً فلا.

عرف: **حكم النوم في المسجد:** قوله: باب إلخ: يكره النوم في المسجد للمقيم عندنا وعند غيرنا، ويجوز للمسافر، وأما نوم ابن عمر رضي الله عنهما، فكان لأنه لم يكن له بيت وكان عزباً، وكذلك ثبت النوم عن بعض الصحابة في "شرح مسلم" للنووي، وحملوه على حالة العذر.

حكم إخراج الريح في المسجد: مسألة: يكره تحريماً إخراج الريح في المسجد، كما في "شرح الهداية" لشمس الدين السروجي، وكذلك في "شرح المهذب" للنووي، وفي "الكبير شرح المنية": أنه سيء، ولعله يستثنى منه المعتكف؛ لكونه معذوراً.

حكم إلقاء القمل في المسجد والكلام فيه: وفي "فتاوى الشيخ السيوطي": أن إلقاء القمل في المسجد ارتكاب الكبيرة؛ لأن جلدها نجسة. في "فتح القدير": أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. وقال صاحب "البحر": هذا إذا دخل المسجد لإرادة الكلام فيه، ولو عرضه فلا.

حلي: قوله: كنا ننام على عهد رسول الله ﷺ في المسجد ونحن شباب: **قلت:** محمول على الحاجة.

* * * *

(١٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ عرف حلي

٣١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنْ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. سهر عرف سهر قوت

سهر: قوله: عن تناشد الأشعار: أنشد بعضهم بعضًا، والمراد الأشعار المذمومة الباطلة، وإلا فلا منع.

قوله: وأن يتحلّق الناس فيه: في المسجد، وهو أن يجلس القوم متحلّقين حلقة واحدة أو أكثر وإن كان لمذاكرة علم، وذكروا في ذلك وجوها، أحدها: أن التحلّق يخالف هيئة اجتماع المصلّين. وثانيها: أن الاجتماع للجمعة خطب عظيم لا يسع من حضرها أن يهتم ما سواها حتى يفرغ منها، والتحلّق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه، وعلى هذين الوجهين لا ينبغي التحلّق عند الخطبة وقبلها. وثالثها: أن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة، وهذا الوجه يختص بالنهي عن الحلق عند الخطبة. وفي رواية: "نهي عن الحلق"، بكسر الحاء وفتحها وفتح اللام، جمع حلقة.

قوت: قوله: وأن يتحلّق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة: حمله الجمهُور على الكراهة، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراصّ في الصفوف، الأول فالأول. وقال الطحاوي: إذا عمَّ المسجد وغلبه فهوَ مكروه، وغير ذلك لا بأس به.

عرف: حكم البيع والشراء في المسجد: قوله: باب إلخ: رخص الفقهاء الإيجاب والقبول للمعتكف في المسجد بلا حضور المبيع.

حكم إنشاد الضالة وإنشاد الأشعار: وأما إنشاد الضالة فله صورتان، إحداهما: إن ضل شيء في خارج المسجد وينشده في المسجد لاجتماع الناس، فهو أقبح وأشنع، وأما لو ضل في المسجد فيجوز الإنشاد بلا شغب، وأما الأشعار ففي "كتاب الطحاوي" جوازها في المسجد، أي لتحصيل الأدب واللغة بشرط أن لا يتخذ لجة، ويفصل شيء في الأشعار الأدبية في "فتح القدير". أيضاً أقول: من يتذاكر الفلسفة في المساجد - كما هو دأب طلبة العصر - يقال له: لا علمك الله.

ضبط الكلمة: قوله: والشراء: إذا كان مفتوح الأول فممدود، وإن كان مكسوراً فمقصورة.

حلي: قوله: وإنشاد الضالة: قلت: أي التي ضلت في غير المسجد، وأما ضالة المسجد فلا بأس بإنشادها فيه.

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ. عرف

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ - وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا - يَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ. حلي

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ؛ لِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيْفَةِ جَدِّهِ، كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثَ مِنْ جَدِّهِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهٍ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ رُخْصَةٌ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ. أي ضعيف

عرف: **حكم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:** قوله: هو ابن محمد بن عبد الله إلخ: مرجع ضمير "هو" شعيب، وتمام النسب هذا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأما جد عمرو بن شعيب فإما حقيقي - وهو محمد - فيكون الحديث مرسلاً؛ لأن محمداً تابعيّ، وإما مجازي - وهو عبد الله - فيكون الحديث منقطعاً؛ لأن شعيباً لم يسمع عن عبد الله.

والمختار أن المراد منه هو عبد الله، وادعى البعض لقاء شعيب جده عبد الله، وقيل: إن شعيباً لم يسمع عن عبد الله، ولكنه يروي عن صحيفة كانت عنده لجده عبد الله، فتكون الرواية من الوِجادة، وهي مقبولة عند البعض، وغير مقبولة عند البعض. [والأحاديث بهذا السند كثيرة، ولا تحط عن مرتبة الحسن عند المحدثين، إلا أنه يأخذه أرباب الصحيحين.]

حلي: قوله: قال محمد إلخ: قلت: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة عند البخاري؛ لأنه لما سمع منه يحمل جميع عنعنته على السماع، كما تقرر في موضعه.

قوت شيخ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيْثٍ رُخْصَةٌ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ.

قوت: وقد روي عن النبي ﷺ في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد: قال العراقي: يجمع بينهما وبين أحاديث النهي بوجهين، أحدهما: أن يحمل النهي على التنزيه، ويحمل الرخصة على بيان الجواز.
والثاني: أن يحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه، كهجاء حَسَّان للمشركين، ومَدحه ﷺ، وغير ذلك، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك. وقال الماوردي والروياني في آخر "باب حد الشرب": لعل الحديث في المنع من إنشاد الشعر في المسجد محمُول على ما فيه هَجْوٌ أو مدح بغير حق؛ فإنه ﷺ مُدح وأُنشد مدحه في المسجد، فلم يمنع منه.
وقال ابن بطّال: لعله فيما يتشاغل الناس به حتى يكون كلٌّ من في المسجد يغلب عليه، كما تأوَّل أبو عبيد قوله ﷺ: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خيرٌ له من أن يمتلئ شعرًا" أنه الذي يغلب عليه صاحبه.

شيخ: قوله: روي عن النبي ﷺ في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد: لا تعارض بين ما مرّ من رواية الباب في النهي عن تناشد الأشعار في المساجد، وبين ما ثبت برواية أخرى جواز التناشد في المساجد؛ لأن المنهي عنه التناشد، فهو عبارة عن أن يقول الرجلان أو الرجال في المحفل والمجلس الأشعارَ، ويعرض كل واحد شعره على الآخر، كما يقال في عرفنا: "بيت بازى ومشاعره"، وأما تعليم كتب الأدب والأشعار فجائز، مثلاً: أن يسأل أحد عنّا معنى الشعر في المسجد، فلنا أن نبيّن معنى الشعر، وقال البعض: معنى التناشد: شعر گوئى با خوش الحانى ونغمه گوئى، وهو غير جائز، والجائز ما بيّنا.

* * * *

عرف شيخ
(١٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

قوت
٣١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ،
قوت
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ

قوت: قوله: عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه: ليس لهما عند المصنف إلا هذا الحديث، وهما ثقتان واسم أبي يحيى سَمْعَان الأسْلمي مولاهم.

قوله: عن أبي سعيد الخدري قال: امترى رجل من بني خُدرة إلخ: قال العراقي: هذا صريحٌ في أن المراد بالمسجد الذي أُسِّسَ على التقوى مسجدُ النبي ﷺ بالمدينة، وظاهر غيره من الأحاديث أنه مسجد قباء.

وقال ابن عطية في تفسيره: "إنه الذي يليق بالقصة. قال: إلا أن ذلك القول رُوي عن رسول الله ﷺ ولا نظر مع الحديث. قال: وقد اختلف الصحابة والتابعون في ذلك، فذهب زيد بن ثابت وابن عُمر وأبو سعيد الخدري إلى أنه مسجدُ المدينة، وهو قول سعيد بن المسيب ومالك بن أنس. وذهب ابن عباس وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة وعطية العوفي إلى أنه مسجد قباء. والأول أصح لموافقته للأحاديث الصحيحة، وخالف في ذلك ابن العربي، فذكر الآية ثم قال: لا خلاف أنهم أهل قباء، والأمر مشهور جدًّا، صحيح عن جماعة لا يُحصون عَدًّا. فهو أولى من العمل بحديث يرويه أُنيس بن أبي يحيى عن أبيه، ورُواة ما قلناه أولى. ثم استدل بحديث عائشة في قصة الهجرة. =

عرف: **مصداق الآية والتعارض بين ظاهر الحديث والقرآن والجواب عنه**: قوله: باب إلخ: جمهور المفسرين على أن مصداق الآية مسجد قبا، وإنه أول مسجد بني في الإسلام، فإذن أشكل الأمر وتعارض الحديث والقرآن، فالبعض أعلوا الحديث؛ لخلافه سياق القرآن وسباقه، وقيل: إن الحديث صحيح واختار النبي ﷺ أسلوب الحكيم أداء القول بالموجب، وقال الطحاوي في "مشكل الآثار" بما حاصله: إن الآية ربما تنزل في شيء، ويكون شيء آخر في حكم ما نزلت فيه الآية بالمساواة أو بالأولى، فيقال: إن الآية نزلت في ذلك الشيء الآخر، وكذلك قال السيوطي في "اللباب" و"الإتقان": إن السلف يقولون: نزلت الآية في كذا، والحال أنه لا يكون شأن نزولها، بل يكون لاحقاً بشأن النزول في الحكم، فإذن انحل الإشكال، وادعى البعض أن الآية أيضاً في المسجد النبوي، والأولية في الآية إضافية أي أول مسجد بني في المدينة.

شيخ: قوله: باب ما جاء في المسجد إلخ: قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ (التوبة: ١٠٨) أنزلت الآية المذكورة في تعريف سكان مسجد القباء، وقصته: أن النبي ﷺ لما نزلت عليه الآية ذهب إلى أهل مسجد القباء، وقال لهم: أيّ طهارة اخترتموها؛ فإن الله وصف في كلامه عليكم؟ فقالوا: اخترنا الاستنجاء بالماء، فقال رسول الله ﷺ: هو هذا، فهذا صريح في أن شأن نزول الآية في أهل مسجد القباء، ويخالفه ما قال النبي ﷺ في جواب السائل، =

فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ الْخُدْرِيُّ ﷺ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَا (سهر)، .....

سهر: قوله: مسجد قبا: بالضم ممدودا ومقصورًا مصروفًا وغير مصروف، فمن صرفه ذكّره، ومن منعه عنه أنّثه، كما هو حكم أسماء المواضع، وفي "شرح الشيخ": وأنكر بعضهم القصر، موضع قريب المدينة على نحو ثلاثة أميال.

قوت = قال العراقي: وأنيس وأبوه ثقتان ولم ينفردا به، فقد رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد كما تقدم، وقصة الهجرة من قول عائشة ولم تشهد القصة، وحديث أبي سعيد من قوله ﷺ، فهو أرْجح. قال: فإن قيل: هل يمكن إعمال الأحاديث الدالة على أن المراد مسجد المدينة، والأحاديث الأُخر، مع نظم أول الآية وآخرها، أم يُصار إلى الترجيح لتعذر الجمع؟ فالجواب: أنه يمكن أن يقال: إن الضمير في قوله: "فيه" الثانية يحتمل عَوْدُه إلى مسجد المدينة؛ لأن كثيرًا من الأنصار كان يُصَلي مع النبي ﷺ من بني عمرو بن عوف وغيرهم، حتى كان مُعاذ يصلي معه العِشاء ثم يرجع فيؤمُّ قومهُ، وهذا الجواب فيه بُعْدٌ. ويحتمل أن يقال: إن المسجد الموصوف بكونه أُسِّس على التقوى من أول يوم يَصدق على كُلٍّ من المسجدين؛ لأن كُلاًّ منهما أَسَّسه النبي ﷺ على التقوى، فأسس مسجد قباء في أول قدُومه حين نزل في بني عَمرو بن عوف، ثم حين دخل المدينة أسَّس بها مسجده، ويمكن إرادة كُلٍّ من المسجدين بالآية، وعيّن النبي ﷺ مسجد المدينة لفضْله على مسجد قباء، وصدْق الآية عليه، ثم أعاد الضمير على مسجد قباء من غير ذكره؛ لكونه داخلاً بوصفه في مسجد أُسس على التقوى، كقوله تعالى: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (الفتح:٩) فالضمير في قوله: "وتُعزروه، وتُوقروه" يعُود إلى الرسول ﷺ، والضمير في قوله: "وتُسبِّحوه" يعود إلى الله تعالى، وإن لم يُميِّز في اللفظ بين الضميرين. وفي هذا الجواب أيضًا نظر. وإذا تعذر الجمع، فيُصَار إلى الترجيح، والأحاديث في كون المراد مسجد المدينة أصح وأصرح".

شيخ = فقال: هو هذا يعني مسجده؛ فإنه مشعر بأن شأن نزول الآية المذكورة هو مسجد النبي ﷺ، فأجاب بعض الشراح لدفع التعارض بأن الآية نزلت مرتين: مرّة في مسجد النبي ﷺ، وأخرى في شأن مسجد القباء. وقال الأستاذ مدّ الله ظله: هذا التأويل بعيد غاية البعد، فالأولى أن يحمل معارضة الصحابيين في معنى آخر، وهو أن يقال: إنه كان يقول: إن أهل القباء مختصّون في هذه الفضيلة، وكان يقول الخدري: الآية وإن نزلت في حق أهل القباء إلا أن أصحاب مسجد النبي ﷺ داخلون فيها؛ لأن العبرة لعموم الألفاظ لا لخصوص الموارد، فأجاب النبي ﷺ على سبيل الحصر الادعائي والمبالغة: هو هذا، يعني أهل مسجدي داخلون فيها بالطريق الأولى وإن نزلت الآية في شأن القباء.

عرف حلي

فَأَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «هُوَ هَذَا»، يَعْنِي مَسْجِدَهُ، «وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيْرٌ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَأَخُوهُ أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَثْبَتُ مِنْهُ.

عرف: **بيان قواعد علم البلاغة:** قوله: فقال هو هذا يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير: في هذا تلقي المخاطب بما لا يترقبه المخاطب، والمشار إليه لـ"ذلك" هو مسجد قبا.

حلي: قوله: فقال: هو هذا: يحتمل أن يكون النزاع في عموم المسجد المؤسس على التقوى للمسجد النبوي ﷺ بعد الاتفاق على صدقه على مسجد قباء، فأثبت أحدهما بطريق الدلالة؛ لأن المسجد الذي أسسه الصحابة لما كان مؤسسًا على التقوى، كان الذي أسسه النبي ﷺ كذلك بالأولى، ونفاه الآخر نظرًا إلى عبارة النص، فقضى رسول الله ﷺ للمثبت، فافهم.

* * * *

(١٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَا (عرف) (سهر)

٣١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا (قوت) أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ (قوت) بْنَ ظُهَيْرٍ (قوت) الْأَنْصَارِيَّ ﷺ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَا (عرف) كَعُمْرَةٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ.

قَالَ: حَدِيثُ أُسَيْدٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلَا (قوت) نَعْرِفُ لِأُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ شَيْئًا يَصِحُّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ. وَأَبُو الْأَبْرَدِ اسْمُهُ زِيَادٌ (شيخ) مَدِينِيٌّ.

سهر: قوله: قبا: [بضم قاف وخفة موحدة مع مد وقصر، موضع الميلين أو ثلاثة من المدينة.]

قوت: قوله: حدثنا أبو الأبرد: قال العراقي: بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الراء وآخره دال مهملة، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث، ولا يُعرف اسمه، ولا يعرف من روى عنه إلا عبد الحميد بن جعفر، وقد ذكره في الكنى فيمن لا يُعرف اسْمُه أبو أحمد الحاكم، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في الثقات، ولم يذكره النسائي في "الكنى"، فإنه لا يذكر في كتابه من أصحاب الكنى إلا من عُرف اسْمه – غالبًا – قال: وأما قول المصنف: أن اسمه زياد، وتبعه المزي على ذلك، فالظاهر أنه وهمٌ التبس عليه بأبي الأبرد الحارثي فإنه اسْمه زياد.

قوله: أسيد بن ظُهير: بضم أولِهمَا، لهما صُحبة، واسْمُ جَده رافع.

قوله: الصلاة في مسجد قباء: بالمد يذكر ويؤنث.

قوله: ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث: زاد ابن العربي: لأنه ليس له غيره عن النبي ﷺ. =

عرف: فضل ثلاثة مساجد: قوله: باب إلخ: المذكور في الأحاديث فضل ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى، والمسجد النبوي، والمسجد الحرام.

تحقيق تشبيه صلاة بعمرة: قوله: كعمرة إلخ: أقول: مراد الحديث التناسب، أي كما أن الحج أكبر ثواباً من العمرة، =

شيخ: قوله: زياد مديني: لأكثر في النسبة إلى المدينة الطيبة مدني، وقد يقال في النسبة إلى المدائن: المدائني، وإلى المدين: مديني.

(١٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ عرف

٣١٥ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». قوت

قوت = قال العراقي: وهذا النفي ليس بجيد، بل له ثلاثة أحاديث أُخر: حديث النهي عن كراء المزارع، أخرجه النسائي. وحديث المبتاع من السارق، أخرجه النسائي أيضًا، وسنده جيد. وحديث إجازة رافع بن خديج يوم أُحد، أخرجه الطبراني وسنده جيد أيضًا.

قوله: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجدَ الحرام: اختُلف في تأويل هذا الاستثناء، فقيل: معناه أن الصلاة في مسجده ﷺ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة، ونقل ابن عبد البر =

عرف = كذلك الصلاة في المسجد النبوي أكبر ثواباً من الصلاة في مسجد قبا، وكذلك أقول في حديث مضمونه: "أن من صلى الصبح ثم انتظر إلى أن ارتفع الشمس فصلى الإشراق كالحج والعمرة"، المراد ثمة أيضاً ذكر التناسب لا ذكر التساوي بين الصلاة والحج، وبين صلاة الإشراق والعمرة.

شرح حديث الباب: قوله: باب إلخ: واعلم أن في شرح حديث الباب احتمالين، أحدهما: أن يقال: إن المفهوم من استثناء "إلا المسجد الحرام" زيادة فضل المسجد الحرام على المسجد النبوي. وإما أن يقال: إن المفهوم منه أن التفاوت بين المسجد النبوي والمساجد الأخر سوى المسجد الحرام أزيد من التفاوت بين المسجد النبوي والمسجد الحرام، ولا يتعرض إلى زيادة فضل المسجد الحرام على المسجد النبوي، ولكن المختار عند المحدثين الشرح الأول، وأتوا بأحاديث دالة على فضل المسجد الحرام على المسجد النبوي، وفي بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام كمائة ألف صلاة في غيره.

تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي ومذهب الإمام مالك رحمه الله: والجمهور على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن الأرض الملاصق بجسد النبي ﷺ المبارك أعلى وأفضل من كل شيء، حتى العرش والكرسي أيضاً، ثم بعده بيت الله، ثم بعده المسجد النبوي، ثم بعده المسجد الحرام، ثم بقعة المدينة أفضل من بقعة مكة، فقال مالك رحمه الله: إن الصلاة في المسجد النبوي كمائتي ألف صلاة في غيره، واحتج بحديث دعاء البركة للمدينة المنورة؛ لأنه لما كانت في المدينة ضِعفاً في سائر الأشياء، يكون ضعفاً في فضل الصلاة أيضاً، ولكن الجمهور على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. =

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: «عَنْ عُبَيْدِ اللهِ»، وَإِنَّمَا ذَكَرَ: «عَنْ زَيْدِ ابْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ»، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَمَيْمُونَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي ذَرٍّ ﷺ.

قوت = عن جماعة أهل الأثر: أن معناه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة، ثم أيَّدُه بما أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعًا: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل منه بمائة صلاة. وأخذ من قوله هذا اختصاص التضعيف بمسجده الذي كان في زمانه مسجدًا، دون ما أُحدث فيه بعده من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم تغليبًا لاسم الإشارة، بخلاف المسجد الحرام فإنه لا يختص بما كان أولاً هو المسجد، بل يعمُّ جميع الحرم الذي يَحْرم صيده على الصحيح، ذكره النووي وغيره. وسواءٌ في التضعيف الفرضُ والنفلُ عند الجمهور، وخصّهُ الطحَاويُّ بالفرض. قال الزركشي في "أحكام المساجد": يتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي يضاعف فيه الصلاة سبعة أقوال:

الأول: أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه. الثاني: أنه مكة. الثالث: أنه الحرم. الرابع: أنه الكعبة. الخامس: أنه الكعبة وما في الحجْرِ من البيت. السادس: أنه الكعبة والمسجد حولها. السابع: أنه جميع الحرم وعرفة. قاله ابن حزم.

عرف = ثم الفضل للمسجد النبوي هل هو مقتصر على البقعة التي كانت في عهده ﷺ أم متعد إلى ما زاد فيها عمر وعثمان وغيرهما ﷺ، واختار العيني في "شرح البخاري" أن الفضل غير مقتصر على ما كان من البقعة في عهده ﷺ؛ لأن المذكور في الحديث: الصلاة في مسجدي هذا إلخ اجتمع الإشارة والتسمية، وفي "الهداية": إن المسمى والمشار إليه، لو كانا من جنس واحد فالاعتبار للمشار إليه، وإذا كانا من نوعين فالاعتبار للمسمى، وفيما نحن فيه تعدد الأنواع، فيكون الاعتبار للتسمية أي مسجدي، فما صدق عليه لفظاً المسجد النبوي، يكون فيه فضل الصلاة، ثم اتحاد الأنواع وتعددها عند الفقهاء باتحاد الأحكام وتعددها.

المراد من الفضل في ثلاثة مساجد: ثم ذكر الطحاوي أن الفضل في ثلاثة مساجد فضل الصلاة المكتوبة؛ لأن التطوع مستحبة في البيت؛ لما في أذان "الهداية"، وفي "ابن ماجه" رواية: إن الصلاة في مسجدي كخمسين ألف صلاة، فخالفه ما في حديث الباب، فيراجع لفظه؛ فإنه فيما إذا سافر لذلك، ومن المعلوم أن متفردات ابن ماجه قلما تصح، فالله أعلم.

٣١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، سهر قوت عرف شيخ
عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى

سهر: قوله: لا تشدّ الرحال: قيل: نفي معناه نهي، أي لا تشدّوا إلى غيرها؛ لأن ما سوى الثلاثة متساوٍ في الرتبة، غير متفاوت في الفضيلة، وكان الترحل ضائعًا وعبثًا، وفي "الإحياء": ذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال به على المنع من الراحلة لزيارة المشاهدة وقبور العلماء والصالحين، وما تبيّن لي أن الأمر كذلك، بل الزيارة مأمور بها لخبر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الحديث، إنما ورد نهيًا عن الشدّ لغير الثلاثة من المساجد؛ لتماثلها. (المرقاة)

قوت: قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: قيل: هو نفي بمعنى النهي، وقيل: لمجرد الإخبار لا النهي. قال النووي: معناه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة ونقله عن جمهور العُلَماء. وقال العراقي: من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة، =

عرف: **مذهب جمهور الأئمة وابن تيمية في السفر لزيارة قبر النبي ﷺ**: قوله: لا تشد الرحال إلخ: اختار ابن تيمية أن السفر لزيارة قبر النبي ﷺ المبارك غير جائز، بل يريد السفر إلى المسجد النبوي، ثم إذا بلغ المدينة يستحب له زيارة القبر المبارك، وقال باستحباب زيارة القبور الملحقة للمكان؛ لثبوت زيارة النبي ﷺ جنة البقيع وغيرها، ولقد أخطأ الناقلون في نقل مذهب ابن تيمية كما قال ابن عابدين ﷺ: إن ابن تيمية يمنع من الارتحال وشد الرحال إلى زيارة القبر الشريف، ويجوز السفر المحض للزيارة، ووافق ابن تيمية في هذه المسألة أربعة من المتقدمين، ومنهم الجويني والد إمام الحرمين، وابتلي ابن تيمية بالبلايا والشدائد حين اختيار هذه المسألة، وصنف =

شيخ: قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: بعموم النهي استدلّ البعض إلى منع شدّ الرحال إلى القبور، وقال الآخرون: لا يصح الاستدلال على منع شدّ الرحال إلى القبور بهذا الحديث؛ لأن المستثنى منه لا بد أن يكون من جنس المستثنى، فيكون المستثنى منه لفظ "مساجد"، والمعنى: "لا تشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد"، فثبت من الحديث نفي شدّ الرحال إلى مساجد لا إلى القبور، وإن توسع ويقال: إن مستثنى منه عام مثل لفظ "موضع" أو "مكان" أو غيرها، فلا يثبت أيضًا ما ادعوه؛ لأنه ليس المقصود في شدّ الرحال إلى القبور زيارتها، ولا رؤية الموضع والمكان، بل المقبور والمكين.

ومع قطع النظر عن الاستدلال بالحديث، هل يجوز شدّ الرحال إلى القبور أم لا؟ فقال الجمهور بالجواز، وقال مولانا شاه ولي الله المحدث الدهلوي - طاب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه -: الأولى عندي أن يمنع عن شدّ الرحال إلى القبور في زماننا هذا؛ فإن فيه تضييع الدين، وترويج البدعة؛ فإن الجهّال يقولون: زيارة مزار خواجه معين الدين چشتي الأجميري ﷺ مرّة تعدل حجّين في الثواب وغيرها، معاذ الله تعالى.

ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى». قَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قوت

قوت = وأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم، وزيارة الصالحين والإخوان، والتجارة، والتنزه ونحو ذلك، فليس داخلاً فيه، وقد ورد ذلك مصرحًا في رواية أحمد، ولفظه: لا ينبغي للمطيّ أن تُشد رحالُه إلى مسجد يُبتغى فيه الصَّلاةُ غيرِ المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا.

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة. قال: ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره، ورتب عليه حكمًا شرعيًّا، وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها، بل لزيارة أو جهاد أو علم، أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات.

وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخلٌ في المنع وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة. وشد الرحال إلى الزيارة، أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان.

قوله: مسجد الحرام: هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وهو جائز عند الكوفيين، والبصريون يتأوَّلونه: "إلى مسجد البلد الحرام" أي المحرَّم، وكذا قوله: "ومسجد الأقصى" وسمي به؛ لبعده عن المسجد الحرام.

عرف = تقي الدين السبكي رسالة في رد ابن تيمية، وسماها "شفاء السقام في زيارة خير الأنام"، وما وجدت فيها شيئاً جديداً وطريّاً، وتصدى إلى تقوية الضعاف، ثم صنف ابن عبد الهادي في الرد على السبكي، وسماه "الصارم المنكي على نحر السبكي" وقد أجاد في تصنيفه، ثم رد ابن علّان على ابن عبد الهادي، وسماه "المبرد المبكي على الصارم المنكي"، وتطرق التصنيف من الطرفين، ومذهب جمهور الأئمة أن زيارة القبر الشريف جائزة، ومن أعلى القربات.

الجواب عن حديث الباب ودليل الجمهور: وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة مختلفة، وأحسنها ما ذكر الحافظان في شرح البخاري، وأتيا بالرواية أخرجها أحمد في مسنده: لا تشدُّ الرِّحال إلى مسجد ليصلى فيه إلا إلى ثلاثة مساجد، وأما دليل الجمهور في المسألة فهو ثبوت سفر السلف الصالحين إلى الروضة المنيفة تواتراً، وما أجاب عنه ابن تيمية وتبعه بالجواب الشافي، وأما قول: إنهم أرادوا السفر إلى المسجد النبوي وما أرادوا السفر لزيارة الروضة المطهرة، فقول مصنوع؛ فإنه لو كان الغرض السفر لإرادة المسجد النبوي، لارتحلوا إلى المسجد الأقصى أيضاً، كارتحالهم إلى المسجد النبوي، فالحاصل أنه لم يأت على الجواب الشافي.

السفر لزيارة قبور الأولياء: السفر لزيارة قبور الأولياء كما هو معمول أهل العصر، لا بد من النقل عليه من صاحب الشريعة أو صاحب المذهب أو المشايخ، ولا يجوز قياس زيارتها على زيارة القبور الملحقة بالبلدة؛ فإنه لا سفر فيها.

(١٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ

٣١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ (سهر)، وَلَكِنْ ائْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُوْنَ (قوت)، وَعَلَيْكُمْ السَّكِيْنَةَ (سهر عرف)، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا».

سهر: قوله: وأنتم تسعون: حال، أي لا تأتوا إلى الصلاة مسرعين في المشي وإن خفتم فوت الصلاة، كذا قاله بعض علمائنا. قوله: السكينة: [الوقار والتأني في الحركة والسير.]

قوت: قوله: وعليكم السَّكينة: بالرفع على الابتداء والخبر، والجملة حال، هذا هو المشهور في الرواية. وذكر القرطبي: أنه نُصب على الإغراء، أي الزمُوا السكينة. وذُكر في حكمة ذلك أمران، أحدهما: تكثير الخطا، فإن بكل خطوة حسنة. والثاني: أنَّ الآتي إلى الصلاة في صلاة، فينبغي أن يكون متأدبًا بآداب الصلاة من الخشوع وترك العجلة.

عرف: **اختلاف الأئمة فيما يؤديه المسبوق بعد فراغ الإمام:** قوله: فما أدركتم فصلوا إلخ: اختلف أهل المذهبين فيما يقضي المسبوق بعد الفراغ عن صلاة الإمام، فأكثر الحجازيين على أن ما أدرك مع إمامه أول صلاته، وما يأتي به بعد فراغ الإمام آخر صلاته، وأخذوا بالترتيب الحسي، والعراقيون على أن المدرك ما يأتي مع إمامه آخر صلاته، وما يأتي به بعد فراغ الإمام أول صلاته، وكذلك اختلف الصحابة أيضاً، ومذهب ابن مسعود ﷺ مذهب العراقيين، فتمسك الحجازيون بلفظ: ما فاتكم فأتموا، وتمسك العراقيون بما في الحديث: وما فاتكم فاقضوا.

أقول: لا تمسك لأحد في الحديث؛ فإن القضاء يطلق على الأداء وبالعكس أيضاً، وينبغي إحالة المسألة إلى مدارك الاجتهاد، ويمكن ما أخرجه أبو داود في سننه عن معاذ ﷺ: أن الصحابة كانوا إذا يسبقون فيأتون أولاً بما سبقوا ثم يلحقون بإمامهم، ثم يوماً دخل معاذ مع الإمام، وقضى ما سبق بعده، فقال : بسنة معاذ إلخ؛ فإنه يدل على أن الذي يأتون به بعد فراغ الإمام هو الذي كانوا يأتون به أولاً، فيكون المسبوق قاضياً لا مؤدياً، فنصوص الشريعة تؤيد الأحناف، إن شاء الله تعالى.

موافقة الإمام محمد الحجازيين في مسألة الباب: اطلاع: قال أبو عمر المالكي: إن محمد بن الحسن موافق للحجازيين في مسألة الباب. أقول: ما وجدت من محمد في عامة كتبنا، ولعله تبع شيخه مالك بن أنس ﷺ في هذه المسألة كما تبعه في بعض المسائل الأخر، والله أعلم.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُولَى، حَتَّى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْإِسْرَاعَ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ. وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَا: الْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ.

أي التأني ومهلة

٣١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيْثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ بِمَعْنَاهُ. هٰكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

٣١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

* * * *

عرف
(١٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُعُوْدِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مِنْ الفَضْلِ

٣٢٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ قوت
مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: وَمَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: فساء: فسا فسوا وفساء: أخرج ريحًا من مفساه بلا صوت. (القاموس)
قوله: ضراط: [صوت الفقح وهو حلقة الدبر.]

قوت: قوله: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها: قال العراقي في المراد بكونه في صلاة: أنه يجري له أجر المصلي، لا أنه في صلاة حقيقة.
قوله: ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد: زاد في رواية مسلم: ينتظر الصلاة.

عرف: المراد من حديث الباب: قوله: باب إلخ: إني متردد في مراد الحديث، والمشهور هو انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، ووجه ترددي أنه لو كان المراد هذا لوجدنا عمل السلف بهذا الصنيع، فإن الفعل مشتمل على فضل عظيم فكيف تركه السلف؟ وما وجدنا جماعة منهم تفعل هكذا، وبعض ما يتعلق بحديث الباب في دفع ترددي مر سابقاً لكنه لا يجدي.
حالة الملائكة بعد الحدث في المسجد: قوله: ما لم يحدث: لا يفهم من الحديث حال الملائكة بعد الحدث في المسجد أيقطعون الدعاء، أم يأخذون في الدعاء عليه؟ وظني لعلهم يدعون عليه؛ لأن إخراج الريح في المسجد مكروه تحريماً.

(١٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ عرف

٣٢١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. سهر قوت وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَمَيْمُوْنَةَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ ﷺ، وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر: قوله: على الخمرة: الخمرة من المسجد هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه، وسمّيت به؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها، وروي أن الفأرة جرت الفتيلة، فألقتها على خمرة، كان رسول الله ﷺ قاعدًا عليها، فأحرقت موضع درهم، وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها. (المجمع)

قوت: يصلي على الخمْرَة: قال العراقي: اختلف في حقيقة الخمرة واشتقاقها، فقال أبو عبيد: هي - بضم الخاء - سجَّادة من سعف النَّخل على قدر ما يسجد عليه المصلي، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ خيوطها مستورة بسعفها، فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع، فهو حصير وليس بخمرة، وقال الجوهري: الخُمْرَةُ - بالضم - سجَّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتُرْمل بالخيوط. وقال صاحب "المشارق": الخُمْرَة كالحصير الصغيرة من سعف النخل تضفر بالسيور، وهي على قدر ما يوضع على الوجه والأنف، فإن كبرت عن ذلك فهي حصير، وسُمِّيت خمرة لسترها الوجه والكفين من برد الأرض وحرها.

وقال صاحب "النِّهاية": هي مقدار ما يضع الرَّجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. قال: وجاء في "سنن أبي داود" عن ابن عباس قال: "جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله ﷺ على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم". قال: وهذا صريح في إطلاق الخمرة على أكبر من نوعها. =

عرف: **الفرق بين الخمرة والحصير لغة**: قوله: باب إلخ: واعلم أن بين الخمرة والحصير فرقاً لغة، فإن الخمرة ما يكون سداه فقط من خوص النخل، والحصير ما يكون سداه ولحمته من خوص النخل، وأما الفرق في الحكم الشرعي فلا.

اختلاف الأئمة في الصلاة على الخمرة والحصير: قال الزهاد والعباد: لم يثبت صلاته ﷺ المكتوبة على الخمرة وثبت التطوع، والله أعلم، وتصح المكتوبة على الخمرة والحصير وغيرهما عند الثلاثة، وقال مالك: لا تجوز المكتوبة إلا على الأرض أو على جنسها ووسع في النوافل.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ عَلَى الْخُمْرَةِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَالْخُمْرَةُ هُوَ حَصِيْرٌ صَغِيْرٌ.

(١٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

٣٢٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الأَعْمَشِ[سهر]، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيْرٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَارُوْا الصَّلَاةَ عَلَى الْأَرْضِ اسْتِحْبَابًا.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «اسْتِحْبَابًا»: [وَأَبُو سَفْيَانَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ.]

سهر: قوله: الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، حافظ عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع وأربعين أو ثمان ومائة، وكان مولده أول سنة إحدى وستين.

قوت = وقال الخطابي: الخمرة: السجادة يسجد عليها المصلي، سميت خمرة؛ لأنَّها تخمر وجه المصلي عن الأرض، وتصح بساطًا لنا نصلي عليه.قال العراقي: في "سنن أبي داود" تفسير هذا البساط بالحصير.

* * * *

(١٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبُسُطِ عرف

٣٢٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُخَالِطُنَا سهر، حَتَّى كَانَ يَقُوْلُ لِأَخٍ لِي صَغِيْرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ سهر عرف حلي، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» قَالَ: وَنُضِحَ سهر بِسَاطٌ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، لَمْ يَرَوْا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبِسَاطِ سهر وَالطُّنْفُسَةِ بَأْسًا، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَاسْمُ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

سهر: قوله: يخالطنا حتى كان إلخ: "حتى" غاية "يخالط"، أي انتهى مخالطته لأهلها حتى الصبي يلاعبه. (مجمع البحار)
قوله: يا أبا عمير ما فعل النغير: هو مصغّر النغر، وهو طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار، وجمعه نغران، قال في "الطيبي": هو مصغّر نغر بضم نون وفتح غين. "ما فعل" أي ما شأنه أو حاله، والفعل أعم من العمل؛ فإنه فعل مع قصد، وفيه إباحة صيد المدينة، ولعب الصبي بالطير إذا لم يعذبه. (مجمع البحار)
قوله: ونضح بساط لنا: قال في "القاموس": نَضَحَ البيتَ ينضحه: رشه، وعطشَه. سكّنه وروي، أو شرب دون الري، ضد، وقال في "مجمع البحار": وعند مالك والحنفية: النضح بمعنى الغسل كثير معروف، ونضح طرف حصير للتطهير أو للتليين، وينضح بفتح ضاد، وعند بعض بكسرها.
قوله: على البساط والطنفسة: قال في "القاموس": الطنفسة مثلثة الطاء والفاء، وبكسر الطاء وفتح الفاء، وبالعكس، واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع، وقال في "مجمع البحار": هو بساط ذو خمل يجلس عليه.

عرف: قوله: البسط: معنى البساط: بچھونا. قوله: يا أبا عمير: هذا كنيته، وأما اسمه فحفص، وما عاش إلا قليلاً. **حديث الباب يعضد مذهب الأحناف**: وحديث الباب سيفيدنا في أن حرم المدينة ليس كحرم مكة، كما استفاد الطحاوي من حديث الباب بأن أبا عمير أخذ النغير من حرم المدينة.

حلي: قوله: يا أبا عمير ما فعل النغير: قلت: في الحاشية: وفيه إباحة صيد المدينة.

(١٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِيْطَانِ

٣٢٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا (قوت) الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (قوت) كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيْطَانِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْبَسَاتِيْنَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ مُعَاذٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ. وَالْحَسَنُ (قوت) بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ. وَأَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ. وَأَبُو الطُّفَيْلِ اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ.

قوت: قوله: حدثنا الحسن بن أبي جعفر: ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث، واشتهر بالنسبة إلى كنية أبيه، واسمُ أبيه عجلان. وقيل: عمر الجُفري بضم الجيم وسكون الفاء وراء، نسبة إلى جُفرة خالد، مكان بالبصرة.

قوله: كان يستحب الصلاة في الحيطان: جمع حائط، قال أبو داود - هو الطيالسي -: يعني البساتين. قال صاحب "النِّهاية": الحائط: البستان من النخل إذا كان عليه حائط، وهو الجدار.

قال العراقي: استحبابه ﷺ الصلاة في الحيطان يحتمل معان، أحدها: قصدُ الخلوة عن النَّاس فيها، وبه جزم القاضي أبو بكر بن العربي. الثاني: قصْد حلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة؛ فإنها جالبة الرزق. الثالث: أنَّ هذا من كرامة المزُور أن يصلي في مكانه. الرابع: أنَّها تحيَّة كل منزل نزله أو توديعه.

قوله: والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره: قال العراقي: إنما ضعف من جهة حفظه دون أن يتَّهم بالكذب.

* * * *

(١٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي عرف

٣٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ طَلْحَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.

سهر: قوله: مؤخرة: بضم ميم وكسر خاء وسكون همزة، وبفتح خاء مشددة مع فتح همزة: الخشبة التي يستند إليه الراكب من كور البعير. (مجمع البحار)

قوت: قوله: مثل مؤخرة الرحل: هو العُود الذي يستند إليه راكب الرحل، وفي المؤخرة لُغَات: ضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء، حكاها أبو عبيد وأنكرها يعقوب. وفتح الهمزة والخاء معًا مع تشديد الخاء، حكاها صاحب "المشارق". وقال ابن العربي: المحدثون يروونه مشدَّدًا، وأنكرها صاحب "النِّهاية"، فقال: ولا تشدد. وسكونُ الهمزة وفتح الخاء المخففة حكاها ثابت السرقسطي في غريبه، وأنكرها ابن قتيبة. وفتح الميم وسكون الواو من غير همز وكسر الخاء، حكاها صاحب "المشارق". واللغة المشهورة فيها: "آخرة الرحل" بالمد وكسر الخاء، وكذا ورد في حديث أبي ذر الآتي، وقال ابن العربي: إنَّه الصواب.

عرف: المذاهب في أن سترة الإمام سترة من خلفه: قوله: باب إلخ: مذهب الثلاثة أن سترة الإمام سترة من خلفه، ونسب إلى مالك بن أنس رحمه الله خلافه، ومن صلى في الصحراء ينبغي له السترة، ولم يقل أحد بالوجوب من الأربعة، وقال بعض العلماء بالوجوب.

ضبط الكلمة: قوله: مؤخرة الرحل: في هذه اللغة أربعة لغات: مُؤْخِرَةٌ بلا تشديد، ومُؤَخِّرَةٌ بالتشديد وكسر الخاء أو فتحها، وآخِرَةٌ.

قدر السترة: ونقح الفقهاء الحنفية، وقالوا: تكون السترة قدر الذراع طولاً وقدر المسبحة غلظاً. =

.....

عرف = صور السترة: وذكر ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام": أن في المصلي والمار أربع صور، إحداها: أن يكون لهما مناص، ثم مر المار بين يديه، فالمصلي والمار آثم، وإن لم يكن لأحدهما مناص، فلا إثم على أحد، وإن كان لأحدهما مناصاً فالإثم على من له مناص، فإن كان للمصلي مناص من أن يصلي ثمه فهو آثم، وإن كان للمار مناص أن لا يمر ثمه فالإثم عليه، وذكر المحقق في "الحلية" كلام ابن دقيق العيد وسكت، لعله رضي به.

كفاية الوضع في اتخاذ السترة: وهل يجب غرز السترة أم يكفي الوضع؟ أقول: الوضع كاف لما سيأتي من الصلاة إلى الراحلة.

ماذا يفعل إذا لم يجد السترة: وأما إذا لم يجد السترة فيخط شبيه الهلال؛ لما في "فتح القدير" عن الصاحبين خلافاً لما في "الهداية"، وله حديث متكلم في سنده، أخرجه أبو داود وحسنه البعض أيضاً، وأما إرخاء الثوب أو المنديل بين يدي المصلي؛ ليمر الآخر، فلعله يعصم عن الإثم، ويجوز لأحد أن يجلس الآخر بين يدي المصلي، جاعلاً ظهره إلى وجه المصلي؛ ليمر هو، وإن لم يجد السترة ففي مرور المار ثلاثة أقوال، أحدها: أن يمر من خارج ما إذا نظر المصلي إلى مسجده يقع عليه نظره، اختاره ابن همام، ويجب الاحتياط في المرور من تلقاء وجه المصلي؛ فإن الوعيد في المرور بين يدي المصلي عظيم، وفي "مشكل الآثار": يجوز للطائف المرور بين يدي المصلي؛ لأن الطائف في حكم المصلي، واحتج بحديث.

بيان حكمة السترة: وأما نكتة السترة فقال ابن همام: إن السترة لربط الخيال. وأقول: إن حكمتها مذكورة في نص الحديث، وهي أن المصلي بينه وبين معهوده وصلة ومواجهة، فمن مر قطع المواجهة، وإذا أقام السترة صارت المواجهة محدودة.

* * * *

(١٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي عرف

٣٢٦ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

سهر: قوله: لو يعلم المار إلخ: قال في "الكفاية": واختلف في الموضع الذي يكره فيه المرور، منهم من قدره بثلاثة أذرع، ومنهم بخمسة، ومنهم بأربعين، ومنهم بموضع سجوده، ومنهم بمقدار الصفين وثلاثة، والأصح: إن كان =

قوت: قوله: عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم: المرسَل هو بسر المذكور، كما أفصح به في رواية الصحيح فقال: أرسله. ووقع في "مسند البزار": "أن أبا جهيم أرسل بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد"، وهو مقلوب، أخطأ فيه سفيان بن عيينة، سئل ابن معين عن رواية ابن عيينة، فقال: أخطأ، إنَّما هو زيد إلى أبي جهيم، كما روى مالك. وليس لأبي جهيم عند المصنف إلا هذا الحديث، وله عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي حديث: "أقبل النَّبي ﷺ من نحو بئر جمل" الحديث، وهو أبو جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة، واسمه عبد الله، وهو ابن أخت أُبي بن كعب، كما صرَّح به في "مسند البزار" في نفس الإسناد.

قوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي: زاد أبو العباس السرَّاج في مسنده: "والمصلَّى" فجعل الذم لهمَا معًا. وحمله الغزالي في "الإحياء" على ما إذا صلَّى على الطريق أو قَصَّر في الدفع. "ماذا عليه" زاد ابن أبي شيبة في مصنفه: يعني من الإثم.

قوله: لكان أن يقف أربعين خيرٌ له: وقع هنا بالرفع على أنه اسم "كان". وفي "البخاري" بالنصب على الخبرية. وقد رُوي عن النَّبي ﷺ أنه قال: لأَنْ يَقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يُصلِّي. أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة. والمراد بالمرور أن يَمُرَّ بين يديه معترضًا، أما إذا مشى بين يديه غير معترضٍ ذاهبًا لجهة القبلة، فليس داخلاً في الوعيد.

عرف: الوعيد في المرور بين يدي المصلي: قوله: باب إلخ: ورد الوعيد في المرور بين يدي المصلي كثيراً؛ فإنه أخرج أبو داود: أن رجلاً مر بين يدي النبي ﷺ في غزوة تبوك، ويصلي هو وأصحابه، فشل رجلاه؛ لدعائه ﷺ، =

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: «أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا» أَوْ «أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا» أَوْ «أَرْبَعِيْنَ سَنَةً». عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أَبِي جُهَيْمٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "«لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي»". وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا الْمُرُوْرَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ»: [وَاسْمُ أَبِي النَّضْرِ سَالِمٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدِيْنِيِّ.]

سهر = بحال لو صلّى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار، فلا يكره، نحو: أن يكون منتهى بصره في قيامه موضع سجوده إلخ. وقال في "الهداية": إنما يأثم إذا مرّ في موضع سجوده، والإمام شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام وقاضي خان اختاروا ما اختار صاحب "الهداية".

عرف = والحال أن دعاءه ﷺ على الناس قليل أقل، وقد كان دعا: اللهم من دعوت على أحد و لم يكن ذلك لائقاً به، اجعله في حقه رحمة. فعلم وعيد المرور.

قوله: لا أدري إلخ: قال الحافظ: صرح الراوي في "مسند البزار" بأربعين خريفاً فتعين التميز، ووجدت رواية فيها ذكر مائة سنة.

* * * *

(١٣٦) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ عرف

٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ الْفَضْلِ عَلَى أَتَانٍ، فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى، قَالَ: فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ، فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، قَالُوْا: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ.

قوت: قوله: على أتان: بفتح الهمزة والمثناة من فوق: هي الأنثى من الحمير، ولا يقال: أتانة. والحمار يطلق على الذكر والأنثى، كالفرس.

قوله: يصلي بأصحابه بمنى: زاد مسلم: "في حجة الوداع".

عرف: قوله: باب إلخ: واقعة الباب واقعة حجة الوداع، المذكور سابقاً كان حكم الإثم، والآن حكم قطع الصلاة، وروى الترمذي وغيره انقطاع الصلاة بمرور الكلب الأسود لا الحمار والمرأة، ولا يقطعها شيء عند الثلاثة.

الاختلاف في وجود السترة في قصة الباب: واختلفوا في وجود السترة في واقعة الباب، فرأى البخاري وجودها في واقعة الباب، وزعم البيهقي عدمها في واقعة الباب، كما سأذكره في "البخاري" إن شاء الله تعالى.

حلي: قوله: فلم تقطع صلاتهم: قلت: الحمار والكلب والمرأة سواء بالحديث، فلما لم يقطع أحدها لم يقطع الآخران.

* * * *

(١٣٧) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

٣٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ (قوت) وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ (سهر) الرَّحْلِ، أَوْ كَوَاسِطَةِ (سهر قوت) الرَّحْلِ، قَطَعَ (سهر قوت) صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ».

فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ وَمِنَ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «الْكَلْبُ (قوت) الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: كآخرة الرحل: بالمد الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير، ومؤخرته - بالهمزة والسكون - لغة. (مجمع البحار) قوله: أو كواسطة الرحل: واسطة الكور پیش پالان، والكور الرحل.

قوله: قطع صلاته الكلب الأسود إلخ: أي حضورها وكمالها، وقد يؤدّي إلى قطع الصلاة، وفيه مبالغة في الحث على نصب السترة، ووجه تخصيصها مفوّض إلى رأي الشارع، والله أعلم. وذهب بعضهم إلى قطعها بهذه الأشياء، ولنا ما رواه أبو داود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقطع الصلاة شيء، وقيل: حديث القطع منسوخ بهذا الحديث، ذكره ابن الملك، لكنه موقوف على معرفة التاريخ، كذا ذكر الملا علي.

قوت: قوله: كآخرة الرحل: بالمد وكسر الخاء. قوله: أو كواسطة الرحل: قال العراقي: يحتمل أن يراد بها وسطه، ويحتمل أن يراد بها مقدَّمه، ويحتمل أنَّ النَّبي ﷺ قال ذلك جميعًا، ويحتمل أنه شك من بعض رواة إسناد المصنف؛ فإن ذكر واسطة الرَّحل انفرد بها المصنِّف.

قوله: قطع صلاته الكلب الأسودُ والمرأةُ والحمارُ: وزاد أحمد: "والكافر"، وزاد أبو داود: "والخنزير". وهذا منسوخ عند الجمهور، ذكره الطحاوي وابن عبد البر.

قوله: الكلب الأسود شيطان: حمله بعضهم على ظاهره، وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السُّود، وقال بعضهم: لما كان الكلب الأسود أشدَّ ضررًا من غيره وأشدَّ ترويعًا، كان المصلي إذا رآهُ اشتغل عن صلاته به؛ فربما أداه ذلك إلى قطع صلاته، فسُمِّي ذلك قاطعًا باعتبار ما يُتَخوَّفُ منه ويؤُول إليه، وكذلك تأوَّلُوا قطع المرأة والحمار للصَّلاة؛ فإنه يخاف من ذلك، فالمرأة تفتن، والحمار ينْهَقُ، والكلب يروع.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي ذَرٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ، قَالُوْا: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قَالَ أَحْمَدُ: الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيْهِ: أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ. عرف قَالَ إِسْحَاقُ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

عرف: قوله: وفي نفسي إلخ: لأن حديث قطع الصلاة بالمرأة والحمار يعارضه حديث نوم عائشة ﵂ بين يدي النبي ﷺ وحديث ابن عباس ﵄، وأما حديث قطعها بمرور الكلب فلا معارض له.

تأويل الحديث: ثم لما كان حديث الباب خلاف الأئمة الثلاثة، تأول الناس بأن المراد من القطع قطع الخشوع. وأقول: إن المراد من القطع قطع الوصلة التي أخبر الشارع بها الغائبة منا، ولأن القطع إنما يكون في المتصل وهو الوصلة. وأقول: إن حديث نوم عائشة ﵂ لا يعارض حديث الباب؛ فإنها كانت لا تمر، والحديث في المرور.

بيان النكات: وأما النكات فوجه القطع بالكلب الأسود والحمار والمرأة أن في الحديث أن: الكلب الأسود شيطان، وفي الحديث: إذا نهق الحمار يرى الشيطان، وفي الحديث: إن النساء حبائل الشيطان، فلكل من الثلاثة تعلق بالشيطان.

فائدة في أن الكلب والحمار لا يسبحان الله: وفي "الدر المنثور": أن الكلب والحمار لا يسبحان الله تعالى، والله أعلم.

* * * *

(١٣٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

٣٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي (قوت) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَنَسٍ وَعَمْرِو بْنِ أَبِي أَسِيدٍ* وَأَبِي سَعِيدٍ وَكَيْسَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ هَانِئٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ: [عَمْرِو بْنِ أَبِي أَسَدٍ] بَدَلَ قَوْلِهِ: «عَمْرِو بْنِ أَبِي أَسِيدٍ». (راجع ما علق عليه العلامة أحمد محمد شاكر)

قوت: قوله: يُصلي في بيت أمِّ سلمة مشتملاً في ثوب واحد: قال العراقي: كيف الجمع بينه وبين نهيه عن اشتمال الصمَّاء؟ والجواب: أنَّ النَّهي وَرَدَ عن اشتمال مخصُوص، فيحمل اشتماله المطلق على غير مورد النَّهْي، وقد فُسِّر اشتماله هذا بأنه كان مخالفاً بين طرفيه، وهو مخالف لاشتمال الصمَّاء.

عرف: **غرض الشارع من حديث الباب**: قوله: باب إلخ: حاصل الباب كما قال الطحاوي: إن غرض الشارع أن لا يبقى الثوب مهملاً، فإذا كان أوسع يتوشح ويسمى بالمخالفة بين الطرفين والالتحاف والاشتمال، وإن كان وسيعاً فيعقد على القفا وإلا فيتزر، ثم صرح الأحناف أن اشتمال الصَّمَّاء أي اشتمال اليهود في الثوب الواحد مكروه، ولا بأس به في الثوبين؛ لما في "أبي داود" عن وائل بن حجر: أنه ﷺ كبر ورفع اليدين في داخل الثوب ثم التحف إلخ، وقال بن حنبل: تبطل الصلاة بكشف أحد المنكبين إذا كان الثوب وسيعاً يمكن ستر أحدهما به.

بيان استحباب الصلاة في ثلاثة أثواب وعدم الكراهية بدون العمامة: واعلم أن الصلاة في ثلاثة أثواب مستحبة عندنا: الرداء والإزار والعمامة، ولا تكره ولو تنزيهاً بدون العمامة وإن كان إماماً.

(١٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ عرف

٢٣٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة:١٤٤)

قوت: قوله: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا: هو بحذف التنوين من ستة. قال ابن العربي: نسخ الله القبلة مرَّتين، ونكاح المتعة مرَّتين، ولحومَ الحمر الأهلية مرَّتين. قال: ولا أحفظُ رابعًا.قال أبو العباس العرفي : رابعها الوضوء ممَّا مسَّتِ النَّارُ. قلتُ: وقد نظَمْتُ ذلك فقلتُ:

وَأَرْبَعٌ تكَـرَّرَ النَّـسْخُ لَهَـا ... جَاءَتْ بِهَا النُّصُوصُ وَالآثَـارُ

لِقِبْلَـةٍ وَمُتْعَـةٍ وَحُمُـرٍ ... كَذَا الوُضوء مِمَّا تَمَسُّ النَّـارُ

عرف: ضبط الكلمة: قوله: باب إلخ: المشهور في الكتب بيت المقدس بكسر الدال من باب المجرد.

اختلاف العلماء في عدد نسخ القبلة: واختلف العلماء في نسخ القبلة، قيل: وقع مرتين، وقالوا: إنه كان يصلي إلى بيت الله في مكة، ثم نسخت القبلة وانحرفت إلى بيت المقدس في المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ثم نسخت، وجعلت القبلة بيت الله، وقيل: إن النسخ وقع مرة، وقالوا: إن القبلة في مكة بيت المقدس، وكان مأموراً باستقباله، وكان يستقبل بيت الله بطوعه، وللطائفة الثانية رواية قوية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه عليه السلام كان يعمل بعمل أهل الكتاب قبل نزول الشريعة الغراء، كما في "البخاري"، ويدل عليه كثير من الأحاديث، ولكنه يرد على الطائفة الثانية ما في بعض طرق حديث إمامة جبرئيل عليه السلام أنه أمه عند مقام إبراهيم، وفي مقام إبراهيم لا يمكن التوجه إلى البيتين، وما وجدت أحداً توجه إلى هذا.

وجه التفات النبي ﷺ إلى السماء: قوله: تقلب وجهك في السماء إلخ: كان التفاته عليه السلام إلى السماء لضرورة، فيكون مستثنى من ما في "مسلم" النهي عن النظر إلى السماء.

موضع تحويل القبلة: وأما موضع تحويل القبلة فقيل: المسجد النبوي، ولكن التحقيق أنه مسجد القبلتين، وانحرف النبي ﷺ عن بيت المقدس إلى بيت الله في الصلاة، وبدل موضعه، وكذلك الصحابة أيضاً، وللسيوطي فيه كلام ذكره في "روح المعاني"، وقال الحافظ برهان الدين الحلبي الشافعي في شرح له على "البخاري": إن التحويل كان في حالة ركوعه في الثالثة.

فَوُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوْعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوْا وَهُمْ رُكُوْعٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَأَنَسٍ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْبَرَاءِ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

٢٣١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانُوْا رُكُوْعًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: وهم ركوع: [في المسجد الذي كان لبني عبد الأشهل.]

قوت: قوله: فصلى رجل معه العصر: هو عَبَّادُ بنُ بِشْر، وقيل: عَبَّادُ بْنُ نهيك.

عرف: قوله: فصلى رجل معه العصر: أي في المسجد النبوي بعد ما وقع التحويل في الظهر في مسجد القبلتين.
قوله: على قوم من الأنصار: في مسجد بني عبد الأشهل.
تعيين من أخبر أهل مسجد قبا: والرجل المار كان عباد بن بشر، وهو الذي أخبر أهل مسجد قبا أيضاً بتحويل القبلة.
بيان أول صلاة وقع التحويل فيها: ثم في كتب السير: أن أول صلاة وقع التحويل فيها صلاة الظهر، وفي الصحيحين أنها صلاة العصر، فقال المحدثون في جمعهما بأن التحويل وقع في وسط صلاة الظهر، وأول صلاةٍ صليت بتمامها نحو بيت الله العصر، فلا تدافع.
التوفيق بين الحديثين: ثم اعلم أن في رواية الباب: مر رجل على قوم من الأنصار في صلاة العصر إلخ، وفي رواية: صلاة الصبح، وجمعوا بينهما بأن واقعة العصر واقعة مسجد بني عبد الأشهل، وواقعة الصبح واقعة مسجد قبا.
بحث في نسخ القاطع بخبر الواحد: واعلم أن في حديث الباب إشكالاً من حيث الأصول، وهو أن المشهور القاطع لا ينسخ بخبر الواحد، وكان أهل مسجد بني عبد الأشهل ومسجد قبا بلغهم استقبال بيت المقدس بالتواتر، وقد تركوه بخبر رجل، وقال زين الدين العراقي مجيباً: إن خبر الواحد في عهده ﷺ مفيد القطع. =

.....

عرف = والجواب عندي: أن خبر الواحد قاطع إذا كان مؤيداً بالقرائن، وكثيراً ما يوجد العلم القطعي كما نشاهده في عرفنا، ولذا أقول: إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم القاطع، ولكن لا بحيث لا يزول بتشكيك المشكك كما قال أبو عمرو ابن الصلاح وغيره من بعض العلماء، إلا شاذها ونادرها مثل حديث ثمن البعير في ليلة البعير، وهكذا يفعل من يكون له تجربة في أحوال رواة الأحاديث.

وههنا إشكال آخر، وهو أن مذهب الجمهور أن العمل بالناسخ موقوف على تبليغه أحداً من المكلفين، وقال البعض: لا حاجة إلى تبليغه أحداً، بل يكفي نزوله على الشارع، في واقعة الباب عمل أهل مسجد قبا بالمنسوخ في صلاة العصر والمغرب والعشاء، ومع ذلك لم يؤمروا بالإعادة، والجواب: أن الضوابط يعمل بها بعد عهده عليه السلام، وأما في عهده عليه السلام فيفعل الشارع كيف ما شاء، ويفوض الأمر إليه، ويدل على هذا كثير من الوقائع. ويمكن أن يقال: إن العمل بما ذكر من الضابطة إنما يكون إذا لم يرد صاحب الشريعة بنفسه إرسال رسول إليهم، وإذا أراد هذا فيكونون مأمورين إذا بلغهم أمر صاحب الشريعة، وفي واقعة الباب أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخبارهم؛ لما في "سنن الدار قطني" أنه عليه السلام أرسل الرجل بنفسه وأمره بإخباره بتحويل القبلة، فانحل الإشكال.

* * * *

(١٤٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

عرف

٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ».

سهر قوت

٣٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَبِي مَعْشَرٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَاسْمُهُ نَجِيْحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ.

حلي

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَقْوَى وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مَعْشَرٍ.

سهر: **قوله:** ما بين المشرق والمغرب قبلة: **أي مشرق الشتاء ومغرب الصيف، والظاهر أنها قبلة أهل المدينة.**

قوت: **قوله:** ما بين المشرق والمغرب قبلة: **ليس هذا عامًّا في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفة ونحوها. قال البيهقي في "الخلافيات": المرادُ - والله أعلم - أهلُ المَدينةِ، وَمَنْ كَانت قِبلتُهُ على سمْتِ أهلِ المَدينةِ.**

عرف: **بيان الاختلاف في مراد الحديث: قوله:** باب إلخ: **اختلفوا في مراد الحديث، ومراده الصحيح أنه خطاب لأهل المدينة ومن على سمتها، وقال بعض الناس: إن الحديث لأهل الشرق، ومعنى الحديث أن بين مشرق الشتاء ومغرب الصيف، وبين مغرب الشتاء ومشرق الصيف قبلة، لكن هذا التأويل لا يساعده الحديث، وكان حق العبارة على هذا أن ما بين المشرقين والمغربين قبلة، وقيل: إن بين المشرق والمغرب قبلة، أي إذا جعل المشرق خلفه والمغرب أمامه، فيكون في الحديث ذكر قبلة أهل الشرق، وهذا أيضاً خلاف الحديث، والصحيح شرحاً ما ذكر، كما يدل عليه لفظ ابن عمر رضي الله عنهما.**

حلي: **قوله:** قال محمد لا أروي عنه شيئًا وقد روى عنه الناس: **قلت: تضعيف الرجال وتوثيقهم أمر اجتهادي، ومن ثم يختلف فيه.**

٣٣٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». وَإِنَّمَا قِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وُلْدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ: إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ، إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، هَذَا لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ. وَاخْتَارَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ التَّيَاسُرَ لِأَهْلِ مَرْوَ.

عرف: **الرد على تأويل بعض المتكلمين وبيان التأويل في قول ابن المبارك**: قوله: وقال ابن المبارك: تأول بعض المتكلمين في الحديث المذكور سابقاً، أي يكون المشرق خلفه والمغرب أمامه، وجعلوه موافقاً لقول ابن المبارك ﷺ، والحديث على مراده الصحيح، ويتأول في قول ابن المبارك ﷺ بأن المراد من أهل الشرق الذين بالشرق الشمالي.
قوله: التياسر لأهل مَرو: أي الانحراف إلى جانب اليسار، و"مرو" بلدة ابن المبارك.
بيان الاعتبار في المواجهة: واعلم أن الاعتبار في المواجهة يكون للجانب الأبعد من القبلة، كما في "الخطط والآثار".

شيخ: قوله: إذا جعلت المغرب عن يمينك إلخ: هذا إذا كان مقيمًا في جانب الشمال، وأما إذا يقوم الرجل وهو مقيم في الجنوب، فحينئذ يقع المغرب في اليسار، والمشرق في اليمين.
قوله: وقال ابن المبارك إلخ: ظاهره مخالف للمشاهدة؛ لأن وقوع القبلة بين المشرقين لأهل المدينة؛ لأنهم واقعون في جانب الشمال عن الكعبة، وأما في حق أهل المشرق فالقبلة قدّامهم، فقال الأكثرون: إن المراد من أهل المشرق =

حلي: قوله: اختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو: قلت: لعلمه مع كونهم بين المشرق والمغرب.

(١٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْغَيْمِ

عرف

٣٣٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾.

قوت — عرف — تلقاء وجهه — (البقرة:١١٥)

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السَّمَّانِ. وَأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ. وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوا: إِذَا صَلَّى فِي الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

قوت: قوله: حدثنا أشعثُ بنُ سعيدٍ السَّمان: ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.

قوله: لا نعرفه إلا من حديث أشعث: قال العراقي: تابعه عليه عمر بن قيس الملقب سنْدَل عن عاصم، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والبيهقي في سننه، قال: إلا أنَّ عمر بن قيس شارك الأشعث في الضعف، بل ربما يكون أسوأ حالاً منه، فلا عبرة حينئذٍ بمتابعته، وإنما ذكرته ليستفاد.

عرف: قوله: باب إلخ: المسألة صحيحة مسلمة عند الكل، والحديث ساقط السند.

بيان الوجوه في تفسير الآية: قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله إلخ: في تفسير الآية ثلاثة أوجه؛ لأنها إما في المصلين في ليلة مظلمة، وإما في حق المتحري للقبلة، وإما في المتنفل على الدابة.

شيخ = هم سكّان المدينة المقدسة، وقال البعض: إن المراد من وقوع قبلة أهل المشرق في المشرقين: مشرق الشتاء ومغرب الصيف بحضرة الصورة، والحق ما قال الديوبندي مدّ الله ظلّه: إنك إذا كنت بين الشيئين، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فيصدق حينئذ أنك بينهما، وكذلك إذا كنت بين الشيئين، أحدهما قدّامك والآخر خلفك، فحينئذ يصدق أنك بينهما، فعلى هذا لا شك في كون قبلة أهل المشرق بين المشرقين، وإن كان أهل المشرق في جانب الشرق من القبلة الشرقيّة.

(١٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيْهِ

٣٣٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ (سهر عرف)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ (قوت)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ (سهر قوت) وَالْمَجْزَرَةِ (سهر قوت) وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ (سهر) وَفِي الْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ (عرف).

سهر: قوله: المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي من كبار شيوخ البخاري، كذا في "التقريب"، وهو المراد في هذا الإسناد. (التقرير) قوله: المزبلة: موضع طرح الزبل، هي بفتح ميم وتثليث موحدة.

قوله: والمجزرة: نهي عن الصلاة في المجزرة، وهي موضع تنحر فيه الإبل، وتذبح فيه البقر والشاة، يكثر فيه النجاسة من دماء الذبائح وأرواثها، وجمعها المجازر.

قوله: وقارعة الطريق: وسطه، وقيل: أعلاه. الأعطان: جمع عطن، وهو مبرك الإبل حول الماء.

قوت: قوله: زيد بن جبيرة: بفتح الجيم وكسر الباء الموحَّدة، بعدها مثناة من تحتُ ثم راءٌ، ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث الواحد. قوله: المزبلة: بفتح الباء وضمها، المكان الذي يُلقى فيه الزَّبل.

قوله: والمجزرة: بفتح الراء، المكان الذي يُذبح فيه الحيوان.

عرف: الفرق بين المقرئ والمقري: قوله: المقرئ: وليعلم أن المُقْرِئ غير المقريّ منسوباً إلى بلدة القري، وهو مضبوط الحافظ، وضبطه في "معجم البلدان"، وراو آخر مقريّ، وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: إن رسم خط اللفظ عند المحدثين بالألف أي المقراي، فلا يختلط في الألفاظ.

الاحتياط الواجب لكل من يشتغل بالحديث: ويجب تمييز كل واحد من الآخر لمن يشتغل في الأحاديث؛ فإن بعض المحدثين سحبوا حديث: من كذب علي متعمداً إلخ، على من يخطأ في عبارة الحديث، كما قال العيني في "عمدة القاري"، وكذلك يصدق الحديث على من يذكر الأحاديث في المواعظ رطبها ويابسها، ولا يبالي، وذكر الشيخ شمس الدين السخاوي رحمه الله: إن سيبويه أخذ في علم الحديث عند حماد بن سلمة، فلما بلغ على حديث: من قاء أو رعف إلخ قرأ "رعف" مجهولاً، وكان الصحيح معلوماً، قال حماد بن سلمة: قم من عندنا، وأخرجه من درسه، فذهب سيبويه عند الخليل لتحصيل النحو والعلوم الأدبية، ثم لم يرجع إلى تحصيل الحديث، ومات سيبويه وهو ابن أربعة وثلاثين سنة.

حكم الصلاة على ظهر بيت الله: قوله: وفوق ظهر بيت الله إلخ: وذكر الأحناف وجه العلة بأن الصلاة فوق ظهر =

٣٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَنَحْوِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ ﵃.* قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ. وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ ابْنِ جَبِيْرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.**

وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَأَنَسٍ»: [أَبُو مَرْثَدٍ اسْمُهُ كَنَّازُ بْنُ حُصَيْنٍ.]

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ»: [قَالَ أَبُو عِيسَى: وَزَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ، وَقَدْ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄.]

عرف = بيت الله يوجب سوء الأدب، وهذا التعليل يقتصر على بيت الله فقط، وتجوز الصلاة على غيره من المساجد.

حكم حديث الباب: وحديث الباب تكلم فيه الترمذي، وتكره الصلاة عندنا أيضاً في المواضع المذكورة، ويمكن أن يقال بصحة الحديث؛ لإخراجه ابن السكن في صحيحه، وهو التزم صحة ما أخرجه في صحيحه.

بيان حال الراوي: قوله: عبد الله بن عمر العمري: ضعفه الترمذي تبعاً للبخاري، والبعض حسنوا روايته، وهم كثير، وعندي أنه من رواة الحسان، وفي "الميزان" أنه إذا روى عن نافع فهو ثقة، وكذلك قال ابن معين الذي أشد الرجال في حق الرجال، وتقوية عبد الله العمري يفيدنا في بحث حديث ذي اليدين.

بيان خطأ الشوكاني: قوله: من حديث الليث بن سعد: قد أخطأ الشوكاني في "نيل الأوطار" في هذه العبارة وقلبها وجعل "من" بيانية، والحال أنها ليست ببيانية، وفي نسخة "ابن ماجه" في سند حديث الباب سهو.

(١٤٣) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ

٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا (سهر وقوت) فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا (قوت) فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ».

سهر: قوله: صلّوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل: وذلك للنجاسة؛ فإنها موجودة في المرابض؛ لأن الإبل تزدحم في المنهل، فإذا شربت رفعت رؤوسها، ولا يؤمن من نفارها وتفرقها فتؤذي المصلّي، أو تذهبه عن صلاته، أو تنجسه برشاش أبوالها، ذكره في "مجمع البحار".

قوت: قوله: صلوا في مرابض الغنم: جمع مَرْبِضٍ بفتح الميم وكسر الموحَّدة، وآخره ضاد معجمة. قال الجوهري: المرابضُ للغنم كالمعاطن للإبل. وهذا أمر إباحةٍ.

قوله: أعطان الإبل: جمع عطن، بفتح العين والطاء المهملتين، وفسره الشافعي بالمواضع التي تجرّ إليها الإبل الشّاربة ليشرب غيرها. وقال صاحب "النّهاية": المعطن مبرك الإبل حول الماء. وقال ابن حزم: كلّ عطن مبرك، وليس كلّ مبرك عطنا؛ لأنّ العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط، والمبرك أعمّ؛ لأنه الموضع المتّخذ له في كلّ حال.

عرف: **معنى الضأن والمعز والغنم**: قوله: باب إلخ: الضأن: **میش**، والمعز: **بز**، الغنم: **گوسپند**، أي الغنم أعم منهما. **حكم حديث الباب وبيان استدلال المالكية بحديث الباب**: حديث الباب قوي، ومضمونه مروي في الصحيحين أيضاً، وتمسك الموالك بحديث الباب على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وأزباله، وأطنب الشافعي رحمه الله في الحديث، وقال: إن الإبل مع كونه ما يؤكل لحمه ينهى عن الصلاة في أعطانها، فالوجه أنه حيوان شرير بخلاف الغنم.

الجواب عن استدلال المالكية: وقال الجمهور: إنكم أخذتم من اللازم من الحديث، وليس بصريح ونص لكم. أقول: لا ريب في أن تمسك الموالك قوي، فلا بد من الجواب، فأجيب بالوجهين، أحدهما: ما ذكره الشارحون والمحشُّون، ومأخذه ما أجاب الشافعي في "كتاب الأم"، وفي ضمن كلام الشافعي رحمه الله: أن العرب كانوا يسطّحون مرابض الغنم لا أعطان الإبل، وأن الصلاة في ناحية المربض يطلق عليها الصلاة، وأن المرابض كانت تنظف بخلاف الأعطان. والوجه الثاني: ما ذكر ابن حزم أن حكم الصلاة في مرابض الغنم كان ثم نسخ، وكان الحكم حين لم تكن المساجد مبنية، وفي "أبي داود" حديث أمر النبي ﷺ بتنظيف المساجد بسند قوي، وعندي قرائن دالة على ما قال ابن حزم، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه أن هذه الواقعة قبل أن تبنى المساجد، وعندي هذا الحديث المختصر، =

٣٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَحَدِيْثُ أَبِي حَصِيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَرَوَاهُ إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مَوْقُوْفًا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَاسْمُ أَبِي حَصِيْنٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ.

٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

قوت: قوله: كان يصلي في مرابض الغنم: زاد في رواية الشيخين: "قبل أن يبنى المسجد". قال العراقي: وفي جواز اختصار مثل هذا نظر.

عرف = اختصر من الحديث اللاحق: "أنه كان يجب أن يصلي حيث أدركته الصلاة إلخ"، فدل على أن الاعتناء كان لموضع أدركته الصلاة فيه، وأيضاً كانت أرض المدينة ذات جمرات، وكانوا يسطحون مرابض الغنم، فكان المربض أولى بأداء الصلاة، ويدل ما في "معاني الآثار" عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن إلخ، أن الصلاة في مرابض الغنم عند عدم وجدان أرض غيرها، وفي "موطأ محمد" عن أبي هريرة ﷺ: أحسن مرابض الغنم وأطب مراحها وصلِّ في ناحيتها إلخ، فدل على الصلاة في ناحية المربض، ورفعه ولكن الوقف صواب، والله أعلم بالصواب.

(١٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ عرف

٣٤١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُوْدُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوْعِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا.

عرف: حكم الصلاة المكتوبة والنافلة على الدابة، وحكم استقبال القبلة فيها: قوله: باب إلخ: تجوز النافلة على الدابة عند الكل في خارج البلدة، وقال أبو يوسف بجوازها على الدابة في داخل البلدة أيضاً، ثم قال الشافعية: يجب استقبال القبلة ابتداء الصلاة، أي عند التحريمة، وعندنا غير واجب بل مستحب، وأما المكتوبة فلا تجوز على الدابة، نعم تجوز للخائف المطلوب ولا تجوز للطالب.

حكم الصلاة في العجلة: **مسألة:** العجلة ذات القوائم الأربعة كالأرض، تجوز النافلة والمكتوبة عليها، وأما ذات قائمتين فإن كانت مربوطة بالفرس فحكمها حكم الدابة، وإن كانت غير مربوطة بها فرسها، ولها ما تقوم مقام القائمة الثالثة، فحكمها حكم الأرض.

* * * *

(١٤٥) بَابٌ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ عرف

٣٤٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ أَوْ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ.

(١٤٦) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ عرف

طعام العشي

٣٤٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَضَرَ (قوت) الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوْا (سهر) بِالْعَشَاءِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ.

سهر: قوله: فابدؤوا بالعشاء: قال ميرك نقلاً عن "التصحيح": وهذا إذا كان جائعًا، ونفسه يتشوّق إلى الأكل، وفي الوقت سعة، وما أحسن ما روينا عن أبي حنيفة ﷺ: لَأنْ يكون أكلي كلّه صلاة أحب من أن يكون صلاتي كلّها أكلاً. (المرقاة)

قوت: قوله: إذا حضر العشاء إلخ: قال العراقي: في المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل، لا اسْتِوَاء الطعام أوْ غَرْفُهُ في الأوعية. قال العراقي: كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: إذا وُضِع، وكما في حديث عائشة: إذا قُرِّبَ.

عرف: غرض حديث الباب: قوله: إلى الراحلة: أي يجعلها سترة.

حكم التاء في الراحلة والدابة: وتاء "الراحلة" ليست تاء التأنيث، بل تاء النقل، وكان ابن قتيبة الدينوري لا يجوز إطلاق الدابة على المذكر، فدل على أن التاء تاء التأنيث، ولكن الصواب ما قال الجمهور.

حضور الطعام من أعذار ترك الجماعة: قوله: فابدؤوا بالعشاء: قال أبو حنيفة ﷺ: لأن يكون طعامي كله صلاة أحب إلي من أن تكون صلاتي كلها طعاماً، وحضور الطعام من أعذار ترك الجماعة، والتفصيل في الفقه، وفي "مشكل الآثار" قيد صلاة المغرب والصائم في متن الحديث، فضيق الأمر. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ﷺ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، يَقُوْلَانِ: يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ. سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ يُخَافُ فَسَادُهُ.

وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَشْبَهُ بِالاِتِّبَاعِ. وَإِنَّمَا أَرَادُوْا أَنْ لَا يَقُوْمَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَلْبُهُ مَشْغُوْلٌ بِسَبَبِ شَيْءٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِي أَنْفُسِنَا شَيْءٌ.

٣٤٤ - وَرُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ». قَالَ: وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ ﷺ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

عرف = حكاية علي بن شداد في فضل التكبيرة الأولى: **حكاية**: كان علي بن شداد يصلي بالجماعة بإدراك التحريمة إلى خمس وعشرين سنة، واتفق له يوم موت أمه، فشغل في تجهيزها وتكفينها وفاتته الجماعة، فتأسف عليه، فصلى أربعة وعشرين نفلاً، فرأى في المنام يقول رجل: صليت النوافل بدل الجماعة، لكنك ما أحرزت ثواب التحريمة.

* * * *

(١٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النُّعَاسِ
سهر عرف

٣٤٥ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ قوت أَحَدُكُمْ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ فلَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فلينم فَيَسُبَّ عرف نَفْسَهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: النعاس: [النعاس والنعس: الوسن أو فترة في الحواس.]

قوت: قوله: إذا نعس إلخ: بفتح العين، حمله طائفة على صلاة الليل. وقال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه علم في صلاة الفرض والنفل في اللّيل والنّهار.

عرف: **الفرق بين النوم والنعاس والسنة**: قوله: النعاس: النوم: ما يتعلق بالقلب، والنعاس: ما يتعلق بالرأس، والسِنَة: ما يتعلق بالعينين.

معنى السب في الصلاة: قوله: فيسب نفسه: قيل: السب بأن يقرأ غير ما يريد، وقيل: السب حقيقة عدم المرضاة بالصلاة؛ فإنه يضطرب قلبه، ويقول: في أية كلفة ألقيت فيسب نفسه.

محمل حديث الباب: وقال العلماء: إن هذا الحكم في النافلة، وأما الفريضة فيأتي بها بحمل المشقة على النفس.

* * * *

(١٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ

٣٤٦ - حَدَّثَنَا هنّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيْدَ الْعَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ - رَجُلٍ مِنْهُمْ - قَالَ: كَانَ مَالِكُ ابْنُ الْحُوَيْرِثِ ﷺ يَأْتِيْنَا فِي مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوْا: صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِحَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺ، وَشَدَّدَ فِي أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ. قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ، يَقُوْلُ: يُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

سهر: قوله: وليؤمّهم رجل منهم: فإنه أحقّ من الضيف، كأنه امتنع من الإمامة مع وجود الإذن منهم؛ عملاً بظاهر الحديث، ثم حدثهم بعد الصلاة، فالسين للاستقبال، وإلا فلمجرّد التأكيد. (المرقاة)

* * * *

(١٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي (قوت) حَبِيبُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى (عرف) يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ (عرف سهر قوت)». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنهما.

سهر: قوله: حقن: هو بفتح حاء وكسر قاف، من به بول شديد.

قوت: قوله: حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بنِ شريح عن أبي حي: ليس للثلاثة عند المصنف إلا هذا الحديث، واسم أبي حي: شدّاد بنُ حيٍّ.

قوله: حقن: بفتح الحاء وكسر القاف، هو الذي به بول شديد يحبسه.

عرف: قوله: حتى يستأذن إلخ: من نظر إلى بيت رجل بلا إجازة فجرحه أهل البيت أو قتله، فهل يقتص أو يودي أم لا؟ فمذكور في موضعه.

قوله: وهو حقن: الحاقن: من أمسك البول، والحاقب: من أمسك الغائط.

الإشكال على حديث الباب والجواب عنه: واعلم أن حديث الباب أشكل على العلماء؛ فإنه ينهى من أن يخص نفسه بالدعاء، والحال أن الأدعية الواردة في الأحاديث، داخل الصلاة وخارجها، مروية بصيغ المتكلم الواحد إلا شاذاً، مثل دعاء الاستسقاء حين جاء رجل، والنبي ﷺ يخطب، وقال: هلك المال وجاع العيال إلخ، وكدعاء القنوت الذي هو مختارنا من "اللهم إنا نستعينك إلخ"، فكيف حكم حديث الباب بأن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء؟ فقال جماعة من المحدثين: إن حديث الباب موضوع؛ متأثراً من هذا الإشكال.

وأقول: لا يمكن حكم الوضع على حديث الباب أصلاً، ثم قال متأول: إن مراد الحديث أن لا يدعو لنفسه ويدعو على غيره أي لضرر الغير. أقول: إنه لا يعبأ بهذا القول، وقيل: إن مصداق حديث الباب الأدعية التي بصيغ المتكلم مع الغير من أدعية القرآن العظيم ودعاء الاستسقاء وغيرها، ويكون المقتدي شريكاً في تلك الأدعية لا الأدعية التي يأتي بها منفرداً بنفسه. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ثَوْبَانَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ السَّفْرِ (قوت) بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَكَأَنَّ حَدِيْثَ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ فِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَشْهَرُ.

قوت: قوله: عن السفر: بفتح السِّين المهملة وسكون الفاء، ابن نُسَيْرٍ، بضم النون، وفتح السين المهملة مُصغر، وآخره راء.

عرف = حكم الدعاء بعد الفريضة: وليعلم أن الدعاء المعمول في زماننا من الدعاء بعد الفريضة رافعين أيديهم على الهيئة الكذائية، لم تكن المواظبة عليه في عهده ، نعم الأدعية بعد الفريضة ثابتة كثيراً بلا رفع اليدين وبدون الاجتماع، وثبوتها متواتر، وثبت الدعاء مجتمعاً مع رفع اليدين بعد النافلة في واقعتين، أحدهما: ما في بيت أم سليم ﷺ حين صلى النبي ﷺ السبحة ودعا لأنس ﷺ، وأما ما في "كتاب الاعتصام والسنة" للشاطبي عن مالك أنه بدعة، فمراده أنه لم يستمر هذا العمل في العهد المبارك، وليس غرضه حكم عدم الجواز عليه، وقال بعض الأحناف من أهل العصر: إن رفع اليدين لما ثبت في المواضع الأخر، يعدى إلى الدعاء بعد المكتوبة أيضاً، واستدل بالعموم.

أقول: لا ريب في ثبوت رفع اليدين في الأدعية في غير المكتوبة، ولكن الاحتجاج بالعموم الإطلاق، إنما يكون فيما لم يرد حكمه الخاص، ويمكن فيه ما في "الترمذي": وتقنع يديك أي ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما إلخ، ولكنه ليس بدال على تمام الهيئة الكذائية، وقال ابن القيم في "الزاد": إن هذا بدعة، ونوقش، فحاصل الكلام في حديث الباب أن مصداق ما فيه الأدعية الواردة بصيغ المتكلم مع الغير مثل دعاء القنوت وغيره.

* * * *

(١٥٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ عرف

٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي أُمَامَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا: إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ، حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ.

سهر: قوله: كارهون: أي لأمر مذموم في الشرع، وإن كرهوا بخلاف ذلك فالعيب عليهم، ولا كراهة.

قوله: مرسل: قال في "اللمعات": إن كان السقوط من آخر السند، فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل، وهذا الفعل إرسال، وحكم المرسل: التوقف عند جمهور العلماء؛ لأنه لا يدرى أن الساقط ثقة أو لا؛ لأن التابعي قد يروي عن التابعي، وفي التابعين ثقات وغير ثقات، وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما: المرسل مقبول، ويقولان: إنما أرسله لكمال الوثوق؛ لأن الكلام في الثقة، ولو لم يكن عنده صحيحًا لم يرسله، ولم يقل: "قال رسول الله ﷺ".

قوت: قوله: حدثنا محمد بن قاسم الأسدي: قال العراقي: لم أرَ له عندَ المُصَنِّف إلا هذا الحديث، وليس له في بقية الكتب شيء، وهو ضعيف جدا، كذبه أحمد والدار قطني، وقال أحمد: أحاديثه موضوعة.

عرف: **حاصل مسألة الباب:** قوله: باب إلخ: حاصل المسألة كما قال الفقهاء: إن باعث الكراهة الشرعية إن كان من جانب الإمام فالإثم عليه، وإن كان من جانب القوم فالإثم عليهم، لا على الإمام.

٣٤٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ﷺ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ، فَقِيلَ لَنَا: إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الْأَئِمَّةَ الظَّلَمَةَ، فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ.

٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَأَبُو غَالِبٍ اسْمُهُ حَزَوَّرٌ.

سهر: قوله: يساف: [بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء، ويقال: ابن إساف الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة من الثانية. (التقريب)] قوله: حتى يرجع: أي إلى سيده، وفي معنى العبد الجارية الآبقة.

قوله: وزوجها عليها ساخط: إذا كان السخط لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قلّة طاعتها، أما إذا كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها، قاله ابن الملك، وقال المظهر: هذا إذا كان السخط بسوء خلقها، وإلا فالأمر بالعكس، كذا ذكره في "المرقاة".

قوت: قوله: كان يقال أشد الناس عذابًا إلخ: قال العراقي: هذا كقول الصحابي: كنا نقول، وكنا نفعل. فإن عمرو بن الحارث له صحبة، وهو أخو جويرية بنت الحارث إحدى أمَّهات المؤمنين، وإذا حُمِل على الرَّفع فكأنه قال: قيل لنا: والقائل: هو النبي ﷺ.

قوله: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: أي لا ترتفع إلى السماء، كما في حديث ابن عباس عند ابن ماجه: لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا، وهو كناية عن عدم القبول، كما في حديث ابن عبَّاس عند الطبراني: لا يقبل الله لهم صلاة.

عرف: المراد من حديث الباب: قوله: العبد الآبق إلخ: أكثر العلماء أو كلهم على أن المراد عدم وقوع صلاته في حيز مرضاة الله تعالى، لا بطلانها.

(١٥١) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا

قوت عرف

٣٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: خَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ

عرف سهر قوت

سهر: قوله: فجحش: قال في "القاموس": الجحش - كالمنع - سجح الجلد وقشره من شيء يصيبه، أو كالخدش أو دونه أو فوقه، وقال في "مجمع البحار": السجح: تراشيدن وپوست باز بردن. (الصراح) "فجحش" أي انخدش وانسجح. هو بضم الجيم وكسر الحاء فمعجمة أي قشر جلده.

قوت: قوله: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا: قال ابن حبان في صحيحه: هذا أمر فريضة لا فضيلة، وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا عليه؛ لأن من أصحاب رسول الله ﷺ أربعة أفتوا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأُسيد بن حضير وقيس بن فهد. والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل، وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين، ولم يُروَ عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة، لا بإسناد متصل ولا منقطع، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا.

وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء، ولم يُرو عن أحد من التابعين أصلا خلافُه، لا بإسناد صحيح، ولا واهٍ، فكأن التابعين أجمعوا على إجازته. وأول من أبطل في هذه الأمة صلاةَ المأموم قاعدا إذا صلى إمامُه جالسا المغيرةُ بن مقسم صاحب النخعي، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذ عن جماعة أبو حنيفة وتَبِعَه عليه من بعده من أصحابه. قوله: فجحش: بضم الجيم وكسر الحاء وآخره شين معجمة، أي قُشِرَ وخُدِشَ.

عرف: **مذاهب الأئمة في اقتداء القائم خلف القاعد**: قوله: باب إلخ: قال مالك: لو قعد الإمام بعذر، والقوم قادر على القيام، لا تصح صلاتهم خلفه، ويطلبون إماماً آخر، إلا أن يكون كلهم مرضى فصلوا قاعدين، وقال أحمد بن حنبل ﷺ: يجب قعود القوم، ثم قال الحنابلة: إن كان الإمام قائماً في ابتداء الصلاة، ولحقه القعود في داخلها، يبقى القوم قائماً، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ووافقهم البخاري ﷺ: يجوز اقتداء القائم خلف القاعد، ولا يجوز لهم القعود، وقال العلماء: الأقرب إلى ذخيرة الحديث قول أحمد بن حنبل ﷺ.

زمن قصة سقوطه ﷺ عن الفرس ومدلول ما في "أبي داود" و"مسند أحمد": قوله: خرَّ رسول الله إلخ: قالوا: إن واقعة سقوطه من الفرس واقعة السنة الخامسة، وقام النبي ﷺ في واقعة الباب في المشربة، وكان يصلي ثمة، ولا يذكر الرواة من كان إمام المسجد النبوي في واقعة الباب، ويدل ما في "أبي داود" وما في "مسند أحمد" على تعدد الواقعتين في أيام السقوط عن الفرس: واقعة صلاته النافلة وواقعة صلاته المكتوبة، وأمره بالقعود في واقعة المكتوبة، وكانوا قائمين في واقعة السبحة. =

فَقَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ» أَوْ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، .....

عرف = استدلال الحنابلة بحديث الباب وجواب الأحناف والشوافع: وتمسك الحنابلة بحديث الباب على مذهبهم، وأجاب الأحناف والشوافع بأن حديث الباب منسوخ، والناسخ واقعة مرض الموت، وقيل تأويلاً: إن مراد حديث الباب أن يقعدوا في القعدة إذا قعد الإمام فيها، وقال ابن دقيق العيد: لو كان المراد ما قالوا، لكان حق العبارة: "إذا قعد فاقعدوا" بدون ذكر الصلاة، وأيضاً مفسر الحديث واقعة النبي ﷺ، وأما الجواب الأول فأجاب عنه الحنابلة بأن واقعة مرض الموت ليس بحجة لكم علينا؛ فإن القعود فيه كان طارئاً في خلال الصلاة.

ولنا أن نقول: إن ما فصلتم من الفرق بين القعود أولاً والقعود طارئاً، هو مزعومكم، وليس نص الشارع دالاً عليه، وكنت أزعم يمكن الجواب بأن واقعة الباب واقعة النافلة، وفي النافلة يجوز القيام والقعود، وإذا كان الأمران جائزين في النافلة، فالمرغوب القعود؛ لأن فيه تشاكل الإمام والمقتدي، ويؤيده ما في "قاضي خان" في التراويح أن قيام القوم وقعود الإمام في التراويح غير مرضي، ويطلب القوم إماماً قادراً على القيام، فـــدل على مرغوبية التشاكل، ثم رأيت عن ابن قاسم تلميذ مالك رحمه الله أن واقعة الباب واقعة النافلة.

المراد مما في "أبي داود" و"مسند أحمد": وإن أورد ما في "أبي داود" و"مسند أحمد"، فأقول: إن المذكور فيه أن صلاته كانت مكتوبة لا أن كانت صلاتهم أيضاً كذا، بل لعلهم كانوا متنفلين، ولعلهم صلوا أولاً في المسجد النبوي فريضة، ثم أتوا عنده لعيادته، [وفي "الطحاوي": أنها واقعة الظهر] ومن البداهة أن المسجد النبوي لم يكن مهملاً عن الصلاة فيه، ولكن هذا المذكور أيضاً احتمال ولا يشفي ما في الصدور.

دعوى الحافظ من استحباب القعود عند قعود الإمام والرد عليه: والمسألة طويلة الذيل، وعجز الحافظ، واستقر في الآخرة على أن المفهوم من ذخيرة الحديث استحباب القعود عند قعود الإمام، ولا يخرج الوجوب، وذكر وجهه أن عطاءً روى مرسلاً أنه قال بعد الفراغ عن صلاة واقعة مرض الموت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا إلخ، فدل على استحباب القعود.

أقول: فيه نظر؛ فإن قوله هذا بعد صلاة السقوط عن الفرس، وقرائنه عندي موجودة، منها رواية "جمع الجوامع" للسيوطي، وأما دعوى الحافظ من استحباب القعود، فعندي له وجه آخر، وهو أن الالتفات الصميم إلى محض ذخيرة الحديث يدل على جواز القيام لهم وآكدية القعود؛ فإنه قال في واقعة سقوطه عن الفرس في واقعة صلاته المكتوبة: إنكم اخترتم فعل الفرس بعظمائهم إلخ، أخرجه أبو داود، وهو الفعل قيام الدعية وقعود العظيم، ثم ذخيرة الأحاديث لا يدل على فرق القيام والقعود في السبحة والفريضة، وما من شيء يدل على كونهما دخيلتين، فخـــرج من واقعة سقوطه عن الفرس آكدية القعود وجواز القيام، وأما ادعاء النسخ أي نسخ الواقعة الأولى لسقوطه عن الفرس بالواقعة الثانية له فبعيد. ثم أقول: إن الاحتياط لمذهب الجمهور؛ فإن واقعتي السقوط دالتان على آكدية القعود لا وجوبه، والخلاف في جواز الصلاة قاعداً عند الجمهور، والبحث طويل الذيل.

عرف
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ ﷺ.

سهر: قوله: أجمعون: تأكيد للضمير المرفوع في "صلّوا" أي إذا جلس للتشهّد فاجلسوا للتشهّد، كذا أوّله بعض أئمتنا، ولكن يأباه ظاهر صدر الحديث، فالمعنى: إذا جلس الإمام لعذر وافقه المقتدون، وقيل: هو منسوخ لصلاته ﷺ في مرض موته بيوم جلس والناس خلفه قيامًا.

عرف: **اختلاف أئمة الأحناف في المتابعة**: قوله: وإذا ركع فاركعوا: اختلف أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله قال: يقارن المقتدي إمامه في الأفعال، وقالا: يتعاقبه، ويبقى العمل في زماننا على ما قال صاحباه، واختلف أهل اللغة أن الفاء الداخلة على الجزاء تفيد التعقيب أم لا؟ ولو أفادته لكان الخارج من حديث الباب مذهبهما، وإلا فلا.
اختلاف الأئمة في جمع الإمام بين التحميد والتسميع: قوله: وإذا قال: سمع الله إلخ: قال الشافعي والصاحبان رحمهم الله: يجمع الإمام بين التحميد والتسميع، وقال أبو حنيفة: يأتي بالتسميع فقط، وفي رواية شاذة عنه: الجمع له، واختار الشاذة الحلواني والطحاوي ومحمد بن فضل الكماري والنسفي رحمهم الله كما في "عقود الجواهر". وأقول: المشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله المشهور في الأحاديث، والشاذة عنه ما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: جمعه عليه الصلاة والسلام في المكتوبة وهو إمام.
تحقيق قصة سقوطه ﷺ عن الفرس والإيلاء من نسائه: أخرج البخاري أنه عليه الصلاة والسلام سقط عن الفرس، وآلى من نسائه، وأقام في المشربة، وذكر الحافظ في "الفتح" المجلد الثاني عن ابن حبان أن سقوطه عليه الصلاة والسلام عن الفرس في السنة الخامسة بعد الهجرة، ثم أطنب في المجلد الثامن أن إيلاءه عليه الصلاة والسلام كان في السنة التاسعة، وظاهره يدل على أن مختار الحافظ وقوع سقوطه عليه الصلاة والسلام أيضاً في السنة التاسعة، مشياً على ظاهر ما في "البخاري"، وعندي أن واقعة السقوط في الخامسة كما قال ابن حبان، وواقعة الإيلاء في التاسعة، وإنما جمع الراوي بينهما؛ لإقامة النبي ﷺ في الواقعتين بالمشربة، ولي في هذا الدعوى قرائن وروايات، منها في "الوفاء" للسمهودي: أنه عليه الصلاة والسلام كان يمضي نهاره تحت شجرة الأراك على بير، ويبيت في المشربة في أيام الإيلاء، ولو كان الواقعتان في زمان واحد، فكيف يذهب النبي ﷺ تحت شجرة الأراك؛ فإنه كان يصلي في المشربة بسبب كلفة لحقته من السقوط عن الفرس، ولا يصلي في المسجد النبوي، فلا يتحقق قيامه نهاراً تحت شجرة الأراك في واقعة السقوط.

شيخ: قوله: وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون: هذه الجملة منسوخة عند الجمهور بحديث إمامة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الوفاة قاعدًا، والناس كانوا قائمين، وهذه قصّة آخر عمره عليه الصلاة والسلام، وتأوّل البعض بأن المراد: صلوا قعودًا في التشهد، وهو بعيد؛ لمخالفته بظاهر الحديث، يعني: فصلّينا معه قعودًا إلخ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَّ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، مِنْهُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ ﷺ. وَبِهَذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا قِيَامًا، فَإِنْ صَلَّوْا قُعُوْدًا لَمْ يُجْزِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (عرف) وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ.

(١٥٢) بَابٌ مِنْهُ

٣٥٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ (شيخ) عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَلْفَ (عرف) أَبِي بَكْرٍ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ قَاعِدًا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا».

عرف: **ذكر رواية الإمام مالك** رحمه الله: قوله: مالك بن أنس: هذه الرواية عن مالك شاذة، رواها وليد بن مسلم، وأما المشهورة عن مالك فهي عدم اقتداء القائم خلف القاعد خلاف الجمهور.

اختلاف الرواة في كونه ﷺ إماماً أو مقتدياً ووجه الجمع بين الحديثين: قوله: خلف أبي بكر: اختلف الرواة في كونه إماماً أو مقتدياً، ولو كان مقتدياً لا يصح تمسك الأحناف والشافعية على الحنابلة، ولكن أكثر =

شيخ: قوله: عن عائشة ﷺقالت صلّى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا: هذا الحديث ههنا مختصر، والتفصيل ما سيأتي بعد - إن شاء الله تعالى - من حديثها بقولها: "وأبو بكر ﷺ يصلّي بالناس إلخ"، فلا تعارض بين روايتيها؛ لأن معنى الرواية الأولى: أنه ﷺ خرج من بيته في مرض الوفاة، وقعد إلى جنب أبي بكر ﷺ ليأتمّ به، فلما علم أبو بكر ﷺ بمجيء النبي ﷺ، دعا من الله تعالى وصار متأخرًا، فصار النبي ﷺ إمامًا، فكان أبو بكر ﷺ يأتمّ بالنبي عليه السلام والناس يأتمّون بالصدّيق ﷺ.

وَرُوِيَ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ وَأَبُو بَكْرٍ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ﷺ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِأَبِي بَكْرٍ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ ﷺ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ. وَرُوِيَ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَاعِدًا. وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ.

٣٥٣ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

توشح بسيفه وثوبه: تقلد

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ. وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ ثَابِتٍ»، وَمَنْ ذَكَرَ فِيْهِ: «عَنْ ثَابِتٍ» فَهُوَ أَصَحُّ.

عرف = المحدثين إلى تعدد الواقعتين، وهو الصواب، وقال مولانا رشيد أحمد ﷺ جامعاً بين الحديثين جاعلاً الواقعتين متحدة: بأنه اقتدى أولاً، ثم صار إماماً حين تأخر أبو بكر الصديق ﷺ، فذكر بعض الرواة أول حاله، وبعضهم آخر حاله، وفي بعض الروايات: أنه أخذ القراءة حيث ترك أبو بكر الصديق ﷺ، ويدل على عدم القراءة خلف الإمام، ولا يصح على مذهب الشافعية.

وفي بعض الكتب: أن أبا بكر الصديق ﷺ كان فرغ عن الفاتحة وأخذ السورة، وبعض مادة أخذه القراءة من حيث ترك الصديق الأكبر ﷺ مذكورة في رسالتي "خاتمة الكتاب في فاتحة الكتاب"، أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس ﷺ: "وأخذ رسول الله ﷺ من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر ﷺ"، قال وكيع: وكذا السنة إلخ، وكذلك أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس [في ثلاث مواضع] ووجدت هذا الحديث في أحد عشر كتاباً.

* * * *

(١٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا عرف

٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَلَّمَ حلي، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عرف. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ[1] صَدُوقٌ، وَلَا أَرْوِي عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا.....

---

(١) وفي النسخة الهندية: "وهو" بدل قوله: "هو".

عرف: حكم من يقوم من الركعتين ناسياً: قوله: باب إلخ: في كتبنا أن الناهض على الركعتين إن كان أقرب إلى القعود، يجلس ولا يسجد للسهو، وإلا قام وسجد للسهو، وفسروا القرب إلى القعود أن يكون غير مرتفع من الركوع، وإن ظاهر الرواية أن القرب إلى القعود أن لا يكون قائماً مستوياً، ولو استوى فلا يرجع بل يسجد للسهو، ولظاهر الرواية حديث ضعيف أيضاً، قال الحنابلة: إن القعدة الأولى فريضة، ولو تركها تجبر بسجدة السهو، وهذا عين مرتبة الواجب عند الأحناف، ولا فرق إلا في الألقاب.

بيان حال الراوي: قوله: بحديث ابن أبي ليلى: ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف؛ لأنه لا يدري سقيمه، وأما أبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى فثقة وتابعي.

حلي: قوله: سلم ثم سجد سجدتي السهو: قلت: فيه حجة الحنفية.

حلي
فَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ. ورَوَى سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ،(١) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ ﷺ. وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ. وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ؛ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابنِ بُحَيْنَةَ ﷺ.

٣٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ﷺ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ حلي وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

---

(١) وفي نسخة: "شبل" بدل قوله: "شبيل".

سهر: قوله: قبل التسليم: وهو مذهب الشافعي، وأما عند الحنفية والثوري موضع السجود بعد السلام، تمسكا بحديث ابن مسعود وأبي هريرة، وهو مشهور بقصة ذي اليدين، قلت: الحديثان متّفق عليهما، وأيضًا وافقهما أربعة في روايته، فالعمل بالأصح والأكثر أولى، ثم قال الطيبي: وقال مالك: - وهو قول قديم للشافعي - إن كان لنقصان قدّم، وإن كان لزيادة أخّر، وحملوا الأحاديث على الصورتين؛ توفيقًا بينهما، قلت: لكن أبو يوسف =

حلي: قوله: فلا أروي عنه شيئا: أقول: هذا غير مضر عندي؛ لأنه وإن لم يعرف، لكن لما ذكر السند يمكن لكل أحد النظر في الرجال. قوله: سلم وسجد سجدتي السهو وسلم: قلت: فيه حجة الحنفية، وهو حديث حسن صحيح، روي من غير وجه، وهو صريح في كيفية ذهبت إليها الحنفية.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

(١٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْقُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ

عرف

٣٥٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ، فَأَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ؟ فَيَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ.

عرف قوت سهر

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَخْتَارُونَ أَنْ لَا يُطِيلَ الرَّجُلُ الْقُعُودَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ، وَلَا يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُّدِ شَيْئًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ، .....

سهر = ألزم مالكًا بقوله: فكيف إذا وقع نقصان وزيادة؟ وقيل: الخلاف في الأفضل لا في الجواز، كذا في "المرقاة".
قوله: الرضف: هي الحجارة المحماة على النار، جمع رضفة. (بمجمع البحار)

قوت: قوله: على الرضف: على الحجارة المحماة على النَّار، واحدهَا رَضفَةٌ.

عرف: المراد بالركعتين الأوليين، وذكر الأقوال عندنا في وجوب سجدة السهو عند الزيادة على التشهد:
قوله: باب إلخ: قال البعض: إن المراد من الأوليين هي الأولى والثالثة؛ ليدل الحديث على نفي جلسة الاستراحة، مراد الحديث ما ذكره الترمذي، وعندنا في الزيادة على التشهد في القعدة الأولى في الرباعية أقوال، في قول لزوم السجدة بلفظ "اللهم"، وفي قول بلفظ "اللهم صل على محمد"، واختاره فخر الدين الزيلعي، وعندي يحول المسألة إلى رأي من ابتلي به، ويسجد في مكث يحسبه طولاً، واستعمل الحديث في "مدونة مالك" في القيام بعد التسليم عن الصلاة، أي لا يقعد بل يقوم إلى التطوع، كأنه على الرضف، ونقله عن النبي ﷺ والشيخين ﷺ.
قوله: كأنه على الرضف: داعية مبالغة الراوي في حديث الباب لا أعلمها، مع أني تتبعت كثيراً من الأحاديث، فوالله أعلم.

حلي شيخ
وَقَالُوْا: إِنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ. هَكَذَا رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ.

عرف
(١٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

٣٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ،
قوت
عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ ﷺ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ
سهر
وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ بِلَالٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ ﷺ.

سهر: قوله: فردّ إلي إشارة: في "شرح السنة": أكثر الفقهاء على أنه لا يرد بلسانه، ولو رد بطلت صلاته، ويشير بإصبعه أو يده، وقال ابن حجر: إنه ﷺ أشار بيده كما صحّحه الترمذي، وفي "شرح المنية": لو ردّ السلام بيده، أو برأسه، أو طلب منه شيئًا، فأومأ برأسه أو عينه، وقال: نعم أو لا، لا تفسد بذلك صلاته، لكنه يكره، قال الخطابي: رد السلام بعد الخروج من الصلاة سنة، وقد رد النبي ﷺ على ابن مسعود بعد الفراغ من الصلاة، وبه قال أحمد وجماعة من التابعين. (المرقاة)

قوت: قوله: عن نابِل صاحب العباء: أوله نون، وبعد الألف باء موحدة، وليسَ لهُ في الكتب سوى هذا الحديث عند المصنف وأبي داود والنسائي.

عرف: **حكم الإشارة والمصافحة في الصلاة**: قوله: باب إلخ: لا تفسد الصلاة عندنا بالإشارة لرد السلام أو غيره، ولكنها مكروهة، وفي بعض كتبنا فساد الصلاة بالمصافحة، وعدم فسادها بالإشارة باليد لرد السلام، =

حلي: قوله: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو: قلت: والحديث يدل عليه، أما إرسال أبي عبيدة فلا يضر؛ لأن مرسل التابعي وتبعه مقبول.

شيخ: قوله: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو إلخ: هذا هو مذهب سيدنا أبي حنيفة ﷺ، روي عنه أنه رأى النبي ﷺ في المنام، فقال ﷺ له: وأنت توجب سجدتي السهو بالصلاة عليّ؟ فقال أبو حنيفة: نعم، لكن لا للصلاة عليك يا رسول الله! بل لأنه ليس من فعلك؛ فإني حدثت بأنك قمت من الركعتين كأنك على الرضف، وقيل: إنه ﷺ قال له ﷺ في الجواب: لا للصلاة عليك، بل للنسيان في الصلاة عليك.

٣٥٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ. حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَحَدِيْثُ صُهَيْبٍ ﷺ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ بُكَيْرٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حَيْثُ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ؟ قَالَ: كَانَ يَرُدُّ إِشَارَةً. عرف

وَكِلَا الْحَدِيْثَيْنِ عِنْدِي صَحِيْحٌ؛ لِأَنَّ قِصَّةَ حَدِيْثِ صُهَيْبٍ ﷺ غَيْرُ قِصَّةِ حَدِيْثِ بِلَالٍ ﷺ. وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ رَوَى عَنْهُمَا، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا.

عرف = وقال بعض: لا تكره الإشارة أيضاً، واختاره شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه، ذكره في "فتح القدير"، والمفهوم من "معاني الآثار" أنه كان يشير لرد السلام، ثم صار منسوخاً مشمولاً بنسخ الكلام، وقول الطحاوي هذا ليس ببعيد؛ لأن الكلام في الصلاة والإشارة كانت جائزة فيها ثم نسخ الكلام، فلعله منسحب على الإشارة أيضاً، ولما لم نعلم أن الإشارة التي نحن فيها قبل النسخ أو بعده، نحمله على النسخ ردا على قرينة الاتفاق، ثم لو سلمنا الإشارة بعد النسخ، فلعل الإشارة كانت لإخبار: أني لا أردّ السلام؛ لأني مُصَلٍّ، فلا تكون الإشارة إشارة رد السلام، وأتى الطحاوي على هذا برواية عن جابر ﷺ، ثم روى عن جابر ﷺ موقوفاً: أنه كان لا يرد السلام في الصلاة، بل بعدها مثل المرفوع، ولنا في كراهة الإشارة في الصلاة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة ﷺ بسند ضعيف.

فائده في رد السلام بالإشارة خارج الصلاة: رد السلام بإشارة اليد في خارج الصلاة جائز؛ بشرط أن يكون المسلم نائياً، وبشرط أن يرد بلسانه أيضاً. قوله: مسجد بني عمرو بن عوف: أي مسجد قبا.

حلي: قوله: كان يشير بيده: قلت: فيه أن الإشارة غير مفسدة.

* * * *

(١٥٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيْحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ

عرف سهر سهر

٣٥٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ. قَالَ عَلِيٌّ ﷺ: كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي سَبَّحَ.

عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: أن التسبيح إلخ: [يعني إذا حدث أمر في الصلاة.]

قوله: والتصفيق: قال في "تاج المصادر": التصفيق في الحديث مأخوذ من "صفق إحدى اليدين على الأخرى" لا ببطونها ولكن بظهور أصابع اليمنى على الراحة من اليد اليسرى. (المرقاة)

عرف: قوله: باب إلخ: إذا سها الإمام أو عرضت حاجة، فليسبح الرجال وتصفق النسوان.

معنى التصفيق وبيان المذاهب: التصفيق وهو ضرب إصبعي اليد اليمنى على ظهر اليسرى، لا الضرب بين بطون اليد، ومذهب الثلاثة ما ذكر، وقال مالك: تسبح النسوان أيضاً، وقالوا: مراد الحديث أن التصفيق في خارج الصلاة من عمل النساء يلعبن به، فليس المذكور في الحديث الحكم الشرعي، بل هو في محل الذم.

محمل الحديث: قوله: وهو يصلي سبح: هذا في النافلة، وفي بعض الطرق: "وهو يصلي تنحنح"، فيحمله الأحناف إما على ما هو جائز عندهم، وإما أن يقال: إن النسائي أعلَّ هذا اللفظ في "خصائص علي ﷺ" وقال بتفرد الراوي.

* * * *

(١٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ عرف

٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ،..... سهر قوت عرف

سهر: قوله: التثاؤب في الصلاة من الشيطان: لأنه يحصل من الغفلة والكسل وكثرة الأكل أو غلبة النوم، قال ابن حجر: التقييد بالصلاة ليس للتخصيص، بل لأن القبح فيها أكثر؛ لأن معنى كونه "من الشيطان": أن أسبابه من الامتلاء والثقل وقسوة القلب هي التي من الشيطان كما مر، هذا يوجب كونه منه في الصلاة وخارجها. (المرقاة)

قوت: قوله: التثاؤب في الصلاة من الشيطان: قال العراقي: في هذه الرواية تقييده بالصلاة، وفي الصحيحين إطلاق ذلك، فيحتمل أن يُحملَ المطلق على المقيَّد، والمعنى: أنه يريد أن يُشَوِّشَ عليه في صلاته ويُلهيه عنها. قال الشيخ تقي الدِّين السبكي: ويحتمل أن يقال: إنما يحمل المطلق على المقيَّد في الأمر، لا في النَّهي.

ويُحمَل علَى النَّهي ذكر الشَّيء في معرض الذَّم له والتنفير عنه، وقد صرَّح النووي في "التحقيق": بكراهة التثاؤب في غير الصَّلاة أيضًا؛ لكونه من الشيطان. قال ابن العربي: وكذلك "فَلْيَكْظِمْهُ" في كلِّ حال. قال: وخص الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال به. قال: وأما نسبته إلى الشيطان؛ فإنَّ كل فعل مكروه نسبه الشرعُ إلى الشيطان؛ لأنه واسطته. وكل فعل حسنٍ نسَبَه الشَّرعُ إلى الملك؛ لأنَّه واسطته. قال: والتثاؤب من الامتلاء والتكاسل، وذلك بواسطة الشيطان، والتقليل من الغذاء أو النشاط بواسطة الملك. قال العراقي: وقد جاء في الأثر صفة تسبب الشيطان في تثاؤب المصلين، روى ابن أبي شيبة في "المصنَّف" بسند صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد أحد التَّابعين، قال: نُبِّئت أَنَّ للشَّيطانِ قارورة يُشمُّهَا القومَ في الصلاة كي يَتَثاءبوا".

وفي رواية قال: "إنَّ للشَّيطان قارورةً فيها نفوح فإذا قاموا إلى الصَّلاة أُنْشِقُوهَا، فأمروا عند ذلك بالاستنثار". ورُوِي أيضًا عن يزيد بن الأصم قال: "ما تثاءب رسول الله في صلاته قط".

عرف: كيفية دفع التثاؤب: قوله: باب إلخ: إذا سبق المصلي التثاؤب، فليكظم فاه ما استطاع، وإلا فيضع ظهر يده اليمنى على فمه.

وجه نسبة التثاؤب إلى الشيطان: قوله: التثاؤب في الصلاة من الشيطان: نسب الشريعة التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه ينبئ عن الكسل، والعطاس إلى الرحمن؛ لأنه ينبئ عن النشاط، وهذا في خارج الصلاة، وأما في داخل الصلاة، فكلاهما من الشيطان، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" أثر بإسناد قوي: إن الشيطان يضع قارورة البول على أفواه المصلين ليتثاءبوا. =

قوت سهر قوت
فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أي فتح فاه لكسل
وَجَدِّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنِّي لَأَرُدُّ التَّثَاؤُبَ بِالتَّنَحْنُحِ.

سهر: قوله: فليكظم: [أي يمسك ويدفع ذلك عن انفتاح فمه.]

قوت: قوله: فإذا تثاءب: قال العراقي: وقع في أصل سماعنا بالواو، وفي بعض الروايات: "تثاءب" بالهمزة والمد، وهي رواية المبارك بن عبد الجبار الصَّيرفي، وقد أنكر الجوهري والجمهور كونه بالواو، فقال: نقول فيه: تثاءبت على تفاعلت، ولا تقل: تثاوبت. وقال ابن دريد، وثابت السَّرقُسْطِيُّ في "غريب الحديث": لا يقال: تثاءب بالمد مخففًا، بل تثأب بتشديد الهمزة.

قوله: فليكظم ما استطاع: بفتح ياء المضارعة وكسر الظاء المعجمة، أي لِيَحْبِسه ما أمكنه.

عرف = المجرب في دفع التثاؤب: وقال ابن عابدين: ومن المجربات: إن يتثاءبوا تخيلَ أن الأنبياء عليهم السلام كانوا لا يتثاءبون، يذهب تثاؤبه.

* * * *

(١٥٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

عرف

٣٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ».

عرف شيخ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَسٍ وَالسَّائِبِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

عرف: الإشكال المشهور في حديث الباب والجواب عنه: قوله: باب إلخ: في حديث الباب إشكال مشهور، وهو تعيين مراد الحديث ومصداقه؛ لأن مصداقه إما مفترض وإما متنفل، فإن كان مفترضاً فلا يجوز القعود بدون عذر، ولو قعد بعذر لا يكون ثوابه نصفاً، ولو كان متنفلاً فلا يصدق لفظ: "من صلاها نائماً إلخ"؛ فإن السبحة لا تصح نائماً بلا عذر عند أحد إلا الحسن البصري ﷺ، وبهذا الإشكال قال الخطابي في "المعالم": تصح الصلاة نائماً بلا عذر لو صح الحديث، وإن لم يقل به أحد من أتباع المذاهب الأربعة، نعم هو وجه عند بعض الشافعية.

أقول: لم يصح شيء في جوازها نائماً عن صاحب الشريعة، وأقول في الجواب عن إشكال الحديث: إن مصداق الحديث هو المعذور، وأما تنصيف الأجر فهو بالنسبة إلى حال المعذور نفسه، لا بالنسبة إلى حال الصحيح، فالحاصل أن المعذور الذي تجوز الصلاة له قاعداً أو نائماً والعذر له مبيح، ومع ذلك يقدر الصلاة قائماً أو قاعداً بتحمل الكلفة والمشقة، تكون صلاته قاعداً نصف صلاته قائماً، وإن أحرز ثواب صلاة الصحيح قائماً فلا إشكال، ويؤيد ما قلت في شرح الحديث ما أخرجه مالك في موطئه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ: أنه ﷺ رأى الصحابة مصلين السبحة قعوداً حين مرضوا في المدينة، وقال النبي ﷺ: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، وفي بعض الروايات أن الصحابة صلوا قياماً بعد قوله ﷺ، وليعلم أن المعذور على قسمين: معذور لا يقدر على القيام ولو بكلفة، والثاني هو الذي يقدر عليه بتحمل الكلفة.

اشتباه الإسماعيلي ورده: قوله: ومن صلاها نائماً: أي مضطجعاً، قال الإسماعيلي: إن في الحديث تصحيفاً، والصحيح "من صلى بإيماء" ورده المحدِّثون.

شيخ: قوله: ومن صلّاها نائمًا فله نصف أجر القاعد: إلى ظاهر الحديث ذهب الحسن، قال: تجوز صلاة التطوع نائمًا، وقال الجمهور: لا تجوز النافلة نائمًا ومضطجعًا من غير عذر، واستشكل في محمل الحديث؛ لأنه إن كان =

٣٦٢ - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُوْلُ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيْضِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ. وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ.

٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْمَرِيْضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، وَرِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

عرف: **اختلاف الأئمة في حكم الصلاة مستلقياً**: قوله: وقال بعضهم: يصلي مستلقياً إلخ: لا يجوز الاستلقاء عند الشوافع، ويجوز عند الأحناف، وقال الشافعية: ليس الاستلقاء مذكوراً في القرآن، وقال الزيلعي: في "النسائي" تصريح الاستلقاء. أقول: لم أجد رواية الاستلقاء في "الصغرى"، لعلها تكون في "الكبرى"؛ فإن الزيلعي متثبت في النقل كثيراً، والاستلقاء عندنا أفضل من الصلاة على الأيمن.

شيخ = محمله الصحيح فلا يصح؛ لأن النافلة لا تجوز نائمًا، فضلاً عن أن يثاب بنصف الثواب، وإن كان محمله المريض فلا يصح تنصيف ثوابه؛ لأن قعود المريض مثل قيام الصحيح، فقال البعض: بأن محمل الحديث الذي هو بين بين، لا صحيحًا تامًّا، ولا مريضًا كاملاً، أي هو مريض بقدر يستريح بالقعود، ومع هذا إن يقم فيمكن له القيام بالكلفة لكن يتحمل التكليف، وصلى قاعدًا فأجره نصف أجر القائم، يعني قيام المريض لا قيام الصحيح؛ لأن أجر قيام الصحيح وقعود المريض سواء، وأجر قيام المريض الذي يجوز له القعود شرعًا تتضاعف على أجر قيام الصحيح؛ =

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: «مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ»، قَالَ: هَذَا لِلصَّحِيْحِ وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَلَّى جَالِسًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

(١٥٩) بَابٌ فِيْمَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا

عرف

٣٦٤ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

سهر: قوله: السهمي: بفتح سين منسوب إلى سهم بن عمرو، بطن من قريش. (المغني)

عرف: مذهب أئمة الأحناف في كيفية الجلوس لمن يتطوع جالساً، وفي بناء القيام على القعود في النافلة: قوله: باب إلخ: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله: من صلى التطوع جالساً يجوز له الجلوس بأي صورة شاء من التربع وغيره، إلا في القعدة؛ فإنه يقعد فيها كهيئة، وأمَّا ما هو عمل أهل العصر من اختيار هيئة القعدة في القيام فهو مذهب زفر رحمه الله، ويجوز بناء القيام على القعود في صلاة أو ركعة في السبحة عند الشيخين، وقال محمد رحمه الله: لا يجوز أن يشرع قائماً ثم يقعد.

وأقول: لا بد من ترجيح الصور الثابتة عنده على غيرها؛ ولكنه لم يتوجه الأحناف إلى الترجيح، وقد ثبت تطويله القيام في صلاة الليل، كما روي أن حذيفة رضي الله عنه اقتدى به بالليل، وأخذ النبي ﷺ سورة البقرة، وقال: زعمت لعله يركع على مائة آية حتى أن تجاوز عن المائة، ثم زعمت أن يركع على مائتين حتى أن تجاوز، ثم زعمت أن يختم السورة حتى أن تجاوز عنها وقرأ أربع سور، ثم بعض الروايات تدل على قراءته أربع سور في ركعة، وبعضها تدل على قراءته إياها في أربع ركعات، فوالله أعلم، هل يرجح المحدثون أو يجمعون؟ والله أعلم، وكذلك ورد لابن مسعود رضي الله عنه أنه اقتدى به فأعيي، ولذا كان النبي ﷺ نهى عن الاقتداء خلفه في النافلة، =

شيخ = فإن صلّى المريض قاعدًا مع إمكان القدرة على القيام - ولو بالمشقة - فأجره يتنصف من أجر قيام المريض، ويمكن أن يقال: إن الغرض من الحديث بيان ثواب الصلاة، مع قطع النظر عن الصحيح والمريض، والفرائض والنوافل، يعني أجر القائم تزيد على أجر القاعد، وأجره نصف أجر القائم في حدّ ذاته، مع قطع النظر عن المرض والصحة، ففي المعذور يحكم القياس بتنصيف الثواب، لكن حصول زيادة الأجر من كرامات الله تعالى وإنعامه. وأما الجواز وعدمه فلا تعارض له في الحديث، بل الحديث ساكت عنهما.

السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ ﷺ بِعَامٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ وَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ حَفْصَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: وَالْعَمَلُ عَلَى كِلَا الْحَدِيْثَيْنِ. كَأَنَّهُمَا رَأَيَا كِلَا الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحًا مَعْمُوْلاً بِهِمَا.

سهر: قوله: في سبحته: قال في "مجمع البحار": ويقال للذكر وصلاة النافلة: "سبحة" أيضًا، وهي من التسبيح، كالسخرة من التسخير، وخصّت النافلة بها وإن شاركتها الفريضة في معناها؛ لأن التسبيحات في الفرائض والنوافل، فالنافلة شابهت تسبيحاتها في عدم الوجوب، فمنها: اجعلوا صلاتكم سبحة، أي نافلة. (مجمع البحار)

قوله: أطول من أطول منها: يعني أن السورة التي يقرؤها النبي ﷺ تصير أطول من أطول السور بسبب ترتيلها.

عرف = وعلى هذا قال بعض: إن الحكيم من يشدد على نفسه ويخفف على غيره، وقال محمد في "قصيدة البردة":

ظلمتُ سنّةَ من أحيى الظلام إلى ... أن اشتكت قدماه الضر من ورم

وقال في "الهمزية":

وإذا أحلت الهداية قلباً ... نشطت في العبادة الأعضاء

حلي: قوله: حتى تكون أطول من أطول منها: قلت: أي أطول بالترتيل من أطول منها في المقدار.

٣٦٥ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ الْحَذَّاءُ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ (بدل) تَطَوُّعِهِ، قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

* * * *

(١٦٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ

عرف

٣٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَاللهِ، إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف: ثبوت تطويل القراءة وتخفيفها عن النبي ﷺ: قوله: باب إلخ: قد ثبت تطويله القراءة وتخفيفه إياها، والتخفيف في حديث الباب، والتطويل لإدراك الجائي في "سنن أبي داود" عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: كان النبي ﷺ يطول القراءة في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى إلخ.

اختلاف الأئمة في تطويل الركوع لإدراك الجائي: واختلف العلماء في تطويل الركوع لإدراك الجائي، فجوزه الشافعية قياساً على تخفيف القراءة في حديث الباب قياس عكس، وأما الأحناف فعن أبي حنيفة أو محمد - على اختلاف النقلين - أنه سئل عن من يطيل الركوع لإدراك الجائي، قال: أخاف عليه أمراً عظيماً، وسئل ما الأمر العظيم؟ قال: الكفر، وقال المشايخ: إنه كفران النعمة، وأما أرباب الفتوى فقالوا: تجوز الإطالة بشرط أن لا يعرف الإمام الجائي بشخصه، وإلا فلا، ولكن ينبغي العمل على ما قال صاحب المذهب؛ فإن النفس أكذب ما تكون إذا حلفت، فكيف إذا ادعت؟ وأما قياس الشافعية فقياس مع الفارق، وأيضاً ثبت الإطالة والتخفيف في القراءة لا في الركوع والسجود، ثم قال بعض الأحناف: إن إرادته تطويل القراءة ثم تخفيفها كانت قبل الشروع في الصلاة لا في داخل الصلاة، ولكن ألفاظ الروايات ترد عليه.

* * * *

(١٦١) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ (أي البالغة)

٣٦٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ (قوت) صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا (قوت) تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما.*

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوْفٌ، لَا تَجُوْزُ صَلَاتُهَا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لَا تَجُوْزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ (أي بلغت) وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوْفٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيْلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوْفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ.

---

*وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما»: [وَقَوْلُهُ: «الْحَائِضِ» يَعْنِي الْمَرْأَةَ الْبَالِغَ، يَعْنِي إِذَا حَاضَتْ.]

قوت: قوله: عن صفيَّة بنت الحارث: ليس لها عند المصنف وأبي داود وابن ماجه إلا هذا الحديث.

قوله: لا تقبل صلاة الحائض: المراد من بلغت سن الحيض، لا مَنْ هِيَ مُلابِسَة الحَيضِ؛ فإنَّها ممنوعة من الصَّلاةِ. ولفظ ابن خزيمة: صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار، بكسْر الخاء: هو ما يُغَطَّى به رأس المرأة. وقد استدل الرُّوياني بمفهوم الحديث على أنه يجُوز صلاةُ الصغيرة بغير خِمَار. وذكر الماوردي والصَّيمَري ما يُوافقه، وذكر النووي في "شرح المهذب" ما يخالفه.

عرف: الفرق بين الحائض والحائضة، والمرضع والمرضعة: قوله: باب إلخ: الحائض: من تصلح للحيض وفي سن الحيض، والحائضة: من في حالة الحيض في الحالة الراهنة، كما قال صاحب "الكشاف"، وكذلك في المرضع والمرضعة. المذاهب في ستر الكفين والوجه والقدمين: ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الكفين والوجه ليس بعورة، لا داخل الصلاة ولا خارجها، ويجوز النظر إلى الوجه والكفين للأجنبي أيضاً، ثم أفتى أرباب الفتيا بسترهما لفساد الزمان، وأما القدمان فعن الشافعي جواز كشفهما، وعن أبي حنيفة روايتان، وعندي يؤخذ بما يوافق الشافعي.

(١٦٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

عرف سهر

٣٦٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَرِهَ بَعْضُهُمْ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالُوْا: هَكَذَا تَصْنَعُ الْيَهُوْدُ.

سهر: قوله: كراهية السدل في الصلاة: قال في "مجمع البحار": نهي عن السدل في الصلاة، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد كذلك، وكانت اليهود تفعله، وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه يمينه وشماله من غير أن يجعلها على كتفيه.

قوله: عسل: بكسر أوّله وسكون المعجمة، وقيل: بفتحتين أبو القرة البصري، ضعيف، من السادسة.

قوت: قوله: عن عِسل بن سفيان: بكسر العين وسكون السين المهملتين، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.

قوله: عن السدل في الصلاة: قال أبو عبيد: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضم فليس بسدل. وعبارة غيره: أن يضع وسط الرداء على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعهلما على كتفيه.

عرف: **تعريف السدل**: قوله: باب إلخ: قال شارح "الوقاية": السدل أن يضع الثوب على الرأس ويرخيه على جانبيه. وأقول: إن جزئيات المذهب تدل على العموم من هذا؛ فإنه في "قاضي خان": أنه لو لبس الجبة ويداه في خارج الكمين، يكون سدلاً. وأقول: إن أحسن ما قيل في تعريف السدل ما قال الشاه ولي الله في "حجة الله البالغة": وهو أن الشريعة تأمر باختيار اللبسة المختارة في أعدل الأحوال للإنسان، وخلافه سدل أو تشمير، فهذا خلاصة ما في مسألة السدل؛ فإنه أمر بإعادة الصلاة لمن كان صلى وهو مسبل إزاره، أخرجه أبو داود عن أبي هريرة ﷺ، ويجوز إطلاق السدل على إسبال الإزار.

سدل الثوب في أثناء الصلاة: **مسألة**: في "شرح المشارق" لابن الملك من لحقه سدل الثوب في أثناء الصلاة يرفعها في خلالها، وهذا يدل على دفع المكروه اللاحق في داخل الصلاة فيها؛ فإنه عليه السلام جعل ابن عباس ﷺ عن يمينه في داخل الصلاة، ووقائع أخر عن ابن عباس ﷺ تدل على دفع المكروه اللاحق في خلال الصلاة في خلالها.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا إِذَا سَدَلَ عَلَى الْقَمِيْصِ فَلَا بَأْسَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ. وَكَرِهَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ.

(١٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

٣٧٠ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحْ الحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ».

٣٧١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ

سهر: قوله: فإن الرحمة تواجهه: أي تنزل وتقبل إليه فلا يليق لعاقل تلهي من شكر تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة، أو لا ينبغي فوت تلك النعمة أو الرحمة بمزاولة هذه الفعلة والزلة إلا حالة الضرورة. (المرقاة)

قوت: قوله: عن أبي الأحوص: قال النسائي: لم نقف على اسمه ولا نعرفه، وقد انفرد الزهريُّ بالرِّواية عنه. وليس له عند المصنِّفِ وابنِ مَاجه إلا هـــذا الحديث. قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة: أي إذا دخل فيها. قوله: فلا يمسح الحصى: لأنه يشغل المصلي، أمَّا قبل التحريم فليس داخلاً في النَّهي.

عرف: حكم اشتمال الصماء: قوله: إذا سدل على القميص: في كتبنا مثل "البحر" وغيره: أن اشتمال الصماء مكروه في ثوب واحد وغير مكروه في ثوبين، وقد يطلق لفظ السدل على هذا الاشتمال أيضاً، وهو المراد في هذا القول. مدلول حديث الباب، وذكر التوسع في النافلة: قوله: باب إلخ: حديث الباب يدل على تحمل العمل القليل في الصلاة، وأما فساد الصلاة بالعمل الكثير فمن المجمع عليه، وفي بعض الروايات: وإن كنت لا بد فاعلاً ففي النافلة إلخ؛ لأن في النافلة توسيعاً ليس في الفريضة؛ فإنه يجوز الاعتماد بالجدار وغيره في النافلة عند التعب والإعياء، لا الفريضة.

قوله: فإن الرحمة تواجهه إلخ: هذه الرحمة الوصلة التي يكون المار بين يدي المصلي قاطعاً لها.

رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنْ[حلي] كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً[سهر]».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَحُذَيْفَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ومُعَيْقِيْبٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسْحَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً». كَأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ رُخْصَةٌ فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: قوله: واحدة: بالنصب، أي فافعل مرّة واحدة، ويجوز الرفع، فيكون التقدير: فالجائز مرّة واحدة، أو فمرّة واحدة تكفي أو تجوز، وفي "شرح المنية": يكره قلب الحصى إلا أن لا يمكنه الحصى من السجود، بأن اختلف ارتفاعه وانخفاضه، فلا يستقرّ عليه قدر المفروض من الجبهة، فيسويه حينئذ مرّة أو مرّتين؛ لأن فيه روايتين، في رواية: يسوّيه مرّة، وفي رواية: يسوّيه مرّتين. (المرقاة)

حلي: قوله: إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة: قلت: هذا أصل للمسالة الأصولية "الضروري يتقدر بقدر الضرورة".

* * * *

(١٦٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ عرف

٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا مَيْمُوْنٌ أَبُو حَمْزَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ، إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: «يَا أَفْلَحُ، تَرِّبْ وَجْهَكَ». قوت اسمه زاذان سهر

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: كَرِهَ عَبَّادٌ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وَبِهِ نَأْخُذُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ، وَقَالَ: «مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: رَبَاحٌ».

٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَيْمُوْنٍ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ: رَبَاحٌ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ. وَمَيْمُوْنٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: قوله: ترب وجهك: أي أوصله إلى التراب؛ فإنه أقرب إلى التضرّع وأعظم للثواب، وهو كناية عن عدم النفخ؛ لأنه يستلزم علوق التراب بالوجه أي أفضله، وهو الجبهة، وذلك غاية التواضع. (المرقاة)

قوت: قوله: عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة: قال الذهبي في "الميزان": هُو مولاها، واسمه ذكوان، لا يعرف. وقال المزّي في "التهذيب": اسمُهُ زاذان. وليس له في الكتب إلا هذا الحديث عند المصنِّف.

عرف: حكم النفخ والتنحنح في الصلاة: قوله: باب إلخ: لنا في النفخ في الصلاة قولان، ذكرهما صاحب "البحر"، أحدهما: أنه لو كان مسموعاً صوته تفسد الصلاة، وإلا فلا. والثاني: فساد الصلاة به، لو كان مُهَجّاً ويظهر منه الحروف وإلا فلا، واختار صاحب البحر الثاني، وقال ابن تيمية: لا تفسد الصلاة بالنفخ وإن كان مهجّاً، وأما التنحنح في الصلاة فمكروه عندنا، بل مفسد الصلاة إن لم يكن من عذر، كأن صار مضطراً أو مدفوعاً إليه، ولو تنحنح من عذرٍ مبيح فلا بأس، والعذر كأن حصر عن القراءة لاجتماع البلغم أو غيره، وفي "الصغير شرح المنية": أن التنحنح للعذر الصحيح إنما يتحقق في حق الإمام؛ لأن الحصر عن القراءة إنما يتحقق في حقه.

شيخ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ
أي يستأنف
الصَّلَاةَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

عرف
(١٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

وضع اليد على الخاصرة
٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْاِخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ. وَالْاِخْتِصَارُ: هُوَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ،* وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. وَيُرْوَى: أَنَّ إِبْلِيْسَ إِذَا مَشَى يَمْشِي مُخْتَصِرًا.
عرف

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِه: «فِي الصَّلَاةِ»: [أَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ جَمِيْعًا عَلَى خَاصِرَتَيْهِ.]

عرف: قوله: وأهل الكوفة: هم أبو حنيفة وتبعه.

الأقوال في تفسير الاختصار في الصلاة: قوله: باب إلخ: في تفسير الاختصار أقوال، قيل: هو الاختصار في القراءة والتخفيف، وقيل: هو القيام آخذا المخصرة في يده، وقيل: هو وضع اليد على الخاصرة، والمختار هو الثالث.

قوله: يمشي مختصراً: حين أخرج من الجنة مذموماً.

شيخ: قوله: واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة: في مذهب أبي حنيفة ههنا تفصيل، بأنه إن حصلت الحروف بالنفخ تفسد صلاته، وإن لم تحصل الحروف فلا تفسد الصلاة.

(١٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ
عرف سهر

٣٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ
قوت
ابْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ
عرف سهر
ابْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ
مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
عرف قوت
«ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.
نصيب من إثمه

سهر: قوله: كف: الكف إما بمعنى الجمع أو بمعنى المنع. (المجمع)

قوله: عقص ضفرته: عقص شعره: ضفره وفتله، ضفر الشعر: نسج بعضه على بعض، والضفر: ما تعقد بعضه على بعض، كالضفرة. (ق)

قوت: قوله: عن عمران بن موسى: هو ابن عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص الأموي، لم يرْوِ عنه إلا ابن جريج، وليس له في الكتب إلا هذا الحديث عند المصنّف وأبي داود. قوله: كفل الشيطان: أي مقعده.

عرف: **المستنبط من حديث الباب، ووجه نهي الشارع عن كف الشعر**: قوله: باب إلخ: استنبط من حديث الباب أن الأشعار أيضاً ساجدة فلا يكفها، وقال الشافعي رحمه الله: إن الثياب أيضاً ساجدة، ولذا منع عن السجدة على الثوب الملبوس للمصلي، وأما وجه نهي الشارع عن كف الشعر، فإما خلافه لهيئة الوقار المطلوبة في الصلاة، وإما كون الأشعار ساجدة عند الشريعة.

معنى الضفر ومدلول حديث الباب: قوله: وقد عقص ضفرته: الضفر جمع الأشعار بعضها إلى بعضها، حديث الباب يدل على عقص الحسن ضفيرته، وحله أبو رافع، وفي بعض كتبنا أنه غير مرضي، وعلى هذا الشكل ما سيأتي في آخر الكتاب أنه كانت له عقائص، وتصدى العلماء إلى توجيه ما يخالفهم بظاهره مما سيأتي في آخر الكتاب.

معنى الكفل: قوله: ذلك كفل الشيطان: في الحاشية: أن الكفل هو حظ الشيطان، ولكنه ليس كذلك؛ فإن الكفل في اللغة هو الثوب الملفوف على الواسطة للهودج؛ كي يأخذه الرديف كما قال:

وراكب خلف البعير مكتفل يمشي على آثاره وينتعل

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي رَافِعٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ (قوت) مَعْقُوْصٌ شَعْرُهُ. وَعِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى هُوَ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ أَخُو أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى.

(١٦٧) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

٣٧٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، (قوت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: .....

قوت: قوله: وهو معقوص شعره: هو خاص بالرِّجال دون النِّساء؛ لأن شعورهن عورة يجب ستره في الصَّلاة، فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره.

قوله: عن عبد الله بن نافع بن العمياء: ليس له في الكتب إلا هذا الحديث عند الأربعة.

عرف: الفرق بين الخشوع والخضوع وحكمهما في الصلاة: قوله: باب إلخ: قال علماء اللغة: إن الخشوع يتعلق بالعين والرأس والصوت والعنق، والخضوع يتعلق بالقلب، وقال الحذاق من أرباب اللغة: لا ترادف في الألفاظ، والمختار هو هذا القول، وأما الخضوع والخشوع في الصلاة المذكور في حديث الباب لم أجده في عامة كتبنا، فكنت متردداً في ما ذكر إلى أن رأيت استحباب التخشع في "الاختيار شرح المختار"، وهو من معتبراتنا، ولا يتوهم أن القرآن يأمر بالخشوع، وأوامر القرآن للإيجاب، فيجب الخشوع، سيما إذا كان من روح الصلاة؛ لأن الفقيه إنما يتعرض إلى أحوال عامة الناس ويلتفت إليها، ومن المعلوم أن التخشع من العامة متعذر، فقال الفقيه بالاستحباب لا بالوجوب، فالخشوع مستحب، وأما الاختيار في الصلاة فمن شروطها، فإنه إذا سجد أو ركع وهو نائم لا يعتد به.

فائدة في كيفية نظر المصلي حال القيام والركوع والسجود والقعود: في كتب الأحناف: أن المصلي ينظر في حال القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهري رجليه، وفي السجود إلى أنفه، وفي القعود إلى حجره، وإني تتبعت مأخذ هذه المسألة فوجدت في متن "المبسوط" للجوزجاني تلميذ محمد بن الحسن: أنه ينظر في حال القيام إلى موضع السجود، وفي "كتاب الصلاة" لأحمد بن حنبل: أن المصلي ينحني رأسه في القيام. ولكني متردد في هذا الكتاب أنه من تصنيف أحمد أو لا، فرأيت في "فتح الباري" أنه من تصانيفه، وتأمر الشريعة بالسكون =

«الصَّلَاةُ (عرف) مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهُّدٌ (قوت عرف) فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ،* وَتُقْنِعُ (قوت عرف) يَدَيْكَ - يَقُوْلُ: تَرْفَعُهُمَا (سهر) - إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا».

أي خداج كما سيجيء

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَتَمَسْكُنٌ»: [وَتَذَرُّعٌ].

سهر: قوله: ترفعهما إلخ: تفسير لـــ"تقنع".

قوت: قوله: تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن: قال العراقي: المشهور في هذه الرواية أنها أفعال مضارعة حُذف منها إحدى التاءين، ويدل عليه قوله في رواية أبي داود: "وأن تَشهَّد"، ووقع في بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسمية، وهو تصحيف من بعض الرواة. وقال في "النهاية": "تَمَسْكَنْ" أي تذلل وتخضع، وهو تَمَفْعَلْ من السكون. والقياس أن يقال: تَسكَّن، وهو الأكثر الأفصح. وقد جاء على الأول أحرف قليلة. قالوا: تمدرع، وتمنطق، وتمندل.

قوله: وتقنع يديك إلخ: قال الخطابي: إقناع اليدين رفعهما في الدعاء والمسألة. قال ابن العربي: وهو بعد الصلاة لا فيها. قال العراقي: وقد يكون فيها في القنوت حيث شرع طولُ القنوت. قال النووي: المراد به هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمتُ. ويطلق أيضًا على الطاعة، والصلاة، والسكوت، والخشوع، والدعاء، والإقرار بالعبودية.

عرف = في الصلاة، كما هو عادة السلف الصالحين، وفي حديث الباب مقال وتَكلُّمٌ فيه، وأخرجه الزيلعي وعزاه إلى النسائي، وما وجدته في "الصغرى"، لعله في "الكبرى"؛ فإن الزيلعي متثبت في النقول أشد تثبت، فإن كان أخرجه النسائي في "الكبرى"، لا ينحط الحديث عن مرتبة الحسن، وإن لم يكن في منزلة أحاديث "الصغرى".

قوله: الصلاة مثنى مثنى: بحث هذه المسألة سيأتي بقدر الضرورة في أبواب الوتر.

وجه إتيان مثنى الثاني: وقال الزمخشري: إن في "مثنى" تكرارا معنىً، ذكره في "الفائق"، وإنما أتى بـــ"مثنى" الثاني لتحقيق التكرار في اللفظ أيضا.

عدم حجية حديث الباب على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وبيان المراد من الحديث: قوله: تشهد في كل ركعة: قال ابن همام: إن حديث الباب ليس بحجة للصاحبين والشافعي رحمهم الله على أبي حنيفة رحمه الله في مسألة نوافل الليل؛ لأنه أيضاً يقول بالتشهد، ولا يدل الحديث على التسليم. أقول: المراد في الحديث هو التشهد مع التسليم كما في "مسند أحمد". قوله: تقنع يديك: أي ترفع يديك.

بيان استدلال البعض بحديث الباب والرد عليه: استدل بعض بحديث الباب على الدعاء بعد المكتوبة بالهيئة =

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فهو خِدَاجٌ». عرف سهر

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، فَأَخْطَأَ فِي مَوَاضِعَ، فَقَالَ: «عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ»[1] وَهُوَ عِمْرَانُ ابْنُ أَبِي أَنَسٍ. البخاري

وَقَالَ: «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ» وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ. وَقَالَ شُعْبَةُ: «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْمُطَّلِبِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ» وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "أنس بن أبي أنيس" بدل قوله: "أنس بن أبي أنس".

سهر: قوله: خداج: [نقصان، وصف المصدر مبالغة.]

عرف = المتعارفة في أهل العصر، والحال أنه لا يدل عليه؛ فإنه ليس فيه ذكر أنهم دعوا مجتمعين، فأما رفع اليدين فقط بعد الصلاة، ولو نافلة فثابت كما حررت سابقاً، والكلام بقدر المرام مرَّ سابقا.

قوله: فهو خداج: أطلق لفظ الخداج على ترك المستحب في الصلاة.

* * * *

(١٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيْكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

٣٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ مِثْلَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ. وَرَوَى شَرِيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَحَدِيْثُ شَرِيْكٍ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ.

* * * *

(١٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي طُوْلِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ عرف

٣٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُوْلُ الْقُنُوْتِ» سهر. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُبْشِيٍّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ.

سهر: قوله: القنوت: ترد بمعنى طاعة وخشوع وصلاة ودعاء وعبادة وقيام وطول قيام وسكون، فيصرف كل منها إلى ما يحتمله لفظ الحديث. (المجمع) قوله: عبد الله بن حبشي: [هو صحابي، كنيته أبو قتيلة.]

عرف: **اختلاف الأئمة في صور تطويل القيام**: قوله: باب إلخ: اختلف أهل المذهبين في أفضلية الصلوات، فقال الشافعية: إن أفضل الصلاة هي المشتملة على تكثير الركوع والسجود، ونقول: إن أفضلها هي المشتملة على تطويل القيام، وفي رواية للشافعية: إن الأفضل تطويل القيام، ذكرها النووي في "شرح مسلم"، وفي رواية للأحناف: إن الأفضل تكثير الركوع عن محمد أو عن أبي حنيفة على اختلاف النقلين، وأحد النقلين في "البحر"، وصورة الاختلاف، أن رجلاً يستفتي بأن لي وقتاً معيناً، وأريد صرفه في النافلة، فما لي أفضل أصرفه في تكثير السجود أو في تطويل القيام؟ وتمسك الشافعية بحديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فالسجدة أعلى أركان الصلاة فيستحب تكثيرها، وتمسك العراقيون بحديث الباب، وهو نص في المسألة، وأما حديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربه إلخ فعلى الرأس والعينين، ولا ننكره ولا يخالفنا، فإنه يدل على أن السجود أفضل أجزاء الصلاة ولا ننكره، وكلامنا في أفضلية صلاة من الصلوات، لا في أفضلية جزء من أجزاء الصلاة، فيكون قياس الشافعية في مقابل النص ولا تخالف بين الحديثين، فنص الحديث لنا إن شاء الله تعالى في مسألة الباب.

فائدة في طريق استدلال أبي حنيفة رحمه الله بالأحاديث: يأخذ أبو حنيفة رحمه الله بالضابطة الكلية وقول الشارع في الباب، ويحمل الوقائع على المحامل، كما تمسك في استقبال القبلة واستدبارها عند الخلاء بالحديث القولي، وأخرج محامل للوقائع، وكذلك صرح الحافظ في "الفتح"، ثم لم يرض به. فأقول: إنه أحسن طرق التمسك بالحديث، كما هو ظاهر عند أرباب اللباب.

الإشكال ورفعه: ثم إن قيل: لما كانت السجدة أفضل أجزاء الصلاة، ينبغي صرف الوقت فيها أزيد مما في غيرها، نقول: ربما يكون أن يصرف الوقت في المبادئ أزيد مما في المرام، كما في الحج؛ فإن الغرض زيارة البيت والإحرام من مبادئها.

(١٧٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ*

٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ،** حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيْتُ ثَوْبَانَ ﷺ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي اللهُ الْجَنَّةَ، فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا (سهر)، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً».

قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ ﷺ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً».*** وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي فَاطِمَةَ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «كَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ»: [وَفَضْلِهِ].

** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَبُو عَمَّارٍ»: [حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ رَجَاءٌ، قَالَ...].

*** وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «خَطِيْئَةً»: [قَالَ: مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ.]

سهر: قوله: مليًّا: قال في "القاموس": الملي الهَوِي من الدهر والساعة الطويلة من النهار، وفي "مجمع البحار": الملي طائفة من الزمان، وفي حديث جبريل: فلبثت مليًا، أي وقتًا طويلاً، روي أنه قدر ثلاث ليال.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: طُوْلُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَثْرَةُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ أَفْضَلُ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَـذَا حَدِيْثَانِ. وَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَمَّا بِالنَّهَارِ فَكَثْرَةُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَأَمَّا بِاللَّيْلِ فَطُوْلُ الْقِيَامِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ (سهر) بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ، فَكَثْرَةُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي عَلَى جُزْئِهِ (سهر) وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَإِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ كَذَا وُصِفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، وَوُصِفَ طُوْلُ الْقِيَامِ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ تُوْصَفْ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ مَا وُصِفَ بِاللَّيْلِ.

سهر: قوله: جزء بالليل: [يعني وقت معين لقيام الليل.]

قوله: على جزئه: الجزء النصيب والقطعة من الشيء، والمراد ههنا وظيفة. (التقرير)

قوله: وقد ربح إلخ: يعني كثرة السجود والركوع كانت أكثر ثوابًا له، وأفضل الكلام في هذا المقام ما قيل: إن المراد بقوله: "جزء بالليل" جزء من القرآن يقوم به بالليل، فحينئذ القيام بقدر الجزء المعين لا بد منه، فكثرة الركوع والسجود تكون ربحًا، والله تعالى أعلم.

* * * *

(١٧١) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ (قوت) ضَمْضَمِ (سهر) بْنِ (قوت) جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ (قوت) رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي رَافِعٍ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ (سهر) قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلاً. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

سهر: قوله: ضمضم: كزمزم، و"الجَوس" بفتح الجيم وسكون الواو وبمهملة، كذا في "المغني".

قوله: قتل الحية والعقرب: قال ابن الملك: يجوز قتلهما بضربة أو ضربتين لا أكثر؛ لأن العمل الكثير يبطل الصلاة. وفي "شرح المنية": قالوا - أي بعض المشايخ -: هذا إذا لم يحتج إلى المشي الكثير كثلاث خطوات متواليات، ولا إلى المعالجة الكثيرة كثلاث ضربات متوالية، وأما إذا احتاج فمشى وعالج تفسد صلاته. (المرقاة شرح المشكاة)

قوت: قوله: عن ضمضم: بضاد معجمة مفتوحة، وميم ساكنة مكررتين.

قوله: ابن جوس: بفتح الجيم وسكون الواو، في آخره سين مهملة وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.

قوله: أمر رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب: روى البيهقي في سننه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: كفاك الحيةَ ضربةٌ بالسوط أصبتها أم أخطأتها. قال: وهذا إن صح فإنما أراد - والله أعلم - وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر ﷺ بقتلها، وأرادوا - والله أعلم - إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ، ولم يرد به المنعَ من الزيادة على ضربةٍ واحدةٍ.

عرف: **قتل الأسودين في الصلاة**: قوله: باب إلخ: إذا تعرض الحية أو العقرب للمصلي، فله أن يقتلهما وهو في الصلاة، ثم في "مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده": أن الصلاة لا تفسد إن قتلها بعمل كثير، نقله في "الفتح"، وفي قول لنا فساد الصلاة بالعمل الكثير، إلا أنه لا يأثم بإفساده الصلاة في هذه الصورة للضرورة، والمختار ما في "مبسوط شيخ الإسلام"، إلا أنه إذا احتاج إلى العمل الكثير جداً تفسد الصلاة.

عرف شيخ
(١٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

٣٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، قوت
عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ ﷺ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ

قوت: قوله: عن عبد الله ابن بحينة الأسدي: بسكون السين، والأسد والأزد واحد، وبحينة - بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء التصغير ونون - هي أُمُّه، وأبوه مالك بن القِشْب، وليس له عند المصنِّف وأبي داود إلا هذا الحديث.

عرف: **اختلاف الأئمة في حقيقة سجدتي السهو**: قوله: باب إلخ: حقيقة سجدتي السهو عندنا إما أن يقال: السجدتان وتشهد وسلام، وإما أن يقال: سجدتان؛ لأنه إذا تشهد ثم سلم إلى جانب أو جانبين على اختلاف القولين وسجد للسهو، فالسجدة في حرمة الصلاة، ولما كانت للسجدة بعض تعلق بالصلاة، تبطل التشهد والسلام السابقين، فيحتاج إلى التشهد والسلام الثاني، ولكنه لا يرفع القعدة؛ لأنها فريضة، فالتشهد والسلام لعارض، وحقيقة سجدة السهو سجدتان، وحقيقتها عند الشافعية سجدتان فقط، ولا تشهد ولا سلام، وأما السلام الذي بعدها فسلام الصلاة.

ثم نقول: إن سجدة السهو بعد السلام في جميع الصور، وقالت الشافعية: إنها قبل السلام في جميع الصور، وقال مالك: أن يسجد بعد السلام لو لزم السجدة من زيادة، ويسجد قبله لو لزم السجدة من نقصان، وتعبيره: الدال في الدال والقاف في القاف، وقال أحمد بن حنبل: يتمشى على ما ثبت فيما ثبت، وثبت عنه السجود في أربع صور، إحدها: أنه قام إلى الخامسة. وثانيتها: أنه سلم على الركعتين في الرباعية. وثالثتها: أنه ترك القعدة الأولى. ورابعتها: أنه ترك آية من القراءة.

ففيما سجد النبي ﷺ قبل السلام سجد قبله، وفيما سجد فيه بعده يسجد فيه بعده، وأما ما لم يثبت فيه فيسجد قبل السلام كالحجازيين، وقال إسحاق ﷺ كما قال أحمد، إلا أنه وافق العراقيين فيما لم يثبت فيه من صاحب الشريعة، قال المحدثون: الرجحان لقول أحمد، وفي كتب المذاهب الأربعة: إن خلاف السجدة قبل السلام وبعده خلاف الأولوية من كتب الأحناف ما في "الهداية"، وكذلك في كتب الثلاثة، إلا في "تجريد القدوري" في رواية شاذة عدم جواز السجدة قبل السلام، وأما على تقدير تسليم أن الخلاف في الأولوية، فوجه الرجحان لنا أن فعله مرة قبل السلام ومرة بعده، وأما الحديث القولي فهو لنا أخرجه الطحاوي.

شيخ: قوله: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام: يجوز عند أبي حنيفة ﷺ سجدة السهو قبل السلام وبعده، لكن الأولى بعد السلام الأول وقبل الثاني، فجميع الروايات معمولة بها عنده، وأما الإمام الشافعي ﷺ =

وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ.

عرف

٣٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالسَّائِبَ* الْقَارِئَ ﷺ كَانَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ.** وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، يَرَى سُجُودَ السَّهْوِ كُلَّهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَيَقُولُ: هَذَا النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ آخِرَ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عَلَى هَذَا.

عرف حلي

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ: [وَعَبْدَ اللهِ بْنَ السَّائِبِ الْقَارِئَ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «وَالسَّائِبَ الْقَارِئَ».

** وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ: [حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ] بَدْلَ قَوْلِهِ: « حَدِيثٌ حَسَنٌ».

عرف: **تأويل بعض الأحناف والرد عليه، وتمسك الشافعية بحديث الباب:** قوله: قبل أن يسلم إلخ: تأول بعض الأحناف أن السلام هذا هو السلام الذي بعد سجدتي السهو، لا سلام الصلاة الذي هو قبلهما. أقول: إن التأويل خلاف مراد الراوي ولا يجري التأويل، ولا بد من تسليم الجواز قبل السلام، وتمسك الشافعية بحديث الباب على نفي التشهد والسلام، ولنا ما سيأتي من تصريحهما، وتمسك الشوافع بعدم الذكر.

الرد على استدلال الشافعية: قوله: أن آخر فعل النبي إلخ: أقول: قال الشافعي رحمه الله: إن قصة ذي اليدين ﷺ =

حلي: قوله: آخر فعل النبي ﷺ كان على هذا: قلت: يحتاج إلى نقل صحيح.

شيخ = فقال: إن ما روي من حديث ابن بُحينة فهو ناسخ لما قبلها من سجدة السهو بعد السلام، لكن دعوى النسخ لا يصح بدون علم التاريخ بالتقدم والتأخير، وبدونه خرط القتاد، ورويت الروايات في الجانبين من قوله =

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ.

وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ ﷺ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ، مَالِكٌ أَبُوْهُ، وَبُحَيْنَةُ أُمُّهُ، هَكَذَا أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ مَتَى يَسْجُدُهُمَا الرَّجُلُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْجُدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَرَبِيْعَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَبَعْدَ السَّلَامِ، وَإِذَا كَانَ نُقْصَانًا فَقَبْلَ السَّلَامِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ. يَرَى إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ، وَأَنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ

عرف = في السنة السابعة، فكيف يقال: إن آخر فعله السجدة قبل السلام؟ فإن في تلك الواقعة السجدة بعد السلام، والله أعلم، نعم يمكن قول إنه آخر فعله على ما قال الأحناف من أن واقعة ذي اليدين قبل بدر.

الأقوال في التسليم قبل السجدة، وقول الإمام مالك ﷺ **في تكبير سجدة السهو**: وأما التسليم قبل السجدة فلنا فيه أقوال، قال فخر الإسلام: إنه يسلم تلقاء وجهه أي إلى جانب القبلة، وفي قول: يسلم إلى جانب اليمين، وفي قول: يسلم إلى يمين وشمال؛ لأنه سلام متعارف وهذا قوي، وكتب رجل إلى فخر الإسلام: أن وحدة السلام بدعة، فكفينا عن عهدة النقل، وقال مالك: في سجدة السهو ثلاث تكبيرات، وله حديث أخرجه أبو داود في سننه في قصة ذي اليدين عن أبي هريرة ﷺ، قال هشام يعني ابن حسان: كبَّر ثم كبَّر وسجد إلخ، فجعل الأولى منزلة التحريمة، والثانية للانحناء إلى السجود، والثالثة للرفع عن السجدة.

شيخ = وفعله ﷺ، لكن أبا حنيفة رجّح جانب البعدية من السلام؛ لقاعدة كلية عامة روي في "سنن أبي داود": ولكل سهو سجدتان بعد السلام فما ورد من الجزئيات خلافها فتأول، مثل بيان الجواز وغيرها.

خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ، وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرٌ، فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ.

(١٧٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

عرف — سهر

٣٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

عرف

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: والكلام: والكلام في أثناء الصلاة كان جائزًا في صدر الإسلام ثم نسخ، كما جاء في خبر "مسلم" عن زيد بن الأرقم الأنصاري: كنا نتكلّم في الصلاة، يكلّم أحدنا صاحبه حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة: ٢٣٨) فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام.

عرف: **مذهب الشافعي** رحمه الله **في الكلام ناسياً**: قوله: باب إلخ: قال الشافعي رحمه الله: لا تفسد الصلاة بالكلام ناسياً، والنسيان عند عدم تحقيق المصلي أنه في الصلاة، فما قال المدرسون: إنه لم يكن ناسياً ما أدركوا مراد الشافعي رحمه الله، ومنشأ غلطهم قول الطحاوي، وما أدركوا مراد كلام الطحاوي أيضاً، والحال أن مراد الطحاوي المناظرة مع الشافعي في مسألة ولا حق لنا فيه.

حكم من ترك القعدة الأخيرة في الصلاة الرباعية: قوله: خمساً إلخ: يحتاج الأحناف إلى ادعاء أنه قعد =

حلي: قوله في الحاشية: والكلام في أثناء الصلاة إلخ: قلت: فيه نسخ الكلام في الصلاة، وقد أثبت علماؤنا تأخر حديث زيد بن أرقم عن حديث عبد الله وذي اليدين رضي الله عنهم.

٣٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ.

وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

عرف = على الرابعة، فإنا نقول: إن القعدة الثانية فريضة، ولو لم يجلس لتحولت الفريضة إلى النافلة، وهذا الادعاء ليس ببعيد؛ فإنه واقعة حال وليس بحكم كلي، وأما قول الشافعية من أن قولاً بالجلوس على الرابعة يسوق إلى تكرار السهو عنه ؛ لأنه على ظن أنها ثالثة، ثم على أنهما تمام الصلاة، نقول: إنه ليس بلازم؛ فإنه قد يقع مثل تلك الواقعة في حالة الذهول بدون تكرار السهو، ولو سلمنا فأي ضير في هذا بعد تسليم السهو عنه .

وأقول: يمكن أن يقال فيه: إنه لا بد من أن وقعت القعدة الثانية على الرابعة والوجه فقهي، وذلك أن مثنوية الصلاة أو كونها أربع ركعات لا يكون إلا بالتشهد، وهذا من المتواترات فلا بد من تسليم التشهد من الأربعة، وإلا يلزم بطلان ذلك المتواتر، وبناء على هذا قال أبو حنيفة ﷺ: إن ما دون الركعة قابل للإلغاء، فمن لم يقعد =

شيخ: قوله: إذا صلّى الرجل الظهر خمسًا فصلاته جائزة: إليه ذهب بعض أهل العلم، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ﷺ. وقال بعضهم: لا يجوز إذا لم يقعد في الرابعة مقدار التشهد، فمبنى الخلاف بينهم على فرضية القعدة الأخرى، فمن قال بفرضيتها فلم يجوّز الصلاة بدونها، ومن لم يقل بفرضيتها فيتم الصلاة عنده بدونها، فذهب الثوري وأبو حنيفة ﷺ وأهل الكوفة إلى الفرضية بدليل قوله ﷺ لابن مسعود ﷺ: إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمّت صلاتك؛ فإن الخبر الواحد يثبت به الفرائض العملي وإن لم يثبت الاعتقادي، وأيضًا لا نقول بثبوت فرضية القعدة الأخرى بالحديث، بل بالنص القرآني الذي هو مجمل، وبيّنه النبي ﷺ بقوله لابن مسعود ﷺ.

(١٧٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عرف

٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. عرف حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَرَوَى ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ - وَهُوَ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ - غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَرَوَى مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ. وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ أَيْضًا: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِطُوْلِهِ، وَهُوَ حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ. حلي يقال له: ذو اليدين أيضا

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَشَهَّدُ فِيْهِمَا وَيُسَلِّمُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ فِيْهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيْمٌ، وَإِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيْمِ لَمْ يَتَشَهَّدْ.

عرف = على الرابعة تحولت فريضته إلى النافلة، وعليه ضم الخامسة والسادسة، وإن قعد على الرابعة ثم قام إلى الخامسة، فلو سجد للخامسة لا يعود إلى القعدة؛ لأنه لا يمكن إبطال الركعة، وبضم السجود تصير ركعة، وإن لم يضم الخامسة يعود إلى القعدة؛ فإنه يجوز إلغاء ما دون الركعة، ولم يبطل ذلك التواتر للجلوس على الرابعة.

حديث الباب موافق للأحناف وبيان حكمه، ومستدل آخر للأحناف: قوله: باب إلخ: هذا الباب للعراقيين؛ لثبوت التشهد في سجدتي السهو سجد قبل السلام أو بعده، وواقعة الباب واقعة ذي اليدين، وحديث الباب لنا في التشهد والسلام وكونهما بعد السلام، والحديث قوي، ولنا ما أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" موقوفاً على ابن مسعود، وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعاً بسند جليل: ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم إلخ، ونفى البخاري رحمه الله التشهد، ولكنه لم يأت بما ينفي. قوله: صلى بهم إلخ: أي صلاة الظهر أو العصر على اختلاف الرواة.

حلي: قوله: ثم تشهد ثم سلم: قلت: فيه حجة التشهد في السهو. قوله: يتشهد فيهما: قلت: أي بعد السجدة.

وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالَا: إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ.

عرف

(١٧٥) بَابٌ فِيمَنْ يَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

٣٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ.

عرف

عرف: **اختلاف الأئمة في مسألة الباب**: قوله: باب إلخ: قال الشافعي رحمه الله: من شك يبني على اليقين أي على الأقل، ويتشهد على ركعة فيها يتوهم القعدة، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن عرضه أولاً يستقبل الصلاة ويستأنفها، وإن كثر فبنى على أكبر رأيه وغالب ظنه، وإلا فعلى الأقل، ويقعد على ما يتوهم فيه القعدة الأخيرة، وأما قول: "إن كان الشك عرضه أولاً إلخ" ففي تفسيره قولان، قيل: عرض أولا في جميع عمره، وقيل: عرض أولاً في هذه الصلاة، والمختار الأول، وإلا تحرى، فلا يسكت في وقت التحري، بل يشغل في الوظيفة مع التحري، ثم إذا بنى على غالب ظنه، فهل يسجد للسهو أم لا؟ فقال ابن همام في "الفتح": يسجد للسهو، وقال في "السراج الوهاج": لا يسجد، لعل الترجيح كما في "رد المحتار" في هذه المسألة للسراج الوهاج؛ لأن الأحاديث تؤيده، لكنه اشترط أن لا يلزم في وقت التحري تأخير قدر ركن.

جواب الجمهور عن حديث الباب: قوله: فليسجد سجدتين إلخ: ذهب جماعة من السلف الصالح إلى ظاهر حديث الباب، وهو سجدتا السهو بدون البناء على الغالب أو على الأقل، ولم يذهب أحد من الأربعة إلى هذا، وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأنه ساكت، يحمل على الناطق الذي فيه ذكر البناء على الأقل أو غيره.

مستدل الشافعية والأحناف على البناء: ثم دليل الشافعية على البناء فقط حديث عبد الرحمن الآتي، وأما أدلتنا فللاستيناف إذا عرض له الشك أول مرة قوله: إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة. ومضمونه مروي في "مصنف ابن أبي شيبة" وغيره، وأما دليل البناء على أكبر رأيه فما أخرجه مسلم من ابن مسعود رضي الله عنه: من سها في الصلاة فليتحر الصواب، وحمله الشافعية على البناء على الأقل، وقالوا: إن التحري الأخذ بالأحرى، نقول: إنه لا يساعده اللغة أصلاً، وأما دليلنا للبناء على الأقل، فقوله: من شك في صلاته ولم يَدرِ كم صلى إلخ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الْاِثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ، وَيَسْجُدْ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ». وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ.

٣٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ (قوت) عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنُ عَثْمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ (سهر) عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ».

سهر: قوله: فليبن على واحدة إلخ: اعلم أن ظاهر هذا الحديث يدلّ على أنه يبني ما يستيقن، ولا يعمل بالتحري، وهو مذهب الجمهور، وقال الترمذي: وعند بعض أهل العلم في صورة الشك يعيد الصلاة، وقال أبو حنيفة: =

قوت: قوله: فيلبس: بفتح ياء المضارعة وكسرِ الموحَّدة.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر = يعيد إن شك أوّل مرّة أي لم يكن الشك عادة له، وإلا تحرى بالظن الغالب ويعمل به، وبعد التحري إن لم يحصل غلبة الظن في جانب واحد بنى على الأقل، ويسجد للسهو؛ لأن البناء على الظن الغالب أصل مقرر في الشرع كما في القبلة وغيرها، وقد جاء في "الصحيحين" عن ابن مسعود ﷺ: أنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا شكّ أحدكم فليتحرّ الصواب وليتمّ عليه، وفي "جامع الأصول" من حديث "النسائي" عن ابن مسعود ﷺ: "من أوهم في صلاته فليتحرّ الصواب، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس"، وقال محمد في "الموطأ": إن الآثار في باب التحري كثيرة، وقال: إن لم يفعل كذلك فالنجاة من السهو والشك متعذر، وفي الإعادة في صورة كثير الشك به حرج عظيم.

والحاصل أنه قد ثبت في هذا الباب أحاديث ثلاثة، أحدها: "إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليستأنف" أو كما قال. وثانيها: "من شكّ في صلاته فليتحر الصواب". وثالثها: هذا الحديث الذي في الكتاب الناطق بالبناء على ما استيقن. فجمع أبو حنيفة ﷺ بينها بحمل الأول على عروض الشك أوّل مرّة، والثاني على صورة وقوع التحري على أحد الجانبين، والثالث على عدم وقوع التحري عليه، وهذا كمال الجامعية الذي ابتنى مذهب أبي حنيفة عليه. فإن قلت: الشك تساوي الطرفين، فغلبة الظن لا تدخل فيها، قلنا: هذا اصطلاح حادث، وفي اللغة والشرع يقابل اليقين، فيشتمل الظن والوهم أيضًا.

* * * *

عرف شيخ

(١٧٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

٣٩٠ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ،

عرف: **اختلاف الأئمة في الكلام في الصلاة**: قوله: باب إلخ: اختلفوا في الكلام في الصلاة، قال أبو حنيفة رحمه الله: إنه مفسد، كيف ما كان عامداً أو ناسياً أو جاهلاً، وقال الشافعي رحمه الله: لا تفسد إن تكلم ناسياً، ونسب إلى مالك والأوزاعي رحمهما الله أن قليله لمصلحة صلاة لا يفسدها، ويرد عليهما ما أخرجه أبو داود عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال إلخ، وقال فيه: حدثنا أصحابنا قال: وكان رجل إذا جاء يسأل، فيخبر بما سبق من صلاته، ويرد عليهما ما رواه الترمذي في الصفحة الآتية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: "كنا نتكلم خلف رسول الله ﷺ إلخ"؛ فإنه بظاهره منسحب على كل كلام؛ فإن كلامهم كان لمصلحة الصلاة أي السؤال عن الركعات.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الرجل يسلّم إلخ: اختلف الإمامان الهمامان: أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله أن الكلام ناسيًا يفسد الصلاة أم لا؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: يفسد، وقال الشافعي رحمه الله: لا بأس ولا فساد، واستدل الشافعي رحمه الله بهذا الحديث، وقال: إن كلام النبي ﷺ كان ناسيًا، وحمل أن هذه القصة وقعت بعد نسخ الكلام في الصلاة، واستدل بأن أبا هريرة رضي الله عنه راوٍ لحديث ذي اليدين رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه متأخّر الإسلام، قد أسلم بعد غزوة خيبر، ووقعت هذه الغزوة سنة سابعة من الهجرة النبوية، والحكم بنسخ الكلام كان ورد بعد الهجرة سنة ثانية غالبًا، فلا خفاء أن نسخ الكلام مقدّم ولم يكن مؤخّرًا؛ لما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في رواية أخرى: "صلّى بنا رسول الله ﷺ إلخ"، وقال في رواية أخرى: "صليتُ" بصيغة المتكلّم، فلا مجال لتأويل فيه.

ودليل الإمام: ما روي أن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلّم خلف النبي ﷺ في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة: ٢٣٨)، فنهينا عن التكلّم في الصلاة، فهذا صريح في نسخ الكلام في المدينة الطيبة على الإطلاق، ولا خصوصية لها بالسهو والنسيان، وأما جواب الحديث فهو أن مدار استدلال الشافعي رحمه الله على أن ذا اليدين وذا الشمالين رجلان، وثبت لقاء أبي هريرة بذي اليدين رضي الله عنهما، وقتل ذو الشمالين في غزوة بدر، وهذا لا يصح؛ لأن ما علم من التتبع والنظر في الكتب المعتبرة فهو الاتحاد كما علم من رواية النسائي وقول الزهري، وأسماء الرجال، ومن كلام صاحب "القاموس" الذي هو من متعصبي الشوافع، وثبت أنهما رجل واحد، وشهادة ذي اليدين رضي الله عنه في غزوة بدر، ولم يثبت لقاء أبي هريرة رضي الله عنه به، أيضًا لا نسلّم أن كلام النبي ﷺ بعد السلام من الركعتين مع ذي اليدين رضي الله عنه كان نسيانًا، بل كان عمدًا؛ فإنه جاء في رواية أخرى: "أنه عليه السلام بعد السلام من ركعتين دخل في حجرته، ودخل عليه ذو اليدين رضي الله عنه، فقال للنبي ﷺ قصة الصلاة، فقال عليه السلام: كل ذلك لم يكن، فقال ذو اليدين رضي الله عنه: بلى، قد كان بعض ذلك يا نبي الله، ثم خرج عليه السلام، ومشى إلى أسطوانة في المسجد، وقام بها متشبّكًا"، فحمْل هذا الكلام على النسيان إغماض عن الإنصاف، وبعيد عن الإنصاف؛ فإن كل أحد يعلم أن مثل هذه المناظرة والجواب والسؤال لا يكون إلا بالعمد، وجاء في رواية أخرى: أنه عليه السلام قال لأصحابه: إني بشر =

وَهُوَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتْ (عرف) الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

عرف: **ضبط الكلمة**: قوله: أقصرت الصلاة أم نسيت إلخ: "قصرت" بصيغة المعلوم والمجهول؛ لأن القصور لازم والقصر متعدٍ، وكذلك النقص متعدٍّ والنقصان لازم، في "موطأ مالك": "كل ذلك لم يكن، قال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك إلخ".

بيان مستدلات الشافعية والجواب عنها: وتمسك الشافعية بحديث الباب على جواز الكلام ناسياً، ثم في وجه التمسك طريقان، طريق المتوسطين منهم التمسك بإجمال حديث الباب، وأما الحذاق منهم فتمسكوا بكلامه عليه السلام؛ لأنه عليه السلام كان ناسياً؛ فإن الصحابة إما أن يتكلموا مثل ما يدل بعض الروايات أخرجه النسائي، وإما أن يشاروا برؤوسهم كما في "أبي داود": "فأومؤوا برؤوسهم أن نعم"، وإما لأنه مجاوبة الرسول، ولا تفسد الصلاة بها عند جماعة، وتمسكوا بما في "البخاري" عن سعيد بن المعلى: أنه كان يصلي فناداه النبي ﷺ فلم يجب، ثم حضر حضرته عليه السلام، فقال النبي ﷺ: دعوتك فما أجبتني؟ قال: كنت أصلي، قال عليه السلام: أما قرأت: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (الأنفال: ٢٤)، سيما إذا كان في "كتاب القراءة" للبيهقي و"مشكل الآثار"؛ قوله: لا أفعل هذا بعد، أي أجيبك بعد، وفي كلام أحمد بن حنبل: أن كلام ذي اليدين في حكم الناسي؛ لأنه تردد في تمام الصلاة، لأنه زعم أن الصلاة إما قصرت وإما نسي النبي ﷺ، فقال الشافعية: إن واقعة الباب بعد نسخ الكلام في الصلاة، والنسخ في مكة، وواقعة الباب واقعة مدنية، ومن المتفق عليه أن الكلام كان جائزاً ثم نسخ، والخلاف في أن المنسوخ الكلام بجميع أنواعه أو ببعض أجزائه، وتمسك الشافعية بأن ابن مسعود رضي الله عنه رجع =

شيخ = أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فعلموني، فهذا مناف للنسيان، فينبغي أن تفسد صلاته عليه السلام وذي اليدين أولاً، ثم بعده لما مشى عليه السلام إلى حجرته، وخرج منها، وذهب إلى الأسطوانة، فهذا تحويل عن القبلة، وهو مفسد آخر، ثم قال عليه السلام لأصحابه: أصدق ذو اليدين أم كذب؟ فقالوا: نعم، صدق يا رسول الله، فعلى هذا ينبغي أن يفسد صلاة جميع الصحابة رضي الله عنهم.

والشوافع والأحناف كلّهم متّفقون في أنه إذا قال المصلي: "نعم" في جواب السائل، فيفسد صلاته، فالتذكير والسؤال والجواب والتصديق والمشي والانحراف عن القبلة لا يحصل إلا بمدّة مديدة، والحمل على النسيان لا يقبله ذهن سليم وفهم مستقيم، فلا بد أن يحمل على العمد، ويقال: إن قصّة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام. وأيضًا قال العيني: إن في هذه القصة كان سيد المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلاً وحاضرًا فيها، ووقع مثل هذه القصة في زمان خلافته رضي الله عنه، فأمر بالاستيناف، فهذا دليل صريح في أن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام، فمذهبنا موافق للروايات والنصوص، منها: أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وغيرها من الدراية، والله أعلم بالصواب.

.....

عرف = من حبشة في مكة، وسلم على النبي ﷺ وهو يصلي، فلم يرد عليه، ثم قال بعد الفراغ عن الصلاة: إن الله نهى عن الكلام في الصلاة [قيل: إن رواية في "كتاب الأم" عن ابن مسعود ﷺ تدل على النسخ في مكة، وإني راجعت "كتاب الأم" فلم أجد فيه رواية إلا أنه قول الشافعي ﷺ نفسه] ونقول: إن نسخ الكلام في المدينة قبل بدر.

وأمَّا ما قلتم من قصة ابن مسعود ﷺ فلابن مسعود هجرتان إلى حبشة، أحدهما حين هاجر وأصحاب آخرون من أذى الكفار، ثم نزلت سورة النجم فسجدت الكفار حين سمعوا آية السجدة فيها، فانتشر أن كفار مكة أسلموا، فبلغ الخبر المهاجرين إلى حبشة عند النجاشي، فرجعوا إلى مكة، فلما وصلوا قريب مكة، سمعوا وعلموا أن الخبر كان كاذباً، فرجعوا من ثمة إلى حبشة ما دخلوا مكة، وأما ابن مسعود فدخل مكة ثم رجع إلى حبشة بعد إقامة عدة أيام، ثم هاجر النبي ﷺ إلى مدينة فرجع ابن مسعود ﷺ إلى مدينة، ووقعت له واقعة سلامه على النبي ﷺ وعدم رده في الصلاة في المدينة، وابن مسعود ﷺ رجع قبل غزوة بدر؛ لأنه ممن شهد بدراً، وأما واقعتا هجرته إلى النجاشي، فمذكورتان في كتب السير مثل سيرة محمد بن إسحاق، وتمسك الشافعية بأن أبا هريرة ﷺ يروي واقعة ذي اليدين، ويقول: صلى بنا رسول الله ﷺ وقالوا: أدرك أبو هريرة ﷺ ذا اليدين، وأسلم أبو هريرة ﷺ في السنة السابعة، فلا بد من تأخير الواقعة، نقول: إن مراد أبي هريرة صلى بنا رسول الله أنه صلى بمعشر المسلمين ولا يجب حضور أبي هريرة ﷺ في واقعة الباب.

ونظيره ههنا ما قال النزال بن سبرة: قال لنا رسول الله ﷺ: إنا وإياكم إلخ، يريد قومه ومعشره؛ فإنهم لم يروا رسول الله ﷺ، ومنها ما روى طاوس: "قدم علينا معاذ بن جبل ﷺ فلم يأخذ شيئاً من الخضروات"؛ فإنه أراد به قدم على قومنا؛ فإن طاوساً لم يدرك معاذاً ﷺ، ومنها ما روى الحسن: "خطبنا عتبة بن غزوان" يريد خطبته بالبصرة، ولم يكن حينئذ حسن في بصرة؛ لأن قدومه ببصرة إنما كان قبل صفين بعام كما روي عن أبي رجاء أنه قال: سألت الحسن متى قدمت بصرة؟ فقال: قبل صفين بعام، فأراد به قومه ومعشره، وكذلك أجاب الطحاوي عن رواية أبي هريرة هذه كما قال ابن حبان في رواية زيد بن أرقم، ولكن الطحاوي لم يُجب عما في طريق مسلم عن أبي هريرة ﷺ: بينا أنا أصلي إلخ، وقال صاحب "البحر": لم أجد جواباً شافياً عن هذه، وقال ابن عابدين ﷺ ما قال، وتعجب من عدم جواب "البحر".

أقول: إن ابن عابدين ﷺ غفل عن ما في "مسلم"؛ فإن الرواية ههنا "أنا أصلي" رواها مسلم وأما أنا فلم أجد شافياً أيضاً إلا أن يحكم بأنه وهم الراوي؛ فإنه لما رأى "بينا نحن نصلي" زعم كون أبي هريرة ﷺ في الواقعة، وتعارض لتلك الرواية بما سيأتي عن قريب.

وأما وجه الوهم فلعله وهم من شيبان؛ فإنه اختلط عليه حديثان، فإنه روى حديث معاوية بن الحكم السلمي كما في مسلم حديث العطاس، وفيه: بينا أنا أصلي إذا عطس رجل إلخ، وأخذ هذا اللفظ من هذا الحديث، ووضعه بسبب الاختلاط في حديث ذي اليدين عن أبي هريرة ﷺ في "مسلم" والله أعلم، وعلمه أتم. =

.....

عرف = **جواب حديث الباب بطريق المعارضة**: وأما الجواب بطريق المعارضة، فهو أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه في السنة السابعة كما قالوا، منهم محمد بن إسحاق، وكذلك روى ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطحاوي: كان إسلام أبي هزيرة رضي الله عنه بعد ما قتل ذو اليدين، ورجاله ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري، وهو متكلم فيه، ولم يأخذ عنه البخاري وتبعه الترمذي ووثقه جماعة، واتفقوا على صدقه، ولكنه في حفظه شيء، وأما ابن معين ففي لفظ عنه: "لا بأس به"، وفي لفظ: "أنه صُوَيلح"، وفي لفظ: "أنه صدوق وثقة"، وفي "ميزان الاعتدال": أن ابن معين سئل، فقال: إن عبد الله العمري ثقة في حق نافع.

وأقول: إنه من رواة الحسان ولم أجد أحداً أخذه في متون الحديث، بل أخذوه في أسانيد الحديث، وأما أخوه عبيد الله فثقة اتفاقاً، وكان عبد الله يحول سائله إلى أخيه في حياته، ثم بعده أخذ كتاب أخيه، وكان يروي منه فأخذ عليه. أقول: إنه وجادة ووجادة من لقي صاحب الكتاب مقبولة، وأما بعض المحتاطين فلا يقبلونها بدون تحديث أو إخبار أو إجازة، وأما المتأخرون فيقبلونها، وأيضاً صحح ابن السكن بعض أحاديث عبد الله العمري، وعندي ثلاثة أحاديث عنه حسَّنها بعض المحدثين.

وفي "فتح الباري" في كتاب الحج: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يسأل مسائل الحج عن ابن عمر رضي الله عنهما برواية عبد الله العمري، واستدل الحافظ بهذه الرواية على ثبوت لقاء الزهري ابن عمر رضي الله عنهما، فعلى هذا رواية الطحاوي حسنة، ثم توجه الشافعية، وقالوا: إن الشهيد في غزوة ذو الشمالين لا ذو اليدين، وذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو من بني خزاعة، وأما ذو اليدين، فهو خرباق بن عمرو من بني سليم، وأتوا بنقول عديدة دالة على كونهما رجلين، [ومشهد ذي الشمالين بدر، إلا ذو اليدين؛ فإنه عاش إلى بعد بدر.]

وأما الأحناف فلهم أيضاً نُقول عديدة على أنهما رجل واحد، ونقول: الطرفين ذكرهما مولانا ظهير أحسن في "آثار السنن"، ومن نقولنا رواية النسائي و"موطأ مالك بن أنس" يروي الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذكر فيه ذا الشمالين بدل ذي اليدين، وأخرجه النسائي بطريق وأعلها الشافعية، وقالوا: إن ذا الشمالين من وهم الراوي، ونقول: إن الزهري نقل عنه الزيلعي عن ابن حبان أن الحديث منسوخ، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": إن الزهري متفرد في ذكر ذي الشمالين نقله السيوطي في "زهر الربى"، ونقول: تابع الزهري عمران بن أبي أنس في "موطأ مالك" والنسائي والطحاوي وكذلك روى عكرمة مرسلا ذا الشمالين أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند قوي، وتابعه معمر أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح، ثم قال الأحناف: إن خرباقاً وعميراً واحد وعبد عمرو وعمرو واحد، وأما الخزاعي فلكونه من بطن سليم بن ملكان، وليس ابن منصور، كما قال مولانا ظهير أحسن في "آثار السنن"، ولقد نظمت في مراد الشافعية:

الذي كان شهيد البدر ذو الشمالين ابن عبد عمرو
ثم خرباق بن عمرو آخر ذو اليدين السلمي ذكروا

.....

عرف = ونظمت فيما قال الأحناف:

قيل عمرو عبد عمرو واحد وابن هذا عمير قرروا

من سليم بن ملكان ولا ابن منصور فخذ ما حرروا

وجه التسمية بـ"ذي الشمالين": وأما شهرته بذي الشمالين وذي اليدين فلأن الصحابة كانوا يدعونه بذي الشمالين وسماه النبي ﷺ بذي اليدين، فإن في ذي الشمالين تطيُّراً، ويدل عليه ما في "أبي داود" أيضاً، وكذلك في "معاني الآثار" سماه بعض الصحابة، وذكر بذي الشمالين فيه برواية أسد، فقال: رجل طويل اليدين سماه النبي ﷺ ذا اليدين، ونقول أيضاً: لنا دليل آخر على عدم إمكان وجود أبي هريرة رضي الله عنه في واقعة ذي اليدين، وهذا يقتضي البسط في أوراق، ولكني لا أذكره تفصيلاً لضيق المقام، وجميع أجزائها مذكورة عندي بالروايات، فأذكر الدعوى المحضة بأن في حديث الصحيحين في حديث ذي اليدين: "ثم أتى رسول الله ﷺ جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها إلخ" وفي "فتح الباري" و"مسند أحمد": "أن الجذع أسطوانة حنانة"، وأما هذه الأسطوانة فقد دفنت قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه ودفنت حين وضع المنبر.

زمن وجود المنبر النبوي: وأقول: وضع المنبر في السنة الثانية، وعندي روايات كثيرة تبلغ خمسة عشر دالة على وجود المنبر في السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه في السنة السابعة اتفاقاً، وإذن لا يمكن اجتماع أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين التي فيها الحنانة، وقال الحافظ: وضع المنبر في السنة التاسعة بعد الهجرة وتخالفه روايات كثيرة، وقال ابن حبان: وضع في السنة الخامسة، ثم أبت على مرامنا وهو النسخ في المدينة، ودليلنا على هذا رواية حديث النسخ من الصحابة الذين هم مدنيون، ولم يثبت مجيئهم مكة قبل الهجرة، منهم ما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه في الترمذي كما سيأتي وفيه فنزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة: ٢٣٨) وهذه الآية مدنية اتفاقاً، وتأول فيه ابن حبان: بأن مراد "كنا نتكلم في الصلاة إلخ" أي نحن معشر المسلمين، وكذلك روى معاذ بن جبل رضي الله عنه في "أبي دواد" نسخ الكلام، وهو أيضا مدني، ومنهم جابر ابن عبد الله في "أبي داود" وهو أيضاً مدني، ثم عمل أبو حنيفة رضي الله عنه بما هو دأبه أي الأخذ بالضابطة العامة، وإخراج المحامل في الوقائع، وواقعة ذي اليدين واقعة حال لا عموم لها.

ونقول أيضاً: إن واقعة الباب متقدمة؛ فإن الصحابة ما سبحوا خلفه ﷺ للفتح، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ، فعلم أمره ﷺ في واقعة ذهابه إلى بني عمرو بن عوف للصلح بينهم متأخر عن واقعة الباب، وإلا فكيف لم يسبحوا للفتح ﷺ؟ ومما يفيدنا ما أخرجه الطحاوي أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنه وقع له مثل واقعة الباب في عهده، فأعاد الصلاة مع كونه شاهداً واقعة ذي اليدين، فعلم أنه زعم نسخها، ولما أعاد عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه أحد من الصحابة والتابعين، فعلم أن الجمهور موافقون لنا. =

.....

عرف = **دليل الأحناف على نسخ الكلام في الصلاة عام**: وأما دليلنا فما أخرجه مسلم عن معاوية بن الحكم: إن صلاتنا هذه لا تصلح لشيء من الكلام، فالحديث عام و لم يعارضه خاص، وعلى أن أكثر العلماء موافق لنا، كما سيصرح الترمذي بنفسه بعد هذا الباب، وظني أن البخاري أيضاً موافق لنا؛ فإنه مع إخراجه الحديث في مواضع، وكون المسألة مختلفة أشد الخلاف لم يبوب عليها، وبابه على الكلام عام، فدل صنيعه على هذا المذكور، وإن لم ينبئ به أحد من الحافظين.

الاضطراب في حديث ذي اليدين: وبعض الأحناف جعلوا واقعة ذي اليدين مضطربة فيها الأحاديث وما التفت إليه، والاضطراب من وجوه، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة ﷺ: "أنه ﷺ سلم على ركعتين"، وفي حديث عمران بن حصين ﷺ في "مسلم" وغيره: "أنه سلم على ثلاث ركعات"، ثم في الصحيحين: أن الواقعة واقعة الظهر، وفي "مسلم": أنها واقعة العصر، ثم قال أبو هريرة ﷺ مرة: صلاة الظهر جزماً، وأخرى: صلاة العصر جزماً، وقال تارة على الشك، ثم في موقفه ﷺ بعد السلام على ركعتين أو ثلاث، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﷺ: "قام إلى خشبة في جانب القبلة فاتكأ عليها"، وفي "مسلم" عن عمران ﷺ: "أنه دخل الحجرة". ثم في سجدتي السهو أنه سجدهما أو لم يسجد،[كما روى الطحاوي عن الزهري: سألت أهل العلم بالمدينة، فما أخبر أحد بأنه صلاهما أي سجدهما للسهو يوم ذي اليدين، وسنده قوي، وفي "النسائي" و"أبي داود" عن أبي هريرة ﷺ: لم يسجد النبي ﷺ ولا يعد، وكذلك روي عن حجاج بإسناده أن أبا بكر بن سليمان أخبره أنه بلغه: أنه ﷺ لم يسجدهما إلخ، وكذلك روايات أخر.] وأراد النووي دفع الاضطراب، و لم يرض الحافظ بتعدد الوقائع، وجزم بوحدة الواقعة عن أبي هريرة وعمران ﷺ كما هو دأب المحدثين.

الاعتراض على الأحناف والجواب عنه: ثم ههنا إيراد على الحنفية أورده الطحاوي، ثم أجاب، وصورة الاعتراض أن الواقعة لو كانت قبل النسخ فكان الكلام جائزاً، إذن فكيف سجد للسهو؟ قيل جواباً ذكره الطحاوي بطوله، وحاصله أن لزوم السجدة بسبب تخلل السلام وتأخر الأركان، والجواب صحيح، وبعد اللتيا والتي الحديث لا يستقيم على مذهب أحد؛ فإنه ﷺ عمل عملاً كثيراً، وذلك مفسد للصلاة عندنا وعندهم؛ فإنه ﷺ دخل الحجرة ثم خرج منها، وليس في العمل الكثير تفصيل النسيان أو العمد، وفي هذا تضييق على الشافعية أزيد منا، وأيضاً وقعت الإقامة حين أتى النبي ﷺ كما أخرجه النسائي أنه أقيم بعد ما تيقن النبي ﷺ، وأجاب عنه البيهقي أن الإقامة معناه اللغوي. أقول: في "كتاب الطحاوي" تصريح "فأمر بلالاً فأقام الصلاة"، وأيضاً عندي مرسل فيه تصريح أن المراد بـ"أقيم" قد قامت الصلاة.

جواز الكلام في الصلاة كان في الأمم السابقة: في "الخصائص الكبرى" للسيوطي: أن الكلام كان جائزاً في الصلاة لا في الصوم في الأمم السابقة، ذكره محمد بن كعب القرظي مرسلاً.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ عُمَرَ وَذِي الْيَدَيْنِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ: إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا (عرف) أَوْ جَاهِلاً (عرف) أَوْ مَا كَانَ، فَإِنَّهُ يُعِيْدُ الصَّلَاةَ، وَاعْتَلُّوْا بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ.

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَرَأَى هَذَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا فَقَالَ بِهِ، وَقَالَ: هَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي، وَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (عرف): وَفَرَّقُوْا هَؤُلَاءِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِي أَكْلِ الصَّائِمِ لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: إِنْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَهَا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ، وَمَنْ تَكَلَّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنَ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا. وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْفَرَائِضَ كَانَتْ تُزَادُ وَتُنْقَصُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّمَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ وَهُوَ عَلَى يَقِيْنٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَنَّهَا تَمَّتْ، (يستأنفها)

عرف: قوله: ناسيا: أي ينسى ولا يتيقن كونه في الصلاة. قوله: جاهلاً: أي جاهلاً عن المسألة.

الجواب عن اعتراضات الشافعي رحمه الله: قوله: قال الشافعي وفرقوا هؤلاء: اعتراضه علينا اجتهادي، ونجيبه أيضاً بالاجتهاد والقياس، وهو أن هيأة المصلي مذكرة، بخلاف الصوم؛ فإن هيأته ليست بمذكرة كما قال صاحب "البحر" في "الأشباه والنظائر" تحت بحث النسيان، ويمكن لأحد أن يقول: إن الشافعي اجتهد في الحديث، وليس في الحديث نص على مذهبه، وهو الكلام ناسياً، بأن يصرح بأنه لم يعد الصلاة؛ لأن الكلام كان ناسياً، والله أعلم.

وَلَيْسَ هَكَذَا الْيَوْمَ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمَ لَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ. قَالَ أَحْمَدُ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْكَلَامِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْبَابِ.

عرف

(١٧٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

٣٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ[1] قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَأَوْسٍ الثَّقَفِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَطَاءٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

---

(١) في النسخة الهندية: سلمة.

عرف: قوله: باب إلخ: النعل ليس هو مداس زماننا كما حررت سابقاً.

حكم الصلاة في النعلين والمداس الرائج اليوم: والصلاة في النعلين الطاهرين في بعض كتبنا جوازها، وفي بعضها استحباب الصلاة في النعلين مخالفة لليهود، كما في "رد المحتار"، وفي بعض كتبنا كراهتها، وأما الصلاة في المداس؛ فإن المداس إذا كان مرتفع مقدمه ويكون واسعاً لا يملؤه القدم لا تصح فيه الصلاة، وإن لم يكن مرتفع مقدمه أو ملأه القدم تصح الصلاة فيه.

* * * *

(١٧٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوْتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ عرف

٣٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ حلي
فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَخُفَافِ قوت
ابْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنهم. قوت سهر قوت

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْبَرَاءِ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوْتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ الْقُنُوْتَ سهر

سهر: قوله: إيماء: [بكسر الهمزة أشهر من فتحها. (المغني) وفي "القاموس" بفتح الهمزة بقلم الكاتب.]
قوله: بعض أهل العلم: أي ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقنت في الصبح، وبه قال مالك والشافعي، وعندنا منسوخ كما صرح صاحب "الهداية" تمسكًا بما رواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي كلّهم من حديث شريك =

قوت: قوله: وخُفَاف: بضم الخاء المعجمة وفائين. قوله: ابن إيماء: بكسر الهمزة ومثناة من تحت، ممدود مصروف، وفيه أيضًا فتح الهمزة مع القصر. قوله: ابن رَحَضَة: بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة، لهُ ولأبيه صحبةٌ.

عرف: أقسام القنوت الثلاثة والمذاهب في القنوت في صلاة الفجر: قوله: باب إلخ: قال الشافعي: إن القنوت في صلاة الفجر في السنة كلها، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الثاني من رمضان، ومذهبنا أن القنوت في السنة كلها في الوتر، وأما إذا نزلت نازلة على المسلمين فمفهوم "فتح القدير": "أن قنوت النازلة نسخت" لا يؤخذ بمفهومه، قال: فإن العيني نقل في "شرح الهداية" عن الطحاوي أن قنوت النازلة جائزة عند أبي حنيفة رحمه الله، ثم في عامة كتبنا: أن قنوت النازلة في الفجر فقط، وفي بعضها: أنها في الصلوات الجهرية، وفي بعضها مثل "الغاية شرح الهداية": أنها في الصلوات الخمسة، والله أعلم أنه من أصل الكتاب أو من سهو الناسخين، وأما كونها قبل الركوع أو بعده، فروايات الفقه مختلفة. وادعى الشوافع أن القنوت في الفجر. ونقول: إنها في النازلة لا في تمام السنة، وكذلك يقول بعض الرواة كما في "البخاري"، وأما رفع اليدين في أثناء قراءة القنوت، فروي عن أبي يوسف أنه كان يرفع كرفعهما في الدعاء، وروي الجهر به أيضاً عن أبي يوسف، والأمران جائزان.

حلي: قوله: كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب: قلت: منسوخ في المغرب إجماعًا، وفي الفجر عند الحنفية كالمغرب.

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا يُقْنَتُ فِي الْفَجْرِ إِلَّا عِنْدَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِيْنَ، فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِجُيُوْشِ الْمُسْلِمِيْنَ.

عرف

حادثة

(١٧٩) بَابٌ فِي تَرْكِ الْقُنُوْتِ

٣٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ، أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ.

يعني خلف علي

عرف حلي

٣٩٤ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ، وَاخْتَارَ أَنْ لَا يَقْنُتَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْقُنُوْتَ فِي الْفَجْرِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ رضي الله عنه.

سهر = القاضي عن أبي حمزة القصاب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: لم يقنت رسول الله ﷺ في الصبح إلا شهرًا ثم تركه، ولم يقنت قبله ولا بعده. ويزداد اعتضاده، بل يستقل في إثبات مقصدنا ما رواه الخطيب في "كتاب القنوت" عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم.

عرف: قوله: قال أحمد وإسحاق: هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

قوله: باب إلخ: أي إذا لم تكن نازلة، وإلا ففي النازلة ثابتة اتفاقاً.

حديث الباب حجة لنا وبيان تأويل الشافعي رحمه الله: قوله: أي بني محدث: هذا حجة لنا، وقال الشافعية: إن المحدث جهراً وإتيانها في الخمسة، وهذا تأويلهم.

حلي: قوله: أي بني محدث: قلت: فيه حجة صريحة للحنفية.

(١٨٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ عرف

٣٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ سهر الزُّرَقِيُّ عَنْ عَمِّ أَبِيْهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قوت فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الْحَمْـدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْـهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: «مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: «مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ ﷺ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،.....

سهر: قوله: رفاعة بن رافع: بكسر الراء وبالفاء.

قوله: مباركًا فيه مباركًا عليه: الضميران للحمد، وقال الطيبي: الأول بمعنى الزيادة من نفس الحمد، والثاني من الخارج، ويمكن أن يقال: إن معنى الثاني مباركًا للحامد بناء على الحمد أي لأجله ووجوده، والله أعلم.

قوت: قوله: صليت خلف رسول الله ﷺ: زاد الطبراني: "المغرب".

قوله: فقال من المتكلم في الصلاة: زاد الطبراني: "وددت أني غرمت عدة من مالي، وأني لم أشهد مع رسول الله ﷺ حين قال: أين المتكلم؟".

عرف: **حكم تحميد العاطس في الصلاة**: قوله: باب إلخ: في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: أن المصلي إذا عطس بنفسه فحمد الله لا تفسد الصلاة، ولو شمّت غيره تفسد.

لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ (سهر) وَثَلَاثُوْنَ (عرف) مَلَكًا، أَيُّهُمْ (سهر) يَصْعَدُ بِهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (تسارع) وَعَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ رِفَاعَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ قَالُوْا: إِذَا عَطَسَ (قوت) الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ إِنَّمَا يَحْمَدُ اللهَ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُوَسِّعُوْا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

سهر: قوله: بضعة: هو بالكسر وقد تفتح: ما بين الواحد إلى العشرة، أو الثلاث إلى التسع، ومنعه الجوهري مع عشرين، وهو خاص بالعشرات إلى تسعين، فلا يقال: بضعة ومائة. (مجمع البحار)

قوله: أيهم يصعد بها: يحتمل أن يكون حالاً، والتقدير: قائلين هذه الكلمة فيما بينهم؛ إظهارًا لفضله وترغيبًا وحثًا على الإصعاد. (اللمعات) وذكر الشيخ ابن الهمام إذا قال لنفسه: "يرحمك الله" لا تفسد، كقوله: يرحمني الله، ولو حمد العاطس في نفسه لم تفسد في ظاهر الرواية، وروي عن أبي حنيفة: أن ذلك إذا عطس فحمد في نفسه من غير أن يحرّك شفتيه؛ فإن حرّكه فسدت صلاته.

قوت: قوله: عطس: بفتح الطاء.

عرف: **لا بد للاستحباب التعامل من السلف والفقيه لا ينظر إلى الخصوصيات الجزئية**: قوله: بضعة وثلاثون ملكاً: ومع هذا لا يقول أحد بالاستحباب، فإن نظر الفقيه ليس في الخصوصيات الجزئية، ولأنه لا بد من التعامل من السلف في ما يقال باستحبابه، وما جرى التوارث على هذا، ولعل بعض طرق الحديث يومئ إلى عدم ابتغاء هذا الفعل، فلا يتمشى على ما هو ظاهر الحديث.

* * * *

(١٨١) بَابٌ فِي نَسْخِ الكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عرف

٣٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ قوت، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عرف رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾ (البقرة:٢٣٨) فَأُمِرْنَا حلي بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنْ الكَلَامِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عرف عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوْا: إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَاسِيًا أَعَادَ الصَّلَاةَ. وبه قال الحنفية وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَجْزَأَهُ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ.

قوت: قوله: عن الحارث بن شبيل: ليس له في الكتب إلا هذا الحديث.

عرف: قوله: باب إلخ: اتفقوا على نسخه، والخلاف في تاريخ النسخ.
ثبوت نسخ الكلام في المدينة، وتأويل بعض الشافعية والرد عليه: قوله: زيد بن أرقم: هو صحابي مدني، ولم يثبت ذهابه إلى مكة قبل الهجرة النبوية، فثبت أن نسخ الكلام في المدينة، وتأول بعض الشافعية مثل ابن حبان بأن المراد "كنا نتكلم" أي معشر المسلمين، ويرده اتفاق المفسرين على أن آية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة: ٢٣٨) مدنية، والقنوت ههنا بمعنى الطاعة، وفي "الإتقان": أن لفظ القنوت في جميع القرآن بمعنى الطاعة، وأثبته بحديث مرفوع.
قوله: والعمل عليه عند أكثر إلخ: أي الصحابة رضي الله عنهم، وهذا خلاف ما قال النووي؛ لأنه إمام الحديث.

حلي: قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام: قلت: فيه نسخ الكلام في الصلاة، والكلام مطلق في قوله: "نهينا عن الكلام"، فيعم العمد والنسيان.

(١٨٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ عرف

٣٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﷺ يَقُوْلُ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَدِيْثًا نَفَعَنِي اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ. قوت

وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللهَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. (آل عمران: ١٣٥)

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَمُعَاذٍ وَوَاثِلَةَ وَأَبِي الْيَسَرِ ﷺ، وَاسْمُهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ. وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فَرَفَعُوْهُ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي عَوَانَةَ.

قوت: قوله: عن أسماء بن الحكم الفزاري: قال العراقي: ليس له في الكتب إلا هذا الحديث، ولا أعلم روى عنه إلا عليُّ بن ربيعة، قال البخاري: لم يُرْوَ عنه إلا هذا الحديث، وحديث آخر لم يتابع عليه.

عرف: حكم الحديث في صلاة التوبة: قوله: باب إلخ: ورواية الحديث في صلاة التوبة سنده حسن، وأما تعيين السور والقيود فلا أصل لها.

الفرق بين التوبة والاستغفار: وليعلم أن بين التوبة والاستغفار فرقاً؛ فإن التوبة هو ترك الإثم والعزم على الترك مع الندامة على ما فعل، وليس ذلك في الاستغفار، وعلى هذا يمكن الاستغفار للغير بخلاف التوبة.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ فَأَوْقَفَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مِسْعَرٍ هَذَا الْحَدِيْثُ مَرْفُوْعًا أَيْضًا.*

(١٨٣) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

عرف

٣٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عَلِّمُوْا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشَرَةً». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَا: مَا تَرَكَ الْغُلَامُ بَعْدَ عَشْرٍ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيْدُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَسَبْرَةُ ﷺ هُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، وَيُقَالُ: هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مَرْفُوْعًا أَيْضًا»: [وَلَا نَعْرِفُ لِأَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ حَدِيْثًا مَرْفُوْعًا إِلَّا هَذَا.]

سهر: قوله: حرملة: بفتح الحاء وسكون الراء، وبالميم واللام مفتوحين، آخره هاء.
قوله: سبرة: بالسين والراء المهملتين، بينهما الموحدة الساكنة.

قوت: قوله: أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده: ليس للأربعة عند المصنف إلا هذا الحديث.

عرف: حكم الأمر للصبي بالصلاة: قوله: باب إلخ: يؤمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ للاعتياد، كما هو نص حديث الباب، إلا أنها غير واجبة عليه، وروي عن أحمد وجوب الصلاة عليه قبل البلوغ بعد عشر سنين، وإني رأيت في كتاب: أن الأبوين مأموران وجوباً بأن يأمرا الصبي بالصلاة بعد السنة التاسعة، وأما إذا احتلم الصبي فتجب عليه الصلاة. =

(١٨٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ عرف

٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ،* حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ ابْنِ أَنْعُمٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ». قوت سهر حلي

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مُحَمَّدٍ»: [بْنِ مُوسَى الْمُلَقَّبِ مَرْدُوْيَه قَالَ...].

سهر: قوله: إذا أحدث يعني الرجل إلخ: عمدًا عند أبي حنيفة، ومطلقًا عند صاحبيه؛ بناء على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده لا عندهما.

قوت: قوله: أحمد بن محمَّد: هو ابن موسى أبو العباس السِّمسَارُ المَرْوَزِيُّ الملقبُ بمَرْدَوِيهِ.

عرف = البلوغ حقيقة وحكماً: والبلوغ حقيقة بظهور آثاره، وأما حكماً فبعد خمس عشرة سنة.

حكم من سبقه الحدث أو تعمد الحدث بعد التشهد: قوله: باب إلخ: من سبقه الحدث بعد التشهد يجب عليه أن يتوضأ ويبني ويسلم، وإذا أحدث عمداً فعليه إعادة الصلاة. [ذهب البعض إلى ظاهر حديث الباب، وقال: تمت صلاة هذا المصلي بلا كراهة.]

استدلال الشيخ عبد الحق بحديث الباب: وتمسك الشيخ عبد الحق الدهلوي بحديث الباب على عدم ركنية السلام. وأقول: إنه إدخال المكروه تحريماً في أمر الشارع، ولا يقبله أحد.

حكم طلوع الشمس قبل السلام في صلاة الفجر: إن طلعت الشمس في صلاة الفجر قبل السلام أو قبل سجود السهو لا يجب الإعادة، ويوافقه فتوى علي رضي الله عنه أخرجها الطحاوي عن علي رضي الله عنه: "أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته إلخ"، وأظن أنه بعد التشهد، ومعنى قوله: "تمت صلاته" أنه سقط عنه التسليم.

حلي: قوله: إذا أحدث: قلت: أي عمدًا؛ لئلا يلزم مخالفة الإجماع، وفيه دليل على عدم فرضية لفظ السلام.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ اضْطَرَبُوْا فِي إِسْنَادِهِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوْا: إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ»، وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ، قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه حِيْنَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ فَقَالَ: «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ (حلي) قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَعَبْدُ (سهر) الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ هُوَ الْإِفْرِيْقِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

سهر: قوله: عبد الرحمن بن زياد: قال في "التقريب": عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - بفتح أوّله وسكون النون وضمّ المهملة - الإفريقي، قاضيها، ضعيف، وقيل: جاوز المائة ولم يصحّ، وكان رجلاً صالحًا.

حلي: قوله: فقد قضيت ما عليك: قلت: هذا أيضًا حجة في عدم فرضية السلام.

* * * *

(١٨٥) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ عرف

٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ». سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ وَأَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُعُودِ عَنِ الجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالطِّينِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: رَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثًا. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ أَرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ: عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَابْنِ الشَّاذَكُونِيِّ وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ. وَأَبُو الْمَلِيحِ اسْمُهُ عَامِرٌ، وَيُقَالُ: زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ ﷺ. عرف

سهر: قوله: فليصلّ في رحله: قال في "القاموس": الرحل مركب للبعير كالراحول، جمعه أرحال وأرحل، ومسكنك وما تستصحبه من الأثاث، والمراد ههنا المعنى الأوسط.

عرف: المطر من أعذار ترك الجماعة: قوله: باب إلخ: المطر من أعذار ترك الجماعة، ولكنه يفوض إلى رأي من ابتلي به في إدراك أنه متى يكون عذراً ومتى لا يكون، في حديث مرفوع: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال، وقال محمد بن الحسن رحمه الله: إن النعال جمع نعل أي الأرض الصلبة، وهذا المعنى ثابت في اللغة.

بيان حال الراوي: قوله: وابن الشاذكوني: كان أحمد بن حنبل رحمه الله غير راضٍ عنه، وأمر الناس: لا تأخذوا عنه الحديث، وأيضاً أمرهم: لا تأخذوا عن يحيى بن معين، ووجه جرحه في ابن معين توريته في مسألة خلق القرآن حين ابتلي به، والعجب من المتأخرين أنهم تأولوا في جرح أحمد في ابن معين ولم يتأولوا في الجرح في حق إسماعيل بن حماد حفيد أبي حنيفة رحمه الله حين قيل فيه كما قيل في ابن معين، وقد قال الأنصاري تلميذ زفر رحمه الله: منذ بنيت بصرة ما دخل فيها أحد أذكى من إسماعيل بن حماد، ووجه جرح أحمد فيه أنه كان قاضي بصرة، ولم يساعد أحمد حين ابتلي بالبلية بيد المأمون.

(١٨٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيْحِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ عرف

٤٠١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتِقُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ.

قَالَ: «فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُوْلُوْا: سُبْحَانَ اللهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً، وَالْحَمْدُ لِلهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً، وَاللهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَا يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.* عرف

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ»: [وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمُغِيْرَةِ رضي الله عنهما.]

سهر: قوله: فإنكم تدركون به من سبقكم: أي من أهل الأموال في الدرجات، "ولا يسبقكم من بعدكم" لا من أصحاب الأموال ولا من غيرهم، ولا يمتنع أن يفوق الذكرُ مع سهولته الأعمالَ الشاقةَ نحو الجهاد، وإن ورد أفضل الأعمال أحمزها؛ لأن في الإخلاص في الذكر من المشقة، سيما الحمد حال الفقر بالصبر به أعظم، كذا في "مجمع البحار".

عرف: قوله: باب إلخ: وردت الأذكار بعد الصلاة، وسيأتي حديث في "الترمذي" يدل على الذكر بعد التسليم، وحسنه الترمذي، وأعله النووي في "كتاب الأذكار".

بيان مسامحة الترمذي رحمه الله: قوله: حسن غريب: حسنه الترمذي وغربه، مع أنه حديث الصحيحين؛ لأن في سنده خُصَيْفاً، وهو من رواة الحسان.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ: يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ (سهر عرف) كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ، وَيُسَبِّحُ اللهَ عِنْدَ مَنَامِهِ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا».*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ بِعَكْسِ الْعَدَدِ الَّذِي هُنَا، فَفِيْهَا: [يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا، وَيُسَبِّحُ اللهَ عِنْدَ مَنَامِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وثَلَاثِيْنَ.]

سهر: قوله: دبر كل صلاة: قال في "القاموس": الدبر بالضم وبضمتين: نقيض القبل، ومن كل شيء عقبه ومؤخره.

عرف: **معنى دبر كل صلاة:** قوله: دبر كل صلاة: قال الحافظ ابن تيمية: إن دبر الشيء جزؤه، وقال: يكون الدعاء قبل التسليم وبعد التشهد، وقاس على أن دبر الحيوان جزؤه. أقول: قياسه غير صحيح؛ فإن دبر الصلاة الذي نحن فيه ظرف، بخلاف دبر الحيوان؛ فإنه ليس بظرف، وغرضه إدخال الأذكار في داخل الصلاة.

ثبوت ذكر حديث الباب بأوجه وبيان أصح ما في الباب: وأما ذكر حديث الباب فثبت بأوجه، منها ما في الطرق المشهورة أن سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، وكذلك الحمد لله والله أكبر، وتمام المائة كلمة التوحيد، أو بـ"الله أكبر" أربعا وثلاثين مرة. ومنها: أن كلا من الثلاثة خمسا وعشرين مرة، وخمسا وعشرين كلمة التهليل؛ لإتمام المائة. وفي طريق، سنده أيضاً قوي: أن كلاً من الثلاثة أحد عشر مرة.

وأقول: إنه وهم الراوي قطعاً؛ فإن شيخه لما ذكر: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة، زعم أن كلاً منها إحدى عشر مرة، والحال أن كل واحد منها كان ثلاثا وثلاثين مرة، كما هو المشهور، وفي طريق: كل واحد من الثلاثة عشر مرات، ولكنه سنده ضعيف، وأصح ما في الباب أن يكون كل منها ثلاثا وثلاثين مرة، وإتمام المائة بكلمة التوحيد. وليعلم أن الهيئة الاجتماعية برفع الأيدي المتعارفة في العصر بعد المكتوبة نادرة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وثبت بعد النافلة من الاستسقاء وواقعة في بيت أم سليم رضي الله عنها.

* * * *

(١٨٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّيْنِ وَالْمَطَرِ عرف

٤٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيْقٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوْا، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَأَذَّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُوْمِئُ إِيْمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ.

قوت: قوله: السماء من فوقهم: أي المطر. قوله: والبلة: بكسر الموحدة وتشديد اللام، أي النداوة.

قوله: فأذن رسول الله ﷺ وهو على راحلته: استدلّ بهذا النووي وغيره على أنه ﷺ باشر الأذان بنفسه، وعلى استحباب الجمع بين الأذان والإقامة، ذكره في "شرح المهذب" مبسوطًا وفي "الروضة" مختصرًا. ووردت رواية أخرى صريحة بذلك في "سنن سعيد بن منصور". ومن قال: أنه ﷺ لم يباشر هذه العبادة بنفسه، وألغز في ذلك بقوله: ما سُنَّةٌ أمر بها النَّبي ﷺ ولم يفعلها؟ فقد غفل. وقد بسطت المسألة في شرح "الموطأ" وفي حواشي "الروضة".

عرف: حكم النافلة والمكتوبة على الدابة، وحكم استقبال القبلة عند التحريمة: قوله: باب إلخ: تجوز النافلة على الدابة، وأما المكتوبة فلا تصح على الدابة إلا للمطلوب، ووسعوا في نجاسة كانت على السرج، بأن الصلاة تصح معها، ثم يجب استقبال القبلة عند التحريمة عند الشافعية، ويستحب عندنا، وأما مسألة العجلة والمركب الدخاني فمرت بتفصيلها.

بيان أذان النبي ﷺ: قوله: فأذن رسول الله إلخ: قال النووي: يدل الحديث على أنه عليه الصلاة والسلام أذن بنفسه في هذه الواقعة، وقال الحافظ: سها النووي؛ فإن في بعض طرق الحديث: أمر بلالاً ليؤذن، وقال السيوطي في "حاشية السنة": إنه عليه الصلاة والسلام أذن في واقعة أخرى، وأتى برواية من "طبقات ابن سعد".

اختلاف الأئمة في الاقتداء على الدابة: قوله: فتقدم على راحلته: قال أبو يوسف وأبو حنيفة رحمهما الله: لا يجوز الاقتداء على الدابة؛ لأن الله تعالى ذكر الجماعة والاصطفاف في صلاة الخوف حين الإمكان بقوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ =

شيخ: قوله: وهو على راحلته وأقام فتقدّم على راحلته فصلى بهم: ظاهر الحديث مشعر بأنه عليه السلام أمّهم في هذه الحالة، وهو مذهب الجمهور، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا تصحّ الجماعة؛ لاشتراط اتّحاد المكان عنده فيه، والجواب من قوله: "وتقدم" أن التقدّم ليس للإمامة، بل لتعليم أن النبي ﷺ كيف صلّى.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِيُّ، لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ عَلَى دَابَّتِهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

عرف = ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (النساء: ١٠٢) وعند الاشتداد لم يذكر إلا قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا﴾ (البقرة: ٢٣٩) أي كيف ما تيسر فرادى، وجوز محمد ﷺ كما في صلاة الخوف في "الهداية"، وظاهر حديث الباب يؤيده، إلا أنهما جوزا إذا كان المقتدي والإمام على دابة واحدة.

جواب الشيخين عن حديث الباب: وأما جواب الحديث من جانب الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام تقدم وصلى منفرداً، وأما تقدمه فلكونه أفضل، كما هو الدأب من تقديم الأفضل في الموضع والمقام، وفي "فتح القدير": إذا لزمت سجدة التلاوة لهم أن يصنعوا هيئة الجماعة في الحقيقة، حتى لو ظهر كون الإمام محدثاً لا إعادة على القوم.

وأقول أيضاً: ربما يعبر بأنه صلى بهم ولا يكون ثمة اقتداء وإمامة، بل الاشتراك في الأداء في موضع، منها ما في "مصنف ابن أبي شيبة": أنه عليه الصلاة والسلام أذن في واقعة سفر بالصلاة في الرحال، فصلى النبي ﷺ في رحله، والصحابة في رحالهم، وعبر الراوي فيها: "يصلي بنا"، وكذلك ما في "مسلم" في واقعة القفول من تبوك حين أمَّ عبد الرحمن ابن عوف الناس، وكان عبد الرحمن إماماً في تمام الصلاة قطعاً، فعبر الراوي في بعض الطرق يصلي بنا النبي ﷺ، وأما حمله على الواقعتين فلا، وكذلك تعبيرات أخر مثل هذا المحمل في مثل هذا الحديث الذي غريب ومختلف فيه لا بأس به، فمراده أنه عليه الصلاة والسلام كان حاضراً فيهم لا أنه كان إماماً، وأما إسناد حديث الباب ففيه عمر بن الرماح قيل: ثقة، وقيل: ضعيف، وأما الحديث فضعفه البيهقي والعقيلي، ووثقه أبو بكر ابن العربي، وأما العقيلي فمن الأقدمين، فأكثر المحدثين مضعفون، ومن الذين يثبتونه عبد الحق الإشبيلي صاحب "كتاب الأحكام"، وغربه الترمذي.

* * * *

(١٨٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِجْتِهَادِ فِي الصَّلَاةِ

٤٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ المُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا».

سهر: قوله: أتتكلّف: والمعنى أتلزم نفسك بهذه الكلفة والمشقة التي لا تطاق.

قوله: أفلا أكون عبدًا شكورًا: أي بنعمة الله علي بغفران ذنوبي، ذكره في "المرقاة". وقال الطيبي: الفاء مسبب عن محذوف، أي أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدًا شكورًا؟ يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرًا له، فكيف أتركه؟ وقيل: معناه: ليس عبادتي لله من خوف الذنوب، بل لشكر النعم الكثيرة علي من علام الغيوب.

عرف: مدة الانتفاخ القدمين: قوله: حتى انتفخت إلخ: الانتفاخ كان إلى سنة كما روي عن عائشة ﷺ في "مسلم": أنه ﷺ كان يجتهد إلى سنة إلخ، ويتوهم مما أخرجه أبو داود بسند قوي عن ابن عباس ﷺ: أن الانتفاخ كان إلى اثني عشر سنة، يجب أن يتأول فيما روي عن ابن عباس ﷺ. وفي الصحيحين: نزلت أولاً أي خمسة آيات: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (العلق: ١) ثم نزلت سورة المدثر، وفي "الإتقان" عن ابن عباس ﷺ بسند قوي نزلت بعد المدثر النون ثم المزمل، فنسخ الاجتهاد في الصلاة حين نزل آخر سورة المزمل، وكان أمر بالاجتهاد فيها حين نزل أول المزمل، نزل آخر المزمل في مكة؛ لما روي عن عائشة ﷺ في "مسلم" كما مر، وقال بعضهم: نزل آخرها في المدينة، ووجه ما قاله أن فيها ذكر الزكاة، وأداء الزكاة في المدينة.

وأقول: لا يلجئ هذا الوجه إلى أن آخر المزمل مدنية، فإنه يمكن أن نزلت آية الزكاة في مكة بدون ذكر النصاب، ثم أخبر النبي ﷺ في المدينة بالنصاب، وظني أن أكثر الأحكام نزولها في مكة وإجراؤها في المدينة.

بيان السؤالين والجواب عنهما: قوله: وقد غفر لك ما تقدم إلخ: ههنا سؤالان، أحدهما: ما المراد بالذنب؟ فقيل: إن المراد خلاف الأولى، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأقوال أخر، ثم اعلم اختلفوا في صدور الصغائر من الأنبياء، فقال الأشعرية: يجوز صدورها من الأنبياء بعد النبوة أيضاً، ونقل تقي الدين السبكي ﷺ: أن الماتريدية لا يجوزون صدورها من الأنبياء.

والثاني: أن الأنبياء الآخرين ما أخبروا بعفو الذنوب وأخبر به النبي ﷺ، مع أن جميع الأنبياء معفوون؟ فالجواب: أن الغرض من هذا استعماله ﷺ للشفاعة الكبرى في المحشر، فلذا أخبره الله تعالى بغفران ما تقدم وما تأخر.

قوله: أفلا أكون إلخ: قال الزمخشري ههنا بتقدير الجملة؛ فإن مقتضى همزة الاستفهام صدارة الكلام، ومقتضى الفاء =

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ﵄. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(١٨٩) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

عرف

٤٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ الحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيْصَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا.

قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيْسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟

قوت

قوت: قوله: انظروا هل لعبدي من تطوعٍ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة: قال العراقي: يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها. ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسًا فلم يصله فيعوَّض عنه من التطوع، وأنَّ الله سبحانه يقبل من التطوعات الصحيحة عِوضًا عن الصَّلوات المفروضة. =

عرف = توسط الكلام، فتقدر جملة، ويكون التقدير: أأترك الصلاة فلا أكون عبداً شكوراً؟ فعلم أن صلاته ﷺ شكراً لله تعالى.

بيان تعارض الروايتين والجواب عنه: قوله: باب إلخ: في رواية: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وفي رواية: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة القتل بدون حق، فحمل العلماء الأولى على حقوق الله، والثاني على حقوق العباد.

فَيُكَمَّلَ (عرف) بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الفَرِيْضَةِ، ثُمَّ (شيخ) يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَسَنِ عَنْ الحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ[1] غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ، وَالْمَشْهُوْرُ هُوَ قَبِيْصَةُ ابْنُ حُرَيْثٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا.

---

(١) وفي نسخة: " ذويب " بدل قوله: "حريث".

قوت = قال ابن العربي: الأظهر عندي أنه يُكمَّل له ما نقصَ من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، لقوله ﷺ: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة فرض أو نفل، فكما يُكَمَّلُ فرض الزكاة بنفلها كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع.

عرف: **الاختلاف في تكميل الفرائض بالنوافل**: قوله: فيكمل بها إلخ: اختلفوا في تكافئ النوافل الفرائض، فقيل: لا تكافئها ولو صلى النافلة مدة العمر، فمراد الحديث على مشربهم أن النوافل تكافئ ما نقص من دواخل الصلاة، لا أصل الصلاة، وقيل: إنها تكافئ الفريضة، ثم في حديث: إن سبع مائة نافلة تكافئ فريضة واحدة، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ملك العلماء، وهو من كبار الشافعية: إن سياق ما في رواية أخرى أخرجها أبو داود: أن النافلة تكافئ الفريضة؛ فإن فيها ذكر الزكاة أيضاً، وليس في الزكاة دواخل من السنن والمستحبات التي تكافئها التطوع. أقول: يدل حديث الباب في إثبات مرتبة الواجب القائل بها الأحناف.

شيخ: قوله: ثم يكون سائر عمله على ذلك: له معنيان، أحدهما: أن حال جميع العبادات مثل حال الصلاة بأن يكمل الفرض بالنفل، مثلاً: ما نقص من فرض الزكاة فيكمل بالصدقة النفلية، وكذلك الحج والصوم. والثاني: أن مدار جميع العبادات على الصلاة؛ فإن صلحت صلاته فأصلح وأفلح في جميع العبادات، وإن خاب وخسر في الصلاة فقد خاب وخسر في جميع العبادات، فكانت الصلاة كاملة لجميع العبادات، وموقوفة عليها، ولا نعلم كيفية التكميل.

* * * *

(١٩٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ مَا لَهُ مِنَ الفَضْلِ

عرف

٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ:.....

قوت سهر داوم

سهر: قوله: ثنتي عشرة ركعة إلخ: أراد الصلاة التي تؤدى مع الفرائض في اليوم والليلة، وكان رسول الله ﷺ يواظب عليها مؤكدة، وسمّي الرواتب، مأخوذ من الرتوب، وهو الدوام والثبوت، يقال: "رتب رتوبًا" إذا ثبت ولم يتحرّك، وقد جعل صاحب "سفر السعادة" سنة العصر من الرواتب، وقال صاحب "الهداية": فسر النبي ﷺ على نحو ما ذكر في الكتاب، غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصر، فلهذا سمّاه أي محمد بن الحسن في "الأصل" أي في "المبسوط" حسنًا، ولم يذكر الأربع قبل العشاء، أي عند تفسير هذا الحديث، فلهذا كان مستحبًّا. والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا، كذا قال رسول الله ﷺ، وفيه خلاف الشافعي.

قال في "الكفاية": ثم ترتيب السنن ذكر الحلواني رحمه الله أقوى السنن ركعتا الفجر، ثم سنة المغرب، ثم التي بعد الظهر؛ فإنها سنة متّفق عليها، والتي قبلها مختلف فيها، ثم التي بعد العشاء، ثم التي قبل الظهر، ثم التي قبل العصر، ثم التي قبل العشاء، وذكر الحلواني: الأفضل أن يؤدّى كلّها في البيت، ومنهم من يجعل بعض ذلك أحيانًا في البيت، والصحيح: أن كل ذلك سواء، ولا يختص الفضيلة بوجه دون وجه.

قوت: قوله: من ثابر: بمثلثة وبعد الألف موحدة وراءٌ، أي واظب ولازم.

عرف: قوله: باب إلخ: المراد بالمذكور السنن الرواتب.

اختلاف الأئمة في عدد السنن الرواتب: ونسب إلى مالك بن أنس رحمه الله عدم انضباط عدد السنن، وقالت جماعة، منهم ابن تيمية وابن القيم: إن السنن القبلية للجمعة ليست بمعنية، وقالا: لم يصح فيه شيء، وعندنا وعند الشافعية: السنن موقتة، إلا أننا نقول بثنتي عشر ركعة، والشافعية بعشرة ركعات.

الاختلاف في السنن القبلية للظهر: والخلاف في قبلية الظهر؛ فإنهم قالوا بركعتين، وقلنا بأربع ركعات، ومن الطرفين كلام، وقالوا: إن الأربع المذكورة سنن في ء الزوال، وقال الأحناف: إن الركعتين اللتين زعمتم ركعتا التحية، وهكذا اعتذروا، وقال الحافظ ابن جرير الطبري: إن أكثر سنته عليه الصلاة والسلام أربع ركعات، والأقل ركعتان، ولا ريب في ثبوتهما، ودليل الشافعية حديث، ولنا أيضاً حديث، وحديث الباب لنا، وسيأتي لنا دليل عن علي رضي الله عنه قوي غاية القوة.

وأقول: قول ابن جرير هو الصواب؛ فإنه لا يمكن إنكار أحدهما، وأما دليل أكثر عمله عليه الصلاة والسلام على الأربع، =

أَرْبَعِ[سهر] رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوْسَى وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَـذَا الْوَجْـهِ. وَمُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

٤٠٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّـلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَـانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ[عرف] أُمِّ حَبِيْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رضي الله عنها فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.[حلي] وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

سهر: قوله: أربع ركعات قبل الظهر: قد جاء حديث ابن عمر في الركعتين قبل الظهر في الكتب الستة مع اختلاف في ألفاظه، وبه يقول الشافعي وأحمد، والأحاديث في أربع قبل الظهر كثيرة، وجاء عند الشافعي وأحمد أيضًا أربع، ولكن بتسليمتين، وبالجملة وجه التطبيق بين الأحاديث الواردة في الأربع والواردة في الركعتين إما بأنه ﷺ كان يصلّي في بيته أربعًا، فرأته عائشة رضي الله عنها، وكان يصلّي ركعتين إذا أتى المسجد تحية، فظنّ ابن عمر أنها سنة الظهر، وإما بأن اعتقاد ابن عمر أن سنة الظهر ركعتان، والأربع صلاة أخرى كان يصلّيها في وقت الزوال؛ لأنها تفتح عندها أبواب السماء، كذا في "اللمعات".

عرف = فما في "سنن أبي داود" بسند قوي، وفي "مصنف ابن أبي شيبة": أن أكثر الصحابة كانوا لا يدعون أربعاً قبل الظهر، وسيفصح الترمذي عن قريب، بأن جمهور الصحابة مع الأحناف.

حديث الباب دليل الأحناف: قوله: عن أم حبيبة: هذا الحديث دليل الأحناف، حسنه الترمذي وصححه.

حلي: قوله: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح: قلت: فيه أصل السنن المؤكدة الصحيح.

(١٩١) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنْ الفَضْلِ

٤٠٧ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «(عرف) رَكْعَتَا الْفَجْرِ (سهر) خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيِّ حَدِيْثًا.

سهر: قوله: خير من الدنيا وما فيها: أي إنفاقها في سبيل الله، كما جاء في فضيلة الذكر أنه خير لكم من الذهب والورق أي إنفاقها، أو قال: على زعم من يرى في متاع الدنيا خيرًا، كذا في "اللمعات".

عرف: **تأكيد الركعتين قبل فريضة الفجر**: قوله: باب إلخ: ركعتان قبل فريضة الفجر آكد التطوعات، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وجوبهما، وقال بوجوبهما الحسن البصري، كما في "فتح الباري"، وبعض مسائل الحنفية دالة على الوجوب مثل عدم جوازهما قاعداً، وأما قضاؤهما بعد الطلوع بلا فرض، فهو الصواب للحنفي، كان محمد يقول بقضائهما منفرداً بعد الطلوع قبل الزوال، وعنهما أيضاً روي: لا بأس بقضائهما.

المراد بعدم القضاء للسنن عند الأحناف: وأما ما اشتهر من عدم القضاء للسنن عند الأحناف، فالمراد أن قضاءها بعد خروج الوقت ليس بآكد كتأكيده في الوقت، كما في "العناية"، وفي "الدر المختار": قضاء الفرض فرض، وقضاء الواجب واجب، وقضاء السنن سنة، فلا يتمشى على ظاهر ما زعم.

المراد من الحديث: قوله: ركعتا الفجر إلخ: المشهور أن المراد بهما سنتا الفجر، وأما اللفظ فصالح لركعتي الفريضة أيضاً.

* * * *

(١٩٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْفِيْفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهَا*

٤٠٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَفْصَةَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَلَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَحْمَدَ، وَالْمَعْرُوْفُ عِنْدَ النَّاسِ حَدِيْثُ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ: [وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِيْهِمَا] بَدْلَ قَوْلِهِ: «وَالْقِرَاءَةِ فِيْهَا».

عرف: **بيان عادة النبي ﷺ في سنتي الفجر**: قوله: باب إلخ: من عادته عليه الصلاة والسلام تخفيف القراءة في سنتي الفجر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أصغيت إلى النبي ﷺ أربعاً وعشرين مرة، فكان يقرأ فيهما سورة الإخلاص والكافرون، قال ابن تيمية: كان النبي ﷺ يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ويتم بركعتين خفيفتين، وهما ركعتا الفجر، وجعل في "ابن ماجه" حديث الباب في ركعتي المغرب، وأعله المحدثون، وسمَّى ابن تيمية سورة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ وسورة ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ بسورتي الإخلاص. قال في "البحر": ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من السور مستحبة، ويداوم عليها إلا مرة أو مرتين؛ كيلا يهجر غيره المقتدون.

حكم ضم السورة في الفرائض والواجبات والسنن: **مسألة**: في "القنية": أن ضم السورة في الفرائض واجب، وكذلك في الواجبات، وأما في السنن فسنة، وكذلك في النوافل، وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يضم السورة في ركعتي الفجر، ولنا عليه حجة من الأحاديث.

تأويل عمل الإمام أبي حنيفة رحمه الله: وفي "الطحاوي" تطويل القراءة في ركعتي الفجر عن أبي حنيفة. أقول: لعله فاته حزب بالليل، فأتى به في ركعتي الفجر، وليس هذا فعله مستمراً، كما يدل قوله: وربما قرأت إلخ أي قلما قرأت.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ هَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا. وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ، قَالَ: سَمِعْتُ بُنْدَارًا يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ حِفْظًا مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ[1] الْأَسَدِيُّ الْكُوْفِيُّ.

(١٩٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عرف

٤٠٩ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ ابْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي، وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ الْكَلَامَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: " الزبيري" بدل قوله: " الزبير".

سهر: قوله: فإن كانت له إلي حاجة كلّمني: يدل على جواز التكلّم بعد سنة الفجر، ويدلّ عليه ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ إذا صلّى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع"، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلّي صلاة الفجر، إلا ما كان من ذكر الله أو ما لا بدّ منه، كما يشعر به قول عائشة، وإن لم يكن من هذا القبيل فلم يبطل السنة، ولم يوجب الإعادة، اللهم إلا أن يعيد أحد من جهة شدة كراهة التكلّم في هذا الوقت احتياطًا وتكميلاً.

عرف: حكم الكلام بين الركعتين والفريضة والجواب عن حديث الباب: قوله: باب إلخ: في بعض كتبنا: أن يعيد الركعتين لو تكلم بين الركعتين والفريضة، وفي بعضها عدم الإعادة وكون الكلام غير مرضي، والمختار الثاني، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق رحمهما الله، ولا وجه للإعادة، وأما جواب حديث الباب على المختار، فبأن كلامنا لا يقاس على كلامه عليه الصلاة والسلام، وفي "مدونة مالك" أيضاً جعل الكلام غير مرضي، ونقله عن جماعة من السلف، وأما مالك فقال: لم يثبت كلامه عليه الصلاة والسلام بين الركعتين والفريضة، وقال: إن الثابت هو الكلام بين التهجد وركعتي الفجر، =

(١٩٤) بَابُ مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ عرف

٤١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قُدَامَةَ قوت ابْنِ مُوْسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ»[حلي]. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَفْصَةَ ﷺ. أي ركعتين

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ قُدَامَةَ ابْنِ مُوْسَى. وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الفَجْرِ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: إِنَّمَا يَقُوْلُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الفَجْرِ.

قوت: قوله: عن قدامة بن موسى عن محمَّد بن الحصين: ليس لهما وليسار مولى ابن عمر عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.

عرف = ولكنه يخالفه روايات الصحيحين الدالة على كلامه عليه الصلاة والسلام بين الركعتين والفريضة، فلعله أعلها، وأما المحدثون فقالوا بثبوت الكلام في الموضعين.

بيان المذاهب في مسألة الباب: قوله: باب إلخ: [وعن أبي عبد الرحمن السلمي: كنا نصلي في عهد عمر ﷺ ركعتي الفجر بعد أن أقيمت الصلاة إلخ، سنده قوي] هكذا مذهبنا، وجوز الشافعية النوافل في هذا الوقت، وتكلموا في ثبوت حديث ابن عمر ﷺ، وأما ابن دقيق العيد ﷺ فقال: إن بعض الأحاديث تدل على مذهب الأحناف؛ فإن النبي ﷺ قال: كلوا واشربوا إذا أذن بلال؛ فإن بلالاً يؤذن بليل؛ ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل قوله: "ليرجع قائمكم" أن أذان ابن مكتوم ﷺ خاتمة النافلة ومانعها، واستنباطه هذا صحيح بلا ريب، وفي كتبنا: أنه إذا صلى ركعتين بنية صلاة الليل، ثم بدا أنه صلى في وقت الفجر، فهل تجزئان عن سنتي الفجر أم لا؟ وقيل: بالإجزاء، وقيل: لا.

حلي: قوله: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين: قلت: فيه كراهية النفل بعد الفجر.

(١٩٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ عرف

٤١١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ. سهر شيخ

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا اسْتِحْبَابًا.

سهر: قوله: إذا صلّى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه: الكلام في هذا الحديث من وجهين، أحدهما: الاضطجاع بعد سنة الفجر. وثانيهما: الاضطجاع على الشق الأيمن. أما الأول فقد ذهب بعض الظاهرية إلى وجوب الاضطجاع؛ لورود الأمر بذلك، وهو للإيجاب، بل جعلوه شرطًا لصحة الفرض، حتى لو لم يفعله بطلت صلاته الفريضة، وذهب جماعة إلى كراهة ذلك، وعدّوه بدعةً، والقول المختار ما ذهب إليه جمهور العلماء =

عرف: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: قوله: باب إلخ: قيل: الاضطجاع سنة، وهو قول الشافعية، ونقول بالإباحة، ونومه ﷺ لم يكن على طريق العبادة. أقول: لو تأسى واقتدى أحد بعادته ﷺ من الضجع، فلا بد من أنه يحرز الثواب، وأنكر مالك بن أنس ﷺ الضجع بعد سنتي الفجر، وقال: إنه كان بعد التهجد قبل الركعتين، وبوب مالك ﷺ في موطئه على الضجع بعد التهجد، وقد ثبت عنه إنكاره بعد ركعتي الفجر، وقال ابن حزم ببطلان صلاة من ترك الاضطجاع بعد الركعتين، وفعله ﷺ ثابت بلا ريب، وأما قوله ﷺ فأخرجه أبو داود وصححه ابن حزم، وأخرجه الترمذي وصححه، وفي سنده عبد الواحد بن زياد من رواة الحسان بحسب المختار.

شيخ: قوله: إذا صلّى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه: الأمر للوجوب عند البعض من أصحاب الظواهر، وعند الجمهور للاستحباب لمن استيقظ ليلة في عبادة الله تعالى؛ ليرتفع عنه التكاسل، وليصلي الفريضة بعده بالطمأنينة، لا لمن نام جميع الليل حتى الصبح، وكذا حال من شغل بالكتب الدينية، فله أن يضطجع مليًا؛ ليصلي الفريضة بالتسكين والاطمئنان.

(١٩٦) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ عرف

٤١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ:.....

سهر = أنه يستحب، وقال الإمام أبو حنيفة: إن كان للاستراحة ودفع الثقل والتعب الحاصل من صلاة الليل فحسن، وفعله ﷺ كان لهذا، والله أعلم. وأما الثاني وهو الاضطجاع على الشق الأيمن، وهكذا كان عادته الكريمة في الأحوال كلّها، فقيل: الحكمة أن لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب الذي هو المضغة الصنوبرية معلق في جهة اليسار، فلو نام على شقه الأيسر لا يستقر معلقًا.

عرف: مذهب الظاهرية في مسألة الباب: قوله: باب إلخ: قال الظواهر: من كان يصلي فأقيمت انقطعت صلاته، وليس هذا عند أحد.

اتفاق الأحناف والمالكية على أداء ركعتي الفجر بعد الإقامة واختلافهما في بعض التفاصيل: وأما إذا أقيمت فلا يشرع في صلاة، إلا في سنتي الفجر عند الأحناف والموالك، ومذهب الأحناف أن يأتي بهما بشرط وجدان الركعة وأدائهما خارج المسجد.

وأما الموالك فقال مالك ﷺ: يأتي بهما خارج المسجد بشرط رجاء وجدان الركعتين، وفي "الجلاب" وهو من معتبرات الموالك: أن يأتي بهما وإن لم يدرك إحدى الركعتين، وأما مشايخ الأحناف وسعوا من وجهين، فوسع الطحاوي في جواز أدائهما داخل المسجد بشرط الحائل بين موضع أدائهما وصفوف الجماعة، أو تكون الجماعة في المسجد الصيفي، ويؤديهما في الشتوي أو عكسه، وقال في "مشكل الآثار" في الحصة التي لم تطبع: يأتي بهما داخل المسجد عند ضرورة شديدة، فالحاصل أن أداءهما داخل المسجد ليس أصل مذهبنا، وكذلك يروي مذهبنا غيرنا أيضاً مثل القسطلاني، ولم يثبت أداء السنن مطلقاً داخل المسجد عنه ﷺ إلا مرة أو مرتين أداء سنتي المغرب في غير المسجد النبوي.

ثم ركعتا الفجر إما واجبتان كما روي شاذاً، فلا نحتاج إلى الجواب.

دليل الأحناف والمالكية: أما حجتنا في أدائهما بعد الإقامة فعمل العبادلة الثلاثة ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ﷺ، وعمل أبي الدرداء ﷺ بأسانيد قوية في "مصنف ابن أبي شيبة": أن تسعاً من السلف التابعين كانوا يأتون بهما بعد الإقامة، وفي سبعة تصريح الأداء خارج المسجد، وفي اثنين يتوهم أداؤهما داخل المسجد، وجوابه عندي موجود.

توضيح اضطراب حديث الباب: وأما حديث الباب عن أبي هريرة ﷺ فمختلف فيه في الرفع والوقف، فممن وقفه =

سهر شيخ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ».

سهر: قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: يتفرّع عليه أنه لا يصلّي سنة الفجر إذا أقيم لفرضه، بل يوافق الإمام، وبه قال الشافعي، وعندنا إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلّي ركعتي الفجر عند باب المسجد، ثم يدخل مع الإمام؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام في الصلاة؛ لأن ثواب الجماعة أعظم، والوعيد بالترك ألزم.

عرف = حماد بن سلمة في "مسلم"، ولكن أخرجه مرفوعاً وموقوفاً، فلعله سلم رفعه، ووقفه حماد بن زيد في "معاني الآثار"، ونقل الشافعي في "كتاب الأم" من قول أبي هريرة رضي الله عنه في الموضعين، ووقفه ابن عُلَيَّة في "مصنف ابن أبي شيبة"، وإسماعيل بن مجمع في "علل أبي حاتم"، وقال أبو حاتم: والصواب أنه موقوف كما في تلخيصه، ولكنه روي بطريق، إلا أن دأب المحدثين أن حكمهم بالوقف يكون من حيث جميع الأسانيد لا من سند واحد، ووضعه البخاري في الترجمة، ولعله تأثر من الاختلاف رفعاً ووقفاً، وفي "تذكرة الموضوعات" لمحمد بن طاهر المقدسي: الصواب أنه موقوف، وهو من حفاظ الحديث، إلا أنه مال إلى التصوف، فَأُخِذَ فيه.

وتكلم البيهقي في "معرفة السنن والآثار" في الوقف والرفع، وغرضه إثبات الرفع، وفيه أن التلميذ سأل حماد بن سلمة هل هو عنه عليه الصلاة والسلام؟ قال حماد: نعم، ولكن حماداً وقفه في "مسلم"، لكني متردد في ما نقل البيهقي؛ فإن السائل عن حماد هو ابن عيينة، والشافعي من أخص تلامذة ابن عيينة، ولما رفعه حماد عند ابن عيينة، كيف لا يرفعه ابن عيينة؟ وكيف لا يطلع عليه الشافعي؟ والشافعي - مع كون قوله الجديد ما هو مختار الشافعية الآن موافقاً لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه - لم يرفعه مع أن الرفع يفيده. وأما قوله القديم فموافق لنا، وأخرجه الطحاوي رفعاً ووقفاً ومال إلى الوقف، وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه على هذه المسألة، وصنيعه في موضع الباب يدل على الوقف، وأيضاً لم يرفعه حيث أخرجه تحت الباب.

وممن رفعه أبو حنيفة في مسنده للخوارزمي، وإني رأيت في "حاشية مسند الخوارزمي" - المطبوع بـ"دهلي" - أن بعض الرواة يروون عن أبي حنيفة: "إلا ركعتي الفجر". وأما أنا فوجدت عنده نُسخة لـ"مسند" أبي حنيفة، وما وجدت هذه الزيادة عن أبي حنيفة، وصنيع مسلم دال على الرفع، وأورد الترمذي والنسائي وأبو داود بصورة الرفع، ورفعه البخاري في "جزء القراءة"، وبعض الرواة يروونه رفعاً ووقفاً، منهم سفيان بن عيينة، كما حررت =

شيخ: قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: اللام في "المكتوبة" للعهد، أي الصلاة التي أقيمت لها، وخصّ في قوله عليه السلام ركعتي الفجر؛ لتأكيدهما بقوله عليه السلام: إنهما خير من الدنيا وما فيها، وما جاء من قوله عليه السلام: لا تتركوهما ولو طردتكم الخيل، فلا يترك حتى يطمئنّ على وجدان الركعة الواحدة من فرض الصبح، وإن خاف على المكتوبة فيتركهما.

عرف
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
بفتح جيم وكسرها
وَأَنَسٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

عرف = مع التردد مني، وإسماعيل بن مجمع وقفه في "علل أبي حاتم"، وذكر الترمذي من الرافعين أيوب وورقاء إلخ. أقول: وقفه عمرو بن دينار آخراً - كما في "حاشية الأم" - وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والإمام الشافعي وغيرهم ﷺ، وفي "العمدة" عن "صحيح ابن خزيمة": فنهى أن تصليا في المسجد. فإن لم يكن سهواً من الناسخ، فهو فاصل في المسألة.

بيان سهو الناسخ: قوله: وفي الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو إلخ: أقول: إن هذا لعله سهو الناسخ؛ فإني لم أجد الحديث عن عبد الله بن عمرو، بل عن عبد الله بن عمر، كما في "أفراد دار قطني".

بيان حكم الحديث: وعن ابن عباس ﷺ في "المعجم الصغير" للطبراني، وعن ابن سرجس في "مسلم"، وعن أنس ﷺ في "صحيح ابن خزيمة" ثم في "السنن الكبرى" للبيهقي، وفيه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر، بسند حجاج بن نصير الفساطيطي عن عباد بن كثير، عن عمرو بن دينار، وأما حجاج بن نصير فمختلف فيه، أخذ عنه الترمذي في كتاب الجمعة، ووثقه ابن معين، وقال ابن عدي في "الكامل": لم أجد عنه منكراً. وأما عباد بن كثير فاثنان، رملي وبصري، والأول ربما يحسن أحاديثه، وأما الثاني فساقط، وكنت ظننت أن راوي الحديث هو الأول، وأوفرت القرائن ثم رأيت في "كشف الأحوال في نقد الرجال" أن الفساطيطي يروي عن الرملي، ولكنه لرجل متأخر. ولم يُحِل على كتاب، وقال البيهقي: لم أجد لهذه الزيادة أصلاً، ونقل عنه أنها موضوعة.

أقول: لا يمكن قول الوضع بل حكم الإدراج، وهو مراد البيهقي، وفي "كامل أبي أحمد ابن عدي": روي حديث الباب عن يحيى بن نصر بن حاجب وفيه: ولا ركعتي الفجر، وحسنه الحافظ في "الفتح"، وصححه السيوطي في "التوشيح على البخاري". أقول: كيف حسنه الحافظ والحال أن من عادة ابن عدي في كامله إخراج ما يكون منكراً عن الراوي؟ ويحيى بن نصر مختلف فيه؟ وأقول: إن زيادة "إلا ركعتي الفجر" وزيادة: "ولا ركعتي الفجر" مدرجة من الرواة. ثم أقول: إن مثار النهي أداء ركعتي الفجر داخل المسجد، ولي في هذه الدعوى رواية أخرجها العيني في "عمدة القاري" نقلاً عن "صحيح ابن خزيمة" عن أنس ﷺ: أن النبي ﷺ خرج يوماً قبل أن أقيمت الصلاة، فرأى رجالاً يصلون الركعتين، فقال: أصلاتان معاً؟ فنهى أن تصليا في المسجد إلخ، فيكون الحديث صحيحاً على شرط ابن خزيمة، فعلم أن المثار هو أداؤهما داخل المسجد، وأخرجه في "موطأ مالك" مرسلاً، وليست فيه زيادة "فنهى أن تصليا إلخ"، وكذلك أخرجه في "مسند البزار"، وليست الزيادة فيه أيضاً، وأما مؤيدات ما في "صحيح ابن خزيمة"، فأخرج الدارقطني في أفراده حديث الباب عن ابن عمر ﷺ مرفوعاً بسند يحيى بن الضحاك بن عبد الله البابلتي ربيب الأوزاعي، وكان يروي من كتاب الأوزاعي وأخذ عنه البخاري مطلقاً =

وَهَكَذَا رَوَى أَيُّوْبُ وَوَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ. وَالْحَدِيْثُ الْمَرْفُوْعُ أَصَحُّ عِنْدَنَا.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، رَوَاهُ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ الْمِصْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

عرف = في كتاب الحج، وعندي أنه من رواة الحسان، وحكي: لما بلغ ابن معين إلى الشام، وكان البابلتي ثمه، فأهدى إلى ابن معين النقد من الدراهم والطيب والحلوان، فأخذ ابن معين الحلوان والطيب ورد النقد، ثم قال رجل ليحيى بن معين: ما تقول في يحيى البابلتي؟ قال: والله لهدية طيبة، ولكنه والله ما سمع عن الأوزاعي شيئاً.

فتوى ابن عمر وابن عباس ﷺ: وراوي الحديث المرفوع ابن عمر ﷺ، وأما فتواه ففي "موطأ مالك" و"معاني الآثار": أن تصليا خارج المسجد بعد الإقامة، وكذلك روى حديث الباب بمضمونه ابن عباس ﷺ، وأفتى بأداء الركعتين خارج المسجد كما في "معاني الآثار".

الفرق بين داخل المسجد وخارجه: ثم نعتبر باعتبار الأصول هل نجد فرقاً بين الداخل والخارج؟ فأقول: في نص الحديث فرق بين الداخل والخارج؛ فإن في حديث مرفوع: إذا كنت في المسجد ونودي للصلاة فلا تخرج حتى تصلي معهم إلخ، جعل مناط الحكم من يكون داخل المسجد، ومن يكون خارجاً عنه ليس له هذا الحكم، وكذلك في حديث مرفوع: إذا كان المصلي في المسجد يدعو له الملائكة حتى خرج إلخ، فأدار الحكم على داخل المسجد، وأما في مسائل الفقه فكثير من أن تحصى، مثل كراهة الجماعة الثانية ونوم المعتكف وغيرهما.

بيان التردد في حديث عياش: قوله: عياش بن عباس إلخ: هذا السند غير سند عمرو بن دينار، وما سبق من القطعات كان بسند عمرو بن دينار، ولو صح عن عياش ليكون أفيد للشافعية، ولكني متردد في حديث عياش، وأخرجه الطحاوي أيضاً مرفوعاً، ورجاله ثقات إلا أبو صالح كاتب الليث، روى عنه البخاري في المتابعات، فلا يكون أقل من رواة الحسان، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، وفي سنده: عن عبد الله بن عياش، وفي "الطحاوي" عن عبد الله بن عياش عن أبيه، وابن عياش صدوق، وقد يغلط، وفي سند "المسند" بدل "أبي سلمة" أبو تميم الزهري، وفي رجال "مسند أحمد" أيضاً أبو تميم، فلا يتوهم سهو الناسخ، وأبو تميم مجهول، فصار حديث عياش بن عباس متردداً فيه، وبحث الطحاوي مطنباً. =

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

عرف = الرد على زعم الشافعية في مناط حكم حديث الباب: وحاصله أن مزعوم الشافعية أن مناط حكم حديث الباب شروع الركعتين بعد الإقامة، والحال أن إنكاره عليه الصلاة والسلام مثل هذا الإنكار ثابت على من شرع بعد الإقامة وقبل الإقامة وبعد الفراغ من الفريضة، أما بعد الإقامة فحديث الباب، وأما قبلها فما في "موطأ مالك"، وأما بعد الفراغ عن الفريضة فما سيأتي من حديث، فعلم أن مناط الحكم ليس ما زعمتم بل شيء آخر، وهو عدم الفصل مكاناً والخلط مع الصفوف.

وأتى بحديث: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها، واجعلوا بينهما فصلاً، وسند الحديث قوي، أخرجه أحمد أيضاً في مسنده، وغيره أيضاً بألفاظ أخرجوها تحتاج إلى بيان الدقائق العربية التي ليس هذا محلها، وفيه حكم طرداً وعكساً، وهو إثبات المطلوب ونفي الضد، ويرد على مختار الطحاوي أنه لو كان المراد ما زعمت من ذلك الحديث للزم عدم ضرورة الفصل مكاناً بين سنن الظهر وفريضتها، مع أنه لم يقل أحد بهذا، نعم، مسألة كراهة مخالطة الصفوف صحيحة في نفسها، كما في "مسلم" في باب الجمعة، إلا أن حمل هذا الحديث على هذه المسألة غير صحيح، وبالجملة بحث الطحاوي صحيح، ومحمله ظاهر، ومحمله عندي أن الفصل أعم من أن يكون زماناً أو مكاناً، ولا يرد سنن الظهر؛ فإن عدم الفصل زماناً صحيح فيها وجائز، وأمر النبي ﷺ بأداء الركعتين بعد المغرب في البيت؛ لما في "سنن النسائي" بسند قوي: عليكم بهذه الصلاة في البيوت، فدل على أن المطلوب من حديث: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة إلخ الفصل زماناً ومكاناً. ثم أقول: إن للإقامة أيضاً بعض دخل في مناط النهي.

* * * *

(١٩٧) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِيْمَنْ تَفُوْتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

٤١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عن (عرف) جَدِّهِ قَيْسٍ ﷺ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: «مَهْلاً (عرف) يَا قَيْسُ، أَصَلَاتَانِ (عرف) مَعًا؟» .....

عرف: المذاهب في قضاء الركعتين قبل الفجر: قوله: باب إلخ: اشتهر فيما بين المصنفين أنه لا قضاء للسنن عند أبي حنيفة ﷺ، والحق أن للسنن قضاءً، ولكنه أخف بعد خروج الوقت كما في "العناية"، وإذا فاتت ركعتا الفجر فنقول: لا يقضيهما بعد طلوع الشمس، وهو القول القديم للشافعي، وأما جديده فهو أن يصلي قبل طلوع الشمس، وأما مالك وأحمد ﷺ فموافقان لأبي حنيفة ﷺ، وقال محمد بن الحسن ﷺ: يقضيهما بعد طلوع الشمس قبل الزوال، وهو المختار؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف أيضاً لا يمنعان من القضاء بعد طلوع الشمس، وفي "الدر المختار": قضاء الفرض فرض، وقضاء الواجب واجب، وقضاء السنن سنة.

قوله: عن جده: أي جد سعد.

بيان الاختلاف في جد سعيد: وفي جده اختلاف كثير، قيل: هو قيس، وقيل: قيس بن عمرو، وقيل: قيس بن قهد، وقيل: قيس بن زيد ﷺ.

توضيح المراد من قوله ﷺ: قوله: مهلاً يا قيس إلخ: قوله عليه الصلاة والسلام هذا إما قبل شروعه في الركعتين، وإما حال شروعه فيهما، وإما بعد أدائه إياهما، وظني أنه بعد أدائهما، لا حال شروعه كما يدل الذوق السليم، ولا قبل شروعه؛ فإن نص الحديث يدل على أنه قد شرع فيها، و"مهلاً" بمعنى "اترك" و"اكفف"، ولعله أراد الذهاب إلى بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: "اكفف"، وليس المراد مهلاً أي انقض صلاتك.

توضيح فوائد الحديث: قوله: أصلاتان معاً: هذا الحديث يفيدنا في نفي الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، فإن مدلول اللفظ الإنكار على الجمع بين الصلاتين.

شرح الحديث: وأما كلامه عليه الصلاة والسلام فمن قبيل إلزام المخاطب بما لا يلتزمه، لا أنه عليه الصلاة والسلام زعم أنه يصلي فريضةً أخرى، بل زعمه عليه الصلاة والسلام أيضاً أنه يصلي السنة، وإنكاره عليه الصلاة والسلام ثابت مثل هذا في أحاديث، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: أتصلي الصبح مرتين؟ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن سرجس: بأية صلاتيك اعتددت؟ ومنها ما في حديث عبد الله ابن بحينة ﷺ قال النبي ﷺ: آلصبح أربعاً؟ =

سهر عرف حلي شيخ

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، قَالَ:«فَلَا إِذًا».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: سَمِعَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ. وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيْثُ مُرْسَلاً.

سهر: قوله: قال فلا إذا: وفي رواية: فسكت ﷺ. قال ابن عبد الملك: هذا يدل على جواز قضاء سنة الصبح بعد فرضه لمن لم يصلّها قبله، وبه قال الشافعي، قال علي القاري: سيأتي أن الحديث لم يثبت، فلا يكون حجّة على أبي حنيفة رحمه الله، كذا في "المرقاة".

عرف = **حكم حديث الباب وحجة الجمهور**: وحديث الباب مرسل [وصله أسد بن موسى في "صحيح ابن حبان"، وأكثر المحدثين إلى إرساله] ولنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلخ. وقال بعضهم: الحديث متواتر؛ لأنه مروي عن قريب من عشرين صحابياً.

ضبط الكلمة: قوله: قال فلا إذاً: قال العلامة محي الدين الكافيجي: إن "إذن" التي هي ناصبة المضارع، ويقال: إنها من الحروف مغيرة من "إذا" الشرطية، ويجوز كتابتها بالنون، أي إذن. في حديث الباب ورد: فلا إذاً، =

حلي: قوله: قال فلا إذًا: قلت: يفيد الجواز، فيقدم المحرم عليه.

شيخ: قوله: قال فلا إذًا: هذه العبارة تحتمل معنيين، أحدهما: لا بأس إذاً، أي فليصل. والثاني: لا تصل إذاً، فأخذ الشافعي بالمعنى الأول، وخصّ قضاء ركعتي الفجر عن النهي من الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقال إمامنا: لما استوى الاحتمالان فلا مجال إلى أن يقال: إنه عليه السلام غضب عليه بأنه يعيد الفريضة؛ لأن الأحناف لما أجابوا في قصة إمامة معاذ رضي الله عنه بتكرار الفريضة لم يسلمه الشافعي، ولو فرضنا أنه عليه السلام غضب بالإعادة، فتكرار الفرائض يكون لمصلحة وداع، كما في إمامة معاذ رضي الله عنه، وههنا لما كان صلّى مع النبي ﷺ مرّة، فأيّ داع إلى التكرار؟ فتعيّن الثاني، أي لا تصل إذاً، ومن المعنيين المذكورين الأول مبيح، والثاني محرم، وقال علماء الأصول: للنهي والتحريم ترجيح على المبيح.

فإن قلت: ورد في رواية "سنن أبي داود": "فسكت النبي ﷺ"، والسكوت تقرير وقرينة الرضا ما لم يدل أمر على خلافه. قلنا: فيما نحن فيه كان استفهام النبي عليه السلام على سبيل الإنكار بقوله: صلاتان معًا؟ يدل على أنه سكت غضبًا لا رضا على فعله، كما أن سكوت عائشة في مقابلة قول النبي ﷺ: أتخافين أن يحيف الله تعالى عليك ورسوله؟ لها لا يدلّ على رضائها، وتقرير قوله عليه السلام، وكما أن سكوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصّة الجمعة، وتهديده رجلاً على ركعتين في موضع صلاته بدون التقديم والتأخير لا يدل على رضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَسَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ. وَقَيْسٌ هُوَ جَدُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، وَيُقَالُ: هُوَ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: هُوَ قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ.

بالقاف والدال

وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قَيْسًا.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَرَأَى قَيْسًا»: [وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ.]

عرف = وفي "ابن ماجه": "فسكت النبي ﷺ"، وفي "مصنف ابن أبي شيبة": فلم يأمره ولم ينهه، وفي بعض الروايات: أنه ﷺ ضحك.

بيان اختلاف الأئمة في شرح الكلمة "فلا إذاً": واختلف أهل المذهبين في شرح لفظ الباب: "فلا إذاً"، فقال الشافعية: معناه: فلا بأسَ إذن، أي يجوز أداؤهما بعد الفجر قبل الطلوع، وقال الأحناف: معناه: فلا تصل مع هذا العذر أيضاً، أي "فلا إذاً" للإنكار، وكان يختلج في صدري أن الفاء صحيحة وفصيحة على قول الشافعية، أما على قول الأحناف فلا تكون مربوطة، فنظرت هل أجد نظيراً أم لا؟ فوجدت في الآية: ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (الطور: ١٥) قال الزمخشري: إنه إنكار وقد دخلت الفاء، ثم تتبعت الأمثلة لمثل هذه المحاورة أي استعمال مثل "فلا إذاً" للإنكار فوجدت أمثلة، منها ما في "مسلم" المجلد الثاني أن النعمان بن بشير وهب لابنه من الزوجة الثانية حصة ماله، فقالت له زوجته: إني لا أرضى ما لم يكن النبي ﷺ، شاهداً على هبتك، فجاء إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: هل وهبت لغير هذا لابن من البنين أم لا؟ فقال: لا، فقال النبي ﷺ: فلا إذاً إلخ، فاستعمل اللفظ للإنكار والنهي، ومنها ما في "معجم الصحابة" للبغوي استعمال لفظ: "فلا إذاً" للإنكار، وأمثلة أخر، فإذن شرحُنا نافذ. وتمسك الشافعية بلفظ "فسكت النبي ﷺ".

وأقول: لما سبق الإنكار أولاً، فكيف ما كان لا يدل على الإباحة والإجازة، وشبيه هذا ما في "سنن النسائي" =

(١٩٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

عرف

٤١٤ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: .....

عرف = عن عائشة ﷺ قالت في حجة الوداع: صمت يا رسول الله وأفطرت، وقصرت وأتممت، فقال رسول الله ﷺ: لقد أحسنت يا عائشة. فظاهره يدل على أن الصوم والإتمام حسن في السفر، ولم يثبت في واقعة من وقائعه ﷺ، والشيخين الإتمام في السفر، واستمر أمره عليه السلام بالقصر في السفر بإقرار المحدثين، وأنكر الحافظ ابن تيمية جواز الإتمام في السفر، وعن ابن عمر ﷺ مرفوعاً في "العمدة": صلاة السفر ركعتان ومن ترك السنة كفر، وروايات أخر دالة على النهي عن الإتمام في السفر، فليس مراد قوله عليه السلام: لعائشة: أحسنت إجازة الإتمام، بل مراده إغماضه عليه السلام عما فعلت عن عدم علم بالمسألة، فكذلك ههنا إغماض عن فعله عن عدم علم، ومن مستدلاتنا ما سيأتي من الحديث القولي وفعله عليه السلام حين رجع من غزوة تبوك، وكان إمام القوم عبد الرحمن بن عوف، أخرجه أبو داود في باب المسح على الخفين، وفيه: "فلما سلم قام النبي ﷺ فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئاً". ورد أبو داود على من قال: من أدرك الإمام في الركعة المنفردة عليه سجدتا السهو.

ينبغي للحنفي العمل بهذا الحديث: قوله: باب إلخ: ينبغي للحنفي أن يأتي بهما بعد طلوع الشمس قبل الزوال؛ لما مر سابقاً.

حكم حديث الباب: حديث الباب قوي صححه الحاكم في "المستدرك"، ولعل في "تلخيص المستدرك" إقرار الذهبي بصحة الحديث، وإني تتبعت الحديث واجتمع عندي بعشرين طريقاً - وما وجدت فيها ما ذكر الترمذي من المتن - خمسة في "مسند أحمد"، وخمسة في "سنن الدارقطني"، وثلاثة في "السنن الكبرى" للبيهقي، واثنان في "صحيح ابن حبان"، واثنان في "مستدرك الحاكم"، وواحد في "جامع الترمذي" وواحد في "تذكرة الحفاظ" للذهبي، وواحد في "السنن الكبرى" للنسائي. ومدار كلها قتادة إلا أن بعضاً من الرواة يعبرون متن الحديث بـ"من أدرك من ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فليصل ركعة بعد طلوع الشمس"، والمراد من الركعة الصلاة لا الركعة الواحدة.

توضيح المراد من الحديث: ومراد الحديث ليس ما زعم الحافظ من لحوق هذا الحديث بما مر: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وبعض التفصيل مر مني سابقاً، وبالجملة الحديث في حق سنتي الفجر لا الفريضة.

سهر حلي
«مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ فَعَلَهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ. قَالَ حلي: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا إِلَّا عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ عرف الْكِلَابِيَّ. وَالْمَعْرُوْفُ عرف مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ».

سهر: قوله: من لم يصلّ ركعتي الفجر: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا قضاء لسنة الفجر بعد الفوت، لا قبل طلوع الشمس ولا بعدها؛ لأنه يبقى نفلاً مطلقًا؛ لأن السنة ما أدّاها رسول الله ﷺ، ولم يثبت أنه أدّاهما في غير الوقت على الانفراد، وإنما قضاهما تبعًا للفرض في ليلة التعريس، والنفل المطلق لا يقضى بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها، وقال محمد: أحبّ إلي أن يقضيها إلى وقت الزوال؛ لأنه عليه السلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس، ولهما: أن الأصل في السنة أن لا تقضى؛ لاختصاص القضاء بالواجب، والحديث ورد في قضائها تبعًا للفرض، هذا ما ذكره الشيخ في "اللمعات"، أما حديث الباب فلعلّه لم يثبت، كما يشعر كلام المؤلف أيضًا بضعفه.

عرف: قوله: إلا عمرو بن عاصم إلخ: هو من رجال الصحيحين.

بيان غرض المصنف رحمه الله **والرد عليه**: قوله: والمعروف إلخ: غرض المصنف إعلال الحديث. وأقول: لا يمكن إعلال الحديث لما رويت؛ فإن في "مسند أحمد" عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، وفي "سنن الدارقطني" و"السنن الكبرى" للبيهقي عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الكتب عن عزرة بن تميم، عن أبي هريرة. فلا يمكن إعلال الحديث المروي بثلاث طرق.

حلي: قوله: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس: قلت: فيه حجة الحنفية.

قوله: قال: ولا نعلم أحدًا روى إلخ: أقول: غلبه الغرابة، وهو غير مضر.

(١٩٩) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

٤١٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ[عرف] عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: كَانَ[حلي] النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيْبَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيْثِ عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيْثِ الْحَارِثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَخْتَارُوْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.

عرف: **الأختلاف في إثبات الأربع قبل الظهر وبيان حال الراوي**: قوله: باب إلخ: قال ابن جرير الطبري: الأربع والثنتان قبل الظهر ثابتة، والأكثر عملاً الأربع. أقول: لقد أخذ ابن جرير في الكلام، والدليل على أكثرية الأربع ما في "أبي داود" عن عائشة ﷺ كان يصلي أربعاً قبل الظهر في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلخ.

قوله: عن عاصم بن ضمرة: حسنه المصنف ﷺ، ونقل في هذا الكتاب توثيقه عن البخاري في أبواب الزكاة "باب زكاة الذهب"، فقال: عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعن الحارث عن علي ﷺ، ثم قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح. وصحح روايته ابن قطان المغربي في "كتاب الوهم والإيهام"، وروى الحافظ عن علي بن أبي طالب ﷺ: أنه يرى التطبيق، وفيه عن عاصم بن ضمرة، وحسنه الحافظ، فثبت تقوية الحافظ رواية عاصم، وأما أهل المذهبين فلهم كلام. =

حلي: قوله: كان النبي ﷺ يصلي قبل الظهر أربعًا: قلت: ظاهره عدم الفصل بسلام، وقد فهمه الترمذي هكذا بقرينة ذكر مذهب من قال بالسلام في مقابلته.

(٢٠٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

٤١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. شيخ حلي سهر

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: ركعتين قبل الظهر إلخ: اعلم أن محمد بن الحسن الشيباني ذكر هذا الحديث في موطئه، ثم قال: هذا تطوّع وهو حسن، وقد بلغنا أن النبي ﷺ كان يصلّي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس، فسأله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن ذلك، فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحبّ أن يصعد لي فيها عمل، فقال: يا رسول الله، أيفصل بينهن بالسلام؟ فقال: لا، أخبرنا بذلك بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري.

وقال شارحه علي القاري: أجمع حديث في هذا الباب ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوّعًا من غير الفرائض إلا بنى الله له بيتًا في الجنة، زاد الترمذي والنسائي: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة.

عرف = يقول الشافعية: إن الأربعة هذه سنن فيء الزوال، وقال الأحناف: إن الركعتين تحية المسجد أو تحية الوضوء، ولكن الحق لا يتجاوز كلام ابن جرير الطبري.

حلي: قوله: صليت مع النبي ﷺ ركعتين قبل الظهر: قلت: لعله عليه السلام صلّى أربعًا في بيته، وهاتان تحية المسجد، أو ترك الأربع أحيانًا؛ بيانًا لعدم فرضيته.

شيخ: قوله: قال صليت إلخ: رواية ابن عمر رضي الله عنهما مخالفة لرواية عائشة وأم حبيبة وعلي رضي الله عنهم وغيرهم حيث قالوا: إنه عليه السلام كان يصلي أربعا قبل الظهر، فالتطبيق أن ما قالت عائشة رضي الله عنها هو ما رأت في بيتها أنه ﷺ كان يصلي أربع ركعات، وما قال ابن عمر رضي الله عنهما فهو ما رأى في المسجد أنه ﷺ صلى ركعتين مكان أربع ركعات أحيانا؛ بيانا لتعليم الجواز، وإن كانت السنة هي أربع ركعات قبل الظهر، ويجري التأويل الثاني بين قولي عائشة رضي الله عنها.

(٢٠١) بَابٌ آخَرُ عرف

٤١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَتَكِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَرَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ نَحْوَ هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا.

٤١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيِّ سهر، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

سهر: قوله: الشعيثي: [بضم الشين المعجمة وفتح المهملة بالمثلثة.]

قوله: وبعدها أربعا إلخ: قال الشيخ ابن الهمام: اختلف أهل هذا العصر في أنها تعتبر غير ركعتي الراتبة أو بهما، وعلى الثاني هل تؤدى معها بتسليمة واحدة أو لا؟ فقال جماعة: لا؛ لأنه إن نوى عند التحريم السنة لم يصدق في الشفعة الثانية، أو المستحب لم يصدق في السنة، ووقع عندي أنه إذا صلّى أربعًا بعد الظهر بتسليمة أو ثنتين وقع عن السنة والمندوب، سواء احتسب هو الراتب منها أو لا؛ لأن المفاد بالحديث المذكور أنه إذا وقع بعد الظهر أربعًا مطلقًا، حصل الوعد المذكور، وذلك صادق مع كون الراتبة منها، وكونها بتسليمة أولا فيهما، وكون الركعتين =

عرف: من فاتته الأربع قبل الظهر: قوله: باب إلخ: من فاتته الأربعة قبل الظهر يأتي بها بعد الفريضة، ثم لنا فيه قولان، قيل: يأتي بها قبل الركعتين البعديتين، وقيل: بعدهما، وهو المختار؛ لوفاقه الحديث.

فائدة الحديث: قوله: من صلى قبل الظهر أربعاً: حديث أم حبيبة رضي الله عنها يفيدنا في أربع قبل الظهر، وصححه الترمذي.

٤١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ (سهر) الشَّامِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيْبَةَ ﷺ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ شَامِيٌّ، وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ.

سهر = ليستا بتسليمة على حدة لا يمنع منها وقوعها سنة، وإن كان عدم كونها بتحريمة مستقلة يمنع منه على خلاف فيه، كما عرف في سجود السهو.

قوله: التنيسي: [بكسر مثناة فوق - وقيل: بفتحها - وكسر نون مشددة فمثناة تحت وسين مهملة. (المغني)]

* * * *

(٢٠٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ

٤٢٠ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصِلُ (حلي) بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. (ابن العاص) وَاخْتَارَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنْ لَا يُفْصَلَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، وَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ[1] يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ يَعْنِي التَّشَهُّدَ. وَرَأَى الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، يَخْتَارَانِ الْفَصْلَ.

٤٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا (قوت) مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ سَمِعَ جَدَّهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «(قوت) رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». قَالَ أَبُو عِيْسَى: (قوت) هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

---

(١) وفي نسخة: "أن" بدل قوله: "أنه".

قوت: قوله: محمَّد بن مسلم بن مِهران سمع جده: ليس لهما عند المصنِّف إلا هذا الحديث.

قوله: رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا: قال العراقي: يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خبرًا.

قوله: هذا حديث غريب حسن: قال العراقي: جرت عادة المصنِّف أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة، =

حلي: قوله: يفصل بينهن بالتسليم: قلت: ظاهره التشهد لا السلام بقرينة "المؤمنين"، فيكون حجة للحنفية في أفضلية الأربع، كما فهمه إسحاق بن إبراهيم.

(٢٠٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ (سهر)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾.

(ابن أبي العجوز الأسدي)

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمٍ.

(٢٠٤) بابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا فِي الْبَيْتِ (عرف)

٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: بدل: بموحدة فمهملة مفتوحتين، ابن المحبر: بضم ميم وفتح مهملة وشدة موحدة وبراء، كمحمد.

قوت = وقدم هنا "غريب" على "حسن". قال: والظاهر أنه يُقدِّم الوصف الغالب على الحديث، فإن غلب عليه الحسن قدمه، وإن غلبت عليه الغرابة قدمها، وهذا الحديث بهذا اللَّفظ لا يُعرفُ إلا من هذا الوجه، وانتفت فيه وجوه المتابعات والشواهد، فغلب عليه وصف الغرابة.

عرف: **بيان أصل المذهب وبيان الفتوى في أداء السنن وعادة النبي ﷺ فيه**: قوله: باب إلخ: أداء السنن في البيت سنة وأفضل كما في "الهداية"، وهذا أصل المذهب، وأما أرباب الفتيا فأفتوا بأن الأفضل في المسجد؛ =

٤٢٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٤٢٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

عرف = لئلا يلزم التشبه بالروافض؛ فإنهم لا يأتون بالسنن، ولو تركت في المسجد يتوهم الناظر أن أهل السنة أيضاً يتركون، وأما في زماننا فيمكن الفتوى بأدائها في المسجد؛ فإن الناس متكاسلون، ولا يأتون بها في البيوت إن فاتتهم في المسجد، وأما النبي ﷺ، فسنته المستمرة أداء السنن في البيت إلا في واقعتين في ركعتي المغرب، إحداهما: أنه ﷺ ذهب إلى مسجد بني عبد الأشهل فصلى المغرب ثم صلاهما فيه، وروى محمد بن نصر المروزي عن ابن عباس ﷺ: أن عباساً ﷺ أرسله إلى النبي ﷺ، فرآه يصلي في المسجد بعد المغرب إلى العشاء.

أقول: هذا معلول؛ فإن قصة ابن عباس ﷺ مشهورة مروية بطرق تبلغ خمسين أو ستين، وليست فيها هذه الزيادة. في "مسند أحمد": أن عبد الله بن أحمد سأل أباه أن بعض أهل كوفة - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - أفتى بعدم جواز السنن في المسجد، قال أحمد: صدق، والله أعلم بالصواب.

حلي: قوله: ركعتين قبل الظهر: قلت: اقتصر عليهما أحيانًا؛ إظهارًا للسنية.

* * * *

(٢٠٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عرف

٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيَّ الكُوْفِيَّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً». سهر سهر سهر أي فرضه

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ ابْنِ الْحُبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ، وَضَعَّفَهُ جِدًّا. سهر

سهر: قوله: ست ركعات: المفهوم أن الركعتين الراتبتين داخلتان في الست، وكذا العشرين في الحديث الآتي، قاله الطيبي، فيصلي المؤكدتين بتسليمة وفي الباقي الخيار.

قوله: لم يتكلم فيما بينهن: أي في أثناء أدائهن، وقال ابن حجر: إذا سلم من كل ركعتين.

قوله: بسوء: أي بكلام سيء، أو بما يوجب سوءا. قوله: عدلن: بصيغة المجهول، وقيل: بالمعلوم. (المرقاة)

قوله: وضعفه جدًّا: أي تضعيفًا قويًّا، قال ميرك ناقلاً عن "التصحيح": والعجب من محيي السنة كيف سكت عليه، وهو ضعيف بإجماع أهل الحديث؟ قلت: ينافيه ما تقدّم أنه رواه ابن خزيمة في صحيحه مع أنهم أجمعوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قال ميرك: وعن محمد بن عمار بن ياسر: يصلي بعد =

عرف: ثبوت الأوابين وعدم صحة حديث فيها وتضعيف حديث الباب والعمل به: قوله: باب إلخ: تسمى هذه الصلاة بصلاة الأوابين في عرف الناس، ولم يصح فيها حديث، وحديث الباب أيضاً ضعيف، والعمل به مع ضعفه، وصح الحديث في الأربع بعد العشاء، وفي الأربع قبله ضعيف، وفي الأربع قبل الظهر، والأربع بعدها صحيح، وكذلك في الأربع قبل العصر.

(٢٠٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ عرف

٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر = المغرب ست ركعات، وقال: رأيت حبيبي رسول الله ﷺ يصلي بعد المغرب ست ركعات، وقال: من صلّى بعد المغرب ست ركعات غفر له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر. حديث غريب، رواه الطبراني في الثلاثة. (المرقاة)

قوله: قبل الظهر ركعتين: هذا متمسك الشافعية في سنية الركعتين قبل الظهر، وعندنا السنة قبل الظهر أربع، وقد جاء فيها أيضًا أحاديث كثيرة عن عائشة وأم حبيبة وعلي رضي الله عنهم، ولهذا قال المؤلف في "باب ما جاء في الأربع قبل الظهر" وعلى هذا العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم. وجاء عند الشافعي وأحمد أيضًا أربع، ولكن بتسليمتين، كذا في "اللمعات".

عرف: قوله: باب إلخ: هذه الصلاة من السنن الرواتب عندنا، حديث الباب يفيد الشافعية في الركعتين قبل الظهر، ولنا عن عائشة رضي الله عنها ما في "أبي داود".

* * * *

(٢٠٧) بابُ (عرف) مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

٤٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى (سهر عرف حلي)،.....

سهر: قوله: صلاة الليل مثنى مثنى: وفي رواية: صلاة الليل والنهار، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: الأفضل فيهما رباع، وعنهما: في الليل مثنى، وفي النهار رباع. (اللمعات).

ومما يوافق مذهب أبي حنيفة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله ﷺ يصلّي الصبح أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام"، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وما في "مسلم" من حديث معاذة: أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات، الحديث، وما في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلّي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، الحديث. فهذا تفصيل يفيد المراد، وإلا لقالت: ثمانيًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ذكره ابن الهمام، ويؤيّده ما ورد: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم"، والحق أن الأخبار وردت على كلا النحوين، فكل أخذ بما ترجح عنده.

عرف: **المذاهب في العدد الأفضل لصلاة الليل والنهار**: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الأفضل أربع بتسليمة في الملوين، وقال صاحباه بأفضلية الأربع بتسليمة بالنهار والمثنى بالليل، [وأفتى به صاحب "الدر المختار" نقلا عن صاحب "العيون"] وقال الشافعي بأفضلية مثنى مثنى في الملوين، وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا تجوز أربع بتسليمة بالليل، وصورة الاختلاف من أراد أن يصلي أربعاً، وأما لو أراد أن يصلي ركعتين فقط فليس بمورد النزاع.

اختلاف الأئمة في المراد بالقصر: قوله: صلاة الليل مثنى مثنى: هذه الجملة مفيدة للقصر، وقال الشافعية: إن القصر قصر الأفضلية، وقال الموالك: قصر الجواز، ولا يصح القصران على مذهب أبي حنيفة، وقال تقي الدين بن دقيق العيد: إن القصر ليس بمنحصر في هذين القسمين، بل قصر آخر أي قصر أقل ما يصح وما يجوز. وأقول: إن هذا القصر يراد به إذا لم تكن قرائن القصرين الأوليين من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله في أكثر الأحيان، ولم يثبت حديث ينص على أربع بالليل بتسليمة.

دليل الأحناف والرد عليه وبيان الدليل الصحيح: وتمسك الأحناف في مذهب أبي حنيفة بحديث عائشة رضي الله عنها حديث الصحيحين: كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إلخ. =

حلي: قوله: مثنى مثنى: قلنا: المراد التشهد على كل ركعتين.

.....

عرف = وأقول: إنه ليس بحجة لنا؛ فإن الحديث مبهم، ولا يدل على أنها بتسليمة واحدة، بل هي محمولة عندي على هيئة التراويح في زماننا أي التسليمة على ركعتين ركعتين والترويحة على أربعة، ومر عليه أبو عمر في "التمهيد" وقال في شرح الحديث مثل ما قلت، وإنما جمعت بين أربع؛ لعدم الوقفة والترويحة على ركعتين، ثم وجدت في "السنن الكبرى" مرفوعاً: "يصلي أربعاً فيتروح إلخ"، ويدل على التسليم على ركعتين عن عائشة رضي الله عنها ما في "مسلم": "يسلم بين كل ركعتين"، وفي "النسائي" عن أم سلمة رضي الله عنها: "يسلم على كل ركعتين"، فلا يكون حجة لنا ناهضة؛ فإن الرواة بعضهم يعبرون المراد مجملاً، وبعضهم يفصحون بالمراد ويذكرون التسليم على كل ركعتين والأولون لا يذكرون التسليم، فلا يمكن الاستدلال بالإجمال.

فالحاصل أني لم أجد ما يدل على مختار أبي حنيفة رحمه الله إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً، ولكنه مرفوع حكماً بسند قوي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: من صلى أربعاً بتسليمة واحدة بالليل، عدلن بمثل قيام ليلة القدر [فيه أيضا مساغ للخصم بحمل أثره على سنن العشاء الأربع] وإنما قلت: إنه مرفوع حكماً؛ فإن ذكر فضل العمل لا يمكن لأحد بلا إخبار الشارع، ولهذا تتبعت الكتب لأجد الرواية عن أبي حنيفة مثل الصاحبين، ولكني لم أجد مع التتبع الكثير، ولو وجدت عنه لرجحت ولو شاذة. [أقول: إن الترجيح من حيث الحديث في هذه المسألة لمذهب الصاحبين؛ فإن عمله عليه السلام كان بصلاة الليل مثنى مثنى، وبالنهار بأربع؛ لما روينا من أربع قبل الظهر والعصر، وهكذا روي عمل ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم في الليل والنهار أخرجها الطحاوي.]

جواب ابن الهمام عن حديث الباب: أجاب ابن همام عن حديث الباب بتأويلين، الأول: أن لفظ "مثنى" ناف للواحد والثلاثة، وأما الأربع فليست بداخلة تحته. والثاني: أن معنى "مثنى" اثنان اثنان، فيكون المجموعة أربع ركعات، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أربعاً أربعاً؛ كيلا يرفع القعدة على ركعتين ركعتين. أقول: يخالفه قول الزمخشري إن المراد من "مثنى" اثنان فقط، لا اثنان اثنان، وهذا إذا كان اللفظ مكرراً. وأيضاً يخالفه قول الشيخ ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث تفسير المرفوع: أنه سئل: ما المراد من مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم على كل ركعتين. أخرجه مسلم في صحيحه. [قال أيضا: المراد من "مثنى" التشهد على كل ركعتين، واستمد في هذا الأمر بحديث الترمذي عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين إلخ. وأقول: كيف تمسك الشيخ به؛ فإن أحمد أخرج ذلك الحديث في مسنده، وفيه تصريح السلام على كل ركعتين، فلا ينبغي مثل هذا.]

البحث فيما فسر ابن عمر رضي الله عنهما: ثم فيما فسر ابن عمر رضي الله عنهما بحث؛ لأنه ثبت عنه موقوفاً: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، أخرجه في "معاني الآثار"، وعمله بالنهار أربع ركعات بتسليمة واحدة، كما في "معاني الآثار": أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام، وسنده صحيح؛ فإن فهداً شيخ الطحاوي ثقة، وعلي بن معبد تلميذ محمد بن حسن من رواة الصحيحين ورواة "الجامع الصغير"، وسائر الرواة ثقات، =

عرف شيخ عرف
فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا».
سيجيء بيانه

عرف = وإن قيل: إنه يدل على أربع قبل الجمعة، لا تطوع النهار مطلقاً، قلت: إن في تلك الصفحة عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعاً، وسنده قوي؛ فإن رواته رواة الصحيحين إلا فهداً، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أيضاً: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أنه أعله الطحاوي والدارقطني وابن حبان وجمهور المحدثين، وقالوا: إن لفظ "النهار" وهم الراوي، وخالفهم البخاري ويقوي لفظ "النهار" في خارج الصحيح.

ثم أقول لدفع ذلك البحث: إن مراد ما قال ابن عمر رضي الله عنهما هو القعدة على الركعتين، لا السلام على ركعتين، وأما قوله لرجل سأل عن تفسير مثنى مثنى في "مسلم"، فالمراد به أن التسليم أولى وأفضل، والله أعلم وعلمه أتم.

فإذن دار المثنوية على القعدة عندنا، وعلى التسليم عند الشافعية، وعلى هذا يقول الشافعية في الوتر: إن المثنوية لما كانت بالتسليم تكون الشفعة في الوتر أيضاً بالتسليم لا بالقعدة؛ لحديث عام: صلاة الليل مثنى مثنى، فيكون الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين، فإذن يكون معنى الواحدة في: "أوتر بواحدة" المنفردة (اکیلا) عند الشافعية، وأما عند الأحناف فمعناه الواحدة (ایک).

بحث مفيد في كلمات شرعية: قوله: فأوتر بواحدة: هذا اللفظ لا يدل على الوتر بركعة واحدة؛ فإن لفظ الوتر محول إلى الخارج، وليس المراد الوتر لغة؛ فإن معناه اجعل صلاتك وتراً معهوداً في الشريعة بركعة أي بضم ركعة؛ لمقدمة أن الأسماء الشرعية كانت في اللغة متعدية، مثل القراءة والوتر والمسح وغيرها، فإذا نقلت إلى الشريعة صارت لوازم؛ فإن المراد يكون منها المدلولات الشرعية، فإذا أردنا تعديتها نجعلها متعدية بواسطة الباء، فالباء في: "أوتر بواحدة" و﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ باء التعدية؛ فإن المسح كان متعدياً في اللغة، فإذا نقلناه إلى المعنى الشرعي صار لازماً أي إمرار اليد المبتلة، فعديناه بالباء، ولا يتوهم أن في المعنى الشرعي أيضاً تعدياً؛ فإنه شبيه ما قيل: إن "لا يعلمون" [في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: ٩)] بمعنى: ليس لهم علم لازم، وكذلك فرق بين السميع صيغة الصفة المشبهة اللازم، والسامع صيغة اسم الفاعل المتعدي، ومر مني بعض كلام في هذه المقدمة في القراءة خلف الإمام.

استحباب تأخير الوتر: قوله: واجعل آخر صلاتك وتراً: هذا محمول على الاستحباب عند الجمهور، وفي متوننا: من كان يثق بالانتباه يؤخر الوتر إلى آخر الليل.

شيخ: قوله: فأوتر بواحدة: أي اجعل آخر صلاتك وترًا بالركعة الواحدة [مع] ما صلّيت من شفعة، كأن الوتر ركعة واحدة بالاستقلال، قال الشافعي رحمه الله: لا أحبّ التطوّع بعد الوتر بقوله ﷺ: اجعل آخر صلاتك وترًا، وقال أبو حنيفة: لا يكره؛ لثبوت الركعتين عن النبي ﷺ بعد الوتر جالسًا، والمراد من الأخروية الإضافية لا الحقيقية؛ لئلا تضاد الروايات، ولو أريد بالأخروية الحقيقية، فحينئذ المراد من الصلاة صلاة العشاء، فمعناه حينئذ: اجعل آخر صلاتك العشاء وترًا، ولا تقدّم الوتر على العشاء.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

(٢٠٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

٤٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَبِلَالٍ وَأَبِي أُمَامَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.* وَأَبُو بِشْرٍ اسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، وَهُوَ جعْفَرُ بنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيْحٌ].

* * * *

(٢٠٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ عرف

٤٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عرف عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. حلي

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. سهر

سهر: قوله: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي: هذا من خصائصه عليه السلام، قال الطيبي: فيقظة قلبه تمنعه من الحدث، وإنما منع النوم قلبه؛ ليعي الوحي إذا أوحي إليه في المنام.

عرف: وصف صلاة النبي ﷺ بالليل: قوله: باب إلخ: صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل في أصح الروايات بإحدى عشرة ركعة، وفي بعض الصحاح: ثلاث عشرة ركعة، وقال المحدثون: إن صلاة الليل كانت إحدى عشر ركعة، إلا أن الراوي جمع بها ركعتي الفجر؛ لحديث: "صلى النبي ﷺ بالليل ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر"، وقيل: إن الركعتين صلاة التحية، وقيل: هي الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل أو بعدها، وقيل: هما ركعتا النفل جالساً بعد الوتر، وورد في رواية صلاته عليه السلام بالليل خمس عشرة وسبع عشرة ركعة أيضاً، وتردد فيهما المحدثون.

قوله: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان إلخ: هذه الرواية رواية الصحيحين، وفي الصحاح: صلاة تراويحه عليه الصلاة والسلام ثماني ركعات، وفي "السنن الكبرى" وغيره بسند ضعيف من جانب أبي شيبة - فإنه ضعيف اتفاقاً - عشرون ركعة.

سنية عشرين ركعة في التراويح: وأما عشرون ركعة الآن إنما هو سنة الخلفاء الراشدين، ويكون مرفوعاً حكماً وإن لم نجد إسناده قوياً، وفي "التاتارخانية": سأل أبو يوسف أبا حنيفة: هل كان لعمر رضي الله عنه عهد عن النبي ﷺ =

حلي: قوله: يصلي أربعًا: قلت: ظاهره حجة للحنفية. قوله: ثم يصلي ثلاثا: قلت: فيه أن الوتر ثلاث.

٤٣١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

٤٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: يوتر منها بواحدة: وكذا ما مرّ من قوله: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، قال ابن الهمام: ليس في الحديث دلالة على أن الوتر واحدة بتحريمة مستأنفة؛ ليحتاج إلى الاشتغال بجوابه؛ إذ يحتمل كلا من ذلك، ومن كونه إذا خشي الصبح صلى واحدة متصلة، فأنى يقاوم الصرائح التي ذكرناها، وغيرها كثير تركناه بحال الطول مع أن أكثر الصحابة عليه. ومن الروايات التي ذكرها ما روى الحاكم، وقال: على شرطهما، قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث، لا يسلّم إلا في آخرهن، وكذا روى النسائي عنها قالت: كان النبي ﷺ لا يسلّم في ركعتي الوتر، وأخرج الحاكم، قيل للحسن: إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلّم في الركعتين من الوتر، فقال: عمر رضي الله عنه كان أفقه منه، كان ينهض في الثانية بالتكبير، وفي "مصنّف ابن أبي شيبة": حدثنا حفص، حدثنا عمرو عن الحسن قال: اجتمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن، وقال الطحاوي: حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، حدثنا خالد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار، في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح، فكان مما وعيت عنهم أن الوتر ثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن، هذا كله في "الفتح" لابن الهمام.

عرف = حين قرر التراويح عشرين ركعة وأعلن بها؟ قال أبو حنيفة: لم يكن عمر رضي الله عنه مبتدعاً، أي لا بد من كون عشرين ركعة مرفوعة.

أقل ما ثبت من النبي ﷺ في صلاة الليل: قال المصنف: لم تكن صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل أقل من تسع ركعات. أقول: لم تكن أقل من سبع ركعات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود في سننه: "كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث". وقال الحافظ ابن حجر: إن هذا الحديث أصح ما وقفت عليه في عدد الركعات.

* * * *

(٢١٠) بَابٌ مِنْهُ

٤٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.*

شيخ بالجيم والراء

(٢١١) بَابٌ مِنْهُ

٤٣٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٤٣٥ - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَ هَذَا. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ، وَأَقَلُّ مَا وُصِفَ مِنْ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعُ رَكَعَاتٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»: [وَأَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ.]

شيخ: قوله: كان رسول الله ﷺ يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة: ثمان ركعات للتهجد، وثلاث ركعات للوتر، وركعتين بعد الوتر على حسب عادته، وقيل: ركعتي الفجر.

٤٣٦ - حَدَّثَنَا* قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ (تابعي)، مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى (عرف) مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٤٣٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ، فَكَانَ يَؤُمُّ بَنِي قُشَيْرٍ، فَقَرَأَ يَوْمًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ (سهر) فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ (المدثر:٨، ٩) خَرَّ مَيِّتًا، وَكُنتُ فِيمَنْ احْتَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَعْدُ بْنُ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ. وَهِشَامُ بْنُ عَامِرٍ رضي الله عنه هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ قَبْلَ رَقْمِ (٤٣٦): [بَابٌ إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ صَلَّى بِالنَّهَارِ].

سهر: قوله: نقر في الناقور: نفخ في الصور. (المجمع)

عرف: الاستدلال على وحدة ركعة الوتر والرد عليه: قوله: صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة: تمسك البعض بهذا على وحدة ركعة الوتر؛ فإن عمله عليه الصلاة والسلام لم يزد على ثلاث عشرة ركعة، فلما قضى ثنتي عشرة ركعة، وعلم أن صلاته بالليل ثنتا عشرة ركعة، علم أن الوتر ركعة، يقال: ثبت صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل خمس عشرة ركعة أيضاً، وأيضاً لعل هذه الصلاة ليست قضاء صلاته بالليل، بل رواتبه النهارية، وتوهمه رواية أخرجها أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه: أنه عليه السلام كان يصلي ثلاث عشرة بالليل وثنتي عشرة ركعة بالنهار، والله أعلم.

* * * *

عرف شيخ

(٢١٢) بابٌ فِي نُزُوْلِ الرَّبِّ تبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ

.....

عرف: **مسألة الباب مسألة اعتقادية**: قوله: باب إلخ: حديث الباب حديث الصحيحين، ومسألة الباب تتعلق بالاعتقاديات لا بالفقهيات، ويكفي الاعتقاد إجمالاً كما في "الفقه الأكبر"؛ إذ لا يعلم أحد تفصيل المسألة، فليقل: آمنت بالله وآمنت بهذا كما هو المراد عند الله تعالى. و"الفقه الأكبر" من تصنيف أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، وهو متكلم فيه، وعندي أنه صدوق، وفي "الميزان": كان ابن المبارك يعظمه ويوقره.

فائدة في حكم المتأول: اشتهر على الألسنة أن المتأول ليس بكافر، وفي آخر "الخيالي على شرح العقائد" وفي بعض تصانيف الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: إن المتأول في ضروريات الدين كافر.

بيان المقامين في علم الغيب: واعلم أن في علم الغيب مقامين، أحدهما: مقام المدح، والثاني: مقام ذكر المسألة، وأما في مقام المسألة فتكون القيود والشروط مذكورة، وأما في مقام المدح فلا؛ فإنه مقام المبالغة وليس بكذب، فلا يغرنك ما قال صاحب "القصيدة البردة":

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

فإنه مقام المدح والمناقب، والحاصل أني لا أذكر ههنا إلا نبذة من الكلام.

بيان مذهب الفلاسفة في صفات الله تعالى: واعلم أن الفلاسفة ينكرون صفات الله تعالى، وأما قولهم: إن صفات البارئ عين ذاته، فيغالطون به الناس، ويلزمهم أن صفات الله زائدة على الذات، فإنهم لا يقولون إلا بصفة العلم للبارئ، وينكرون سائر الصفات، وعلم الله تعالى حصولي عند أرسطو والفارابي وابن سينا، كما هو مصرح في تصانيفهم، وغفل عنه الناس، فلا يكون العلم إلا زائداً على الذات، وأما الوجود فهو عين ذات عندهم ومتحد به، كما قال الأشعري بأنهما متحدان في الحقيقة، ثم الاتحاد على أنواع: الاتحاد في المفهوم، وهو أضيق، والاتحاد في الحقيقة، وهو أوسع من الأول، ثم الاتحاد في الوجود، وهو أوسع من الثاني، كما قال ابن سينا: إن الحيوان والناطق متحدان في الوجود ومختلفان في الحقيقة، وينكر الفلاسفة الملاعنة الإرادة له تعالى والقدرة، فإنهم يقولون: إن البارئ فاعل بالإيجاب والعلة، ولعل كنه مذهبهم أن الحوادث بالعلة الأخيرة، ومحصله أنها بغير محدث، ونقول: إنه فاعل بالاختيار وخالق، وإنكار القدرة للبارئ كفر صريح جلي بإجماع الأديان السماوية، وأما الكلام والبصر والسمع له تعالى فمختلف بين أهل القبلة، فكيف يرجى قبوله من الملاعنة؟ فلم يبق إلا العلم، وهو أيضاً حصولي، هذا ما نقح لي من مذهب الملاعنة. =

شيخ: قوله: باب في نزول الرب تبارك وتعالى: مذهب المتقدّمين أن ما وقع من ثبوت صفات الأجسام مثل الوجه واليد والنزول، هو من متشابهات لا يعلم تأويله إلا الله، وتأوّل المتأخرون؛ لئلا يقع الناس في الخبط، لكن التأويل معنى مجازي لا حقيقي.

.....

عرف = **فائدة في النزاع بين الصوفية والمتكلمين**: قال مولانا المرحوم النانوتوي: إن النزاع بين الصوفية القائلين بعينية الصفات للذات، والمتكلمين القائلين بغيرية الصفات للذات، نزاع لفظي، وأخذ كل واحد منهما بمرتبة، وسكت عن المرتبة الأخرى؛ فإن منبع كل صفة ذات، وأما انتشارها ووفور آثارها فزائد، ليس عين ذات ولا غيرها؛ فإن ضوء الشمس في قرصها وذاتها عين ذات وإذا وقع على الأرض فغير ذاتٍ. أقول: قد صرح العارف الجامي بتسليم المرتبتين عند الصوفية، كما قال: اتفق القوم على أن لله تعالى كمالين: كمال ذاتي وكمال أسمائي.

فائدة في أن أفعال البارئ معللة بالحكم: في "تحرير الشيخ ابن الهمام رحمه الله": إن أفعال البارئ معللة بالحكم، وأجمع عليه المحدثون والفقهاء، ولا يلزم منه الاستكمال بالغير، كما زعم الفلاسفة الملاعنة؛ فإن الصفات فروع كمال الذات، وليست بلاحقة من الخارج مثل ضياء الشمس، ذكره في بحث الأمر، وفي تحريره: إن العلة التامة مقدمة على المعلول تقدماً زمانياً إلا أن الزمان قد يكون قليلاً، فيتوهم عدمه، وهو مختار ابن تيمية حين قال: لا يتصور عدم تقدم الفاعل على فعله، وهو مختار المتكلمين والسبكي في "جمع الجوامع".

المذاهب في المتشابهات: واعلم أن المتشابهات - مثل نُزول الله إلى السماء الدنيا واستوائه على العرش - فرأي السلف فيها الإيمان على ظاهر ما ورد وإمهاله على ظاهره بلا تأويل وتكييف، ويفوض أمر الكيفية إلى الله تعالى، وأما ما نسب إلى بعض السلف مثل ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعلم معاني المقطعات القرآنية - على تقدير صحته - فالمراد بيان محتملات، ويتوهم من "جامع الفصولين" - وهو من معتبراتنا - النهي عن الترجمة اللغوية أيضاً للمتشابهات، لكن قريحتي يحكم أن المنهي عنه تفسيرها لا ترجمتها تحت الألفاظ، من الحقو واليد والوجه وغيرها، وأما مذهب المتكلمين فهو التأويل في المتشابهات موافقاً للشرع، وقال المتكلمون: إن مذهب السلف التفويض وهو أسلم، ومذهبنا - أي المتكلمين - التأويل بالعقل وفاق الشرع، وهو أحكم، ومعناه أن أصل مذهب أهل السنة التفويض، وأما التأويل فعند الضرورة والمقابلة مع الغير من مخالفي أهل السنة، والمتكلمون إنما احتاجوا إلى التأويلات عند المناظرة مع معاندي الإسلام، فما قال بعض الناس من الألفاظ الركيكة في حقهم فبريئون عنها. وأما مذهب المبتدعين في المتشابهات فالتأويلات المخالفة للشريعة الغراء، الموافقة لعقولهم القاصرة، عياذاً بالله، ومذهب المشبهة أن الله جسم كالأجسام، ومذاهب أخر لا أذكرها.

المراد من تفويض السلف: وأما تفويض السلف فيحتمل المعنيين، أحدهما: تفويض الأمر إلى الله، وعدم الإنكار على من تأول كيف ما تأول بسبب إقرارهم بعدم العلم. وثانيهما: تفويض التفصيل والتكييف إلى الله تعالى، والإنكار على من تأول برأيه وعقله، ومرادهم هو الاحتمال الثاني لا الأول.

بيان فرق المتأولين من أهل الحق: وأما المتأولون من أهل الحق فثلاث فرق: تأول أرباب اللغة بالاستعارة أو التشبيه، وتأول الصوفية مثلاً في نزول الله بالتجلي، وهو ظهور الشيء في المرتبة الثانية، وتأول المتكلمون بنزول =

.....

عرف = ملائكة الله أو رحمة الله الخاصة، والمتكلمون طائفتان: الأشعرية هم المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري، وتوابعه الشافعية والمالكية، والطائفة الثانية الماتريدية: هم المنسوبون إلى أبي منصور الماتريدي، وتوابعه الأحناف، وأبو الحسن وأبو منصور معاصران، وأبو منصور أصغر سناً، وأما الحنابلة فلا ينتسبون إلى الماتريدي والأشعري.

بيان إطلاق الأشاعرة، وبيان المذاهب في صفات الله تعالى: واعلم أن لفظ "الأشاعرة" يطلق على جميع من الأشعريين والماتريديين، وأما الأشعرية فقالوا: إن لله تعالى صفات ذاتية أزلية قديمة، وهذه سبعة: العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والحياة. وصفات فعلية، وهذه حوادث مخلوقات له تعالى، وليس بقائمة بالبارئ، وأما الماتريدية فقالوا: إن الصفات الذاتية فسبع وقديمة، وأما الصفات الفعلية فقديمة أيضاً، وهي التي تكون صفات الله تعالى مع أضدادها، ولم أجد هذا التعريف في كتب الكلام، نعم موجود في كتاب الإيمان في "الدر المختار"، ومثال الصفات الفعلية فمثالها الإماتة والإحياء والغضب والرضاء وغيرها، وأدمج الماتريدية جميع الأنواع تحت جنس واحد، وسموها بالتكوين، والبخاري أيضاً قائل بالتكوين، والتكوين صفة ثامنة لله تعالى، وقال الأشاعرة في الصفات القديمة: إن التعلقات حوادث، وقال الطحاوي: إن الله خالق قبل أن يخلق، ورازق قبل أن يرزق.

وأقول من جانب الماتريدية: إن شيئاً آخر ما يتعلق بالبارئ ويسمى بالفعل، وهذه التسمية مني، وهو مثل النزول إلى سماء الدنيا وغيره من الجزئيات التي تكون متعلقة بالبارئ، ولا يكون له نوع في البارئ قديماً، وهذه الأفعال حوادث، ويقول الماتريدية: إنها ليست بقائمة بالبارئ بل من مخلوقاته، وأما مشرب الحافظ ابن تيمية في الصفات الحوادث: إنها قائمة بالبارئ وحوادث وغير مخلوقة، ويدعي أنه يوافق السلف الصالحين، ويقول: إن الله تعالى يقوم به الحوادث باختياره، ولكنه ليس ما لا يخلو من الحوادث، بل قد يكون متصفاً بالحوادث وقد لا يكون متصفاً بها، وقال: إن بين الحادث والمخلوق عموماً وخصوصاً؛ فإن الصفات الحادثة وسائر أشياء العالم حوادث، والصفات ليست بمخلوقة، بخلاف سائر أشياء العالم الممكنة، وأما الأشاعرة فيقولون بأن البارئ عزَّ اسمه ليس بمحل للحوادث، وقالوا: لا فرق بين الحادث والمخلوق.

وأقول: إن اللغة تساعد الحافظ ابن تيمية؛ فإنه إذا كان زيد قائماً، يقال: إن القيام متعلق بزيد، وإن زيداً متصف بالقيام، ولا يقال: إنه خالق القيام، فكذلك لما كان الله موصوفاً بالنزول، فلا بد من قيام النزول، وكون البارئ عز برهانه متصفاً بالنزول لا خالقاً له، وبعين ما قال ابن تيمية قال البخاري بأن الله متصف بصفات حادثة، إلا أن الشارحين تأولوا في كلامه، ومثله روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله بسند صحيح في "كتاب الأسماء والصفات"، حيث قالوا: من قال: "إن القرآن مخلوق" كافرٌ، أي من قال بأن القرآن ليس صفة البارئ، وأنه بمعزل وبائن عن ذات البارئ، وليسوا بقائلين بأن القرآن قديم أي الكلام اللفظي، فالحاصل أنهم قائلون بحدوث الكلام اللفظي لا بخلقه، [والكلام نوعان: لفظي ونفسي، والنفسي صفة بسيطة، من شأنها إفادة المخاطب، =

٤٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

سهر: قوله: ينزل الله تبارك وتعالى إلخ: النزول والهبوط والهبط والصعود والحركات من صفات الأجسام، والله تعالى متعالٍ عنه، والمراد نزول الرحمة وقربه تعالى من العباد بإنزال الرحمة وإفاضة الأنوار وإجابة الدعوات وإعطاء السائل ومغفرة الذنوب، وعند أهل التحقيق: النزول صفة الرب تعالى وتقدّس، يتجلى بها في هذا الوقت، يؤمن بها ويكف عن التكلم وكيفيتها، كما هو حكم سائر الصفات المتشابهات مما ورد في الشرع، كالسمع والبصر =

عرف = وقال الدواني: إن النفسي كلمات مخيلة، والله أعلم وعلمه أتم] وصنف ابن تيمية في كون البارئ يقوم به الأفعال الاختيارية مجلداً كاملاً، ودل ما روينا على رغم أنف من قال بأن أبا حنيفة جهمي - عياذاً بالله - فإن أبا حنيفة قائل بما قال السلف الصالحون.

فالحاصل أن نزول البارئ إلى سماء الدنيا نزول حقيقة، يحمل على ظاهره، ويفوض تفصيله وتكييفه إلى البارئ عز برهانه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والسلف الصالحين، كما نقله الحافظ في "فتح الباري" عنه، [وفي "فتح الباري" وغيره من الكتابين، قال محمد بن الحسن: إن الله مستو على العرش بلا تأويل، ولا نعلم تكييفه، وهو محمول ومفوض إليه تعالى] وذهب الأشاعرة المتكلمون إلى ما ذهبوا، ثم نقول: إن قول الأشعرية بأن الصفات الفعلية حوادث، لا دليل لهم عليه؛ فإنها ليست بحادثة، وإن قيل: إن للصفات الفعلية التي تحت الأسماء الحسنى للبارئ تعلقاً بالحوادث، فتكون حوادث، قلت: إن للقدرة والإرادة وغيرهما أيضاً تعلقاً بالحوادث، ولا تقولون بحدوثها. ثم المشهور بين المتكلمين أن الإرادة مثلاً قديمة، والتعلقات بالمتعلقات الحادثة حوادث، وقال الحذاق منهم: إن الإرادة مثلاً والتعلق قديمان، والمتعلق حادث، كما قال الدواني في رسالة "إثبات الواجب".

وليعلم أن العلم يتعلق بالمعدومات بدون واسطة الصور، وأنكره الفلاسفة الملاعنة.

فائدة في اختلاف أهل المعقول في مسألة العلم: قال المناطقة: إن العلم هي الصورة الحاصلة، وقال مير زاهد: إن العلم هي الحالة الإدراكية، وقال المتكلمون: إن العلم مبدأ الحالة الإدراكية، ونظيره أن يكون بيت مظلم، وفيه مشكاة وضعت فيها السراج، فانتشر ضياء السراج، ووضعت ثمه تمثالاً، فإذن قال المناطقة: إن العلم هي التمثال، وقال مير زاهد: إن العلم هو ضياء السراج المنتشر، وقال أرباب الكلام: إن العلم هو السراج، فنحول الأمر إلى ذوي الألباب، ولينظروا فيه فيصدق الصادق ويكذب الكاذب، هذا ما تيسر لي الآن في ذكر نبذة الكلام، والكلام أطول من هذا، والله أعلم وعلمه أتم.

حاصل الباب: فحاصل الباب أن نؤمن بالمتشابهات كما وردت بظاهرها، ونفوض التفصيل إلى الله، وورد في النصوص أن لله يميناً ورجلاً وحقواً ويداً ووجهاً وغيرها، فنؤمن بظاهرها.

إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِي ثُلُثُ[عرف] اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ[سهر] لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَرِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيْرَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ». وَهَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ.

سهر = واليد والاستواء ونحوها، وهذا هو مذهب السلف، وهو أسلم، والتأويل طريقة المتأخرين، وهو أحكم، وبالجملة هو وقت جعله الله تعالى محل ظهور الأسرار وهبوط الأنوار كما يجده أهل الذوق والعرفان، كذا في "اللمعات".

قوله: فأستجيب إلخ: [بالنصب على لفظ المتكلم، وكذا "فأعطيه" و"فأغفر له" جوابا للاستفهام. (اللمعات)]

عرف: بيان اختلاف الروايات وبيان محملها: قوله: ثلث الليل الأول: في رواية: نصف الليل، وفي رواية: ثلث الليل الأخير، واختار المحدثون الثالثة. وأقول: تحمل الأحاديث والروايات الثلاثة على أصلها بلا ترجيح، ويقال بنزول الله في الأوقات الثلاثة؛ فإنه تعالى وتقدس لا يشغله شأن ولا أمر، والأوقات الثلاثة مباركة؛ لأنها أوقات الفراغ عن غير الله تعالى وتقدس.

* * * *

(٢١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ عرف

٤٣٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ». فَقَالَ: إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ: «ارْفَعْ قَلِيْلاً». عرف

وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ». قَالَ: إِنِّي أُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، قَالَ: «اخْفِضْ قَلِيْلاً». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ هَانِئٍ وَأَنَسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. سهر

٤٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﷺ: كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ؟* فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ سهر

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ؟» [أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟].

سهر: قوله: الوسنان: [النائم الذي ليس يستغرق في نومه.]

قوله: كل ذلك قد كان إلخ: فيجوز كل من الأمرين، واختلفوا في الأفضل خارج الصلاة، ورجح كلا طائفة، والمختار: أن ما كان أوفر في الخشوع وأبعد عن الرياء فهو أفضل.

عرف: بيان الأفضلية في القراءة في نافلة الليل: قوله: باب إلخ: الأفضل عندنا في النافلة بالليل الجهر بالقراءة، بشرط أن لا يؤذي النائم أو مصلياً آخر.

مرتبة الصديق والفاروق: قوله: أسمعت من ناجيت: قال الصوفية: كان أبو بكر الصديق ﷺ في مرتبة الجمع، وكان عمر الفاروق ﷺ في مرتبة الفرق، فأمرهما النبي ﷺ بمرتبة جمع الجمع.

يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.*

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ إِنَّمَا رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ مُرْسَلاً.

٤٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ: [حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ] بَدَلَ قَوْلِهِ: «صَحِيحٌ غَرِيبٌ».

عرف: قوله: قام النبي ﷺ بآية: وهي قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (المائدة: ١١٨).

بيان مرتبة النبي ﷺ، وبيان إشكال الأمر على القائلين بفرضية الفاتحة: كان النبي ﷺ في مرتبة الاستغراق، وادعيت أنه ﷺ ما قرأ الفاتحة، ولا شيئاً غير هذه الآية في القيام والركوع والسجود، فيشكل الأمر على القائلين بفرضية الفاتحة أزيد منه على الأحناف؛ فإن للصلاة أصلاً على مذهبنا لا على مذهبهم، فيفيد الحديث في وجوب الفاتحة، وأما الذي ادعيت يدل عليه طرق الحديث، واستوفيت طرقه، وفي "الطحاوي": كان بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، فدل هذا الطريق أيضاً على دعواي.

حكم تعيين السور وتكرار الآية: مسألة: تعيين السور من جانب النفس في الصلاة بدون ورود الشرع به بدعة، ويجوز تكرار الآية في النافلة.

تعريف البدعة، وبيان حكم تقاليد النكاح والمأتم: واعلم أن البدعة ما لا يكون أصله في الأصول الأربعة، ويزعم الناظر فيه أنه من أمور الدين، فعلم أن رسوم النكاح ليست ببدعة وإن كانت لغواً؛ فإن الناظر لا يزعمها من أمور الشريعة، بخلاف رسوم المأتم؛ فإن الناظر يزعمها من أمور الشرع.

(٢١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ عرف

٤٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ». عرف وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ وَزَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ اخْتَلَفُوْا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ: فَرَوَاه مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي النَّضْرِ مَرْفُوْعًا وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَالْحَدِيْثُ الْمَرْفُوْعُ أَصَحُّ.

٤٤٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا». سهر عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: ولا تتخذوها قبورًا: يحتمل وجهين، الأول: أن يكون على ظاهره، وهو النهي عن دفن الموتى في البيوت. والثاني: أن يكون بيانًا وتفسيرًا لما سبق، أي صلّوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا، بأن يكون فيها كالأموات في القبور بلا ذكر وصلاة. (التقرير)

عرف: قوله: باب إلخ: الأفضل أداء السنن والنافلة في البيت كما في "الهداية" أيضاً

الفضل في المساجد الثلاثة يختص بالفرائض: قوله: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة: وبهذا قصر أبو جعفر الطحاوي حكم إحراز الثواب في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى على المكتوبة؛ فإنه لم يثبت منه عليه الصلاة والسلام أداء السنن في المسجد النبوي.

بيان اختلاف العلماء في شرح هذه الجملة: قوله: ولا تتخذوها قبوراً: في تفسير هذه القطعة أقوال، ذكرها =

.....

عرف = الحافظ في "فتح الباري"، قيل: في هذه الجملة النهي عن دفن الموتى في البيوت، فلا يكون لهذه الجملة ربط بما قبلها، وقيل: إنها تدل على كراهة الصلاة في المقابر، وقيل: مرادها أداء الصلوات في البيوت ولا يعطلها عن ذكر الله.

بيان ذكر الله في القبور: وإذن يدل الحديث على عدم ذكر الله في القبور، ويخالفه ما في "سنن ابن ماجه" بسند **قوي**: إن مؤمناً إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان فيجلسانه فينظر الشمس كادت تغرب، فيقول لهما: دعاني دعاني لأصلي العصر؛ فإن الشمس كادت تغرب، **ويخالفه ما في الصحيحين: إن موسى** عليه الصلاة والسلام **يصلي في القبر، [والحق** عدم الدخل فيما لا يحصل لنا، ولله در الشيخ الأكبر حين وصل مجلسا من مجالس الأولياء كانوا يتكلمون في مرتبة موسى عليه السلام، فقالوا له: قل شيئا، قال: لا أقول ولا أدخل فيما لا أحصله إلخ].

ويخالفه ما في "صحيح مسلم": قال النبي ﷺ: رأيت موسى عليه الصلاة والسلام يلبيّ، وأما ما قيل من التأويلات في تلبيته فلا أرضى به، ويخالفه ما في "الترمذي" في فضائل سورة الملك: إن بعض أصحاب النبي ﷺ رأى رجلاً في القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فيدل الأحاديث المروية على ذكر الله في القبور، وعدم تعطلها من ذكر الله تعالى، وكذلك روايات أخر تدل على ذكر الله في القبور، ذكرها السيوطي في "شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور"، فالجواب: أن الأصل في القبور العدم، وفيه مستثنيات كثيرة بحيث توهم كثرتها أنها الأصل، وأيضاً ذِكْرُ الله في القبور من خواص عباده تعالى لا عامة المؤمنين، والله تعالى أعلم.

* * * *